

정책연구 2016-22

국가연구개발사업 공통적용 법률 제정방안

A Study on the Legislation of a Common Act on
National R&D Program

양승우 · 홍성주 · 이명화 · 김재경

연구진

연구책임자 **양승우** | 과학기술정책연구원 연구위원
연구참여자 **홍성주** | 과학기술정책연구원 연구위원
 이명화 | 과학기술정책연구원 부연구위원
 김재경 | 과학기술정책연구원 연구원

정책연구 2016-22

국가연구개발사업 공통적용 법률 제정방안

2016년 12월 24일 인쇄
2016년 12월 30일 발행

發行人 | 송중국
發行處 | 과학기술정책연구원
 세종특별자치시 시청대로 370
 세종국책연구단지 과학·인프라동 5~7F
 Tel: 044)287-2000 Fax: 044)287-2068

登 録 | 2003년 9월 5일 제20-444호
組版 및 印刷 | 미래미디어
 Tel: 02)815-0407 Fax: 02)822-1269

ISBN 978-89-6112-439-3 93330

정가 8,000원

이 도서의 국립중앙도서관 출판예정도서목록(CIP)은 서지정보유통지원시스템 홈페이지(<http://seoji.nl.go.kr>)와 국가
자료공동목록시스템(<http://www.nl.go.kr/kolisnet>)에서 이용하실 수 있습니다.
(CIP제어번호 : CIP2017002117)

발 간 사

오늘날 과학기술은 현안이 아닌 미래안(案)으로서 한 국가 뿐 아니라 세계적으로 경제적·사회적 영향을 끼치고 있다는 점은 부정할 수 없다. 특히 과학기술을 통한 혁신의 창출이 국가경쟁력 및 경제성장의 주요 변인으로 인식되면서 국가과학기술정책 또한 양적인 성과창출 보다는 연구성과의 질적 수준 제고 및 그 활용에 방점을 두고 있다.

우리나라는 그동안 국가연구개발사업에 대한 지속적이고 과감한 투자를 통하여 양적 측면에서 비약적인 성과를 시현하였지만 질적 측면에서는 아직 선진국과 비교할 때 미진한 것으로 지적되고 있으며, 국가연구개발사업을 통해 창출된 연구성과의 활용 및 사업화는 저조한 수준으로 분석되고 있다.

이러한 문제의 근저에는 연구자들이 창의적이고 도전적인 연구보다 성공할 수 있는 연구에만 매진하는 연구행태를 지배하는 규범체제가 자리 잡고 있다. 즉, 과학기술 법제가 관리 중심의 법제로 운영됨으로써 연구자들의 도전적이고 창의적인 모티브를 저해하는 역효과를 내고 있는 것으로 분석된다. 또한 연구개발 법제는 다수의 중앙행정 기관과 주체가 참여하기 때문에 이해관계가 첨예하게 충돌하는 영역으로써 법령의 제·개정 과정을 거치게 되면서 법체계가 더욱 복잡해지고 소관부처 법제 간의 부정합성의 문제가 발생하고 있다.

따라서 본 연구에서는 국가혁신시스템(NIS) 및 ‘과학기술 법제의 시스템화’라는 관점에서 국가연구개발사업을 통한 양질의 연구성과 창출과 창출된 연구성과의 활용 및 사업화를 촉진하기 위한 지원시스템을 개선하기 위하여 현행 국가연구개발사업 관련 법제들을 분석하고 이를 기반으로 연구개발시스템 전환의 필요성에 대하여 검토하고자 하였다.

또한 본 연구에서는 선행연구와 외국 관련 법제들의 비교연구를 통하여 국가연구개발 사업의 혁신과 지원을 위한 법제 개선방안에 대한 시사점을 도출하고자 하였고, 이를 위해 소관부처별, 정책수단 활용 주체별로 연구개발 지원·연구성과의 활용과 사업화 관련 법제 등을 분석하였다. 더불어 법제 분석 자료들을 바탕으로 현행 연구개발 관련 법제의 문제점을 개선하기 위한 정책적 대안을 제시함으로써 향후 입법과정에서 참고 자료로 활용할 수 있도록 하였다.

2017년 우리나라의 국가과학기술정책은 새로운 전환기에 서 있다. 본 연구에서 거둔 연구성과가 우리나라의 국가과학기술정책의 개선에 중요한 가늠자 역할을 할 수 있기를 기대해 본다.

마지막으로 본 보고서에 제시된 견해는 저자 개인의 의견이며 본원의 공식견해가 아님을 밝혀둔다.

2016년 12월
과학기술정책연구원
원 장 송 종 국

| 목 차 |

요약	i
----------	---

제1장 서 론	1
---------------	---

제1절 연구의 필요성 및 목적	1
1. 연구의 필요성	1
2. 연구의 목적	14
제2절 연구의 범위 및 방법	15
1. 연구의 범위	15
2. 연구의 방법	16

제2장 외국 연구개발사업 법제 분석	19
---------------------------	----

제1절 개요	19
제2절 미국	20
1. 미국의 과학기술 추진체계	20
2. 연구개발시스템	21
3. 연구윤리 및 연구비 부정사용 등에 관한 제재	27
제3절 독일	29
1. 국가과학기술정책 추진체계	29
2. 독일의 연구개발 전략	30
3. 독일의 연구개발시스템	32
4. 연구자유법	34
5. 연구부정행위 등의 제재	37
제4절 일본	39
1. 일본의 과학기술 행정체제와 국가연구개발사업의 추진 과정	39

2. 과학기술 예산편성제도의 변화	47
3. 연구개발력강화법	50
4. 연구개발성과 및 기술료 법제	51
5. 연구부정행위의 방지	52
제5절 스위스	53
1. 스위스의 연구개발시스템	53
2. 스위스의 연구개발 재정시스템	55
3. 연구 혁신 촉진에 관한 연방법	56
제6절 이스라엘	68
1. 이스라엘의 국가연구개발 현황	69
2. 과학기술 행정체계	70
3. 이스라엘의 연구개발 법제	71
제7절 소결: 우리나라 국가연구개발사업 공통적용 법률 제정에 대한 시사점 · 79	
1. 미국	79
2. 독일	80
3. 일본	81
4. 스위스	82
5. 이스라엘	83
6. 소결	85

제3장 우리나라 국가연구개발사업 법제 분석 86

제1절 국가연구개발사업 법제 지배구조	86
1. 국가연구개발사업 법제 지배구조	86
2. 국가연구개발사업 법제 개정 추이 분석	87
3. 소관부처 국가연구개발사업 법제 분석	98
4. 소결	136
제2절 국가연구개발사업 법제 운용상 문제점	139
1. 연구개발 법제 간 부정합성	139
2. 관리 중심의 사업관리제도의 운영으로 인한 연구의 자율성 약화	140

3. 참여제한 등 복잡한 제재제도의 개혁 필요	141
4. 정부 R&D 전략기획과 사업기획의 혼재로 인한 국가 차원의 전략 기능 약화	144
5. 정부 R&D 투자의 선택과 집중을 위한 제도적 기반 취약	147

제4장 (가칭) 연구개발 혁신 및 지원에 관한 법률(안) 제정의 기본방향

150

제1절 (가칭) 연구개발 혁신 및 지원에 관한 법률 제정의 필요성	150
1. 국가연구개발사업의 시행에 관한 범부처 공통기준 정비 필요	150
2. 연구의 자율성과 책임제도의 견제와 균형의 확보 필요	152
3. 국가연구개발사업 참여자의 역할분담 체계 정비 필요	157
4. 정부연구개발 투자방향 설정과 편성체제의 이원화로 인한 재정 효율화 요구 및 투명성 제고 필요	158
5. 국가연구개발사업 관련 기관 설립 근거에 대한 체계적 접근 필요	159
제2절 입법의 기본방향	160
1. 서	160
2. 연구개발 법제의 시스템화 및 연구개발시스템 점검(모니터링) 강화를 위한 정책 기반 구축	161
3. 정부 R&D 예산 관련 법령조항 체계의 정비	161
4. 연구의 자율성 확보 및 책무성 강화	163
5. 전략기획 및 사업기획의 전문성 강화 및 역할 분담체제의 정비	165
6. 데이터 분석 연구기반 조성	165

제5장 (가칭) 연구개발 혁신 및 촉진에 관한 법률(안)의 주요내용 167

제1절 입법(안)의 구조	167
제2절 입법(안)의 구성체계	169
제3절 (가칭) 연구개발 혁신 및 지원에 관한 법률(안)의 주요내용	173
1. 총칙	173

2. 국가연구개발사업의 추진 기반 조성 등	197
3. 국가연구개발사업의 시행	231
4. 연구성과의 관리·활용 및 보안	270
5. 국가연구개발사업에 대한 제재	298
6. 국가연구개발사업 혁신 지원기관	307
7. 보칙 및 벌칙	315

제6장 결론 334

제1절 (가칭) 연구개발 혁신 및 지원에 관한 법률 (안) 도출	334
1. 연구의 목적 및 방법론	334
2. (가칭) 연구개발 혁신 및 지원에 관한 법률(안) 제정 방향 및 주요 내용 ·	335
제2절 학술적·정책적 기여	337
1. 본 연구의 의의	337
2. 정책적 기여와 활용방안	337
3. 연구성과의 학술적 의의	338

참고문헌 339

부록: 연구개발 혁신 및 지원에 관한 법률(안) 343

Summary 379

Contents 381

| 표 목 차 |

〈표 1-1-1〉 정부 R&D 투자 추이	4
〈표 1-1-2〉 국가경쟁력 순위	5
〈표 1-1-3〉 공공분야의 최근 연도별 기술이전율	6
〈표 1-1-4〉 공공분야의 기술료 수입 현황	7
〈표 1-1-5〉 선행연구 분석자료	12
〈표 2-3-1〉 독일 연구개발 전략의 변화(최근 10년)	31
〈표 2-4-1〉 일본의 국립연구개발법인 연구소	44
〈표 2-4-2〉 일본 제5기 과학기술기본계획	46
〈표 2-4-3〉 과학기술 관련 예산편성 프로세스	48
〈표 2-6-1〉 이스라엘의 과학기술 정책	69
〈표 3-1-1〉 국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정 개정 추이 분석	87
〈표 3-1-2〉 농림수산물과학기술 육성법 개정 추이 분석	99
〈표 3-1-3〉 보건의료기술 진흥법 개정 추이 분석	101
〈표 3-1-4〉 산업기술혁신 촉진법 개정 추이 분석	107
〈표 3-1-5〉 중소기업 기술혁신 촉진법 개정 추이 분석	115
〈표 3-1-6〉 환경기술 및 환경산업 지원법 개정 추이 분석	123
〈표 3-2-1〉 현행법상 환수금 관련 법제 현황	141
〈표 3-2-2〉 연구비 환수기준	142
〈표 3-2-3〉 국가연구개발사업 환수금 관련 제재 및 집행 현황	142
〈표 3-2-4〉 현행법상 제재부가금 부과 관련 내용	143
〈표 3-2-5〉 국가연구개발사업 제재부가금 제재 및 집행 현황	144
〈표 3-2-6〉 부처별 연구관리 전문기관 현황 및 설립근거	145
〈표 3-2-7〉 연구관리 전문기관 현황(2015년 기준)	146
〈표 4-1-1〉 연구개발 실패사업 등에 대한 부처별 제재 기준	154
〈표 5-2-1〉 (가칭) 연구개발 혁신 및 지원에 관한 법률 제정(안)	169

| 그 림 목 차 |

[그림 1-1-1] 주요국의 경제사회목적별 정부연구개발예산 투자비중 비교	2
[그림 1-1-2] 국가연구개발사업 투자액과 세부과제 수 변화 추이	5
[그림 1-2-1] 연구의 구조 및 주요 내용	17
[그림 1-2-2] 과학기술 법제 관련 이해관계자 맵 예시도	18
[그림 2-2-1] 미국의 과학기술 행정체제도	20
[그림 2-2-2] 미국 연구개발예산 시스템	23
[그림 2-2-3] 미국 연방정부의 연구개발예산 조정 및 편성체계	24
[그림 2-3-1] 독일의 과학기술 정책 추진체계	30
[그림 2-3-2] 독일 혁신시스템의 이해당사자와 상호관계	33
[그림 2-4-1] 특정국립연구개발법인 개념도	45
[그림 2-5-1] 스위스 공공기관의 조직도	54
[그림 2-5-2] 2012년 스위스 연구개발사업 재정현황	55
[그림 2-6-1] 이스라엘 과학기술 관련 정부조직도	70
[그림 2-7-1] 외국 법제 분석과 시사점	85
[그림 3-1-1] 국가연구개발사업 법제 개요도	86
[그림 3-2-1] 국가 R&D 사업 예산 배분·조정 체계	148
[그림 3-2-2] 정부연구개발사업 예산구조 현황	149
[그림 4-2-1] 연구개발 혁신 및 지원에 관한 법률 제정 기본방향	160
[그림 5-1-1] (가칭) 연구개발 혁신 및 지원에 관한 법률(안)의 구조	167

| 요약 |

1. 서론

□ 연구 필요성

○ 사회적·정책적 요구에 대한 부합성

- 사회적·경제적 부합성:

- 과학기술은 경제성장의 동력 확보 및 사회적·경제적 이슈 등과 같은 다양한 문제해결의 열쇠로서 역할이 확대되고 있고, 국가과학기술정책의 패러다임의 변화에 따라 과학기술 기반의 국정운영이라는 관점에서 과학기술의 사회적·경제적 역할을 모색하여야 하며, 현안이 아닌 미래안(案)으로서 과학기술에 대한 국가과학기술정책상 역할 재설정이 필요함

- 정책적 필요성:

- 우리나라의 국가연구개발시스템은 분권형 시스템으로 설계되어 있어 정책 조정에 대한 이슈가 국가과학기술정책의 성공여부를 좌우함. 현행 국가연구개발사업 관련 법제는 「과학기술기본법」과 「공동관리규정」 및 각 소관부처의 개별 법령으로 구성됨. 따라서 소관부처 간 상이한 법제의 운용에 따른 비효율성과 관리 중심의 법제 운영으로 인하여 효율성이 떨어지고, 복잡성이 가중되고 있어 시스템적 관점에서 관련 법제의 재편이 요구되고 있음

□ 연구의 목적 및 방법론

○ 연구의 목적

- 본 연구는 연구진이 2012년도 선행연구에서 제시한 ‘과학기술 법제 시스템화’의 연장선상에서 진행됨
- 과학기술 법제 중 연구개발 관련 법제 운용 과정에서 나타나는 문제점을 중심으로

분석하고 법체계 개편 관점에서 개선방안을 제시하며, 전체 과학기술 법제 지배 구조 하에서 부정합성 문제를 해소하고, 국가연구개발사업 총괄규범에 대한 입법(안) 도출을 통하여 입법과의 연계성을 강화하고, 이를 바탕으로 입법 시 참고가 될 자료의 생성을 연구의 목적으로 설정함

○ 연구의 방법

- 선행연구 및 외국 법제 비교연구

- 국가연구개발사업 총괄규범 제정 관련 정책적 시사점 도출
- 국가과학기술정책상 국가연구개발사업 총괄규범 입법(안) 도출

- 현행 국가연구개발사업 관련 법제의 분석

- 소관부처별, 이해관계자의 이해관계 중점 분석
- FGI (Focus Group Interview)를 활용하여 쟁점 분석
- 이해관계자 분석방법론(stakeholder analysis)을 활용하여 이해관계자 간 쟁점 조율
- 제도설계이론을 활용하여 시스템 기반의 법제도 개선방안 제시
- 입법논거를 마련하고 타 법령에 대한 개편 방향성 제시

□ 연구의 정책적·학술적 의의와 차별성

○ 본 연구는 국가과학기술정책 및 각 연구개발 법제들을 ‘과학기술 법제 시스템화’의 관점에서 분석하고, 관련 법제들을 기능적 관점에서 분석함으로써 (가칭) 연구 개발 혁신 및 지원에 관한 법률(안)을 제시함과 아울러 이를 기반으로 국가과학기술 총괄규범 법제 지배구조를 재편하고자 함

○ 본 연구는 종전의 법제 연구에서 일반적으로 사용하는 국내외 법제를 분석하는 해석방법론에서 벗어나 국내외 과학기술정책 및 국가연구개발사업의 추진에 대한 실무상 분석을 토대로 국가연구개발사업 관련 법제에 그치지 않고, 이와 관련된 법제 등을 종합적으로 분석하는 방법론을 활용하여 과학기술정책의 시스템화 측면에서 정책적으로 수용 가능한 대안을 설계하고자 함

□ 본 연구의 정책적·학술적 연구목적

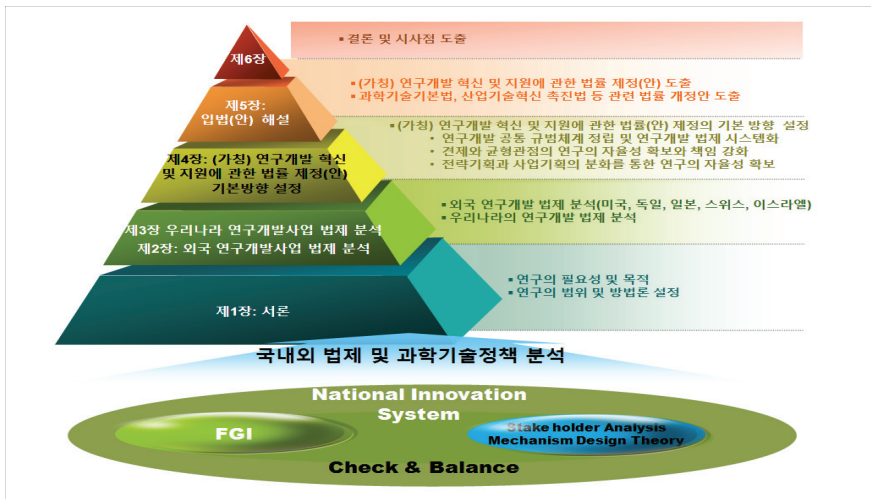
○ 정책적 목적

- 본 연구는 정책연구 과제로서 국가연구개발사업 관련 이해당사자들의 이해관계를 분석하여 국가연구개발사업 총괄규범 체계 재설계의 방향성을 도출하고, 그에 기초하여 국가연구개발사업 부문의 총괄규범 역할을 수행할 수 있는 (가칭) 연구개발 혁신 및 지원에 관한 법률(안)을 제시함으로써 과학기술 법제 시스템화를 완성하는데 목적을 둬
- 본 연구를 통하여 이해당사자들 간의 이해관계를 분석하고 조정하여 입법 방법론을 제시하고, 추후 관련 법률들의 제정·개정 과정에서 참고자료로 활용할 수 있도록 함

○ 학술적 목적

- 본 연구는 법제연구에서 일반적으로 사용하는 해석방법론에서 벗어나 국내외의 국가과학기술정책 및 법제 분석을 동시에 고려함으로써 일선에서 바로 수용할 수 있는 모델을 정립하여 학술적으로 이바지하고자 함
- 국가연구개발사업 법제를 이해관계자 분석방법론과 제도설계이론을 활용하여 기능적 관점에서 분석하였고, 이를 통하여 관련 이해관계자 맵을 작성함으로써 기존의 연구방법론과 차별성 있는 새로운 방법론을 제시함으로써 학술적으로 이바지하고자 함

[그림 1] 연구의 구조 및 주요내용



□ 보고서의 구성

○ 본 연구보고서는 총 6개의 장으로 구성되어 있음

- 서론: 제1장에서는 연구의 필요성과 목적 및 범위, 그리고 연구의 방법 등에 대하여 기술하였음
- 실증분석: 제2장에서는 미국, 독일, 일본, 스위스, 이스라엘의 정부연구개발사업 관련 법제를 분석하여 시사점을 도출하고, 제3장에서는 국내의 국가연구개발 법제의 지배구조, 운영상의 문제점을 파악하고 이에 대한 해결방안을 모색하여 국가연구개발사업 총괄규범의 제정방향을 설정함
- 실증분석: 제4장에서는 제2장과 제3장의 결과를 토대로 국가연구개발사업 법제의 개선방안 및 (가칭) 국가연구개발 혁신 및 지원에 관한 법률의 제정 기본 방향을 설정하고, 제5장에서는 (가칭) 연구개발 혁신 및 지원에 관한 법률을 성안하고 이에 대한 해설서를 작성하여 입법 참고자료로서 활용하게 함
- 결론: 제6장에서는 제2장, 제3장, 제4장, 제5장의 논의를 종합하여 본 연구의 연구성과를 정리함

2. 외국 국가연구개발사업 관련 법제 동향 분석

◎ (학술적 연구성과 1: 이론적 기여)

선행연구 검토 및 국내외 연구개발사업 관련 법제 분석을 근거로 우리나라
국가연구개발사업 관련 법제 지배구조의 재설계

□ 분석의 의의

- 이 장에서는 미국, 독일, 스위스, 일본, 이스라엘의 정부연구개발사업 법제를 i) 연구개발사업 기획과 조정기능, ii) 예산체계와 관리시스템, iii) 법제의 전반적인 구성요소 분석, iv) 연구부정행위에 대한 제재조치와 절차 등을 중심으로 세분화하여 분석함으로써 국내 법제 개정에 대한 시사점 도출

□ 외국법제 분석의 시사점

- 정부연구개발사업을 성공적으로 수행하고 있다고 평가되는 미국, 독일, 일본, 스위스, 이스라엘 등의 정부연구개발사업 관련 법제와 그 지배구조의 특성을 분석하여 우리나라 국가연구개발사업 법제 지배구조 개선 관련 시사점 도출

□ 외국의 국가연구개발사업 관련 법제 현황

○ 미국

- 과학기술정책 추진체계상 연구개발을 전담하는 부서는 존재하지 않고 NASA, NIH 등 연구기관 중심의 연구개발을 수행하는 분권화된 조직체계로 구성되어 있음
- 국가과학기술정책실과 국가과학기술위원회가 정부 R&D 예산편성 과정에서 예산 관리실과 협의를 거쳐 예산안을 의회에 제출 상원·하원의 심의 조정을 받아 확정하는 이원적 체계임

- 연방기술이전법을 통한 연구성과 관리 및 활용촉진을 도모하고 있으며, 국가협동 연구법을 통하여 연방연구기관과 민간기업의 공동사업 등을 촉진하고 있음
- 연구개발사업 평가 및 성과귀속 법제는 정부성과결과법과 베이-돌법을 운영하고 있으며, 베이-돌법은 대학 등 비영리법인이나 중소기업이 연구개발 결과의 귀속에 대하여 규정하고 있음

○ 독일

- 과학기술정책과 추진체제
 - 연방정부와 주정부가 독립적으로 협력하고 분담하여 지원하고 대학과 공공연구기관이 독립적으로 연구개발사업을 추진
 - 연방정부와 주정부의 과학기술정책 및 전략 조정을 위한 공동학술회의를 설치하여 운영하고 있음
- 독일의 연구개발 전략
 - 2006년에 메르켈 총리 당선 이후 첨단기술전략을 수립하였고, 이를 계승 2010년 첨단기술전략 2020, 2014년 새로운 첨단기술전략 등이 시행됨
 - 독일은 일관되고 지속적인 전략을 추진하여 국가과학기술정책에 대한 신뢰성과 글로벌 정책의 브랜드화를 가치로 내걸고 있음
 - 연구개발 주체들의 지역적 분산과 균형 발전 추구
 - 연구개발의 탁월성과 성과 지향적인 전략적 시스템을 운영하고 있음
- 연구자유법의 제정·운영
 - 공공연구기관의 경쟁력과 연구기관의 혁신환경 등의 변화에 따라 정부연구개발사업의 효율적 관리 및 신속한 대응체계 구축을 목적으로 함
 - 연구인력, 연구예산, 연구협력, 연구시설 건설 등 각 분야에서 자율성과 책임성을 확대하도록 지원하여 연구시설의 업무능력 및 국제경쟁력 강화 도모
 - Harnack 원칙 구현 및 총괄예산제도를 법제화 하고 있음

○ 일본

- 과학기술정책과 추진체제

- 정부가 민간기업의 과학기술활동을 지원하는 단순한 수준을 뛰어 넘어 연구 개발의 주체로서 참여
- 제5기 과학기술기본계획에서는 국가 차원의 전략적 방향성을 제시하고 있으며, 이를 기반으로 전체 연구개발정책을 조정하고 있음

- 과학기술 행정체제

- 종합과학기술혁신회의를 중심으로 과학기술기본계획의 수립 및 조정업무를 일원화하고, 문부과학성 및 경제산업성 등 주요부처가 정책을 집행하는 체계
- 독립행정법인, 국립연구개발법인, 특정국립연구개발법인제도를 도입하여 연구의 자율성과 함께 연구부문에 탄력성을 부여하여 연구개발 혁신을 촉진함

- 예산편성제도

- 최근 전적예산방침 조정 기능을 내각부로 이관하여 내각부가 자원배분 방침을 보완하도록 검토 중임
- 2014년 아베정부의 ‘과학기술 이노베이션 종합전략’에 따라 예산개산 요구 전인 기획단계에서 액션플랜 및 이노베이션 환경창출 중점시책에 따라 예산을 중점 배분하고 있음

- 연구개발 관련 법제

- 연구개발력강화법은 모든 영역에서 연구개발시스템을 개혁하여 혁신을 이루고 공적 연구기관, 대학, 민간 등의 전반적인 연구개발력 강화 및 효율성을 도모하고자 제정됨

- 연구개발성과 및 기술료 법제

- TLO법은 창출된 연구개발 성과를 민간사업자에게 효과적으로 이전하기 위한 조치를 강구하고, 새로운 사업 분야를 개척하고 산업기술 향상을 도모하기 위하여 제정하여 공공연구기관이 지식재산권의 관리활동을 직접 수행할 수 있다는 특징이 있음

- 산업활력재생 및 산업활동 혁신에 관한 특별조치법은 민간과 대학 간의 협력을 활성화하는 시스템을 구축하고자 하는 데 목적을 두고 있음
- 연구부정행위의 방지
 - 2006년 일본학술회의는 과학자를 위한 행동지침을 제시하였고, 종합과학 기술혁신회의는 연구부정행위 방지에 관한 대책을 마련할 것을 권고함
 - 연구부정행위에 대한 조사와 사후처리는 해당 대학이나 연구기관이 진행하도록 하고 있음

○ 스위스

- 연구개발시스템
 - 공공부분과 민간부분의 역할을 구별하고 상호 보완성과 자유로운 경제질서에 기반을 두고 민간 부분에서는 현실적 과제를 그 밖의 것은 공공부분에서 다루는 것이 원칙임
 - 공공부분의 연구와 혁신의 촉진은 연방정부가 관할하고, 대학(종합대학, 대학, 교육대학 등)은 주정부가 관할하고 있으며, 시와 지역사회는 혁신의 주체로서 참여함
- 과학기술 행정체계
 - 연구개발사업은 WBF가 총괄하고 연구기관과 대학의 연구개발사업 수행에 대한 지원업무는 SBFI가 관장하고 있음
 - 스위스 연구개발사업은 Bottom-up 방식에 따라 추진되고 있으며, 연구기관과 기업 등은 연구와 혁신활동에서 자율성을 보장받고 있음
- 재정시스템
 - FIG 제15조제1항에 따라 연방정부가 연구개발사업에 필요한 재정 중 최고 50%를 부담하고 나머지 부분은 주정부, 지역사회, 대학교, 민간이 부담하고 있음
 - 대학은 자체적으로 연구개발 재정을 직접 조달하여 집행하고 있다는 점이 특징임

- 연구혁신 촉진에 관한 연방법

- 연구개발사업 결과물 등을 활용하고 이를 위해 재정을 효율적으로 사용함으로써 연구개발의 혁신과 촉진을 도모하기 위하여 제정됨
- 연구개발 추진 및 촉진 시 부처별 관련 특별법의 제정을 유보하도록 규정함으로써 연구개발 법제의 통일적 체계를 구축함
- 스위스 국립과학재단은 모든 분야의 기초연구와 신진학자의 양성 등을 지원하고 있으며, 재단의 연구혁신 촉진의 연속성을 확보하기 위하여 교육부 자금의 일부를 예비비로 사용할 수 있음
- 연구부정행위와 관련 지원금 삭감·정지·반환, 참여제한의 제재조치 및 형사소추제도를 규정하고 있음

○ 이스라엘

- 연구개발시스템

- 국가연구개발사업을 통하여 생성된 연구결과를 사업화 단계까지 확장하고 있으며, 1993년 이후 하이테크 국가로서의 클러스터 형성 및 벤처캐피탈 투자와 같은 전략적 투자가 증가되고 있음

- 과학기술행정체제

- 과학기술정책의 주무부처는 과학기술부이며 과학기술 예산의 배분을 담당하고, 각 부처의 수석과학관이 집행하는 체계임
- 수석과학관회의는 정부와 민간 R&D를 조정하고 연구개발 분야의 조정 기능을 수행하며, 수석과학관은 행정관료가 아닌 외부전문가들로 구성되어 전문성을 확보하고 독립성을 보장하고 있음
- 연구영역에서 부처별 역할이 명확하게 구분되어 연구개발사업이 수행된다는 점이 특징임

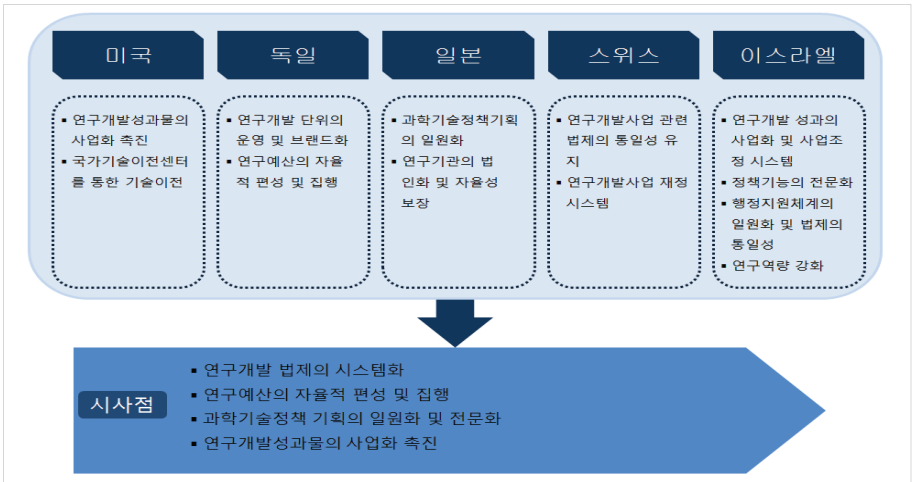
- 산업연구개발촉진법

- 이스라엘 연구개발사업의 추진에 있어 근거가 되는 법으로서 과학기술을

활용하여 고용과 이윤을 창출함으로써 종국적으로 국가경제 발전을 유도하고자 제정됨

- 연구개발사업 선정에 있어 연구개발청장이 권한을 부여한 전문심사자에게서 의견을 받아 연구개발 계획의 전부나 일부를 승인하는 시스템을 운영하고 있음
- 연구개발사업의 수행은 원칙적으로 이스라엘 내에서 수행해야 하며, 연구개발 성과의 권리를 외국 소재에 있는 자에게 이전할 수 없도록 규정하고 있는 점은 다른 나라의 관련 법제와 비교할 때 특징임

[그림 2] 외국법제 분석과 시사점



3. 현행 국가연구개발사업 관련 법제 동향 분석

◎ (학술적연구성과 2: 방법론적 기여)

기존 개념법학 해석방법론에 부가하여 사회과학적 계량분석 방법론을 접목하여 국가연구개발 법제 분석 및 지배구조 재설계

□ 현행 국가연구개발사업 법제 현황

- 현행 국가연구개발사업 법제는 과학기술기본법 및 공동관리규정이 국가과학기술정책의 총괄규범의 형태로 운영되고 있고, 각 중앙행정기관들이 소관하고 있는 산업기술혁신 촉진법 등과 같은 소관부처 법령체제로 이원화되어 있음
- 국가연구개발사업 법제상 공동관리규정은 국가과학기술정책 총괄규범인 과학기술기본법에 근거를 두고 있지만 대통령령이라는 법체계상의 한계로 인하여 각 소관부처의 과학기술정책 관련 법률과의 부정합성의 문제가 발생되고 있어 이를 해결할 수 있는 대안으로 과학기술 법제의 시스템화가 요청됨

[그림 3] 국가연구개발사업 법제 지배구조 개요도



□ 우리나라 국가연구개발사업 법제의 운용상 문제점

○ 국가연구개발사업 법제 간 부정합성

- 우리나라의 국가연구개발사업 관련 규범체계는 「과학기술기본법(공공관리규정)」과 소관부처 중심 R&D 법제의 이원화된 시스템으로 운영되고 있어 관련 법제의 통합정비를 통한 연구의 자율성을 확보 및 행정부담을 완화해야 한다는 현장의 요구가 증대

○ 관리 중심의 사업관리제도의 운영으로 인한 연구의 자율성 약화

- 대외혁신 환경 변화에 따라 선도형 R&D체제로의 전환이 요구되고 있는바, 이에 따라 관리중심의 연구개발 관리체계에서 연구과제 수행의 편의성을 보장하는 체제로 개편이 필요

○ 참여제한 등 복잡한 제재제도의 개혁 필요

- 현행 과학기술기본법 및 각 소관부처의 연구개발 법제에서는 참여제한 등 책임 제도 관련 규정을 두고 있으나 연구자의 책임성 확보조치가 미흡하다는 문제점이 지적되고 있고, 각 소관부처 법제들 간의 제재기준이 상이한 바, 이에 대한 정비 및 보완이 필요함

○ 정부 R&D 전략기획과 사업기획의 혼재로 인한 국가 차원의 전략기능 약화

- 국가연구개발사업에서 기획기능은 당해 사업의 성패를 좌우할 수 있는 주요 기능으로 국가연구개발사업에 대한 국가 차원의 전략기획 기능의 부재에 대한 비판이 지속적으로 제기되고 있음
- 특히 중앙행정기관(전문기관) 중심의 전략기획 기능 부재와 예산확보를 위한 소관 부처별 사업기획 중심의 운용은 국가 차원의 전략 부재와 국가과학기술연구회 및 전문기관의 기획역량 부실화를 부채질 하고 있음
- 따라서 국가연구개발사업의 전략기획과 사업기획 기능 분화에 따른 역할 분담 체계 정립 필요

○ 정부 R&D 투자의 선택과 집중을 위한 제도적 기반 취약

- 현행 국가연구개발사업의 추진에 있어서 연구개발투자 방향성 설정은 미래창조과학부, R&D사업의 예산편성에 대한 최종적인 권한은 기획재정부, 주요 국가연구개발사업에 대한 예산 배분·조정기능은 국가과학기술심의회(미래창조과학부)의 기능으로 편제되어 있는 이원화된 구조임
- 이러한 이원화의 구조로 인하여 주요 R&D의 예산 배분·조정 등에서 한계점을 노출하고 있으며, 이에 따라 국가연구개발사업의 추진 방향성 상실 및 연구기관 등의 혼선이 발생하고 있음
- 따라서 정부연구개발 투자방향 설정과 정부의 R&D 예산 편성 간의 연계를 강화하고 정부연구개발사업 추진계획과 이를 시행하는데 있어서 필요한 재정을 확보하기 위하여 정부 연구개발 투자방향 설정 및 정부 R&D 예산편성(배분·조정) 간 연계를 강화하기 위한 제도적 검토가 필요

○ 국가연구개발사업 관련 기관 설립 근거에 대한 체계적 접근

- 현행 국가연구개발사업 법제상 국가연구개발사업 관련 기관들은 과학기술기본법 및 관련 소관분야 법령에 그 근거를 두고 있기 때문에 국가연구개발사업 공통 적용 법률을 제정하는 경우 해당 기관들의 설립근거를 어디에 둘 것인지 논의가 필요함

4. 국가연구개발사업 별도 법률제정 기본방향 도출

◎ (정책적 연구성과 1)

국가과학기술정책 총괄규범 중 연구개발 법제 분석 및 국가연구개발사업 총괄
규범 제정방향 도출

□ 국가연구개발사업 별도 법률제정의 주안점

- 과학기술 법제 시스템화의 일환인 국가연구개발사업 공통적용 법률의 제정이 정부 연구개발사업 효율화 및 연구개발 생산성에 긍정적인 영향을 미칠 것인가?

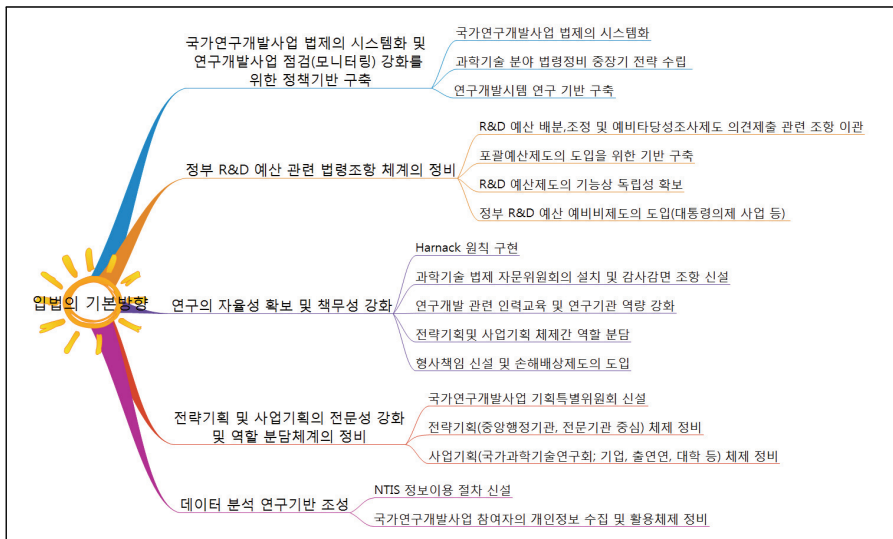
- 국가연구개발사업 공통적용 법률(안)을 성안함에 있어 연구의 자율성 보장과 책임 강화 등에서 이해관계자의 이해관계를 어떻게 조율할 것인가?
- 국가연구개발사업 공통적용 법률(안)과 연구성과의 평가, 연구성과의 활용 및 사업화 법제와 어떠한 관계 설정을 할 것인가?
- 국가연구개발사업 공통적용 법률(안)을 입법화 하는 과정에서 다른 소관부처의 법제 개편과 관련 관계 중앙행정기관과의 관계를 어떻게 조율할 것인가?

5. (가칭)「연구개발 혁신 및 지원에 관한 법률」 제정의 주요내용

◎ (정책적 연구성과 2)

국가연구개발정책 총괄규범의 제정방향 도출

[그림 4] 연구개발 혁신 및 촉진에 관한 법률 제정 기본방향



□ (가칭) 「연구개발 혁신 및 지원에 관한 법률」 제정 기본 방향

- 연구개발 법제의 시스템화 및 연구개발시스템 점검(모니터링) 강화를 위한 정책 기반 구축
 - 과학기술기본법, 연구개발 혁신 및 지원에 관한 법률, 시행령, 연구개발사업 관리 규정으로 이어지는 법제 시스템화 및 신정부 출범에 따른 시스템 법제화로 행정 체제 개편에 대한 대응체제 구축
 - 연구개발시스템 및 과학기술분야 법령정비 중장기전략 등을 수립하여 NIS 관점의 국가전략 고려
 - 전문기관의 단일화 논의 수용 및 KISTEP의 설립 근거 조항의 이관
- R&D 예산 관련 법제 조항 체계의 정비
 - 연구개발예산 배분·조정 및 예비타당성조사 의견제출 관련 조항의 이관
 - 포괄예산(block funding) 제도의 정비
 - Haldane Principle(영국, 연구기금은 정치가가 아닌 연구기관에 의해 결정되어야 한다는 원칙) 구현. 다만, 이에 대한 재정당국의 재정통제 기능 확보 필요
 - 「국가재정법」 제7조 국가재정운용계획과 과학기술기본법 제7조의 과학기술기본 계획 간 조정을 통한 미래안(案)으로서의 연구개발 예산의 독립성 확보
 - 정부 R&D 예산에 대한 예비비제도의 도입 검토
- 과학기술 법제 자문위원회(Legal Advising Committee) 설치를 통한 연구의 자율성 확보 및 책무성 강화
 - 연구의 자율성 확보: Harnack Principle(연구수행에 필요한 모든 권한은 연구자에게 있으며, 연구의 자율성 확보가 제1원칙) 구현
 - 연구 자율성의 의미: R&D 기획, R&D 시행, 성과공개의 자유를 말함
 - 중앙행정기관 및 전문기관 중심의 전략기획체제, 연구회 및 출연연 중심의 사업 기획체제 재설계

- 책임의 강화: 형사책임(참여제한, 자격제한 제도로 존치), 민사상 손해배상책임 중심으로 개편(제재부가금제도 폐지, 환수제도 존치)
- 자문위원회의 Legal Opinion에 대한 연구기관(연구자)의 감사감면 요청 관련 조항을 신설하여 국가연구개발관리원의 규범해석의 경직화 방지를 통한 연구의 자율성 확대
- 연구개발 관련 인력의 교육 및 연구기관의 역량 강화
- 국가연구개발사업 기획특별위원회(R&D Portfolio Committee)를 설치하여 사업기획의 전문성을 강화하고 역할 분담체제를 정비
 - 국가과학기술심의회 소속 국가연구개발사업 기획특별위원회의 설치(위원장: 국가과학기술이사회 이사장)
 - 기획특별위원회의 권한 법률상 제도화
 - 전략기획 중심의 부처 및 국가연구개발관리원(전문기관) 체제 정비
 - 전문기관을 통합하는 국가연구개발관리원 설치 여부 검토
 - 전략기획 중심 플랫폼을 구축하여 사업기획에 대한 소관부처의 Input 기능 강화
 - 국가연구개발관리원(전문기관)의 전략기획 기능 강화를 위한 정보분석 및 사업화 역량 강화
 - 환수금제도의 위임사무에 대한 근거 명확화(2016년 8월 대전지방법원 행정 2부 판결)
 - 조직구조상 인력을 전환배치(사업성과 관리조직 확대 등)하여 통합에 따른 운영의 효율화 및 조직통합 시 고용상 쟁점 해결
 - 사업기획 중심의 연구회 및 연구기관 체제 정비: 기획특별위원회 신설
 - 전문적 책무와 자율 중심의 플랫폼 구축
 - 출연연 중심(기업, 대학 포함)의 R&D 기획체계(국과심, 전략회의의 안전 기획 조직)

- 한국과학기술기획평가원의 설립 근거 조항 이관 및 추후 창의재단에 대한 근거법 신설 검토 필요
- NTIS 정보이용 관련 조항을 정비하여 데이터 분석 기반의 연구 환경 조성 및 개인정보 활용 체제 기반 마련
 - NTIS 정보이용 절차를 신설하여 데이터 기반 정책연구 기반 구축
 - 개인정보보호법상 국가연구개발사업 참여자의 개인정보의 수집 및 이용체제 정비

| 제1장 | 서론

제1절 연구의 필요성 및 목적

1. 연구의 필요성

가. 현행 법제상 과학기술의 역할 수용성

과학기술은 독일의 저명한 법학자 Rudolph von Jhering이 그의 저서 「로마법의 정신(Geist des römischen Rechts auf dem verschiedenen Stufen seiner Entwicklung)」에서 기술한 로마법처럼 물속의 오리와 같다.¹⁾ 과학기술은 법의 계수(reception of law) 과정에서 로마법이 그랬던 것처럼 인류의 자연환경에 대한 대응 과정, 찬란한 문명의 형성 과정에 스며들어 어떠한 형태로든 미래(案)으로서 한 국가 또는 세계적으로 경제적·사회적 영향을 끼친다는 점에서 언제 떠오를지 모르는 물밀의 오리와 같은 존재이다.²⁾

우리나라는 과학기술과 관련하여 다른 외국의 입법례와 달리 헌법에 과학기술 관련 조항을 두고 있다는 특징이 있다. 하지만 이는 과학기술의 중요성에 대한 역설이자 그 내재적 한계 즉, 과학기술의 수단성 및 과학기술의 경제발전예의 기여 부분에 대하여 헌법제정권력 및 법제정권력이 이를 수용하고 있다고 볼 수 있다.³⁾

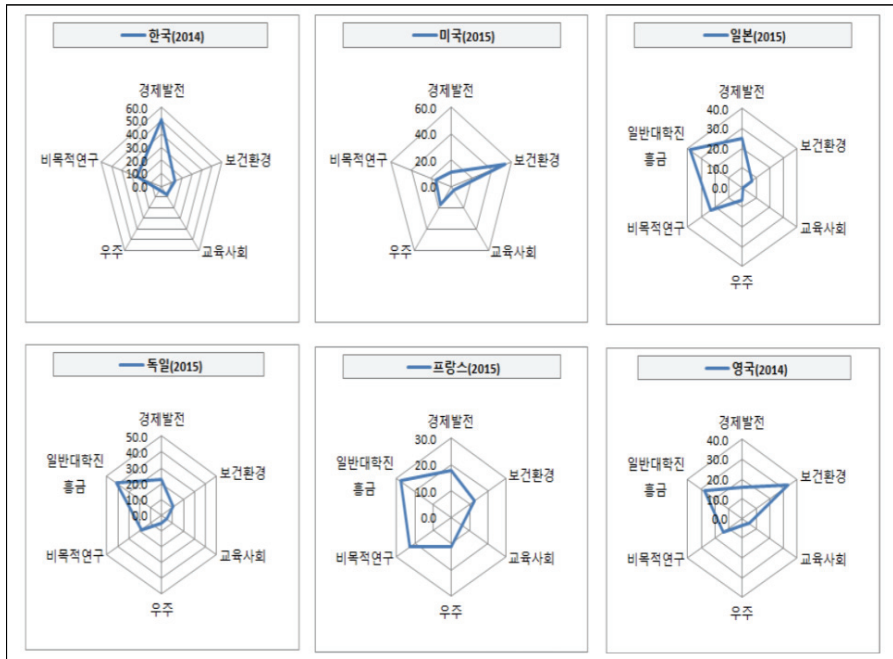
이러한 부분은 아래 그림에서 보는 바와 같이 주요국의 경제사회목적별 정부연구개발예산 투자비중 비교에서 확연히 드러나게 된다. 따라서 이러한 부분은 과학기술 관련 각 단행 법률 목적조항에서 경제발전에 이바지하여야 한다는 입법의 제3차 효과로 시현되게 된다. 이러한 측면에서 볼 때 헌법구조상 과학기술 관련 조항의 구조적 지위는 결국 국가연구개발사업의 투자방향 설정에 영향을 미치는 중요한 변수로 작용하게 된다는 점을 인지하고 개헌과정에서 이를 근원적으로 검토할 필요가 있다고 본다.

1) 양승우 외(2012), 「과학기술 법제 분석 및 개선방안」, 과학기술정책연구원, 29면.

2) 양승우 외(2012), 앞의 자료, 29면.

3) 대한민국헌법 제127조제1항은 제9장 경제편에서 “국가는 과학기술의 혁신과 정보 및 인력의 개발을 통하여 국민경제의 발전에 노력하여야 한다”고 규정하고 있다.

[그림 1-1-1] 주요국의 경제사회목적별 정부연구개발예산 투자비중 비교



주: 1) 국방연구개발예산을 제외한 정부연구개발예산(Civil GBOARD: Civil Government Budget Appropriation or Outlays for R&D)에 근거

2) 일반대학진흥금(General University Fund: GUF)은 대학의 전반적인 연구교육활동 지원을 위해 교육부나 이에 상응하는 주 또는 지방자치단체 당국에서 받는 일반 교부금임. 한국은 대학의 연구개발에 대한 정부 지원이 일반대학진흥금(GUF)의 형태가 아니라 국가연구개발사업의 형태로 수행

자료: OECD, Main Science and Technology Indicators, June 2016~1(미래창조과학부·한국과학기술기획평가원 (2016), 「2015년도 국가연구개발사업 조사·분석 보고서」, 21면 재인용).

선진국의 경우에는 과학기술정책상 연구개발사업의 신설 및 폐지 등의 연구개발정책에 대한 근본 프레임을 예산시스템과 정책조정 메커니즘으로 운영하고 있지만 우리나라는 각각의 단행 법률에 근거하고 있는 연유에서 「정부조직법」상 각 중앙행정기관들이 신규 연구개발사업을 진행하고자 하는 경우에 법률을 제정하거나 개정하는 등의 방법으로 해결하는 방안을 찾고 있다.

하지만 일선 연구현장에서는 이러한 정부 연구개발시스템의 운용과 관련하여 ‘연구개발시스템은 연구문화를 반영하고 전문가의 의사결정에 따라야 한다.’고 주장하며, 이에 대한 기반으로 연구의 자율성 개념상 전문가적 책무성을 도출하고 있다. 이는

과학기술에 대한 사무를 바라보는 입장과 과학기술정책의 집행방식이 각 국가가 처한 상황에 따라 다르고, 우리나라의 특수성을 간과하고 있다는 점에서 비롯된 견해라고 본다.

미국의 경우에는 과학기술 관련 전담부처를 두고 있지 않고, 연구개발사업을 NSF, NIH 등 연구관리 전문기관과 연구기관(연구자 포함) 간 계약책임(Contract Liability)에 기반을 둔 체제로 운영하고, 연구부정행위에 대하여 우리나라와 달리 연구현장에서 영구히 퇴출시키는 등 강력한 통제장치를 두고 있다.

하지만 우리나라는 참여제한, 제재금부과 등 다양한 제도를 두고 있지만 실무상 어떠한가를 스스로 자문자답할 필요가 있다고 본다. 또한 미국에서는 사업의 신설 등의 과정은 예산제도를 통해 해결하고, 해당사업의 시행에 대한 부분을 법률에 근거할 필요가 없는 불문법 국가라는 점을 고려하여야 한다.

우리나라와 주요 비교대상이 되는 독일의 경우에도 과학기술정책 관련 사무는 연방 정부의 사무가 아닌 주정부 사무라는 점과 재정적 문제를 해결하기 위해 연구자율법을 제정하고 있으며, HORIZON 2020 등 EU 권역 내의 공동연구개발사업과 연계하여 운영하고 있다는 점은 논의의 과정에서 빠져 있다고 볼 수 있다.

현행 우리나라의 입법체계상 법률안 제안권은 국회와 정부로 이원화된 구조이다. 현행 법제상 정부 입법안 제출권은 행정국가화 경향에서 비롯되었고, 물론 국회에서 조정 메커니즘을 가지고 있지만 이해관계를 조정하고, 청부입법을 막기 위해서는 새로이 헌법을 개정하는 경우에 정부 법률안 제출권의 허용은 재검토할 필요가 있다고 본다. 왜냐하면 현행 법제 체계에서 시스템화하지 않는 경우, 지속적으로 정부의 각 소관부처들이 자신의 이해관계를 관철하기 위해 정부의 입법권을 오남용하려는 속성을 제어할 수 없기 때문이다.

나. 국가연구개발사업에 대한 투자와 성과

우리나라의 GDP 대비 R&D 투자비중은 세계 1위(14년, 4.29%)이나 증가율 둔화,⁴⁾ 투자 비효율 등 R&D투자 시스템 혁신 요구되고 있다. 또한 경기둔화에 따라 세입은 크게 증가되지 않는 반면 복지수요 등 재정지출은 매년 확대추세로 당분간

R&D 투자확대가 어려운 상황에 봉착해 있다.⁵⁾

<표 1-1-1> 정부 R&D 투자 추이

(단위: 억 달러, %)

구분	한국 (2014)	미국 (2013)	일본 (2013)	독일 (2013)	프랑스 (2013)	영국 (2013)	중국 (2013)
연구개발투자	605.3	4,569.8	1,709.9	1,064.4	626.2	435.3	1,912.0
배율(한국=(1))	1.0	7.5	2.8	1.8	1.0	0.7	3.2
GDP대비 비율	4.29	2.73	3.47	2.85	2.23	1.63	2.08

주: R&D 관련 통계에 OECD가 용하는 2014년 한국의 환율 1,052.96원/달러 적용
 자료: OECD, Main Science and Technology Indicators 2015-1; 미래창조과학부·한국과학기술기획평가원(2015), 「2014년도 연구개발활동조사 결과」; 오윤정 외(2015), 「우리나라와 주요국의 연구개발투자 현황 비교」, 『KISTEP 통계브리프』, 2015년 제16호, 한국과학기술기획평가원, 3면 재인용.

2015년도 기준 국가연구개발사업 총 투자액은 18조 8,747억 원으로 최근 5년간('11년~'15년) 국가연구개발사업의 총 투자액은 연평균 6.2% 성장하였으며, 정부 통합재정의 연평균 증가율(5.3%)보다 1.2배 높은 것으로 분석되었다.⁶⁾

각 중앙행정기관별 비중은 미래창조과학부(34.3%, 6조 4,696억 원), 산업통상자원부(18.2%, 3조 4,348억 원), 방사청(13.0%, 2조 4,525억 원), 교육부(8.7%, 1조 6,494억 원), 중소기업청(5.2%, 9,894억 원) 순으로 분석되었으며, 그 밖에 농촌진흥청(3.2%, 6,046억 원), 해양수산부(3.1%, 5,780억 원) 등의 순으로 나타났다. 그밖에 범부처 사업(범부처전주기신약개발+나노융합2020+골든시드프로젝트)에 877억 원(0.5%) 투자된 것으로 분석되고 있다.⁷⁾

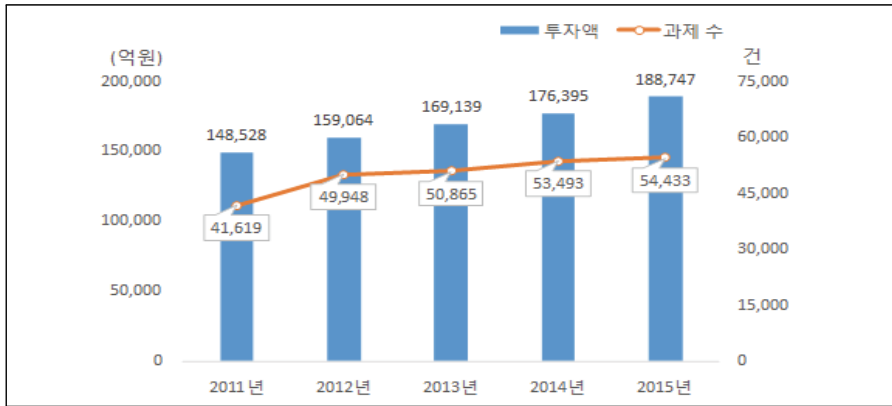
4) 정부 R&D 투자 증가율 변화(%): ('09) 10.8 → ('12) 7.6 → ('15) 6.4 → ('16) 1.1

5) 미래창조과학부(2016), 「2017년도 정부연구개발사업 예산배분·조정(안)」, 2면.

6) 엄천익 외(2016), 「2015년도 국가연구개발사업 투자현황」, 『KISTEP 통계브리프』, 2016년 제09호, 한국과학기술기획평가원, 1면.

7) 미래창조과학부·한국과학기술기획평가원(2016), 「2015년도 국가연구개발사업 조사·분석 보고서」, 10면.

[그림 1-1-2] 국가연구개발사업 투자액과 세부과제 수 변화 추이



자료: 미래창조과학부·한국과학기술기획평가원(2016), 「2015년도 국가연구개발사업 조사·분석 보고서」, 9면.

정부 연구개발에 대한 투자 확대는 아래 표에서 보는 바와 같이 우리나라의 과학경쟁력 및 기술경쟁력을 유지하는 원천이 되고 있다.

<표 1-1-2> 국가경쟁력 순위

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
국가경쟁력	32	29	31	27	23	22	22	22	26	25
- 경제운영성과	36	49	47	45	21	25	27	20	20	15
- 정부행정효율	41	31	37	36	26	22	25	20	26	28
- 기업경영효율	38	38	36	29	27	26	25	34	39	37
- 발전인프라구축	22	19	21	20	20	20	20	19	19	21
* 과학경쟁력	10	7	5	3	4	5	5	7	6	6
* 기술경쟁력	6	6	14	14	18	14	14	11	8	13

자료: IMD, "The World Competitiveness Yearbook", 각 년도.

그러나 국가연구개발사업의 수행에 따른 연구성과의 경우에는 논문을 통한 지식의 축적을 제외하고 우리 헌법 구조가 예정하고 있는 특허의 질적 수준, 기술이전 및 기술 등을 통한 과학기술의 경제발전예의 기여부분은 아직도 미진한 것으로 지적되고 있다.

국회 예산정책처의 자료에 따르면, 2010년~2014년의 미국특허 3,607건 중 상위 10% 이상의 피인용을 보이는 우수 특허는 3.5%인 127건에 불과하고, 비교 대상 중 한국 출원인에 의한 미국특허 5,183건 중 우수특허는 7.6%로 일본·영국·독일 등 비교대상 국가별 미국특허 중 우수특허보다 낮은 비중을 차지하고 있는 것으로 분석되고 있다.⁸⁾

또 기술이전율은 전체의 32%로, 등록된 상당수의 특허들이 관리유지비만을 지출하는 부(負)의 지식자산(Intellectual Assets)으로 운용되고 있다는 측면에서 시장수요 기반의 연구수행을 위하여 연구의 자율적인 환경을 보장하고 관련 조직 등을 보완하는 정책적 고려가 필요하다고 본다.

〈표 1-1-3〉 공공분야의 최근 연도별 기술이전율

(단위: %)

구분	2011	2012	2013	2014
전체	26	27	31	32
공공연구소	40	35	43	39
대학	16	20	20	25

주: 당해 연도 기술이전율 기준임.

자료: 이성기 외(2015), 「2015년 공공연구기관(대학·연구소) 기술이전·사업화 실태조사 보고서」, 72면

기술이전 관련 기술료 수입은 점진적으로 증가하고 있지만 선진국과 비교하여 규모 면에서 미흡한 실정이다. 이는 앞서 지적한 바와 같이 시장에서 범용할 수 있고, 산업 분야에서 원천적인 문제를 해결할 지식재산의 부재 또는 관련 업무를 행하는 조직규모가 규모의 경제 이론을 반영하고 있는지를 신중히 검토할 필요가 있다고 본다.

8) 국회예산정책처(2016), 「2015 회계년도 결산 종합 분석」, 국회예산정책처, 103면.

<표 1-1-4> 공공분야의 기술료 수입 현황

(단위: 억원)

구분	2010	2011	2012	2013	2014
전체	1,245	1,258	1,652	1,354	1,403
공공연구소	918	832	1,170	985	898
대학	327	426	482	369	505

자료: 이성기 외(2015), 「2015년 공공연구기관(대학·연구소) 기술이전·사업화 실태조사 보고서」, 65면.

다. 국가재정과 국가연구개발사업

2015년 5월 13일에 발표된 ‘정부 R&D 혁신방안’은 국가재정 및 혁신환경 변화에 따른 R&D 재정 효율화에 대한 요구와 정부 R&D성과 관련 국민에 대한 설명책임(accountability)을 어떻게 이행할 것인가의 문제로 요약할 수 있다. 즉, 정부 R&D 혁신방안의 논의의 귀결점은 예산의 쓰임새를 효율화하고, 어떻게 법제를 개편하여 이를 실행할 것인가의 문제로 귀결되며, 이의 실행에 있어서 핵심 법제는 제정법제와 연구개발 법제라고 할 수 있다.

이와 관련하여 미래창조과학부는 부처의 경우에는 예산편성지침에 따라 투자우선 순위가 떨어지거나 성과가 부진한 사업 등에 대해 자체 구조조정을 실시(‘16년 대비 10% 수준, 1.2조원)하고, 과학기술전략본부의 경우에는 일몰사업, 유사 중복사업 정비 등 투자효율화를 통해 추가 절감재원을 마련(‘16년 대비 7% 수준, 1.0조원)하는 등 국가 차원의 정부R&D사업에 대한 전략적 재투자 방향을 천명하고 있다.⁹⁾

기획재정부는 최근 재정건전화법 제정(안)을 입법예고하였다. 동 법안은 경제성장률의 둔화 및 생산가능인구의 감소 등 재정환경의 변화 추세, 장기 재정전망 결과 등을 고려할 때, 중장기 재정여력의 확보가 긴요한 상황이지만 「국가재정법」, 「지방재정법」, 「사회보장기본법」, 「공공기관의 운영에 관한 법률」 등 재정운용주체별로 분산된 재정운용 관련 법령체계 하에서는 효율적이고 통합적인 재정건전화 시책을 추진하기에는 한계가 있음을 지적하였다. 이 법안의 주요 골자는 미래 재정위험에 대비하고 중장기 재정의 지속가능성을 제고할 수 있도록 재정준칙 도입, 사회보험의 재정안정

9) 미래창조과학부(2016), 「2017년도 정부연구개발사업 예산배분·조정(안)」, 3~5면.

화 관리체계 수립 등 재정건전화 규율을 신설하는 한편, 범정부차원의 중장기 재정건전화계획을 수립하고, 관련 정책을 통합 관리하기 위하여 재정전략위원회를 설치·운영하는 등 재정운용체계를 강화함으로써 재정건전화의 제도적 기반을 마련하려는 것이다.¹⁰⁾

특히 동 법안에서는 재정부담 수반 법률안의 재원조달 원칙에 대하여 규정하고 있는데,¹¹⁾ 재정지출 또는 조세감면을 수반하는 법률안을 발의하는 경우, 비용추계자료와 재원조달방안을 첨부하도록 하고 있다.

따라서 새로운 신규 연구개발사업을 추진하는 근거로 법률을 제정하거나 개정하는 경우에는 상당한 영향력을 가진다고 할 수 있다. 이러한 측면에서도 국가재정 상황에 대한 고려는 예외일 수 없다고 판단되며, 기존처럼 정부 R&D 사업의 근거를 단행 법률에 담는 구조는 지양하고, 국가연구개발사업에 대한 공통적용 법률에 근거하여 이를 해결하는 방안을 모색해 볼 필요가 있다고 본다.

라. 국가과학기술정책 환경 변화의 수용성 제고

국가연구개발사업 예산의 확대(2016년 기준 19.1조원), 수행부처의 증가(국방·인문사회 분야를 제외한 19개 부처·청), 과제의 대형화 및 장기화 등으로 말미암아 범부처적 종합조정체계의 필요성이 증대되고 있다. 이에 정부에서는 2015년 ‘정부 R&D 혁신방안’을 수용하여 이러한 문제점을 해결하기 위해 미래창조과학부 내에 과학기술전략본부를 설치하였고, 그동안 실패한 성장동력의 발굴과 대외경쟁력 강화를 위해 전략과제를 추진하는 등의 목적을 위해 2016년 대통령이 주재하는 과학기술전략회의가 설치되었다.

하지만 2015년, 2016년의 과학기술정책 거버넌스의 개편은 현행 헌법상 대통령제 제하에서 국무총리가 의장인 국가과학기술심의회, 대통령이 의장인 국가과학기술자문회, Ad-hoc 조직인 과학기술전략회의가 혼재되면서 거버넌스 구조는 더욱 취약성을 드러내게 되었다. 즉, 의안 발굴 중심의 국가과학기술심의회와 국가과학기술자문회의

10) 기획재정부(2016), 재정건전화법 입법예고 제정이유 참조.

11) 재정건전화법(안) 제9조 참조.

의 기능 혼재, 국가과학기술전략본부와 국가과학기술심의회 기능 중첩 등은 향후 과학기술 분야의 행정체제와 기능 재편과정에서 논의의 핵심쟁점이 될 것으로 판단된다.

국가과학기술정책 패러다임의 변화에 따라 과학기술은 현안(現案)이 아닌 미래안(未來案)으로서의 역할 즉, 국정기반으로서의 역할이 더욱 증시되고 있다.¹²⁾

하지만 부처 중심의 예산제도 운용과 부처 간 사업기획 경쟁으로 인한 폐해는 결국 사업 간 중복성의 문제, 국가적 차원의 전략이 부재하여 경제·산업·사회 문제 해결보다는 근시안적 접근에서 연유하는 연구성과 논쟁으로 이어지며, 정부R&D사업에 대한 설명책임이라는 형태로 연구현장을 옥조여 오고 있다. 따라서 그 동안 과학기술정책 거너번스의 잦은 개편의 폐해 등의 문제점 등이 제기되고 있지만, 이러한 부분을 어떻게 해결할 것이냐 하는 관점에서 과학기술정책 환경 변화의 수용성을 법제 차원에서 심도 있게 논의할 필요가 있다고 본다.

마. 현행 국가연구개발 법제의 복잡성에 대한 변화 요구

국가연구개발사업 법제는 「과학기술기초법(이하 “과학기술기초법”이라 함)」 및 「국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정(이하 “공동관리규정”이라 함)」을 중심으로 하는 법제와 각 소관부처의 연구개발 법제가 혼재되어 운영되고 있다.

과학기술기초법의 기본법적 성격은 과학기술 법제의 부정합성 심화와 함께 법제 지배구조상 효력이 약화되고 있고, 공동관리규정은 대통령령이라는 법령체계상 한계로 인하여 다른 소관부처의 법률과의 관계에서 연구개발 법제상 효력순위 등에 대한 문제점이 지적되고 있으며, 서로 상이한 법제상 한계로 인하여 R&D의 비효율성과 규제를 증가시키고, 이 때문에 연구의 자율성 및 연구생산성을 저하되고 있음이 지적되고 있다.¹³⁾

즉, 국가연구개발사업 관련 법제는 국가연구개발사업에 대한 공통적용 법제의 부재와 관리 및 규제 중심의 법제 운영으로 인하여 연구현장에서 국가연구개발사업의

12) 과학기술의 역할 및 패러다임 변화에 따른 역할 변화의 필요성에 관하여는 양승우 외(2012), 「과학기술 법제 분석 및 개선방안」, 과학기술정책연구원, 29~31면 참조.

13) 이준우 외(2008), 국가 연구개발사업 관리의 효율성 제고를 위한 법제연구, 한국법제연구원, 41~43면 참조; 현대호 외(2012), 「「공동관리규정」 법제화 필요성 여부 및 법제화 방안 연구」, 한국법제연구원, 138면.

기획·관리 등에 있어 문제점이 제기되고 있는바, 정부의 규제혁파 정책과 아울러 국가 연구개발사업을 시행함에 있어 성과활용 중심의 통합적 법제 시스템의 구축이 요구되고 있으며, 이를 위하여 국가연구개발사업 공통적용 법률의 제정에 대해 국회 등에서 논의하고 있다.

따라서 국가연구개발사업 관련 법제를 분석하여 국가연구개발사업에 대한 공통 적용 법제를 구축하는 법제 정비방안을 모색하여 공통적용 법률 제정(안)을 제시할 필요가 있다고 본다.

바. 입법화 시도 실패 요인 및 관련 선행연구 분석

그동안 국가연구개발사업 공통적용 법률을 제정하기 위하여 정부 차원에서 다수의 입법시도가 진행되었으나 이는 관련 법제인 공동관리규정의 입법 초기단계에서 법제처에서 법률로 제정하여야 한다는 검토의견에도 불구하고 대통령령으로 제정되었고, 그 후 과학기술부 중심의 연구개발사업체제가 분권형 연구개발시스템으로 진화되었기 때문에 관련 법제가 복잡해지면서 논란의 중심에 서게 되었다.

그동안 국가연구개발사업 공통적용 법률 제정과 관련하여 3번의 관련 입법시도가 진행되었으나 관계부처 협의과정 또는 입법예고 단계에서 좌초하고 말았다. 이는 결국 다수의 관계 중앙행정기관이 참여하는 정부 R&D 사업에서 이해관계의 조정을 통한 입법화에 대한 어려움을 방증하고 있다.

2008년 법안축조 작업¹⁴⁾에서는 관리에 방점을 두어 「(가칭) 국가연구개발관리법」이란 명칭으로 성안되었으며, 2012년¹⁵⁾과 2014년¹⁶⁾의 법안 축조작업은 관리 중심의 법제에서 활용 및 지원 중심의 법제로 재편 방향성을 잡고 2012년에 「(가칭) 국가연구개발사업의 관리 등에 관한 법률(안)」, 2014년에는 「(가칭) 국가연구개발사업의 운영 및 지원에 관한 법률(안)」의 명칭으로 각각 제안되었으나 전자는 미래창조과학부 논의과정에서, 후자는 2013년의 국가과학기술위원회 해체과정에서 논의가 각각 종료되었다. 2014년(안)은 2013년 본 연구진의 기관고유사업의 발전적 모델이라는 점에

14) 이준우 외(2008), 「국가 연구개발사업 관리의 효율성 제고를 위한 법제연구」, 한국법제연구원 참조.

15) 현대호 외(2012), 「「공동관리규정」 법제화 필요성 여부 및 법제화 방안 연구」, 한국법제연구원 참조.

16) 양승우 외(2014), 「국가연구개발사업 공통법률 제정에 관한 연구」, 한국과학기술기획평가원 참조.

서 논의로 한다. 이 부분은 결국 최종적인 법(안)의 형태에 반영될 것이므로 생략하기로 하고 이에 대하여 자세한 사항은 관련 보고서를 참조하기 바란다.¹⁷⁾

따라서 선행연구에 대한 분석은 공동관리규정 제정 이후에 진행된 2008년의 교육과학기술부 「국가연구개발관리법(안)(이하 ‘제1안’이라 함)」과 2012년 국가과학기술위원회의 「국가연구개발사업의 관리 등에 관한 법률(안)(이하 ‘제2안’이라 함)」에 한정하기로 한다.

제1안과 제2안의 차이점을 분석하면 다음과 같다.¹⁸⁾

첫째, 법안의 목적 및 규율범위와 관련하여 제1안은 제4조(다른 법률과의 관계)에서 다른 법률에 우선하여 라고 규정함으로써 특별법임을 천명하고 있으며 제33조(국가연구개발사업 관련 법령 및 규정의 제정·관리)에서 이 법의 취지에 부합하도록 할 것을 규정함으로써 기본법적 특성을 반영하고 있으며, 제2안의 경우에는 제4조(다른 법률과의 관계)에서 다른 법률에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고 라고 규정하여 일반법적 특징을 가지고 규율하려는 태도를 견지하고 있다.

둘째, 국가연구개발사업 조직체계와 관련하여서는 제1안에서는 연구개발사업심의위원회를 둘 수 있도록 규정(제6조)하면서, 소관 연구개발사업에 대한 기획·관리·평가 및 활용 등의 업무를 위임하거나 위탁할 수 있는 전문기관을 두도록 하여(제10조) 국가연구개발사업의 전문성, 다양성, 복잡성을 해결할 수 있도록 하여 국가연구개발의 효율성을 제고하려 하고 있으나 제2안에서는 이와 관련되는 해당 규정을 두고 있지 않다.

셋째, 연구비정산제도와 관련하여 제1안의 경우에는 제17조(연구개발비의 지급 및 관리)에서 연구비의 관리 및 정산을 통합적으로 규정하고 있지만 제2안의 경우에는 연구비의 관리 및 정산을 제11조(연구개발비의 지급), 제15조(사용실적의 보고), 제16조(사용실적 정산)로 각각 나누어 규정하면서 다만 부당한 연구비 집행과 사용 잔액에 대한 현장검증의 규정을 두고 있다는 점에서 특징적이다.

넷째, 연구과정의 기록 및 연구자의 책무와 관련하여 제2안의 경우에는 제22조(연구노트지침 마련·제공)에서 연구노트 지침을 규정하고 있다.

17) 양승우 외(2013a), 「국가연구개발사업 관련 별도 법률 제정방안」, 과학기술정책연구원; 양승우 외(2014), 「국가연구개발사업 공통법을 제정에 관한 연구」, 한국과학기술기획평가원 참조.

18) 이하는 양승우 외(2014), 「국가연구개발사업 공통법을 제정에 관한 연구」, 한국과학기술기획평가원, 8면 참조.

다섯째, 소속연구자의 연구수행에의 전념과 관련하여 제2안의 경우에는 제24조(연구수행에의 전념)에서 연구개발과제를 수행하는 연구기관의 장이 소속연구자가 국가연구개발사업의 수행에 전념할 수 있도록 배려하도록 규정하여 연구자의 연구수행의 전념할 수 있도록 지원하는 선언적 규정을 두고 있다.

여섯째, 연구관리 전문기관 협의체의 구성과 관련하여 제1안의 경우에는 제27조제1항(연구관리전문기관협의체)에서 국가연구개발사업의 효율성을 제고하기 위한 연구관리전문기관협의체와 관련된 규정을 두고 있다.

일곱째, 연구윤리와 관련하여 제1안은 제30조(연구윤리의 확보)에서 연구부정행위의 유형을 대통령령에 위임하여 필요한 연구지침을 마련·제공하도록 규정하고 있지만 제2안은 제23조(연구부정행위의 금지 등)제1항 각호에서 연구부정행위의 유형을 직접 규정하고 있다는 점에서 차이가 있다. 또한 제1안의 경우에는 연구부정행위 방지를 위한 시책의 수립 및 변경에 필요한 사항을 시행령에 위임하고 있는데 반하여 제2안의 경우에는 제23조제4항에 명시적으로 규정하고 있다는 점에서 차이가 있다.

<표 1-1-5> 선행연구 분석자료

구 분	연구목적	연구방법	주요연구내용
주요 선행 연구	1 ○ 국가 연구개발사업 관리의 효율성 제고를 위한 법제 연구 - 이준우 외(2008) - 연구목적: 국가연구개발사업의 통합적 관리를 위한 법률 검토 및 입법안 제시	○ 국가연구개발사업 관련 문헌 비교·분석 연구 ○ 국가연구개발사업 법제를 비교·분석을 통한 입법 방향성 제시	○ 국가연구개발사업 관련 법제 분석 ○ 국가연구개발사업의 수립 및 추진 등 관련 규정 분석 ○ 국가연구개발사업 관련 법제의 문제점 분석 및 국가연구개발관리법 입법안 제시
	2 ○ 「공동관리규정」 법제화 필요성 여부 및 법제화 방안 연구 - 현대호 외(2012) - 연구목적: 국가연구개발사업 관련 법제 현황을 조사·분석하여 국가연구개발사업의 관리체계의 효율화 및 입법안 제시	○ 국가연구개발사업 관련 문헌 비교·분석 연구 ○ 국가연구개발사업 관련 국내외 법제를 비교·분석을 통한 입법 방향성 연구	○ 국가연구개발사업 관련 국내외 법제 비교·분석 ○ 국가연구개발사업 관련 법제의 문제점 분석 및 국가연구개발사업의 관리 등에 관한 법률 제정 방향 제시

구 분	연구목적	연구방법	주요연구내용
3	○ 과학기술 법제 분석 및 개선 방안 - 양승우 외(2012) - 연구목적: 과학기술 법제를 비교·분석을 통한 국가과학기술정책 총괄규범 및 「과학기술기본법」 개정방안 제시	○ 국가과학기술정책 총괄 규범에 대한 비교·분석 연구 ○ 과학기술 관련 외국 법제 등 비교법제 연구 ○ 국가과학기술정책 총괄규범을 비교·분석을 통한 국가연구개발사업 법제 개정 방향 제시	○ 과학기술 법제 분석(선행문헌, 정량분석, 네트워크 분석) ○ 과학기술혁신에 관한 주요선진국(미국, 일본)의 입법례 분석 ○ 과학기술 규범체계를 국가과학기술총괄규범, 소관부처 과학기술정책 총괄규범, 소관부처 과학기술정책 집행규범으로 유형화하고 해당 법제의 개편 방향성 제시 ○ 과학기술 법제 지배구조 재편 방향성 및 「과학기술기본법」 등 개정 방향 제시
4	○ 국가연구개발사업 관련 별도 법률제정 방안 - 양승우 외(2013) - 관리중심의 연구개발 법제를 지양하고 창조경제 실현을 위한 국가연구개발사업 기획·관리 법제의 개선 방향 정비 - 과학기술 법제 지배구조 재편 방향에 따른 국가연구개발사업 법제 정비 및 입법안 제시	○ 선행연구와 연계하여 연구의 심화 ○ 「정부조직법」 개정에 따른 과학기술 법제 지배구조 재정립 방향성을 통한 국가연구개발사업 법제 개정 및 제정을 위한 이론적 토대 정립 ○ 국가연구개발사업 관련 별도 입법을 위한 입법 연계 연구	○ 미래창조과학부 등 부처별 국가연구개발사업에 대한 입법수요 분석 및 과학기술 법제 시스템화 관점에서의 연구개발 법제 입법 방향성 제시 ○ 선행연구과제(2012년 기획과제 및 한국법제연구원의 심화 연구) ○ 연구개발시스템과 국가연구개발사업법제의 연계 강화 및 관리중심 법제를 지양하고 연구개발사업의 전주기적 관점에서의 국가연구개발사업 별도 법제 성안
5	○ 국가연구개발사업 공통 법률 제정에 관한 연구 - 양승우 외(2014) - 국가연구개발사업의 운영 및 지원 중심의 법제 정비 - 과학기술 법제 지배구조 재편 방향성에 따른 국가연구개발사업 관련 공통 법률 제정(안) 제시	○ 선행연구의 심화 연구 ○ 「정부조직법」 개정에 따른 과학기술 법제 지배구조 재정립 기반의 법이론 정립 ○ 국가연구개발사업 공통 법률 제정을 위한 연구 ○ 관계기관 협동연구	○ 「(가칭)국가연구개발사업의 운영 및 지원에 관한 법률(안)」 입안 및 입법 논거 정립 ○ 선행연구과제(2013년 기획과제)의 심화 연구 ○ 국가연구개발사업 공통규범체계를 정립하여 연구현장의 혼란을 해소 및 규제 허파를 통한 행정 부담 완화

자료: 연구진 작성

2. 연구의 목적

본 연구는 국가연구개발사업 관련 법제를 분석하여 국가연구개발사업에 공통으로 적용될 수 있는 법률 제정(안)을 도출함으로써 2012년 보고서에서 제시한 과학기술 법제의 시스템화의 관점을 통하여 현재 연구현장에서 주장되는 연구문화 중심의 연구개발사업 시행에 대한 대안을 제시하고, 국가연구개발사업의 효율적인 수행을 지원함으로써 연구개발사업의 효율성의 담보하고자 하는 데에 있다.

연구진은 본 연구를 수행함에 있어 분석 및 법(안)의 성안단계에서 첫째, 과학기술 법제 시스템화의 일환인 국가연구개발사업 공통적용 법률의 제정이 정부연구개발사업 효율화 및 연구개발 생산성에 긍정적인 영향을 미칠 것인가? 둘째, 국가연구개발사업 공통적용 법률(안)을 성안함에 있어 연구의 자율성 보장과 책임 강화에 있어 이해관계자의 이해관계를 어떻게 조율할 것인가? 셋째, 국가연구개발사업 공통적용 법률(안)과 연구성과의 평가, 연구성과의 활용 및 사업화 법제와 어떠한 관계 설정을 할 것인가? 넷째, 공통적용 법률(안)을 입법화 하는 과정에서 타 소관부처의 법제 개편과 관련하여 관계 중앙행정기관과의 관계를 어떻게 조율할 것인가? 등의 관점에서 문제의 해결 방안을 제시하고자 하였다.

제2절 연구의 범위 및 방법

1. 연구의 범위

본 연구는 연구책임자의 2012년의 선행연구¹⁹⁾에 근거하고 있다. 즉, 국가과학기술 정책상 종합조정 및 연계의 메커니즘을 해결하기 위한 방안으로 ‘과학기술 법제의 시스템화’라는 관점에서 법제개편의 근거를 구하고 있다.

본 연구는 2012년의 연구, 2013년과 2014년의 국가연구개발사업에 대한 법제 연구²⁰⁾에 기반을 두고 국가연구개발사업 관련 연구개발 법제를 분석하여 국가과학기술 정책의 패러다임 변화를 반영하고, 헌법상의 대원칙인 견제와 균형의 관점에서 연구의 자율성 보장과 책임의 강화라는 측면에서 현행 법제들을 분석하여 새로운 대안을 제시함으로써 국가연구개발사업 법제를 간소화 하고, 양질의 지식생산 밸류체인을 구축하는 데 있어 기반이 되는 입법(안)을 제시하는 것이 목적이다.

본 연구에서는 기존 연구책임자의 연구에서 제시된 (안)을 바탕으로 과학기술기본법과 국가연구개발사업 법제의 분화라는 관점에서 연구를 진행하는 바, 중복되는 범위에서는 분석을 과감히 생략하여 논의를 전개하고 해당 부분은 기존 연구보고서를 참조할 수 있는 체제로 연구를 진행하기로 한다.

본 연구의 대상이 되는 국가연구개발 법제는 현행 법제상 각 소관부처의 이해관계가 첨예하게 대립되는 영역이기 때문에 실제로 입법을 진행하는 경우에 국회의 여러 상임위원회와 중앙행정기관²¹⁾이 관여하는 구조로 진행하게 된다.

따라서 본 연구는 2018년에 새로운 정부출범과 함께 진행될 과학기술 행정체제 개편 후 국가과학기술정책 총괄기능을 가지게 되는 중앙행정기관이 국가 차원의 전략적인 차원에서 입법절차가 시행되어야 함을 미리 밝혀둔다. 다만, 현재의 시점에서 진행되는 입법(안) 마련 절차상 현행 국가연구개발사업 총괄기능을 가진 중앙행정기관을

19) 양승우 외(2012), 「과학기술 법제 분석 및 개선방안」, 과학기술정책연구원 참조.

20) 양승우 외(2013a), 「국가연구개발사업 관련 별도 법률 제정방안」, 과학기술정책연구원; 양승우 외(2014), 「국가연구개발사업 공통법률 제정에 관한 연구」, 한국과학기술기획평가원 참조.

21) 현행 「정부조직법」상 국가연구개발사업에 관련된 중앙행정기관은 총 35개 부·처·청·위원회로서 중앙행정기관 중 국가연구개발사업에 관련되지 않은 부처는 거의 없다.

행위의 주체로 반영하고 있으나 이는 추후 변경될 수 있을 것으로 판단된다.

본 연구의 분석대상 범위에서 외국 법제는 미국, 독일, 일본 등 기존의 논의와 중복 되는 영역은 간결하게 분석하고, 기존의 논의에서 누락된 스위스, 이스라엘 등의 관련 법제를 자세히 분석하기로 한다.

또한 국내 법제의 분석에서는 「과학기술법기본법」, 공동관리규정, 주요 중앙행정기관의 국가연구개발사업 법제에 한정하기로 하고, 주요 중앙행정기관으로는 2013년도 연구에서 제시된 정부의 주요 R&D 부처 중 8개, 즉 산업통상자원부, 농림축산식품부, 미래창조과학부, 보건복지부, 환경부, 해양수산부, 국토교통부, 중소기업청의 관련 법안을 주된 분석의 대상에 포섭하여 진행하기로 한다.

이에 따라 본 연구의 범위는 「정부조직법」, 「국가재정법」, 과학기술기본법, 공동관리규정, 각 소관부처의 국가연구개발사업 법제에 대한 쟁점을 기반으로 「(가칭) 연구개발 혁신 및 지원에 관한 법률(안)」을 성안하고, 그 밖에 동 법(안)이 제정되는 경우에 개정되어야 하는 법제의 개선방안을 제시하는 데에 한정하기로 한다. 다만, 시행령의 경우, 법률(안) 제정과 동시에 논의되어야 하지만 동 법(안)의 시행과 관련 경과규정을 두어 추후 연구에 맡기기로 한다.

2. 연구의 방법²²⁾

본 연구는 기존의 선행연구와 일관성이 있도록 하기 위하여 선행연구에서 사용하였던 방법론을 동일하게 사용하였다. 즉, 국가혁신시스템(National Innovation System)²³⁾의 관점과 2012년 선행연구에서 제시한 과학기술 법제에 대한 표준 모델²⁴⁾을 바탕으로 삼아 현행 과학기술기본법, 공동관리규정, 소관부처 국가연구개발사업 법제의 정합

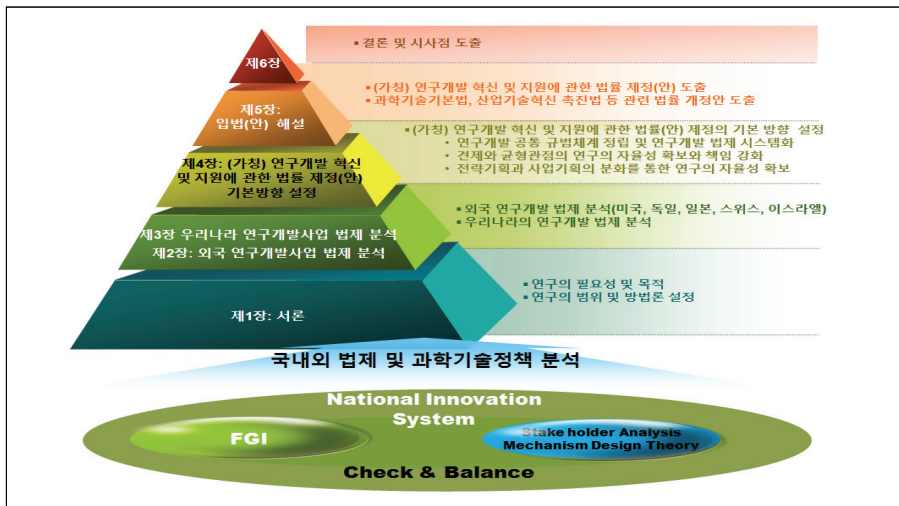
22) 연구방법론은 기존 선행연구인 양승우 외(2013a), 「국가연구개발사업 관련 별도 법률 제정방안」, 과학기술정책연구원, 45~50면을 전적으로 차용하여 진행하기로 한다. 다만, 연구윤리 등의 문제를 고려하여 해당 각주는 원형을 유지하기로 하고 수정된 부분은 각주를 부가하기로 한다.

23) Freeman, C.(1979), "Determinants of Innovation, Futures: The Journal of Forecasting and Planning 11", p.211. Freeman은 혁신이란 "상상력이 넘치는 사람들이 과학, 기술과 시장 사이의 변화하는 관계 안에서의 연결 과정(coupling process)으로 보고 있으며, 이 연결 과정은 연구, 실험적 설계 그리고 개발이라는 오랜 시간 동안의 끊임없는 창조의 과정이다"라고 정의하고 있다(MINISTRY OF EMPLOYMENT AND THE ECONOMY(2009), Evaluation of the Finnish National Innovation System Policy Report, p.43 재인용).

24) 양승우 외(2012), 「과학기술 법제 분석 및 개선방안」, 과학기술정책연구원, 165면.

성에 대한 분석과 FGI (Focus group Interview)를 통한 이해관계자 분석방법론(Stakeholder analysis)²⁵⁾ 및 제도설계이론(mechanism design theory)을 활용하였으며, 각 이해당사자의 이해관계를 조율하는 방법론을 통하여 국가연구개발사업 법제에 대한 개선방안을 제시하고자 하였다.²⁶⁾

[그림 1-2-1] 연구의 구조 및 주요 내용



자료: 양승우 외(2013a), 「국가연구개발사업 관련 별도 법률 제정방안」, 과학기술정책연구원, 46면 수정.

FGI(Focus group Interview)를 활용한 이해관계자 분석방법론은 국가 과학기술 관련 법제 및 지배구조 등을 재편하는 과정에서 이해관계자들의 다양한 니즈 등을 견제와 균형이라는 기준을 가지고 분석하여 얻은 시사점을 도출할 수 있다고 보며, 이러한 방법론으로 도출한 시사점을 반영함으로써 과학기술법제의 운영과 시스템의 재편에 있어서 효율적이라고 사료된다.²⁷⁾

25) 행정안전부(2011), 「과학적 조직관리를 위한 조직진단 매뉴얼」, 네오피아 기획, 11~14면 참조.

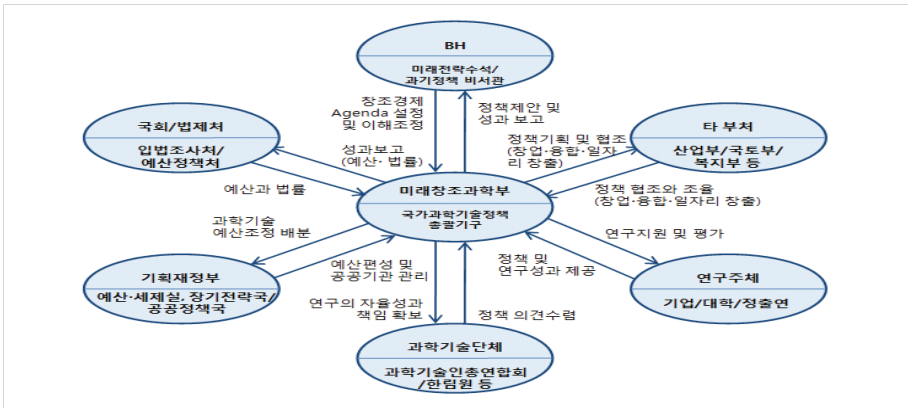
26) 양승우 외(2013b), 「소관부처 과학기술 법제 분석 및 개선방안 - 연구개발성과의 활용 및 사업화 법제를 중심으로」, 과학기술정책연구원, 13면(S. Babou(2008), What is Stakeholder Analysis?(Wikipedia.org) 재인용). 법제연구 과정에서 입법과정은 다양한 이해관계자가 개재하게 된다. 따라서 이해관계자의 이해관계의 조절은 법률 성안의 요체라 할 수 있다. 따라서 향후 연구진의 법제연구 과정에서는 하나의 체계화된 방법론은 가지고 법률을 분석하고 개정방안을 제시한다는 점에서 해당 방법론은 사용하기로 하며, 향후 관련 연구들의 방법론은 이에 따르기로 한다.

27) 양승우 외(2013c), 「연구성과 평가법제 분석 및 개선방안」, 과학기술정책연구원, 46~47면 참조.

따라서 본 연구에서는 국가연구개발사업 관련 이해관계자 그룹인 중앙행정기관 및 정부출연연구기관, 대학, 기업 등 국가연구개발사업 법제에 대한 이해관계자 그룹의 역할과 니즈 등을 분석하여 국가연구개발사업 법제의 지배구조를 재설계(이해관계자의 기능 및 법제 분석)하고, 기능적 측면에서 국가연구개발사업 법제 운용의 시사점과 국가연구개발사업 법제에 대한 개선방안을 도출하고자 하였다.

또한 선행연구에서 살펴본 바와 같이 현행 국가연구개발사업 법제의 근간이라고 볼 수 있는 공동관리규정의 제정과 동 규정을 법률로 승격시키고자 하는 수차례의 시도 과정에서 볼 수 있듯이, 다양한 이해관계자들의 이해관계와 논리에 따라 입법형태가 형성되어 왔으므로 이에 따라 이해관계자들의 이해관계를 분석하는 분석틀이 필요하다고 생각된다.

[그림 1-2-2] 과학기술 법제 관련 이해관계자 맵 예시도



자료: 양승우 외(2013a), 앞의 보고서, 49면 참조.

일반적으로 입법과정에서 이해당사자들은 자신의 이익을 최선으로 고려하며, 이 때문에 법률이 추구하려는 목적, 즉 입법취지의 효과가 달성될 수 없다는 문제점을 고려할 때, 현실적으로 입법절차에서 법률 제정의 목적을 달성할 수 있는 최적의 방안을 찾아내고, 이러한 정책적 어젠다를 어떤 방식으로 설계할 것인지를 검토하기 위하여 제도설계이론을 활용하여 최적의 방안을 찾곤 하였다.

| 제2장 | 외국 연구개발사업 법제 분석

제1절 개요

본 연구에서는 국가연구개발사업 관련 법제 분석을 외국과 국내로 나누어 진행하고자 하였으며, 제2장에서는 외국의 연구개발사업 관련 법제를 다음의 분석기준으로 분석함으로써 입법안 도출단계에서 시사점을 도출하고자 하였다.

본 연구에서는 연구의 대상을 미국, 독일, 일본, 스위스, 이스라엘로 정하였다. 본 연구에 앞서서 행하여진 선행연구에서는 미국, 독일, 일본 등을 중심으로 분석하였다. 하지만 본 연구에서는 선행연구와 중복되는 영역은 간결하게 분석하고, 방향성 설정에 필요한 부분에서 추가적인 분석을 시행하였다. 또한 기존 논의에서 누락되었던 스위스와 이스라엘 등 우리나라와 비슷한 여건에서 연구개발사업을 추진하여 성공사례로 평가되는 국가들의 연구개발사업 관련 법제 등을 분석하여 시사점을 도출하고자 하였다.

본 연구에서는 다음과 같은 기준으로 외국의 법제를 분석하고자 하였다.

첫째, 국가연구개발사업의 기획 및 추진 등에서 관련 부처 간 조정체계 부분 중 연구개발사업 추진의 우선순위를 결정, 범부처 간 국가연구개발사업의 기획 등 절차 조정기능을 중심으로 분석하였다.

둘째, 국가연구개발사업의 예산체계와 관리시스템, 연구성과물의 귀속 및 기술료의 징수 등 관련 법제를 중심으로 분석하였다.

셋째, 분석대상 국가의 법제상 입법의 목적, 적용범위, 타법과의 관계, 국가연구개발사업의 기획 및 추진, 평가, 정산, 기술료, 보안, 연구윤리 및 연구의 자율성 보장을 위한 전문가 중심의 사업기획과 의사결정 방식, 연구인력의 교육 등 국가연구개발사업의 전반적인 구성요소들을 중심으로 분석하였다.

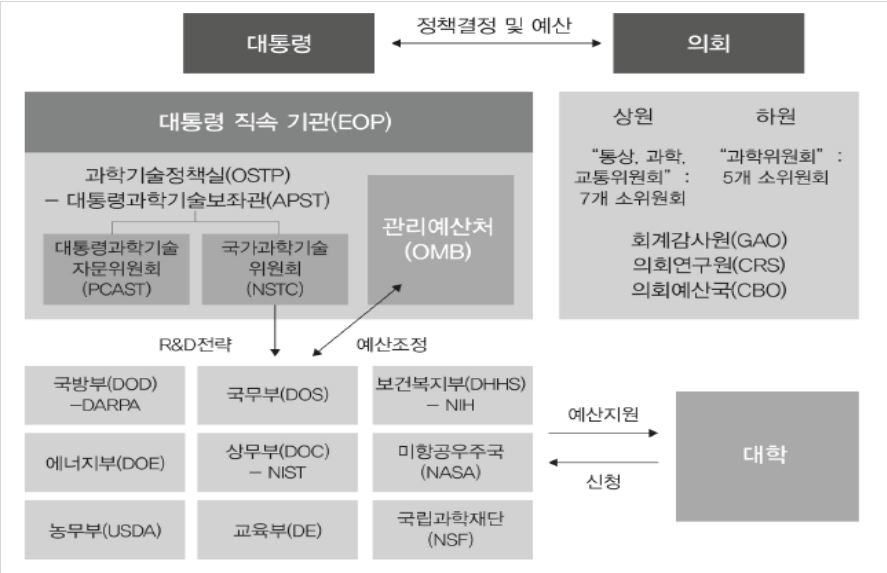
넷째, 국가연구개발사업의 수행과정 등에서 발생할 수 있는 연구부정행위에 대한 제재조치와 제재절차 등을 중심으로 분석하였다.

제2절 미국

1. 미국의 과학기술 추진체계

미국의 과학기술정책의 특징은 연구개발을 전담하는 부서가 존재하지 않고, 각각의 행정기관이 소관 연구개발 관련 정책을 수행하고 있으며, 연방연구개발 정책의 경우에는 분권적 조직체제로 구성되어 있고, 국가과학기술정책을 수립 및 집행하는 행정부와 이와 관련한 예산을 심의 및 승인하는 의회의 이원적 체계를 가지고 있다.²⁸⁾

[그림 2-2-1] 미국의 과학기술 행정체계도



자료: 안승규(2013), 「국가연구개발사업에 대한 주요국의 사전평가제도 현황분석」, 한국과학기술기획평가원, 37면 참조

미국의 연구개발사업은 제2차 세계대전 중에 시행했던 소위 ‘맨하탄 프로젝트’라 불리는 원자폭탄제조계획에서부터 시작되었으며, 당시 프로젝트의 관리를 위해 현재의 과학기술정책실(Office of Science and Technology Policy; OSTP)의 전신인

28) 안승규(2013), 「국가연구개발사업에 대한 주요국의 사전평가제도 현황분석」, 한국과학기술기획평가원, 37면.

과학연구개발실(Office of Scientific Research and Development; OSRD)을 설치하였고, 1950년에 국립과학재단(National Science Foundation; NSF), 1957년에 국립항공우주국(National Aeronautics and Space Administration; NASA), 1958년에 국방고등연구원(Defence Advanced Research Projects Agency; DARPA), 1977년에 에너지부(Department of Energy; DOE) 등을 설립하였고, 911 테러로 기존의 주요 기관 및 부처(NIH, NSF, DOE 및 국방부 등)의 연구개발사업에서 테러방지 관련 기능의 중요성이 확대되었다.²⁹⁾

2. 연구개발시스템

가. 연구개발사업 추진체계

미국의 과학기술정책의 수립과 집행은 다음의 기관들이 각각 담당하고 있다.

국가과학기술위원회(National Science and Technology Council; NSTC)는 연방차원의 과학기술정책을 조정하기 위하여 1993년 클린턴 대통령의 Executive Order 12881에 따라 설립되었고,³⁰⁾ 대통령이 위원장을 맡고, 부통령, 과학기술정책실(Office of S&T Policy)의 장, 과학기술 관련 부처 및 기관의 장, 관리예산처(Office of Management and Budget)의 장을 포함한 고위 백악관 관리 등 25명으로 구성되며,³¹⁾ 국가 차원의 연방과학기술투자에 대한 목표와 전략을 설정하는 기능을 담당하고 있다.³²⁾

1976년 국가과학기술정책, 조직 및 우선순위법(The National Science and Technology Policy, Organization, and Priorities Act of 1976)에 따라 설치된 OSTP는 행정부 내의 최상위 과학기술정책 결정기관으로 대통령을 비롯한 행정부의 관료들에게 과학기술정책에 대한 조언을 담당하고 있다. OSTP 실장은 대통령과학기술보좌관(APST) 및 대통령과학기술자문위원회(PCAST)의 공동의장과 NSTC의 위원

29) 장용석(2006), 「미국의 연구개발 프로그램 평가 방법 및 체계 분석」, 한국산업기술재단. 12면.

30) <http://www.whitehouse.gov/administration/eop/ostp/nstc>(최종 방문 2016. 8. 26.)

31) 안승구(2013), 앞의 자료, 40면.

32) 양승우 외(2014), 「국가연구개발사업 공통법률 제정에 관한 연구」, 한국과학기술기획평가원, 18면 참조.

을 겸하고 있으며, OSTP는 NSTC 및 PCAST의 사무국 역할을 담당하며, NSTC의 활동을 효과적으로 지원하기 위해 4개의 부서(과학, 기술, 국토 및 국가안보, 예산 관리)를 두고, NSTC 조정위원회의 심의 및 조정과정에 관여하고 있다.³³⁾

대통령과학기술자문회의(President's Council of Advisors on Science and Technology; PCAST)는 1990년에 부시 대통령이 한시적으로 설치한 것을 1993년에 클린턴 행정부가 재설치를 결정함으로써 부활되었으며, 설치 목적은 과학기술의 우선순위 및 수학과 과학에 대한 민간과 학계의 의견수렴으로, 산업계, 학계, 연구소, 비영리기관의 인사들을 포함하여 23인의 위원으로 구성되어 있다.³⁴⁾ 주요 기능은 정부기관의 과학기술정책 및 예산편성이며, 주정부 및 지방정부, 민간, 과학기술계, 학계 등과 협력하여 관련 사항을 조정한다.³⁵⁾

나. 예산편성 시스템

연방정부 차원에서의 연구개발예산은 예산관리처(Office of Management and Budget; OMB)와 과학기술정책실(Office of Science and Technology Policy, 이하 'OSTP'라 한다) 및 국가과학기술위원회(National Science and Technology Council, 이하 'NSTC'라 한다)와 협의한 후 의회에 제출하도록 하고 있으며,³⁶⁾ 당해 예산은 다른 예산과의 경쟁과정을 거치고 상·하원의 심의와 조정을 거쳐 확정되는 구조로서 경쟁체제로 운영되고 있다.³⁷⁾

33) 자세한 내용은 안승구(2013), 앞의 자료, 38면. 참조.

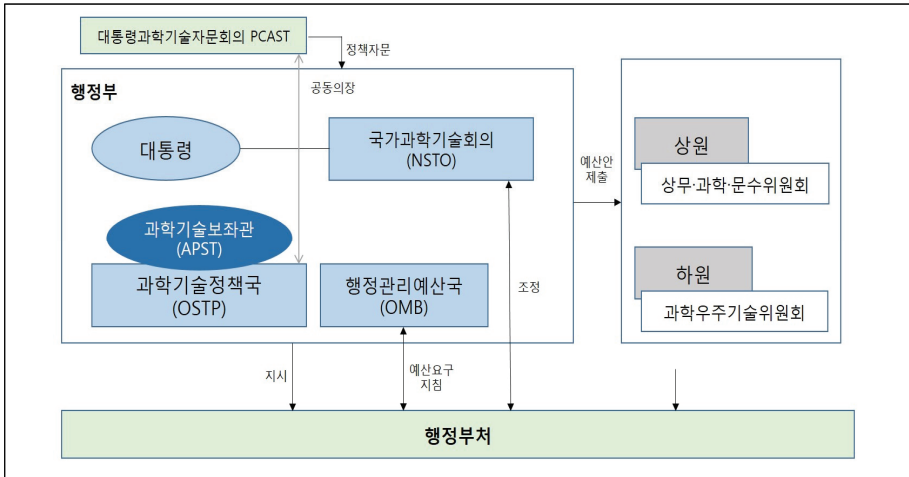
34) 양승우 외(2013b), 앞의 자료, 19면.

35) 자세한 내용은 안승구(2013), 앞의 자료, 38면. 참조.

36) 미국의 R&D 예산 결정에 관한 자세한 내용은 김부종 외(2008), 「국가연구개발사업 투자우선순위 도출모델 조사 및 개선방안 연구」, 미래창조과학부, 46~51면. 참조; 권명화(2013), 「주요국의 성과지향적 R&D 예산조정·배분체계의 활용방안 연구」, 한국과학기술기획평가원, 43면.

37) 현대호 외(2012), 앞의 자료, 18면.

[그림 2-2-2] 미국 연구개발예산 시스템



자료: 양승우 외(2012), 「과학기술 법제 분석 및 개선방안」, 한국과학기술기획평가원, 90면.

미국의 연구개발 관련 예산은 예산관리실장의 관리³⁸⁾하에 예산관리부처의 각 부서들에서 개별적으로 다루고 있으며, 조정분과위원회와 국가과학기술자문회의가 제안한 내용 및 투자우선순위에 대한 자문 등은 예산 검토과정에서 반영되는 구조이다.³⁹⁾ 또한 예산집행 감독과 통제, 행정조직 및 관리절차의 검토, 연방정부 및 기관과의 조정·협력 증진, 연방정부 및 관리절차의 검토 등의 기능도 수행하고 있다.⁴⁰⁾

각 연방정부기관의 일반예산에는 연구개발예산이 포함되어 있기 때문에 연방정부기관은 예산관리처에 모든 예산을 제출하여야 하며, 의회의 심의과정을 거쳐 확정되고, 각 부처의 예산과 함께 심의과정을 거치게 되고, 예산편성은 예산관리처의 여러 부서에 따라 개별적으로 다루어진다.⁴¹⁾

위에서 살펴본 바와 같이 미국의 국가연구개발 예산은 의회에서 심의한다. 이에 따라 국가연구개발 예산의 심의구조는 세입위원회(하원), 재정위원회(상원) 및 각 상임위원회 등이 분야별로 연구개발예산의 심의를 담당하는 분산된 구조라는 점이 특징이라

38) 양승우 외(2013a), 앞의 자료, 58면 참조.

39) 현대호 외(2012), 앞의 자료, 19면.

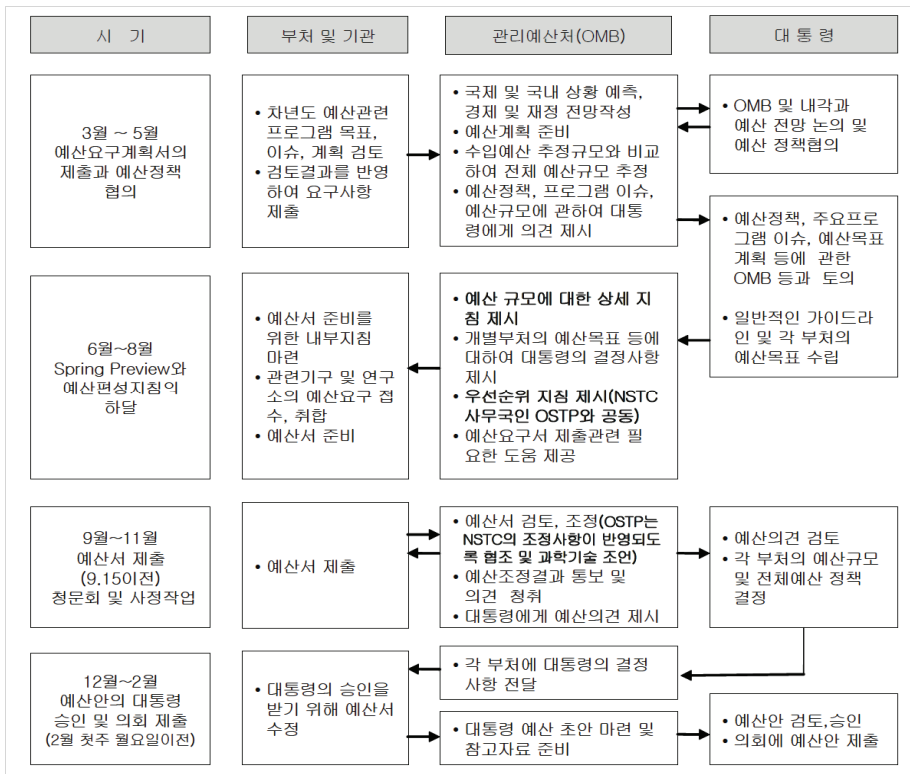
40) 양승우 외(2013a), 앞의 자료, 58면.

41) 박노연(2010), 「2010년도 미국 연방정부의 연구개발 예산분석」, 한국과학기술기획평가원, 5~14면. 참조

고 볼 수 있다.

미국의회 내에는 정부차원의 연구개발예산을 검토하고 조정하는 기구는 존재하지 않지만, 양원의 산하조직인 의회예산처(Congressional Budget Office; CBO)에서 국가경제와 예산에 관한 정보를 제공하며,⁴²⁾ 상원의 통상과학교통위원회(Commerce, Science and Transportation)와 하원의 과학위원회가 과학기술연정책실과 합동으로 연구프로그램 평가 표준안과 연구개발 예산지원의 우선순위 방침을 설정하여 매년 제시하고 있다.⁴³⁾

[그림 2-2-3] 미국 연방정부의 연구개발예산 조정 및 편성체계



길부중 외(2008), 앞의 자료, 49면.

42) 현대호 외(2012), 앞의 보고서, 20면.

43) 권명화(2013), 앞의 자료, 48면.

다. 연구개발사업 관리시스템

미국의 연구개발사업 관리시스템은 연방기술이전법(Federal Technology Transfer Act of 1986)에 근거하여 운영되고 있다. 동 법은 스티븐슨-와이들러법(Stevenson-Wydler Act)의 일부를 개정하여 연구성과의 이전을 촉진하기 위하여 제정된 법률로서 주요 내용은 정부가 관리하는 연방실험실들이 다른 기관, 연구소, 기업들과의 공동 연구, 성과물 분배 등에 관한 협정을 맺을 수 있도록 지원하고(제2조), 기술이전을 위한 연방실험실 컨소시엄을 설치하여 기술이전에 관한 훈련 및 자료개발과 관리 등의 역할을 담당하도록 규정하고 있다(제3조).⁴⁴⁾

동법에 근거하여 설립된 기술이전실(Office of Technology Transfer; OTT)은 연구성과에 대한 관리와 활용을 촉진하는 기능을 담당하여 연구자들의 발명과 혁신활동을 증진, 연구성과에 대한 상업적 개발과 기술이전으로 얻어지는 공익을 촉진하고, 기술이전과 관련된 연방정부의 정책을 연구하며 새로운 정책 등을 기획하는 기능을 담당하고 있다.⁴⁵⁾

라. 연구개발 및 인력교류 법제

협동연구의 촉진과 연구개발을 장려하고, 기술혁신을 촉진하고 무역을 장려하기 위하여 제정된 국가협동연구법(National Cooperative Research Act of 1984)은 협동연구에 대해서 반독점법(The Sherman Anti-Trust Act)의 적용을 많은 부분 면제해 주고 있다.⁴⁶⁾

동 법의 입법취지는 협동연구를 촉진하고자 함에 있으며, 둘이나 그 이상의 사람이 현상에 대한 이론적 분석, 실험 또는 연구정보의 수집 교환 및 분석, 체계적 연구 등을 의미하는⁴⁷⁾ 공동연구개발 벤처를 적극 권장하는데 있다(제2조).

또한 연방연구기관들과 민간기업들이 공동연구를 할 수 있도록 「국가기술이전법

44) 한국과학재단(1998), 「우리나라와 선진 각국 과학기술 관련 법령제도 비교연구」, 한국과학재단, 11면 참조.

45) 김홍범(2010), 「주요국 연구성과 관리 활용제도 조사분석」, 한국과학기술기획평가원, 83-83면 참조.

46) 양승우 외(2013a), 앞의 자료, 60면.

47) 양승우 외(2013a), 앞의 자료, 60면.

(National Technology Transfer Act of 1986)」을 제정하였고, 이에 따라 연구기관의 연구원이 상업화 과정에 참여할 수 있게 되었다.⁴⁸⁾ 국가기술이전센터(national Technology Transfer Center; Center)는 기술의 실용화와 기업 발전에 핵심적인 역할을 하는 협력 관련 사업, 즉 기술협력을 시행하고 있으며, 기술의 상업적 활용과 아울러 적절한 기술 개발자와 연결, 연방항공우주국(NASA)과 민간 기업과의 연결 등의 기능을 하고 있다.⁴⁹⁾

마. 연구개발 성과의 귀속 및 기술료

미국의 경우 비영리기관 또는 중소기업 등이 대상발명에 대한 권리를 보유하지만 자체실시 또는 제3자 이용에 소홀할 경우 정부가 정부개입권을 근거로 직접 개입하여 실시하거나 이용허락을 요구할 수 있도록 하는 개입권(March-in right)을 인정함으로써 정부지원 발명을 이용하고자 하는 자가 해당 발명권자 등에게 합리적인 조건으로 해당 발명권의 이용을 신청하였으나 이에 대하여 발명권자가 불복한 경우 그 취소 또는 변경을 구하는 소송을 제기할 수 있도록 하였다.⁵⁰⁾

공동연구개발로 생긴 발명의 경우 특허법(America Invents Act) 제207조나 다른 법률에 규정에 따라 발명실시계약을 통하여 체결된 실시계약에 따라 연방행정청이 수령한 기술료는 발명한 연구소에 귀속하는 것을 원칙으로 하고 있다.⁵¹⁾

또한 협력연구개발로 발생한 발명의 실시계약 체결을 통하여 연방행정청이 수령한 기술료는 발명한 연구소에 귀속하도록 하는 것을 원칙으로 하면서,⁵²⁾ 실질적으로 발명의 기술적 가치를 제고한 연구원에게 인센티브를 주도록 하고, 발명가 등에게 지급하는 보상은 별도로 지급하고, 연구원 및 발명가가 퇴직한 후에도 지급하도록 하고 있다.⁵³⁾ 한편, 베이돌법(Bayh-Dole Act)은 연방정부의 지원으로 개발된 기술에 대한

48) 현재호·길부종(1997), 「기술이전 촉진에 관한 한·미·일 3국의 법제 비교 연구」, 과학기술정책연구원, 9면.

49) 김우현(2007), 「공공 R&D사업의 기술이전 및 사업화 정책 개선방안에 관한 연구」, 고려대 행정대학원 석사학위논문, 47면.

50) 35 U.S.C. §203(2) 참조.

51) 자세한 내용은 양승우 외(2013a), 앞의 자료, 62~64면 참조.

52) 호서대학교산학협력단(2012), 「개방형 혁신체제 하에서의 합리적 R&D 협력 거버넌스 구축 방안」, 특허청, 27면.

53) 호서대학교산학협력단(2012), 앞의 자료, 27면.

귀속을 인정하여 대학 등 비영리법인 또는 중소기업 등에게 소유권을 보유할 수 있는 근거를 마련하였다.⁵⁴⁾

3. 연구윤리 및 연구비 부정사용 등에 관한 제재

미국은 1974년 ‘윌리엄 서머린 사건’⁵⁵⁾으로 연구윤리에 대한 사회적 관심이 증대되어, 1985년 「보건연구부속법(Health Research Extension Act)」을 제정하여 연구부정행위에 대한 기준과 절차에 대한 정부의 역할을 명문화하였고, 이를 근거로 1989년에 과학진실성국(Office of Scientific Integrity; OSI)과 과학진실성검토실(Office of Scientific Integrity Review; OSIR)을 신설하였다.

이후 1992년 두 기관을 통합하여 연구진실성국(Office of Research Integrity; ORI)을 신설하였고,⁵⁶⁾ 1999년에 백악관 과학기술정책실(Office of Scientific and Technology Policy; OSTP)에서 연구부정행위에 대한 새로운 개념을 정의할 것을 제안하였고, 이에 따라 모든 연구기관이 자체적인 절차를 마련하게 되었으며, 2005년에 보건복지부(Department of Health and Human Service; HHS)에서 소위 ‘미국 연구부정행위방지법’이라 불리는 연구 부정행위에 관한 법률(PUBLIC HEALTH SERVICE POLICIES ON RESEARCH MISCONDUCT)을 제정하였다.⁵⁷⁾

2000년 이전에는 보건성 산하 연구진실성국과 국가과학기술위원회 소속 감사관실이 연구부정의 문제를 총괄하였으나, 이 두 기관이 국립보건원과 과학재단에 지원하는 연구사업에 대해서만 감독권한을 가지게 된다는 한계가 있다는 문제점이 지적되자, 2000년 12월에 백악관의 OSTP는 ‘연구부정행위에 관한 연방정책(Federal Policy on Research Misconduct)’을 발표하여 그 밖의 연방기관이 수립해야 하는 연구부정행위정책 지침을 제시하였으며, 그 내용은 위조·변조·표절을 연구부정행위로

54) 최형애(2008), 「국가연구개발사업의 기술이전 활성화를 위한 법제도 개선방안에 관한 연구」, 연세대 법무대학원 석사학위 논문, 28면.

55) 윌리엄 서머린(William Summerlin) 사건은 면역학자 윌리엄 서머린이 유전적으로 부적합한 피부 조직의 이식을 쉽게 하기 위한 조직 배양 기법을 연구하고 있던 중 1974년 흰쥐의 피부 일부를 검은색 펜으로 칠한 후 검은 쥐의 피부 이식에 성공한 것처럼 발표한 사건이다.

56) 정동덕 외(2014), 「국가연구개발 법제 패러다임 분석을 통한 수요-공급 통합형 중장기 제도개선방향 도출에 관한 연구」, 한국과학기술기획평가원, 121면.

57) 정동덕 외(2014), 앞의 자료, 121면 참조.

정의하고, 적용범위를 정부의 연구자금을 받는 모든 연구로 규정하였으며, 연방 가이드라인에 따라 국방성·노동성·교통성·보건성·환경보호청·NASA·NSF 등 모든 정부 기관에서 자체 지침 또는 검증기구를 마련하여 운영 중에 있다.⁵⁸⁾

이후 2005년에 ‘연구부정행위에관한 공중보건서비스정책(Public Health Service Policies on Research Misconduct, 42 CFR)’과 교육성의 ‘연구부정행위에 관한 정책지침(Notice of policy on research misconduct 2005)’이 발표되어 연구기관의 의무, 연구부정행위 조사를 위한 절차 등을 제시하였다.⁵⁹⁾

동 지침의 적용을 받지 않는 대학과 학회의 경우에는 자체적인 부정행위의 기준을 제시하고 있고, 동 지침은 대학과 학회의 자체적인 기준에 있어서 최소한의 조건으로 작용되고 있으며, 동 지침에 따른 연구부정행위를 첨가하여 자체적인 연구부정행위의 기준을 제시하고 있다.⁶⁰⁾

연구부정행위에 대한 처벌내용은 단순 경고부터 정직, 연구과제에서의 배제, 해고 등이며, 2000년의 연방지침은 개별 연구기관이 연방정부기관의 연구비 지원을 받은 과제에 대하여 연구부정행위가 의심되고, 자체조사 결과 부정행위에 관한 충분한 증거가 확보된 경우에는 해당 연방 연구비 지원기관에 이 사실을 통보하도록 요구하고 있다.⁶¹⁾

또한 조사완료 후 조사보고서, 증거자료 사본, 징계 담당자에게 제출한 징계권고안 및 이에 대한 피조사자의 의견을 연구비 지원 연방기관에 제출하고 징계처분이 완료된 후에는 결정사항과 앞으로의 대책을 보고하도록 규정하고 있으며, 연구부정 의심행위가 발생할 경우에 하는 수시보고에 추가하여 연방규정⁶²⁾에 근거하여 제보된 내용과 조사결과를 담아 연례보고서를 인터넷 웹으로 제출하게 하고 있으며, 연구진실성국과 과학재단은 이러한 보고내용을 요약하여 뉴스레터를 정기적으로 발간하고 있다.

과학재단은 부정행위와 관련된 당사자의 이름을 밝히지 않는데 반하여 연구진실성국(ORI)은 연구부정행위를 저지른 사람과 기관을 실명으로 밝히고 있다.⁶³⁾

58) 자세한 내용은 정동덕 외(2014), 앞의 자료, 121~122면 참조.

59) 정동덕 외(2014), 앞의 자료, 121~122면.

60) 정동덕 외(2014), 앞의 자료, 122면.

61) 한상연(2013), 「세계 주요 국가의 연구윤리 관련 법제도 비교」, 『아태연구』, 제20권 제3호, 212면.

62) 42 C.F.R, 93

제3절 독일

1. 국가과학기술정책 추진체계

독일의 과학기술정책, 연구개발사업의 추진 및 지원은 연방정부와 주정부가 독립적으로 협력·분담·지원을 하고, 이러한 지원 하에서 대학 및 공공연구기관이 독립적으로 국가연구개발사업을 추진하는 체계를 갖추고 있다.⁶⁴⁾

독일의 국가과학기술기본정책의 수립 및 집행은 과학기술행정 주무부처인 연방교육연구부(Bundesministerium für Bildung und Forschung; BMBF)가 총괄하며, 경제기술부, 환경부, 농업부, 국방부 등의 연방부처는 소관 분야에서 연구개발 지원 기능을 수행하고 있고, 16개 주정부는 과학기술 관련 업무를 수행하는 전담부처를 별도로 운영하고 있으며, 연방정부와 주정부의 과학기술정책 및 전략조정을 위하여 연방교육부, 연방재무부 및 주정부가 공동으로 참여하는 ‘공동학술회의(GWK)’를 설치·운영하고 있다.⁶⁵⁾

또한 막스플랑크 연구협회, 프라운호퍼 연구협회, 헬름홀츠 연구협회, 라이프니츠 연구협회 등 4개의 공공협회가 독립적으로 운영되고 있다.

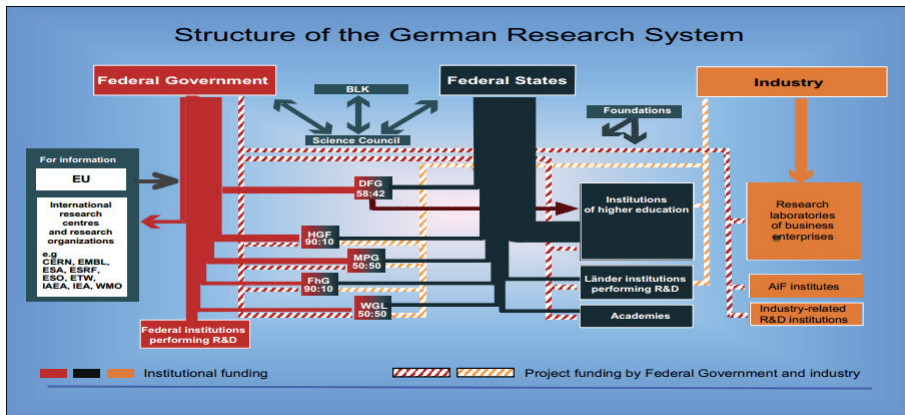
대학에 대한 연구지원은 연방정부가 프로젝트를 통해 연구기능을 보완적으로 지원하고 대학의 행정과 재정지원은 주정부가 총괄하는 시스템으로 운영된다. 대학은 공공연구기관 소유 연구기자재를 공동으로 활용할 수 있으며, 교수는 공공연구기관의 보직을 겸직할 수 있을 정도로 연구와 인력교류가 활성화되고 있으며, 산업계는 응용연구 및 연구성과의 실용화와 시제품 제작 등의 기능을 수행하고 있다.

63) Canadian Research Integrity Committee (2009). p.84-85 (한상연(2013), 앞의 자료, 212면. 재인용)

64) 주독한국대사관 분관 외(2013), 「독일의 과학기술 정책 및 연구개발 추진동향」, 1면.

65) 주독한국대사관 분관 외(2013), 앞의 자료, 1면.

[그림 2-3-1] 독일의 과학기술 정책 추진체계



자료: 주독한국대사관분관 외(2013), 앞의 자료, 2면.

2. 독일의 연구개발 전략

2006년 메르켈 총리 당선 이후 독일은 첨단기술전략(High-Tech Strategy for Germany)을 수립하였다. 동 전략은 최상위 범부처 연구개발 전략으로서 독일 연방교육연구부(Bundesministerium für Bildung und Forschung; BMBF)가 주관하며, 수립과 집행 주기는 4년이다. 초기 개별적 기술개발 연구 중심의 정책과 패턴에서 벗어나 국가 전체의 연구개발 프레임워크를 설정하고 협력지향적인 연구개발시스템으로 전환을 추구하고 있다. 동 전략은 이후 2010년에 ‘독일 첨단기술 전략 2020’, 2014년에 ‘새로운 첨단기술전략’으로 계승 발전되고 있다.⁶⁶⁾

독일의 연구개발 전략⁶⁷⁾은 일관되고 지속적으로 전략을 추진하여 국가과학기술정책에 대한 신뢰성과 글로벌 정책의 브랜드화가 확보되는 등 성공적이라는 자체평가와 아울러 연구개발의 탁월성 및 성과 지향적인 전략적 시스템을 꾸준히 유지하고 있다.⁶⁸⁾

66) 홍성주·홍창의(2015), 「독일의 연구개발 시스템 현황 분석과 한국과의 비교 시사점」, 「STEPI Insight」, 제166호, 8면.

67) 자세한 내용은 홍성주·홍창의(2015), 앞의 자료, 8~15면 참조

68) 홍성주·홍창의(2015) 앞의 자료, 8면.

<표 2-3-1> 독일 연구개발 전략의 변화(최근 10년)

	2006년 이전	2006~2009년	2010~2013년	2014~2017년
정책명	R&D 정책	첨단기술전략	첨단기술전략2020	새로운 첨단기술전략
중점 내용	■ 기술개발 촉진을 위한 재정 지원 프로그램	■ 조정형 정책체계 ■ 수요중심의 기술 분야 선정	■ 기술, 4대 수요, 규제와 제도 개선 (시스템 관점) ■ 미래 지향적 프로젝트의 강화	■ 미래 도전과제에 대한 우선성 ■ 혁신정책 프레임워크의 일관성과 체계성
중점 분야	■ 신소재, 바이오 등 일부 첨단기술 중심	■ 산학 연계 중점의 공동기반산업	■ 전 유럽으로 첨단 기술전략 확산	■ 혁신시스템의 역동성과 참여 강화

자료: 홍성주·홍창의(2015), 앞의 자료, 8면(연구진 수정).

독일은 연구 집약적 제품 즉, 컴퓨터, 제약, 정밀기기, 의료기계 등을 통하여 국가경쟁력을 유지하여 왔으나 2000년대 이후 신기술 영역 등에서 경쟁력이 약화되고, 노령화 사회로 전환됨으로써 국가경쟁력과 혁신 역량이 저하되는 위험이 도출됨에 따라 2000년대 초반까지의 부처별 특정 기술영역에 재원을 집중하던 R&D 정책을 BMBF 중심으로 부처별 관련 정책들을 하나의 공동 아이디어로 통합하는 ‘첨단기술전략’으로 전환하여 2006년부터 시행하였고, 2009년부터 공동기반사업을 통하여 연구와 혁신 현장, 특히 중소기업과의 연계를 중점적으로 시도하였다.⁶⁹⁾

독일은 2010년부터 ‘첨단기술전략 2020’을 추진하였다. 동 전략은 기후변화, 인구증가, 다발성 질환의 발병, 식품 부족, 화석연료 등과 같은 글로벌 현안 과제를 해결하고 지속적인 경제 성장을 지속하기 위한 국가 혁신 전략⁷⁰⁾으로 기존의 첨단기술전략을 계승한 것으로 보인다.

동 전략은 첨단기술전략의 효율적 추진을 위해 역동적이고 생산적인 과학 인프라의 구축, 창의적 연구 자율성 보장, 해외시장에서의 파트너십 구축을 위한 과학기술 연구 개발 활동의 국제화, 산업계와 과학계의 연구협력을 통한 국가연구개발 성과의 신속한 제품화를 추진 전략으로 내세웠다.⁷¹⁾ 즉, 독일정부의 독일 연구계에 대한 지원 및

69) 홍성주·홍창의(2015), 앞의 자료, 14면.

70) 주독한국대사관분관 외(2013), 앞의 자료, 12면.

71) 주독한국대사관분관 외(2013), 앞의 자료, 12면.

연구계의 연구활동의 탁월성과 독립성을 보장하여, 국제적 당면과제를 해결과 이 과정에서 파생되는 새로운 기술 등에서 독일의 선도적 지위를 유지하고자 하는 전략이라고 볼 수 있다.⁷²⁾

독일은 2014년 ‘새로운 첨단기술전략’을 제시하였고, 동 전략은 앞서 두 번의 첨단 기술전략을 계승 발전한 것으로서 이전까지 연방교육연구부가 연구개발정책의 주무부처였지만 독일연방정부의 이름으로 시행되었으며, 유럽연합 회원국 및 EU 집행위원회와 협력을 통하여 EU 제8차 프레임워크 프로그램 및 경쟁력 강화를 위한 프로그램 개발에 주도적으로 참여하고 있다.⁷³⁾

3. 독일의 연구개발시스템

독일 연구개발시스템의 핵심 주체는 정부, 공공 및 민간 연구기관, 자문기구, 중개기관이다. 독일은 주정부 중심으로 이루어진 연방국가로서 연방정부와 16개 주정부 사이의 역할 등의 조정 필요성에 따라 ‘공동과학회의’(Gemeinsame Wissenschaftskonferenz: GWK⁷⁴⁾)를 2007년 설립하였다. 독일의 연구개발의 핵심주체는 정부연구소 및 4대 연구협회⁷⁵⁾와 같은 정부부문의 주체와 기업 등을 중심으로 하는 민간 등 두 가지로 볼 수 있다.

또한 독일의 연구개발시스템에서 자문기구로는 정부, 공공·민간 연구주체 등의 각종 연구의제 설정 및 조정, 연구전략의 조언 등을 위한 연구혁신전문가위원회, 산업-과학 연구연합, 혁신 다이얼로그 등을 운영하고 있으며, 연구개발자금이 공공과 민간 영역으로 원활하게 지원되는지 등을 모니터링하고 새로운 연구개발 프로그램의 도입 등에 대한 정부협조기관으로 독일연구재단, 유럽연합 연구회의, 각종협회 등과 같은 중개기관을 운영하고 있다.⁷⁶⁾

72) 동 전략의 현안 과제는 에너지, 보건, 이동성, 보안, 통신 등 5대 중점 영역으로 설정하였다.

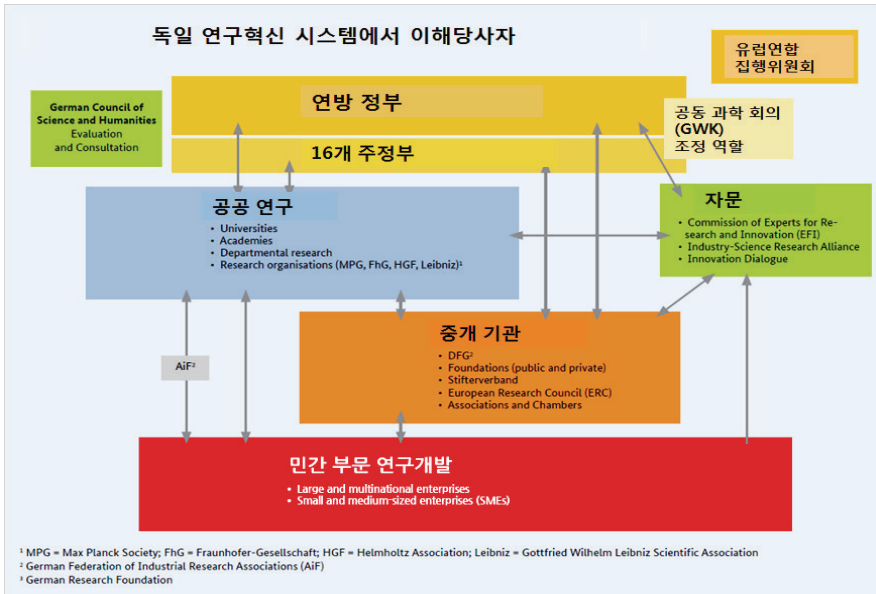
73) 자세한 내용은 홍성주·홍창의(2015), 앞의 자료, 14~15면 참조.

74) 공동과학회의의 역할은 독일 연방정부와 주정부의 과학기술 및 재정 부처의 장관급 심의 조직으로서 연구 예산, 과학기술 전력 및 정책을 조정한다.

75) 4대 연구협회는 프라운 호퍼 연구협회(FhG), 헬름홀츠 연구협회(HGF), 막스플랑크 연구협회(MPG), 라이프니츠 연구협회(Lelbnz)이다.

76) 홍성주·홍창의(2015), 앞의 자료, 16면.

[그림 2-3-2] 독일 혁신시스템의 이해당사자와 상호관계



자료: 홍성주·홍창익(2015), 앞의 자료, 16면.

독일의 경우 2006년에 BMBF를 연구개발정책 거버넌스의 총괄부처로 결정하면서 범부처 ‘첨단기술전략’의 수립과 이행의 권한을 부여하였고, 독일의 교육, 연구, 혁신 시스템 전체의 지형을 모니터링하고 관련 정책과 프로그램 개발 및 실행을 주도하고 있다.⁷⁷⁾

독일의 연구개발시스템의 특성은 첫째, 연방정부와 주정부가 연구개발사업의 예산을 분담하고, 각 대학과 공공연구기관은 독립적으로 연구활동을 수행하고 있다는 점이다.⁷⁸⁾ 대학의 경우에는 주정부가 총괄하여 행정 및 재정 지원을 하고, 연방정부는 프로젝트를 통하여 대학의 연구기능을 보완적으로 지원하고 있다.⁷⁹⁾

막스플랑크 연구협회는 예산의 약 80%를 연방과 주정부에게서 각각 반반씩 지원을 받고 있으며, 나머지 20%는 경쟁 프로젝트를 수행하여 충당하고 있고, 라이프니츠 연

77) 홍성주·홍창익(2015), 17면 참조.

78) 주독한국대사관분관 외(2013), 앞의 자료, 1면.

79) 주독한국대사관분관 외(2013), 앞의 자료, 2면.

구협회는 예산을 모두 정부와 주정부에게서 반반씩 재정을 지원받고 있으며, 헬름홀츠 연구협회와 프라운호퍼 연구협회는 전체예산의 70%를 연방정부와 주정부에게서 각각 9:1의 비율로 지원을 받고, 나머지 전체 예산 중 30%는 외부 수탁자금의 형태로 자체적으로 확보하고 있다.⁸⁰⁾ 이는 독일의 연방국가로서 정치 및 행정 체제가 지역중심으로 발전되어 왔다는 점에서 기인한다고 본다.

둘째, 다양한 연구개발 단위의 운영과 브랜드화를 실현하고 있다는 점이다. 프라운호퍼 및 막스플랑크 연구협회와 같이 브랜드 개념의 연구집약체를 중심으로 하여 다수의 연구소들이 결집하여 지역별로 연구계와 산업계를 묶는 산학연 공동연구단위로써 실질적으로 기능하는 혁신클러스터를 운영하고 있고, 연구혁신 연합, 연구네트워크 등 연구소 간, 협회 간, 주체 간, 공동연구와 의제발굴을 추구하는 이해당사자 집단이 활성화되고 있다.⁸¹⁾

셋째, 연구개발 주체들의 지역적 분산 및 균형 발전을 추구하고 있다는 점이다. 독일의 경우 대학, 공공, 정부연구소 등이 모두 16개주에 고루 분포하고 있으며, 통독 후 구(舊) 동독지역을 개발하기 위한 전략과제로서 새로운 지역을 위한 연구혁신 클러스터 지원사업과 연구혁신 파트너십 프로그램(Zwanzig20)을 전개하고 있다.⁸²⁾

4. 연구자유법

독일 연방정부는 공공연구기관의 경쟁력 및 연구기관의 혁신환경 등 변화에 따라 정부연구개발사업의 효율적 관리와 신속한 대응을 위한 효율적 체계를 갖추기 위해 「대학 이외의 연구시설의 예산법률 조건 유연화법(이하, “연구자유법⁸³⁾”)이라 한다⁸⁴⁾」을 제정하여 시행하고 있다.

80) 이기종 외(2009), 「공공부문 R&D 기관평가 해외동향」, 한국과학기술기획평가원 228면.

81) 홍성주·홍창익(2015), 17면 참조.

82) 주독한국대사관분관 외(2013), 앞의 자료, 34면.

83) 동법은 'Wissenschaftsfreiheitsgesetz'의 역어로 연구자유법, 연구자유화법, 학문자유법 등 다양하게 사용되고 있지만 본 보고서에서는 'Wissenschaftsfreiheit'를 연구의 자유로 번역하여 연구자유법으로 표기하기로 한다.

84) 본 법의 원래 명칭은 Gesetz zur Flexibilisierung von haushaltsrechtlichen Rahmenbedingungen außeruniversitärer Wissenschaftseinrichtungen(Wissenschaftsfreiheitsgesetz; WissFG) 이다.

가. 입법 배경 및 목적

독일 연방정부는 공공연구기관의 경쟁력 제고와 연구기관의 혁신환경에 대한 변화 등에 따라 예산집행, 연구인력의 고용, 기업과의 연구협력 등 정부연구개발사업에 관한 중요한 내용을 신속하고 유연하게 대응하여 더욱 효율적인 연구추진체계를 구현함으로써 공공연구기관이 자율적, 효율적, 합목적적으로 연구비를 집행할 수 있도록 지원하여 공공연구기관의 연구경쟁력을 제고하기 위하여 2010년 연구자유법을 제정하였다.

나. 주요내용

1) 목적과 적용범위

연구자유법은 대학 이외의 연구시설(außeruniversitären Wissenschaftseinrichtungen) 즉, 공공연구기관이 예산, 인력, 연구인력, 연구협력, 연구시설 건설 등 각 분야에서 자율성과 책임성을 확대할 수 있도록 지원하여 연구시설의 업무능력과 국제경쟁력을 강화하는 데에 목적을 두고 있다고 규정하고 있다.⁸⁵⁾ 동 법은 공공연구기관의 자율성을 보장하고 이에 따른 책임성을 강화함으로써 연구시설의 연구 및 행정의 효율화를 통한 연구능력 등을 고취하기 위한 목적으로 제정되었다.

연구자유법은 ‘독일연구재단’, ‘막스플랑크’, ‘프라운호퍼’, ‘헬름홀츠’, ‘라이프니츠 연구회’, ‘학술교류처’, ‘공학아카데미’, ‘자연과학아카데미’, ‘해외 인문과학연구소 재단’, ‘알렉산더 훔벌트 재단’ 등 11개 공공연구단체를 그 적용대상으로 하고 있다.⁸⁶⁾

85) § 1 WissFG – Zweck des Gesetzes

Dieses Gesetz dient der Stärkung der Leistungsfähigkeit und internationalen Wettbewerbsfähigkeit von außeruniversitären Wissenschaftseinrichtungen durch mehr Autonomie, Eigenverantwortung und Effizienz in den Bereichen Haushalt, Personal, Beteiligungen und Durchführung von Baumaßnahmen.

86) § 2 WissFG – Geltungsbereich

Dieses Gesetz ist auf folgende Wissenschaftseinrichtungen anzuwenden:

1. Deutsche Forschungsgemeinschaft e. V.,
2. Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e. V.,
3. Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e. V.,

2) 총괄예산(묶음예산)

연구자유법은 공공연구기관이 연방 예산법이 규정하는 바에 따라 연간 소요되는 예산을 자율적으로 편성하고, 그 범위 내에서 자율적으로 집행할 수 있도록 하고, 연방 재정부는 관련 연방정부와 공공연구기관의 예산을 조정할 수 있도록 규정하고 있다.⁸⁷⁾ 특히 공공연구기관장은 예산의 이월 및 프로젝트 예산의 전용 등을 자율적으로 결정할 수 있도록 규정하여 소위 ‘하르나크 원칙(Harnack principle)’⁸⁸⁾에 따라 연구의 자율성을 보장해 주고 있다.

3) 연구지원

연구자유법은 공공연구기관이 공공연구비 이외의 제3자가 지원하는 연구비를 수주하는 경우에는 국내외 연구인력을 유치하기 위한 인건비로 집행이 가능하도록 규정하

4. Mitgliedseinrichtungen der Hermann von Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher Forschungszentren e. V.,

5. Mitgliedseinrichtungen der Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz e. V.,

6. Deutsche Akademie der Technikwissenschaften e. V.,

7. Deutsche Akademie der Naturforscher Leopoldina e. V.,

8. Max Weber Stiftung – Deutsche Geisteswissenschaftliche Institute im Ausland,

9. Wissenschaftskolleg zu Berlin e. V.,

10. Alexander von Humboldt-Stiftung,

11. Deutscher Akademischer Austauschdienst e. V.

87) § 3 WissFG – Globalhaushalt

(1) Die Wissenschaftseinrichtungen können ihren Wirtschaftsplan als Globalhaushalt führen, der in seinen Festlegungen mit der haushalterischen Veranschlagung der Zuwendungsmittel nach Absatz 2 korrespondiert.

(2) Die Zuwendungen und Zuweisungen des Bundes werden nach Maßgabe des jährlichen Haushaltsgesetzes gewährt. Entsprechend den Bedürfnissen der Wissenschaftseinrichtungen sind die Ausgabemittel nach Maßgabe der §§ 19 und 20 der Bundeshaushaltsordnung vom 19. August 1969 (BGBl. I S. 1284), die zuletzt durch Artikel 10 des Gesetzes vom 9. Dezember 2010 (BGBl. I S. 1885) geändert worden ist, für übertragbar und gegenseitig deckungsfähig zu erklären. Dabei soll von der Möglichkeit Gebrauch gemacht werden, Ausgaben gemäß § 15 Absatz 2 der Bundeshaushaltsordnung zur Selbstbewirtschaftung zu veranschlagen. Auf die Ausweisung von Stellenplänen kann verzichtet werden.

(3) Das jeweils zuständige Bundesministerium legt im Einvernehmen mit dem Bundesministerium der Finanzen geeignete Informations- und Steuerungsinstrumente fest.

88) 하르나크 원칙이란 독일 막스플랑크 연구소의 설립 이념이 되었던 원칙으로 우수한 연구자가 스스로 기관의 운영의 중심이 되어 연구의 자율성과 독립성 및 지속성을 보장받음으로써 장기적이고 혁신적인 성과를 창출하자는 원칙이다. (자세한 내용은 신은정(2016), 「기초연구 지원 동향 및 시사점(I)」, 『동향과 이슈』, 제24호, 16면 참조.)

고,⁸⁹⁾ 공공연구기관이 기업과 연구협력을 위해 연방재정부에 제출한 연구협력 신청서에 대하여 연방재정부가 4주 이내에 별도의 이의사항을 통보하지 않은 경우에는 허가한 것으로 간주하고 있다.⁹⁰⁾ 또한 공공연구기관이 연구시설물의 건축과 관련한 전문지식을 갖추고 적절한 내부 통제시스템을 구비하고 있는 경우에는, 시설물 건축 인허가 행정기관은 건축 인허가 요구사항에 등에 대한 감독 권한을 연구기관의 자율에 위임하도록 하고 있다.⁹¹⁾

5. 연구부정행위 등의 제재

독일은 정부 차원에서 설립한 연구윤리 관리기구는 존재하지 않는다. 독일은 1997년 헤르만-브라흐사건⁹²⁾ 이후 막스플랑크 연구회(Mark Plank Gesellschaft; MPG)에서 연구부정행위에 대해 내부지침을 정하였고, 대학 연구지원을 담당하는 독일연구

89) § 4 WissFG – Einschränkung des Besserstellungsverbots

Zuwendungen können nach Maßgabe des jährlichen Haushaltsgesetzes auch bewilligt werden, wenn die Wissenschaftseinrichtung die bei ihr beschäftigten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler durch die Zahlung von Gehältern oder Gehaltsbestandteilen aus Mitteln, die weder unmittelbar noch mittelbar von der deutschen öffentlichen Hand finanziert werden, besserstellt als vergleichbare Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des Bundes. Satz 1 ist auch auf sonstige im wissenschaftsrelevanten Bereich Beschäftigte anzuwenden, wenn sie im Rahmen der Planung, Vorbereitung, Durchführung, Auswertung oder Bewertung von Forschungsvorhaben einen wesentlichen Beitrag leisten.

90) § 5 WissFG – Beteiligung an Unternehmen

Es wird unwiderleglich vermutet, dass das Bundesministerium der Finanzen die Einwilligung gemäß § 65 Absatz 3 Satz 2 der Bundeshaushaltsordnung erteilt hat, wenn dieses einem Antrag des zuständigen Bundesministeriums nicht innerhalb von vier Wochen nach Eingang des Antrages widerspricht. Wenn innerhalb dieser Frist Widerspruch nach Satz 1 eingelegt wird, ist über den Antrag innerhalb von drei Monaten nach Eingang der vollständigen Antragsunterlagen zu entscheiden, andernfalls wird unwiderleglich vermutet, dass das Bundesministerium der Finanzen die Einwilligung erteilt hat.

91) § 7 WissFG – Verhältnis zur Bundeshaushaltsordnung

Soweit nach diesem Gesetz keine Sonderregelungen anzuwenden sind, richten sich die haushaltsrechtliche Behandlung der Zuwendungen sowie die Beteiligung der Wissenschaftseinrichtungen an privatrechtlichen Unternehmen nach den Vorschriften der Bundeshaushaltsordnung in der jeweils geltenden F.

92) 독일판 '황우석 사건'이라 불리는 사건으로 2차 세계대전 이후 독일 과학계에서 일어난 최대 규모의 연구부정 행위. 유전자 치료와 암 연구의 선두주자였던 프리드헬름 헤르만(Freidhelm Hermann)과 마리오 브라흐(Marion Brach)가 공저한 논문 수십 편의 데이터 조작 등 부정행위가 드러난 사건이다.

재단(DFG)은 1998년의 총회에서 채택된 ‘우수한 과학행위 규정(Rules of Good Scientific)’을 대학 등 고등교육기관과 연구기관에 통보하였으며, 독일연구재단의 연구기금을 받는 모든 수혜자들은 이 규정을 준수하도록 하고 2002년 6월까지 권고안에 부합하지 않는 연구기관은 지원 대상에서 제외하겠다고 선언하였다.⁹³⁾

독일에서 연구부정행위가 발견되었을 경우에는 독일연구재단(DFG) 소속 조사위원회가 본 재단 연구사업과 관련된 연구부정행위를 조사하며 독일 연구기관의 연합체인 막스플랑크 소사이어티(Max Planck Society for the Advancement of Science)는 산하에 조사위원회를 두고 연구부정행위를 자체 조사하는 체제를 갖추고 있다.⁹⁴⁾

93) 정동덕 외(2013), 앞의 자료, 137면.

94) 정동덕 외(2013), 앞의 자료, 137면.

제4절 일본

1. 일본의 과학기술 행정체제와 국가연구개발사업의 추진 과정

가. 과학기술 행정체제

일본의 과학기술정책은 종합과학기술혁신회의를 중심으로 계획을 수립하고, 이를 토대로 문부과학성 및 경제산업성 등 주요부처가 정책을 집행하는 체계로 운영되고 있다.⁹⁵⁾

일본의 과학기술 법제는 1995년에 제정된 「과학기술기본법」에 따라 현재의 체계를 갖추게 되었고, 2001년에 내각총리대신의 권한을 강화하기 위한 내각부 신설에 따라 ‘과학기술종합회의(CSTP)’를 신설, 과학기술정책에 대하여 종합적으로 기획 및 조정하도록 하였고 이에 따라 종전의 과학기술회의를 폐지하였다.

2014년 4월에 「내각부설치법」 개정에 따라 과학기술종합회의는 ‘종합과학기술혁신회의(CSTI)’로 변경되었으며 종합과학기술혁신회의는 14명 이내의 의원으로 구성되며, 의장은 내각총리대신이 맡고 관련 각료(과학기술정책담당대신, 재무대신, 내각관방장관, 총무대신, 문부과학대신, 경제산업대신), 관련 행정기관장(일본학술회의 회장) 및 전문가로 구성된다.

종합과학기술혁신회의는 중점분야추진전략전문조사회, 과학기술시스템개혁전문조사회, 평가전문조사회, 생명윤리전문조사회, 지적재산전략전문조사회, 우주개발이용전문조사회, 과학기술관계 인재전문조사회를 두고 있으며,⁹⁶⁾ 과학기술기본법에 따라 5년 단위로 계획을 수립하여 장기적 관점에서 과학기술정책상의 일관성을 유지할 수 있도록 하고 있으며,⁹⁷⁾ 과학기술기본계획을 입안하는 과정 등에서 다양한 의견을 제출할 수 있다.⁹⁸⁾

95) 이택근 외(2015), 「국가연구개발 성과평가계획 수립을 위한 평가체계 분석 및 발전방안 연구」, 한국과학기술기획평가원, 51면.

96) 양승우 외(2014), 앞의 자료, 24면.

97) 양승우 외(2013a), 앞의 자료, 69면.

98) 양승우 외(2012), 앞의 자료, 158면.

2014년 「내각부설치법」의 일부개정에 따라 종합과학기술혁신회의 업무에 이노베이션 창출을 촉진하기 위한 환경적 종합적 정비에 관한 중요사항에 대한 조사·심의 업무를 신설하였고, 내각부의 업무에 i) 종합과학기술혁신회의가 종합이노베이션 충격을 촉진하기 위한 환경의 종합적 정비사항의 기획안·입법안 및 종합적 조정사항에 관한 업무의 신설, ii) 이노베이션 창출을 촉진하기 위한 환경의 종합적 정비에 관한 시책 추진에 관한 업무, iii) 과학기술기본계획의 수립 및 추진에 관한 업무 및 과학기술에 관한 행정기관의 경비 견적 방침 조정에 관한 업무를 문부과학성에서 이관 받아 추가하였다.⁹⁹⁾

즉, 「내각부설치법」을 개정하여 종전에 실무상 종합과학기술회의와 문부과학성으로 이원화되어 운영되었던 국가과학기술기본계획의 수립·추진 업무를 일원화함으로써 내각부의 국가과학기술기본계획상의 컨트롤 타워 기능을 강화하여 그 효율성의 극대화를 시도하고 있다.

또한 일본은 국가연구개발기구를 개혁하여 국가경쟁력을 강화하고, 2001년 역동적인 연구체제를 구축하기 위하여 정부부처 소속 80여 개의 국립시험연구기관을 약 30여 개의 독립행정법인으로 축소하였고, 2004년에 국립대학의 독립법인화를 추진함으로써 연구의 자율성과 책임을 강화하는 연구기관으로 전환하여 연구성과 이전을 촉진하도록 하였다.¹⁰⁰⁾

1) 독립행정법인(独立行政法人)제도

일본은 2001년 국가행정조직의 간소화와 정책기능의 분리를 목적으로 부처 조직개편을 실시하였고, 동시에 공공의 관점에서 국민생활과 사회경제 안정 등을 위하여 실시할 필요가 있는 업무 및 사업 중 국가가 직접 실시할 필요가 없는 사업은 독립행정법인통칙법 제2조제1항에 따라 i) 민간에게 위임하였을 경우 실시되지 않을 우려가 있는 사업, ii) 독점 실시할 필요가 있는 사업을 실시하는 국가기관, iii) 국립연구기관

99) 미야모토 타쿠토(2016), 「일본의 과학기술 이노베이션 정책을 둘러싼 개혁 경위와 현황」, 『R&D IN』, 한국과학기술기획평가원, 66면.

100) 양승우 외(2013a), 앞의 자료 72면.

독립행정법인통칙법에 따라 독립행정법인¹⁰¹⁾ 업무로 전환하였다.

독립행정법인은 경영적인 측면에서 일정 자유가 부여되는 반면, 주무대신(관할대신)에게 5년 주기 중기목표의 설정이나 중기계획 등의 인가를 받아야 하며, 재정적인 측면에서 법인의 중기계획에서 일반관리비는 매년 마이너스 3%, 업무경비는 매년 마이너스 1%의 효율화를 목표로 설정하는 등 엄격한 재정규율을 받게 되었고, 연구 수탁을 받아 독립행정법인이 자기수입을 늘리도록 권장하고 이로 인하여 발생하는 자기수입을 법인의 운영비 교부금¹⁰²⁾ 산정에서 공제하도록 하는 인센티브제도를 도입하였다.¹⁰³⁾

독립행정법인에 대한 재정규율의 엄격성은 장비의 유지 및 보수뿐만 아니라 연구지원 업무체제에까지 영향을 주었으며, 이외에도 인건비 규칙, 조달 규칙 등에서도 국가기관과 동등한 수준의 규율이 적용되는 등 문제점이 드러나면서 이에 대한 개정의 요구가 나타나면서 ‘연구개발법인제도’가 도입되었다.¹⁰⁴⁾

2) 국립연구개발법인제도

일본은 2001년 독립행정법인제도를 도입하였고, 동 제도를 도입한 10년 후 다음과 같은 개선요구¹⁰⁵⁾가 발생하였다.

첫째, 제도사항에서 i) 국가전략에 따른 과제에 대처하는 연구기관임을 제도와 명확화, ii) 연구개발법인 유형화 시 연구개발 외의 업무를 수행하고 있다는 점을 배려 할 것, iii) 연구동향 및 환경변화에 따른 국가의 지시 도입, iv) 법인의 특성을 감안한 장기적인 중기목표의 기간 설정이다.

101) 독립행정법인의 개념은 다나카 지로(田中二郎)가 수립하였으며, ‘특별 법률에 근거하여, 행정주체로서의 국가 또는 지방자치단체로부터 독립하여, 국가로부터 특수한 존립목적(존립목적)을 부여받은 특수한 행정주체로서, 국가의 특별감독 아래에서 그 존립목적인 특정의 공공사무를 행하는 公法人’을 의미하며, 오늘날 대부분의 특수법인, 지방공사, 공공조합 등이 이에 해당한다. 일본의 「독립행정법인통칙법」은 ‘다나카지로’의 독립행정법인의 개념과는 적용범위 등에서 달리 규정하고 있다.

102) 운영비 교부금 = (일반관리비 × 효율화계수) + (업무경비 × 효율화계수) - 자기수입(미야모토 타쿠토(2016), 앞의 자료, 59면.)

103) 미야모토 타쿠토(2016), 앞의 자료, 59면.

104) 미야모토 타쿠토(2016), 앞의 자료, 59면.

105) 행정개혁추진회의 독립행정법인개혁 등에 관한 분과회 1WG(제5회) 배포자료(미야모토 다쿠코, 앞의 자료, 60면, 재인용)

둘째, 평가 등에서 i) 주무대신, 제3자 기관 및 종합과학기술회의 등이 실시하는 평가와 점검의 중복을 배제하여 평가 누적 방지, ii) 연구개발의 특성 즉, 장기성·불확실성·예측불가능성·전문성 등을 감안한 평가 실시, iii) 국제수준을 감안한 평가지침에 따른 전문적인 평가 실시, iv) 현장밀착형 연구 등에 대한 배려, v) 제3자 기관 등을 활용 시 지식재산권 보전 확보 등의 개선이 요구되었다.

셋째, 인사 및 인재확보의 측면에서 i) 중기목표 기간과 이사장 임기의 정합성 확보, ii) 건전한 유동성 확보를 고려한 후 재취업 알선 등에 관한 규제 검토, iii) 국제경쟁력이 높은 인재 확보 등의 개선이 요구되었다.

넷째, 운영사항에서는 i) 국제경쟁력을 갖춘 인재를 확보하기 위해 급여 수준 공표를 재검토하고, 인건비의 일률적 삭감 폐지, ii) 수의계약의 한도액 완화 등 조달제도 개선, iii) 운영비 교부금의 일률적 삭감 폐지 및 운영비 교부금 산정 시의 자기수입 취급 방침 개선, iv) 기부금 전액 손금 산입(기업), 세액공제(개인) 제도 도입, v) 중기목표 기간의 예산 이월 유연화 및 목적적립금 관련 경영노력 인정의 간편화, vi) 현저한 업적을 올린 자에 대한 처우(종신고용, 기숙사 확보 등) 확보 등이다.

또한 각 독립행정법인이 임무별로 해당 임무 달성을 목적으로 탄력적 법인 운영을 하도록 규칙을 재정비해야 한다는 지적과 함께, 특히 세계 여러 기관과 경쟁하는 연구개발법인의 경우에는 연구성과를 극대화하기 위한 방안으로 '연구개발법인제도'의 도입이 필요하다는 주장이 제기되었고, 2006년에 연구개발력강화법에 따라 일부 조치가 이루어졌으며,¹⁰⁶⁾ 이후 다양한 논의를 거쳐 2013년 11월에 새로운 연구개발법인 제도는 독립행정법인제도와 별개의 구조로 별도의 법안으로 구성되어야 하는 것이 아니고, 「독립행정법인통칙법(獨立行政法人通則法)」상 연구개발법인에 대한 특칙을 포함해야 한다는 주장¹⁰⁷⁾이 제기됨에 따라 2014년 4월에 연구개발법인제도를 포함한 독

106) 미야모토 타쿠토(2016), 앞의 자료, 60면.

107) 주요내용은 다음과 같다. i) 별도의 법률화는 연구개발법인을 독립행정법인제도의 틀 밖으로 분리하여 새로운 특수법인을 만드는 데에 불과하며, ii) 독립행정법인의 운영비 교부금을 별도로 법률화하였을 경우 연구개발법인은 독립행정법인 하에서 받았던 규제에서 벗어나게 되고, 이로 인해 연구개발법인이 총 운영교부금의 2/3을 임의로 사용한다는 점, iii) 운영비 교부금은 독립행정법인통칙법을 관할·운용하는 사업 중립적인 관청(총무대신)에 의해 예산의 투명성·적정성이 담보되었기 때문에 헌법상 요구되는 단년도 예산주의의 극히 예외적인 취급이 허용된 것으로 독립행정법인제도와는 불가분의 관계에 있다. 별도의 법률화한다 해도 독립행정법인제도의 틀 밖에서 똑같은 제도를 도입하는 것은 허용될 수 없다(미야모토 타쿠토(2016), 앞의 자료, 62면.)

립행정법인 개혁관련 법안이 제출되어 6월에 통과 되었다.

동 법은 독립행정법인을 중기목표 관리법인으로서 일정한 자주성과 자립성이 부여되고 업무를 집행하는 법인으로, 국립연구개발법인¹⁰⁸⁾과 행정집행법인¹⁰⁹⁾으로 분류하여 규정하였으며, 국립연구개발법인과 관련된 주요 내용은 다음과 같다. i) 국립연구개발법인이라는 명칭을 사용하였고, ii) 5년 이상 7년 이하의 중장기 목표 및 계획을 수립, iii) 총무대신은 중장기 목표 및 평가에 관한 지침을 수립하여 주무대신에게 통지하고, 연구개발업무의 목표 및 평가에 관한 지침을 종합과학기술혁신회의가 작성하는 지침안의 내용의 반영, iv) 주무대신은 중장기 목표 및 평가와 관련 연구개발에 관한 심의회를 설치하고 그 의견을 청취할 것 등이다.¹¹⁰⁾

108) 연구개발성과의 극대화를 목적으로 하는 법인을 의미한다.

109) 국가와 밀접하게 관련된 업무를 집행하는 법인을 의미한다.

110) 第三十五条の四 主務大臣は、五年以上七年以下の期間において国立研究開発法人が達成すべき業務運営に関する目標（以下「中長期目標」という。）を定め、これを当該国立研究開発法人に指示するとともに、公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。

2 中長期目標においては、次に掲げる事項について具体的に定めるものとする。

一 中長期目標の期間（前項の期間の範囲内で主務大臣が定める期間をいう。以下同じ。）

二 研究開発の成果の最大化その他の業務の質の向上に関する事項

三 業務運営の効率化に関する事項

四 財務内容の改善に関する事項

五 その他業務運営に関する重要事項

3 主務大臣は、中長期目標を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、委員会の意見を聴かなければならない。

4 主務大臣は、前項の規定により中長期目標に係る意見を聴こうとするときは、研究開発の事務及び事業（軽微なものとして政令で定めるものを除く。第三十五条の六第六項及び第三十五条の七第二項において同じ。）に関する事項について、あらかじめ、審議会等（内閣府設置法（平成十一年法律第八十九号）第三十七条若しくは第五十四条又は国家行政組織法（昭和二十三年法律第二十号）第八条に規定する機関をいう。）で政令で定めるもの（以下「研究開発に関する審議会」という。）の意見を聴かなければならない。

5 主務大臣は、研究開発に関して高い識見を有する外国人（日本の国籍を有しない者をいう。次項において同じ。）を研究開発に関する審議会の委員に任命することができる。

6 前項の場合において、外国人である研究開発に関する審議会の委員は、研究開発に関する審議会の会務を総理し、研究開発に関する審議会を代表する者となることはできず、当該委員の数は、研究開発に関する審議会の委員の総数の五分之一を超えてはならない。

<표 2-4-1> 일본의 국립연구개발법인 연구소

소관부처	기관명	소관부처	기관명
내각부	일본의료연구개발기구	농림수산업성	농업·식품산업기술종합연구기구
문부과학성	물질·재료연구기구		농업생물자원연구소
	방재과학기술연구소		농업환경기술연구소
	방사선의학종합연구소		수산종합연구센터
	과학기술진흥연구소		국제농림수산업연구센터
	이화학연구소		임업종합연구소
	우주항공연구개발기구	경제산업성	산업기술종합연구소
	해양연구개발기구		신에너지·산업기술종합개발기구
후생노동성	일본원자력연구개발기구	국토교통성	토목연구소
	의약기반·건강·영양연구소		건축연구소
	국립암연구센터		해상기술안전연구소
	국립순환기병연구센터		항만공항기술연구소
	국립정신·신경의료연구센터	환경성	전지항법연구소
	국립국제의료연구센터		국립환경연구소
	국립성육의료연구센터	총무성	정보통신연구기구
	국립장수 의료연구센터		

자료: <https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%BD%E7%AB%8B%E7%A0%94%E7%A9%B6%E9%96%8B%E7%99%BA%E6%B3%95%E4%BA%BA>(방문일: 2016. 10. 14.)

3) 특정국립연구개발법인

일본의 경우 최고수준의 성과를 창출, 즉 국가전략에 따라 국제경쟁 속에서 과학기술혁신을 실현하는 데에 기반이 될 것으로 보이는 법인의 경우 ‘특정국립연구개발법인(特定国立研究開発法人)’¹¹¹⁾으로 지정하도록 「특정국립연구개발법인법(特定国立研究開発法人による研究開発等の促進に関する特別措置法)」에 규정하고 있다(동법 제2조).

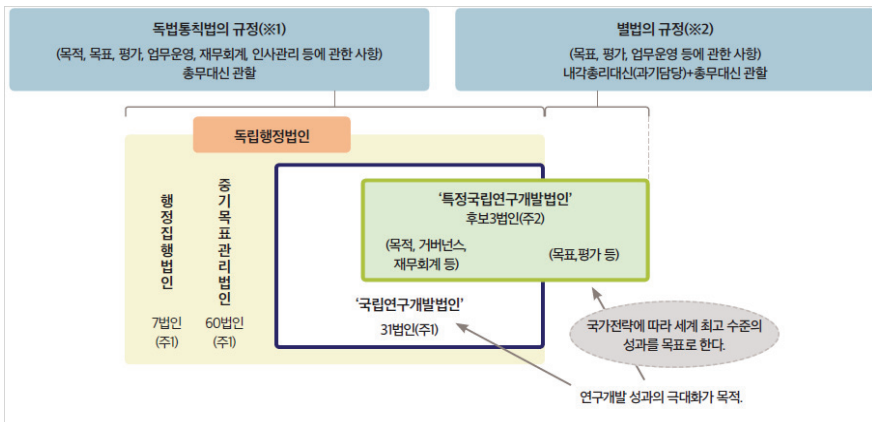
동 법의 목적은 기초부터 실용화까지 성과를 최대화하여 세계수준의 시스템 개발로 국제경쟁력을 확보하고, 국가전략에 입각한 세계 최고수준의 연구개발성과 창출· 보급·활용, 과학기술혁신을 추진을 위한 선구적 노력과 신속하고 탄력적인 자율적 운영 등에 대한 지원이다(동 법 제1조).

111) 현재 지정된 연구개발법인은 물질·재료연구기구, 이화학연구소, 산업기술종합연구소 등 3개 기관이다(한국과학기술기획평가원(2016), 「일본, 특정국립연구개발법인 기본 방침 발표」, 『과학기술&ICT 정책·기술동향』, 74호, 한국과학기술기획평가원, 15면).

일본은 동 법에 따라 특정국립연구개발법인을 다음과 같이 운영하고 있다.

i) 연구개발의 특성을 고려하고, ii) 주무대신이 법인과 일체화된 운영이 가능하도록 하고, 주무대신이 법인에 대해 상황변화에 따라 정확한 지시를 내릴 수 있도록 하며, iii) 법인의 중장기 목표(최대 7년)를 주무대신이 제시하면서, 중장기 목표 기재사항을 연구개발성과의 극대화 사항, 법인장의 운영에 관한 사항, 연구개발 활동의 개선 및 효율화에 관한 사항으로 하도록 하고, iv) 종합과학기술혁신회의는 주무대신의 중기 전략목표 설정 및 중기 전략목표 종료 시의 수정 등에 관하여 국가전략 실현 관점에서 적절히 관여, v) 법인의 자기평가를 매년 실시하여 주무대신에게 그 결과를 보고하고, vi) 법인장은 국제경쟁력이 높은 인재를 확보하는 동시에 그 능력을 최대한 발휘할 수 있도록 처우 및 인사제도, 유연한 급여 설정 등의 조치를 강구하는 등 연구개발성과의 극대화를 추구하고 있다.¹¹²⁾

[그림 2-4-1] 특정국립연구개발법인 개념도



※1 독립통치법 개정 완료(2015년 4월 시행)

※2 별법에서는 국가전략의 관점에서 세계적으로 경쟁하고 있는 연구개발 등의 추진, 목표의 수립·평가, 업무운영에 대한 주무대신·종합과학기술혁신회의의 적극적 관여 등에 대하여 규정할 예정이다.

주: 1) 법인의 수는 2015년 4월1일 시점 기준이며 국립연구개발법인에 대해서는 상기 각의 결정에 따른 조직개편으로 2016년도부터 27개의 법인이 될 예정이다

2) 특정국립연구개발법인의 대상이 될 법인 후보로는 이화학연구소, 산업기술종합연구소 및 물질·재료연구기구 중 합과과학기술회의에서 결정

자료: 문부과학성 국립연구개발법인 심의회 배포자료(미야모토 다쿠코(2016), 앞의 자료, 66면 재인용)

112) 미야모토 타쿠토(2016), 앞의 자료, 65면.

나. 국가연구개발사업 추진 현황

1990년대 일본에 닥쳐온 버블경제의 붕괴는 일본의 국가경쟁력의 급락으로 이어졌고, 이를 계기로 1995년 과학기술기본법을 제정하여 1996년부터 장기적 관점에서 체계적이고 일관성 있는 국가연구개발사업을 추진하였다. 이에 따라 5년 주기의 과학기술기본계획¹¹³⁾을 수립하여 시행하고 있으며, 현재 제5기 과학기술기본계획이 시행되고 있다.

제5기 과학기술기본계획은 국민협력으로 제4차 산업혁명을 추진한다는 목표 하에 IT와 로봇의 전사회적 활용에 목표를 두고 GDP의 1%에 해당하는 26조 엔을 5년간 투자할 예정이라고 한다.¹¹⁴⁾

동 계획에 따라 2020년 아베정권이 목표로 한 GDP 600조 엔을 달성하기 위해 신산업으로 이어지는 실용성이 높은 연구와 제도개혁에 중점을 두고 있다는 점에서 종전의 중장기적 효과를 기대하는 기초·원천 연구보다 즉시 시장에서 사용할 수 있는 기술에 집중하는 일본의 과학기술정책의 특징¹¹⁵⁾이 5기 계획에서도 유지되는 것으로 보인다.

〈표 2-4-2〉 일본 제5기 과학기술기본계획

생활	○ 로봇과 IT가 다양한 서비스를 제공하는 사회(소사이어티 5.0)를 실현 ○ 인공지능과 빅데이터 해석, 사이버 시큐리티 등을 강화 ○ 안전보장 관련 기술개발
연구	○ 정부의 연구개발투자를 GDP대비 1%(약 26조엔), 국민 합쳐 동 4% 이상 ○ 국가의 중합전략에 기초한 연구 추진
산업	○ 연구개발형 벤처의 신규 상장건수를 배증 ○ 중소기업의 특허출원건수를 국내 전체의 15%로 높임
인재	○ 40세 미만의 대학교원의 수를 10% 늘림 (장래에는 전 교원의 30% 이상) ○ 대학, 기업, 공적연구기관간 인재의 유동화 ○ 여성연구자의 채용비율을 30%로

자료: (재)한일산업·기술협력재단(2016), 「일본의 제5기 과학기술 기본계획」 참조.

113) 제1기는 1996년부터 2000년까지 17.6억 엔이, 제2기는 2001년부터 2005년까지 21조2천억 엔이, 2006년부터 2010년까지 21억7천억 엔이, 제4기는 2011년부터 2015년까지 25조억 엔이 투입되었다.

114) (재)한일산업·기술협력재단(2016), 「일본의 제5기 과학기술 기본계획」, 『일본경제리포트』, 1면

115) 양승우 외(2013a), 앞의 자료, 70면.

제5기 과학기술기본계획은 변혁의 시대에 사회변화에 대한 대응이 늦었다는 점에서 위기감을 강조하여 사회 모든 부문에서 IT와 로봇 활용을 목적¹¹⁶⁾으로 하고 있으며, 정부의 투자와 민간의 연구개발투자의 마중물 효과를 정부와 민간 합계로 GDP대비 4%를 예측하고 있으며, 동 계획은 가까운 미래를 대비하는 중요성을 강조함으로써 동일본대지진 피해복구 등 당면과제 해결을 중시했던 제4기 계획에서 크게 전환된 것으로 보인다. 독일과 미국 등이 제조업 중심으로 혁신적 기술개발을 통하여 제4차 산업혁명을 추진하는 데에 반해서 일본은 자동운전, 물류, 의류, 간병 등 전 산업을 대상으로 한 업종을 크로스 커팅을 하는 기술혁신을 추진하고 국가경쟁력을 주도하는 것을 목표로 설정하고 있다.¹¹⁷⁾

2. 과학기술 예산편성제도의 변화

일본은 2006년 연구개발관리제도상 부처 간 온라인 시스템의 미비로 발생하는 문제를 해결하기 위하여 '경쟁적 자금의 적정한 집행에 관한 지침'에 따라 e-Red 시스템을 구축함으로써 종전의 불합리한 연구비의 중복수령 및 과도한 집중 등의 문제점을 해결하였다.¹¹⁸⁾

일본의 과학기술 관련 예산은 2015년 기준 4조3백억 엔 규모이며, 전년대비 10.4%가 증가하였지만 약 10여 년 간 정체된 것으로 분석된다. 일본의 과학기술 관련 예산제도는 민주당 정권하인 2011년~2013년과 2014년에 아베정권이 들어서면서 대폭적인 개편이 있었으며, 2010년 이전부터 2014년 이후의 과학기술 관련 예산편성의 프로세스는 아래의 표와 같다.

116) 수렵사회, 농경사회, 공업사회, 정보사회에 이은 제5의 사회를 소사이어티 5.0이라 명명하여 연령이나 성별, 지역, 언어차이를 의식하지 않고 다양한 서비스를 받을 수 있는 사회를 의미한다.

117) (재)한일산업·기술협력재단(2016), 「일본의 제5기 과학기술 기본계획」, 『일본경제리포트』, 3면.

118) 이준 외(2011), 「일본의 국가연구개발사업 관리 현황 분석」, 『2011 한국기술혁신학회 학술대회 발표논문집』, 한국 기술혁신학회, 160면.

<표 2-4-3> 과학기술 관련 예산편성 프로세스

월	과학기술 관련 예산편성 프로세스 (2010년 이전)	과학기술 관련 예산편성 프로세스(2011~2013)	과학기술 관련 예산편성 프로세스(2014 이후)
3		• 종합과학기술회의의 당면과제 결정 → 과학기술혁신정책으로 추진해야 할 과제 제시	
4		• 종합과학기술회의의 기본방침 결정 → 추진해야 할 사항의 큰 틀 제시	
6	• 종합과학기술회의의 '과학기술에 관한 예산 등의 자원배분 방침' (자원 배분 방침)(6월경) • 중점적으로 추진해야 할 사항 제시(6월경)		• 종합과학기술혁신회의의 과학기술혁신종합전략(6월) → 과학기술혁신 전략(장기비전 +단기행동프로그램)
7		• 종합과학기술회의의 액션플랜 결정(7월) → 중요시책을 정부 전체가 협력 검토(국민의견 수렴)	• 과학기술혁신예산전략회의(6~7월) → 액션플랜 결정 → 혁신환경창출 중점시책 결정
8	• 각 부처의 개산 요구	• 종합과학기술회의의 자원배분 방침 작성(7월) • 종합과학기술회의의 각 부처 시책에 대한 의견청취 • 각 부처에 개산요구(8월말)	• 종합과학기술혁신회의의 자원배분 방침(7월) • 종합과학기술혁신회의의 각 부처 시책 의견청취(7~8월) • 각 부처 개산요구(8월)
9	• 종합과학기술회의가 실시하는 우선순위 판정(SABC) 평가	• 예산중점화 대상 특정	• 예산중점화대상 특정
10	• 각 부처의 요구시책에 대한 우선 순위 결정		
11	• 종합과학기술회의의 예산편성방침 작성	• 종합과학기술회의의 예산방침 작성 • 정부예산안 결정	• 종합과학기술혁신회의의 예산편성 방침 작성 • 정부예산안 결정(12월 하순)
12	• 자원 배분 방침에 따른 예산중점화와 우선순위 판정 결과를 예산편성에 반영 요구 • 정부예산안 결정(12월말)		
1			
2			
3	• 예산통과	• 예산통과	• 예산통과

자료: 미야모토 타쿠토(2016), 앞의 자료, 72~74면 그림(연구진 재구성).

2010년 이전의 과학기술 관련 예산 프로세스의 특징은 매년 6월경 종합과학기술회의의가 '자원배분 방침'을 제시, 이를 토대로 각 부처가 재무성에 개산(概算)을 요구하고, 종합과학기술회의의가 '예산편성 방침'을 제시하여 재무성의 자원배분방침에 따라 예산 중점화와 우선순위 결정을 요구한 후 재무성은 이 방침을 감안하여 예산안을 작성하

도록 하고 있다.¹¹⁹⁾

다만, 예산(안) 작성은 재무성 전담 관리사항이며 종합과학기술회의는 예산사정의 권한이 없기 때문에 제시한 방침을 예산에 반영할 수 있는 근거가 없다는 구조적인 문제가 있어 이를 예산에 적절하게 반영하고자 문부과학성이 시행했던 ‘견적예산방침 조정’이라는 예산조정 권한을 통하여 해결하였다.¹²⁰⁾

‘견적예산방침 조정’에서는 각 부처의 개산요구 전 단계에서 과학기술 관련 경비에 대하여 각 부처의 의견청취, 부처 간에 추진되는 시책의 중복 배제, 연계 강화 등 개산요구 방침을 조정하고, 그 결과(의견)를 취합·정리하여 내각부 및 재무성 등에 송부하는 시스템을 가지고 있었지만, 개정법에서는 이 견적예산방침 조정 기능을 내각부로 이관, 내각부의 자원배분 방침 업무를 보완하는 것을 목표로 하고 있다. 현행 체제에서는 내각부에서 이 견적예산방침 조정 기능도 활용하면서 예산사업 전체를 폭넓게 검토한 후에 전략적으로 자원을 배분하는 구조 등에 대하여 ‘자원배분의 이상적인 형태에 관한 전문가 간담회’에서 검토를 진행하고 있다고 한다.¹²¹⁾

또한 법령상 조치와는 별도로 실시되어 온 예산편성 시스템 개혁은 다음과 같다.

민주당 정권하인 2011년~2013년도 예산편성에서는 재무성이 실시하는 사정에 앞서 개산요구보다 더 전 단계인 예산검토단계부터 각 부처가 중점적으로 추진해야 할 사항의 큰 프레임인 ‘기본방침’을 각 부처에 대하여 조기에 제시함으로써 그 방침을 확고히 하는 동시에 자원배분을 더욱 중점화·투명화 하는 관점에서 ‘액션 플랜’이라는 개념이 도입되었고, 이러한 액션 플랜의 대상 시책이 곧 예산중점화의 대상이 되었다.¹²²⁾

2014년에 자민당이 재집권하고 아베정부는 예산편성 이후에는 이노베이션을 중시하였으며 이에 따라 매년 중점 추진사항을 제시한 ‘과학기술 이노베이션 종합전략’을 수립하였으며, 이 전략에서 제시된 중점화 방침을 예산에 반영하기 위해 과학기술정책담당대신을 의장으로 하여 각 부처의 연구개발담당부 국장으로 구성된 ‘과학기술 이노베이션 예산전략회의’를 설치하고, 각 부처의 예산 개산요구 전인 기획단계부터

119) 여기서 종합과학기술회의가 제시하는 방침은 내각부가 관장하는 ‘과학기술에 관한 예산, 인재 및 기타 과학기술 진흥에 필요한 자원배분 방침에 관한 사항’에 관한 업무에 따른 것이다(미야모토 타쿠토(2016), 앞의 자료, 72면.)

120) 미야모토 타쿠토(2016), 앞의 자료, 72면 참조.

121) 미야모토 타쿠토(2016), 앞의 자료, 72~74면 참조.

122) 미야모토 타쿠토(2016), 앞의 자료, 73면 참조.

앞서 말한 ‘액션 플랜’에 더하여 ‘이노베이션 환경창출 중점시책’에 따라 예산의 중점 배분 등을 주도하고 있다.¹²³⁾

3. 연구개발력강화법

일본의 「연구개발력강화법(研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律¹²⁴⁾(이하, “연구개발력강화법”이라 한다)」은 전 방위적인 연구개발시스템의 개혁을 실시하고, 이를 통한 혁신 및 공적 연구기관, 대학, 민간 등 전반적인 연구개발력의 강화 및 효율성을 도모하기 위하여 제정된 법으로,¹²⁵⁾ 주요 내용은 다음과 같다.

i) 국가, 지방, 연구개발 법인, 대학 등 및 사업자의 제휴의 강화 등에 관하여 규정하고 있으며(동법 제7조) ii) 연구비의 통일적 사용기준의 정비(동 법 제26조), 국민의 안전에 관한 연구개발 및 경제사회의 존립기반을 이루는 과학기술 등의 장기적 관점에서의 육성(동 법 제28조), iii) 연구개발법인 및 국립대학법인은 국가가 지원한 재정 중 연구개발 등에 사용한 경비를 다음 연도로 이월하여 사용할 수 있도록 하고 있으며(동 법 제29조), iv) 연구개발 등의 추진에서 연구개발사업의 효율적 추진 및 이노베이션의 창출을 위한 인력의 확보, 적극적으로 활용할 수 있도록 하는 시책 마련, 법률운용상의 배려(동 법 제32조), v) 연구개발법인 운용의 자율성 및 연구개발능력의 강화(동 법 제33조), vi) 연구개발 성과의 실용화와 이에 따른 혁신창출을 도모하고자, 이를 저해하는 요인을 조사하고 그 결과에 근거하여 규제 시정, 그 밖의 해당 요인의 해소에 필요한 시책을 강구할 의무를 국가에게 지우고(동 법 제38조), vii) 연구개발 성과의 실용화 및 이에 따른 혁신의 창출을 위하여 국가가 국가, 연구개발법인, 대학 등과 사업자 연구개발의 성과 중 활용되지 않는 연구개발 성과를 적극적으로 활용할 수 있도록 하는 데에 필요한 시책을 강구하도록 하고, 연구개발법인, 대학 등과 사업자는 이러한 미활용 성과를 적극적으로 활용할 것을 규정하고 있으며(동 법 제43조), viii) 연구개발법인, 대학 등

123) 미야모토 타쿠토(2016), 앞의 자료, 73~74면. 참조.

124) 과학기술기본법 제3장(연구개발의 추진 등)에 근거 규정을 두고 있다.

125) 양승우(2014), 앞의 자료, 25면 참조.

과 사업자는 그 연구개발 등을 효율적으로 추진하기 위하여 그 연구개발에 있어서 특허에 관한 정보의 활용에 노력하여야 한다고 규정하여 연구자들에게 연구개발의 전(全)단계에서 지식재산정보를 활용할 의무를 지우고 있다(동 법 제40조제3항).

4. 연구개발성과 및 기술료 법제

1980년 이후 수 없이 발생한 미국기업과의 특허분쟁과 1990년대 이후 소위 ‘버블 경제의 붕괴’로 인한 국가경쟁력의 저하는 일본경제의 큰 손실로 이어졌고, 이에 일본의 과학기술 정책은 기초기술 개발과 지적재산권의 창출 및 보호를 중심으로 전환되었다.¹²⁶⁾

이러한 정책에 따라 대학에서 발생된 기초기술의 지식재산권 및 기술 등을 효과적으로 일반 산업계로 이전될 수 있도록 법제도 등을 정비하는 과정 속에서 「대학 등에 있어서 기술에 관한 연구성과의 민간사업자로의 이전에 관한 법률(이하 “TLO법”이라 한다)」이 1998년에 제정되었다.

동법은 고등전문학교, 대학공동이용기관 및 국가시험연구기관 등이 창출한 연구성과를 민간사업자에게 효과적으로 이전하기 위한 조치를 강구하여 새로운 사업 분야 개척 및 산업기술의 향상을 도모하고, 이를 통하여 대학, 고등전문학교, 대학공동이용기관 및 국가시험연구기관 등의 연구 활성화를 도모하는 선순환 구조를 구축함으로써 국가산업 구조 전환을 원활하게 하고 국민경제의 건전한 발전과 학술의 진전에 기여하기 위하여 제정되었다(제1조 목적).¹²⁷⁾

특히 동법은 TLO에 대학교수가 소유한 특허를 직접 양도할 수 있는 근거를 제공함으로써 공공연구기관이 지식재산권의 관리활동을 직접 수행할 수 있도록 하고 있다는 점에서 특징이 있다.¹²⁸⁾

일본은 TLO법의 시행으로 중소기업이나 개인에 대한 지원을 확대하고 산학협력을 활발하게 촉진하도록 하였고, 이로써 지식재산권의 창출 및 기술료 수입이 크게 증가

126) 양승우 외(2013a), 앞의 자료, 82면.

127) TLO법에 대한 자세한 내용은 양승우 외(2013a), 앞의 자료, 82~84면 참조.

128) 최형애(2008), 「국가연구개발사업의 기술이전 활성화를 위한 법제도 개선방안 연구」, 연세대학교 법무대학원 석사 학위 논문, 41~43면.

되는 성과를 얻었다.¹²⁹⁾

한편, 2009년에 개정된 「산업활력재생 및 산업활동 혁신에 관한 특별조치법(産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法¹³⁰⁾)」은 일정한 조건이 충족되는 경우에 국가기금이 투입된 연구과제의 수탁자가 연구성과에 대한 특허권을 보유할 수 있도록 하고, 연구성과물의 소유권을 연구를 주관하는 기관과 그 기관에서 과제의 일부를 위탁받은 수탁기관 간 공유도 가능하게 되었고,¹³¹⁾ 국공립대학에 대한 기업의 위탁연구개발제도를 대폭 개선하여 해당 대학교수가 기업경쟁력 강화나 국가적 프로젝트를 위해 사회이사 또는 기업이사를 겸직할 수 있도록 허용함으로써 중소기업·대학의 특허로 부담을 줄여줌으로써 민간과 대학 간의 협력이 보다 더 활성화할 수 있는 시스템이 구축되었다.

5. 연구부정행위의 방지

일본 학술회의는 2003년에 미국 연구윤리실(Office of Research Integrity)의 기준을 차용하여 변조·위조·표절을 연구부정행위로 정의하고, 2005년에 과학 부정행위와 방지책(Scientific Misconduct and its Prevention)과 2006년에 과학자를 위한 행동지침(Code of Conduct for Scientists)을 제시하였고, 종합과학기술회의는 2006년 2월에 관련 정부부처와 대학·연구기관이 공동으로 연구 부정행위 방지에 관한 대책을 마련할 것을 권고하는 성명을 발표하였다.¹³²⁾

일본은 연구윤리를 내각과 관련 위원회의 지침 형태로 제시하고 있으며, 연구부정행위에 관한 조사와 사후 처리는 모두 해당 대학 및 연구기관이 진행하도록 하고 있다. 이는 학문의 자유와 연구의 자율성을 강조하는 일본의 특징을 잘 나타내는 것이라고 볼 수 있다.¹³³⁾

129) 최형애(2008), 앞의 자료, 41면.

130) 경영자원의 효율적으로 활용하여 생산성을 향상하기 위하여 1999년에 제정된 「산업활력재생특별조치법(産業活力再生特別措置法)」이 2008년 3월에 폐지된 후 동법으로 명칭이 개정되어 현재에 이르고 있다.

131) 허인(2012), 「국가연구개발 사업과 직무발명 보상에 관한 고찰」, 『과학기술법연구』, 제8집 제3호, 한국과학기술법학회, 38~39면.

132) 일본의 연구윤리조직 및 지침에 관한 자료는 교육과학기술부·학술진흥재단(2008), 「해외 연구윤리 확립 활동 사례」(56~63쪽)와 Canadian Research Integrity Committee(2009), 'The State of Research Integrity and Misconduct Policies in Canada', 113~116쪽 참고함(한상연(2013), 앞의 자료, 216면 재인용.)

제5절 스위스

스위스는 우리나라와 비슷한 자원빈국이며 이를 극복하기 위하여 교육, 연구, 기술 등에 중점 투자하여 오늘날 선진국으로 인정받고 있다. 스위스의 연구개발사업과 관련된 제도의 특징은 인문, 사회, 자연과학 등을 통합적으로 관리함으로써 학제 간 연구가 활성화 되었다는 점이다. 또한 연구개발사업의 추진과 시행에서 우리나라와 비슷하게 중앙정부가 연구개발사업을 기획하고 대학·기관·연구소 등의 참여를 통하여 양질의 성과를 내고 있다는 점에서 우리나라의 국가연구개발사업 추진과정에서 시사점을 찾을 수 있다고 본다.

따라서 이하에서는 스위스의 연구개발시스템과 국가연구개발사업의 시행에 있어서 근거가 되고 있는 「연구 혁신 촉진에 관한 연방법(Bundesgesetz über die Förderung der Forschung und der Innovation; FIFG)」을 분석함으로써 우리나라 국가과학기술정책에 있어서 시사점을 도출하고자 한다.

1. 스위스의 연구개발시스템

스위스의 연구개발시스템은 공공부분과 민간부분의 역할을 구별하고 혁신과제의 분배는 상호 보안성과 자유로운 경제질서에 기반을 두고 있다. 일반적으로 민간 부문에서 현실적인 과제를 다루고 그 외의 것은 공공부분에서 다루는 것이 원칙이다.¹³⁴⁾

공공부분의 연구와 혁신의 추진은 연방정부가 관할하고 있으며, 종합대학(Universität), 대학(Hochschule), 그리고 교육대학은 각 주정부(Kanton)가 관할하고 있다. 종합대학, 전문대학, 교육대학은 연구의 주체로서 자치권을 가지며 스스로 조직을 구성하고 있고, 시(Stadt)와 지역사회(Gemeinde)는 혁신의 주체로서 기술과 혁신 파크 조성에 참여하고 있다.¹³⁵⁾

스위스의 연구개발사업은 연방경제교육연구부(WBF)가 총괄하고, 연방의 전문기관

133) 한상연(2013), 앞의 자료, 214면.

134) Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation(2016) Forschung und Innovation in der Schweiz 2016, S. 13.

135) Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation(2016), a.a.O., S. 13.

및 연구기관에서 국·내외적으로 요구되는 연구개발 관련 사업이나 정책 등을 수용하고, 교육연구혁신연방사무국(SBFI)이 연구기관이나 대학 또는 전문대학 등에 연구개발사업을 수행하는 지원업무를 관장하고 있다.¹³⁶⁾ 즉, 스위스의 연구개발사업은 상향식 원칙(Bottom-up-Prinzip)에 따라 추진되고 있으며, 연구기관 및 기업은 연구와 혁신활동에 있어서 자율성을 보장받고 있다.

[그림 2-5-1] 스위스 공공기관의 조직도



자료: Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation(2016), a.a.O., S.13.(연구진 수정)

교육연구혁신연방사무국은 주정부와 함께 연구개발 재정의 확보 및 직업교육 강화 업무를 수행하고 있으며, 「대학연구 촉진과 조정법(Hochschulförderungs- und -koordinationsgesetz; HFKG)」에 따라 주정부의 대학과 전문대학의 연구 촉진 및 연방과 주정부 공동의 대학정책의 연구와 혁신 등의 업무에 관여하고 있다.¹³⁷⁾

연방경제교육연구부는 연방경제교육연구부의 영역이 아닌 다른 부분(Andere Stellen Im WBF)에서는 기술과 혁신을 위한 위원회(KTI)와 경제연방사무국(SECO)을 통하여 직접적·간접적으로 연구와 혁신의 촉진에 관여하고 있다.¹³⁸⁾

136) Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation(2016), a.a.O., S. 35.

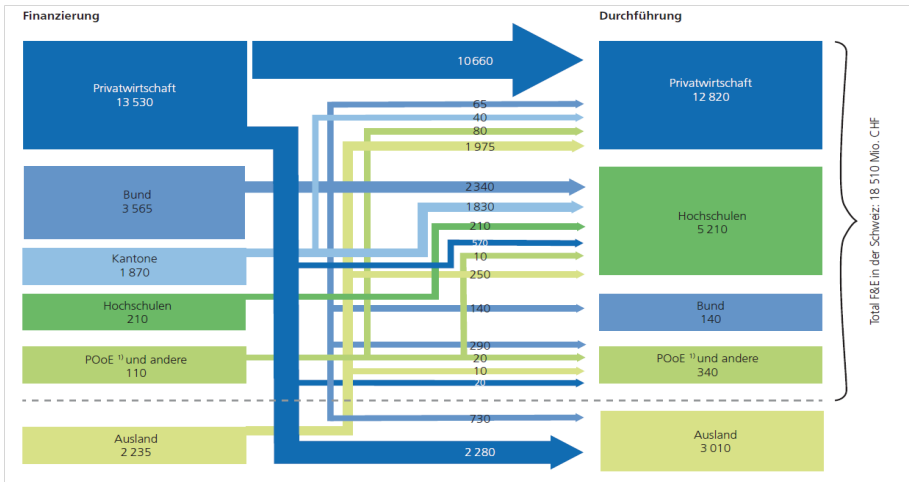
137) Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation(2016), a.a.O., S. 35.

연방공과대학(ETH)은 ETH 로잔, ETH 취리히 및 4개의 연방연구소로 구성되어 있으며, 교육, 연구와 지식과 기술이전을 담당하고 있으며, 연방공과대학협의회(ETH-Rat)가 연방공과대학의 연구 등에 대하여 관리·감독하고, 연방의회에서 결정된 ETH 영역에서 성과계약을 전략적으로 결정하고, ETH와 4개의 관련 연방연구소의 과제를 분배·관리하고 있다.¹³⁹⁾

2. 스위스의 연구개발 재정시스템

스위스의 연구개발사업의 재정은 「연구 혁신 촉진에 관한 연방법(Bundesgesetz über die Förderung der Forschung und der Innovation; FIFG)」 제15조제1항에 따라 연방정부가 연구개발사업의 투자와 운영에 관한 비용을 최고 50%를 부담하고 나머지 부분은 주정부와 지역사회 대학교 또는 민간들이 부담하도록 하고 있다.

[그림 2-5-2] 2012년 스위스 연구개발사업 재정현황



주: 스위스 국내 연구개발사업 관련 재정 기준임

자료: Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation(2016), a.a.O., S. 39.

138) Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation(2016), a.a.O., S. 35.

139) Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation(2016), a.a.O., S. 35.

2012년 기준 스위스의 국내 연구개발사업 관련 재정은 민간 기업에서 상당부분을 담당하고 있다. 민간 기업은 전체 135억 프랑의 연구개발 자금을 조성하고, 128억을 스스로 연구개발사업을 수행하는 과정에서 집행하였다. 다만, 이러한 민간기업의 연구개발사업에서의 재정분담은 다소 감소하는 추세이며, 연방과 주정부는 국가연구개발에서 25%의 재정을 담당하고, 연방정부가 23.4억 프랑, 주정부가 18.3억 프랑의 연구자금을 조성하였다.¹⁴⁰⁾

스위스의 연구개발 재정시스템의 특이점은 대학 자체가 스스로 연구개발 재정을 조달하여 집행한다는 점이라고 볼 수 있으며, 이는 「연구 혁신 촉진에 관한 연방법」에 근거한 것으로 2012년 기준 전체 국내 연구개발 재정의 28%에 해당하는 52억 프랑을 조달하였다.¹⁴¹⁾

3. 연구 혁신 촉진에 관한 연방법

가. 목적과 적용범위

스위스의 국가연구개발사업과 관련한 법제는 「연구 혁신 촉진에 관한 연방법(이하 ‘연구혁신촉진법’이라 한다)」이다.

연구혁신촉진법의 주목적은 학문적 연구(a항) 및 기반의 혁신(b항), 연구결과의 평가와 활용(c항), 연구기관 간의 협업(d항), 이를 위한 연방기금의 효율적 활용(e항)을 규정함으로써 본 법에 따라 단순한 연구사업의 실행이 아닌, 연구사업의 결과물 등을 활용하고 이를 위하여 재정을 효율적으로 활용하여 국가연구개발사업의 혁신을 촉진하는 것이다.¹⁴²⁾

140) Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation(2016), a.a.O., S. 39.

141) Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation(2016), a.a.O., S. 39.

142) Art. 1 Zweck

Mit diesem Gesetz will der Bund:

- a. die wissenschaftliche Forschung fördern;
- b. die wissenschaftsbasierte Innovation fördern;
- c. die Auswertung und Verwertung der Forschungsergebnisse unterstützen;
- d. die Zusammenarbeit der Forschungsorgane sicherstellen;
- e. die wirtschaftliche und wirksame Verwendung der Bundesmittel für die wissenschaftliche Forschung und die wissenschaftsbasierte Innovation sicherstellen.

연구혁신촉진법은 동 법이 적용되는 연구기관의 범위를 규정하고 있는데, 동 법의 적용범위는 스위스 국립과학재단(SNF), 스위스 대학연합,¹⁴³⁾ 기술과 혁신위원회(TKI)와 스위스 연방공과대학(ETH)과 부속연구시설, 「대학 연구 촉진과 조정법(HFKG)」에 따라 인정된 대학과 대학 연구기관, 동법 제15조(국가적 중요성이 있는 연구시설에 대한 지원금)에 따라 연방이 지원하는 국가적 중요성이 있다고 판단되는 연구기관, 부처별 연구과제의 실현을 위해서 운영하거나 연구와 혁신촉진 과제를 채택할 때까지의 연방정부 등이며,¹⁴⁴⁾ 동 법에 규정되어 있지 않은 민간연구기관이나 공공기관의 비영리연구기관으로서 연구수준과 능력이 대학 연구기관들과 동등한 수준인 경우에 동법의 적용을 받도록 규정하고 있다.¹⁴⁵⁾

143) 스위스 대학연합은 스위스 자연과학대학(SCNAT), 스위스 인문사회과학 대학(SAGW), 스위스 의과대학(SAMW), 스위스 공과대학(SATW) 등으로 구성되어 있다.

144) Art. 4 Forschungsorgane

Forschungsorgane nach diesem Gesetz sind:

a. die folgenden Forschungsfoerderungsinstitutionen:

1. der Schweizerische Nationalfonds zur Foerderung der wissenschaftlichen Forschung (SNF),
2. der Verbund der schweizerischen Akademien, bestehend aus:
 - der Akademie der Naturwissenschaften Schweiz (SCNAT)
 - der Schweizerischen Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften(SAGW)
 - der Schweizerischen Akademie der Medizinischen Wissenschaften(SAMW)
 - der Schweizerischen Akademie der Technischen Wissenschaften(SATW);

b. die Kommission für Technologie und Innovation (KTI);

c. die folgenden Hochschulforschungsstätten:

1. die Eidgenössischen Technischen Hochschulen (ETH) und die Forschungsanstalten des ETH-Bereichs,
- 2.3 die nach dem Hochschulförderungs- und -koordinationsgesetz vom 30. September 20114 (HFKG) akkreditierten Hochschulen und anderen Institutionen des Hochschulbereichs,
3. die nach diesem Gesetz vom Bund unterstützten Forschungseinrichtungen von nationaler Bedeutung (Art. 15);

d. die Bundesverwaltung, soweit sie:

1. für die Erfüllung ihrer Aufgaben Ressortforschung betreibt, oder
2. Aufgaben der Forschungs- und InnovationsFörderung wahrnimmt

145) Art. 5 Nichtkommerzielle Forschungsstätten ausserhalb des Hochschulbereichs

Nach diesem Gesetz sind nichtkommerzielle Forschungsstätten ausserhalb des Hochschulbereichs Institutionen mit privater oder öffentlicher Trägerschaft, die nicht Forschungsorgane nach Artikel 4 sind, deren Zweck Forschungstätigkeit ist und die die folgenden Voraussetzungen erfüllen:

- a. Die Träger und Eigner der Institution erlangen durch deren Forschungstätigkeit keine geldwerten Vorteile.
- b. Niveau und Qualität der Forschung sind mit der Forschung von Hochschulforschungsstätten vergleichbar.

나. 연구혁신의 촉진

1) 연방정부의 임무 및 책임

스위스 연방정부는 동 법에 따라 연방공과대학(ETH)과 그 부속연구기관의 운영, HFGK, 연구혁신 촉진기관, 국가적 중요성이 있는 연구기관에 대한 분담금을 지원하여야 하며, 연방소유의 연구기관의 설립과 운영을 포함하는 부처별 연구와 KTI의 설립 및 국제적 학술협업 등을 지원함으로써 연구와 혁신을 촉진하고,¹⁴⁶⁾ 스위스 연구와 혁신의 거점을 확보하기 위하여 스위스 혁신단지 건립을 지원하여야 하며, 연방 내각은 연구혁신 촉진기관과 KTI 등에 의뢰하여 연구혁신촉진 프로그램을 시행할 수 있고,¹⁴⁷⁾ 연방정부는 연구혁신 촉진기관 등에 국제적 협업 과제의 의뢰 및 과제수행을 위한 전문지식의 자문을 요청할 수 있다.¹⁴⁸⁾

2) 재정조달의 원칙 및 연구지원기관의 임무

연구혁신촉진법은 연구혁신 촉진기관의 자체관리 하에서 과제를 수행하도록 하면서(제1항), 해당 기관은 상업적인 목적을 지양하고 연구에 매진하도록 하고(제2항), 법령과 규정에 따라 연구를 촉진하며(제3항), 연구자의 학문적 자유 및 연구를 통한 후

146) Art. 7 Aufgaben

1 Der Bund fördert die Forschung und die Innovation nach diesem Gesetz sowie nach Spezialgesetzen durch:

- a. den Betrieb der beiden ETH und der Forschungsanstalten des ETH-Bereichs;
- b.5 Beiträge nach dem HFGK6
- c. Beiträge an die Forschungsförderungsinstitutionen;
- d. Beiträge an Forschungseinrichtungen von nationaler Bedeutung;
- e. eigene Ressortforschung, einschliesslich der Errichtung und des Betriebs bundeseigener Forschungsanstalten
- f. die Einsetzung der KTI und andere Massnahmen der Innovationsförderung;
- g. internationale wissenschaftliche Zusammenarbeit.

147) Art. 7 Aufgaben

3 Der Bundesrat kann die Forschungsförderungsinstitutionen und die KTI beauftragen, themenorientierte Förderprogramme durchzuführen.

148) Art. 7 Aufgaben

4 Er kann die Forschungsförderungsinstitutionen mit Aufgaben der internationalen Zusammenarbeit beauftragen, deren Erfüllung ihre Fachkompetenz erfordert.

학양성 및 결과물의 공공성을 규정하는 등(제5항) 연구혁신 촉진기관에 대한 연구의 자율성과 책임 등을 규정하고 있다.¹⁴⁹⁾

3) 스위스 국립과학재단

스위스 국립과학재단은 2014년에 3,469개 프로젝트에 8억4900만 스위스 프랑을 지원하였고,¹⁵⁰⁾ 모든 분야의 기초연구를 지원하고, 신진학자들에게 집중 지원하는 등¹⁵¹⁾ 스위스 국가연구개발사업에서 중요한 기능을 담당하는 기관이다.

스위스 국립과학재단은 연구혁신촉진법 제10조제2항에 따라 연방정부가 정한 범위에서 연구의 촉진, 연구혁신촉진 프로그램과 국내외 연구프로젝트로 결정된 연구과제에 대한 분담금, 연방내각의 결정에 따라 국가적 촉진프로그램으로 선정된 국제적 연구프로그램과 국제적인 연구 및 스위스 정부의 분담금이 있는 국제 연구프로그램, 연구결과물에 대한 평가 및 지원대책의 마련 등에 필요한 비용을 사용할 수 있으며,¹⁵²⁾

149) Art. 9 Aufgaben und Fördergrundsätze im Allgemeinen

- 1 Die Forschungsförderungsinstitutionen erfüllen Aufgaben, die zweckmässigerweise im Rahmen der wissenschaftlichen Selbstverwaltung zu lösen sind.
- 2 Sie fördern Forschung, soweit diese nicht unmittelbar kommerziellen Zwecken dient.
- 3 Sie fördern die Forschung nach ihren Statuten und Reglementen. Diese bedürfen der Genehmigung durch den Bundesrat, soweit sie Aufgaben regeln, für die Bundesmittel verwendet werden.
- 4 Die Forschungsförderungsinstitutionen legen besonderes Gewicht auf die Förderung der Grundlagenforschung.
- 5 Sie fördern die Forschung an nichtkommerziellen Forschungsstätten ausserhalb des Hochschulbereichs unter den folgenden Voraussetzungen:
 - a. Die wissenschaftliche Unabhängigkeit der mit der Durchführung der Forschung betrauten Personen ist sichergestellt.
 - b. Die Forschung dient der Aus- und Weiterbildung des wissenschaftlichen Nachwuchses.
 - c. Die Resultate werden dem wissenschaftlichen Gemeingut zugeführt.

150) S&TGPS 사이트 참조

<http://www.now.go.kr/ur/poliTrnd/UrPoliTrndSelect.do?screenType=V&poliTrndId=TRND00000000000027538&pageType=017¤tHeadMenu=1¤tMenu=12>(최종방문:)

151) 한국연구재단(2014), 「해외 연구지원기관 조사·분석을 통한 우리나라 민간공익재단의 차별화 방안」, 한국연구재단. 35면 참조

152) Art. 10 Schweizerischer Nationalfonds

- 2 Er verwendet die ihm vom Bund gewährten Beiträge namentlich für:
 - a. die Förderung im Rahmen seiner von ihm festgelegten Förderinstrumente;
 - b. die von ihm beschlossene Beteiligung an Förderprogrammen und vernetzten Forschungsvorhaben

동 법 제10조제3항에 따라 연구과제, 신진학자들의 양성, 스위스에 유익한 전문분야의 개발과 연구 인프라 및 국제적 연구협업에 대해 지원할 수 있도록 규정하고 있다.¹⁵³⁾

스위스 국립과학재단은 대학연구기관과 대학연구기관 이외의 비영리연구기관 등에 간접적으로 연구지원금을 지급할 수 있으며,¹⁵⁴⁾ 국가 차원에서의 연구프로그램 및 연구 우선순위를 결정하는 데에 참여할 수 있고, 이에 따라 위탁된 프로그램을 추진할 수 있다.¹⁵⁵⁾

스위스 국립과학재단은 재단의 연구혁신촉진의 연속성을 확보하기 위해 교육부 자금의 일부를 예비비형식으로 사용할 수 있도록 하면서 다만 예비비의 총합은 해당 회계연도 연간 연방정부지원금의 10%를 넘을 수 없도록 규정하고 있다.¹⁵⁶⁾

auf nationaler und internationaler Ebene;

- c. die Durchführung der vom Bundesrat beschlossenen und in Auftrag gegebenen nationalen Förderprogramme, namentlich der nationalen Forschungsprogramme und der nationalen Forschungsschwerpunkte;
- d. die vom Bundesrat beschlossene und in Auftrag gegebene Beteiligung der Schweiz an internationalen Programmen;
- e. die Unterstützung von Massnahmen der Auswertung und Verwertung von Resultaten aus der von ihm geförderten Forschung.

153) 3 Er entscheidet im Rahmen der ihm zugewiesenen Aufgaben und Zuständigkeiten über die geeigneten Instrumente und die Form der Förderung. Er konzentriert sich dabei auf die Förderung:

- a. exzellenter Forschungsprojekte;
- b. eines hoch qualifizierten wissenschaftlichen Nachwuchses;
- c. von Forschungsinfrastrukturen, die der Entwicklung von Fachgebieten in der Schweiz dienen und nicht in die Zuständigkeit der Hochschulforschungsstätten oder des Bundes fallen;
- d. der internationalen Forschungszusammenarbeit unter Berücksichtigung der diesbezüglichen Ziele und Massnahmen des Bundes.

154) 이 경우 연방내각은 지원금 배분 원칙을 규정하도록 하고 있다. : 4 Er entrichtet im Rahmen seiner Förderung den Hochschulforschungsstätten und nichtkommerziellen Forschungsstätten ausserhalb des Hochschulbereichs Beiträge zur Abgeltung der ihnen entstehenden indirekten Forschungskosten (Overhead). Der Bundesrat regelt die Grundsätze der Beitragsbemessung

155) 5 Der SNF beteiligt sich an den Verfahren, die den Beschlüssen zu den nationalen Forschungsprogrammen, den nationalen Forschungsschwerpunkten und weiteren an ihn übertragenen Förderprogrammen vorausgehen.

156) 6 Er kann zur Sicherung der Kontinuität seiner Forschungsförderung einen Teil der Beiträge des Bundes zur Bildung von Eigenkapital in Form von Reserven verwenden. Das Total der Reserven darf in keinem Rechnungsjahr 10 Prozent des jeweiligen jährlichen Bundesbeitrages überschreiten.

4) 스위스 아카데미 연합

스위스 아카데미 연합(Verbund)은 모든 학문 간의 융합과 협업을 강화하여 학문을 정착시키기 위한 연방정부의 연구혁신 촉진기관¹⁵⁷⁾으로서 교육·연구·혁신 분야에서 새로운 주제를 발굴하고, 연구개발 결과를 획득하거나 이용할 때 윤리적 책임에 대한 인식, 학문과 사회의 관계성 및 혁신과 기술 등의 위험성 연구 등을 촉진하는 경우에 재정의 사용 목적을 지정하여 연방정부의 기금을 사용할 수 있도록 규정하고 있으며,¹⁵⁸⁾ 대학, 연구기관과의 협업을 도모하고, 전문단체, 위원회, 연구자, 전문가들의 협업촉진과 국제적 공동연구를 지원하고, 스위스에 유익한 전문분야의 개발 및 데이터 수집, 지식시스템, 학술지, 간행물 등의 사업을 지원할 수 있도록 함으로써 국제공동연구와 새로운 전문분야의 발굴 및 자료의 수집과 이에 대한 활용을 촉진하는 기능을 수행하고 있다.¹⁵⁹⁾

5) 연구부정행위에 대한 제재 등

연구혁신촉진법은 연구기관들에 대하여 해당 연구의 학문적 완전성과 규정을 준수하도록 규정하고 있으며, 지원금의 취득 및 사용을 위반하는 경우에는 문책, 경고, 지

157) Art. 11 Schweizerische Akademien

1 Der Verbund der schweizerischen Akademien ist das Förderorgan des Bundes für die Stärkung der Zusammenarbeit in und zwischen allen wissenschaftlichen Disziplinen und für die Verankerung der Wissenschaft in der Gesellschaft.

158) 2 Er verwendet die ihm vom Bund gewährten Beiträge namentlich für folgende Zwecke:

- a. Er betreibt und fördert die Früherkennung gesellschaftlich relevanter Themen in den Bereichen Bildung, Forschung und Innovation.
- b. Er setzt sich dafür ein, dass, wer Erkenntnisse gewinnt oder anwendet, seine ethische Verantwortung wahrnimmt.
- c. Er gestaltet den Dialog zwischen Wissenschaft und Gesellschaft; er fördert Studien zu Chancen und Risiken der Innovationen und Technologien.

159) 3 Die einzelnen Akademien koordinieren ihre Fördertätigkeiten im Rahmen des Verbundes und stellen die Zusammenarbeit namentlich mit den Hochschulforschungsstätten sicher.

4 Sie fördern die Zusammenarbeit von Wissenschaftlerinnen, Wissenschaftlern, Expertinnen und Experten in Fachgesellschaften, Kommissionen und weiteren geeigneten organisatorischen Formen und nutzen diese zur Erfüllung ihrer Aufgaben. 5 Sie unterstützen die internationale wissenschaftliche Zusammenarbeit, indem sie geeignete Einrichtungen fördern oder betreiben, namentlich nationale Koordinationsplattformen und wissenschaftliche Sekretariate zu international koordinierten Programmen, an denen die Schweiz sich beteiligt.

원금의 삭감·정지·반환, 참여제한 등의 제재조치를 받을 수 있으며, 이러한 제재를 받을 경우에는 연구용역을 의뢰한 기관에 이를 통보할 수 있도록 규정하고 있다.¹⁶⁰⁾

다. 연방정부에 의한 연구와 연구혁신촉진

1) 연구개발 관련 특별법 제정의 유보

연구혁신촉진법은 당해 법에 따라 연구개발 추진 및 촉진 시 동 법을 적용하고 부처별 관련 특별법의 제정을 유보하도록 규정함으로써 본 법을 적용하여 통일적 체계를 구축하고 있다.¹⁶¹⁾

2) 연방정부의 지원

연구혁신촉진법은 연방정부가 국가적 중요성이 있는 연구시설에 대하여 재정적 지원을 할 수 있으며, 이러한 지원금의 결정권을 WBF에 위임할 수 있도록 규정하고 있

160) Art. 12 Wissenschaftliche Integrität und gute wissenschaftliche Praxis; Sanktionen

- 1 Die Forschungsförderungsinstitutionen achten darauf, dass bei der von ihnen geförderten Forschung die Regeln der wissenschaftlichen Integrität und der guten wissenschaftlichen Praxis eingehalten werden.
- 2 Sie können im Rahmen ihrer Förderungs- und Kontrollverfahren bei begründetem Verdacht auf Verletzung dieser Regeln Auskünfte bei betroffenen in- und ausländischen Institutionen oder Personen einholen und Auskünfte an solche Institutionen oder Personen erteilen.
- 3 Sie sehen in ihren Reglementen für Verstöße gegen die wissenschaftliche Integrität und gegen die gute wissenschaftliche Praxis im Zusammenhang mit der Einwerbung oder der Verwendung ihrer Beiträge verwaltungsrechtliche Sanktionen vor. Dabei können sie eine oder mehrere der folgenden Massnahmen vorsehen:
 - a. schriftlicher Verweis;
 - b. schriftliche Verwarnung;
 - c. Kürzung, Sperre oder Rückforderung der Beiträge;
 - d. befristeter Ausschluss von der weiteren Gesuchstellung.
- 4 Sie können die arbeitgebende Institution über Verstöße und Sanktionen informieren.
- 5 Straftaten nach Artikel 37 oder 38 des Subventionsgesetzes vom 5. Oktober 19907 im Bereich der Forschungsförderung werden nach den Bestimmungen des Bundesgesetzes vom 22. März 19748 über das Verwaltungsstrafrecht durch das SBFI geahndet.

161) Art. 14 Vorbehalt spezialgesetzlicher Regelungen

Für die Bundesverwaltung gilt, soweit sie Forschung betreibt oder fördert, dieses Gesetz; spezialgesetzliche Bestimmungen im Bereich der Ressortforschung bleiben vorbehalten.

다.¹⁶²⁾ 이러한 지원금의 대상은 대학과 연관성이 없는 비영리연구시설이나 학술·기술 정보와 자료를 제공하는 학술지원 서비스 기관, 대학과 연관성이 있는 비영리연구기관, 대학 또는 비영리경제기관과 함께 연구하는 기술혁신센터 등이며, 이 경우 연구시설은 대학과 대학 연구기관이 수행하고 있지 않는 국가적으로 중요한 연구과제를 수행하거나 주(Kanton) 또는 지역사회기관·대학기관·민간의 지원을 받고 있어야 한다.¹⁶³⁾

연구혁신촉진법은 동 법 제15조제5항에서 연방의 지원금은 연구시설의 투자와 운영에 필요한 전체비용 중 최고 50%를 지원할 수 있도록 제한하면서, 나머지 비용은 주(Kanton), 지역사회기관, 대학기관, 민간이 부담하도록 하고 있다. 또한 동 법 제15

162) Art. 15 Beiträge an Forschungseinrichtungen von nationaler Bedeutung

1 Der Bundesrat kann im Rahmen der bewilligten Kredite Beiträge an Forschungseinrichtungen von nationaler Bedeutung entrichten. Er kann dabei den Bundesbeitrag an Auflagen knüpfen, namentlich an die Auflage, dass die Forschungseinrichtungen reorganisiert oder zusammengefasst werden.

2 Er kann die Kompetenz, über Beiträge zu entscheiden, an das VBF delegieren. Zuständigkeitsvorschriften in Spezialgesetzen bleiben vorbehalten.

163) Art. 15 Beiträge an Forschungseinrichtungen von nationaler Bedeutung

1 Der Bundesrat kann im Rahmen der bewilligten Kredite Beiträge an Forschungseinrichtungen von nationaler Bedeutung entrichten. Er kann dabei den Bundesbeitrag an Auflagen knüpfen, namentlich an die Auflage, dass die Forschungseinrichtungen reorganisiert oder zusammengefasst werden.

2 Er kann die Kompetenz, über Beiträge zu entscheiden, an das VBF delegieren. Zuständigkeitsvorschriften in Spezialgesetzen bleiben vorbehalten.

3 Forschungseinrichtungen nach Absatz 1 können rechtlich selbstständige Einrichtungen folgender Kategorien sein:

- a. nichtkommerzielle Forschungsinfrastrukturen, die ausserhalb von Hochschulen angesiedelt oder mit ihnen assoziiert sind, insbesondere wissenschaftliche Hilfsdienste im Bereich der wissenschaftlichen und technischen Information und Dokumentation;
- b. nichtkommerzielle Forschungsinstitutionen, die ausserhalb von Hochschulen angesiedelt oder mit ihnen assoziiert sind;
- c. Technologiekompetenzzentren, die mit Hochschulen und der Wirtschaft auf einer nichtkommerziellen Basis zusammenarbeiten.

4 Um Beiträge zu erhalten, müssen die Forschungseinrichtungen die folgenden Voraussetzungen erfüllen:

- a. Sie erfüllen Aufgaben von nationaler Bedeutung, die zweckmässigerweise nicht von bestehenden Hochschulen und anderen Institutionen des Hochschulbereichs wahrgenommen werden können.
- b. Sie werden massgeblich durch Kantone, andere öffentliche Gemeinwesen, Hochschulen oder Private unterstützt.

조제6항에서는 제5항의 평가기준을 구체화하도록 하고 연방이 기술혁신센터의 연구 시설의 신축을 위한 한시적인 특별법과 전문적인 연구에 필요한 재료 등의 비용을 보장하도록 규정하고 있다.¹⁶⁴⁾

라. 연구개발사업의 혁신 및 촉진

1) 연방의 의무와 혁신프로젝트

스위스는 연구혁신촉진법에서 국가연구개발사업의 혁신 및 촉진을 위한 규정을 절로서 별도로 규정하고 있다. 이는 스위스 정부가 연구개발사업에 있어서 혁신 및 촉진을 얼마나 중요하게 생각하고 있는지를 단적으로 보여준다고 생각된다.

먼저 동 법 제18조에서는 혁신프로젝트의 촉진 및 이와 관련된 조치에 대한 연방정부의 의무를 규정하고 있으며, 제19조에서는 대학 연구기관과 대학 이외의 비영리기관에 대하여 지원금을 지원할 수 있도록 함으로써 혁신프로젝트를 촉진하도록 하고 있다. 다만, 지원금을 지원함에 있어 연구결과가 사회 및 경제에 유익하고, 연방의 지원이 없이는 시행이 불가능한 경우와 학문 후속세대의 양성 등과 관련된 프로젝트 등으로 전제조건을 설정하여 효율성을 담보하고자 하고 있다.

164) 5 Die Höhe des Bundesbeitrages beträgt:

- a. bei Forschungsinfrastrukturen höchstens 50 Prozent des Gesamtaufwandes für Investitionen und Betrieb; der Beitrag ist komplementär zur Unterstützung durch Kantone, andere öffentliche Gemeinwesen, Hochschulen sowie Private;
- b. bei Forschungsinstitutionen höchstens 50 Prozent der Grundfinanzierung(Gesamtaufwand für Investitionen und Betrieb, abzüglich kompetitiver Forschungsmittel und Aufträge); der Beitrag ist höchstens gleich hoch wie die Summe der Unterstützungsbeiträge von Kantonen, anderen öffentlichen Gemeinwesen, Hochschulen und Privaten;
- c. bei Technologiekompetenzzentren höchstens 50 Prozent der Grundfinanzierung (Gesamtaufwand für Investitionen und Betrieb, abzüglich kompetitiver Forschungsmittel); der Beitrag ist höchstens gleich hoch wie die Summe der Beiträge der Wirtschaft aus Forschungs- und Entwicklungskooperationen und der Unterstützungsbeiträge von Kantonen, anderen öffentlichen Gemeinwesen, Hochschulen und Privaten.

6 Der Bundesrat konkretisiert die Bemessungskriterien nach Absatz 5. Er kann bei Technologiekompetenzzentren für den Aufbau neuer Aktivitätsgebiete zeitlich befristete Sonderregelungen bezüglich der anrechenbaren Einkünfte aus kompetitiven Forschungsmitteln vorsehen.

특이한 점은 본 법에서의 원칙은 당해 프로젝트 예산의 절반까지 지원하는 것이지만, 평균 이상의 성공가능성이 있거나 연구결과와 파급효과가 매우 큰 경우에는 지원금 지원원칙에 대한 예외를 두도록 규정하고 있다.¹⁶⁵⁾

2) 기술과 혁신을 위한 위원회(KTI)

연구혁신촉진법 제22조는 정부위원회인 기술과 혁신을 위한 위원회(Kommission für Technologie und Innovation; KTI)를 설립할 수 있도록 규정하고(제1항), 위원회의 구성은 학계, 경제계 관계자 및 공공연구소 관계자들로 구성하도록 하고(제2항), 의사결정권을 부여하고(제3항), 위원회의 구성은 연방내각이 선출하도록 규정하고 있다(제3항, 제4항).¹⁶⁶⁾

165) Art. 19 Förderung von Innovationsprojekten

1 Der Bund fördert Innovationsprojekte durch Beiträge an Hochschulforschungsstätten und an nichtkommerzielle Forschungsstätten ausserhalb des Hochschulbereichs.

2 Beiträge werden nur gewährt, wenn die folgenden Voraussetzungen erfüllt sind:

a. Das Projekt wird zusammen mit einem oder mehreren privaten oder öffentlichen Partnern durchgeführt, die für die Verwertung sorgen (Umsetzungspartner).
b. Eine wirkungsvolle Umsetzung der Forschungsergebnisse zugunsten der Wirtschaft und der Gesellschaft kann erwartet werden.

c. Das Projekt kann ohne die Förderung durch den Bund voraussichtlich nicht realisiert werden.

d. Die Umsetzungspartner beteiligen sich hälftig an der Finanzierung des Projekts.

Der Bundesrat kann Ausnahmen von dieser Finanzierungsregel vorsehen, namentlich für:

1. Projekte mit einem überdurchschnittlichen Erfolgspotenzial,

2. Projekte, deren Ergebnisse einem breiten Kreis von Nutzern zugutekommen können.

e. Das Projekt trägt zur praxisorientierten Ausbildung des wissenschaftlichen Nachwuchses bei.

3 Der Bund kann Machbarkeitsstudien, Prototypen und Versuchsanlagen auch ohne Umsetzungspartner fördern, wenn sie von Hochschulforschungsstätten oder nichtkommerziellen Forschungsstätten ausserhalb des Hochschulbereichs realisiert werden und es sich um Vorhaben mit bedeutendem Innovationspotenzial handelt.

166) Art. 22 Geschäftsstelle der KTI

1 Die KTI führt eine Geschäftsstelle.

2 Die Geschäftsstelle bereitet die Geschäfte der KTI vor und vollzieht deren Beschlüsse. Sie verkehrt mit Beteiligten, Dritten und Behörden direkt.

3 Der Bundesrat bestimmt die Direktorin oder den Direktor der Geschäftsstelle. Das Präsidium der KTI bestimmt das Kader. Die Direktorin oder der Direktor bestimmt das übrige Personal.

4 Das Dienstverhältnis richtet sich nach der Personalgesetzgebung des Bundes.

5 Die Präsidentin oder der Präsident der KTI nimmt die Aufsicht über die Tätigkeit der Geschäftsstelle wahr.

KTI는 혁신프로젝트와 학문을 바탕으로 둔 기업의 설립 및 확장에 대한 지원 등을 수행하며(제24조제2항), 국제법상 규정되어 있지 않은 국제적인 조직과 기구의 콘셉트, 계획, 상업화, 해당 촉진활동의 운영과 평가에서 스위스가 참여한 경우에 이와 관련된 의사를 결정하고(제24조제4항), 외국의 연구기관과 스위스 연구기관이 공동 작업을 하는 경우에 조정기능을 수행하며(제24조제5항), KTI가 추진 및 지원하는 국내외의 프로그램에 관한 정보와 신청에 관한 정보를 제공하고(제24조제6항), 매년 연방 정부에 활동보고서를 제출할 의무를 부담하도록 규정하고 있다(제24조제7항).¹⁶⁷⁾

또한 KTI는 사무국을 운영하고 있으며, 사무국은 KTI, 사업의 결정권을 갖도록 규정하고 있다(제22조제1항, 제2항).¹⁶⁸⁾

마. 연방정부의 권한과 연구관리

연구혁신촉진법 제28조¹⁶⁹⁾에서는 연방정부가 연구개발에서의 국제협력 및 경제·

167) Art. 24 Aufgaben der KTI

- 1 Die KTI ist das Foederorgan des Bundes für die wissenschaftsbasierte Innovation in allen Disziplinen, die an den Hochschulforschungsstätten vertreten sind.
- 2 Sie trifft im Rahmen der von der Bundesversammlung und vom Bundesrat festgelegten Ziele und bewilligten Kredite Entscheide:
 - a. zur Förderung von Innovationsprojekten;
 - b. zu den weiteren Unterstaeungsmassnahmen nach Artikel 18 Absatz 2.
- 4 Sie trifft im Rahmen der internationalen InnovationsFörderung nach Artikel 28 Absatz 2 Buchstabe c Massnahmen und Entscheide, soweit dafür in den völkerrechtlichen Verträgen keine andere Zuständigkeit vorgesehen ist.
- 5 Sie kann Kooperationen mit ausländischen Förderorganisationen eingehen zur Förderung schweizerischer Forschungspartner bei grenzüberschreitenden Innovationsprojekten.
- 6 Sie fördert in ihrem Zuständigkeitsbereich die Information über nationale und internationale Programme und die Einreichung von Gesuchen.
- 7 Sie erstattet dem Bundesrat jährlich einen Tätigkeitsbericht. Darin kann sie Empfehlungen zuhänden von Verwaltungseinheiten abgeben, die ebenfalls im Bereich der InnovationsFörderung tätig sind.

168) Art. 22 Geschäftsstelle der KTI

- 1 Die KTI führt eine Geschäftsstelle.
- 2 Die Geschäftsstelle bereitet die Geschäfte der KTI vor und vollzieht deren Beschlüsse. Sie verkehrt mit Beteiligten, Dritten und Behörden direkt.

169) Art. 28 Ziele, Aufgaben und Zuständigkeiten

- 1 Der Bund fördert die internationale Zusammenarbeit der Schweiz im Bereich von Forschung und Innovation sowohl im Interesse der Entwicklung des Forschung und Innovationsstandortes

사회·환경 등의 관심을 환기하도록 규정하고 있으며(제1항), 국제적인 연구시설 및 연구 인프라의 구축과 운영, 국제적인 연구프로그램이나 프로젝트에 참여, 국제 조직·기구 등에 참여, 연구와 혁신분야에서 다자간에 협력 및 조율을 하도록 규정함으로써 연방 정부로 하여금 연구개발사업에서의 목표 및 과제 등을 제시하도록 하고 있다(제2항).

연구혁신촉진법 제29조에서는 다음 사항에서 연방정부의 지원금의 집행 및 조치 등을 규정하고 있다. 스위스 참여자가 있는 연구프로젝트 및 국제기구와 스위스가 비용을 분담하도록 되어 있는 프로그램 등에서 보조금을 지급할 수 있고(a), 대학 연구기관이나 비영리연구기관과 함께 계획한 국제기구 및 프로그램에 참여하는 자를 위하여 보조금을 지원할 수 있으며(b), 국제기구와 프로그램 이외의 다자간 협업을 위한 대학 연구기관 등에 보조금을 지원할 수 있고(c), EU의 Framework 참여를 위하여 제안한 프로젝트에 대한 스위스 기업, EU의 Framework에 참여하는 스위스 기업, Framework사업의 분담 전제조건에 부합하는 기업에 대한 보조금을 지급할 수 있으며(d, e), 연구혁신 분야 활동 및 국제협력 프로그램에 관한 정보의 이동 촉진, 국제적 프로그램과 프로젝트의 지원 및 제출에 대한 컨설팅 등을 지원할 수 있는 조치 등(f, g)을 할 수 있도록 규정하고 있다.¹⁷⁰⁾

Schweiz und der schweizerischen Hochschulen wie auch im Interesse von Wirtschaft, Gesellschaft und Umwelt.

2 Er kann im Rahmen der übergeordneten Ziele der internationalen Forschungs- und Innovationspolitik der Schweiz fördern:

a. die Teilnahme der Schweiz am Aufbau und am Betrieb internationaler Forschungseinrichtungen und international koordinierter Forschungsinfrastrukturen;

170) Art. 29 Beiträge und Massnahmen

1 Der Bundesrat kann im Rahmen der bewilligten Kredite folgende Beiträge ausrichten und folgende Massnahmen vorsehen:

a. Beiträge an Forschungs- und Technologieprogramme und -projekte, welche die schweizerische Mitarbeit an Experimenten und Vorhaben internationaler Organisationen und Programme mit Schweizer Beteiligung sowie die schweizerische Nutzung internationaler Forschungseinrichtungen ermöglichen oder erleichtern;

b. Beiträge an Hochschulforschungsstätten und an nichtkommerzielle Forschungsstätten ausserhalb des Hochschulbereichs, um die schweizerische Mitarbeit an Experimenten und Vorhaben internationaler Organisationen und Programme zu ermöglichen oder zu erleichtern;

c. Beiträge an Hochschulforschungsstätten für die bilaterale oder multilaterale Zusammenarbeit im Forschungsbereich ausserhalb internationaler Programme und Organisationen; dabei kann er seine Leistungen von der Voraussetzung abhängig machen, dass die begünstigten Institutionen im Interesse der internationalen Forschungs- und Innovationspolitik der Schweiz

제6절 이스라엘

이스라엘은 우리나라와 같이 협소한 국토의 면적, 빈약한 천연자원, 지리적 위치에 따른 주변국과의 외교적 문제 등 비슷한 환경을 가지고 있으나 그럼에도 불구하고 1948년 건국 후 60여 년간 약 50배의 경제성장을 달성하고 세계에서 가장 활발하게 벤처창업을 이루고 있으며, 기술혁신을 선도할 국가로서 손꼽히고 있다.¹⁷¹⁾

특히 이스라엘의 경우, 경제성장이 독립 이후 20여 년간 정부주도로 경제운영을 하였으며, 1966년 이후 1980년대 중반까지 상당기간의 정체를 겪다가 1990년대 이후 산업무역노동부(Ministry of Industry, Trade and Labor) 소속 국가과학청(Office the Chief Scientist; OCS)을 중심으로 다양한 정책¹⁷²⁾을 활용하여 벤처창업의 촉진 및 이와 관련한 연구개발자금의 제공 등을 지원함으로써 지금은 대표적인 창업국가가 되었다.¹⁷³⁾

이스라엘의 이러한 성과는 경제성장이 정체되어 있는 우리나라가 돌파구를 찾을 수 있도록 시사점을 줄 수 있다고 판단하였다. 따라서 이하에서는 이스라엘의 창업·기술 혁신의 원동력이었던 연구개발 관련 촉진 법제 등을 살펴봄으로써 우리나라에서 적용할 수 있는 시사점을 도출하고자 한다.

angemessene Eigenleistungen erbringen;

- d.13 Beiträge an Schweizer Unternehmen für die Ausarbeitung von Projektvorschlägen für die Teilnahme an den Forschungsrahmenprogrammen der Europäischen Union;
- e.14 Beiträge an Schweizer Unternehmen zur Förderung von deren Beteiligung an den Forschungsrahmenprogrammen der Europäischen Union und an Initiativen und Programmen, die von diesen Rahmenprogrammen mitfinanziert werden, sofern für solche Beteiligungen vorausgesetzt wird, dass die Unternehmen staatliche Beiträge erhalten;
- f.15 Förderung der Information über Aktivitäten und Programme der internationalen wissenschaftlichen Zusammenarbeit im Bereich von Forschung und Innovation bei den interessierten Stellen in der Schweiz;
- g.16 Beratung und Unterstützung interessierter Stellen in der Schweiz bei der Erarbeitung und Einreichung von Gesuchen bezüglich internationaler Programme und Projekte im Bereich von Forschung und Innovation.

171) 조혜신(2013), 「이스라엘 연구개발(R&D) 촉진 법제에 관한 연구」, 한국법제연구원, 13면 참조.

172) 대표적으로 OCS Fund, Technological Incubators Programme, MAGNET Programme, TNUFA Fund, Life Science Fund 등이 있다.

173) 조혜신(2013), 앞의 자료, 14면 참조.

1. 이스라엘의 국가연구개발 현황

이스라엘의 2009년 기준 국가 R&D 총 투자액은 328억 셰켈(약 10조원)이고, GDP 대비 4.5%를 차지하고 있으며, 정부재원의 비율은 14%에 불과하고 외국재원이 30.5%로 매우 높다는 특징이 있다.¹⁷⁴⁾

이스라엘의 과학기술의 발전은 지정학적 위치에 따른 주변정세로 인하여 국방과학기술 분야에서부터 시작되었고, 이를 토대로 항공, 우주산업 등 민간기업에서 사업으로 활용하여 세계적 수준까지 성장하였다.¹⁷⁵⁾ 즉, 국가연구개발사업을 단순한 연구개발사업이 아니라 이를 통하여 생성된 연구결과를 사업화 단계까지 확장하고 있다.

이스라엘의 과학기술정책은 크게 3기로 구분된다. 제1기(1970~1980)는 전반적인 기업의 연구발전을 위한 환경과 기반구축에 중점을 둔 시기이며, 제2기(1980년대 중반~1992)는 민간기업의 연구 활성화를 위한 연구개발제도 및 투자의 확충 시기이며, 제3기(1993년 이후)는 하이테크 국가로서의 클러스터 형성 및 벤처캐피탈 투자와 같은 전략적 투자가 증가된 시기이다.¹⁷⁶⁾

〈표 2-6-1〉 이스라엘의 과학기술 정책

	시기	특징
제1기	1970~1980년 중반	• 하이테크 국가의 연구기반 구축을 위한 초기적 기반구축
제2기	1980년 중반~1992년	• 과학기술 인프라 구축, 인큐베이터, 기업의 R&D 지원 프로그램 실시
제3기	1993년 이후	• 클러스터 형성, 벤처캐피탈 투자, 전략적인 기업에 대한 투자, 요즈마 프로그램(벤처캐피탈 투자 프로그램)의 성공, 러시아 붕괴에 따른 우수한 연구자 및 교원의 이민 유입

김민기 외(2012), 앞의 자료, 32면.

이스라엘 국가연구개발사업의 추진 전략 등은 국가연구개발사업의 총괄규범이라고 할 수 있는 「산업연구개발촉진법(The Encouragement of Industrial Research

174) 김민기 외(2012), 「강소국의 과학기술정책 및 행정체계 비교분석」, 한국과학기술기획평가원, 29면.

175) 김민기 외(2012), 앞의 자료, 33면. 참조.

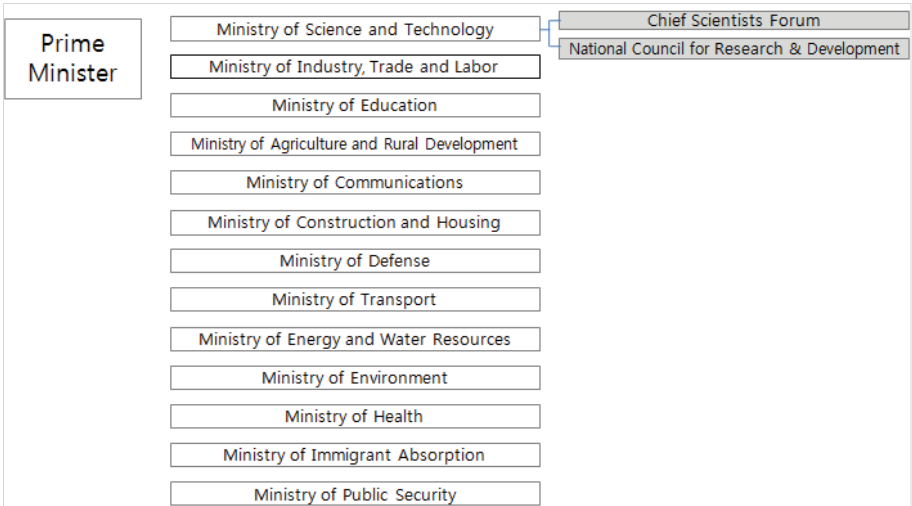
176) 이 시기에 러시아의 붕괴로 인한 우수 연구자 및 교원의 이민 유입으로 인하여 과학기술 인력 및 과학기술인력의 양성인력이 대거 이스라엘에 정착함으로써 이스라엘 과학기술의 발전에 있어서 근간이 되었다(김민기 외(2012), 앞의 자료, 36면).

and Development Law, 5744-1984)」에 구현되어 있다.

2. 과학기술 행정체계

이스라엘의 과학기술행정 관련 주요 조직은 국가연구개발심의회(National Council for Research and Development), 수석과학관회의(Chief Scientist Forum), 과학기술장관위원회(Ministers Committee for Science & Technology), 과학기술부와 산업무역노동부 등이며, 과학기술부가 과학기술정책의 주무부처로서 과학기술 예산의 배분을 담당하고 있다. 즉, 과학기술부가 연구개발 분야의 결정 및 이에 따른 연구예산을 배분하고 각 부처의 수석과학관(Chief Scientist)이 배분과 집행을 담당하는 체제를 가지고 있다.¹⁷⁷⁾

[그림 2-6-1] 이스라엘 과학기술 관련 정부조직도



자료: 김민기 외(2012), 앞의 자료, 39면.

이스라엘도 우리나라와 같이 과학기술 관련 예산의 한정성 때문에 과학기술정책의 효율성을 위하여 국가연구개발심의회와 과학기술장관위원회를 운영함으로써 정책 조

177) 김민기 외(2012), 앞의 자료, 37~38면. 참조

정기능을 담당하도록 하고 있고, 1985년부터는 수석과학관회의를 운영하여 정부 및 민간 R&D의 조정과 연구개발 분야의 중복 및 분산 조정 기능을 수행하도록 하고 있다. 수석과학관은 정부관료 또는 행정관료가 아닌 이공학계 등의 외부 인사를 영입하고 독립성을 부여함으로써 전문성을 발휘할 수 있도록 하고 있다.¹⁷⁸⁾

또한 이스라엘은 국가연구개발정책에 관련된 자문기관인 국가연구개발심의회를 두고 있다.¹⁷⁹⁾

마지막으로 이스라엘의 과학기술정책상 특징은 기초, 응용, 개발(산업)연구 영역에서 부처별로 역할이 명확하게 설정되어 있다는 점이다. 기초연구는 7개 연구 중심대학이 수행하고, 응용연구는 농업부, 국가인프라부(Ministry of National Infrastructure), 과학기술부, 복지부 등의 연구기관과 수석과학관이 주로 담당하고 있으며, 개발연구는 기업 등과 같은 민간의 주도하에 산업무역노동부가 담당하고 있다.¹⁸⁰⁾

3. 이스라엘의 연구개발 법제

이스라엘의 정부 연구개발사업 법제는 1984년에 제정되어 2002년과 2012년에 개정된 「산업연구개발촉진법(The Encouragement of Industrial Research and Development Law, 5744-1984)」이다. 동 법은 이스라엘 정부연구개발사업의 추진의 법제적 근거이다.

가. 「산업연구개발촉진법」의 목적

「산업연구개발촉진법」 제1조에서는 동 법의 목적, 즉 고용창출과 과학기술인력의 흡수(제1항), 이윤¹⁸¹⁾창출(제2항), 과학기술 인프라 및 국내 인적자원의 활용 및 확대(제3항), 과학집약적 상품의 생산과 수출로 국가재정수지의 개선 등(4항)을 규정하고

178) 수석사무관제도는 현재 과학기술 관련 13개 부처에서 운영하고 있다(김민기 외(2012), 앞의 자료, 38면).

179) 국가연구개발심의회는 「국가위원회법(Law for National Council for Civilian Research and Development)」에 따라 설립된 자문기관이다.

180) 김민기 외(2012), 앞의 자료, 38~39면

181) 여기에서의 이윤은 연구개발 및 그 성과로부터 비롯된 경제적 이익의 증가 및 그러한 연구결과에 직접적으로 관련된 자에게 귀속되는 성과를 의미한다(동법 제2조제2항 참조).

있다.¹⁸²⁾ 이스라엘은 과학기술을 통하여 고용과 이윤을 창출함으로써 종국적으로는 국가경제 발전을 유도하고 있다는 점에서 운영시스템이 우리나라와 비슷하다고 있다고 볼 수 있다.

나. 연구개발청

1) 연구개발청의 구성

「산업연구개발촉진법」 제5조는 동법의 목적달성과 함께 연구개발사업에 대한 투자를 촉진하기 위하여 ‘연구개발청(Administration)’을 설치하도록 규정하고 있다.¹⁸³⁾ 연구개발청은 연구개발청장(The Head of Administration)과 연구위원회(Research Committee)로 구성되며,¹⁸⁴⁾ 연구개발청장은 산업통상부의 수석과학관이 맡게 되고, 연구위원회의 위원장이 되며,¹⁸⁵⁾ 연구개발청장은 연구위원회의 결정에 따른 이행에

182) 1. The objectives of this Law are:

- 1) The creation of places of employment in industry and the absorption therein of scientific and technological manpower;
- 2) Creating surplus yield for the Israeli economy. In this Law: "surplus yield"—means increased economic benefit to the economy resulting from Research and development or the fruits thereof, over and above the yield which is meant to flow to whom directly involved in such Research and development;
- 3) The development of science-intensive industry whilst utilizing and expanding the technological and scientific infrastructure, and the existing human resources in the State;
- 4) The improvement of the balance of payments of th

183) 5. There is hereby established an "Industrial Research and Development Administration" (hereinafter referred to as "the Administration"), which shall operate for the realization of the objects of this Law and for the encouragement of investments in industrial Research and Development.

184) Head of Administration

6. The authorities of the Administration are:

- 1) The Head of the Administration;
- 2) The Research Committee;
- 3) (Repealed)

185) 7. (a) The Chief Scientist of the Ministry of Industry and Trade shall be the Head of the Administration. The Head of the Administration shall, ex officio, be a member, and the chairman of the Research Committee.

(b) The Deputy Head of the Administration, appointed by the Head of the Administration as a member of the Research Committee according to section 9(a)2), will be the substitute chairman of the Research Committee.

대한 책임을 진다.¹⁸⁶⁾

연구위원회 위원은 연구개발청장과 연구개발부청장 중 1인, 산업통상부장관과 재정부장관이 각각 2인을 지명하고, 산업통상부장관과 재정부장관이 기업인 중에서 임명하는 2인¹⁸⁷⁾ 및 공무원이 아닌 자 중 경영 또는 산업에서 최소 10년 이상의 경험을 가진 자로서 임명하는 1인으로 구성되며, 임기는 3년이다.¹⁸⁸⁾

2) 연구위원회의 기능

연구위원회는 첫째, 국가예산 범위 내에서 1년 또는 다년간의 연구개발계획에 대한 승인 여부 및 승인의 조건의 설정, 연구개발계획에 대한 지원 및 지원의 비율을 결정하며, 둘째, 산업통상부장관과 재정부장관의 승인, 의회(Knsset) 재정위원회의 승인에 따라 당해 회계연도에서 예산체계 내에서 동법의 목적에 따른 연구개발사업의 추진을

186) Functions of Head of the Administration

8. (a) The Head of the Administration is charged with the implementation of the decisions of the Research Committee and shall act in its name.

(b) Everything to be submitted to the Research Committee shall be submitted through the Head of the Administration and every notice on its behalf shall be delivered by him.

187) 1인은 자연과학기술 분야의 교육을 받은 자로 구성되어야 한다.

188) The Research Committee

9. (a) The Research Committee shall consist of nine members, as follows:

- 1) The Head of the Administration;
- 2) Any of the deputies of the Head of the Administration, appointed by the Head of the Administration;
- 3) Two representatives of the Ministry of Industry and Trade having an academic degree in the fields pertaining to the Committee's work, appointed by the Minister of Industry and Trade from the employees of his Ministry;
- 4) Two representatives of the Ministry of Finance appointed by the Minister of Finance from the employees of his Ministry;
- 5) Two representatives of the public from among industrialists who will be appointed by the Ministers, one of them will to the extent possible, have an education in the field of natural sciences and technology;
- 6) A representative of the public, not being a civil servant, having at least 10 years' experience in business or industrial management, who will be appointed by the Ministers.

(b) The appointment shall be for a period not exceeding three years; a member the period of whose appointment has expired may be reappointed, provided that a member who is a representative of the public will not be appointed for more than one additional period of tenure.

위하여 추가 지원을 결정하고 이를 관보에 게재해야 하며, 셋째, 재정위원회의 승인에 따라 동법의 목적에 부합하는 지원 및 비율 등의 기준을 설정하며, 이러한 내용은 관보에 게재하도록 하고, 넷째, 연구위원회의 기준에 따라 감면, 완화, 라이선스, 자금 지원 등을 본 법의 적용기관에 대하여 권고하도록 하고 있다.¹⁸⁹⁾

다. 연구개발사업의 선정

이스라엘에서 연구개발사업의 선정과정은 신청자가 연구개발계획을 연구위원회에 신청하고, 연구위원회는 연구개발청장이 권한을 부여한 전문 심사자에게서 의견을 받아 계획의 전부 또는 일부를 승인하는 시스템을 채택한 것으로 보인다.

신청자는 당해 사업에 대한 상세한 설명, 소요예산 및 재원조달의 방법, 성공가능성, 개발될 상품의 신규성, 기존의 다른 상품과의 차별성 및 장점, 연구결과에 따른 생산방법 및 생산 장소 - 외국에서 생산 공정이 이루어지는 경우 그 이유와 그 생산 공정계획 및 부가가치 비율, 제조 또는 마케팅에 관한 권리 및 이스라엘에서 생산을 보장하기 위한 조치 등에 대한 내용 - 등을 연구위원회에 제출하여야 하며,¹⁹⁰⁾ 연구

189) Functions of Research Committee

10. (a) The functions of the Research Committee are as follows:

- 1) To decide upon the grant of an approval to Plans (hereinafter referred to as the "Approval") within the framework of the State's Budget and to prescribe conditions for their Approval and also to decide upon the grant of Benefits to the Plans and their rate;
- 2) To prescribe, with the approval of the Ministers and the approval of the Finance Committee of the Knesset, in the framework of the budget approved for such purpose in the Budget Law for such fiscal year, additional Benefit track for the encouragement of industrial Research and Development in accordance to the objectives of this Law and to publish them in the Official Gazette.
- 3) To prescribe, with the approval of the Finance Committee of the Knesset, conditions and criteria for granting Benefits and their rate in accordance to the objectives of this Law (in this section called - "the Rules"); the rules will be published in the Official Gazette.
- 4) (Repealed)
- 5) To recommend to any competent authority authorized to do so, to grant, within the framework of the enactments in its sphere of competence or with the implementation of which it is in charge of, and within the framework of the criteria prescribed by the Research Committee for the approval of Plans - any reduction, relaxation, licence or loan that may assist the achievement of the objectives of this Law.

190) Approvals and Appeals

16. (a) An applicant for the Approval of a Plan shall submit to the Research committee a detailed

위원회는 연구개발청장의 권한을 위임 받은 전문성이 있는 심사자로부터 그 계획 등에 대한 의견을 듣고 선정 가부를 결정하도록 하도록 하고 있다.¹⁹¹⁾

이러한 계획의 승인은 원칙적으로 이스라엘에 설립된 기업에게만 부여하여야 하고, 계획에 따른 실행 결과 이스라엘에 거주하고 있는 자가 신상품 또는 기존의 상품을 실질적으로 개선할 수 있다고 기대되는 것이어야 하지만 연구위원회가 계획의 일부를 이스라엘이 아닌 다른 지역이나 이스라엘 거주자가 아닌 자가 실행할 수밖에 없는 경우라고 판단하는 경우에는 예외로 하고 있다.¹⁹²⁾

당해 계획의 지원 비용 및 승인에 있어서 승인취득자(the Approval Recipient)가 계획상에서 제시한 생산 장소, 이스라엘에서의 부가가치 비율에 관한 계획에 상당한 가중치를 부여하도록 규정하고 있다.¹⁹³⁾ 이 경우 신청자는 신청 시점에서 이스라엘

description of the Plan it intends to execute, together with details with respect to the investment required and the sources of financing, a summary on the existing know-how on the subject and the possibilities of obtaining it, an exposition of the novelty of the Product to be developed and its advantages over other Products, details as to the way it proposes to manufacture the Product if the anticipated results of the Research and Development are achieved, a declaration regarding the locations where the Product will be manufactured in Israel and abroad, the planned manufacturing operations in such places together with argumentations why certain manufacturing operations are planned to execute abroad, and the percentage of added value planned in Israel and abroad (in this Law referred to as "Statement Regarding the Location of Manufacture and Percentage of the Added Value"), including details of the owners of the rights in the know-how, manufacturing or marketing and a summary with respect to the possibilities of marketing the Product and the arrangements that have been made to secure the manufacturing in Israel; the applicant shall deliver to the Committee any such other detail or document requested by it as is required for an examination of the Plan.

191) 이 경우 동법의 목적을 증진할 수 있는 상품화의 가능성에 대한 합리적인 판단이 있지 않는 한 어떠한 계획 혹은 계획의 일부 등을 승인할 수 없다.

192) Approval of the Plan

17. (a) The Research Committee shall not approve a Plan or any part thereof unless it has received an opinion regarding the Plan from a professional examiner empowered for this purpose by the Head of the Administration and it appears to it that the Plan has a reasonable prospect of leading to the creation of a Product which could lead to the advancement of the objectives of this Law. Approval of the Plan will only be granted to a corporate incorporated in Israel, which, as a result of the execution of the Plan, is expected to develop in Israel by Israeli residents, a New Product or an existing Product in which a significant improvement has been introduced (in this Law hereinafter referred to as - "the Approval Recipient") unless the Research Committee is satisfied for reasons that will be recorded, that for the implementation of the Plan it is essential that part of the Plan will be executed not in Israel or not by Israeli residents.

내에서의 제조 비율을 반드시 명시하여야 하고 이 비율에 따라 지원규모도 정하여진다.¹⁹⁴⁾

연구위원회가 신청자 계획의 일부 또는 전체를 승인한 경우 연구개발청장은 증서를 발급하여야 하고, 승인하지 않은 경우에는 신청자에게 결정이 난 날부터 14일 이내에 서면으로 그 이유를 고지하도록 규정하고 있다.¹⁹⁵⁾

연구개발의 내용 및 계획의 실행에 소요되는 비용 또는 이스라엘 내에서의 상품생산 관련 요건 및 다른 사항에 대한 승인된 계획의 변경이 있는 경우에는 연구위원회의 승인을 받도록 규정하고 있다.

라. 연구개발계획의 실행

연구위원회는 연구위원회의 재량에 따라 연구개발계획을 승인할 때 당해 연구개발계획의 실행과 그 효력 및 조건 등을 설정할 수 있으며, 승인계획 하에서 연구개발의 수행은 승인을 취득한 자 또는 당해 계획상 승인을 취득한 자에 의하여 특정되어진 당사자에 의하여 실행되어야 한다(제19조 a).

승인된 계획에 따라 연구개발로부터 발생되어진 상품이 아닌 노하우와 이에서 도출된 권리는 19A조에 규정된 경우를 제외하고 이스라엘 밖의 소재에 있는 자에게 이전할 수 없다.¹⁹⁶⁾

193) Approval of the Plan

17 (a) In the decision to grant Approval for the Plan and the rate of the Benefits that will be granted thereto, the Research Committee will impute significant weight to the Approval Recipient's declaration regarding the location of manufacture and the Percentage of the Added Value in Israel.

194) Stone, Heather A. "Law Encouraging Technological Innovation in Israel", 한국법제연구원 개원23주년 기념 학술대회 자료집(2013), 65면. 참조.

195) Approval of the Plan

17 (d) Where the Research Committee has approved a Plan or part thereof (hereinafter referred to as - "Approved Plan"), a written certificate to this effect, signed by the Head of the Administration, shall be issued:

(e) Where the Research Committee has not approved a Plan or part thereof, the Head of the Administration shall notify the applicant of the reasons, in writing, within fourteen days of the date of the decision.

196) 19A. (a) The Product that will be developed as a result of the Research and Development or part thereof, will be manufactured in Israel at a rate which will not be less than the percent

마. 보고의무

「산업연구개발촉진법」 제20조¹⁹⁷⁾에서는 연구개발의 진행과 연구비 지출에 대한 보고의무와 연구위원회가 정한 관보에 게재될 규칙을 적용하고, 승인 취득자는 연구 개발 진행사항, 판매, 로열티, 투자, 소유권 변동, 라이선스 관련 계약 등의 현황을 OCS에 보고하여야 하며, 승인된 계획 하에서 개발된 노하우의 소유권에 대하여 정기적으로 보고하도록 규정하고 있다.¹⁹⁸⁾

바. 연구개발계획 실행의 중단

산업연구개발촉진법 제22조에서는 연구개발계획의 중단에 대하여 규정하고 있다. 연구개발이 계획에 따라 진행이 되지 않는 경우, 현재까지 진척된 연구개발이 상당히 진척되지 않았다고 판단되는 경우, 연구개발청장은 승인 취득자의 의견을 청취한 후 연구위원회에 승인의 취소 또는 계획의 변경을 권고할 수 있고, 연구위원회는 이러한 권고의 전부나 일부를 거부할 수 있으며, 권고와 다른 결정을 할 수도 있다. 또한 연구위원회가 승인을 취소하거나 변경한 경우에 연구개발청장은 승인취득자가 동법의 목적에 따라 연구개발계획을 중지하였다는 것을 입증하지 않는 한 승인취득자로 하여금 그가 받은 지원의 전부 혹은 일부를 상환할 수 있도록 규정하고 있다.¹⁹⁹⁾

of the production and the Percentage of the Added Value in Israel contained in the declaration with respect to the location of manufacture and Percentage of the Added Value of the given by the Approval Recipient (in this Law referred to as - "the Original Manufacture Percentage in Israel

197) 20. Any party who has been given an Approval shall submit a report on the progress of the Research and Development and a financial report on the Research expenses, all at the dates and in accordance with the Rules to be prescribed by the Research Committee and published in the Official Gazette.

198) 조혜신(2013), 앞의 자료, 27면 참조.

199) Discontinuance of Implementation

(a) Where it appears to the Head of the Administration that the Research and Development is not progressing in accordance to the Plan or that the results of the Research and Development at the stage it has reached indicate that the prospects of the success of the Plan have substantially diminished, he may, after hearing the party to whom the Approval was given, recommend to the Research Committee to revoke the Approval or vary the Approved Plan.

사. 연구개발계획에 대한 지원

산업연구개발촉진법에 근거하여 승인을 받은 자는 동 법의 규정과 동 법에 따른 연구위원회가 정한 규칙을 준수하는 경우 1회에 걸쳐 지원(Benefits)을 받을 수 있으며,²⁰⁰⁾ 동 법 제28조(a)에 따라 보조금(grant)의 경우에는 20%~50%에 상당하는 보조금을 받을 수 있고, 연구개발청장은 이 경우 제29조에 따라 보조금과 지원금의 상환을 위하여 연구위원회가 정한 규칙에 따라 보증금을 요구할 수 있다.²⁰¹⁾

(b) The Research Committee may accept the recommendation of the Head of the Administration, in whole or in part, or reject it, or may give a different decision in the matter, including a decision under section 45(b).

(c) Where a report has not been submitted as provided in section 20, the Head of the Administration may regard the Research and Development as not progressing in accordance with the Approved Plan and may act as provided in sub-section (a).

(d) Where the Research Committee has decided to revoke or vary the Approval as mentioned in sub-section (b), the Head of the Administration or a party who has been empowered by him in that behalf, may demand that the Approval Recipient repay all or part of the Benefits that he has received, as appropriate, unless it has been proved that the Approval Recipient has brought about the advancement of the objectives of this Law.

200) Right to a Benefit

26. Any party who has been given Approval under this Law shall be entitled to receive a Benefit, if he meets all the conditions of the Approval of the Plan and complies with the provisions of this Law and of the Rules set by the Research Committee under this Law.

Prevention of double Benefits 27. A Benefit shall not be paid more than once in respect of any Plan.

201) Rate of grant

28. (a) A grant shall be at the rate of 20%, 30%, 40% or 50% of the Research and Development Expenses, as prescribed by the Research Committee in accordance with the objectives of this Law.

(b) In its decision as aforesaid in sub-section (a), the Research Committee will attribute significant weight to the Approval Recipient's statement regarding the original manufacture percentage in Israel.

(c) The Ministers may, with the approval of the Finance Committee of the Knesset, fix rules regarding increments to the percentages prescribed by the Research Committee, in Regions of National Priority. For this purpose "Regions of National Priority" – means the regions that were prescribed according to section 40D of the Encouragement of Capital Investments.

Law, 5718-1959 or such other regions as are prescribed by the Government, from time to time, in regard to the Benefits under the aforesaid Law. Securities

29. The Head of the Administration may, in accordance with to be prescribed by the Research Committee, demand security to ensure the return of the grant or Benefit as appropriate, in accordance with sections 22 and 47 and to any other matter, to ensure compliance with the provisions of this Law or the conditionson which the Plan was approved.

제7절 소결: 우리나라 국가연구개발사업 공통적용 법률 제정에 대한 시사점

1. 미국

가. 연구개발성과물 사업화 촉진

미국의 경우는 베이-돌법에 따라 대학이나 비영리기관, 중소기업 등이 특정요건의 준수를 조건으로 연방정부의 자금지원에 따른 발명에 대한 소유권을 가지게 하고 있으며, 이를 활용하지 않을 경우 정당한 보상을 조건으로 연구성과의 실사를 원하는 자에게 실시권의 허여를 허용하고 있다.

이는 연구개발사업의 수행으로 얻은 연구성과를 사장시키지 않고 이를 강제적으로 사업화할 수 있도록 하여 연구개발사업을 추진 및 수행하는 목적이 단순히 연구성과의 산출에 그치지지 아니하고 이를 사업화 하도록 한다는 점에서 의미가 있다고 본다.

국가연구개발사업의 연구성과의 사업화가 부진한 우리나라의 현실에 비추어 볼 때 국가연구개발사업 시행에 있어서 정책적으로 단순한 연구성과의 창출에서 벗어나 연구성과물의 활용 등을 중심으로 고려하여야 한다는 점에 시사점이 있다고 본다. 따라서 이러한 미국의 연구개발 사업화 촉진과 관련하여 보다 심층적인 검토가 필요하다고 본다.

나. 국가기술이전센터를 통한 기술이전

연구개발사업의 목적이 단순한 연구성과의 창출이 아니라 이러한 성과의 활용 및 사업화에 있다는 점은 부인하기 어렵다. 미국의 경우에는 단순히 연구개발사업 연구성과의 창출에 그치지 않고 기술의 상업화를 촉진하기 위하여 개발자와 기술이 필요한 자를 국가기술이전센터에서 연결해 줌으로써 연구성과의 활용과 사업화라는 시너지 효과를 얻고 있다는 점에서 국가연구개발사업으로 얻어진 연구성과의 활용 및 사업화가 미미한 우리나라의 국가과학기술정책에서 관련 조직의 정비 등에 관하여 시사

점을 얻을 수 있다고 본다.

2. 독일

가. 연구개발 단위의 운영 및 브랜드화

독일의 경우에는 프라운호퍼 및 막스플랑크 연구협회 등과 같이 다수의 연구소들을 연구집약체로 브랜드화하면서 연구계와 산업계가 유기적으로 결합하는 산학연 공동연구가 실질적으로 가능하게 하는 혁신 클러스터를 운영하고 있으며, 이를 통하여 연구소 간, 협회 간, 주체 간 공동연구와 의제를 발굴하고 있다.

우리나라의 경우 각 소관부처별로 국가연구개발사업이 추진되기 때문에 각각의 수행주체가 개별적으로 연구사업을 수행함으로써 발생하는 연구의 중복성 및 효율성의 문제, 전문기관 등의 기획능력 부재와 정치적 논리로 인한 국가연구개발사업의 일관성의 문제 등을 비추어 볼 때, 독일의 이러한 연구개발사업의 체계는 우리나라 출연연 정책 등에 시사하는 바가 있다고 본다.

나. 연구예산의 자율적 편성 및 집행

독일의 연구자율법상 공공연구기관은 연방예산법이 규정하는 바에 따라 연간 소요되는 예산을 자율적으로 편성하고 그 범위에서 자율적으로 집행할 수 있도록 하고, 연방재정부는 관련 연방정부와 공공연구기관의 예산을 조정할 수 있도록 규정하고 있다. 특히 공공연구기관장은 예산의 이월 및 프로젝트 예산의 전용 등을 자율적으로 결정할 수 있도록 규정함으로써 연구예산의 자율성을 보장하고 이로써 연구의 일관성을 유지할 수 있다는 점에서 우리나라의 국가연구개발사업의 추진에 있어 국가연구개발사업을 수행하는 연구기관이 연구수행 과정상의 예산 집행에 대한 경직성의 문제를 풀 수 있는 방법론으로서 의미가 있다고 본다.

3. 일본

가. 과학기술정책상의 기획기능의 일원화

일본은 2014년 5월의 「내각부설치법」 일부를 개정하여 내각부에 혁신 창출을 위한 환경의 종합적 정비사항의 기획·입법안 및 조정에 관한 업무 권한을 신설함으로써 과학기술정책에 필요한 모든 사항 등에 대한 조정 권한을 부여하고, 내각부에서 과학기술정책의 기획 등 업무를 총괄하도록 함으로써 국가과학기술정책 총괄기구의 역량을 강화하고 과학기술기본계획을 통합고시로 운영함으로써 과학기술기본계획과 집행부처의 법정계획의 연계성을 강화하고 있다.

우리나라의 경우에는 국가과학기술정책 총괄기구의 기능통합과 함께 과학기술기본계획의 수립과정에서 의견수렴 구조를 가지고 있지만, 집행단계와의 관계성을 고려할 때 과학기술기본계획을 규범체계 내로 편입하는 방안을 모색할 필요가 있다.²⁰²⁾

나. 연구기관의 법인화 및 자율성 보장

일본의 경우에는 2001년에 국립시험연구기관을, 2004년에는 국립대학을 각각 독립행정법인 및 독립법인화 함으로써 자율성과 책임을 강화하는 정책을 추진하였고, 이를 통하여 연구의 자율성을 확보하고자 하였다는 점은 우리나라의 경우 과도한 행정적 제재와 관리의 경직성 등으로 인하여 연구자의 연구자율성이 제한되고 이 때문에 창의적·선도적 연구가 이루어지지 않고, 성공을 위한 연구가 이루어지고 있는 우리나라의 국가연구개발사업의 문제점에 비추어 볼 때²⁰³⁾ 시사하는 바가 크다.

이러한 일본의 제도를 벤치마킹하기 위해서는 연구의 자율성뿐만 아니라 이에 따른 책임강화 방안 등을 고려하여 설명책임에 대한 수용성을 높이고 우리나라에 적용할 수 있는 제도적 개편에 대한 다각적이고 심층적인 연구가 필요하다고 본다.

또한 기초부터 실용화까지 성과를 극대화하기 위해 설립된 특정국립연구개발법인

202) 다만, 한국과 일본의 「과학기술기본법」이 일본의 내각제와 우리나라의 대통령제라는 정부형태가 반영되어있기 때문에 현행 과학기술기본법상에서는 일본의 이러한 시스템을 시행할 수 없기 때문에 이를 대체할 수 있는 법령 구조상의 지배구조로 해결해야 한다(양승우 외(2013a), 앞의 자료 67면 참조).

203) 양승우 외(2013a), 앞의 자료, 88면.

의 경우에, 국가전략에 따른 신속하고 발 빠른 결정에 따라 연구개발사업을 추진하고, 법인의 중장기 목표의 기간을 확대하고, 예산의 집행과정 및 인사제도 등을 유연화 함으로써 연구개발 연구성과를 극대화 하려는 제도로 도입되었다는 점에서 우리나라의 경직된 국가연구개발사업 관련 제도와 비교해 볼 때 혁신적인 시도로 볼 수 있다고 본다. 특히 연구개발사업의 추진에 있어서 필요한 고급 연구인력의 인사 및 급여 등의 경직성에 따른 해외 연구인력의 유턴 회피 현상 등²⁰⁴⁾의 문제를 가지고 있는 우리나라의 현실에 타개할 방안으로써 시사점이 있다고 볼 수 있다.

4. 스위스

가. 연구개발사업 관련 법제의 통일성 유지

스위스는 연구개발사업 관련 법제의 통일성을 유지할 수 있도록 연구혁신촉진법 제 14조에서 동 법을 연구개발의 추진 및 촉진 시 적용하고, 부처별 관련 특별법의 제정을 유보하도록 규정하고 있다.

우리나라는 국가과학기술정책 등을 규율하는 과학기술기본법과 이에 근거하여 제정된 대통령령인 공동관리규정과 각 소관부처가 각각의 소관부처 법률들을 통하여 국가연구개발사업을 추진하고 수행하도록 하고 있다.

따라서 우리나라의 경우에 법제 간 부정합성의 문제 해결과 함께 법제의 시스템화를 지연하고 있는 문제를 해결하고, 연구를 수행하는 연구자(기관) 등의 과도한 행정 부담을 감축해 줄 수 있는 제도적 근거로서의 시사점이 있다고 본다.

나. 연구개발사업 재정시스템

연구혁신촉진법 제10조는 스위스 국립과학재단이 재단 연구의 연속성의 확보를 위해 교육부 자금의 일부를 예비비형식으로 사용할 수 있도록 함으로써 연구개발사업의 안정적 추진을 도모할 수 있도록 규정하고 있다. 우리나라의 경우에는 연구비 등의

204) 한국경제(2016. 5. 25), 「한국행 택한 외국인 과학자들 “오래 연구하기 힘드네요”」 기사 참조.

관리와 집행의 경직성이 연구과제 수행에 있어서 연구의 자율성 및 효율성을 저하하는 요인으로 작용하고 있는 현실에 비추어 볼 때 스위스가 이러한 연구재정의 유연성을 확보하여 연구개발사업을 안정적으로 추진하는 예는 우리나라 국가연구개발사업의 추진 등에 시사하는 바가 크다고 본다.

5. 이스라엘

가. 연구개발 성과의 사업화 및 사업조정 시스템

이스라엘은 국가연구개발사업을 통해 산출된 연구개발 성과를 적극적으로 활용하여 사업화하고 있다는 점, 정부의 보조금 등의 직간접적인 지원으로 벤처창업이 활성화 되고 있다는 점에 비추어 보면 박근혜 정부 초기에 제시된 창업국가론은 의미가 있다. 다만, 환경적 요인 즉, 미국이라는 시장과 벤처캐피탈 등 금융시장의 발달은 우리나라와는 다른 상황지만 방향성 측면에서는 우리에게 시사점을 보여주고 있다.

또한 우리나라는 국가연구개발사업의 추진에서 각 소관부처별로 기획하고 시행하기 때문에 현실에서 중복투자와 효율성의 문제가 제기되고 있음에도 불구하고 이를 총괄 조정하는 기능을 실질적으로 담당하는 기관은 없다는 비판이 있다.²⁰⁵⁾ 이러한 측면에서 이스라엘의 경우에는 국가연구개발심의회와 수석과학관회의, 과학기술장관위원회 등을 통해 국가 차원에서 국가연구개발사업을 조정함으로써 연구개발사업의 효율성을 높이고 있다는 점은 우리나라 과학기술정책에 총괄조정 기능을 재편하는 과정에서 고려할 필요가 있다고 본다.

나. 정책기능의 전문화

이스라엘은 한정된 과학기술 관련 예산으로 과학기술정책의 효율성을 담보하기 위하여 국가연구개발심의회와 과학기술장관위원회로 하여금 정책, 조정기능을 담당하도록 하고 있으며, 1985년부터는 수석과학관회의를 운영하여 정부와 민간 R&D의 조정

205) 조혜신(2013), 앞의 자료, 66면.

과 연구 분야의 중복 및 분산 조정 기능을 수행하도록 하고 있다. 특히 수석과학관은 정부관료 또는 행정관료가 아닌 이공학계 등의 외부 인사를 영입하여 독립성과 전문성을 가지고 과학기술정책의 조정 기능을 담당하고 있다는 점은 국가연구개발사업의 추진 등에서 정책의 기획 등이 제대로 기능하지 못하고 있는 우리나라의 객관적 현실을 볼 때 이를 해결할 수 있는 방안을 모색하는 데에 제도적으로 참고가 될 수 있다고 보지만 그 운영 실태에 대한 심층 분석이 필요하다고 본다.

다. 행정지원체계의 일원화 및 법제의 통일성

이스라엘은 우리나라와 비슷한 경제적·외교적·지리적 한계를 가지고 있고 이를 극복하기 위하여 정부주도 하에서 과학기술정책을 수립·시행하고 있다. 이스라엘의 경우에는 사업화에 방점을 두고 산업연구개발촉진법 중심으로 연구개발 법제를 운영하고 있다는 점에서 우리나라에서도 독일이나 영국과 같이 행정체계가 개편되는 경우에는 법제를 시스템화하여 통일성을 확보한다는 관점에서 참조할 필요가 있다고 본다.

라. 연구역량 강화

국가과학기술정책의 성공은 재정, 인프라, 연구인력 등에 달려 있다고 해도 과언은 아니다. 특히 연구인력은 단기간에 양성할 수 없기 때문에 장기적 관점에서 접근해야 할 필요성이 있으며, 특히 우수 연구인력의 유치 등은 국가연구개발사업의 시행에서 중요한 자원이라고 볼 수 있다.

이스라엘에서는 ‘기술인큐베이터프로그램’, ‘CREATE 프로그램’ 등의 해외 우수과학자 및 연구원 유치 관련 프로그램을 도입하고 있다. 우리나라는 해외 유학생 수가 매우 많지만,²⁰⁶⁾ 일반 유학생의 47%, 박사학위 취득자의 60%가 귀국을 포기하고, 국비유학생의 경우에도 10%만이 국내에 취업하고 있다.²⁰⁷⁾ 또한 2013년 미래창조과학부와 한국과학기술기획평가원이 시행한 ‘과학기술인력 중장기 수급 전망’에 따르면

206) 2016년 3월 미국 내 외국인 유학생은 중국 33만여 명, 인도 19만여 명, 한국 7만여 명으로 3위에 속한다(조선일보 (2016. 5. 1.), 「미국 내 한국 유학생 7.8% 감소...」 기사 참조).

207) 주간동아(2016. 6. 1.), 「합충차사가 된 유학생들」 기사 참조.

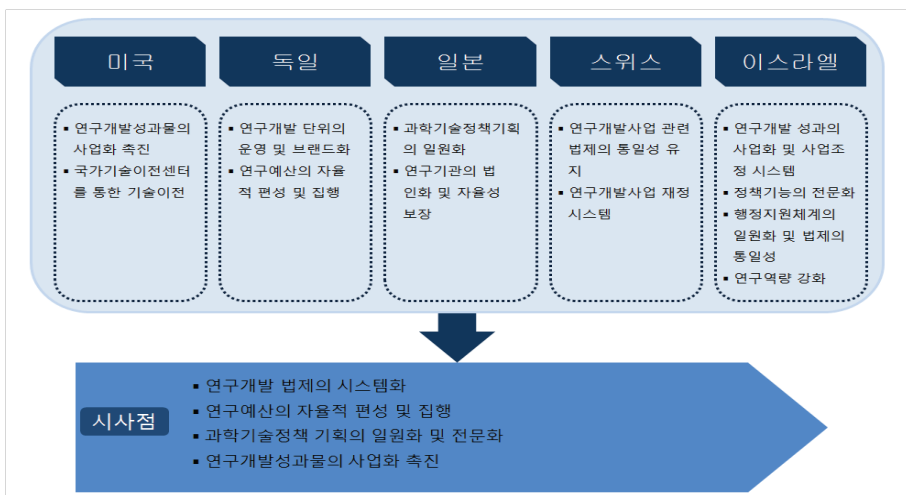
2013년부터 2022년까지 과학기술 분야에 필요한 박사급 인력은 8만4500여 명이지만 공급될 박사인력은 7만2200여 명에 그칠 것이라고 전망하고 있다.²⁰⁸⁾

이러한 문제를 해결하기 위하여 이스라엘의 인력양성 시스템과 연구인력의 유치 등은 우리나라에 시사하는 바가 많다고 본다. 따라서 국가연구개발사업의 추진과정에서 필요한 인력을 유치하고 양성하기 위하여 이스라엘의 인력양성 시스템 및 연구인력 유치정책 등을 추가로 분석하여 해결방안을 모색할 필요가 있다고 본다.

6. 소결

위에서 살펴 본 바와 같이 외국의 국가연구개발사업 관련 법제도 분석을 통해 우리나라의 국가연구개발사업 공통법률 제정과정에서 시사점을 제공하는 요인은 다음 그림과 같다. 다만, 외국제도의 도입 시 우리나라에서 실행가능한 제도인지 여부는 심사숙고 과정을 거쳐야 된다고 본다.

[그림 2-7-1] 외국 법제 분석과 시사점



자료: 연구진 작성

208) 전자신문(2015. 1. 4.), 「2022년 과학기술 박사인력 부족」 기사 참조.

| 제3장 | 우리나라 국가연구개발사업 법제 분석

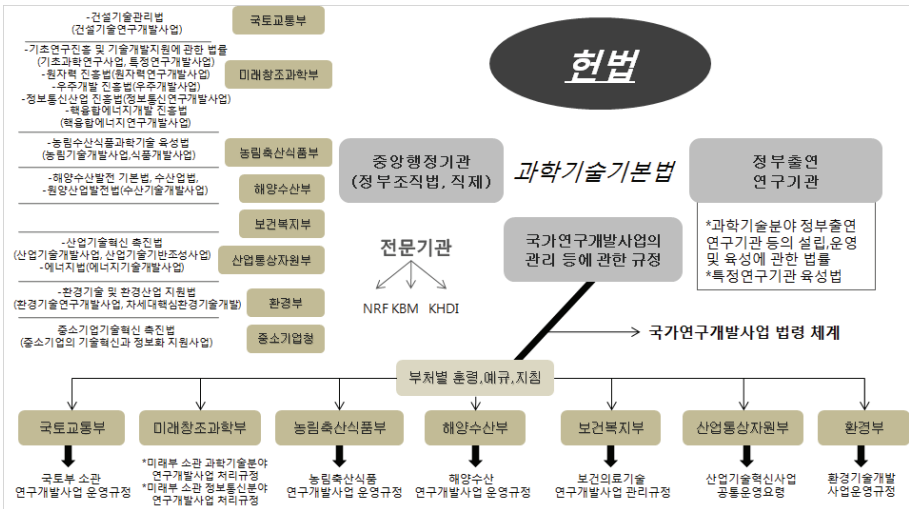
제1절 국가연구개발사업 법제 지배구조

1. 국가연구개발사업 법제 지배구조

우리나라의 현행 연구개발 법제는 과학기술기본법(동 법 제11조, 제11조의2부터 제11조의4까지 및 제16조의2에 근거하여 제정된 공동관리규정)이 국가과학기술정책의 총괄규범의 형태로 운영되고 있고, 각 중앙행정기관들이 소관하고 있는 「산업기술 혁신 촉진법」 등 소관법령 체제로 이원화되어 있다.

연구개발 법제상 공동관리규정은 국가과학기술정책 총괄규범인 과학기술기본법에 근거를 두고 있지만 대통령령이라는 한계가 있어 각 소관부처의 과학기술정책 관련 법률과의 정합성의 문제가 발생하고 있기 때문에 이를 해결할 수 있는 대안으로 과학 기술 법제의 시스템화가 요청되고 있다.

[그림 3-1-1] 국가연구개발사업 법제 개요도



자료: 연구진 작성

2. 국가연구개발사업 법제 개정 추이 분석

국가연구개발사업의 추진과 시행에서 기본법인 과학기술기본법의 시행령인 공동관리규정은 2001년 12월 10일에 제정된 이후 28차례의 개정²⁰⁹⁾을 거쳐 현재에 이르고 있다.

〈표 3-1-1〉 국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정 개정 추이 분석

비고	법안번호(대통령령)	개정(제정)일	시행일	개정형식
1	제17429호	2001. 12. 19.	2002. 3. 20.	제정
2	제18594호	2004. 12. 3.	2004. 12. 3.	타법개정
3	제18731호	2005. 3. 8.	2005. 6. 1.	일부개정
4	제19806호	2006. 12. 29.	2007. 1. 1.	타법개정
5	제19872호	2007. 2. 8.	2007. 2. 8.	일부개정
6	제20137호	2007. 6. 29.	2007. 6. 29.	타법개정
7	제20740호	2008. 2. 29.	2008. 2. 29.	타법개정
8	제20793호	2008. 5. 27.	2008. 5. 27.	일부개정
9	제21203호	2008. 12. 31.	2008. 12. 31.	일부개정
10	제21461호	2009. 4. 30.	2009. 5. 1.	타법개정
11	제21634호	2009. 7. 22.	2009. 7. 23.	타법개정
12	제22328호	2010. 8. 11.	2010. 8. 11.	전부개정
			2011. 1. 1.	
			2011. 6. 1.	
13	제22721호	2011. 3. 28.	2011. 3. 28.	일부개정
14	제22977호	2011. 6. 24.	2011. 6. 24.	타법개정
15	제23527호	2012. 1. 25.	2012. 1. 26.	타법개정
16	제23788호	2012. 5. 14.	2012. 7. 1.	일부개정
			2013. 1. 1.	
17	제24396호	2013. 2. 22.	2013. 2. 22.	일부개정
18	제24474호	2013. 3. 23.	2013. 3. 23.	타법개정
19	제24764호	2013. 9. 26.	2013. 9. 26.	일부개정
20	제25495호	2014. 7. 21.	2014. 7. 21.	타법개정
21	제25544호	2014. 8. 12.	2014. 8. 12.	일부개정
22	제25751호	2014. 11. 19.	2014. 11. 19.	타법개정
23	제25779호	2014. 11. 29.	2014. 11. 28.	일부개정
24	제25544호	2015. 1. 1.	2014. 8. 12.	일부개정
25	제26500호	2015. 8. 24.	2015. 8. 24.	일부개정
26	제26729호	2015. 12. 23.	2015. 12. 22.	일부개정
27	제26729호	2016. 7. 1.	2015. 12. 12.	일부개정
28	제27369호	2016. 7. 22.	2016. 7. 22.	일부개정

자료: 양승우 외(2013a), 앞의 자료, 95면, 연구진 수정 보완

209) 동 시행령은 전부개정으로 1차례, 일부개정으로 15차례, 타법개정으로 11차례 개정되었다.

가. 2001년 12월 19일 제정 공동관리규정²¹⁰⁾

1) 제정이유²¹¹⁾

중앙행정기관별로 서로 다르게 운용되고 있는 국가연구개발사업을 효율적으로 운용할 수 있도록 국가연구개발사업을 추진할 때 공통적으로 적용할 수 있는 기본원칙과 기준을 마련하는 것을 주 내용으로 하고 있다.

2) 주요내용²¹²⁾

2001년 12월 19일에 제정된 공동관리규정은 ① 중앙행정기관의 장은 국가연구개발사업을 추진하기 전에 동 사업의 타당성을 검토하기 위하여 사전조사 또는 기획연구를 수행하도록 하고, 연구의 효율성을 높이기 위하여 국내외 연계협력을 강화하도록 하고(영 제3조), ② 중앙행정기관의 장이 연구개발과제를 선정하는 때에는 객관성·전문성 및 공정성을 유지하도록 하고(영 제5조) ③ 중앙행정기관의 장이 주관연구기관의 장과 국가연구개발과제에 대하여 협약을 체결하는 경우 협약에 포함될 사항과 협약의 변경 및 해약에 관한 기본원칙을 정하도록 하였고(영 제7조 내지 제9조), ④ 중앙행정기관의 장이 지급하는 연구개발비의 비목, 계상기준 등 연구개발비의 지급 및 관리에 관한 사항을 정하며(영 제10조, 별표 1 및 별표 2), ⑤ 중앙행정기관의 장은 대외적으로 보호할 가치가 있는 연구결과에 대한 지원방안을 강구하고, 중요 연구개발결과의 무단유출 방지에 필요한 보안관리대책을 수립·시행하도록 하면서(영 제16조), ⑥ 기술실시계약 체결에 필요한 기술료의 징수와 감면에 관한 사항을 정하고, 징수된 기술료의 사용용도를 정하고(영 제18조 및 제19조), ⑦ 중앙행정기관의 장은 국가연구개발사업에 참여한 자가 협약의 내용을 위반한 경우 국가연구개발사업에의 참여를 제한할 수 있도록 위반사항에 대한 제재기준을 정하도록 규정하였다(영 제20조).

210) 2001. 12. 19. 제정, 국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정, 대통령령 제17429호 참조.

211) 2001. 12. 19. 제정, 국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정, 대통령령 제17429호 제정이유 참조.

212) 2001. 12. 19. 제정, 국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정, 대통령령 제17429호 주요내용 참조.

나. 2005년 3월 8일 개정 공동관리규정²¹³⁾

1) 개정이유

2005년 3월 8일에 개정된 공동관리규정은 국가연구개발사업의 효율성을 제고하기 위하여 사전·공동 기획의 실시, 국가연구개발사업 종합관리정보망의 구축 및 연구개발과제의 선정·평가를 위한 평가위원후보단의 구성 등 국가연구개발사업의 기획·평가 및 관리제도를 개선하고, 연구개발과제에 참여한 연구원의 연구의욕을 고취하기 위하여 보상금을 증액하는 등 현행제도의 운영상 나타난 일부 미비점을 개선·보완하기 위하여 개정하였다.²¹⁴⁾

2) 주요내용

2005년 3월 8일에 개정된 공동관리규정은 ① 일정규모 이상 신규사업의 사전기획 의무화(영 제3조제5항), ② 기술수요조사 실시의 정기화(영 제3조의2 신설), ③ 기업의 국가연구개발사업 참여 활성화(영 제10조제1항), ④ 연구개발정보의 관리(영 제16조의2 신설), ⑤ 위반사항에 대한 제재 강화(영 제20조) 등을 중심으로 개정되었다.²¹⁵⁾

다. 2007년 2월 8일 개정 공동관리규정²¹⁶⁾

1) 개정이유

국가연구개발사업에 대한 신뢰성을 향상시키기 위하여 연구윤리지침을 마련하게 하는 등 연구부정행위의 방지를 위한 제도를 보완하고, 중복된 연구개발로 인한 예산 낭비가 없도록 하기 위하여 중앙행정기관의 장은 국내외 특허동향 등을 고려하여 연

213) 2005. 3. 8. 일부개정, 국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정, 대통령령 제18731호 참조.

214) 2005. 3. 8. 일부개정, 국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정, 대통령령 제18731호 개정이유 참조.

215) 자세한 내용은 2005. 3. 8. 일부개정, 국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정, 대통령령 제18731호 주요내용 참조.

216) 2007. 2. 8. 일부개정, 국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정, 대통령령 제19872호 참조.

구개발과제의 단계별로 계속적인 지원 여부를 판단하도록 하는 한편, 그 밖에 제도의 운영상 나타난 일부 미비점을 개선·보완함에 있다.²¹⁷⁾

2) 주요내용

2007년 2월 8일에 개정된 공동관리규정의 주요내용은 ① 국가연구개발사업에 대한 연구부정행위 방지를 위한 제도 보완(영 제2조제9호, 제19조의2 및 제19조의3 등 신설), ② 연구개발의 중단 또는 연구목표의 변경 등의 조치 도입(영 제13조제5항 및 제14조제3항 신설), ③ 국가연구개발사업 결과물의 관리를 강화(영 제15조제5항제2호 신설) 등을 중심으로 개정되었다.²¹⁸⁾

라. 2008년 5월 27일 개정 공동관리규정²¹⁹⁾

1) 개정이유

국가연구개발사업을 수행하는 연구기관 중 연구개발비를 투명하고 효율적으로 관리하는 연구기관을 연구비관리 우수기관으로 인증하고 인센티브를 부여하는 연구비관리 우수기관 인증제를 도입하고, 국가연구개발사업에 대한 범정부적인 정보 유통기반을 구축하기 위하여 국가과학기술종합정보시스템의 설치 및 활용을 위한 근거를 마련하며, 국가연구개발사업의 연구성과를 분야별로 관리하고 연구자 및 연구기관 간 공유할 수 있는 유통체계를 마련하여 연구성과를 보다 효율적으로 활용하기 위한 기반을 조성하는 한편, 연구개발비가 보다 적절하게 사용될 수 있도록 인건비 등 연구개발비 비목별 계상기준을 일부 조정하는 등 규정의 운영상 나타난 일부 미비점을 개선·보완함에 있다.²²⁰⁾

217) 2007. 2. 8. 일부개정, 국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정, 대통령령 제19872호 개정이유 참조.

218) 자세한 내용은 2007. 2. 8. 일부개정, 국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정, 대통령령 제19872호 주요내용 참조.

219) 2008. 5. 27. 일부개정, 국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정, 대통령령 제20793호 참조.

220) 2008. 5. 27. 일부개정, 국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정, 대통령령 제20793호 개정이유 참조.

2) 주요내용

2008년 5월 27일에 개정된 공동관리규정의 주요내용은 ① 연구비관리 우수기관 인증제를 도입(영 제11조의2 신설), ② 국가과학기술종합정보시스템을 구축하도록 하고, 이 시스템을 관련 시스템과 상호 연계(영 제16조의2), ③ 전담기관 도입 및 국가과학기술종합정보시스템과 연계하여 운영(영 제16조의3 및 별표 3 신설, ④ 연구개발비의 비목별 계상기준을 일부 조정(영 별표 2) 등이다.²²¹⁾

마. 2008년 12월 31일 개정 공동관리규정²²²⁾

1) 개정이유

2008년 12월 31일에 개정된 공동관리규정은 대학이 연구개발과제를 수행하는 경우에 연구비를 대학에서 총괄하여 관리할 수 있도록 하여 연구비 관리의 투명성을 높일 수 있는 기반을 마련하고, 연구개발 결과물을 주관연구기관 외에 공동으로 연구를 수행한 연구기관도 소유할 수 있도록 하여 연구결과에 대한 소유관계를 명확히 하며, 비영리법인인 주관연구기관의 경우 기술료 납부를 면제하여 국가연구개발사업의 참여에 대한 인센티브를 강화하고, 연구개발 결과물 소유기관의 장 또는 전문기관이 징수한 기술료의 일부를 과학기술인공제회에 출연하여 과학기술인에 대한 처우 수준을 높이는 한편, 연구비 집행의 유연성을 높이기 위하여 연구비 비목구조를 단순화하고, 비목별 계상기준을 조정하는 등 현행 규정의 운영상 나타난 일부 미비점을 개선·보완하는데 그 목적을 두고 있다.²²³⁾

2) 주요내용

2008년 12월 31일에 개정된 공동관리규정의 주요내용은 ① 대학의 연구비 총괄관리제도 도입(영 제10조제4항 신설), ② 연구개발 결과물의 소유관계 설정(영 제15조),

221) 자세한 내용은 2008. 5. 27. 일부개정, 국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정, 대통령령 제20793호 주요내용 참조.

222) 2008.12. 31. 일부개정, 국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정, 대통령령 제21203호 참조.

223) 2008.12. 31. 일부개정, 국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정, 대통령령 제21203호 개정이유 참조.

③ 연구개발의 질적 향상을 꾀하는 분야에 더욱 투자할 수 있도록 지원체계를 구축(영 제19조), ④ 연구개발비 집행의 경직성을 완화(안 별표 2), ⑤ 기술료 중 일부(정부출연금 지분의 9퍼센트)를 일정한 기간 동안 과학기술인공제회에 출연(영 부칙 제2조) 등이다.²²⁴⁾

바. 2010년 8월 11일 개정 공동관리규정²²⁵⁾

1) 개정이유

국가연구개발사업의 기획·관리·평가⁰¹ 및 활용에 관한 위임근거를 명확히 하고, 국가연구개발사업의 참여제한에 관한 사항을 법률에 규정하는 내용으로 과학기술기본법이 개정(법률 제9992호, 2010. 2. 4. 공포, 8. 5. 시행)됨에 따라 참여제한 사유별 참여제한 기간을 보다 세부적으로 규정하는 등 법률에서 위임한 사항과 그 시행에 필요한 사항을 정하는 한편, 연구성과 관리 분야를 포함한 연구관리 우수기관 인증 제도를 도입하는 등 현행 제도의 운영상 나타난 일부 미비점을 개선·보완하였다.²²⁶⁾

2) 주요내용

2010년 8월 11일에 개정된 공동관리규정의 주요내용은 ① 연구기관의 자율성을 확대하고 지원을 강화(제12조 및 제18조), ② 연구관리 우수기관 인증 제도를 도입(제14조), ③ 과학기술인 등록번호를 부여하여 관리(제25조), ④ 연구노트(제29조), ⑤ 교육과학기술부장관이 연구개발 관련 인력에 대한 교육과정을 기획하여 시행(제33조), ⑥ 대기업과 중소기업의 중간 규모에 해당하는 기업의 연구개발비 부담에 관한 기준을 추가하여 해당 기업에 대한 지원을 강화(별표 (1)), ⑦ 전문기관의 출연금 납부시기의 명확화(부칙 제2조) 등이다.²²⁷⁾

224) 자세한 내용은 2008.12. 31. 일부개정, 국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정, 대통령령 제21203호 주요내용 참조.

225) 2010. 8. 11. 전부개정, 국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정, 대통령령 제22328호 참조.

226) 2010. 8. 11. 전부개정, 국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정, 대통령령 제22328호 개정이유 참조.

227) 자세한 내용은 2010. 8. 11. 전부개정, 국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정, 대통령령 제22328호 주요내용 참조.

사. 2011년 3월 28일 개정 공동관리규정²²⁸⁾

1) 개정이유

과학기술기본법이 개정(법률 제10412호, 2010. 12. 27. 공포, 2011. 3. 28. 시행)됨에 따라 국가과학기술위원회가 상설행정위원회로 재편됨에 따른 변경사항 반영, 종전에 교육과학기술부령으로 규정하고 있던 관련 사항을 정비 및 그 밖에 제도의 운영상 나타난 일부 미비점을 개선·보완하였다.²²⁹⁾

2) 주요내용

2011년 3월 28일에 개정된 공동관리규정의 주요내용은 다음과 같다.

과학기술 관련 정책의 조정 및 연구개발예산의 효율적 운영 등을 위하여 비상설 심의위원회인 국가과학기술위원회를 대통령 소속 상설행정위원회로 개편하는 등의 내용으로 과학기술기본법이 개정(법률 제10412호, 2010. 12. 27. 공포, 2011. 3. 28. 시행)됨에 따라 종전에 연구개발정보의 관리, 연구관리 우수기관 인증, 연구노트지침 마련·제공 등 교육과학기술부장관의 소관업무를 국가과학기술위원회로 이관하였다.²³⁰⁾

아. 2012년 5월 14일 개정 공동관리규정²³¹⁾

1) 개정이유

연구개발비 중 인건비 증액에 제한이 없도록 하면서 인건비와 연계되는 연구수당은 증액을 하지 못하도록 하여 인건비 운영의 자율성과 투명성을 제고하고, 중앙행정기관마다 기술료 징수 기준을 달리하고 있음에 따른 혼란을 해소하기 위하여 기술료 징수 기준을 마련하는 한편, 중소기업의 연구 활성화를 위하여 중소기업과 비영리기관의 공동기술개발 과제 중 별도로 정하는 과제는 연구개발과제 수를 제한하지 않도록

228) 2011. 3. 28. 일부개정, 국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정, 대통령령 제22721호 참조.

229) 2011. 3. 28. 일부개정, 국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정, 대통령령 제22721호 개정이유 참조.

230) 자세한 내용은 2011. 3. 28. 일부개정, 국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정, 대통령령 제22721호 주요내용 참조.

231) 2012. 5. 14. 일부개정, 국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정, 대통령령 제23788호 참조.

하는 등 제도의 운영상 나타난 일부 미비점을 개선·보완하였다.²³²⁾

2) 주요내용

2012년 5월 14일에 개정된 공동관리규정의 주요내용은 ① 연구개발비 사용 및 관리 기준 정비(제12조, 별표 2 및 별표 2의2, 제12조의2 신설), ② 영리법인에 대한 기술료 징수기준 정비(제22조·제23조), ③ 연구개발비의 용도 외 사용에 따른 참여제한 기준 정비 및 사업비 환수기준 마련(제27조 및 별표 5), ④ 중소기업이 참여하는 연구개발사업에 대한 지원(제32조), ⑤ 기초연구개발사업 수행에 대한 특례(제33조의2 신설) 등이다.²³³⁾

자. 2013년 2월 22일 개정 공동관리규정²³⁴⁾

1) 개정이유

도전적이고 혁신적인 연구개발을 적극적으로 지원하기 위하여 학문적 발전이나 새로운 산업군 창출 등에 획기적으로 이바지할 수 있는 ‘혁신도약형 연구개발사업’의 추진 절차, 관리 및 평가 등에 관한 특례를 정하는 한편, 연구개발과제 선정에 관한 감점기준을 합리적으로 개선하는 등 제도의 운영상 나타난 일부 미비점을 개선·보완하였다.²³⁵⁾

2) 주요내용

2013년 2월 22일에 개정된 공동관리규정의 주요내용은 ① 혁신도약형 연구개발사업에 대한 특례 규정 마련(제33조의4 신설), ② 감점기준 개선(별표 1의3) 등 이다.²³⁶⁾

232) 2012. 5. 14. 일부개정, 국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정, 대통령령 제23788호 개정이유 참조.

233) 자세한 내용은 2012. 5. 14. 일부개정, 국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정, 대통령령 제23788호 주요내용 참조.

234) 2013. 2. 22. 일부개정, 국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정, 대통령령 제24396호 참조.

235) 2013. 2. 22. 일부개정, 국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정, 대통령령 제24396호 개정이유 참조.

236) 자세한 내용은 2013. 2. 22. 일부개정, 국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정, 대통령령 제24396호 주요내용 참조.

차. 2013년 3월 23일 개정 공동관리규정²³⁷⁾

1) 개정이유

정부조직 개편에 따라 과학기술기본계획 수립·시행, 연구개발예산의 배분·조정 등에 관한 업무를 국가과학기술위원회에서 미래창조과학부로 이관하고, 국가과학기술위원회를 폐지하고 국무총리 소속으로 국가과학기술심의회를 설치하는 등의 내용으로 과학기술기본법이 개정(법률 제11713호, 2013. 3. 23. 공포·시행)됨에 따라 관련 규정을 정비하고, 국가과학기술심의회의의 구성 및 운영에 관한 사항을 정하는 등 법률에서 위임된 사항과 그 시행에 필요한 사항을 정하였다.²³⁸⁾

2) 주요내용

2013년 3월 22일에 개정된 공동관리규정의 주요내용은 ① 미래창조과학부 신설에 따른 업무이관(안 제3조, 제3조의2, 제5조, 제6조, 제20조, 제21조, 제21조의2, 제21조의3, 제22조부터 제24조까지, 제24조의2, 제25조부터 제28조까지, 제28조의2, 제29조부터 제34조까지, 제34조의2, 제35조부터 제44조까지, 제47조부터 제49조까지), ② 운영위원회 및 특별위원회 등의 구성 및 운영(제10조부터 제13조까지) 등이 다.²³⁹⁾

카. 2014년 8월 12일 일부개정 공동관리규정²⁴⁰⁾

1) 개정이유

창조경제의 실현을 뒷받침하는 선도형 국가연구개발 환경조성을 위하여 중소기업 지원 강화와 연구비 규제 완화 등 국가연구개발제도의 개선 사항을 반영하는 한편,

237) 2013. 3. 23. 타법개정, 국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정, 대통령령 제24474호 참조.

238) 2013. 3. 23. 타법개정, 국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정, 대통령령 제24474호 개정이유 참조.

239) 자세한 내용은 2013. 3. 23. 타법개정, 국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정, 대통령령 제24474호 주요내용 참조.

240) 2014. 8. 12. 일부개정, 국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정, 대통령령 제25544호 참조.

연구개발서비스업의 활성화 지원과 연구성과의 관리·유통 효율화 등 현행 제도의 운영상 나타난 일부 미비점을 개선·보완하려 하였다.²⁴¹⁾

2) 주요내용

2014년 8월 12일에 일부 개정된 공동관리규정의 주요내용은 ① 중소기업에 대한 지원 강화(제7조제4항, 별표 1의4 및 별표 2), ② 연구개발서비스업에 대한 규제의 개선(제12조제2항), ③ 연구개발결과물에 대한 소유권 제도의 정비(제20조제2항 및 제21조제8항), ④ 기술료 제도의 개선(제22조제7항·제8항 및 제23조, 안 별표 2의3 신설), ⑤ 연구성과 관리·유통의 효율화(제25조제27항), ⑥ 연구개발비 사용 관련 규제의 완화(별표 2의2) 등이다.²⁴²⁾

타. 2014년 11월 28일 개정 공동관리규정²⁴³⁾

1) 개정이유

당초의 목표 달성에는 실패하더라도 연구개발을 성실하게 수행한 사실이 인정되는 경우에는 참여제한기간과 사업비 환수액을 감면할 수 있도록 하고, 연구개발비를 용도 외로 사용한 경우 해당 금액의 5배 이내의 범위에서 제재부가금을 부과·징수할 수 있도록 하는 등의 내용으로 과학기술기본법이 개정(법률 제12673호, 2014. 5. 28. 공포, 11. 29. 시행)됨에 따라, 성실한 연구개발 수행의 인정과 관련한 기준과 제재부가금의 부과 기준을 정하는 등 법률에서 위임된 사항과 그 시행에 필요한 사항을 정하는 한편, 연구실의 안전관리를 강화하기 위하여 연구실의 안전조치가 불량한 경우 협약을 해약할 수 있도록 하고, 연구개발 성과 보고 시 연구실의 안전조치 이행실적을 보고하도록 하는 등 현행 제도의 운영상 나타난 일부 미비점을 개선·보완하였다.²⁴⁴⁾

241) 2014. 8. 12. 일부개정, 국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정, 대통령령 제25544호 개정이유 참조.

242) 자세한 내용은 2014. 8. 12. 일부개정, 국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정, 대통령령 제25544호 주요내용 참조.

243) 2014. 11. 28. 일부개정, 국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정, 대통령령 제25779호 참조.

244) 2014. 11. 28. 일부개정, 국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정, 대통령령 제25779호 개정이유 참조.

2) 주요내용

2014년 11월 28일에 개정된 공동관리규정의 주요내용은 ① 협약의 해약사유에 연구실 등의 안전관리 강화 관련 사항 추가(제11조 및 제15조), ② 성실한 연구개발 수행의 인정기준 마련(제27조의2 신설), ③ 제재부가금 부과기준 마련(제27조의3 및 별표 6 신설) 등이다.²⁴⁵⁾

파. 2015월 12월 22일 일부개정 공동관리규정²⁴⁶⁾

1) 개정이유

정당한 사유 없이 사업비 환수금을 납부하지 아니한 경우를 국가연구개발사업 참여 제한 사유에 추가하는 내용으로 과학기술기본법이 개정됨에 따라, 사업비 환수금 미납에 대한 참여제한 기간을 정하는 등 법률에서 위임된 사항과 그 시행에 필요한 사항을 정하는 한편, 중견기업이 정부에 납부하여야 하는 기술료를 인하하고, 제재부가금의 부과 기준금액을 상향하여 세분화하는 등 현행 제도의 운영상 나타난 일부 미비점을 개선·보완하였다.²⁴⁷⁾

2) 주요내용

2015월 12월 22일에 일부 개정된 공동관리규정의 주요내용은 ① 학생인건비 예산 변경에 대한 승인 기준 완화(제12조의2제3항제5호), ② 중견기업의 정부납부기술료 인하(제22조제1항제2호), ③ 참여제한 기간 및 사업비 환수 기준 개선(제27조제1항 및 별표 5, 제27조제5항 신설), ④ 제재부가금 부과기준의 조정(별표 6) 등이다.²⁴⁸⁾

245) 자세한 내용은 2014. 11. 28. 일부개정, 국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정, 대통령령 제25779호 주요내용 참조.

246) 2015. 12. 12. 일부개정, 국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정, 대통령령 제26729호 참조.

247) 2015. 12. 12. 일부개정, 국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정, 대통령령 제26729호 개정이유 참조.

248) 2015. 12. 12. 일부개정, 국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정, 대통령령 제26729호 주요내용 참조.

하. 2016년 7월22일 일부개정 공동관리규정²⁴⁹⁾

1) 개정이유 및 주요내용

과거에 국가연구개발사업 참여제한을 받은 자가 다른 국가연구개발사업 과제에서 동일한 참여제한 사유에 해당하게 된 경우에 중앙행정기관의 장은 10년의 범위에서 국가연구개발사업의 참여를 제한할 수 있도록 하는 등의 내용으로 과학기술기본법이 개정됨에 따라, 정당한 절차 없이 연구개발 내용을 해외로 누설·유출한 경우 또는 연구개발비의 사용용도 외의 사용금액에 학생인건비가 포함된 경우에 대한 참여제한 기간을 참여제한 횟수의 누적에 따라 10년까지 늘리는 등 법률의 시행에 필요한 사항을 정하는 한편, 연구개발성과 소유기관의 장 등이 참여기업 외의 자와 기술실시계약을 하려는 경우에 중견기업도 우선적으로 고려하도록 하는 등 현행 제도의 운영상 나타난 일부 미비점을 개선·보완하였다.²⁵⁰⁾

3. 소관부처 국가연구개발사업 법제 분석

가. 서

전술하였듯이 우리나라 국가연구개발사업의 추진 및 시행의 근거는 과학기술기본법과 대통령령인 공동관리규정 및 소관부처의 국가연구개발사업 법제 등이다. 결국 이러한 법체계로 인하여 국가연구개발사업의 총괄 규범인 본 법(안)을 제정하는 경우에 당해 국가연구개발사업을 수행하는 연구기관(연구자)과 소관부처 등이 직접적 이해관계가 있는 이해당사자라고 볼 수 있다. 국가연구개발사업을 추진하는 소관부처는 국가연구개발사업 관련 법제를 조정하거나 재편하는 과정에서 가장 큰 영향을 받는 당사자라고 볼 수 있다.

따라서 각 소관부처의 개정사항은 소관부처의 국가연구개발사업을 추진 및 수행하는데 있어서 필요하거나 불필요한 부분을 알 수 있으며, 이를 분석함으로써 국가연구

249) 2016. 7. 22. 일부개정, 국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정, 대통령령 제27369호 참조.

250) 2016. 7. 22. 일부개정, 국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정, 대통령령 제27369호 개정이유 및 주요내용 참조.

개발사업법제에 필요한 부분을 도출할 수 있으며, 또한 각 법제의 개정추이 및 법제구성 분석을 통해 상호간의 관계성 및 영향 등을 알 수 있다고 본다.

이하에서는 각 소관부처의 국가연구개발사업 관련 법제의 개정추이 등을 살펴보고자 한다. 다만, 각 법제의 개정 내용은 2013년의 선행연구에서 충분히 분석되어 있는 바, 개정내용에서 중요한 사항이 있거나 선행연구 이후에 개정된 내용을 중심으로 분석하고자 한다.

나. 농림수산물식품과학기술 육성법

1) 서

「농림수산물식품과학기술 육성법(이하 “농림수산물식품기술 육성법”이라 한다)」은 2009년 4월 1일에 제정된 이후 3차례 일부 개정되었고 4차례 타법개정 되었다. 이하에서는 동법의 개정사항에 대하여 살펴보고자 한다.

〈표 3-1-2〉 농림수산물식품과학기술 육성법 개정 추이 분석

비고	법안번호(법률)	개정(제정)일	시행일	개정형식
1	제9619호	2009. 4. 1.	2009. 10. 2.	제정
2	제9717호	2009. 5. 27.	2009. 11. 28.	타법개정
3	제10483호	2011. 3. 29.	2011. 9. 30.	타법개정
4	제10831호	2011. 7. 14.	2011. 10. 15.	일부개정
5	제11691호	2013. 3. 23.	2013. 3. 23.	일부개정
6	제11713호	2013. 3. 23.	2013. 3. 23.	타법개정
7	제11874호	2013. 6. 12.	2013. 12. 13.	일부개정
8	제13383호	2015. 6. 22.	2015. 12. 23.	타법개정

자료: 양승우 외(2013a), 앞의 자료, 120면. 수정 보완

2) 2009년 4월 1일 제정 농림수산물식품기술 육성법²⁵¹⁾

251) 2009. 4. 1. 제정, 농림수산물식품기술 육성법, 법률 제9619호 참조.

가) 제정이유

농림수산업 및 식품산업 분야의 과학기술 발전 기반을 조성하고 이를 체계적으로 육성하기 위하여 5년마다 농림수산식품과학기술 육성 종합계획을 수립하도록 하고, 농림수산식품과학기술 연구개발사업의 기획·관리 및 평가를 효율적으로 추진하기 위하여 농림수산식품기술기획평가원을 설립하는 한편, 농림수산식품과학기술 분류체계의 작성, 우수실용기술의 발굴·보급과 국제교류 협력 등 농림수산식품과학기술의 육성·지원을 위한 법적·제도적 체계를 구축하기 위해 제정하였다.²⁵²⁾

나) 주요내용

2009년 4월 1일에 제정된 농림수산식품기술 육성법의 주요 내용은 ① 농림수산식품과학기술 육성 종합계획 수립(법 제5조), ② 농림수산식품기술기획평가원 설립(법 제8조), ③ 농림수산식품과학기술 육성 및 지원체계 마련(법 제9조부터 제16조까지), ④ 국제공동연구 등 협력(법 제17조 및 제18조) 등이다.²⁵³⁾

3) 2011년 7월 14일 일부개정 농림수산식품기술 육성법²⁵⁴⁾

농림수산식품분야 연구개발정책의 종합조정기능을 수행하는 농림수산식품과학기술위원회의 위상을 강화하고 그 기능을 충실히 수행할 수 있도록 하기 위하여 설치 근거를 법률에 규정하고, 농림수산식품과학기술 육성 종합계획 등의 수립할 때에는 농림수산식품과학기술위원회의 심의를 거치도록 하였다.²⁵⁵⁾

4) 2013년 3월 23일 일부개정 농림수산식품기술 육성법²⁵⁶⁾

창조경제 추진을 위한 신성장동력을 해양영역으로 확장하고 해양·항만 정책과 수

252) 2009. 4. 1. 제정, 농림수산식품기술 육성법, 법률 제9619호 제정이유 참조.

253) 2009. 4. 1. 제정, 농림수산식품기술 육성법, 법률 제9619호 주요내용 참조.

254) 2011. 7. 14. 일부개정, 농림수산식품기술 육성법, 법률 제10831호 참조.

255) 2011. 7. 14. 일부개정, 농림수산식품기술 육성법, 법률 제10831호 개정이유 및 주요내용 참조.

256) 2013. 3. 23. 일부개정, 농림수산식품기술 육성법, 법률 제11691호 참조.

산정책을 연계하기 위하여 해양수산부를 신설하고 농림수산물부를 농림축산식품부로 변경하는 등의 내용으로 「정부조직법」이 개정됨에 따라 농림수산물부장관이 수립하던 농림수산물과학기술 육성 종합계획을 소관업무에 따라 농림식품과학기술 육성 종합계획과 수산식품과학기술 육성 종합계획으로 분리하고, 농림수산물부장관 소속으로 있던 농림수산물과학기술 위원회를 농림식품과학기술위원회와 수산식품과학기술위원회로 구분하는 등 농림축산식품부와 해양수산부 간의 업무영역과 권한의 범위를 명확하게 정하고자 하였다.²⁵⁷⁾

다. 보건의료기술 진흥법

1) 서

「보건의료기술 진흥법(이하 “보건의료기술 진흥법”이라 한다)」은 1995년에 제정된 이래 17차례의 개정과정을 거쳤으며, 8차례의 일부개정과 1차례의 전면개정이 있었다.

〈표 3-1-3〉 보건의료기술 진흥법 개정 추이 분석

비고	법안번호(법률)	개정(제정)일	시행일	개정형식
1	제5017호	1995. 12. 6.	1996. 3. 7.	제정
2	제5671호	1999. 1. 21.	1999. 2. 6.	타법개정
3	제6161호	2000. 1. 12.	2000. 1. 12.	일부개정
4	제6353호	2001. 1. 16.	2001. 7. 17.	타법개정
5	제6478호	2001. 5. 24.	2001. 5. 24.	일부개정
6	제6874호	2003. 5. 15.	2003. 5. 15.	일부개정
7	제6909호	2003. 5. 29.	2004. 5. 30.	타법개정
8	제8065호	2006. 10. 27.	2007. 4. 28.	일부개정
9	제8365호	2007. 4. 11.	2007. 4. 11.	타법개정
10	제8852호	2008. 2. 29.	2008. 2. 29.	타법개정
11	제9028호	2008. 3. 28.	2008. 9. 29.	전부개정
12	제9932호	2010. 1. 18.	2010. 3. 19.	타법개정
13	제10996호	2011. 8. 4.	2011. 8. 4.	일부개정
14	제11713호	2013. 3. 23.	2013. 3. 23.	타법개정
15	제11975호	2013. 7. 30.	2013. 7. 30.	일부개정
16	제13105호	2015. 1. 28.	2015. 7. 29.	일부개정

자료: 양승우 외(2013a), 앞의 자료, 113면. 수정 보완.

257) 2013. 3. 23. 일부개정, 농림수산물과학기술 육성법, 법률 제11691호 개정이유 및 주요내용 참조.

2) 1995년 12월 6일 제정 보건의료기술 진흥법²⁵⁸⁾

가) 제정이유

WTO의 출범 등 국내외 경제환경의 변화추세에 대비하여 낙후되어 있는 보건의료 산업의 국제경쟁력을 제고하고 나아가 보건의료산업을 21세기 성장선도산업으로 육성하기 위하여 보건의료기술의 진흥을 위한 중장기계획의 수립, 보건의료기술연구개발사업의 수행 및 보건의료정보 등에 관한 사항을 정하려 하였다.²⁵⁹⁾

나) 주요내용

1995년 12월 6일에 제정된 보건의료기술 진흥법의 주요내용은 ① 보건복지부장관은 보건의료기술의 개발·촉진을 위하여 종합과학기술심의회에 심의를 거쳐 중장기 보건의료기술발전계획을 수립하도록 하고, ② 보건복지부장관은 보건의료기술연구개발사업으로 연도별·분야별 연구과제를 선정하고, 이를 연구기관 또는 단체등과 협약하여 연구하도록 하였고, ③ 보건복지부장관은 보건의료분야의 연구기관을 지정하여 보건의료기술연구개발사업의 기획·평가 및 연구개발의 협약 등을 수행하도록 하고, ④ 보건복지부장관은 보건의료정보의 생산·유통 및 활용을 위하여 보건의료정보의 관리를 위한 전문연구기관을 육성하고, 보건의료정보의 공동이용 활성화 등의 업무를 추진하도록 하였으며, ⑤ 보건복지부장관은 보건의료기술의 효율적인 개발을 위하여 학계·연구기관 및 산업계 간의 협동연구를 우선적으로 지원하도록 하였다.²⁶⁰⁾

3) 2001년 5월 24일 일부개정 보건의료기술 진흥법²⁶¹⁾

「행정규제기본법」에 의한 규제정비계획에 따른 일부개정으로 한국보건산업진흥원 등 연구개발사업관리기관이 보건의료기술 관계기관에 대하여 정보의 제공을 요청하는 경우 이에 협조하도록 하는 규정²⁶²⁾을 삭제하고, 보건복지부장관이 보건의료기술 연

258) 1995. 12. 6. 제정, 보건의료기술 진흥법, 법률 제5017호 참조.

259) 1995. 12. 6. 제정, 보건의료기술 진흥법, 법률 제5017호 제정이유 참조.

260) 1995. 12. 6. 제정, 보건의료기술 진흥법, 법률 제5017호 주요내용 참조.

261) 2001. 5. 24. 일부개정, 보건의료기술 진흥법, 법률 제6478호 참조..

구개발사업을 추진함에 있어 연구과제의 선정·협약의 체결과 출연금의 지급이 특정 기관이나 단체 등에게 편중되지 아니하도록 하는 것²⁶³⁾을 주요 내용으로 하고 있다.

4) 2003년 5월 15일 일부개정 보건의료기술 진흥법

2003년 5월 15일에 개정된 「보건의료기술 진흥법」²⁶⁴⁾은 보건의료기술의 정의를 과학기술기본법상의 과학기술에 관한 국가표준분류체계에 맞도록 규정하여 보건의료 기술 진흥정책의 수립·발전에 기여하려는 것을 주요 내용으로 하고 있다.²⁶⁵⁾

5) 2006년 10월 27일 일부개정 보건의료기술 진흥법²⁶⁶⁾

보건의료기술의 개발성과를 널리 보급하기 위하여 정부는 보건의료기술을 장려·보호 및 육성하기 위한 시책을 강구·시행하고, 필요한 비용을 지원하도록 하며, 보건의료기술의 개발을 촉진하기 위하여 우수한 보건의료기술에 대한 보건의료기술 인증제도(제7조의2, 제7조의3)를 도입하였다.²⁶⁷⁾

6) 2008년 3월 28일 전부개정 보건의료기술 진흥법²⁶⁸⁾

가) 개정이유

보건의료기술발전계획을 5년마다 수립하도록 하고, 보건의료기술과 이를 이용하여 생산한 제품의 경제성 분석 및 성과 분석 업무를 수행하는 한국보건의료연구원을 설립하도록 함으로써 보건의료기술 개발을 촉진하고 의료산업의 발전을 도모하는 한편, 법 문장을 원칙적으로 한글로 적고, 어려운 용어를 쉬운 용어로 바꾸며, 길고 복잡한 문장은 체계 등을 정비하여 간결하게 하는 등 국민이 법 문장을 이해하기 쉽게 정비하

262) 동 법 제7조제2항·제3항 참조.

263) 동 법 제5조제5항 참조.

264) 2003. 5. 15. 일부개정, 보건의료기술 진흥법, 법률 제6874호 참조.

265) 2003. 5. 15. 일부개정, 보건의료기술 진흥법, 법률 제6874호 개정이유 및 주요내용 참조.

266) 2006. 10. 27. 일부개정, 보건의료기술 진흥법, 법률 제8005호 참조.

267) 2006. 10. 27. 일부개정, 보건의료기술 진흥법, 법률 제8005호 개정이유 및 주요내용 참조.

268) 2008. 3. 28. 전부개정, 보건의료기술 진흥법, 법률 제9028호 참조.

였다.²⁶⁹⁾

나) 주요내용

2008년 3월 28일에 전부개정된 보건의료기술 진흥법의 주요 내용은 ① 보건의료 기술발전계획의 수립(법 제4조제1항), ② 한국보건의료연구원의 설립(제15조부터 제 25조)이다.²⁷⁰⁾

7) 2011년 8월 4일 일부개정 보건의료기술 진흥법²⁷¹⁾

가) 개정이유

병원이 진료뿐 아니라 연구개발에서도 중요한 역할을 할 수 있도록 연구중심병원에 대한 지원을 법제화함으로써, 병원이 연구와 진료가 균형된 체제로 스스로 전환할 수 있는 여건을 만들고, 보건의료산업을 우리 경제의 새로운 성장동력으로 육성하려는 목적으로 개정하였다.²⁷²⁾

나) 주요내용

2011년 8월 4일에 일부개정된 보건의료기술 진흥법의 주요 개정내용은 ① 보건의료기술 진흥을 목적으로 보건의료산업체에 대한 연구·기술개발 지원 등을 하는 기관의 명칭을 전문적인 영역에서 연구기관을 지원하는 의미가 있도록 용어를 순화하기 위하여 연구개발사업 전문기관으로 변경(안 제7조), ② 보건복지부장관이 기술료 징수 및 사용에 관한 업무를 연구개발사업 전문기관에게 위탁할 수 있는 법적 근거를 마련(안 제14조 제3항 신설), ③ 진료를 바탕으로 축적된 지식을 기반으로 첨단보건의료의 연구개발과 사업화를 통하여 보건의료산업발전을 선도하는 연구중심병원을 체계적이고 종합적으로 육성하기 위하여 연구중심병원의 지정 대상, 지정 요건 및 절차, 평가,

269) 2008. 3. 28. 전부개정, 보건의료기술 진흥법, 법률 제9028호 개정이유 참조.

270) 2008. 3. 28. 전부개정, 보건의료기술 진흥법, 법률 제9028호 주요내용 참조.

271) 2011. 8. 4. 일부개정, 보건의료기술 진흥법, 법률 제10996호 참조.

272) 2011. 8. 4. 일부개정, 보건의료기술 진흥법, 법률 제10996호 개정이유 참조.

의무 및 지원 방안 등을 신설(안 제15조부터 제18조까지 신설)하였다.²⁷³⁾

8) 2013년 7월 30일 일부개정 보건의료기술 진흥법²⁷⁴⁾

가) 개정이유

보건의료산업은 미래 주력산업 분야이며 BT, NT, ICT 등 광범위한 분야를 포괄하고 있어 부처 간 연계·협력이 필요한 분야로 범정부 차원의 기술 투자가 필요하나, 보건의료기술 범부처적 계획 수립의 법적 근거가 부재하여 보건의료기술 관련 계획 수립 시 관계 부처의 협조를 얻는 데 한계가 발생하고 있으므로, 이에 대한 법적 근거를 마련하고, 연구개발 관련 정보, 인력, 사업을 통합적·효율적으로 관리하기 위하여 기술 분류체계 작성 및 종합정보시스템 구축·운영의 근거를 마련하며, 한국보건의료연구원의 업무범위에 신의료기술 평가 등 고유사업을 추가하여 기관의 법적 위상을 제고하는 한편, 연구 관련 기관 간 자료를 통합분석할 필요가 있는 경우 통합 후 개인 식별 부분을 삭제하도록 하는 등 현행 제도의 운영상 나타난 일부 미비점을 개선·보완하려는 목적으로 개정하였다.²⁷⁵⁾

나) 주요 내용

2013년 7월 30일에 일부개정된 보건의료기술 진흥법의 주요 개정 내용은 ① 보건 의료기술을 개발·촉진하기 위하여 5년마다 범부처계획으로서 보건의료기술육성기본 계획을 수립·추진하도록 함(안 제4조), ② 보건의료기술 관련 연구개발 정보·인력·사업을 효율적으로 관리하기 위하여 보건의료기술 분류체계 작성 및 종합정보시스템 구축·운영에 대한 근거를 마련함(안 제7조의2 및 제7조의3 신설), ③ 연구중심병원 지정 취소사유 및 청문절차를 정함(안 제15조의2 및 제15조의3 신설), ④ 한국보건의료연구원의 업무범위에 신의료기술 평가 및 보건의료기술 근거 개발을 위한 연구 지원 등을 추가함(안 제21조), ⑤ 연구 목적 사용을 전제로 두 개 이상의 국가기관 및 공공기

273) 2011. 8. 4. 일부개정, 보건의료기술 진흥법, 법률 제10996호 개정이유 참조.

274) 2013. 7. 30. 일부개정, 보건의료기술 진흥법, 법률 제11975호 참조.

275) 2013. 7. 30. 일부개정, 보건의료기술 진흥법, 법률 제11975호 개정이유 참조.

관이 보유한 자료를 통합 분석할 필요가 있는 경우 개인식별이 가능한 부분을 포함한 자료를 제출받아 통합작업을 수행하되, 통합한 후 반드시 개인식별 가능 부분을 삭제 하도록(안 제26조) 하는 것이다.²⁷⁶⁾

9) 2015년 1월 28일 일부개정 보건의료기술 진흥법²⁷⁷⁾

현행법은 보건신기술 인증의 대상·기준·심사 및 지원 등에 필요한 사항을 대통령령으로 정하도록 위임하고 있으나, 그 시행령에서는 위임 사항과 보건신기술 인증표시의 사용과 보고 등의 사항도 함께 규정하고 있으며, 인증표시의 사용방법 및 인증표시 부정사용에 대한 시정권고·사용금지·사용정지의 제재처분에 대해서는 보건복지부고시인 보건신기술인증 및 사후관리에 관한 규정에서 규정하고 있다. 그러나 현행법상 명확한 위임규정이 없는 인증표시 사용 등의 사항과 침익적 행정행위인 인증표시 부정사용에 대한 제재처분에 대해서는 법률에서 근거를 두어 법적 안정성을 확보할 필요가 있다.

이에 보건신기술 인증표시 사용 등에 관한 사항과 그 인증표시의 부정사용에 대하여 법률에서 대강을 정하는 한편 그 위임근거와 위반 시의 제재처분 규정을 둬으로써 법적 안정성과 예측 가능성을 높일 목적으로 개정하였다.²⁷⁸⁾

라. 산업기술혁신 촉진법

「산업기술혁신 촉진법」은 1994년 12월 22일에 「공업및에너지기술기반조성에관한 법률」로 제정되어, 1999년 1월 29일에 「산업기술기반조성에관한법률」로 개편되고, 2006년 4월 28일에 「산업기술혁신 촉진법」으로 전면 개정되어 현재에 이르고 있다.

276) 자세한 내용은 2013. 7. 30. 일부개정, 보건의료기술 진흥법, 법률 제11975호 주요내용 참조.

277) 2015.1. 28. 일부개정, 보건의료기술 진흥법, 법률 제13105호 참조.

278) 2015.1. 28. 일부개정, 보건의료기술 진흥법, 법률 제13105호 개정이유 및 주요내용 참조.

<표 3-1-4> 산업기술혁신 촉진법 개정 추이 분석

비고	법안번호(법률)	개정(제정)일	시행일	개정형식
1	제4824호	1994. 12. 22.	1995. 7. 1.	제정
2	제5111호	1995. 12. 29.	1996. 6. 30.	타법개정
3	제5281호	1997. 1. 13.	1997. 4. 14.	일부개정
4	제5446호	1997. 12. 13.	1998. 6. 14.	타법개정
5	제5578호	1998. 9. 23.	1998. 12. 24.	타법개정
6	제5725호	1999. 1. 29.	1999. 1. 29.	일부개정
7	제5733호	1999. 1. 29.	1999. 1. 29.	타법개정
8	제5825호	1999. 2. 8.	1999. 5. 9.	타법개정
9	제5834호	1999. 2. 8.	1999. 7. 1.	타법개정
10	제6329호	2000. 12. 30.	2001. 1. 1.	타법개정
11	제6353호	2001. 1. 16.	2001. 7. 17.	타법개정
12	제6590호	2001. 12. 31.	2002. 3. 1.	타법개정
13	제7219호	2004. 9. 23.	2004. 10. 24.	타법개정
14	제7284호	2004. 12. 31.	2005. 7. 1.	타법개정
15	제7860호	2006. 3. 3.	2006. 9. 4.	타법개정
16	제7949호	2006. 4. 28.	2006. 10. 29.	전부개정
17	제8108호	2006. 12. 28.	2007. 6. 29.	타법개정
18	제8189호	2007. 1. 3.	2007. 7. 4.	타법개정
19	제8355호	2007. 4. 11.	2007. 4. 11.	타법개정
20	제8852호	2008. 2. 29.	2008. 2. 29.	타법개정
21	제9369호	2009. 1. 30.	2009. 5. 1.	일부개정
22	제9374호	2009. 1. 30.	2009. 7. 31.	타법개정
23	제9584호	2009. 4. 1.	2009. 5. 8.	타법개정
24	제9629호	2009. 4. 22.	2009. 5. 1.	타법개정
25	제9708호	2009. 5. 22.	2009. 8. 23.	타법개정
26	제9931호	2010. 1. 13.	2010. 4. 14.	타법개정
27	제10220호	2010. 3. 31.	2011. 1. 1.	타법개정
28	제10708호	2011. 5. 24.	2011. 11. 25.	일부개정
29	제11233호	2012. 1. 26.	2012. 7. 27.	일부개정
30	제11690호	2013. 3. 23.	2013. 3. 23.	타법개정
31	제11713호	2013. 3. 23.	2013. 3. 23.	타법개정
32	제11965호	2013. 7. 30.	2013. 10. 31.	타법개정
33	제12005호	2013. 8. 6.	2013. 8. 6.	일부개정
34	제11965호	2013. 7. 30.	2013. 10. 31.	타법개정
35	제12003호	2013. 8. 6.	2014. 2. 7.	타법개정
36	제12607호	2014. 5. 20.	2014. 5. 20.	일부개정
37	제12673호	2014. 5. 28.	2014. 5. 28.	타법개정
38	제12307호	2014. 1. 21.	2014. 7. 22.	타법개정
39	제12858호	2014. 12. 23.	2015. 1. 1.	일부개정
40	제13736호	2016. 4. 7.	2016. 1. 6.	일부개정

자료: 양승우 외(2013a), 앞의 자료, 111면. 수정보완

1) 1997년 1월 13일 제정 공업및에너지기술기반조성에관한법률²⁷⁹⁾

가) 제정이유

1997년 1월 13일에 제정된 「공업및에너지기술기반조성에관한법률」은 국제규범에 부합되는 기술정책의 추진을 위하여 기술인력 양성, 정보유통 촉진, 연구시설 확충 등 기술기반조성사업에 대한 법적 근거를 마련하여 우리 산업의 국제경쟁력 강화를 위한 기술 중심의 산업정책을 제도적으로 추진하기 위하여 제정하였다.²⁸⁰⁾

나) 주요내용

1997년 1월 13일에 제정된 「공업및에너지기술기반조성에관한법률」의 주요내용은 ① 이 법은 상공자원부소관 공업·광업 및 에너지산업 부문의 발전을 위한 기술기반조성에 대하여 이를 적용하도록 하고, ② 상공자원부장관은 기술의 발전을 위하여 「과학기술진흥법」에 의한 과학기술진흥종합계획에 따라 기술기반조성에 관한 계획을 수립 하되 이 경우 종합과학기술심의회 심의를 거치도록 하며, ③ 상공자원부장관은 기술기반조성계획을 효율적으로 시행하기 위하여 관계중앙행정기관의 장과 협의하여 기술인력의 교육 및 훈련, 산업정보등의 수집·분석·유통의 촉진, 기술연구시설등의 확충, 기술연구의 집단화의 지원, 신기술보육사업, 국제기술협력의 촉진, 기술진단·지도 등과 같은 기술기반조성사업을 추진할 수 있도록 하고 동 사업의 추진주체와 정부출연지원근거를 마련하고, ④ 산업정보의 유통을 촉진하기 위하여 산업정보전산망의 구성·이용과 산업정보전산망을 통한 전자문서의 효력인정, 산업정보의 안전관리등에 관한 사항을 정하도록 하고, ⑤ 상공자원부장관은 정부투자기관의 기술지원자금의 확대와 그 효율적 활용을 권장할 수 있도록 하면서, ⑥ 공학 및 산업기술의 발전을 효율적으로 추진하고 우수한 공학·기술인을 발굴·활용하기 위하여 한국공학원을 설립하고, ⑦ 「중소기업의경영안정및구조조정촉진에관한특별조치법」중 생산기술연구원 및 민간생산기술연구소의 설립 및 지원 근거 규정을 이 법으로 이관하여 규정하고 이 법을

279) 1997. 1. 13. 일부개정, 공업및에너지기술기반조성에관한법률, 법률 제5281호 참조.

280) 1997. 1. 13. 일부개정, 공업및에너지기술기반조성에관한법률, 법률 제5281호 제정이유 참조.

폐지하는 것이다.²⁸¹⁾

2) 1999년 1월 29일 개정 산업기술기반조성에관한법률²⁸²⁾

가) 개정이유

한국생산기술연구원의 부설기관인 산업기술정책연구소를 한국산업기술평가원으로 개편하는 근거를 마련하기 위해 개정하였다.²⁸³⁾

나) 주요내용

1999년 1월 29일 개정 「산업기술기반조성에관한법률」의 주요 개정 내용은 ① 한국생산기술연구원의 부설기관인 산업기술정책연구소를 한국산업기술평가원으로 개편하여 설립하고, 한국생산기술연구원의 재산과 권리·의무를 승계하도록 하였고(법 제14조의4 및 부칙 제2조), ② 종전의 민간생산기술연구소의 명칭을 전문생산기술연구소로 변경하고, 전문생산기술연구소는 중소기업의 생산기술에 관한 연구개발 및 상담 등의 사업을 행하도록 하고(법 제18조), ③ 한국공학원의 명칭을 한국공학한림원으로 변경하는(법 제20조) 것이다.²⁸⁴⁾

3) 2006년 4월 28일 전문개정 산업기술혁신 촉진법²⁸⁵⁾

가) 전문 개정이유

급변하는 산업기술환경에 능동적으로 대응하고 국가의 산업기술력을 강화하기 위하여 국가 차원의 종합적인 산업기술혁신계획과 이에 따른 산업기술혁신의 기반조성, 산업기술개발 및 사업화 등 산업기술혁신의 전(全)과정에 걸친 지원을 통합적으로 연계하여 상호 시너지효과를 창출할 수 있도록 하고, 산업기술개발의 전 주기적 평가제

281) 1997. 1. 13. 일부개정, 공업및에너지기술기반조성에관한법률, 법률 제5281호 제정이유 참조.

282) 1999. 1. 29. 일부개정, 산업기술기반조성에관한법률, 법률 제5725호 참조.

283) 1999. 1. 29. 일부개정, 산업기술기반조성에관한법률, 법률 제5725호 개정이유 참조.

284) 1999. 1. 29. 일부개정, 산업기술기반조성에관한법률, 법률 제5725호 주요내용 참조.

285) 2006. 4. 28. 전부개정, 산업기술기반조성에관한법률, 법률 제7949호 참조.

도의 도입과 개발된 기술의 사업화 촉진 등을 통하여 연구개발 사업의 효율성을 극대화하며, 민간의 산업기술혁신을 촉진하고, 국제산업기술협력사업을 적극적으로 추진할 수 있는 제도적 기반을 구축하는 등 산업기술혁신을 촉진하고 산업기술혁신의 기반을 조성하기 위한 법률적 기반을 마련하고자 하기 위하여 전문 개정하였다.²⁸⁶⁾

나) 주요내용

2006년 4월 28일에 전문개정된 「산업기술혁신 촉진법」의 주요 개정내용은 ① 산업기술혁신 촉진법으로 개정, ② 산업발전위원회를 폐지(제6조 삭제), ③ 산업기술개발사업을 주관하여 수행하는 주관연구기관은 산업기술개발사업을 효과적으로 수행하기 위하여 필요한 경우 참여기관 및 위탁기관과 별도의 협약을 체결할 수 있도록 하고(제11조제3항 신설), ④ 국가연구개발사업의 제재의 실효성을 위해 연구개발사업의 참여제한 관련 조항을 법률에 신설(제11조의2 신설), ⑤ 산업기술진흥원 및 한국산업기술평가관리원의 설립 근거조항 신설(제38조 및 제39조), ⑥ 요업기술원의 명칭을 한국세라믹연구원으로 변경하는 것(제39조의2) 것 등이다.²⁸⁷⁾

4) 2011년 5월 24일 개정 산업기술혁신 촉진법²⁸⁸⁾

가) 개정이유

변화하는 시장 환경에 대응하고 새로운 성장 동력의 창출하기 위하여 전략기획단을 설치하여 산업기술혁신을 전문적으로 지원하도록 하고, 산업기술혁신사업에 대한 출연 사업비의 부정사용을 억제하기 위하여 현재의 제재에 추가하여 제재부가금을 도입하는 한편, 현재 「기술개발촉진법」에 따라 운영되고 있는 신기술 인증제도를 이 법에 따라 신제품 인증제도와 통합 운영하여 유사·중복 기능을 정비하는 등 현행 제도의 운영상 나타난 일부 미비점을 개선·보완하고자 개정하였다.²⁸⁹⁾

286) 2006. 4. 28. 전부개정, 산업기술기반조성에관한법률, 법률 제7949호 개정이유 및 주요내용 참조.

287) 2006. 4. 28. 전부개정, 산업기술기반조성에관한법률, 법률 제7949호 개정이유 및 주요내용 참조.

288) 2011. 5. 24. 일부개정, 산업기술혁신 촉진법, 법률 제10708호 참조.

289) 2011. 5. 24. 일부개정, 산업기술혁신 촉진법, 법률 제10708호 개정이유 참조.

나) 주요내용

2011년 5월 24일에 개정된 「산업기술혁신 촉진법」의 일부 개정 내용은 ① 혁신계획 등의 전략적 추진체계 구축(안 제6조 신설, 제45조 및 제46조), ② 산업기술개발사업의 범위 확대(안 제11조제1항제7호), ③ 출연금을 연구용도 외로 사용한 경우에 대한 제재부가금 도입 등(안 제11조의2제4항, 제5항, 제6항 및 제7항 신설), ④ 신기술 인증 및 신제품 인증제도의 통합 운영(안 제15조의2, 제16조, 제16조의2부터 제16조의5까지, 제17조제1항 및 제43조의2 신설), ⑤ 교육과학기술부 장관이 추진하는 산업기술인력 양성 시책대상에 장애인 기술인력을 추가함(안 제20조제1항제8호), ⑥ 산업기술연구회 소속 출연연구소의 연구인력들을 중소·중견 기업에 장기(3년이상) 파견하여 지원할 수 있는 근거를 마련하되, 중소기업에 대한 파견인력의 비율을 지식경제부장관이 정하는 수준 이상으로 유지토록 함(안 제34조의2 신설) 등이다.²⁹⁰⁾

5) 2012년 1월 26일 개정 산업기술혁신 촉진법²⁹¹⁾

가) 개정이유

2012년 1월 26일에 개정된 산업기술혁신 촉진법의 일부 개정의 이유는 인증신제품의 구매를 촉진하고 공공기관의 효율적인 구매를 지원하기 위하여 공공기관에 공공구매책임자를 지정하고, 공공구매책임자는 제품 구매계획 및 구매실적 등 인증신제품 구매의 적정성 검토에 필요한 자료를 지식경제부장관에게 제출하도록 하며, 인증신제품 구매비율이 일정비율 이하인 경우 등에는 개선권고를 할 수 있고, 공공기관은 특별한 사유가 없는 한 개선권고를 따르도록 함으로써 공공기관의 인증신제품 구매촉진의 실효성을 높이려는 것이다.²⁹²⁾

나) 주요내용

2012년 1월 26일에 개정된 「산업기술혁신 촉진법」의 일부 개정의 주요내용은 인

290) 2011. 5. 24. 일부개정, 산업기술혁신 촉진법, 법률 제10708호 주요내용 참조.

291) 2012. 1. 26. 전부개정, 산업기술혁신 촉진법, 법률 제11233호 참조.

292) 2012. 1. 26. 전부개정, 산업기술혁신 촉진법, 법률 제11233호 개정이유 및 주요내용 참조.

증신제품의 구매를 촉진하고 공공기관의 효율적인 구매를 지원하기 위한 제도개선(제17조의2)이다.²⁹³⁾

6) 2013년 8월 6일 개정 산업기술혁신 촉진법²⁹⁴⁾

한국산업기술진흥원의 사업 범위에 산업기술 전문인력 양성을 추가하여 산업 현장에 전문인력이 원활히 공급될 수 있도록 하는 것(제38조제3항제5호)을 주요 내용으로 하고 있다.²⁹⁵⁾

7) 2014년 5월 20일 개정 산업기술혁신 촉진법²⁹⁶⁾

가) 개정이유

2014년 5월 20일에 개정된 산업기술혁신 촉진법의 개정이유는 출연금을 연구개발비 외로 유용·횡령한 경우 제재부가금을 부과·징수할 수 있도록 하고 있으나, 제재부가금 제도 시행 이후에도 실제 적용이 미흡하다는 지적이 있으므로 출연금의 용도 외 사용 시 제재부가금을 부과하도록 의무화하되 단순과실 등 경미한 사항에 대하여는 면제할 수 있도록 하고, 인증신제품 의무구매제도의 실효성 강화를 위하여 산업통상자원부장관은 제17조의2에 따른 개선 권고 이행 여부에 대한 결과를 취합하여 공고하도록 하며, 공공기관의 인증신제품 구매실적 등을 평가하여 공공구매 우수기관 및 공공구매 유공자에 대한 포상 등 필요한 조치를 할 수 있도록 하며, 시험인증 관련 전문인력을 체계적으로 양성하기 위해 종합시험인증기관인 한국산업기술시험원의 사업 중 하나로 산업기술시험인증 등과 관련한 전문인력 양성사업을 포함하도록 하려는 것이다. 또한 자동차부품연구원, 전자부품연구원 등 14개의 전문생산기술연구소가 산업통상자원부장관의 설립 허가를 받아 운영 중인데, 현행법에는 전문생산기술연구소에 대한 허가의 취소 규정을 함께 담고 있지 않으므로 전문생산기술연구소에 일정한 사유

293) 2012. 1. 26. 전부개정, 산업기술혁신 촉진법, 법률 제11233호 개정이유 및 주요내용 참조.

294) 2013. 8. 6. 일부개정, 산업기술혁신 촉진법, 법률 제12005호 참조.

295) 2013. 8. 6. 일부개정, 산업기술혁신 촉진법, 법률 제12005호 개정이유 및 주요내용 참조.

296) 2014. 5. 20. 일부개정, 산업기술혁신 촉진법, 법률 제12607호 참조.

가 발생했을 때에는 산업통상자원부장관이 시정을 명하거나 그 설립허가를 취소할 수 있도록 하려는 것이다.²⁹⁷⁾

나) 주요내용

2014년 5월 20일에 개정된 산업기술혁신 촉진법의 개정 주요내용은 ① 출연금을 연구개발비 외로 유용·횡령한 기관·단체·기업, 연구책임자 등에게 제재부가금을 부과하도록 의무화하되, 용도 외로 사용한 출연금을 지체 없이 원상에 회복하거나 제재부가금을 부과할 실익이 없는 경우에는 면제할 수 있도록 함. 또한 제재부가금의 부과·징수의 실효성을 제고하기 위해 가산금 징수 및 과태료 부과에 근거를 규정(제11조의 3 및 제49조 신설), ② 산업통상자원부장관이 제17조의2에 따른 개선 권고 이행 여부에 대한 결과를 취합하여 공고하도록 하고, 공공기관의 인증신제품 구매실적 등을 평가하여 공공구매 우수기관 및 공공구매 유공자에 대한 포상 등 필요한 조치를 할 수 있도록 하고(제17조의2), ③ 종합시험인증기관인 한국산업기술시험원의 사업 중 하나로 산업기술시험인증 등과 관련한 전문인력 양성사업을 포함시키고(제41조제2항), ④ 전문생산기술연구소에 일정한 사유가 발생했을 때에는 산업통상자원부장관은 시정을 명하거나 그 설립허가를 취소할 수 있도록 하는(제42조제7항 신설) 것이다.²⁹⁸⁾

8) 2014년 12월 23일 개정 산업기술혁신 촉진법²⁹⁹⁾

가) 개정이유

2014년 12월 23일에 개정된 산업기술혁신 촉진법의 개정 이유는 산업 현장에서의 전문인력 수급을 원활히 하기 위하여 현장전문인력을 양성하는 대학을 지원할 수 있는 근거를 마련하고, 산업경쟁력 제고에 필요한 산업기술 진흥 정책 등을 안정적으로 추진하기 위하여 산업기술진흥및사업화촉진기금을 설치하는 등 현행 제도의 운영상 나타난 일부 미비점을 개선·보완하려는 것이다.³⁰⁰⁾

297) 2014. 5. 20. 일부개정, 산업기술혁신 촉진법, 법률 제12607호 개정이유 참조.

298) 2014. 5. 20. 일부개정, 산업기술혁신 촉진법, 법률 제12607호 주요내용 참조.

299) 2014. 12. 23. 일부개정, 산업기술혁신 촉진법, 법률 제12858호 참조.

나) 주요내용

2014년 12월 23일에 개정된 산업기술혁신 촉진법의 주요 개정내용은 ① 산업 현장의 전문인력 양성을 위한 지원 근거 마련(제20조의3 신설), ② 연구장비·시설 등의 활용촉진을 위한 지원 근거 마련(제21조제2항 후단 신설), ③ 산업기술진흥및사업화 촉진기금의 신설(제37조의2부터 제37조의8까지 신설) 등이다.³⁰¹⁾

9) 2016년 1월 6일 개정 산업기술혁신 촉진법³⁰²⁾

현행법은 중소기업자 등이 산업통상자원부장관의 허가를 받아 업종별 또는 기능별로 전문생산기술연구소를 설립할 수 있도록 하면서 정부의 사업자금 지원 및 조세감면 등의 근거를 두고 있으며, 전문생산기술연구소는 지역특화산업의 경쟁력 제고 사업들을 수행하면서 해당 지방자치단체로부터 보조금 등을 지원받아 왔으나, 최근 지방재정법의 개정으로 지원을 위한 별도의 명시적 근거가 필요한 상황이다. 이에 지방자치단체가 전문생산기술연구소의 사업 및 운영에 필요한 경비를 출연 또는 보조할 수 있는 근거를 마련하기 위해서 개정하였다.³⁰³⁾

마. 중소기업기술혁신 촉진법

중소기업기술혁신 촉진법은 2001년에 중소기업기술혁신촉진법으로 제정되어 11차례의 일부개정과 9차례의 타법개정이 이루어 졌다.

300) 2014. 12. 23. 일부개정, 산업기술혁신 촉진법, 법률 제12858호 개정이유 참조.

301) 2014. 12. 23. 일부개정, 산업기술혁신 촉진법, 법률 제12858호 주요내용 참조.

302) 2016. 1. 6. 일부개정, 산업기술혁신 촉진법, 법률 제13736호 참조.

303) 2016. 1. 6. 일부개정, 산업기술혁신 촉진법, 법률 제13736호 개정이유 및 주요내용 참조.

<표 3-1-5> 중소기업 기술혁신 촉진법 개정 추이 분석

비고	법안번호(법률)	개정(제정)일	시행일	개정형식
1	제6482호	2001. 5. 24.	2001. 11. 25.	제정
2	제7219호	2004. 9. 23.	2004. 10. 24.	타법개정
3	제7753호	2005. 12. 23.	2006. 3. 1.	일부개정
4	제7949호	2006. 4. 28.	2006. 10. 29.	타법개정
5	제8361호	2007. 4. 11.	2007. 4. 11.	타법개정
6	제8387호	2007. 4. 27.	2007. 10. 28.	타법개정
7	제8604호	2007. 8. 3.	2008. 2. 4.	일부개정
8	제8852호	2008. 2. 29.	2008. 2. 29.	타법개정
9	제9378호	2009. 1. 30.	2009. 7. 31.	일부개정
10	제9685호	2009. 5. 21.	2009. 11. 22.	타법개정
11	제10220호	2010. 3. 31.	2011. 1. 1.	타법개정
12	제10597호	2011. 4. 14.	2011. 4. 14.	일부개정
13	제11538호	2012. 12. 11.	2013. 6. 12.	일부개정
14	제11690호	2013. 3. 23.	2013. 3. 23.	타법개정
15	제11713호	2013. 3. 23.	2013. 3. 23.	타법개정
16	제12006호	2013. 8. 6.	2013. 8. 6.	일부개정
17	제12006호	2013. 8. 6.	2014. 1. 1.	일부개정
18	제13093호	2015. 1. 28.	2015. 4. 29.	일부개정
19	제13093호	2015. 1. 28.	2015. 7. 29.	일부개정
20	제13315호	2015. 5. 18.	2016. 1. 1.	일부개정
21	제13863호	2016. 1. 27.	2016. 1. 27.	일부개정

자료: 양승우 외(2013a), 앞의 자료, 121면. 수정보완

1) 2001년 5월 24일 제정 중소기업기술혁신촉진법³⁰⁴⁾

가) 제정이유

2001년 5월 24일에 제정된 「중소기업기술혁신촉진법」은 중소기업자의 기술혁신과 정보화지원을 위하여 필요한 경우 세제·재정지원 및 신용보증지원 등을 할 수 있도록 하는 등 기술력이 우수한 기술혁신형 중소기업을 집중 육성하기 위한 근거법률을 마련하고자 제정되었다.³⁰⁵⁾

304) 2001. 5. 24. 제정, 중소기업기술혁신촉진법, 법률 제6482호 참조.

305) 2001. 5. 24. 제정, 중소기업기술혁신촉진법, 법률 제6482호 제정이유 참조.

나) 주요내용

2001년 5월 24일에 제정된 「중소기업기술혁신촉진법」의 주요 제정내용은 ① 중소기업청장은 중소기업의 기술혁신을 촉진하기 위하여 중소기업기술혁신촉진계획을 수립하도록 하고, 동 계획의 심의·조정을 위하여 중소기업기술혁신추진위원회를 설치(법 제5조 및 제6조), ② 중소기업청장은 중소기업의 기술혁신사업을 효율적으로 지원하기 위하여 중소기업기술진흥전문기관을 지정하고, 기술진흥전문기관은 중소기업의 기술혁신을 촉진하기 위한 수요조사, 연구·기획 및 중소기업기술개발지원사업의 평가·관리 업무를 수행하도록 하고(법 제7조), ③ 중소기업청장은 중소기업의 기술혁신을 촉진하기 위하여 기술개발자금 지원, 기술혁신형 중소기업 육성, 해외규격획득 및 품질향상 지원등의 기술혁신촉진지원사업을 추진하도록 하였고(법 제9조), ④ 중소기업 정보화촉진 관련기술의 보급 및 평가를 위하여 중소기업정보화경영원을 설립하고, 중소기업청장은 대학·연구소·연구조합·업종단체 등과 중소기업이 공동으로 기술연구를 추진할 수 있는 중소기업기술연구회를 구성하는 경우 필요한 지원을 하도록 하고(법 제20조 및 제24조), ⑤ 정부는 중소기업자의 기술혁신과 정보화지원을 위하여 필요한 경우 세제·재정 지원 및 신용보증지원 등을 할 수 있도록 하였고(법 제27조), ⑥ 중소기업청장은 기술혁신지원사업이 완료된 경우에는 개발성과를 이용하는 사업자로부터 기술료를 징수하도록 하고, 동 기술료는 이 법에 의하여 출연하는 기술혁신촉진 지원 사업에 사용하도록 하는(법 제28조) 것이다.³⁰⁶⁾

2) 2005년 12월 23일 일부개정 중소기업기술혁신촉진법³⁰⁷⁾

가) 개정이유

중소기업 기술혁신 촉진계획의 수립주기를 명확히 하고, 수요연계형 기술혁신개발 사업을 확산하여 시장친화적 기술개발을 촉진하는 한편, 공공기관의 기술혁신제도의 실효성을 확보하여 실질적인 중소기업 기술지원이 이루어질 수 있도록 하며, 중소기

306) 2001. 5. 24. 제정, 중소기업기술혁신촉진법, 법률 제6482호 주요내용 참조.

307) 2005. 12. 23. 일부개정, 중소기업기술혁신촉진법, 법률 제7753호 참조.

업정보화경영원을 중소기업기술정보진흥원으로 확대하여 중소기업 기술혁신 및 정보화 지원기관으로 육성함으로써 효율적인 중소기업 지원체제를 구축함과 동시에 기술연구회 및 기술혁신 소그룹 지원을 통한 자율적 기술혁신을 촉진하고자 개정하였다.³⁰⁸⁾

나) 주요내용

2005년 12월 23일에 개정된 「중소기업기술혁신촉진법」의 개정 주요내용은 ① 중소기업 기술혁신 촉진계획의 수립주기를 명확히 하고(제5조제1항), ② 수요연계형 기술혁신개발사업을 확산하여 시장친화적 기술개발을 촉진하고(제9조제1항), ③ 중소기업정보화경영원을 중소기업기술정보진흥원으로 확대하여 중소기업 기술혁신 및 정보화 지원기관으로 육성함으로써 효율적인 중소기업 지원체제를 구축함과 동시에 기술연구회 및 기술혁신 소그룹 지원을 통한 자율적 기술혁신을 촉진하는 것(제20조)이다.³⁰⁹⁾

3) 2007년 8월 3일 일부개정 중소기업기술혁신 촉진법³¹⁰⁾

가) 개정이유

2007년 8월 3일에 개정된 중소기업기술혁신촉진법의 개정이유는 중소기업의 국제기술협력, 경영혁신형 중소기업의 발굴·육성, 중소기업의 생산환경개선 및 생산성향상, 연구시설·장비의 이용알선 및 활용사업의 추진 등을 지원하여 중소기업의 경쟁력 강화를 촉진하는 한편, 중소기업기술통계의 작성 위탁기관을 확대하고, 산학협력 지원사업의 근거를 명확히 규정하는 등 현행제도의 운영상 나타난 일부 미비점을 개선·보완하고자 개정하였다.³¹¹⁾

308) 2005. 12. 23. 일부개정, 중소기업기술혁신촉진법, 법률 제7753호 개정이유 및 주요내용 참조.

309) 2005. 12. 23. 일부개정, 중소기업기술혁신촉진법, 법률 제7753호 개정이유 및 주요내용 참조.

310) 2007. 8. 3. 일부개정, 중소기업기술혁신촉진법, 법률 제8604호 참조.

311) 2007. 8. 3. 일부개정, 중소기업기술혁신촉진법, 법률 제8604호 개정이유 및 주요내용 참조.

나) 주요내용

2007년 8월 3일에 개정된 「중소기업기술혁신촉진법」의 주요내용은 ① 중소기업의 국제기술협력, 경영혁신형 중소기업의 발굴·육성, 중소기업의 생산환경개선 및 생산성 향상, 연구시설·장비의 이용알선 및 활용사업의 추진 등을 지원하여 중소기업의 경쟁력 강화를 촉진하고(제9조제1항, 제11조의, 제15조의2, 제17조의3 및 제25조의2), ② 중소기업기술통계의 작성 위탁기관을 확대하고, ③ 산학협력 지원사업의 근거를 명확히 규정하는 하는 것(제14조제1항)을 주요 내용으로 하고 있다.³¹²⁾

4) 2009년 1월 30일 일부개정 중소기업기술혁신 촉진법³¹³⁾

가) 개정이유

중소기업 지원에 대한 실효성을 확보하기 위하여 중소기업청장이 일부 중앙행정기관 및 공공기관에 대하여 연구개발예산의 일정 비율 이상을 중소기업의 기술혁신에 지원하도록 권고할 수 있도록 하고, 중소기업기술혁신지원단을 설치·운영할 수 있도록 하는 한편, 부정행위를 한 기술혁신사업 참여자에 대한 출연금 환수 등의 제재조치를 마련하는 등 현행 제도의 운영상 나타난 일부 미비점을 개선·보완하고자 개정하였다.³¹⁴⁾

나) 주요내용

① 중소기업 지원에 대한 실효성을 확보하기 위하여 중소기업청장이 일부 중앙행정기관 및 공공기관에 대하여 연구개발예산의 일정 비율 이상을 중소기업의 기술혁신에 지원하도록 권고할 수 있도록 하고(제13조제3항), ② 중소기업기술혁신지원단을 설치·운영할 수 있도록 하고(제13조의2), ③ 부정행위를 한 기술혁신사업 참여자에 대한 출연금 환수 등의 제재조치를 마련하는 것(법 제31조 및 제32조)을 주요 내용으로 하고 있다.³¹⁵⁾

312) 2007. 8. 3. 일부개정, 중소기업기술혁신촉진법, 법률 제8604호 개정이유 및 주요내용 참조.

313) 2009. 1. 30. 일부개정, 중소기업기술혁신촉진법, 법률 제9378호 참조.

314) 2009. 1. 30. 일부개정, 중소기업기술혁신촉진법, 법률 제9378호 개정이유 참조.

315) 2009. 1. 30. 일부개정, 중소기업기술혁신촉진법, 법률 제9378호 주요내용 참조.

5) 2012년 12월 11일 일부개정 중소기업기술혁신 촉진법³¹⁶⁾

가) 개정이유

2012년 12월 11일에 개정된 「중소기업기술혁신촉진법」은 중소기업의 기술유출로 인한 피해가 지속적으로 증가하고 있는바, 중소기업의 연구개발 등 기술혁신의 성과물 보호에 필요한 지원 근거를 마련하고, 중소기업의 기술혁신 및 정보화 경영을 효율적으로 지원하기 위해 설립된 전문기관인 중소기업기술정보진흥원의 정책연구 및 중장기 기획 등의 기능을 추가하고, 출연근거도 명시함으로써 중소기업에 대한 지원기능을 강화하는 한편, 기술혁신촉진사업의 참여제한 기준을 강화하고, 정부 출연금을 연구용도 외의 용도로 사용한 경우 제재부가금을 징수할 수 있도록 함으로써 기술혁신촉진사업의 효율성을 도모하고자 개정하였다.³¹⁷⁾

나) 주요내용

2012년 12월 11일에 개정된 「중소기업기술혁신촉진법」의 주요 개정내용은 ① 중소기업 기술혁신 성과물의 보호를 위해 보안기술의 보급·확산 및 기반조성에 필요한 지원 사업을 추진할 수 있도록 하고 이를 위하여 대학·연구기관·공공기관·민간단체·중소기업 등에 필요한 비용을 출연할 수 있도록 하고(안 제19조의2 신설), ② 중소기업기술정보진흥원의 사업범위에 중소기업 기술혁신을 위한 정책연구 및 중장기 기획을 추가하고, 정부로 하여금 중소기업기술정보진흥원의 설립·운영에 필요한 경비를 예산의 범위에서 출연할 수 있도록 하며, 중앙행정기관의 장 및 지방자치단체의 장으로 하여금 사업수행에 필요한 비용의 전부 또는 일부를 출연할 수 있도록 하고(안 제20조제4항, 같은 조 제5항 신설), 기술혁신촉진지원사업에의 참여제한 대상 및 기준을 명확히 하고, 출연금을 연구용도 외의 용도로 사용한 경우 연구용도 외의 용도로 사용한 금액의 5배 이내의 범위에서 제재부가금을 부과·징수할 수 있도록 하는(안 제31조제2항 신설) 것이다.³¹⁸⁾

316) 2012. 12. 11. 일부개정, 중소기업기술혁신 촉진법, 법률 제11538호 참조.

317) 2012. 12. 11. 일부개정, 중소기업기술혁신 촉진법, 법률 제11538호 개정이유 참조.

318) 2012. 12. 11. 일부개정, 중소기업기술혁신 촉진법, 법률 제11538호 주요내용 참조.

6) 2013년 8월 6일 일부개정 중소기업기술혁신 촉진법³¹⁹⁾

현재 중소기업청장이 정부 및 공공기관의 장에게 연구개발예산의 일정 비율 이상을 중소기업에 지원하도록 권고하는 제도를 운영하고 있으나, 권고사항에 그쳐 해당 기관에 대한 구속력이 없고 그 준수 여부를 점검할 수 있는 실효성 있는 장치가 미흡하다는 지적이 있는바, 중소기업의 연구개발사업 지원을 확대하기 위하여 중앙행정기관 및 공공기관 연구개발예산의 일정비율 이상을 중소기업에 지원하도록 의무화함으로써 현행 제도의 실효성을 제고하는 한편, 중소기업 기술혁신 촉진 지원사업에 기술융합 촉진을 위한 지원사업을 추가하여 그 지원근거를 명확히 하려는 것이다.³²⁰⁾

7) 2015년 1월 28일 일부개정 중소기업기술혁신 촉진법³²¹⁾

가) 개정이유

기술혁신형 중소기업의 인수합병을 촉진하기 위하여 기술혁신형 중소기업에 대해서도 벤처기업과 동일하게 합병절차를 간소화하고 영업 양도·양수, 소규모합병, 간이 합병의 요건을 완화하는 한편, 법률의 예측 가능성을 높이고 행정부의 자의적 운영을 방지하기 위하여 중소기업 기술혁신 지원제도의 시행기관 선정기준을 법률에 구체적으로 명시하는 등 현행 제도의 운영상 나타난 일부 미비점을 개선·보완하고자 개정하였다.³²²⁾

나) 주요내용

2015년 1월 28일에 개정된 「중소기업기술혁신촉진법」의 주요 개정내용은 ① 기술혁신활동을 통하여 기술경쟁력의 확보가 가능하거나 미래 성장가능성이 있는 중소기업을 기술혁신형 중소기업으로 정의하고(제2조제3호의2 신설), ② 기술혁신형 중소기업의 활동현황, 자금, 인력, 경영, 성장 장애요인 및 정부지원 활용 현황 등에 관한

319) 2013. 8. 6. 일부개정, 중소기업기술혁신 촉진법, 법률 제12006호 참조.

320) 2013. 8. 6. 일부개정, 중소기업기술혁신 촉진법, 법률 제12006호 개정이유 및 주요내용 참조.

321) 2015. 1. 28. 일부개정, 중소기업기술혁신 촉진법, 법률 제13093호 참조.

322) 2015. 1. 28. 일부개정, 중소기업기술혁신 촉진법, 법률 제13093호 개정이유 참조.

실태조사를 매년 정기적으로 실시하도록 하였고(제8조의2 신설), ③ 중소기업 기술혁신 지원제도의 시행기관 선정기준을 법률에 구체적으로 명시하고(제13조제1항 및 제6항), ④ 기술혁신형 중소기업의 합병절차, 영업 양도·양수, 소규모합병, 간이합병에 관하여 벤처기업과 동일한 특례를 적용하도록 하였으며(제15조의2 신설), ⑤ 지방자치단체가 중소기업자의 기술혁신과 정보화 지원을 위하여 금융 및 세제 지원을 할 수 있도록 하는 것이다(제27조).³²³⁾

8) 2015년 5월 18일 일부개정 중소기업기술혁신 촉진법³²⁴⁾

가) 개정이유

대규모 연구개발예산을 운용하는 정부 및 공공기관이 소관 연구개발예산의 일정비율 이상을 중소기업에 지원하도록 하는 ‘중소기업 기술혁신 지원제도(KOSBIR)’가 권고제에서 의무제로 전환됨에 따라 제도의 원활한 정착을 위해 제도를 정비할 필요가 있으며, 또한 동 제도 시행이 17년을 넘어서고 있으나, 각 기관의 중소기업 지원실적 인정범위 및 실적 및 계획 제출 등 운영절차에 있어 여전히 미비점이 있는 바 이를 보완하고자 개정하였다.³²⁵⁾

나) 주요내용

2015년 5월 18일에 개정된 「중소기업기술혁신 촉진법」의 개정 주요 내용은 중소기업 기술혁신 지원제도의 재정비(제13조)로, ① 중소기업 지원실적으로 인정되는 지원방식의 인정 범위를 출연 및 보조에서 계약방식까지 확대하여 중소기업에 대한 실질적인 지원규모를 파악하고자 하며, ② 매년 중소기업청장이 시행기관의 장에게 중소기업 기술혁신 지원비용을 요청 후 시행기관의 장이 중소기업청장에게 전년도 지원실적을 제출하게 되어 있어 직전년도의 실적을 요청비용에 반영할 수 없는 문제가 있으므로, 중소기업청장이 시행기관의 장으로부터 지원실적을 받은 후 중소기업 기술혁신

323) 2015. 1. 28. 일부개정, 중소기업기술혁신 촉진법, 법률 제13093호 주요내용 참조.

324) 2015. 5. 18. 일부개정, 중소기업기술혁신 촉진법, 법률 제13315호 참조.

325) 2015. 5. 18. 일부개정, 중소기업기술혁신 촉진법, 법률 제13315호 개정이유 참조.

지원비율을 요청할 수 있도록 절차를 재정비하고, ③ 중소기업 기술혁신 지원실적 및 계획을 매년 국가과학기술심의회에 보고하고 있으나, 이를 국무회의에도 보고하도록 하여 시행기관 및 수요자인 중소기업의 관심도를 제고하고자 하는 것을 주요 내용으로 하였다.³²⁶⁾

9) 2016년 1월 27일 일부개정 중소기업기술혁신 촉진법³²⁷⁾

현행법에 따르면 중소기업청장은 기술혁신 촉진 지원사업을 효율적으로 지원하기 위하여 중소기업 기술진흥 전문기관을 지정할 수 있고, 지정된 전문기관은 중소기업 청장으로부터 위탁받은 기술료의 징수 및 징수된 기술료의 사용 등의 사업을 수행할 수 있다. 그런데 종전에 세입세출예산 외로 사용되던 기술료가 「국가재정법」 및 「중소기업진흥에 관한 법률 시행령」의 개정으로 중소기업창업 및 진흥기금의 수입으로 편성되어 기금운용주체인 중소기업진흥공단이 그 사용을 관리하고 있다. 이에 중소기업 기술진흥 전문기관의 사업 중 ‘징수된 기술료의 사용’에 관한 부분을 삭제하려는 것이다.³²⁸⁾

바. 환경기술 및 환경산업 지원법

「환경기술 및 환경산업 지원법(이하 “환경기술 지원법”이라 한다)」은 1994년 12월 22일에 「환경기술및환경산업지원에관한법률」로 제정되었고, 2011년 4월 28일에 현재의 법률명으로 개정되었으며, 환경기술 지원법은 10차례의 일부개정과 1차례의 전부개정, 30차례의 타법개정이 이루어졌다.

326) 2015. 5. 18. 일부개정, 중소기업기술혁신 촉진법, 법률 제13315호 주요내용 참조.

327) 2016. 1. 27. 일부개정, 중소기업기술혁신 촉진법, 법률 제13863호 참조.

328) 2016. 1. 27. 일부개정, 중소기업기술혁신 촉진법, 법률 제13863호 개정이유 및 주요내용 참조.

<표 3-1-6> 환경기술 및 환경산업 지원법 개정 추이 분석

비고	법안번호(법률)	개정(제정)일	시행일	개정형식
1	제4830호	1994. 12. 22.	1995. 3. 23.	제정
2	제5096호	1995. 12. 29.	1996. 6. 30.	일부개정
3	제5170호	1996. 12. 12.	1997. 1. 1.	타법개정
4	제5453호	1997. 12. 13.	1998. 1. 1.	타법개정
5	제5454호	1997. 12. 13.	1998. 1. 1.	타법개정
6	제5825호	1999. 2. 8.	1999. 5. 9.	타법개정
7	제5871호	1999. 2. 8.	1999. 8. 9.	일부개정
8	제6262호	2000. 2. 3.	2000. 8. 4.	전부개정
9	제6353호	2001. 1. 16.	2001. 7. 17.	타법개정
10	제6590호	2001. 12. 31.	2002. 3. 1.	타법개정
11	제6913호	2003. 5. 29.	2003. 11. 30.	일부개정
12	제7219호	2004. 9. 23.	2004. 10. 24.	타법개정
13	제7170호	2004. 2. 9.	2005. 2. 10.	타법개정
14	제7294호	2004. 12. 31.	2005. 7. 1.	일부개정
15	제7296호	2004. 12. 31.	2005. 7. 1.	타법개정
16	제7292호	2004. 12. 31.	2006. 1. 1.	타법개정
17	제7428호	2005. 3. 31.	2006. 4. 1.	타법개정
18	제7459호	2005. 3. 31.	2006. 4. 1.	타법개정
19	제7820호	2005. 12. 30.	2006. 7. 1.	일부개정
20	제8371호	2007. 4. 11.	2007. 4. 11.	타법개정
21	제8404호	2007. 4. 27.	2007. 4. 27.	타법개정
22	제8216호	2007. 1. 3.	2007. 7. 4.	일부개정
23	제8369호	2007. 4. 11.	2007. 7. 4.	타법개정
24	제8038호	2006. 10. 4.	2007. 10. 5.	타법개정
25	제8466호	2007. 5. 17.	2007. 11. 18.	타법개정
26	제8852호	2008. 2. 29.	2008. 2. 29.	타법개정
27	제8957호	2008. 3. 21.	2008. 3. 21.	일부개정
28	제9335호	2009. 1. 7.	2009. 4. 8.	일부개정
29	제9685호	2009. 5. 21.	2009. 11. 22.	타법개정
30	제9433호	2009. 2. 6.	2010. 1. 1.	타법개정
31	제9931호	2010. 1. 13.	2010. 4. 14.	타법개정
32	제9770호	2009. 6. 9.	2010. 7. 1.	타법개정
33	제10250호	2010. 4. 12.	2010. 10. 13.	타법개정
34	제10550호	2011. 4. 5.	2011. 4. 5.	타법개정
35	제10615호	2011. 4. 28.	2011. 10. 29.	일부개정

비고	법안번호(법률)	개정(제정)일	시행일	개정형식
36	제10893호	2011. 7. 21.	2012. 7. 22.	타법개정
37	제11266호	2012. 2. 1.	2012. 8. 2.	타법개정
38	제11690호	2013. 3. 23.	2013. 3. 23.	타법개정
39	제11713호	2013. 3. 23.	2013. 3. 23.	타법개정
40	제11862호	2013. 6. 4.	2015. 1. 1.	타법개정
41	제11917호	2013. 7. 16.	2014. 1. 17.	일부개정
42	제12523호	2014. 3. 24.	2014. 9. 25.	일부개정
43	제13174호	2015. 2. 3.	2015. 2. 3.	일부개정
44	제13534호	2015. 12. 1.	2016. 12. 2.	타법개정
45	제13601호	2015. 12. 22.	2016. 12. 23.	타법개정
46	제13747호	2016. 1. 6.	2016. 1. 6.	타법개정
47	제13781호	2016. 1. 19.	2016. 7. 20.	일부개정
48	제13892호	2016. 1. 27.	2016. 7. 28.	일부개정
49		2016. 1. 27.	2017. 1. 28.	일부개정
50	제13886호	2016. 1. 27.	시행미정	타법개정

자료: 양승우 외(2013a), 앞의 자료, 116면. 수정보완

1) 1994년 12월 22일 제정 환경기술개발및지원에관한법률³²⁹⁾

가) 제정이유

최근 환경과 무역을 연계시키려는 국제동향에 따라 환경기술의 중요성이 더욱 증대되고 있으므로 국내의 환경기술을 체계적·종합적으로 개발·육성하고, 저오염기술개발을 촉진하기 위한 제도적 장치를 마련하고자 제정되었다.³³⁰⁾

나) 주요내용

1994년 12월 22일에 제정된 「환경기술개발및지원에관한법률」의 주요 제정내용은 ① 환경처장관은 장기환경기술개발계획을 수립하고 연도별로 연구 과제를 선정하여 환경기술연구개발사업을 추진할 수 있도록 하고, ② 환경처장관은 환경기준의 달성을 위하여 필요하다고 인정되는 경우에는 대통령령이 정하는 지역의 관계행정기관의 장에

329) 1994. 12. 22. 제정, 환경기술개발및지원에관한법률, 법률 제4830호 참조.

330) 1994. 12. 22. 제정, 환경기술개발및지원에관한법률, 법률 제4830호 제정이유 참조.

대하여 우수한 환경기술의 사용·보급을 권고할 수 있도록 하며, ③ 환경처장관은 중소기업의 환경시설이 효율적으로 운영될 수 있도록 기술을 지원하고, 공공의 환경시설에 대하여 기술진단을 실시할 수 있도록 하고, ④ 저오염기술개발을 촉진하고 소비자의 환경보전의식을 높이기 위하여 환경표식의 사용을 인증할 수 있는 근거를 마련하는 것이다.³³¹⁾

2) 1995년 12월 29일 일부개정 환경기술개발및지원에관한법률³³²⁾

가) 개정이유

2000년대 선진환경기술립국을 조기 실현하고, 국제환경문제에 능동적으로 대처하기 위하여 국가경쟁력 강화에 근간이 되는 환경기술개발계획의 내실 있는 추진을 도모하고, 환경오염의 사전예방기능을 확대하는 등 현행규정의 시행상 나타난 일부 미비점을 개선·보완하기 위해 개정되었다.³³³⁾

나) 주요내용

1995년 12월 29일에 개정된 「환경기술개발및지원에관한법률」 주요 개정내용은 ① 국가환경기술개발계획에 환경산업기반조성을 위한 투자계획을 포함하도록 하고(제3조제2항2호), ② 정부는 환경기술개발을 촉진하기 위하여 연구과제를 선정하는 경우에는 환경오염사전예방기술의 개발과 관련되는 연구과제를 우선적으로 선정할 수 있도록 하였으며(제3조제4항), ③ 정부는 환경기술을 개발하거나 응용하여 이를 사업화하는 자 또는 환경산업체에 대하여 자금을 지원할 수 있도록 하였고(제6조의2), ④ 환경부장관은 환경기술에 관한 정보의 수집·보급 및 개발촉진을 원활하게 할 수 있도록 대통령령이 정하는 바에 따라 환경기술개발센터를 지정·운영할 수 있도록 하고(제7조의2), ⑤ 환경부장관은 환경기술개발 및 환경산업진흥의 촉진을 위하여 환경산업관련 협회에 대하여 자금 등의 지원을 할 수 있도록 하였으며(제7조의3), ⑥ 환경측정기기

331) 1994. 12. 22. 제정, 환경기술개발및지원에관한법률, 법률 제4830호 주요내용 참조.

332) 1995. 12. 29. 일부개정, 환경기술개발및지원에관한법률, 법률 제5096호 참조.

333) 1995. 12. 29. 일부개정, 환경기술개발및지원에관한법률, 법률 제5096호 개정이유 참조.

를 제작·수입하고자 하는 자는 동기기의 정확성과 통일성을 기하기 위하여 환경부장관의 형식승인을 받도록 하는 것(제8조의2)을 주요 내용으로 하고 있다.³³⁴⁾

3) 1999년 2월 8일 일부개정 환경기술개발및지원에관한법률³³⁵⁾

환경측정기기의 형식승인 변경대상을 환경부령에 구체적으로 규정하도록 근거규정을 마련하고, 환경부장관이 환경측정기기제작자에 대하여 필요한 보고 및 자료제출을 명할 수 있도록 한 규제를 폐지하며, 「대기환경보전법」·「수질환경보전법」 및 「소음·진동규제법」에 규정되어 있는 측정대행업 관련사항을 이 법에서 통합하여 규정하고자 하였다.³³⁶⁾

4) 2000년 2월 3일 전부개정 환경기술개발및지원에관한법률³³⁷⁾

가) 개정이유

환경기술개발의 범정부적인 추진을 위하여 환경부장관은 환경기술개발종합계획을 수립하도록 하고, 우수한 환경기술의 사용·보급을 촉진하기 위하여 환경기술평가제도의 법적 근거를 마련하며, 재료 및 제품의 환경친화성을 제고하기 위하여 환경성적표지인증제도를 도입하는 한편, 현행 제도의 운영상 나타난 일부 미비점을 개선·보완하기 위해 개정되었다.³³⁸⁾

나) 주요내용

2000년 2월 3일에 전부개정된 「환경기술개발및지원에관한법률」의 주요 개정내용은 ① 환경부장관은 5년마다 환경기술개발종합계획을 수립하고 관계중앙행정기관의 장은 이에 따라 소관분야별로 연도별개발계획을 추진하도록 함으로써 범정부 차원의

334) 1995. 12. 29. 일부개정, 환경기술개발및지원에관한법률, 법률 제5096호 주요내용 참조.

335) 1999. 2. 8. 일부개정, 환경기술개발및지원에관한법률, 법률 제5871호 참조.

336) 1999. 2. 8. 일부개정, 환경기술개발및지원에관한법률, 법률 제5871호 개정이유 및 주요내용 참조.

337) 2000. 2. 3. 전부개정, 환경기술개발및지원에관한법률, 법률 제6262호 참조.

338) 2000. 2. 3. 전부개정, 환경기술개발및지원에관한법률, 법률 제6262호 개정이유 참조.

환경기술개발체계를 구축하고, 동 계획에 관한 사항을 심의·조정하기 위하여 환경부장관소속하에 환경기술심의위원회를 도록 하고(제3조 및 제4조), ② 실용화 위주의 환경기술을 개발하기 위하여 환경기술개발사업의 추진주체를 국·공립연구기관, 대학, 정부출연연구기관 외에 민간기업까지 확대하고(제5조), ③ 우수한 환경기술의 보급을 촉진하기 위하여 환경기술을 실용화함에 있어 필요한 사항을 평가하는 환경기술평가 제도의 법적 근거를 마련하며(제7조), ④ 「대기환경보전법」, 「수질환경보전법」 및 「소음·진동규제법」에서 정하고 있는 측정대행업 및 방지시설업의 등록에 관한 사항을 통합하여 정함으로써 사업자의 편의를 도모하는 것(제17조 및 제18조)을 주요 내용으로 하고 있다.³³⁹⁾

5) 2003년 5월 29일 일부개정 환경기술개발및지원에관한법률³⁴⁰⁾

가) 개정이유

환경기술의 개발·지원 및 보급을 촉진하고 환경산업을 육성하기 위하여 관련 제도를 보완하고, 환경측정기기 형식승인 대상을 확대하여 먹는물 관리체계를 강화하며, 환경친화기업의 지정·관리 업무를 이 법으로 일원화하는 등 현행 제도의 운영상 나타난 일부 미비점을 개선·보완하려는 것이다.³⁴¹⁾

나) 주요내용

2003년 5월 29일에 일부개정된 「환경기술개발및지원에관한법률」의 주요 개정내용은 ①국내연구기관만이 참여하는 환경기술개발사업에 일정요건을 갖춘 외국연구기관도 참여할 수 있도록 하고(제5조제1항제9호 신설), ② 정부는 환경표지의 인증을 얻은 자를 육성하기 위하여 필요한 시책을 강구하고, 환경성적표지의 인증을 얻은 자에 대하여는 지원시책을 강구하도록 하며(제6조제1항), ③ 정부는 환경신기술에 대하여 신기술임을 표시할 수 있는 표시방법·유효기간 및 활용방법 등을 정할 수 있도록 하

339) 2000. 2. 3. 전부개정, 환경기술개발및지원에관한법률, 법률 제6262호 주요내용 참조.

340) 2003. 5. 29. 일부개정, 환경기술개발및지원에관한법률, 법률 제6913호 참조.

341) 2003. 5. 29. 일부개정, 환경기술개발및지원에관한법률, 법률 제6913호 개정이유 참조.

며, 공공기관으로 하여금 환경신기술을 우선 활용할 수 있도록 적절한 조치를 하도록 하고(제7조의2 신설), ④ 정부는 환경기술의 보급 및 환경기술정보의 수집·보급을 위하여 환경기술·정보를 전산화하여 관리할 수 있도록 하고(제9조제2항 및 제3항 신설), ⑤ 「대기환경보전법」·「수질환경보전법」 및 「소음·진동규제법」에 규정된 환경친화기업지정제도를 이 법으로 일원화하고, 지정기준에 적합하지 아니한 경우에는 환경친화기업의 지정을 취소할 수 있도록 함(제19조의2·제19조의3 신설 및 부칙 제3조), ⑥ 정부는 환경표지 등에 대하여 외국과 상호인정을 할 수 있도록 외국정부와 협정을 체결할 수 있도록(제27조의2 신설) 하였다.³⁴²⁾

6) 2004년 12월 31일 일부개정 환경기술개발및지원에관한법률³⁴³⁾

가) 개정이유

국가전략기술분야인 환경기술개발사업의 기획·평가·관리 업무의 전문성·공공성을 제고하고 정부의 환경기술개발사업을 안정적으로 지원하기 위하여 민법상 재단법인인 한국환경기술진흥원을 이 법에 의한 특별법인으로 전환하고, 「다중이용시설등 실내 공기질관리법」이 개정(법률 제6911호, 2003. 5. 29. 공포, 2004. 5. 30. 시행)되고, 「악취방지법」이 제정(법률 제7170호, 2004. 2. 9. 공포, 2005. 2. 10. 시행)됨으로써 새로운 환경측정수요가 발생함에 따라 환경오염 측정대행업의 업무범위를 확대하는 등 현행 제도의 운영상 나타난 일부 미비점을 개선·보완하기 위해 개정되었다.³⁴⁴⁾

나) 주요내용

2004년 12월 31일에 일부개정된 「환경기술개발및지원에관한법률」의 주요 개정내용은 ① 한국환경기술진흥원을 설립하여 환경기술개발사업에 대한 기획·평가·관리의 지원, 개발된 기술의 보급 및 실용화 촉진 등의 업무를 수행하도록 하고(제5조의2 신설), ② 검사대행자·측정대행업 및 방지사설업의 지정·등록기준은 권리·의무에 관한

342) 2003. 5. 29. 일부개정, 환경기술개발및지원에관한법률, 법률 제6913호 주요내용 참조.

343) 2004. 12. 31. 일부개정, 환경기술개발및지원에관한법률, 법률 제7294호 참조.

344) 2004. 12. 31. 일부개정, 환경기술개발및지원에관한법률, 법률 제7294호 개정이유 참조.

사항이므로 이러한 업종에 대한 관리를 강화함으로써 국민의 권익을 보호하기 위하여 종전에 환경부령으로 정하도록 하던 지정·등록 기준을 대통령령으로 정하도록 하였으며(법 제15조·제17조 및 제18조), ③ 환경오염 측정대행업의 업무범위에 다중이용시설 등의 실내공기 오염물질, 악취 측정업무를 추가하였고(제17조제1항), ④ 수질·대기 등의 오염물질 배출업소의 지도·단속 업무가 시·도로 위임됨에 따라 환경오염물질 측정, 방지시설 설치 등 오염물질 배출업소의 환경관리와 직접 관련되는 측정대행업 및 방지시설업의 등록·관리 등에 관한 환경부장관의 업무를 시·도지사에게 이양하는 것(제17조 내지 제19조)을 주요 내용으로 하였다.³⁴⁵⁾

7) 2005년 12월 30일 일부개정 환경기술개발및지원에관한법률³⁴⁶⁾

불명확한 환경신기술의 개념을 명확히 정의하고(제7조의2제1항), 환경산업의 해외 진출을 촉진하기 위하여 정부가 해외 시장을 개척하는 환경산업체를 지원할 수 있는 법적 근거(제6조제1항제5호)와 해외 시장을 개척하고자 하는 환경산업체에 정보 제공 등의 기능을 수행하는 해외 사무소를 건립을 지원할 수 있는 법적 근거를 마련하는 것(제6조제2항제4호)을 주요 내용으로 하고 있으며, 친환경적인 경영의 확산 등으로 그 수요가 증가될 것으로 예상되는 환경컨설팅업을 지원·육성하기 위하여 자율등록제를 도입하고, 환경성적표지 인증기관의 지정에 대한 투명성을 높이기 위하여 지정기준을 법률에서 정하며, 인증기관의 지정취소사유를 명확하게 하는 등 현행 제도의 운영상 나타난 일부 미비점을 개선·보완하고자 하였다.³⁴⁷⁾

8) 2007년 1월 3일 일부개정 환경기술개발및지원에관한법률³⁴⁸⁾

가) 개정이유

기술개발사업과 관련된 기술료의 징수·사용, 한국환경기술진흥원에 대한 국유재산

345) 2004. 12. 31. 일부개정, 환경기술개발및지원에관한법률, 법률 제7294호 주요내용 참조.

346) 2005. 12. 30. 일부개정, 환경기술개발및지원에관한법률, 법률 제7820호 참조.

347) 2005. 12. 30. 일부개정, 환경기술개발및지원에관한법률, 법률 제7820호 개정이유 및 주요내용 참조.

348) 2007. 1. 3. 일부개정, 환경기술개발및지원에관한법률, 법률 제8216호 참조.

의 무상임대, 환경기술개발센터의 지정취소 및 환경친화기업의 지정·재지정 기간 등에 관한 법률적 근거를 마련하는 등 현행 제도의 운영과정에서 나타난 일부 미비점을 개선·보완하기 위해 개정하였다.³⁴⁹⁾

나) 주요내용

2007년 1월 3일에 일부개정된 「환경기술개발및지원에관한법률」의 주요 개정내용은 ① 기술료의 징수·사용 등에 관한 법적 근거를 마련하고(제5조제4항 및 제5항, 제6항), ② 한국환경기술진흥원에 대한 국유재산 무상임대에 관한 법적 근거 마련함으로써 국유재산을 무상으로 임차할 경우 건물임차료로 지급되었던 연구관리평가사업비 일부를 연구개발비 고유의 목적을 위하여 사용될 수 있도록 하며(제5조의2제6항), ③ 신기술 인증 및 기술검증의 취소에 관한 법적 근거 마련하고(법 제7조의4), ④ 환경기술개발센터의 취소에 관한 법적 근거를 마련하는 것(제10조제4항)을 주요내용으로 하고 있다.³⁵⁰⁾

9) 2009년 1월 7일 일부개정 환경기술개발 및 지원에 관한 법률³⁵¹⁾

정부의 공공기관 선진화 방안을 이행하고 환경산업을 육성하기 위한 일관된 지원체계를 마련하기 위하여 한국환경기술진흥원과 「친환경 상품 구매촉진에 관한 법률」에 따른 친환경상품진흥원을 통합하여 한국환경산업기술원을 설립하고(제5조의2), 정부의 각종 위원회 정비방침에 따라 환경기술심의위원회를 폐지하려는 것(제37조제3항부터 제5항)을 주요 내용으로 하고 있다.³⁵²⁾

10) 2011년 4월 28일 일부개정 환경기술 및 환경산업 지원법³⁵³⁾

349) 2007. 1. 3. 일부개정, 환경기술개발및지원에관한법률, 법률 제8216호 개정이유 참조.

350) 2007. 1. 3. 일부개정, 환경기술개발및지원에관한법률, 법률 제8216호 주요내용 참조.

351) 2009. 1. 7. 일부개정, 환경기술개발 및 지원에 관한 법률, 법률 제9335호 참조.

352) 2009. 1. 7. 일부개정, 환경기술개발 및 지원에 관한 법률, 법률 제9335호 개정이유 및 주요내용 참조.

353) 2011. 4. 28. 일부개정, 환경기술 및 환경산업 지원법, 법률 제10615호 참조.

가) 개정이유

환경기술 및 환경산업 육성을 위한 육성계획을 수립·시행하고, 환경산업체의 육성 및 경쟁력 강화를 위한 지원책을 마련하며, 환경 관련 사업체 등의 자발적 환경개선 노력을 유도하고 국민의 환경정보 수요에 부응하기 위하여 녹색기업 등의 환경정보를 공개하는 등 현행 제도의 운영과정에서 나타난 일부 미비점을 개선·보완하고자 개정하였다.³⁵⁴⁾

나) 주요내용

2011년 4월 28일에 일부개정된 「환경기술 및 환경산업 지원법」의 주요 개정 내용은 ① 환경기술 및 환경산업 육성을 위한 육성계획을 수립·시행하고(제3조), ② 환경산업체의 육성 및 경쟁력 강화를 지원하며(제7조의5, 제13조의2 및 제13조의3), ③ 환경기술 및 환경산업 실태조사 근거를 마련하고(제9조의2), ④환경산업협회의 설립 근거조항 신설(제11조) 등을 주요 내용으로 하고 있다.³⁵⁵⁾

11) 2013년 7월 16일 일부개정 환경기술 및 환경산업 지원법³⁵⁶⁾

가) 개정이유

연구개발사업이 보다 효율적으로 이루어지도록 하기 위하여 부정한 방법으로 환경기술개발사업을 수행하거나 정당한 사유 없이 환경기술개발사업의 수행을 포기한 경우 등에는 일정기간 환경기술개발사업과 국가연구개발사업의 참여를 제한하고 출연한 사업비를 환수할 수 있도록 하며, 하수·폐수 처리기술, 정수처리기술 등과 같이 해당 환경기술의 실용화를 위하여 신기술인증과 기술검증이 모두 필요한 기술에 대해서는 신기술인증과 기술검증을 모두 받도록 하는 한편, 그 밖에 현행 제도의 운영상 나타난 일부 미비점을 개선·보완하기 위해 개정하였다.³⁵⁷⁾

354) 2011. 4. 28. 일부개정, 환경기술 및 환경산업 지원법, 법률 제10615호 개정이유 참조.

355) 2011. 4. 28. 일부개정, 환경기술 및 환경산업 지원법, 법률 제10615호 주요내용 참조.

356) 2013. 7. 16. 일부개정, 환경기술 및 환경산업 지원법, 법률 제11917호 참조.

357) 2013. 7. 16. 일부개정, 환경기술 및 환경산업 지원법, 법률 제11917호 개정이유 참조.

나) 주요내용

2013년 7월 17일에 개정된 「환경기술 및 환경산업 지원법」의 주요 개정내용은 ① 연구기관 등이 부정한 방법으로 환경기술개발사업을 수행하거나 정당한 사유 없이 환경기술개발사업의 수행을 포기한 경우 등에는 일정기간 환경기술개발사업과 국가연구개발사업의 참여를 제한할 수 있고, 출연한 사업비를 환수할 수 있도록 하고(제5조의2 신설), ② 한국환경산업기술원이 수행하는 사업에 환경성 시험·검사 및 이와 관련된 사업을 추가하며(제5조의3제4항제12호 신설), ③ 신기술인증과 기술검증이 모두 필요한 기술로서 하수·폐수처리기술, 정수처리기술 등에 대해서는 신기술인증과 기술검증을 함께 받도록 하고, 그 신청은 동시에 하도록 하고(제7조제3항 신설), ④ 환경부장관은 제출된 신기술 또는 검증기술의 활용실적을 토대로 신기술 또는 검증기술의 성능 및 경제성 등에 대하여 사후평가를 실시할 수 있도록 하며(제7조의2제5항 신설), ⑤ 신기술인증과 기술검증의 유효기간을 현행 3년에서 5년으로 연장하고(제7조의3제1항), ⑥ 지방분권위원회의 지방이양 결정에 따라 환경전문공사사업의 사후관리 및 과태료 부과·징수의 업무를 시·도지사에게 이양하는 것(제28조 및 제37조)을 주요내용으로 하고 있다.³⁵⁸⁾

12) 2014년 3월 24일 일부개정 환경기술 및 환경산업 지원법³⁵⁹⁾

가) 개정이유

제품의 제조·소비 단계에서의 환경적 측면에 관한 소비자들의 관심이 늘어나면서 제품의 환경성을 거짓으로 또는 과장하여 표시·광고하는 행위가 늘어나고 있으나 「표시·광고의 공정화에 관한 법률」에 따라 표시·광고를 규제하고 있는 공정거래위원회가 기업이 주장하는 제품의 환경성을 검증하기에는 한계가 있는바, 제조업자 등에게 제품의 환경성과 관련하여 부당한 표시·광고 행위를 금지하고, 해당 표시·광고가 부당한 표시·광고에 해당할 우려가 있는 경우에는 실증자료를 해당 제조업자 등에게 요

358) 2013. 7. 16. 일부개정, 환경기술 및 환경산업 지원법, 법률 제11917호 주요내용 참조.

359) 2014. 3. 24. 일부개정, 환경기술 및 환경산업 지원법, 법률 제12523호 참조.

구할 수 있게 하는 등 제품의 환경성에 관한 거짓·과장된 정보로부터 소비자들을 보호하려는 것이다.³⁶⁰⁾

나) 주요내용

2014년 3월 24일에 개정된 「환경기술 및 환경산업 지원법」의 주요 개정내용은 ① 제품의 환경성, 표시, 광고에 관한 정의를 규정하고(제2조제5호부터 제7호까지 신설), ② 제품의 환경성과 관련하여 부당한 표시·광고 행위의 금지하며(제16조의10 신설), ③ 부당한 표시·광고에 대한 제조업자 등의 실증, 자료제출 요구, 중지 명령을 할 수 있도록 하고(제16조의11 신설), ④ 부당한 표시·광고 행위금지 등의 의무 위반 시 벌칙을 규정하고, 벌금형의 금액을 징역 1년 당 1천만원으로 정비하는 것(제34조 및 제35조)을 주요 내용으로 하고 있다.³⁶¹⁾

13) 2015년 2월 3일 일부개정 환경기술 및 환경산업 지원법³⁶²⁾

행위능력에 관하여 금치산 및 한정치산 제도를 폐지하고 성년후견, 한정후견 등의 새로운 제도를 도입하는 내용으로 「민법」이 개정됨에 따라 환경전문공사업자의 결격사유에 규정된 “금치산자 또는 한정치산자”를 “피성년후견인 또는 피한정후견인”으로 변경하고, 환경컨설팅회사의 결격사유에 규정된 “금치산자 또는 한정치산자”를 “피성년후견인”으로 개정하고자 하였다.³⁶³⁾

14) 2016년 1월 19일 일부개정 환경기술 및 환경산업 지원법³⁶⁴⁾

현행법은 제조업자 등이 제품의 환경성과 관련하여 소비자를 속이거나 소비자로 하여금 잘못 알게 할 우려가 있는 행위를 하여서는 아니되며, 이를 위반한 경우 2년 이

360) 2014. 3. 24. 일부개정, 환경기술 및 환경산업 지원법, 법률 제12523호 개정이유 참조.

361) 2014. 3. 24. 일부개정, 환경기술 및 환경산업 지원법, 법률 제12523호 주요내용 참조.

362) 2015. 2. 3. 일부개정, 환경기술 및 환경산업 지원법, 법률 제13174호 참조.

363) 2015. 2. 3. 일부개정, 환경기술 및 환경산업 지원법, 법률 제13174호 개정이유 및 주요내용 참조.

364) 2016. 1. 19. 일부개정, 환경기술 및 환경산업 지원법, 법률 제13781호 참조.

하의 징역 또는 2천만원 이하의 벌금에 처하고 있다. 이와 같이 제품의 환경성과 관련하여 부당한 표시·광고 행위를 한 자에 대하여 벌칙만 부여하는 것은 범법자를 양산할 우려가 있으므로 벌칙을 부여하기 전에 시정을 명령하거나 과징금을 부과할 수 있도록 하려는 것이다. 한편 제품의 환경성과 관련한 부당한 표시·광고 행위를 방지하기 위하여 유통·판매되고 있는 제품에 대하여 조사를 하고 표시·광고 내용의 사전검토제를 실시하며, 이에 관한 업무를 한국환경산업기술원에 위탁하여 수행하고자 하였다.³⁶⁵⁾

15) 2016년 1월 27일 일부개정 환경기술 및 환경산업 지원법³⁶⁶⁾

가) 개정이유

현행법은 환경부장관이 오염물질의 현저한 감소 등 환경 개선에 크게 이바지한 기업 또는 사업장을 녹색기업으로 지정할 수 있다고 규정하면서 세부적 기준을 환경부령으로 위임하고 있으며, 이에 환경부령은 최근 2년 이내에 녹색기업의 지정이 취소된 자는 녹색기업으로 지정될 수 없다고 규정하고 있다. 녹색기업은 「대기환경보전법」 등 타법에서 규정하고 있는 보고·검사 일부에 대한 면제 혜택을 받고 있으나 이들 기업 중 일부가 이러한 혜택을 악용, 환경법규를 위반하여 녹색기업 지정이 취소되는 사례가 발생하고 있어 녹색기업의 책임성을 강화하기 위해 지정이 취소된 기업이 다시 녹색기업으로 지정되지 못하는 기간을 보다 늘려야 한다는 의견이 제시되고 있다. 이에 녹색기업 지정이 취소된 날부터 3년이 지나지 아니하면 다시 녹색기업으로 지정 받을 수 있도록 법률에 규정하려는 것이다.

또한 환경부 소관 법률 중 실태조사에 관한 사항을 규정하고 있는 법률들은 개별 법률마다 실태조사에 대하여 내용을 상이하게 규정하고 있어 이에 대한 정비가 필요하다. 이에 실태조사를 위한 관련 공공기관 등의 자료제출 관련 규정을 마련함으로써 다른 법률과의 통일성을 확보하고 실태조사의 실효성을 제고하려는 것이다.

그리고 현행법에 따르면 정부는 환경기술의 개발·지원 및 보급을 촉진하고 환경산

365) 2016. 1. 19. 일부개정, 환경기술 및 환경산업 지원법, 법률 제13781호 개정이유 및 주요내용 참조.

366) 2016. 1. 27. 일부개정, 환경기술 및 환경산업 지원법, 법률 제13892호 참조.

업을 육성하기 위하여 환경기술의 실용화에 필요한 인력·시설·정보 등의 지원 사업을 추진하도록 하고 있다. 이를 위한 사업의 일환으로 환경부는 인천 서구 종합환경연구단지 인근에 환경기술의 모형시험, 현장적용 실증시험, 해외시장 진출 지원 등의 사업화를 지원하기 위한 연구 단지를 조성하고 있으며 2017년에 준공이 완료될 예정이나, 동 연구단지의 운영에 대한 명확한 규정이 없는 실정이다. 이에 환경부장관이 환경산업연구단지를 조성하고, 그 운영은 업무 연계성이 있고 전문기술인력을 활용할 수 있는 산하기관인 한국환경산업기술원과 한국환경공단에 위탁할 수 있도록 하는 등의 운영 관련 규정을 마련하려는 것이다.

아울러, 환경기술의 신뢰성을 높여 경쟁력을 강화하기 위하여 환경부장관이 환경기술 성능을 확인할 수 있도록 하는 제도를 새로 도입하고, 「저탄소 녹색성장 기본법」에 따른 녹색경영 기업에 대한 금융지원에 필요한 정보를 제공할 수 있도록 하는 한편, 그 밖에 현행 제도의 운영상 나타난 일부 미비점을 개선·보완하기 위해 개정하였다.³⁶⁷⁾

나) 주요내용

2016년 1월 27일에 개정된 「환경기술 및 환경산업 지원법」의 주요 개정내용은 ① 환경기술의 신뢰성 제고 및 경쟁력 강화를 위해 환경부장관이 환경기술 성능의 확인을 요청받은 경우 환경기술 성능을 평가하여 확인할 수 있도록 하고(제7조의5 신설), ② 환경기술 및 환경산업의 실태조사 관련 자료요청을 받은 자는 정당한 사유가 없는 한 이에 응하도록 하며(제9조의2제1항 및 제2항), ③ 환경부장관은 「저탄소 녹색성장 기본법」에 따른 녹색경영 기업에 대한 금융지원에 필요한 정보를 제공함으로써 금융지원을 촉진하기 위하여 녹색경영기업금융지원시스템을 구축·운영할 수 있도록 하고(제10조의3 신설), ④ 국가 또는 지방자치단체는 환경산업진흥단지의 시설을 이용하는 자에 대하여 사용료를 받을 수 있도록 근거를 마련하는 한편, 지방자치단체는 환경산업진흥단지의 입주기업에 대하여 공유재산의 임대료를 감면할 수 있도록 하였고(제13조의2제4항부터 제7항까지 신설), ⑤ 환경부장관은 환경산업연구단지를 조성·운영

367) 2016. 1. 27. 일부개정, 환경기술 및 환경산업 지원법, 법률 제13892호 개정이유 참조.

할 수 있고, 관련 내용을 고시하며, 단지 운영을 한국환경공단 및 한국환경산업기술원에 위탁할 수 있는 등의 근거를 신설하였으며(제13조의3 신설), ⑥ 녹색기업 지정이 취소된 날부터 3년이 지나지 않으면 다시 녹색기업으로 지정받을 수 없도록 하고(제16조의3제2항 신설), ⑦ 환경전문공사에 종사하는 기술인력의 교육에 대한 부담을 줄이기 위하여 환경전문공사 종사자의 환경전문교육의무를 폐지하는 것(제27조)을 주요 내용으로 하였다.³⁶⁸⁾

4. 소결

위에서 살펴본 바와 같이 국가연구개발사업과 관련 법제는 과학기술기본법과 공동 관리규정을 중심으로 하는 범부처 국가연구개발사업 법제와 각 소관부처가 중심이 되어 운영하는 국가연구개발사업 법제가 병존해 있는 체제로 볼 수 있으며, 개정 등을 통하여 서로 상호작용을 하면서 국가연구개발사업의 추진 및 시행에 있어서 문제점을 개선하는 과정에서 주요사항은 유사한 법제로 자리 잡고 있다.

2010년 이후 위에서 살펴 본 각 소관부처의 개정 이유 및 주요내용을 보면 다음과 같은 공통점을 가진다.

첫째, 기술료의 징수 및 사용에 관한 전문기관의 위탁,³⁶⁹⁾ 둘째, 연구윤리의 위반에 대한 연구참여제한, 사업비 환수, 제재부과금 부부 등과 같은 제재조치 규정,³⁷⁰⁾ 셋째, 국가연구개발사업의 추진 등에서 종합조정기구의 설치,³⁷¹⁾ 넷째, 각 소관부처의 산업을 육성하고 경쟁력을 강화하기 위한 방안으로서 영역별 육성계획³⁷²⁾, 다섯째, 연구인력 및 전문인력의 양성,³⁷³⁾ 여섯째, 연구개발사업 지원을 위한 체제 구

368) 2016. 1. 27. 일부개정, 환경기술 및 환경산업 지원법, 법률 제13892호 주요내용 참조.

369) 2010. 2. 4. 일부개정, 과학기술기본법, 법률 제9992호; 2014. 1. 31. 일부개정, 보건의료기술 진흥법, 법률 제11975호; 2013. 3. 23. 일부개정, 중소기업기술혁신 촉진법, 법률 제11690호 참조.

370) 2010. 2. 4. 일부개정, 과학기술기본법, 법률 제9992호; 2012. 12. 11. 일부개정, 중소기업기술혁신 촉진법, 법률 제11538호; 2013. 7. 16. 일부개정, 환경기술 및 환경산업 지원법, 법률 제1191호 참조.

371) 2013. 3. 23. 일부개정, 농림수산물과학기술 육성법, 법률 제11691호 참조.

372) 2009. 5. 27. 제정, 농림수산물과학기술 육성법, 법률 제9717호; 2013. 3. 23. 일부개정, 보건의료기술 진흥법 법률 제11714호; 2011. 5. 24. 일부개정, 산업기술혁신 촉진법, 법률 제10708호; 2011. 4. 28 일부개정, 환경기술 및 환경산업 지원법, 법률 제10615호 참조.

373) 2014. 5. 28. 일부개정, 과학기술기본법, 법률 제12673호; 2014. 12. 23. 일부개정, 산업기술혁신 촉진법, 법률 제12858호; 2013. 3. 23. 일부개정, 중소기업기술혁신 촉진법, 법률 제11713호 참조.

축³⁷⁴⁾으로 요약된다.

관련 법제의 개정 연혁을 살펴보면, 국가연구개발사업 관련 법제는 일반적으로 연구개발사업 관련 원칙들을 개별 법제에서 반영하고, 과학기술기본법이 이를 통일적으로 규정하는 흐름을 보이고 있다. 다만, 제재부과금의 부과규정은 과학기술기본법에서는 2014년 5월 28일의 일부 개정³⁷⁵⁾ 당시 도입하였지만 2011년 5월 24일에 개정된 「산업기술혁신 촉진법」³⁷⁶⁾에서는 산업기술혁신사업에 대한 연구개발사업비의 부정 사용을 억제하기 위하여 참여제한 제재에 추가하여 제재부가금제도를 도입하였고,³⁷⁷⁾ 「중소기업기술혁신 촉진법」에서는 2012년 12월 11일의 개정³⁷⁸⁾에서 제재부가금제도를, 「환경기술 지원법」에서는 2013년 7월 16일의 개정³⁷⁹⁾에서 참여제한 및 사업비 환수를 할 수 있도록 하는 규정을 신설하였지만, 제재부과금 제도는 도입하지 않았다.

일반적으로 국가연구개발사업에 관련된 원칙들이 과학기술기본법에서 반영되었지만 과학기술기본법이 이러한 원칙들을 수용하는 과정에서 법령 개정작업이 늦어짐으로써 법제적 부정합성이 나타나게 되었고, 소관부처들이 소관부처 관련 연구개발사업 법제에서 국가연구개발사업 시행과정에서 문제가 된 관련 쟁점들을 먼저 수용함으로써 과학기술기본법의 기본법으로서의 효력은 약해지고, 이로 인하여 연구개발사업 관련 법제는 더욱더 복잡해지는 결과가 야기되었다고 본다.³⁸⁰⁾

따라서 과학기술기본법 및 공동관리규정과 소관부처의 관련 법제를 동시에 적용 받는 국가연구개발사업의 수행자인 연구자(기관)는 복잡한 법제적 적용으로 발생하는 연구환경에 대한 저해와 연구행정의 낭비 등의 제거를 요구하고 있고, 연구행정의 효율성 등을 담보하기 위해서는 통일적 규범체계가 필요하다고 판단된다.

또한 공동관리규정의 법률화에 따른 규범체계 운용의 경직성에 대한 문제를 제기하는 소관부처의 입장에 대하여는 법률에는 기본원칙을 규정하고, 연구개발 환경에 대

374) 2010. 2. 4. 일부개정, 과학기술기본법, 법률 제9992호; 2009. 5. 27. 일부개정, 농림수산물기술 육성법, 법률 제9717호; 2013. 3. 23. 일부개정, 보건의료기술 진흥법, 법률 제11713호; 2011. 5. 24. 일부개정, 산업기술혁신 촉진법, 법률 제10708호; 2012. 12. 11. 일부개정, 중소기업기술혁신 촉진법, 법률 제11538호 참조.

375) 2014. 5. 28. 일부개정, 과학기술기본법, 법률 제12673호 참조.

376) 2011. 5. 24. 일부개정, 산업기술혁신 촉진법, 법률 제10706호 참조.

377) 2011. 5. 24. 일부개정, 산업기술혁신 촉진법, 법률 제10708호 개정이유 참조

378) 2012. 12. 11. 일부개정, 중소기업기술혁신 촉진법, 법률 제11538호 참조.

379) 2013. 7. 16. 일부개정, 환경기술 및 환경산업 지원법, 법률 제11917호 참조.

380) 양승우 외(2013b), 앞의 자료, 123면.

한 신속한 대응이 필요한 부분은 위임입법의 방법론을 통해 대통령령으로 운영하는 경우, 현행 연구개발 법제 시스템과의 차이는 존재하지 않는다고 본다.³⁸¹⁾

381) 양승우 외(2013a), 앞의 자료, 125면.

제2절 국가연구개발사업 법제 운용상 문제점

1. 연구개발 법제 간 부정합성

현행 우리나라의 연구개발 법제는 과학기술기본법과 동법에 근거한 공동관리규정과 소관부처 중심의 법제와 이들의 하위규범인 규정, 훈령 등의 형태로 운영되고 있다. 이러한 복잡한 법제 운영 시스템으로 인하여 법제 간 부정합성의 문제가 발생하고 있어, 이에 이하에서 이러한 부정합성의 문제를 살펴보고자 한다.

첫째, 과학기술기본법은 국가과학기술정책 총괄규범이다. 따라서 동법은 국가 과학기술정책 전반에 대한 선언적 규정 및 추진체계를 담는 기본법으로서 역할에 충실하여야 하지만 동 법은 제11조(국가연구개발사업의 추진원칙), 제11조의2(국가연구개발사업에 대한 참여제한), 제11조의3(국가연구개발사업결과물의 소유·관리 및 활용촉진), 제11조의4(기술료의 징수 및 사용), 제11조의5(국가연구개발사업의 보안) 등과 같이 연구개발 관련 실체법적 내용을 상당 부분 규정하고 있다.

그러나 동 법이 국가과학기술정책 전반에 걸친 기본법이라고 할지라도, 우리 법체계상 다른 법률에 우선하여 적용되는 것은 아니다. 왜냐하면 우리나라 법적용의 원칙은 ‘특별법 우선의 원칙’, ‘신법우선의 원칙’과 같이 예외적인 경우가 아닌 경우에는 다른 법률에 대하여 우월적 지위를 갖는 것은 아니기 때문에 동 법이 다른 소관부처의 법령에 대하여 상위법으로서의 구속력을 가질 수 없다고 본다.³⁸²⁾ 다만, 기본법의 다른 법과의 관계에서 효력의 우선순위에 있다는 판례는 존재하지만 과학기술기본법 관련 사안은 아니다.

또한 동법 제11조제5항에서 국가연구개발사업의 원활한 추진을 위하여 제3항에 따른 국가연구개발사업의 기획 등에 관한 사항과 제4항에 따른 전문기관의 업무에 관한 사항은 대통령령인 공동관리규정에 위임하고 있다. 우리 법체계는 ‘상위법 우선의 원칙’에 따라 하위의 공동관리규정이 상위법인 각 소관부처의 법률을 구속할 수 없으며, 각 소관부처의 법률이 공동관리규정과 상충한다 하더라도 공동관리규정을 통하여 이

382) 양승우 외(2013b), 앞의 자료, 126면.

러한 문제를 해결 할 수 없다는 문제가 제기되고 있다.

이러한 관점에서 문제가 발생하는 경우에는 개별 법률을 개정하여 해결하는 방법을 취할 수밖에 없고, 이 경우에도 이해당사자 간의 의견이 대립되는 경우에는 합의가 존재하지 않는 한 관련 법령의 개폐가 어렵다는 입법정책상 난점이 있다.³⁸³⁾

따라서 연구개발 법제를 일원화할 필요가 있으며, 이를 위해서 연구개발 법제 지배구조를 현행 공동관리규정을 법률화하여 일원화하는 방안, 즉 「(가칭) 연구개발 혁신 및 지원에 관한 법률(안)」을 중심으로 개편하고, 동시에 개별 법령들을 개정하도록 하여 연구개발 법제에 대한 통합적 지배구조를 구축할 필요가 있다고 본다.³⁸⁴⁾

2. 관리 중심의 사업관리제도의 운영으로 인한 연구의 자율성 약화

현행 국가연구개발사업 법제는 연구의 자율성 보장 및 지원의 측면에 중점을 두지 않고 사업관리 측면에 초점을 맞추고 있으며, 이러한 사업관리 중심의 국가연구개발사업 법제의 운영은 당해 국가연구개발사업을 수행하는 당사자인 연구자(기관)에게 과도한 행정업무의 부담으로 작용하고 있고, 한편 연구수행 과정에서 연구자들이 창의적인 연구 또는 도전적인 연구보다는 성공 가능한 연구를 우선시 하는 연구행태를 보이게 되는 주요 요인으로 지적되고 있다.³⁸⁵⁾

또한 사업기획 기능은 예산제도와 밀접한 관련이 있다. 연구의 자율성 개념은 사업기획의 자유, 연구수행 과정의 자유, 연구성과 공개의 자유로 구성된다. 특히 연구를 수행하는 연구자의 입장에서 연구비의 사용 및 정산 등은 연구의 자율성과 상당부분 인과관계가 있다. 왜냐하면 예산의 편성 및 집행은 곧 행정부담으로 작용할 수 있기 때문이다. 현행 연구개발 법제상 연구비 사용의 경직성 및 정산 절차의 복잡성은 행정적 부담으로 작용되고 있는 상황이다. 따라서 연구비의 사용 및 정산 등에 있어서 유연성을 강화하고 업무의 간소화를 추진하여야 할 필요성이 있다고 본다. 다만, 부정사

383) 이러한 문제점을 인식한 국가과학기술심의회는 2014년 7월에 ‘국가연구개발사업 공통적용 법률 적용을 통한 관련 법제 정비 및 연구개발 법제 시스템화’를 하겠다는 발표를 한 바 있다.

384) 장교식(2006), 「국가연구개발사업의 효율적 관리를 위한 법제개선방안」, 『토지공법연구』, 제33집, 한국토지공법학회, 119면.

385) 양승우 외(2013b), 앞의 자료, 129면.

용행위에 대하여는 현행 시스템 보다 엄격한 책임을 물을 수 있도록 함으로써 깨어진 유리창이론을 보완하여 형벌이 갖는 위하적 기능을 담보할 필요가 있다고 본다.

3. 참여제한 등 복잡한 제재제도의 개혁 필요

현행 국가연구개발사업제도에서 연구부정행위 등과 관련된 연구기관(연구자)에 대한 제재방법은 환수제도, 참여제한, 제재부과금 등이 있다. 먼저 국가연구개발사업 환수제도는 「과학기술기본법」 제11조제1항 및 제5항과 아래 표에서 보는 바와 같이 각 소관부처의 법률에 근거하여 운용되고 있다.

〈표 3-2-1〉 현행법상 환수금 관련 법제 현황

현행법상 환수금 관련 법제 현황
■ 「과학기술기본법」 제11조의2(국가연구개발사업에 대한 참여제한 등) 제1항
■ 기초연구진흥 및 기술개발지원에 관한 법률 제18조(참여제한) 제1항
■ 농촌진흥법 제8조(연구개발사업의 참여제한) 제1항
■ 산업기술혁신촉진법 제11조의2(국가연구개발사업의 참여제한 등) 제1항
■ 중소기업 기술혁신 촉진법 제32조(출연금의 환수) 제1항
■ 학술진흥법 제19조(사업비의 지급 중지 등) 제1항, 제2항
■ 환경기술 및 환경산업 지원법 제5조의2(국가연구개발사업의 참여제한 등) 제1항

자료: 연구진 작성

각 소관부처에서는 연구비 환수 관련 내용을 규정하여 연구개발비의 환수 등을 시행하고 있지만, 환수액의 기준이나 정산금 회수기한에 대한 규정이 각각 소관부처에 따라 달리 운영되고 있다.

<표 3-2-2> 연구비 환수기준

구 분	「공동관리 규정」	중기청 (시행령)	산업부 (훈령)	국토부	농림부	해수부	복지부
① 정산금 회수기한 규정							
· 불량 실패	해당년 전액이내	전체 출연금	해당년 전액이내	해당년 전액	해당년 전액이내	해당년 전액	해당년 전액이내
· 과제 포기	전체 출연금 이내	전체 출연금	전체출연금 이내	전체 출연금	전체출연금 이내	전체 출연금	해당년 전액이내
· 용도 외 사용(30% 초과)	해당년 전액 이내	해당년 전액 이내	전체출연금 이내	해당년 전액 이내	해당년 전액 이내	해당년 전액 이내	-
② 정산금 회수기한 규정	30일 이내	-	1개월 내	-	30일 내	-	-

자료: 미래부 연구제도과(2016. 3. 2), 「국가연구개발사업 공통법을 신규 제정 필요성」 내부자료 참조.

하지만 아래 표에서 보는 바와 같이 환수율은 2014년에서 2016년 7월까지 건수 기준 55.9%, 금액기준 59.1%에 이르고 있어 그 제도 운용에 대한 실효성을 담보할 필요가 있다고 본다.

<표 3-2-3> 국가연구개발사업 환수금 관련 제재 및 집행 현황

(단위: 건, 억원)

구 분		2013*	2014	2015	2016	계	미납률
제재 현황	사업비 환수 건수	207	222	148	83	660	-
	사업비 환수 대상액	573.4	397.8	324.1	296.2	1,591.5	-
미납 현황	환수금 미납 건수	110	148	63	48	369	55.9% (건수기준)
	환수금 미납액	249.2	272.1	179.8	239.4	940.5	59.1% (금액기준)

자료: 미래부 내부자료(2016)

* 처분년도 기준 / '16.7.10 국가과학기술종합정보시스템(NTIS) 등록기준

제재부가금은 과학기술기본법 제11조의2제7항³⁸⁶⁾에 따라 연구개발비를 사용용도 외로 사용한 경우에만 부과되는 징벌적 성격을 가지고 있다. 하지만 미래부는 시행령,³⁸⁷⁾ 중기청은 시행령 및 고시,³⁸⁸⁾ 산업부는 고시 등에 관련 사항을 규정하고 있다.

〈표 3-2-4〉 현행법상 제재부가금 부과 관련 내용

	미래창조과학부	산업통상자원부	중소기업청
부가 범위	용도 외 사용금액의 5배 이내		
강제성	임의조항	강제조항	임의조항
주체	중앙행정기관의 장	산업통상자원부장관	중소기업청장
가산금	X	○	X
부과 면제	X	○	X

자료: 연구진 작성

또한 현행 법제상 제재부과금과 관련하여 산업자원통상부는 강제조항으로, 미래창조과학부와 중소기업청은 임의조항으로 운영하고 있고, 산업통상자원부만이 가산금이 나 부과면제에 대해 규정하고 있다.

그러나 실무운용상 제재부과금에 대한 미납률은 2014년에서 2016년 7월까지의 건수기준 45.4%, 금액기준 69.3%에 이르고 있어 그 제도 운용의 실효성이 떨어지는 것으로 분석된다. 따라서 현행법상의 제재부가금제도는 민사상 손해배상제도로 재편하는 방안을 검토할 필요가 있다고 본다.

386) 과학기술기본법 제11조의2(국가연구개발사업에 대한 참여제한 등) ⑦중앙행정기관의 장은 제1항제5호에 해당하는 행위(5.연구개발비를 사용용도 외의 용도로 사용한 경우)가 있을 때에는… 제재부가금을 부과·징수할 수 있다.

387) 과학기술기본법에 근거한 제재부가금 제도는 '14. 11. 29. 시행일 이후 협약 R&D과제부터 적용되어, 과제수행 및 평가 소요 기간 고려 시 '16년부터 본격적인 현장에 적용·처분 가능하다.

388) 중기청은 면제규정을 둔 고시(제재부가금 부과 세부기준)를 '16. 1. 6.에 폐지하였다.

<표 3-2-5> 국가연구개발사업 제재부가금 제재 및 집행 현황

(단위: 건, 억원)

구 분			2014*	2015	2016	계	미납률
제재 현황	부가금 대상 건수	인원	11	20	24	55	
		기관	41	7	5	53	
		계	52	27	29	108	
	부가금 대상액	인원	1.4	14.1	1.0	16.5	
		기관	9.4	0.7	0.2	10.2	
		계	10.8	14.8	1.2	26.7	
미납 현황	부가금 미납 건수	인원	2	5	9	16	
		기관	28	3	2	33	
		계	30	8	11	49	45.4% (건수기준)
	부가금 미납액	인원	0.1	8.8	0.8	9.7	
		기관	8.3	0.5	0.0	8.8	
		계	8.4	9.3	0.8	18.5	69.3% (금액기준)

자료: 미래부 내부자료(2016)

* 처분년도 기준/2016. 7. 10. 국가과학기술종합정보시스템(NTIS)등록 기준

4. 정부 R&D 전략기획과 사업기획의 혼재로 인한 국가 차원의 전략 기능 약화

최근 기술의 융합화 및 복합화에 따라 국내외 기술동향 및 투자전략이 급변함에 따라 기술예측, 투자전략, 우선순위의 설정, 평가 등이 중요한 요소로 부각되고 있다. 따라서 국가 차원의 정부 R&D 전략기획 및 사업기획 역량은 국가연구개발사업의 성패를 좌우할 수 있는 중요한 요인이다.

과학기술기본법 제11조제4항에서는 ‘중앙행정기관의 장은 소관 국가연구개발사업의 효율적 추진을 위하여 필요하다고 인정하는 경우에는 소관 법령으로 정하는 기관 또는 단체에 국가연구개발사업의 과제 기획 등에 관한 업무를 대행하게 할 수 있다. 이 경우 중앙행정기관의 장은 기획 등을 대행하는 자(이하 ‘전문기관’이라 한다)에 대하여 기획 등의 수행에 사용되는 비용의 전부 또는 일부를 지원할 수 있다’고 규정하

여 전문기관을 설치 및 운영할 수 있는 근거를 제시하고 있으며, 공동관리규정 제2조 제6호에서 “전문기관이란 과학기술기본법(이하 ‘법’이라 한다) 제11조제4항에 따라 중앙행정기관의 장이 소관 국가연구개발사업에 대한 기획·관리·평가·활용 등의 업무를 대행하도록 하기 위하여 설립하거나 지정한 기관을 말한다”고 전문기관의 정의를 규정하고 있다.

〈표 3-2-6〉 부처별 연구관리 전문기관 현황 및 설립근거

부처	연구관리전문기관	설립근거
미래부 교육부	한국연구재단	한국연구재단법 제1조
미래부	정보통신산업진흥원	정보통신산업진흥법 제26조
	정보통신기술진흥센터	정보통신진흥및융합활성화등에관한특별법 제32조
	한국인터넷진흥원	정보통신망이용촉진및정보보호등에관한법률 제52조
행자부	한국정보화 진흥원	국가정보화기본법 제14조
산업부	한국산업기술진흥원	산업기술혁신촉진법 제38조
	한국에너지기술평가원	에너지기본법 제13조
	한국산업기술평가관리원	산업기술혁신촉진법 제39조
중기청	중소기업기술정보진흥원	중소기업기술혁신촉진법 제20조
특허청	한국지식재산연구원	발명진흥법 제51조
해수부	한국해양과학기술진흥원	해양수산발전기본법 제33조의2
복지부	한국보건산업진흥원	한국보건산업진흥원법 제1조
방사청	국방기술품질원	방위산업법 제32조
농림부	농림수산식품기술기획평가원	농림수산식품과학기술육성법 제8조
농진청	농업기술실용화재단	농촌진흥법 제3조
환경부	한국환경산업기술원	환경기술개발및지원에관한법률 제5조의2
기상청	한국기상산업진흥원	기상산업진흥법 제17조
문화부	한국콘텐츠진흥원	문화산업진흥기본법 제31조
국토부	국토교통과학기술진흥원	건설기술관리법 제16조의3

주: 1) 각 부처의 연구개발예산 전부를 전문기관이 관리하는 것은 아님

2) 정보통신기술진흥센터는 정보통신산업진흥원의 부설기관으로 별도기간으로 구분하지 않음

자료: 임길환(2015), 「국가R&D 정책 평가: 지원체계 및 재정운용을 중심으로」, 국회 예산정책처, 34면. 연구진 수정(자세한 내용은 참조)

현행 국가연구개발사업의 추진체계에서 전문기관은 국가 차원의 전략을 수립 및 지원하고 예산 및 과제 기획 등 정부부처와 연구기관(연구자)을 이어주는 매개체의 역할을 담당하며, 현재 각 소관부처 중심 운영체제로 운영되고 있다.³⁸⁹⁾

〈표 3-2-7〉 연구관리 전문기관 현황(2015년 기준)

구 분	전문 기관	인력(명)			사업비(백만 원)		
		현원 (A)	정부 R&D (B)	비중 (B/A)	합계 (C)	정부R&D (D)	비중 (D/C)
순수 R&D 관리	한국연구재단	342	269	78.7	4,183,289	4,168,072	99.2
	NIPA 정보통신기술진흥센터	257	187	72.8	1,033,188	1,019,052	98.6
	한국산업기술평가관리원	292	240	82.2	1,508,631	1,503,092	99.6
	한국에너지기술평가원	130	70	53.8	730,216	667,196	91.4
	중소기업기술정보진흥원	127	94	74.0	758,489	741,399	97.7
	한국해양과학기술진흥원	73	54	74.0	290,202	290,202	100.0
	농림수산식품기술기획평가원	95	43	45.3	189,303	187,877	99.2
혼합형 (R&D 관리 및 위탁수행)	국토교통과학기술진흥원	119	95	79.8	449,769	447,626	99.5
	한국산업기술진흥원	284	89	31.3	1,469,792	1,170,258	79.6
	한국보건산업진흥원	277	102	36.8	N/A	372,130	N/A
	한국환경산업기술원	378	77	20.4	421,869	205,457	48.7
	한국기상산업진흥원	178	14	7.9	63,710	32,092	50.4
	한국콘텐츠진흥원	232	22	9.5	221,558	49,822	22.5
정부사업 위탁 수행	국방기술품질원	770	42	5.5	78,068	2,287	2.9
	한국정보보호진흥원	465	0	0.0	336,092	0	0.0
	한국인터넷진흥원	477	0	0.0	147,625	0	0.0
	농업기술실용화재단	267	0	0.0	55,777	0	0.0
	지식재산연구원	60	0	0.0	7,000	0	0.0
18개 기관 합계		4,823	1,398	29.0	11,944,578	10,886,533	90.9

자료: 연구관리 전문기관 현황조사(2015)³⁹⁰⁾

최근의 보도자료에 따르면, 전문기관이 전문기관의 기획역량의 부족과 공정성 시비를 차단하기 위하여 과제 기획과 선정을 외부위탁에 의존하거나, 기획자와 수행자가

389) 2015년 현재 연구관리 전문기관은 15개 부처가 18개 전문기관을 운영하고 있고, 법률개념상 연구관리 전문기관은 위탁업무 기관을 제외하고 29개 기관이 있으며, 순수 R&D관리, 정부사업위탁 수행, 혼합(R&D관리 및 사업위탁) 등 3개 유형으로 나눌 수 있다.

390) 양승우 외(2015), 「R&D 전문관리기관 효율화에 관한 연구」, 한국과학기술기획평가원, 15면 수정.

유착하는 소위 ‘셀프과제’의 문제가 유발되고 있다고 지적하고 있다.³⁹¹⁾ 또한 전문기관의 소관부처별 난립에 따른 최종 예산 배분·조정 단계에서의 사업 간 중복투자과 사업관리의 비효율성이 야기되고 있으며, 사업관리 중심으로 운영하고 있고 사업기획은 위탁하기 때문에 국가 차원의 전략기획 기능은 약화되고 있다는 문제점이 있다.

과학기술기본법상 전문기관의 기능은 ‘연구개발사업의 과제 기획 등에 관한 업무를 대행’이라고 하여 국가연구개발사업에서 기획을 규정하고 있음에도 불구하고 전문기관들의 업무는 기획보다는 각 소관부처의 지원 및 보조역할에 국한되고 있는 상황이다. 이는 결국 기획전문가가 부족하여 경제적·사회적 문제의 발굴 등 국가 의제 개발보다 소관부처의 과제배분에 주력하는 구조적 모순을 반복하고 있다.

아울러 전문기관은 소관부처의 업무를 대집행하는 위탁집행형 기관이라는 측면에서 국가 차원의 정부 R&D 전략을 기획하여야 하지만 예산편성 구조상 문제점에서 기인하는 사업기획 중심으로 운영되고 있는바, 차제에 사업기획은 전문가 그룹에 맡겨 홀데인 원칙을 구현하고 전문기관은 본연의 업무에 충실한 시스템으로 전환할 필요가 있다고 본다.

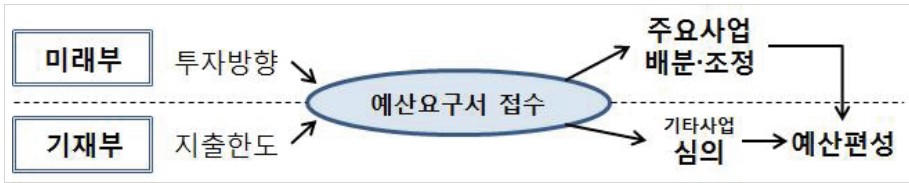
5. 정부 R&D 투자의 선택과 집중을 위한 제도적 기반 취약

우리나라의 경우 국가재정정책상 복지예산 등 의무지출 확대에 인하여 우리나라의 R&D재정 증가율은 정체되고 있다. 따라서 R&D재정 투자에서 선택과 집중이 강조되고 있다. R&D 예산의 배분·조정은 각 부처의 요구에 따라 주요 R&D³⁹²⁾는 국가과학기술심의회 심의를 거쳐 미래창조과학부장관이 담당하고, 일반 R&D는 기획재정부 장관이 각각 담당하는 체계로 되어 있다.

391) 서울경제신문(2014. 10. 14.), 「정부 R&D 10건 중 6건 ‘셀프과제’로 나눠먹기」 기사 참조.

392) 과학기술기본법 시행령 제21조제3항은 주요 R&D라 함은 1. 기본계획 및 관계 중앙행정기관이 소관 법령에 따라 수립한 계획에 근거하여 추진하는 5년 이상 중장기 대형 국가연구개발사업 2. 미래성장동력 창출을 위하여 추진하는 사업으로서 고도의 전문적·기술적 판단이 필요한 국가연구개발사업 3. 새로운 지식을 획득하기 위한 기초과학 분야의 국가연구개발사업 4. 관계 중앙행정기관 간 유사하거나 중복되는 사업, 연구시설·장비 구축사업, 2개 이상의 중앙행정기관과 관련되는 연구개발사업 등 투자 효율성을 높이기 위하여 심의회의 심의가 필요한 국가연구개발사업 등을 의미한다.

[그림 3-2-1] 국가 R&D 사업 예산 배분·조정 체계



자료: 미래창조과학부 보도자료(2015. 4.), 「정부 R&D 예산 배분·조정 체계」, 1면

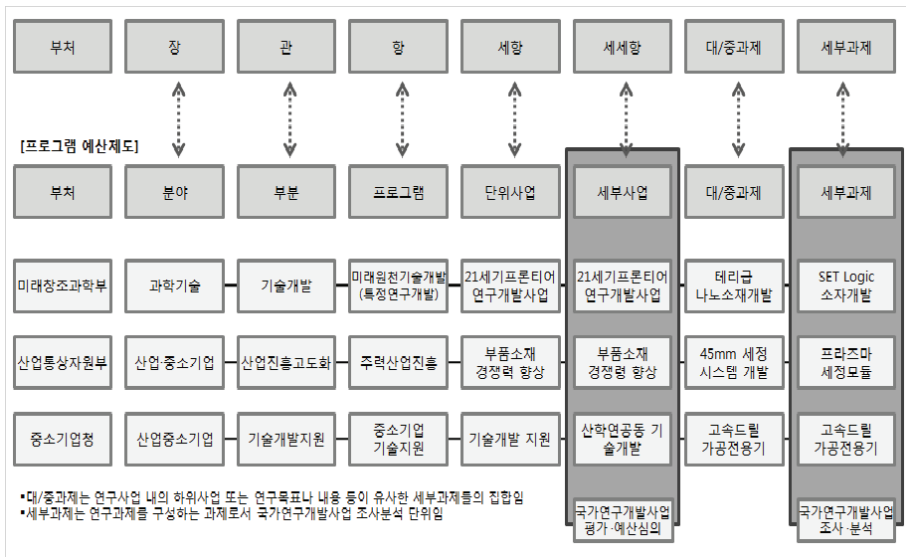
그러나 현행 정부 R&D 예산 배분·조정 체계상 미래창조과학부의 R&D 예산 배분 및 조정 권한의 경우에도 재정당국이 정한 부처별 지출한도 내에서 기획재정부와 협의하여 정한 주요 R&D 사업으로 제한되고 있고, 이러한 R&D 배분·조정 권한은 과학기술 관련 행정체계의 잦은 개편에 따라 이를 수행할 수 있는 전문성이 확보되지 않고 있는 실정이며, 그 권한도 재정당국이 정한 부처별 지출한도 범위에서만 조정이 가능하기 때문에 실질적으로 R&D 예산의 배분·조정 기능은 미약하다고 볼 수 있다.³⁹³⁾

이러한 주요 R&D의 예산 배분·조정에서의 한계점은 정부연구개발 투자 방향과 차이가 있는 예산편성으로 이어지게 되고, 결국 국가연구개발사업의 추진 방향을 상실하게 되고 이에 따라 연구개발사업을 수행하는 연구자(기관) 등의 혼선이 발생할 수 있다. 따라서 정부연구개발투자 방향 설정과 정부의 R&D 예산 편성 간의 연계성을 강화할 필요가 있다고 본다.

아울러 주요 R&D에 대한 예산을 배분·조정하는 운영실무상 세부과제 수준에서 조정하는 문제로 인하여 국가 차원의 거시적 조정이 불가한 체계로 운용되고 있다. 그러나 정부 R&D 전략상 요구되는 선택과 집중의 문제를 해결하기 위해서는 현행 연구개발 예산 배분·조정 체계는 적어도 아래 그림에서 보는 세세항 세부사업 단위 중심으로 운영할 필요가 있다고 본다.

393) 실제로 2015년 미래창조과학부가 수행한 정부 R&D 예산 배분 및 조정안은 기획재정부 예산 편성과정에서 762억 원이 감액 조정되고 4,433억 원이 조정되었고 2016년에는 2,114억 원이 감액조정, 2598억 원이 증액 조정되는 등 미래창조과학부의 예산배분 및 조정권한 자체가 정부 R&D예산 편성과정에서 상당부분 조정 되었다(임길환 (2015), 앞의 자료, 101면 참조).

[그림 3-2-2] 정부연구개발사업 예산구조 현황



김인직(2013), 「2013년도 정부연구개발예산 현황분석」, 한국과학기술기획평가원, 11면.

| 제4장 | (가칭) 연구개발 혁신 및 지원에 관한 법률(안) 제정의 기본방향

제1절 (가칭) 연구개발 혁신 및 지원에 관한 법률 제정의 필요성

1. 국가연구개발사업의 시행에 관한 범부처 공통기준 정비 필요

국가과학기술심의회는 2014년 7월 기준으로 19부·처·청의 379개의 연구개발 관련 법률을 운영하고 있는 바, 부처 간 규범체계의 상이성으로 인하여 연구현장에서 혼란이 발생하고 있고, 이에 따라 국가연구개발사업 공통으로 적용하는 관련 법제를 정비하여 시스템화하겠다는 계획을 발표한 바 있다.³⁹⁴⁾

국가연구개발사업 관련 법제는 법제 성격상 연구개발을 지원 및 촉진할 목적이라기 보다는 관리 중심으로 법제를 운영하고 사업관리규정을 경직적으로 해석하였기 때문에 연구기관(연구자)의 연구의 자율성과 효율성이 저하되는 요인으로 작용하고 있으며, 이와 관련 본 연구진이 다른 과제에서 실시한 ‘정부 R&D 전략 및 추진체계 진단을 위한 설문조사’의 통계도 이를 반증하는 것이라 할 수 있다.³⁹⁵⁾ 또한 FGI 결과에서도 중앙행정기관 담당자, 일선 연구개발사업의 관리주체, 연구기관과 연구자들은 이러한 국가연구개발사업 법제의 복잡성에 대한 문제 해소를 강력히 원하고 있는 것으로 분석되었다.

국내 국가연구개발사업 법제 분석자료에서 볼 수 있듯이, 우리나라의 국가연구개발사업 관련 규범체계는 「과학기술기본법(공동관리규정)」과 소관부처 중심 R&D 법제의 이원화된 시스템으로 운영되고 있어 관련 법제를 통합 정비하여 연구의 자율성을 확보하고 행정부담을 완화해야 한다는 현장의 요구가 증대하고 있다.

국가연구개발사업 법제의 근간을 형성하는 있는 과학기술기본법은 제11조에서 국가연구개발사업에 대한 원칙을 규정하고, 제11조의2 내지 제11조의5에서 국가연구개

394) 미래창조과학부(2015. 7.), 「내년도 연구개발(R&D), 경제혁신과 미래성장동력 창출에 중점 지원」, 보도자료 참조.

395) 양승우 외(2016), 「정부 R&D 전략과 추진체계 개선방안」, 과학기술정책연구원, 157-159면 참조.

발사업에 대한 참여제한 등 실체법적 요소들을 규정하고 있는데, 이는 국민에게 권리를 주거나 의무를 부과하는 경우에는 법률에 의하여야 한다는 법률유보의 원칙상 실체법적 요소들을 규정하고 있다.³⁹⁶⁾ 아울러 과학기술기본법은 국가연구개발사업의 시행에 있어 실질적인 주요내용들은 동 법의 시행령인 공동관리규정에 위임함으로써 소관부처 연구개발 법제와의 관계상 상위법 우선의 원칙이라는 법적용의 원칙에는 상반되는 체계인 것이다.³⁹⁷⁾

따라서 이를 해결하기 위해서는 국가연구개발사업 관련 법제들을 일응의 기준에 따라 각 소관부처의 법률을 일괄적으로 개정하는 방안과 현재의 법령체계를 유지한 채 과학기술기본법과 공동관리규정에 규정된 원칙들을 하나의 법제로 포섭하여 법제화하고, 이를 기반으로 타부처 소관법령을 개폐하는 방안을 고려할 수 있다고 본다.

하지만 국가연구개발사업의 시행에 관한 법제들을 일응의 기준으로 정비하고자 하는 경우 그 기준의 정립 자체에 대한 소관부처들의 이해관계가 충돌할 우려가 있고, 이에 입법 절차에도 진입하지 못하고 결국 좌절될 수 있다는 한계가 존재한다. 다른 대안은 국가연구개발사업의 시행에 대한 공통적용 법률을 제정하는 안이다. 이 경우에도 타 부처 소관법령까지 개폐하여야 하고, 전제적으로 통일성이 있어야 한다는 점에서 소관부처 간 이해관계의 대립이 발생하는 경우에는 이해관계자 간 합의를 전제로 하지 않을 경우에는 입법단계의 초입에 들어선다 해도 최종적인 입법은 좌절될 수밖에 없다. 그동안 공동관리규정을 독립 법률로 승격하여 법제화 하고자 했던 시도들은 결국 이러한 이유로 좌초하게 되었다.

따라서 국가연구개발사업의 시행에 관한 범부처 공통기준을 정비하기 위한 방안의 하나로 공동관리규정이 범부처 적용 법률로 확장성을 가지기 위해서는 공동관리규정을 기반으로 한 국가연구개발사업 공통 적용 법률 제정이 시급하다고 판단되며, 이를 위해서는 국가연구개발사업 법제가 다수의 소관부처에 걸쳐 있다는 점에서 정부입법보다는 앞에서 제시한 문제점들을 해결하기 위한 이해관계자의 이해관계 조정이라는 측면에서 여야 합의에 따른 의원입법 절차를 통해 해결해야 한다고 본다. 즉, 과학기술기본법에서 국가연구개발사업 시행에 관한 관련 규정 분법을 통한 과학기술기본법의

396) 현대호 외(2012), 앞의 자료, 66면.

397) 양승우 외(2012), 앞의 자료, 241면.

국가과학기술정책 총괄규범의 성격을 강화하고, 공동관리규정을 법률화하여 소관부처 연구개발사업 총괄규범과 연결하는 방안을 고려할 필요가 있다고 판단된다.³⁹⁸⁾

2. 연구의 자율성과 책임제도의 견제와 균형의 확보 필요

가. 연구 자율성 확보를 위한 수월성 기반의 연구 및 절차의 간소화

우리나라는 국가연구개발사업에서 창출된 연구개발성과를 기반으로 그동안 압축 성장을 이루어 왔고, 이 과정에서 국가연구개발사업이 국가경제 발전의 견인차 역할을 하였다는 점은 부인할 수 없는 사실이다.³⁹⁹⁾ 그러나 대외혁신 환경 변화에 따라 기존 추격형 R&D 체제로는 더는 국가연구개발사업이 국가경제 발전의 견인차 역할을 수행하기 어렵다는 한계점을 노출하였고 이에 따라 선도형 R&D체제로의 전환이 요구되고 있다.⁴⁰⁰⁾

추격형 R&D체제에서는 국가적 목표를 설정하고 이를 기반으로 연구개발사업이 진행되었다는 점에서 관리중심의 연구개발 관리체계가 유효하였지만 선도형 R&D 체제에서는 선도형 R&D체제에서 연유하는 새로운 방향성의 설정 및 무엇을 국가차원의 전략목표로 할 것인가 하는 점이 불명확해짐으로써 성공에 대한 위험요인 또한 더 가중되었다고 볼 수 있다.

최근 수월성 기반의 연구의 자율성이 강조되고 있는바, 연구의 자율성과 견제와 균형을 맞추어 책임제도의 정비가 필요한 시점이다. 연구의 자율성을 확보하기 위해서는 수월성 기반의 선도형 R&D체제로 전환하고 현행 관리중심의 국가연구개발사업체제에서 벗어나 네거티브 규제를 확대하고 제출서류를 간소화 하는 등 연구자가 연구를 수행하는 과정상의 연구의 자율성인 연구과제 수행의 편의성을 보장하는 체제로의 개편이 필요하다고 본다.

또한 책임강화에 대한 전제조건으로서의 견제와 균형 잡힌 연구의 자율성 확보를

398) 장교식(2006), 앞의 논문, 119면; 윤종민(2012), 「과학기술 환경 변화와 과학기술 법제 개편 방향」, 『기술혁신학회지』, 제15권 제4호, 한국기술혁신학회, 909면; 양승우 외(2013a), 앞의 자료, 126면.

399) 신태영(2012), 「생산구조와 연구개발 투자효용성의 동태적 변화」, 『Issues & Policy』, 제56호, 과학기술정책연구원, 3면.

400) 양승우 외(2014), 앞의 자료, 34면.

위한 규정의 신설이 필요하며, 창의적·도전적 연구환경을 조성하기 위해 연구개발사업의 특성에 따른 연구목표, 연구기간, 연구비 유연성을 부여하는 등의 연구자율성 확보를 위한 제도적 검토가 필요하다고 판단되며, 연구수행 절차를 기존의 '사업관리규정 중심체제'에서 사법상 주요원칙인 사적 자치의 계약원칙에 따르도록 하는 등의 '계약 중심 체제'로의 재편이 필요하다고 판단된다.

아울러 연구과제의 선정과 평가에서 연구과제의 선정단계와 성과평가 단계 중 택일하여 주요평가에 집중함으로써 연구의 자율성을 확대할 필요가 있고, 연구개발사업 행정에서는 전자문서를 활용하는 업무처리 방식을 확대하여 사업관리의 효율성을 제고하여 연구자의 편의성을 확보하고, 각각의 연구개발사업 관리규정을 비교·분석하여 네거티브방식의 연구비관리 표준기준을 도입하고 연구비를 정산할 때 제출서류를 간소화하는 등 범부처 차원에서의 연구비관리 표준매뉴얼을 정비할 필요성이 있다고 판단된다.

나. 참여제한 등 책임제도의 정비

연구의 자율성 확보와 함께 책임의 강화는 헌법상 대원칙인 견제와 균형의 원칙상 필수요건이다. 현재 과학기술기본법 및 각 소관부처의 연구개발 법제에서는 국가연구개발사업에 대한 참여제한 등 책임제도 관련 규정을 두고 있다. 하지만 국가연구개발사업을 시행하는 과정에서 참여제한 제재건수 증가 등으로 인하여 연구자의 책임성 확보 조치가 미흡하다는 문제점이 국회, 감사원 등을 중심으로 지속적으로 제기되고 있다.⁴⁰¹⁾

국가연구개발사업을 시행하는 과정에서 연구부정행위 등에 대한 참여제한 규정을 국가연구개발사업 각 법제에서 규정하고 있으나 각 법제에서 규정하고 있는 연구부정행위자에 대한 제재수준과 기준이 상이한 것으로 분석되고 있는바, 이에 대한 보완이 필요하다고 판단된다.

또한 2016년 8월에 대전지방법원은 국가연구개발 참여제한 및 연구비 환수에 대한

401) 국가연구개발사업 참여제한 건수는 매년 증가하여 2009년에 937건, 2010년에 1,381건, 2011년에 1,871건, 2012년에 4,003건으로 지속적인 증가세를 보이고 있는 것으로 분석되고 있다.

사건의 판결에서 ‘과학기술기본법 및 공동관리규정 등에 따라 중앙행정기관의 장인 미래창조과학부 장관의 국가연구개발사업에 대한 기획·관리·평가 및 활용 등의 업무는 한국연구재단에 위임된 것으로 볼 수 있지만, 그 외 국가연구개발사업 참여제한 등 제재조치에 관한 미래창조과학부장관의 권한을 피고에게 위임했다고 볼 수 없다’고 판시⁴⁰²⁾함으로써 한국연구재단의 참여제한과 환수처분은 권한이 없는 자가 한 처분이어서 위법하다고 판단하였다.⁴⁰³⁾

이는 결국 과학기술기본법에 따른 공동관리규정에 대한 참여제한 등 제재조치 등에 대한 위임입법이 위임의 한계를 일탈한 것으로 관련 제도의 정비가 필요하다고 판단된다.

〈표 4-1-1〉 연구개발 실패사업 등에 대한 부처별 제재 기준

구 분		교육부	산자부	중기청	국토부	농림부	복지부	환경부
대상	내용							
극히 불량	참여제한	3년	3년	3년	1년/3년	3년	3년	3년
	환 수	-	전문위원회 결정	정부출연금 전액	당해년도 정부출연금	정부출연금 전액	정부출연금 전액	정밀정산 후 결정
성실 실패	참여제한	-	면제	면제	면제	1년	면제	1년
	환 수	-	면제	면제	면제	면제	면제	정밀정산 후 결정
부도 폐업	참여제한	-	1년	1년	-	-	기업 2년/연구자 면제	1년
	환 수	-	면제	면제	면제	-	간접비 전액	-

자료: 국민권익위원회 비공개 내부자료(2013)(양승우 외(2013a), 앞의 자료, 153면 참조)

다. 형사별 및 민사상 손해배상제도의 도입 필요성

현행 국가연구개발사업 법제는 연구개발사업의 수행과정에서 행정별 중심의 체제를 구축하고 있다. 이에 국가연구개발사업 참여자에 대한 연구의 자율성을 보장하고 책임성을 강화하기 위한 형사별제도의 도입 필요성을 검토하고, 제재부과금 등 행정 처분제도 개혁과 함께 사업이 종료된 후의 환수제도를 손해배상책임제도로의 전환을

402) 대전지방법원 2016. 8. 18. 선고, 2015구합103684 판결.

403) 연합뉴스(2016. 8. 28.), 「법원 "연구재단의 연구비 환수 조치는 무효"」 기사 참조.

검토할 필요가 있다고 판단된다.

2016년 기준 정부 R&D 예산 투자 규모는 19조1천억 원이며,⁴⁰⁴⁾ 정부 R&D 예산은 성격상 출연금, 보조금, 융자금으로 구별될 수 있으나 세금을 기반으로 운영된다는 점에서 부정사용행의 등에 대해 처벌하는 책임강화는 지속적으로 제기되는 문제이다. 하지만 현행 법제상 이러한 처벌에 대하여는 형법에 따라 의율되고 있고, 참여제한 등 행정처분 중심의 제재제도가 운용되고 있다.

연구의 자율성과 책임의 강화는 헌법상의 대원칙인 견제와 균형의 관점에서 논하여야 한다. 물론 형벌이란 제재의 강력성으로 인하여 다른 법적 제재와 비교할 때 최후 수단(ultima ratio)으로 투입되어야 한다는 원칙 즉, 보충성의 원칙에 따라야 한다.

하지만 일선 연구현장에서는 연구관리정책상 행하여지는 행정처분의 시각에 관하여 연구자를 잠재적인 도둑으로 본다는 문제점을 제기하고 있는바, 이러한 문제를 조기에 해소하기 위해 형벌제도의 도입을 검토할 필요가 있다고 본다. 물론 이러한 입법 절차가 없다고 하더라도 형법 등의 관계 법령에 의해 처벌을 할 수 있지만 형벌의 위하적 효력을 현시함으로써 연구비 부정사용행위 등의 범죄에 대한 일반예방이론의 목적을 달성할 수 있기 때문이다.

이러한 측면의 ‘깨진 유리창이론’에서 시사점을 얻어 우리나라 국가연구개발사업 수행과정의 연구비 부정사용행위 등과 같은 부정행위들이 효율적으로 예방되고 있는지 재고할 필요가 있다. 깨진 유리창 이론은 범죄학자인 제임스 윌슨(James Wilson)과 조지 켈링(Geroge Kelling)의 1982년 3월 《월간 애틀랜틱》에 「깨진 유리창」이라는 제목의 글에서 사회의 무질서를 뜻하는 깨진 유리창 이론을 통해 건물 주인이 건물의 깨진 유리창을 수리하지 않고 방치하면 건물관리가 소홀한 것으로 소문나면서 건물이 더욱 파괴되고 우범지역화 된다는 것을 증명하였다.⁴⁰⁵⁾

이처럼 연구수행 과정에서 연구비 부정사용 등에 대한 정당하지 못한 행위를 그대

404) 미래창조과학부(2015. 7), 「내년도 연구개발(R&D), 경제혁신과 미래성장동력 창출에 중점 지원」, 보도자료 참조.

405) 심리학자 필립 짐바르도(Philip Gimbardo)도 1969년에 위의 이론을 뒷받침할 수 있는 실험을 하였다. 치안이 허술한 골목 골라 보존 정도가 비슷한 두 대의 자동차의 보닛을 열어놓고 일주일 간 방치하였고, 한 대는 보닛만 열어놓았고 다른 차는 고의로 창문을 조금 깨 상태로 방치했다. 일주일 뒤 보닛만 열어둔 자동차는 특별한 변화가 없었지만 보닛을 열어놓고 유리창을 깨 상태로 놔둔 자동차는 10분 만에 배터리와 타이어가 사라졌다. 그리고 차의 부속품들을 떼어가 며칠 만에 차의 골격만 남게 되었다. 유리창이 깨진 자동차를 본 사람들은 버려진 차라고 생각하고 탈취해 간 것이다.

로 방치하거나 관리를 소홀하게 한 경우, 이러한 행위가 만연하게 되고 결국 건잡을 수 없게 될 수 있다. 따라서 이러한 부정사용행위를 적극적으로 방지하고, 현재의 행정처분 중심의 시스템이 과연 범죄에 대한 예방효과가 있는지는 재고해 볼 필요가 있다고 본다.

어떠한 행위에 제재를 가하는 것은 그 행위에 대한 책임을 묻는 측면도 있지만 제재라는 강제수단을 통하여 그러한 행위를 실행하지 못하도록 하는 예방적 차원에서 그 존재의 목적을 가진다고 볼 수 있다. 지금까지 우리나라는 연구비의 부정사용 등의 행위에 대하여 사후적 조치를 중심으로 대책을 마련하였고 이에 따라 책임을 강화하기 위한 방안으로 각종의 제재가 규범에 편입되었다. 하지만 이러한 책임강화 정책은 실질적으로 예방효과를 달성하지 못하였다고 볼 수 있다. 따라서 형벌의 목적 중 하나인 일반예방주의 - 형벌이 존재함으로써 행위자가 위하력을 가지게 되어 범죄행위를 포기하는 -에 따라 선제적으로 대응하는 사전예방적 차원에서 형벌규정을 규정하는 것이 타당하다고 본다.

또한 연구기관과 연구자의 법 이전의 윤리의식을 고양할 필요가 있다고 본다. 국가보조금의 경우, 관리의 소홀 및 제도의 한계 등으로 단순한 ‘눈먼 돈’으로 생각하는 사고가 만연해 있으며, 이러한 범죄의 경우에 피해자가 불분명하기 때문에 죄의식 또한 낮다. 따라서 이러한 행위를 형벌로 의율함으로써 윤리의식을 제고할 필요가 있다고 본다.

국가연구개발사업을 수행하는 과정에서 연구비 부정사용 등에 대한 국민의 법 감정의 문제를 고려하여야 한다. 국가연구개발사업은 국민의 세금을 기반으로 한 국가재정을 통하여 시행되기 때문에 국민에게 그 당위성을 인정받음으로써 그 사업의 정당성이 생긴다고 본다. 그리고 국가연구개발사업의 연구비 부정사용 등에 대한 제재조치가 과연 국민의 법 감정에 합치하는지는 의문이다. 따라서 국가가 연구비 부정사용 등 반사회적 행위에 대하여 단호하게 대처하겠다는 의지를 표명함으로써 국민의 법 감정에 근접할 수 있다는 점에서 형사벌의 도입을 검토할 필요가 있다고 본다. 다만, 형벌의 부과는 책임에 비례하여 부과되는 것이 원칙이기 때문에 법정형을 어떻게 규정할 것인지는 형법상 배임·횡령 등 관련 법령의 법정형을 참조하여 규정할 필요가

있다고 본다.

또한 앞서 살펴본 바와 같이 형사벌 도입과 아울러 제재부과금, 환수금 등의 운용과 정에서 나타난 문제점을 해결하기 위해 민사상 책임 원칙을 손해배상제도로 재편하는 방안을 검토할 필요가 있다고 본다.

3. 국가연구개발사업 참여자의 역할분담 체계 정비 필요

국가연구개발사업은 최근 국내외 기술동향 및 투자전략이 급변함에 따라 기술예측, 투자전략, 우선순위의 설정, 평가 등이 중요한 요소로 부각되고 있으며, 국가연구개발 사업에 있어서 기획기능은 국가연구개발사업의 성패를 좌우할 수 있는 중요한 기능이다. 이에 따라 정부에서는 정부 R&D 추진체계를 지속적으로 정비해 왔으나 결국 정책 실패로 땀질식 처방에 의존하고 있는 형국이다.

최근 정부는 ‘정부 R&D 혁신방안’에 따라 2015년에 과학기술전략본부 신설, 2016년에 과학기술전략회의를 신설했는데도 국가연구개발사업에 대한 국가 차원의 전략기획 기능의 부재에 대한 비판이 지속적으로 제기되고 있다. 특히 중앙행정기관(전문기관), 국가과학기술연구회(출연연 포함), 연구단 중심의 사업기획체계 중심의 분산 운영으로 국가 차원의 전략성 부재(대형 R&D사업 및 국가전략 프로젝트 연구기획 사업의 국가차원의 Top-down 기능 부재)와 국가과학기술연구회의 사업기획 역량 약화가 문제되고 있다.

또한 2013년에 기초기술연구회와 산업기술연구회가 통합되어 국가과학기술연구회가 신설되었으나 국가과학기술연구회가 「과학기술분야 정부출연연구기관 등의 설립·운영 및 육성에 관한 법률」(이하 ‘정출연법’이라 한다)의 정관상 설립목적을 다하고 있는지는 의문이다. 즉, 국가과학기술연구회 조직(3본부 10부 1센터 2실 체제)⁴⁰⁶⁾ 및 기능⁴⁰⁷⁾상 편제가 연구개발사업 사업기획 체제의 적합한 조직인지⁴⁰⁸⁾를 검토할 필요가 있다고 본다.

406) 융합연구본부·정책지원본부·경영본부

407) 출연연 지원육성·융합생태계 조성·R&D 성과확산·중소·중견기업 지원·글로벌 협력체계의 구축

408) 유성재 외(2002), 「연구회 및 출연연구기관의 새로운 경영모델」, 경제사회연구회 외, 11면

이러한 문제점을 해결하기 위하여 중앙행정기관(전문기관 또는 국가연구개발관리원) 중심의 전략기획, 국가과학기술연구회(기업, 출연연, 대학 등) 중심의 연구개발사업 기획체제로의 전환을 검토할 필요가 있다고 본다. 또한 정부 R&D 전략기획 기능을 강화하기 위하여 정부의 업무를 위탁집행하고 있는 현재의 전문기관 조직을 어떻게 개편하여 전략기획 기능을 수행하게 할 것인지와 소관부처의 전략기획 방향성에 대한 정보의 In-put 기능을 강화하기 위한 후속조치들에 대한 검토가 필요하다고 본다.

4. 정부연구개발 투자방향 설정과 편성체제의 이원화로 인한 재정 효율화 요구 및 투명성 제고 필요

현재 정부 연구개발투자 방향성 설정은 미래창조과학부의 기능으로 편제되어 있다. 아울러 정부 R&D사업의 예산편성에 대한 최종적인 권한은 기획재정부 기능으로 편제되어 있으며, 주요 국가연구개발사업에 대한 예산 배분·조정기능은 국가과학기술심의회(미래창조과학부) 기능으로 편제되어 있다. 따라서 정부연구개발 투자방향 설정과 정부연구개발사업 예산편성 체계가 이원화되어 있어 실제 정부 R&D 예산 배분·조정의 실효성에 대하여 의문이 제기된다.

앞서 살펴본 바와 같이, 정부 R&D 예산 배분 조정 체계에서 일반 R&D 사업에 대해서는 미래창조과학부가 예산배분 방향을 기획재정부에 검토의견 형태로 제출하고 있으나 실효성은 미미한 상황이며, 미래창조과학부의 R&D 예산 배분 및 조정 기능 또한 과학기술 관련 행정체계의 잦은 개편으로 인하여 전문성이 확보되어 있지 않는 상황에서 그 권한도 재정당국이 정한 부처별 지출한도 범위에서만 조정이 가능하기 때문에 실질적으로 R&D 예산의 배분·조정에서의 기능은 미약하다고 볼 수 있다.

이러한 주요 R&D의 예산 배분·조정에서의 한계는 정부 연구개발투자의 방향성 설정과 차이가 있는 예산편성으로 이어지게 되고, 결국 국가연구개발사업의 추진 방향성의 상실과 이에 따른 연구개발사업을 수행하는 연구기관(연구자) 등의 혼선 등이 발생할 수 있다. 따라서 정부연구개발 투자방향 설정과 정부의 R&D 예산 편성 간의 연계성을 강화하여 정부연구개발사업 추진계획과 이의 시행에 필요한 재정을 확보하기 위하여 정부 연구개발 투자방향 설정 및 정부 R&D 예산편성(배분·조정) 간 연계를

강화하기 위한 제도적 검토가 필요하다고 본다.

국가과학기술심의회에서 진행하는 정부 연구개발 예산 배분·조정 시 사용하는 R&D사업의 분류기준의 경우, 미시적인 조정은 가능하지만 거시적 조정이 불가하다는 지적에 따라 세부과제 단위가 아닌 세부사업 단위에서 조정하는 거시조정 기능을 강화하기 위하여 새로운 R&D 사업의 유형별 분류기준을 정립하여 정책수립 및 예산 배분·조정 시 활용성을 강화하는 방안을 검토할 필요가 있다고 본다.

5. 국가연구개발사업 관련 기관 설립 근거에 대한 체계적 접근 필요

현행 국가연구개발사업 법제상 주요한 기능을 하고 있는 국가연구개발사업 관련 기관들은 과학기술기본법과 관련 소관분야 법령에 그 근거를 두고 있다. 따라서 국가연구개발사업 공통적용 법률을 제정하는 경우에는 해당 기관들의 설립근거를 어디에 둘 것인지에 대한 논의가 필요하다.

이에 따라 우선적으로 고려하여야 하는 기관은 현재 과학기술기본법에 설립근거를 두고 있는 한국과학기술기획평가원과 한국창의재단이다. 한국과학기술기획평가원의 경우에는 과학기술기본법상 설립목적 및 정관상의 설립 목적을 고려하여 공통적용 법률이 제정되는 경우, 해당 법령으로 설립근거를 이관할 필요가 있다고 본다. 아울러 한국창의재단의 경우에는 법제를 개편할 때 분법을 검토할 필요가 있다고 본다.

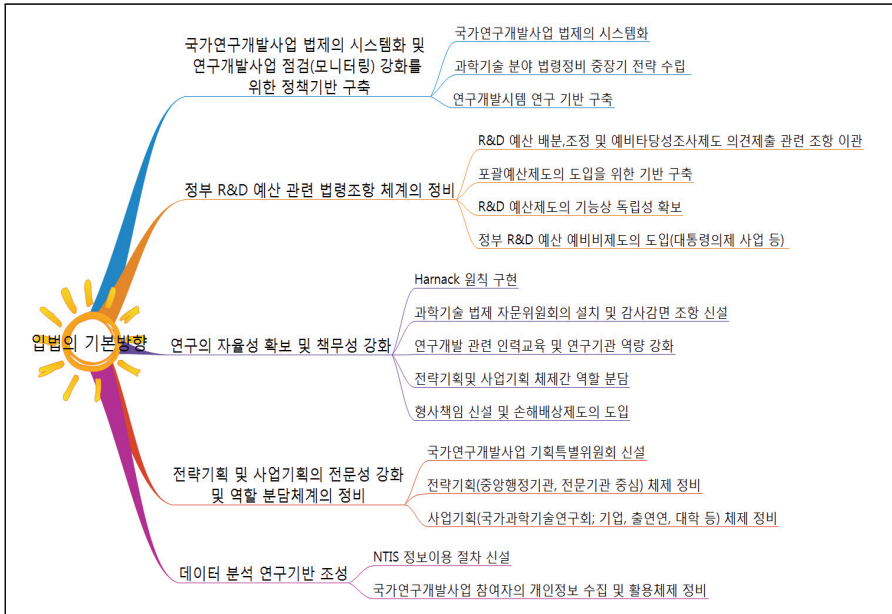
또한 ‘2015년 정부 R&D 혁신방안’에서 제시된 전문기관의 효율화와 관련된 쟁점에서 현행 법제상의 전문기관을 통합하는 경우에도 과학기술기본법 외에는 법적 근거를 둘 마땅한 법률이 없었는바, 이는 과학기술기본법의 기본법의 특성과 연계하여 검토가 필요하다고 본다. 따라서 전문기관이 통합되는 경우에는 그 법적 근거를 공통적용 법률로 이관하는 방안을 검토할 필요가 있다고 본다.

제2절 입법의 기본방향

1. 서

본 연구에서는 (가칭) 「연구개발 혁신 및 지원에 관한 법률」을 제정함에 있어서의 국가연구개발사업 법제를 시스템화하고자 하는 관점에서 첫째, 국가연구개발 법제의 시스템화 및 연구개발사업 점검(모니터링) 강화를 위한 정책기반 구축, 둘째, 정부 R&D 예산 관련 법령 조항 체계의 정비, 셋째, 연구의 자율성 확보 및 책무성 강화, 넷째, 전략기획 및 사업기획의 전문성 강화와 역할 분담체제의 정비 등을 입법의 기본 방향을 설정하였다.

[그림 4-2-1] 연구개발 혁신 및 지원에 관한 법률 제정 기본방향



자료: 연구진 작성

2. 연구개발 법제의 시스템화 및 연구개발시스템 점검(모니터링) 강화를 위한 정책기반 구축

본 법(안)에서는 국가연구개발사업 관련 법제를 시스템화함으로써 일관성 있는 법 체계를 구축하고자 하였다. 이를 위해 과학기술기본법의 기본법으로서의 지위를 강화하기 위하여 국가연구개발사업에 대한 근거규정을 존치하여 연결점을 형성하도록 하였고, 국가연구개발사업의 시행에 관한 주요 조항들을 본 법(안)으로 이관하도록 하여 과학기술기본법 - (가칭) 연구개발 혁신 및 지원에 관한 법률 - 시행령 - 연구개발사업 관리규정으로 국가연구개발사업 법제를 시스템화함으로써 2018년의 신정부 출범에 따른 시스템 법제화로 행정체제 개편에 대한 대응체제를 구축하고자 하였다.

국가과학기술정책은 국가경쟁력 및 경제와 밀접한 관계가 있기 때문에 단기적으로 각각의 사업을 추진하는 하는 것에 그치지 않고, 중장기적 관점에서 국가적 포트폴리오를 가지고 추진하여야 하는 바, 본 법(안)에서는 중장기적 관점에서 과학기술 분야 법제를 정비할 수 있는 인프라 기능에 대한 연구체제를 도입하는 관련 근거규정을 신설함으로써 NIS 관점에서의 국가전략을 고려할 수 있도록 하였다.

아울러 전문기관 재편 논의 수용을 위한 근거조항을 신설하고 국가연구개발사업 공통법률 제정에 대한 후속조치로서 한국과학기술기획평가원의 설립 근거를 「과학기술기본법」에서 이관토록 하였다.

3. 정부 R&D 예산 관련 법령조항 체계의 정비

정부 R&D 예산 관련 조항은 국가재정법, 과학기술기본법에 혼재되어 있는바, 이를 정리하여 연구개발예산 배분·조정 및 예비타당성조사 의견제출 관련 조항을 과학기술기본법에서 이관하여 본(안)의 체제 내로 편입하였다. 이 과정에서 홀데인 원칙(Haldane Principle)을 구현하고자 하였다. 다만, 동 제도의 도입과 관련하여 이에 대한 재정당국의 재정통제 기능 확보 필요성을 감안하였다.

홀데인 원칙은 영국의 연구정책으로 연구기금은 정치가가 아닌 연구기관들이 결정해야 한다는 정책으로 홀데인 경(Richard Burdon Haldane)이 주창한 원칙으로,

1918년 홀데인의 위원회는 ‘홀데인 보고서’를 발표하며 정부기관은 특정 연구에는 관여할 수 있어도 일반적인 연구는 정부에게서 자유로운 독립적인 기금위원회가 관리해야 한다고 주장하였으며, 연구개발 분야의 재정의 독립성과 함께 논하여 진다.⁴⁰⁹⁾

영국의 경우에는 연구기관의 독립성을 강조하여 홀데인 원칙에 따라 정부에게서 독립적인 연구회⁴¹⁰⁾를 거쳐 정부의 재정을 지원받게 됨으로써 연구주체의 선정, 연구수행 과정 등에서 정부의 간섭을 받지 않고 자율적으로 연구 활동을 하고 있다.⁴¹¹⁾

연구회는 정부에게서 독립된 법적기관으로서 의회에 대해서만 책임지고, 세계적 수준의 과학 및 연구기반을 제공하여 생산적인 경제, 건강한 사회, 지속 가능한 세계를 구축한 데에 기여하고 ‘영향력의 수월성(excellence with impact)’을 제고하는 것이 목적이다.⁴¹²⁾

영국의 연구회는 연구예산의 지원 및 관리를 중심으로 하여 연구과제 선정과 연구비 지원 결정, 협동연구의 지원, 연구과정의 점검 및 모니터링, 연구결과 및 기관에 대한 평가, 연구결과의 활용 촉진 등의 기능을 하고 있으며, 연구예산은 매년 정부 부처로부터 총액으로 배정받아 이를 연구기관이나 개인에게 지원하고 있다.⁴¹³⁾

현행 우리나라의 국가연구개발사업의 추진에서 연구개발사업 목표의 불확실성과 이에 따른 정부와 사업수행 주체 간의 정보비대칭 현상 등으로 합리적인 정책결정보다는 정치적으로 결정되는 경우가 많다는 문제점이 제기되고 있다.⁴¹⁴⁾

따라서 국가연구개발사업의 전략기획 등이 정치적 판단으로 결정되는 것을 방지하

409) 신은정(2016), 앞의 자료, 과학기술정책연구원, 13면.

410) 영국의 경우 연구회는 예술인문연구회(Arts and Humanities RC; AHRC)를 비롯해, 생명과학연구회(Biotechnology and Biological Science RC; BBSRC), 공학·물리연구회(Engineering and Physical Science RC; EPSRC), 경제사회연구회(Economic and Social RC; ESRC), 의학연구회(Medical RC; MRC), 자연환경연구회(Natural Environment RC; NERC), 과학기술시설연구회(Science and Technology Facilities Council; STFC) 등 7개의 연구회로 구성되어 있다.

411) 예를 들어 생명과학연구회(BBSRC)의 경우에는 정부부처의 재정지원을 받는 비정부부처공공기관(관(non-departmental public body)로서 연구회의 모든 조직의 전략적 방향에 대해서는 이사회를 통하여 지배된다고 명시하고 있다(https://en.wikipedia.org/wiki/Biotechnology_and_Biological_Sciences_Research_Council). 검색일: 2010. 10. 11.).

412) 김병철(2012), 「정책연구기관 운영체제에 관한 국제비교연구」, 『정책개발연구』, 제12권 제2호, 한국정책개발학회, 48~50면. 참조

413) 김병철(2012), 앞의 자료, 48~50면. 참조

414) 특히 대형연구개발사업의 경우에 더더욱 그렇다고 한다. 김현일(2013), 「예비타당성조사 제도를 통해 본 국가재정법의 개정방안 연구」, 『법학논총』, 제26권 제2호, 국민대학교법학연구소, 120면 참조.

기 위하여 (가칭) 「연구개발 혁신 및 지원에 관한 법률(안)」의 예산 및 기획과정 등에서 홀데인의 원칙을 담고자 하였으며, 이러한 원칙을 적용할 때 국가재정법에 따라 제한을 가할 수 있도록 하였다.

또한 「국가재정법」 제7조는 국가재정운용계획의 수립에 관하여 규정하고 있는데, 과학기술기본법상의 과학기술기술기본계획을 재량지출의 하나로서 고려하도록 하고 있는바, 과학기술기본계획을 국가 차원의 정부 R&D 전략의 핵심 요체로 의제하여 예산의 총액과 국가과학기술정책 기본방향을 설정하여 규범화함으로써 예산체계 내에 반영하도록 하였다. 다만, 이와 관련하여서는 과학기술기본법 관련 조항의 개정이 필요하며, 2016년 국가전략 프로젝트의 진행과정에서 대통령 의제 신규 사업을 진행하고자 하는 경우에는 국가전략과제 수행을 위한 예비비제도의 신설⁴¹⁵⁾이 필요하고 이 경우, 해당 근거조항을 국가재정법 내에 반영하는 것을 추가로 검토할 필요가 있다고 본다.

4. 연구의 자율성 확보 및 책무성 강화

2011년 8월에 국가과학기술위원회에서 도입한 블록펀딩(Block Funding)⁴¹⁶⁾을 확대 개편하는 방안을 통해 연구의 자율성을 확보하는 방향성을 설정하였다. 동 제도는 기관 운영, 연구 수행, 연구비 사용, 인력운용 등에서 자율성을 보장받게 되고 연구자들이 예산이나 정치적인 문제에 구애받지 않고 자유로운 연구수행이 가능하며 이로써 연구기관의 전문적 능력의 확보가 가능하다는 장점이 있다.⁴¹⁷⁾

앞서 외국의 입법례 분석에서 살펴보았듯이 독일의 「연구자유법」이나 스위스의 「연구혁신 촉진에 관한 연방법」 등의 외국입법례에서도 이를 규정하고 있으며 이를 통하여 높은 연구개발사업의 성과를 얻고 있다는 점에서 우리나라도 이러한 제도의

415) 국가재정법 개정 또는 법안 상 수용에 대한 추가 검토 필요

416) 전유정 외(2011), 「주요국 연구기관의 블록펀딩(Block Funding) 지원 동향 및 시사점」, 한국과학기술기획평가원.
13면은 국가과학기술위원회에서 제시한 블록펀딩제도란 '연구기관이 기관(장) 재량으로 연구사업을 기획·추진할 수 있도록 정부는 연구방향과 총액만을 결정하는 예산'으로 정의하였고, 적용범위는 '출연금 항목의 주요사업 가운데 기관고유임무형 사업, 양의연구사업, 산업계 연계형 사업으로 구성 전략연구사업 항목'으로 통합한 개념으로 정의한 바 있다.

417) 전유정 외(2011), 앞의 자료, 33면.

도입을 제고할 필요가 있다고 본다. 다만, 블록펀딩 제도의 도입을 위해서는 첫째, 출연연 자체 사업 분야 발굴 및 편성권의 확대와 인력확보 예산재량권 강화 등의 연구 자율성부여와 책임경영 실현의 구체적 제도의 마련, 둘째, 자율권 남용 및 비리 발생을 사전에 예방하기 위한 제도의 도입, 셋째, 블록펀딩 예산 단위기간을 확대함으로써 장기간 안정적으로 연구에 매진할 수 있도록 출연연의 특성을 고려한 예산 단위의 설정 등이 필요하다고 본다.⁴¹⁸⁾

또한 국가연구개발사업은 미래의 먹거리를 창출하기 위한 사업으로서 현안(案)이 아닌 미래안(案)으로서 역할이 증대되어가고 있으므로, 국정기반으로서의 역할이 더욱 중시되고 있다. 따라서 본 법(안)에서는 연구개발 예산의 독립성을 확보함으로써 국가 연구개발사업의 추진을 일관성 있고 안정적으로 추진할 수 있도록 하고 독일의 하르나크 원칙⁴¹⁹⁾이나 영국의 홀데인 원칙⁴²⁰⁾ 등을 구현하여 연구의 자율성과 독립성을 확보하고자 하였다.

아울러 과학기술분야 정출연법상 국가과학기술위원회 또는 본 법(안)의 전문기관이 통합되는 경우, 과학기술 법제자문위원회(Legal Advising Committee)를 설치하여 전문기관, 연구기관의 감사감면 관련 조항을 신설하고 국가연구개발사업 규범해석의 경직화를 방지하여 연구의 자율성을 확대하도록 하였다.

또한 본 법(안)에서는 연구의 자율성 확대와 더불어 행정책임 중심주의에서 탈피하여 형사책임을 신설하고, 부가금제도 등을 폐지하는 대신 민사상 손해배상제도 중심으로 관련 제도를 개편하여 책임제도를 강화하고자 하였다. 다만, 참여제한 제도는 자격정지제도로써 현행 법제상 의미가 있어 존치하는 것으로 하고, 환수제도의 경우에는 그 실효성 차원에서 연구개발사업이 종료되지 않는 경우에만 이를 존치하는 것으로 하였다.

418) 독일의 경우 5년 단위로 예산을 부여하고 있다.

419) 독일 막스플랑크 연구소의 설립 이념이 되었던 원칙으로 우수한 연구자가 스스로 기관의 운영의 중심이 되어 연구의 자율성과 독립성 및 지속성을 보장받음으로써 장기적이고 혁신적인 성과를 창출하자는 원칙이다.(자세한 내용은 신은정(2016), 앞의 자료, 16면 참조)

420) 영국의 홀데인이 1918년 홀데인 보고서를 통해 연구 지원을 결정하는 기금위원회의 운영은 연구의 자율성과 독립성을 보장하기 위하여 정부에게서 자유롭게 운영되어야 한다고 주장한데서 기원한다(신은정(2016), 앞의 자료, 13면(각주10)).

5. 전략기획 및 사업기획의 전문성 강화 및 역할 분담체제의 정비

정부 R&D 전략상 전략기획과 사업기획 관련 역할을 분담하여 중앙행정기관 및 전문기관 중심의 전략기획체제를 구축하고, 국가과학기술연구회(기업, 출연연, 대학) 중심의 사업기획체제를 설계하여 국가 차원의 전략 방향성 설정 기능과 사업기획을 전문가 중심으로 운영하여 연구사업 기획의 전문성을 강화하도록 하였다.

본 법(안)에서는 이를 위해 국가과학기술심의회 소속 국가연구개발사업 기획특별위원회의 설치(위원장: 국가과학기술이사회 이사장)하고, 전략기획 중심의 부처와 전문기관 체제 정비하기 위해 전문기관의 전략기획을 전문기관의 업무 범주로 포섭하였다. 또한 이러한 기능을 구체화하기 위하여 소관부처 중심의 전략기획 플랫폼을 구축하여 사업기획에 대한 In-put 기능을 강화하고자 하였다. 이를 위해 전문기관의 업무 중 전략기획 기능 강화를 위한 정보분석과 사업관리 역량 강화를 위한 기능을 강화하였으며, 사업기획 중심의 국가과학기술연구회의의 기능을 재편하여 전문적 책무와 자율 중심의 플랫폼을 구축하고, 국가과학기술연구회 중심의 R&D사업 기획체제를 구축하기 위해 국가과학기술정책 총괄기구인 국가과학기술심의회 소속으로 기획 특별위원회를 두도록 하였다.

아울러 국가연구개발사업 혁신 지원기관으로서의 한국과학기술기획평가원의 설립 근거법률 이관 및 전문기관의 통합 형태인 (가칭) 국가연구개발관리원의 기능을 중심으로 조항을 축조하였고, 추후 창의재단에 대한 부분은 분법을 위한 근거법 신설을 제시하였다

6. 데이터 분석 연구기반 조성

우리나라는 그동안 국가연구개발사업을 시행하는 과정에서 과학기술기본법에 따른 국가과학기술종합시스템의 등록절차를 거쳐 정부 R&D 관련 정보·통계를 구축하여 왔다. 국가과학기술종합시스템을 활용해 구축된 정보·통계는 국가연구개발사업의 조사·분석·통계의 기반을 형성하여 국가연구개발사업의 추진방향을 설정하고 증거기반의 연구기반을 조성하여 정책의 타당성 입증에 대한 근거로 작용하고 있다.

하지만 미래의 혁신정책 방향은 국가연구개발사업에서 구축된 정보·통계를 소극적 범위에서 관리하는 정책적 범주에서 벗어나 관련 정보·통계를 적극적으로 활용하는 정책으로 전환하기 위한 절차가 마련되어 있지 않았다. 따라서 본 법(안)에서는 이러한 문제점을 개선하고 공공데이터의 활용정책을 강화할 필요가 있어 이에 대한 절차를 법으로 규정하고자 하였다.

또한 「개인정보보호법」은 개인정보의 수집 및 이용에 관하여 엄격한 조건 하에서 제한하고 있다. 하지만 국가연구개발사업에 참여하는 참여자의 경우에는 정부출연금의 성격 여하에 상관없이, 국가적 시혜를 받는다는 입장에서 국가연구개발사업을 관리하는 주체가 해당 정보를 수집·이용할 때 편의를 도모할 필요가 있다. 따라서 본 법(안)에서는 「개인정보보호법」상 예외를 규정하고 있는 「금융지주회사법」 등 다른 입법례에 비추어 입법례를 정비함으로써 국가연구개발참여자의 개인정보를 수집·이용하는 절차에 대한 편의를 제고하는 조항을 신설하였다.

| 제5장 | (가칭) 연구개발 혁신 및 촉진에 관한 법률(안)의 주요내용

제1절 입법(안)의 구조

국가연구개발사업 관련 총괄규범으로서의 목적과 기능을 가지는 본 법(안)의 설계의 관점은 과학기술 법제의 시스템화이다. 즉, 본 법(안)을 과학기술 법제상 국가연구개발사업 총괄규범의 기능을 수행할 수 있는 체제로 구성하였다.

[그림 5-1-1] (가칭) 연구개발 혁신 및 지원에 관한 법률(안)의 구조



자료: 연구진 작성

본 법(안)의 구조는 현행 국가과학기술정책에 있어서 기본법인 과학기술기본법이 기본법으로서의 제 기능을 수행할 수 있도록 국가연구개발사업의 추진과 관련된 근거 규정만을 남기고 나머지 국가연구개발사업 시행 관련 주요 조항 등을 본 법(안)으로 이관하여 규정하도록 하고, 현행 공동관리규정에서 규정하고 있는 국가연구개발사업의 시행에 있어 법률로 승격시킬 원칙들을 중심으로 규정하였다.

그리고 현행 공동관리규정의 절차 관련 규정들은 대통령령에 위임하여 국가연구개발사업 법제의 시스템화를 기하는 동시에 급변하는 과학기술환경 등에 능동적이고 유연한 대처가 가능하도록 하였다.

제2절 입법(안)의 구성체계

본 법(안)은 7개의 장, 51개의 조문으로 구성되어 있다. 제1장 총칙에서는 목적, 정의, 국가연구개발사업의 추진원칙, 적용범위, 다른 법률과의 관계 등 법의 구성요소를 규정하였다. 제2장에서는 국가연구개발사업의 추진 기반 조성에 관한 사항 등을 규정하여 일부 과학기술기본법에서 관련 조항을 이관하고, 외국의 입법례 등을 참고하여 혁신 중심의 인프라제도를 규정하였다. 제3장과 제4장에서는 공동관리규정에 규정되어 있는 국가연구개발사업의 시행과정의 원칙 규정들을 법률로 승격하여 규정하였다. 제5장에서는 국가연구개발사업의 시행과정의 참여제한 제재 등을 과학기술기본법에서 이관하였고, 제재에 대한 의견제출 절차 등을 신설하였다. 제6장에서는 국가연구개발사업 관련 혁신지원 기관의 설립 근거를 과학기술기본법에서 이관하거나 신설하였고, 제7장에서는 보칙으로 연구부정행위 등에 형벌과 민사책임제도, 주민등록정보 등 개인정보의 수집 및 이용 관련 조항 등을 신설하였다.

〈표 5-2-1〉 (가칭) 연구개발 혁신 및 지원에 관한 법률 제정(안)

(가칭) 연구개발 혁신 및 지원에 관한 법률 제정(안)
제1장 총칙 제1조(목적) 제2조(정의) 제3조(국가연구개발사업의 추진원칙) 제4조(적용범위) 제5조(다른 법률과의 관계) 제2장 국가연구개발사업의 추진 기반 조성 등

(가칭) 연구개발 혁신 및 지원에 관한 법률 제정(안)

제6조(연구개발시스템 및 과학기술분야 법령정비 증장기전략 수립)

제7조(정부연구개발투자의 방향과 기준 설정)

제8조(국가연구개발사업 예산의 배분·조정 등)

제9조(예비타당성조사 대상사업 선정에 위한 의견 제출)

제10조(국가연구개발사업 기획특별위원회의 설치 등)

제11조(국가연구개발사업의 분류기준)

제12조(국가연구개발사업에 대한 조사·분석·평가)

제13조(연구개발 관련 인력의 교육)

제14조(연구기관의 역량 강화)

제15조(공동·융합연구개발의 촉진)

제16조(연구성과의 활용 및 사업화 촉진을 위한 기반구축 등)

제17조(국가연구개발사업 관련 정보·통계의 활용체계 구축)

제18조(연구개발 지원환경의 조성)

제19조(연구윤리의 확보 등)

제20조(연구노트의 작성 및 활용)

제21조(감사에 대한 감면 요청 등)

제3장 국가연구개발사업의 시행

제1절 국가연구개발사업의 기획 및 공고

제22조(사전조사 및 기획)

제23조(다부처공동기획사업)

(가칭) 연구개발 혁신 및 지원에 관한 법률 제정(안)

제24조(기술수요조사)

제25조(공고 및 신청)

제2절 연구개발과제의 선정

제26조(연구개발과제의 선정)

제27조(평가위원의 제척·기피·회피)

제28조(협약의 체결 등)

제29조(연구개발사업의 선정 및 평가 등의 특례)

제30조(연구개발비의 지급)

제31조(연구개발비의 관리기준)

제32조(사용실적 보고 및 정산)

제3절 연구개발과제의 결과보고 및 연구성과 평가

제33조(연구개발과제의 결과보고 및 연구성과 평가)

제34조(연구개발결과의 공개)

제4장 연구성과의 관리·활용 및 보안

제35조(연구성과의 소유·관리)

제36조(연구개발정보의 관리)

제37조(연구성과 등의 보호 및 보안)

제38조(연구성과의 활용촉진)

제39조(연구시설·장비의 취득·관리 및 활용촉진)

제40조(기술료의 징수 및 사용)

(가칭) 연구개발 혁신 및 지원에 관한 법률 제정(안)

제41조(연구성과의 활용보고 및 추적평가)

제42조(국제공동연구에 대한 특례)

제5장 국가연구개발사업에 대한 제재

제43조(국가연구개발사업에 대한 참여제한)

제44조(의견의 제출)

제6장 국가연구개발사업 혁신 지원기관

제45조(국가연구개발관리원의 설립)

제46조(한국과학기술기획평가원의 설립)

제7장 보칙 및 벌칙

제47조(권한의 위임 및 위탁)

제48조(주민등록정보 등 개인정보의 수집 및 이용)

제49조(벌칙)

제50조(벌칙적용에 있어서 공무원의제)

제51조(손해배상책임)

제3절 (가칭) 연구개발 혁신 및 지원에 관한 법률(안)의 주요내용

1. 총칙

가. 개관

총칙은 당해 법령의 개괄적이고 공통적인 사항을 규정함으로써 그 법령 전체의 원칙사항을 규정하게 된다. 따라서 총칙에서는 해당 법률의 목적, 법률에서 사용되는 중요한 용어의 정의, 추진원칙, 적용범위, 다른 법률관계 등에 관한 규정을 두는 것이 일반적이며,⁴²¹⁾ 이로써 해당 법률을 해석하는 기준을 제시하는 기능을 한다.

나. 목적

1) 구체적인 입법(안)

제1조(목적) 이 법은 국가연구개발사업 시행에 관한 기본원칙 및 합리적인 기준을 정함으로써 자율적인 연구환경의 조성 및 책임체제의 구축을 통하여 국가연구개발 투자의 효과성을 제고하고 국민경제의 발전 및 국가경쟁력 강화에 이바지함을 목적으로 한다.

2) 입법취지 및 주요내용

법률을 제정함에 있어 목적 규정은 그 법령의 입법취지를 명확하고 간결하게 요약함으로써 수범자가 해당 법령의 조문을 해석할 때 해석기준을 제시해 준다는 점에서 의의가 있다.⁴²²⁾ 따라서 목적조항은 이 법의 법해석 원칙으로 작용하며, 법령의 흠결이 있을 경우 이를 보충해 주는 보충적 역할을 수행하게 된다.

421) 법제처(2012), 「법령입안심사기준연구」, 법제처, 81면 참조.

422) 법제처(2012), 앞의 책, 84면.

따라서 본 법의 목적을 국가연구개발사업 시행에 관한 기본원칙 및 합리적인 기준을 정함으로써 자율적인 연구환경의 조성 및 책임체제의 구축을 통하여 국가연구개발 투자의 효과성을 제고하고 국민경제의 발전 및 국가경쟁력 강화에 이바지함을 목적으로 규정하였다.

3) 참고입법례

■ 나노기술개발 촉진법

제1조(목적) 이 법은 나노기술의 연구기반을 조성하여 나노기술의 체계적인 육성·발전을 꾀함으로써 과학기술의 혁신과 국민경제의 발전에 이바지함을 목적으로 한다.

■ 뇌연구 촉진법

제1조(목적) 이 법은 뇌연구 촉진의 기반을 조성하여 뇌연구를 보다 효율적으로 육성·발전시키고 그 개발기술의 산업화를 촉진하여 국민복지의 향상 및 국민경제의 건전한 발전에 이바지함을 목적으로 한다.

■ 방위산업기술 보호법

제1조(목적) 이 법은 방위산업기술을 체계적으로 보호하고 관련 기관을 지원함으로써 국가의 안전을 보장하고 방위산업기술의 보호와 관련된 국제조약 등의 의무를 이행하여 국가신뢰도를 제고하는 것을 목적으로 한다.

■ 생명공학육성법

제1조(목적) 이 법은 생명공학연구의 기반을 조성하여 생명공학을 보다 효율적으로 육성·발전시키고 그 개발기술의 산업화를 촉진하여 국민경제의 건전한 발전에 기여하게 함을 목적으로 한다.

■ 신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급 촉진법

제1조(목적) 이 법은 신에너지 및 재생에너지의 기술개발 및 이용·보급 촉진과 신에너지 및 재생에너지 산업의 활성화를 통하여 에너지원을 다양화하고, 에너지의 안정적인 공급, 에너지 구조의 환경친화적 전환 및 온실가스 배출의 감소를 추진함으로써 환경의 보전, 국가경제의 건전하고 지속적인 발전 및 국민복지의 증진에 이바지함을 목적으로 한다.

■ 자원의 절약과 재활용촉진에 관한 법률

제1조(목적) 이 법은 폐기물의 발생을 억제하고 재활용(再活用)을 촉진하는 등 자원(資源)을 순환적으로 이용하도록 함으로써 환경의 보전과 국민경제의 건전한 발전에 이바지함을 목적으로 한다.

■ 저탄소 녹색성장 기본법

제1조(목적) 이 법은 경제와 환경의 조화로운 발전을 위하여 저탄소(低炭素) 녹색성장에 필요한 기반을 조성하고 녹색기술과 녹색산업을 새로운 성장동력으로 활용함으로써 국민경제의 발전을 도모하며 저탄소 사회 구현을 통하여 국민의 삶의 질을 높이고 국제사회에서 책임을 다하는 성숙한 선진 일류국가로 도약하는데 이바지함을 목적으로 한다.

다. 정의

1) 구체적인 입법(안)

제2조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. “국가연구개발사업”이란 중앙행정기관이 법령에 근거하여 연구개발과제를 특정하고 그 연구개발비의 전부 또는 일부를 출연하거나 공공기금 등으로 지원하는 연구개발사업을 말한다.

2. “연구개발과제”란 국가연구개발사업을 추진하기 위하여 소관 중앙행정기관의 장이 선정한 협약체결의 대상이 되는 단위과제를 말한다.
3. “연구기관”이라 함은 국가연구개발사업에 참여하여 연구개발을 수행하는 기관이나 단체로, 제11조제1항 각 호에 해당하는 기관이나 단체를 말한다.
4. “주관연구기관”이란 국가연구개발사업의 연구개발과제를 주관하여 수행하는 기관을 말한다.
5. “참여기업”이란 연구성과를 실시할 목적으로 해당 연구개발과제에 필요한 연구개발 비용이나 자원의 일부를 부담하는 기업 또는 「산업기술연구조합육성법」에 따라 설립된 산업기술연구조합, 그 밖에 중앙행정기관의 장이 정하는 기관 또는 단체를 말한다.
6. “연구성과”란 국가연구개발사업을 통하여 창출되는 특허, 논문, 연구개발 정보 등 과학기술적 성과와 그 밖에 유형·무형의 경제·사회·문화적 성과를 말한다.
7. “국가과학기술종합정보시스템”이란 「과학기술기본법」 제26조 및 동법 시행령 제40조에서 규정하는 과학기술 및 국가연구개발사업 관련 지식·정보 통계 등의 관리·유통을 위하여 구축·운영하는 범정부 차원의 정보시스템을 말한다.
8. “연구개발정보”란 국가연구개발사업 관련 과제정보, 성과정보, 평가결과·조정정보, 인력정보, 시설·장비정보, 기술·산업정보, 기술이전·사업화정보 등을 말한다(연구개발 활동의 기초자료로 이용되는 각종 과학기술데이터를 포함한다).
9. “과학기술데이터”란 과학기술분야의 연구개발 과정 또는 결과로서 생성되는 각종 실험·관측·측정·조사·분석·시험·계산 등의 결과가 수치·문자·이미지·음성·영상 등으로 표현된 정형 또는 비정형 자료나 기록을 말한다(디지털 자원을 포함한다).
10. “실시”란 연구성과를 사용(연구성과를 사용하여 생산하는 경우를 포함한다), 양도(기술이전을 포함한다), 대여 또는 수출하는 것을 말한다.

11. “출연금”이란 국가연구개발사업의 목적을 달성하기 위하여 국가 등이 반대급부 없이 예산이나 기금 등에서 연구기관에게 지급하는 연구경비를 말한다.
12. “기술료”란 국가연구개발사업의 연구성과를 실시하는 권리(이하 “실시권”이라 한다)를 획득한 대가로 실시권자가 연구성과를 소유한 기관에게 지급하는 금액을 말한다.

2) 입법취지 및 주요내용

법률에서 정의규정은 당해 법률에서 사용하고 있는 용어의 뜻을 명확하게 밝히는 규정이며, 주로 당해 법률에서 중요한 개념으로 사용하거나 일반적으로 사용하는 용어와 다른 의미로 사용하는 용어에 대하여 그 의미를 명확하게 밝힐 목적으로 두게 된다.⁴²³⁾ 즉, 정의규정을 통하여 법령의 해석 및 적용 시 발생할 수 있는 법적 분쟁을 사전에 방지하고, 일관성 있는 법령해석 기준을 제공하게 된다.

현재 국가연구개발사업은 19개 부·처·청에서 시행하고 있는바, 본 법에서는 국가연구개발사업상 사용하는 관련 용어의 개념을 통일적으로 정의함으로써 용어의 해석기준을 제공하여 국가연구개발사업 총괄규범으로서의 역할을 할 수 있도록 하였다.

본 법에서 용어의 정의는 단순히 본 법에서 사용되는 용어를 정의하는 것에 그치지 않고 국가 단위의 국가연구개발사업에서 사용되고 있는 광범위한 용어들의 개념을 정의함으로써 국가연구개발사업의 총괄규범으로서의 역할을 할 수 있도록 하였으며, 공동관리규정 제2조의 정의규정을 이관하여 일부 수정하였으며, 그 내용은 각각 다음과 같다.

첫째, ‘국가연구개발사업’을 중앙행정기관이 법령에 근거하여 연구개발과제를 특정하고 그 연구개발비의 전부 또는 일부를 출연하거나 공공기금 등으로 지원하는 연구개발사업으로 정의하여 구체적인 적용범위를 명확히 하였다.

둘째, ‘연구개발과제’를 국가연구개발사업을 추진하기 위하여 소관 중앙행정기관의 장이 선정한 협약체결의 대상이 되는 단위과제로 규정하였다.

423) 법제처(2012), 앞의 자료, 90면.

셋째, ‘연구기관’을 국가연구개발사업에 참여하여 연구개발을 수행하는 기관이나 단체로, 제11조제1항 각 호에 해당하는 기관이나 단체로 규정하고 ‘주관연구기관’을 국가연구개발사업의 연구개발과제를 주관하여 수행하는 기관으로, ‘참여기업’이란 연구성과를 실시할 목적으로 해당 연구개발과제에 필요한 연구개발 비용이나 자원의 일부를 부담하는 기업 또는 「산업기술연구조합육성법」에 따라 설립된 ‘산업기술연구조합’, 그 밖에 ‘중앙행정기관의 장이 정하는 기관’ 또는 ‘단체’로 규정함으로써 국가연구개발사업과 관련된 기관 및 기업의 범위 및 임무 등을 명확하게 설정하였다.

넷째, ‘연구성과’, ‘기술료’ 및 ‘연구성과의 활용 및 사업화 등’은 이해당사자 간의 분쟁이 발생할 가능성 및 추후 연구개발성과의 활용과 사업화에 있어서 중요한 기능을 담당할 수 있기 때문에 명확하게 정의할 필요가 있다. 따라서 ‘연구성과’를 국가연구개발사업을 통하여 창출되는 특허, 논문, 연구개발정보 등 과학기술적 성과와 그 밖에 유형·무형의 경제적·사회적·문화적 성과로 규정하였고,⁴²⁴⁾ ‘기술료’는 국가연구개발사업의 연구성과를 실시하는 권리를 획득한 대가로 실시권자가 연구성과를 소유한 기관에게 지급하는 금액으로 정의하였고, ‘연구개발정보’는 국가연구개발사업 관련 과제정보, 성과정보, 평가결과·조정 정보, 인력정보, 시설·장비 정보, 기술·산업 정보, 기술이전·사업화 정보 등으로 정의하였다.

다섯째, ‘국가과학기술종합정보시스템’과 ‘과학기술데이터’ 등의 개념을 명확하게 정의하도록 하여, ‘국가과학기술종합정보시스템’을 과학기술기본법 제26조 및 동 법 시행령 제40조에서 규정하는 과학기술 및 국가연구개발사업 관련 지식·정보·통계 등의 관리·유통을 위하여 구축·운영하는 범정부 차원의 정보시스템으로 정의하고, “과학기술데이터”는 과학기술분야의 연구개발 과정 또는 결과로서 생성되는 각종 실험·관측·측정·조사·분석·시험·계산 등의 결과가 수치·문자·이미지·음성·영상 등으로 표현된 정형 또는 비정형 자료나 기록으로 정의하였다.

424) 다만, 현행법상 유형적 성과의 하나로 인정되는 연구시설·장비의 경우, 연구시설·장비의 활용정책 등과 관련하여 이를 유형적 성과로 볼 것인지 여부 및 성과의 귀속 관련 추가적인 검토가 필요하다고 본다.

3) 참고입법례

■ 국가연구개발사업 등의 성과평가 및 성과관리에 관한 법률

제2조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. “연구개발사업”이라 함은 중앙행정기관이 과학기술분야 연구개발을 위하여 예산 또는 기금으로 지원하는 사업으로서 「과학기술기초법」 제11조의 규정에 따른 국가연구개발사업을 말한다.
2. “연구개발과제”라 함은 연구개발사업을 추진하기 위하여 소관 중앙행정기관의 장이 선정한 과제를 말한다.
3. “연구기관”이라 함은 「과학기술기초법」 제32조제3항의 적용대상인 정부출연연구기관등과 「과학기술분야 정부출연연구기관 등의 설립·운영 및 육성에 관한 법률」 제8조의 규정에 따라 설립된 연구기관을 말한다.
4. “성과목표”라 함은 연구개발을 통하여 달성하고자 하는 구체적인 목표를 말한다.
5. “성과지표”라 함은 성과목표의 달성도를 객관적으로 측정할 수 있는 지표를 말한다.
6. “성과평가”라 함은 성과목표의 달성도를 성과지표에 따라 평가하는 활동을 말한다.
7. “특정평가”라 함은 미래창조과학부장관이 제7조제1항에 해당하는 연구개발사업에 대하여 실시하는 심층적인 성과평가를 말한다.
8. “연구성과”라 함은 연구개발을 통하여 창출되는 특허·논문 등 과학기술적 성과와 그 밖에 유·무형의 경제·사회·문화적 성과를 말한다.

■ 국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정

제2조(정의) 이 영에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. “국가연구개발사업”이란 중앙행정기관이 법령에 근거하여 연구개발과제를 특정하여 그 연구개발비의 전부 또는 일부를 출연하거나 공공기금 등으로 지원

하는 과학기술 분야의 연구개발사업을 말한다.

2. “주관연구기관”이란 국가연구개발사업의 연구개발과제(이하 “연구개발과제”라 한다)를 주관하여 수행하는 기관을 말한다.

3. “협동연구기관”이란 연구개발과제가 2개 이상의 세부과제로 나누어질 경우, 협약으로 정하는 바에 따라 연구개발과제의 세부과제(이하 “세부과제”라 한다)를 주관하여 수행함으로써 주관연구기관과 협동으로 연구개발과제를 수행하는 기관을 말한다.

4. “공동연구기관”이란 협약으로 정하는 바에 따라 연구개발과제를 주관연구기관과 분담하거나 세부과제를 협동연구기관과 분담하여 공동으로 추진하는 기관을 말한다.

5. “위탁연구기관”이란 협약으로 정하는 바에 따라 주관연구기관으로부터 연구개발과제의 일부 또는 세부과제의 일부를 위탁받아 수행하는 기관을 말한다.

6. “전문기관”이란 「과학기술기본법」(이하 “법”이라 한다) 제11조제4항에 따라 중앙행정기관의 장이 소관 국가연구개발사업에 대한 기획·관리·평가 및 활용 등의 업무를 대행하도록 하기 위하여 설립하거나 지정한 기관을 말한다.

7. “실시”란 법 제11조의4제1항에 따라 연구개발성과를 사용(연구개발성과를 사용하여 생산하는 경우를 포함한다), 양도(기술이전을 포함한다), 대여 또는 수출하는 것을 말한다.

8. “기술료”란 법 제11조의4제1항에 따라 연구개발성과를 실시하는 권리(이하 “실시권”이라 한다)를 획득한 대가로 실시권자가 국가, 전문기관 또는 연구개발성과를 소유한 기관에 지급하는 금액을 말한다.

9. “참여기업”이란 연구개발성과를 실시할 목적으로 해당 연구개발과제에 필요한 연구개발비의 일부를 부담하는 기업, 「산업기술연구조합 육성법」에 따라 설립된 산업기술연구조합, 그 밖에 중앙행정기관의 장이 정하는 기관을 말한다.

10. “출연금”이란 국가연구개발사업의 목적을 달성하기 위하여 국가 등이 반대급부 없이 예산이나 기금 등에서 연구수행기관에 지급하는 연구경비를 말한다.

11. “기술실시계약”이란 연구개발성과를 소유한 자와 연구개발성과를 실시하려는 자가 실시권의 내용, 기술료 및 기술료 납부방법 등에 관하여 체결하는 계약을 말한다.
12. “기초연구단계”란 특수한 응용 또는 사업을 직접적 목표로 하지 아니하고 현상 및 관찰 가능한 사실에 대한 새로운 지식을 얻기 위하여 수행하는 이론적 또는 실험적 연구단계를 말한다.
13. “응용연구단계”란 기초연구단계에서 얻어진 지식을 이용하여 주로 실용적인 목적으로 새로운 과학적 지식을 얻기 위하여 수행하는 독창적인 연구단계를 말한다.
14. “개발연구단계”란 기초연구단계, 응용연구단계 및 실제 경험에서 얻어진 지식을 이용하여 새로운 제품, 장치 및 서비스를 생산하거나 이미 생산되거나 설치된 것을 실질적으로 개선하기 위하여 수행하는 체계적 연구단계를 말한다.
15. “국제공동연구”란 외국의 정부·법인·단체 또는 개인과 연구개발과제의 수행에 소요되는 연구개발비 등을 공동으로 투입하여 수행하는 연구개발과제를 말한다.

■ 방위산업기술 보호법

제2조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. “방위산업기술”이란 방위산업과 관련한 국방과학기술 중 국가안보 등을 위하여 보호되어야 하는 기술로서 방위사업청장이 제7조에 따라 지정하고 고시한 것을 말한다.
2. “대상기관”이란 방위산업기술을 보유하거나 방위산업기술과 관련된 연구개발사업을 수행하고 있는 기관으로서 다음 각 호의 어느 하나 해당하는 기관을 말한다.
 - 가. 「국방과학연구소법」에 따른 국방과학연구소
 - 나. 「방위사업법」에 따른 방위사업청·각군·국방기술품질원·방위산업체 및 전

전문연구기관

다. 그 밖에 기업·연구기관·전문기관 및 대학 등

3. “방위산업기술 보호체계”란 대상기관이 방위산업기술을 보호하기 위하여 대통령령으로 정하는 다음 각 목의 체계를 말한다.

가. 보호대상 기술의 식별 및 관리 체계: 대상기관이 체계적으로 보호대상 기술을 식별하고 관리하는 체계

나. 인원통제 및 시설보호 체계: 허가받지 않은 사람의 출입·접근·열람 등을 통제하고, 방위산업기술과 관련된 시설을 탐지 및 침해 등으로부터 보호하기 위한 체계

다. 정보보호체계: 방위산업기술과 관련된 정보를 안전하게 보호하고, 이에 대한 불법적인 접근을 탐지 및 차단하기 위한 체계

■ 산업기술혁신 촉진법

제23조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. “산업기술”이란 「산업발전법」 제2조에 따른 산업, 「광업법」 제3조제2호에 따른 광업, 「에너지법」 제2조제1호에 따른 에너지와 관련한 산업과 「신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급 촉진법」 제2조제1호 및 제2호에 따른 신에너지 및 재생에너지와 관련한 산업의 발전에 관련된 기술을 말한다.

2. “산업기술혁신”이란 산업기술과 관련하여 기술혁신주체가 기술혁신 자원을 활용하여 기술혁신(제품 및 서비스를 기획·디자인·개발·개량하는 제품·서비스 혁신과 제품·서비스생산의 과정·관리 및 관련 장비 등을 효율화하는 공정혁신(工程革新)을 포함한다)활동을 수행하고, 그 성과물을 사업화함으로써 새로운 부가가치를 창출하여 나가는 일련의 과정을 말한다.

3. “기술혁신주체”란 산업기술혁신을 수행하는 기업·대학 및 연구기관 등을 말한다.

4. “기술혁신자원”이란 산업기술혁신에 필요한 산업기술인력, 연구장비·시설,

지식재산권 및 기술·산업정보 등 유형·무형의 자산을 말한다.

5. “대학”이란 「고등교육법」 제2조에 따른 대학·산업대학·전문대학 또는 기술대학을 말한다.

6. “연구기관”이란 국공립연구기관, 「특정연구기관육성법」의 적용을 받는 연구기관, 「과학기술분야 정부출연연구기관 등의 설립·운영 및 육성에 관한 법률」 제2조제1호에 따른 과학기술분야 정부출연연구기관, 제42조에 따른 전문생산기술연구소 및 「민법」 또는 다른 법률에 따라 설립된 산업기술 분야의 법인인 연구기관을 말한다.

7. “산업기술혁신사업”이란 제11조에 따른 산업기술개발사업, 제15조제2항에 따른 개발기술사업화촉진사업, 제19조에 따른 산업기술기반조성사업, 제27조에 따른 국제산업기술협력사업, 그 밖에 산업기술혁신을 촉진하기 위하여 정부 및 기술혁신주체 등이 참여하여 추진하는 사업을 말한다.

8. “기술혁신성과물”이란 산업기술혁신의 과정에서 얻어지거나 결과로 도출되는 제품(시제품(試製品)과 시작품(試作品)을 포함한다), 연구장비 및 시설, 연구노트 등 유형적 성과와 기술데이터, 지식재산권, 연구보고서의 판권 등 무형적 성과를 말한다.

9. “사업화”란 개발된 기술을 이용하여 제품·서비스의 개발·생산 및 판매를 수행하거나 그 과정의 관련 기술의 향상에 적용하는 것을 말한다.

라. 추진원칙

1) 구체적인 입법(안)

제33조(국가연구개발사업의 추진원칙) ① 정부는 국가연구개발사업을 추진할 때에는 다음 각 호의 기본원칙에 따라 수행하여야 한다.

1. 정부는 민간부문과의 역할분담 등을 고려하여 국가연구개발사업의 효과성을 제고할 수 있는 방안을 지속적으로 강구하여야 한다.

2. 정부는 연구기관과 연구자에게 최상의 연구환경을 조성하는 등 연구개발 역량을 높이기 위한 지원을 강화하여야 한다.
3. 정부는 국가연구개발사업 관련 제도나 규정을 마련할 경우 연구기관 고유의 특성을 반영하고, 연구자와 연구기관의 자율성을 최우선으로 고려하여야 한다.
4. 정부는 연구기관 및 과학기술 관련 기관·단체 간의 협력, 기술·학문·산업 간의 융합 및 창의적·도전적 연구개발이 활성화 될 수 있는 방안을 강구하여야 한다.
5. 정부는 역량 있는 연구자 또는 연구기관이 적극적으로 국가연구개발사업에 참여할 수 있도록 시책을 세우고 추진하여야 하며, 연구자 및 연구기관이 연구개발을 성실하게 수행한 경우에는 연구성과가 미흡하더라도 불이익이 없도록 연구개발 관련 제도를 운영하여야 한다.
6. 정부는 국가연구개발사업을 시행함에 있어 연구개발과제의 특성에 따라 연구목표, 연구기간, 연구비 등을 설정할 수 있도록 하고, 연구자의 창의성과 도전성을 강화하기 위한 지원시책을 마련하여야 한다.
7. 정부는 국가연구개발사업의 효과성을 높이기 위하여 국제공동연구, 외국과의 인력교류 및 국제학술활동 등 국제적 연계·협력을 장려하기 위한 시책을 마련하여야 한다.
8. 정부는 연구자 또는 연구기관 간 공동기획·연구·사업화, 기술이전·자문 및 보유자원 공동활용 등의 방법으로 산·학·연 협력을 장려하기 위한 시책을 마련하여야 한다.
9. 정부는 국가연구개발사업의 시행을 통해 산출된 지식, 정보, 기술 등을 공개하고 연구성과의 활용 및 사업화를 촉진하는 데에 필요한 지원시책을 세우고 추진하여야 한다.
- ② 정부는 국가연구개발사업을 투명하고 공정하게 추진하고 효율적으로 관리하며, 각 부처가 추진하는 국가연구개발사업을 긴밀히 연계하기 위하여 다음 각 호에 관한 사항을 정하여야 한다.

1. 국가연구개발사업의 기획, 공고 등에 관한 사항
 2. 국가연구개발사업의 과제의 선정, 협약 등에 관한 사항
 3. 연구개발 성과의 평가 및 활용 등에 관한 사항
 4. 국가연구개발사업의 보안, 정보관리, 성과관리, 연구윤리의 확보 등 연구수행의 기반에 관한 사항
 5. 그 밖에 국가연구개발사업의 기획·관리·평가 및 활용 등(이하 ‘기획 등’이라 한다)
- ③ 중앙행정기관의 장은 소관 국가연구개발사업의 효율적 추진을 위하여 필요하다고 인정하는 경우에는 「과학기술분야 정부출연연구기관 등의 설립·운영 및 육성에 관한 법률」에 따라 설립된 국가과학기술연구회, 소관 법령으로 정하는 기관 또는 단체에 국가연구개발사업 과제 기획 등에 관한 업무를 대행하게 할 수 있다. 이 경우 중앙행정기관의 장은 기획 등을 대행하는 자에 대하여 기획 등의 수행에 사용되는 비용의 전부 또는 일부를 지원할 수 있다.

2) 입법취지 및 주요내용

법령에 근거하여 시행하는 국가연구개발사업의 추진원칙은 명확하게 규정되어야 한다. 해당 조항은 과학기술기본법 제11조에 규정된 조항을 이관하였고, 과학기술기본법에는 국가연구개발사업의 추진에 대한 근거규정만을 남겨 본 법과의 연결점만을 두게 하였다.

특히 본 법에서는 기존의 과학기술기본법에서 규정하고 있던 사항 이외에 다음과 같은 조항을 신설함으로써 국가연구개발사업의 추진원칙에 대한 연구현장의 의견을 반영하여 기존 과학기술기본법에서 누락된 부분을 보완하고자 하였다.

첫째, 역량 있는 연구자 또는 연구기관이 적극적으로 연구에 참여할 수 있는 시책을 세우도록 하였고, 성실실패 시 불이익이 없도록 관련 제도를 운영하도록 함으로써 창의적이고 도전적인 연구를 장려할 수 있는 제도적 근거를 마련하였다.

둘째, 연구개발과제의 특성에 따라 연구목표, 연구기간, 연구비 등을 설정할 수 있

도록 하여 연구의 자율성(기획 및 수행의 자유성)을 확대하고, 연구자의 창의성과 도전성을 강화하기 위하여 지원시책을 마련하여 성공 가능한 연구보다 도전적 연구기능을 강화하였다.

셋째, 국가연구개발사업의 효과성을 높이기 위하여 국제공동연구, 외국과의 인력교류 및 국제학술활동 등 국제적 연계·협력을 장려하기 위한 시책을 마련하도록 하였다.

넷째, 연구자 또는 연구기관 간 공동기획·연구·사업화, 기술이전·자문 및 보유자원 공동 활용 등의 방법으로 산·학·연 협력을 장려하기 위한 시책을 마련하도록 규정함으로써 연구현장에서의 장벽을 완화하는 정책을 수행할 수 있도록 하는 제도적 근거를 마련하였다.

아울러 정부 R&D 전략기획과 사업기획의 역할 분담체제를 강화하기 위하여 중앙행정기관의 장에게 국가과학기술연구회에 대하여 과제기획 등의 업무를 위임할 수 있도록 함으로써 사업기획에 있어 전문가 중심의 의사결정 기능을 강화하여 하르나크 원칙을 규정체제 내로 편입하고자 하였다.

「과학기술기본법」 제11조(국가연구개발사업의 추진)의 조항을 본법으로 이관함으로써 「과학기술기본법」은 기본법으로서의 지위를 강화하고, 성실실패 시에도 불이익한 처우를 받지 않도록 하여 성공가능성 위주의 연구수행 행태를 창의적이고 도전적인 연구로 전환하도록 하는 제도적 기반을 마련하여 연구개발 환경의 건전성이 확보될 것으로 판단된다. 또한 전략기획과 사업기획 기능의 분화에 따라 국가연구개발사업의 기획과정에서 하르나크 원칙이 적용하여 사업기획 시 전문가집단의 의사결정 권한이 강화될 것으로 판단된다.

3) 참고입법례

■ 공공데이터의 제공 및 이용 활성화에 관한 법률

제3조(기본원칙) ① 공공기관은 누구든지 공공데이터를 편리하게 이용할 수 있도록 노력하여야 하며, 이용권의 보편적 확대를 위하여 필요한 조치를 취하여야 한다.

② 공공기관은 공공데이터에 관한 국민의 접근과 이용에 있어서 평등의 원칙을 보장하여야 한다.

③ 공공기관은 정보통신망을 통하여 일반에 공개된 공공데이터에 관하여 제28조제1항 각 호의 경우를 제외하고는 이용자의 접근제한이나 차단 등 이용저해 행위를 하여서는 아니 된다.

④ 공공기관은 다른 법률에 특별한 규정이 있는 경우 또는 제28조제1항 각 호의 경우를 제외하고는 공공데이터의 영리적 이용인 경우에도 이를 금지 또는 제한하여서는 아니 된다.

⑤ 이용자는 공공데이터를 이용하는 경우 국가안전보장 등 공익이나 타인의 권리를 침해하지 아니하도록 법령이나 이용조건 등에 따른 의무를 준수하여야 하며, 신의에 따라 성실하게 이용하여야 한다.

■ 국가공간정보 기본법

제3조의2(공간정보 취득·관리의 기본원칙) 국가공간정보체계의 효율적인 구축과 종합적 활용을 위하여 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 국토의 공간별·지역별 공간정보가 균형있게 포함되도록 하여야 한다.

1. 제6조에 따른 국가공간정보정책 기본계획 또는 기관별 국가공간정보정책 기본계획을 수립하는 경우
2. 제7조에 따른 국가공간정보정책 시행계획 또는 기관별 국가공간정보정책 시행계획을 수립하는 경우
3. 제19조에 따른 기본공간정보를 취득 및 관리하는 경우
4. 제24조에 따라 국가공간정보통합체계를 구축하는 경우

■ 온실가스 배출권의 할당 및 거래에 관한 법률

제3조(기본원칙) 정부는 배출권의 할당 및 거래에 관한 제도(이하 “배출권거래제”라 한다)를 수립하거나 시행할 때에는 다음 각 호의 기본원칙에 따라야 한다.

1. 「기후변화에 관한 국제연합 기본협약」 및 관련 의정서에 따른 원칙을 준수하고, 기후변화 관련 국제협상을 고려할 것
2. 배출권거래제가 경제 부문의 국제경쟁력에 미치는 영향을 고려할 것
3. 국가온실가스감축목표를 효과적으로 달성할 수 있도록 시장기능을 최대한 활용할 것
4. 배출권의 거래가 일반적인 시장 거래 원칙에 따라 공정하고 투명하게 이루어지도록 할 것
5. 국제 탄소시장과의 연계를 고려하여 국제적 기준에 적합하게 정책

■ 「과학기술기본법」

제11조(국가연구개발사업의 추진) ① 중앙행정기관의 장은 기본계획에 따라 맡은 분야의 국가연구개발사업과 그 시책을 세워 추진하여야 한다.

② 정부는 국가연구개발사업을 추진할 때에는 다음 각 호에 따라 수행하여야 한다.

1. 정부는 민간부문과의 역할분담 등 국가연구개발사업의 효율성을 제고할 수 있는 방안을 지속적으로 강구하여야 한다.

1의2. 정부는 기업, 교육기관, 연구기관 및 과학기술 관련 기관·단체간의 협력, 기술·학문·산업 간의 융합 및 창의적·도전적 연구개발이 활성화될 수 있는 방안을 강구하여야 한다.

2. 정부는 연구기관과 연구자에게 최상의 연구환경을 조성하는 등 연구개발 역량을 높이기 위한 지원을 강화하여야 한다.

3. 정부가 국가연구개발사업 관련 제도나 규정을 마련할 경우 연구기관과 연구자의 자율성을 최우선으로 고려하여야 한다.

4. 정부는 소요경비의 전부 또는 일부를 지원하여 얻은 지식과 기술 등을 공개하고 성과를 확산하며 실용화를 촉진하여야 한다.

③ 정부는 국가연구개발사업을 투명하고 공정하게 추진하고 효율적으로 관리하

며 각 부처가 추진하는 국가연구개발사업을 긴밀히 연계하기 위하여 다음 각 호에 관한 사항을 정하여야 한다.

1. 국가연구개발사업의 기획, 공고 등에 관한 사항
2. 국가연구개발사업의 과제의 선정, 협약 등에 관한 사항
3. 연구개발 결과의 평가 및 활용 등에 관한 사항
4. 국가연구개발사업의 보안, 정보관리, 성과관리, 연구윤리의 확보 등 연구수행의 기반에 관한 사항
5. 그 밖에 국가연구개발사업의 기획·관리·평가 및 활용 등(이하 “기획 등”이라 한다)에 관하여 필요한 사항

④ 중앙행정기관의 장은 소관 국가연구개발사업의 효율적 추진을 위하여 필요하다고 인정하는 경우에는 소관 법령으로 정하는 기관 또는 단체에 국가연구개발사업의 과제 기획등에 관한 업무를 대행하게 할 수 있다. 이 경우 중앙행정기관의 장은 기획등을 대행하는 자(이하 “전문기관”이라 한다)에 대하여 기획등의 수행에 사용되는 비용의 전부 또는 일부를 지원할 수 있다.

⑤ 국가연구개발사업의 원활한 추진을 위하여 제3항에 따른 국가연구개발사업의 기획등에 관한 사항과 제4항에 따른 전문기관의 업무에 관한 사항은 대통령령으로 정한다.

■ 환경영향평가법

제4조(환경영향평가등의 기본원칙) 환경영향평가등은 다음 각 호의 기본원칙에 따라 실시되어야 한다.

1. 환경영향평가 등은 보전과 개발이 조화와 균형을 이루는 지속가능한 발전이 되도록 하여야 한다.
2. 환경보전방안 및 그 대안은 과학적으로 조사·예측된 결과를 근거로 하여 경제적·기술적으로 실행할 수 있는 범위에서 마련되어야 한다.
3. 환경영향평가등의 대상이 되는 계획 또는 사업에 대하여 충분한 정보 제공

등을 함으로써 환경영향평가등의 과정에 주민 등이 원활하게 참여할 수 있도록 노력하여야 한다.

4. 환경영향평가등의 결과는 지역주민 및 의사결정권자가 이해할 수 있도록 간결하고 평이하게 작성되어야 한다.

5. 환경영향평가등은 계획 또는 사업이 특정 지역 또는 시기에 집중될 경우에는 이에 대한 누적적 영향을 고려하여 실시되어야 한다

마. 적용범위

1) 구체적인 입법(안)

제43조(적용범위) 이 법은 다음 각 호의 사업에 대해서는 적용하지 아니한다. 다만, 제12조에 따른 국가연구개발사업에 대한 조사·분석·평가 및 제36조에 따른 연구개발정보의 관리에 관하여는 그러하지 아니하다.

1. 「정부출연연구기관 등의 설립·운영 및 육성에 관한 법률」 및 「과학기술분야 정부출연연구기관 등의 설립·운영 및 육성에 관한 법률」에 따라 설립된 정부출연연구기관(이하 “정부출연연구기관”이라 한다) 및 국가과학기술연구회와 「특정연구기관 육성법」의 적용을 받는 연구기관(이하 “특정연구기관”이라 한다)의 기본사업(정부출연연구기관 및 국가과학기술연구회와 특정연구기관이 정관에 따라 그 설립목적을 달성할 수 있도록 정부가 직접 출연한 예산으로 수행하는 사업을 말한다)
2. 「국방과학연구소법」에 따라 설립된 국방과학연구소에서 수행하는 사업
3. 「산업기술혁신 촉진법」 제42조에 따라 설립된 전문생산기술연구소의 기본사업(전문생산기술연구소가 정관에 따라 그 설립목적을 달성할 수 있도록 정부가 직접 출연한 예산으로 수행하는 사업을 말한다)

2) 입법취지 및 주요내용

법령에서 적용범위에 관한 규정은 당해 법령의 적용대상을 한정하거나 명확히 하고자 할 때 사용되는 입법기술이다. 법령의 전부 또는 일부가 적용되거나 적용되지 않는 대상을 명시하거나 법령 중 일부 조항의 범위를 한정하여 적용하는 경우⁴²⁵⁾ 이를 통하여 다른 법령의 적용 대상 등과 모순 및 충돌을 방지하는 기능을 수행하게 된다.

본 법은 국가연구개발사업을 적용범위로 하고 있다. 하지만 i) 「정부출연연구기관 등의 설립·운영 및 육성에 관한 법률」 및 「과학기술분야 정부출연연구기관 등의 설립·운영 및 육성에 관한 법률」에 따라 설립된 정부출연연구기관 및 국가과학기술연구회와 「특정연구기관 육성법」의 적용을 받는 연구기관의 기본사업, ii) 「국방과학연구소법」에 따라 설립된 국방과학연구소에서 수행하는 사업, iii) 「산업기술혁신 촉진법」 제42조에 따라 설립된 전문생산기술연구소의 기본사업 등은 기관의 설립목적을 구현하기 위한 고유사업으로서의 특성을 반영하기 위해서 적용범위에서 제외하였으며, 이는 공동관리규정 제3조의 취지를 따른 것이다. 다만, 해당 사업들도 현재 과학기술기본법상 조사·분석·평가의 대상이라는 점과 연구개발정보의 통합적 관리의 필요성에 따라 해당 조항은 적용대상 체제로 편입하였고, 연구성과의 한 유형으로 구분되는 연구생물자원 등 과학기술데이터의 경우에는 관련 법제의 전반적인 검토 후 방향을 결정하여야 할 것으로 판단된다.

3) 참고입법례

■ 국가연구개발사업 등의 성과평가 및 성과관리에 관한 법률

제4조(적용범위 등) ① 이 법은 연구개발사업등의 평가와 연구성과의 관리·활용에 대하여 적용한다.

② 연구성과의 관리·활용에 관하여 이 법에 규정한 것을 제외하고는 「기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률」에 따른다.

425) 법제처(2012), 앞의 책, 105면.

③ 다른 법률에서 연구개발사업등의 평가와 연구성과의 관리·활용에 관한 사항을 규정하는 경우에는 이 법의 목적에 맞도록 하여야 한다.

■ 연구실 안전환경 조성에 관한 법률

제3조(적용범위 등) ① 이 법은 대학·연구기관등이 연구개발활동을 수행하기 위하여 설치한 연구실에 관하여 적용한다. 다만, 연구실의 유형 및 규모 등을 고려하여 대통령령이 정하는 연구실에 관하여는 이 법의 전부 또는 일부를 적용하지 아니할 수 있다.

② 「산업안전보건법」의 적용대상 근로자에 대해서는 「산업안전보건법」이 정하는 바에 따른다.

■ 화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률

제3조(적용범위) 이 법은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 화학물질에는 적용하지 아니한다.

1. 「원자력안전법」 제2조제5호에 따른 방사성물질
2. 「약사법」 제2조제4호·제7호에 따른 의약품 및 의약외품
3. 「마약류 관리에 관한 법률」 제2조제1호에 따른 마약류
4. 「화장품법」 제2조제1호에 따른 화장품과 화장품에 사용하는 원료
5. 「농약관리법」 제2조제1호·제3호에 따른 농약과 원제(原劑)
6. 「비료관리법」 제2조제1호에 따른 비료
7. 「식품위생법」 제2조제1호·제2호·제4호·제5호에 따른 식품, 식품첨가물, 기구 및 용기·포장
8. 「사료관리법」 제2조제1호에 따른 사료
9. 「충포·도검·화약류 등 단속법」 제2조제3항에 따른 화약류
10. 「군수품관리법」 제2조 및 「방위사업법」 제3조제2호에 따른 군수품(「군수품관리법」 제3조에 따른 통상품(通常品)은 제외한다)

11. 「건강기능식품에 관한 법률」 제3조제1호에 따른 건강기능식품
12. 「의료기기법」 제2조제1항에 따른 의료기기

바. 다른 법률과의 관계

1) 구체적인 입법(안)

제5조(다른 법률과의 관계) ① 국가연구개발사업의 시행(기획·관리·평가 및 연구성과의 활용 및 사업화)을 포함한다. 이하 같다)에 관하여 다른 법률에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 이 법에서 정하는 바에 따른다.

② 국가연구개발사업의 시행에 관하여 다른 법률을 제정하거나 개정할 때에는 이 법의 목적과 취지에 맞도록 하여야 한다.

2) 입법취지 및 주요내용

현행 공동관리규정은 과학기술기본법에 근거한 대통령령이라는 한계성으로 인하여 다른 법률과의 관계를 규정할 수 없고, 이러한 이유로 과학기술 법제 간의 부정합성이 나타나고 있는 바,⁴²⁶⁾ 본 법에서는 이를 해결하고자 다른 법률과의 관계를 규정하는 관련 조항을 신설하였다.

다른 법률과의 관계를 설정하는 방식으로는 특별법 방식⁴²⁷⁾과 일반법 형식⁴²⁸⁾이 있다. 본 법에서는 다른 법률과의 관계를 설정할 때 일반법 형식에 따르도록 하였다. 따라서 제1항에서는 장래 국가연구개발사업 관련 법률의 시스템화를 위해서 관계 법령이 제정 또는 개정될 때 이 법의 목적과 기본 이념에 따르도록 규정하였고, 제2항에서는 본 법의 국가연구개발사업 총괄규범의 성격을 반영하여 국가연구개발사업의 시행에 관하여 다른 법률을 제정하거나 개정할 때에는 이 법의 목적과 취지에 맞도록 하여야 함을 규정하였다.

426) 현대로 외(2012), 앞의 자료(각주 16), 76면.

427) 이준우 외(2008), 앞의 자료(각주 188), 57~58면 참조.

428) 현대로 외(2012), 앞의 자료(각주 16), 2012, 145면.

스위스 「연구혁신 촉진에 관한 연방법(FIFG)」 제14조의 부처별 연구분야의 특별법 제정을 유보하도록 규정함으로써 연구개발사업 관련 법제의 시스템화 및 통일성을 확보하고 있다는 점을 참조하였다.

3) 참고입법례

■ 1인 창조기업 육성에 관한 법률

제4조(다른 법률과의 관계) 1인 창조기업의 육성에 관하여 다른 법률에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 이 법에 따른다.

■ 건설폐기물의 재활용촉진에 관한 법률

제3조(다른 법률과의 관계) ① 이 법 중 건설폐기물의 친환경적인 처리와 재활용 촉진에 관한 사항은 이 법을 다른 법률에 우선하여 적용하고, 이 법에 규정되지 아니한 사항은 관계 법률의 규정을 적용한다.

② 관계 중앙행정기관의 장은 이 법의 규정과 관련되는 법령을 제정하거나 개정할 때에는 미리 환경부장관 및 국토교통부장관과 협의하여야 한다.

■ 공공데이터의 제공 및 이용 활성화에 관한 법률

제4조(다른 법률과의 관계) 공공데이터의 관리, 제공 및 이용에 관하여 다른 법률에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 이 법에서 정하는 바에 따른다.

■ 「과학기술기본법」

제3조(다른 법률과의 관계) 과학기술에 관한 다른 법률을 제정하거나 개정할 때에는 이 법의 목적과 기본이념에 맞도록 하여야 한다.

■ 기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률

제4조(다른 법률과의 관계) ① 기술이전·사업화에 관하여 다른 법률에서 정하고 있

는 경우를 제외하고는 이 법을 적용한다.

② 이 법에 따른 기술신탁관리업에 대하여는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」을 적용하지 아니한다. 다만, 기술신탁관리업의 영업행위에 관하여는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제102조, 제104조, 제108조제2호, 제4호부터 제7호까지, 제109조제1호부터 제6호까지, 제8호부터 제10호까지 및 제113조부터 제117조까지의 규정을 준용한다.

■ 녹색건축물 조성 지원법

제5조(다른 법률과의 관계) ① 녹색건축물 조성에 관하여 다른 법률에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 이 법에 따른다.

② 녹색건축물과 관련되는 법률을 제정하거나 개정하는 경우에는 이 법의 목적과 기본원칙에 맞도록 하여야 한다.

■ 농림수산물과학기술 육성법

제4조(다른 법률과의 관계) 농림수산물과학기술의 육성에 관하여 「과학기술기본법」, 「농촌진흥법」, 「수산물과학기술진흥을 위한 시험연구 등에 관한 법률」 등 다른 법률에 특별한 규정이 있는 것을 제외하고는 이 법에서 정하는 바에 따른다.

■ 농수산생명자원의 보존·관리 및 이용에 관한 법률

제4조(다른 법률과의 관계) 농수산생명자원을 보존·관리하고 이용을 하는 경우에 다른 법률에 특별한 규정이 있는 경우가 아니면 이 법에 따른다.

■ 방위산업기술 보호법

제4조(종합계획의 수립·시행) ① 방위사업청장은 방위산업기술의 보호에 관한 종합계획(이하 “종합계획”이라 한다)을 5년마다 수립·시행 하여야 한다.

② 방위사업청장은 종합계획을 수립할 때에는 제6조에 따른 방위산업기술보호

위원회의 심의를 거쳐야 한다.

③ 종합계획에는 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다.

1. 방위산업기술의 보호에 관한 기본목표와 추진방향
2. 방위산업기술의 보호에 관한 단계별 목표와 추진방안
3. 방위산업기술의 보호기반 구축에 관한 사항
4. 방위산업기술의 보호를 위한 기술의 연구개발 및 지원에 관한 사항
5. 방위산업기술의 보호에 관한 정보의 수집·분석·가공 및 보급에 관한 사항
6. 방위산업기술의 보호를 위한 국제협력에 관한 사항
7. 대상기관의 방위산업기술 보호체계 구축·운영 시 지원에 관한 사항
8. 그 밖에 방위산업기술 보호를 위하여 필요한 사항

④ 종합계획의 수립·시행에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

■ 보건의료 진흥법

제2조의2(다른 법률과의 관계) 보건의료기술 연구·개발에 관하여 다른 법률에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 이 법에 따른다.

■ 산업기술혁신 촉진법

제4조(다른 법률과의 관계) 산업기술혁신에 관하여 다른 법률에 특별한 규정이 있는 것을 제외하고는 이 법에서 정하는 바에 따른다.

■ 우주개발 진흥법

제4조(다른 법률과의 관계) 우주개발의 진흥과 우주물체의 이용·관리에 관하여는 다른 법률에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 이 법에서 정하는 바에 따른다.

■ 중소기업기술혁신 촉진법

제4조(다른 법률과의 관계) 중소기업의 기술혁신 촉진에 관하여 다른 법률에 특별한 규정이 있는 것을 제외하고는 이 법에서 정하는 바에 따른다.

■ 스위스 연구혁신 촉진에 관한 연방법(Bundesgesetz Entwurf über die Förderung der Forschung und der Innovation)

제14조(특별법 제정의 유보) 연구혁신을 추진하거나 촉진할 때까지 이 법은 연방정부에 유효하다. 부처별 연구분야의 특별법 제정은 유보한다.

2. 국가연구개발사업의 추진 기반 조성 등

가. 연구개발시스템 및 과학기술분야 법령정비 중장기 전략수립

1) 구체적인 입법(안)

제6조(연구개발시스템 및 과학기술분야 법령정비 중장기전략 수립) ① 정부는 「과학기술기본법」 제6조에 따른 국가과학기술혁신체제의 구축을 위하여 연구자와 연구기관의 연구개발 및 연구성과의 활용능력(사업화를 포함한다)을 강화하고 국가연구개발사업의 효과성을 확보하기 위한 시책을 지속적으로 추진하여야 한다.

② 미래창조과학부장관은 제1항의 시책을 추진하기 위하여 중앙행정기관의 장과 협의하여 5년마다 연구개발시스템(과학기술 진흥을 위한 예산, 인력 등 자원 투입 및 국가연구개발사업의 시행에 대한 연구개발 구조 전반을 말한다) 혁신에 관한 시책을 지속적으로 추진하여야 한다.

③ 정부는 과학기술분야 관련 법령정비 중장기전략을 수립하고 「과학기술기본법」 제9조제1항에 따른 국가과학기술심의회의 심의를 거쳐 확정하여야 한다.

④ 제2항 및 제3항의 연구개발시스템 및 과학기술분야 법령정비 중장기전략의 수립절차 등에 관한 사항은 대통령령으로 정한다.

2) 입법취지 및 주요내용

일본 「연구개발력강화법」 제47조는 연구개발시스템 개혁에 관한 국내외의 동향, 연구개발의 국제적 수준, 연구개발의 중요성 비교, 혁신창출에 미치는 영향 등에 대한 조사 및 연구를 통하여 연구개발시스템 및 연구개발 등의 추진에서 반영하는 채널을 구축하고 있다.

이에 본 법에서는 연구개발시스템 및 과학기술 분야 법령정비 중장기 전략을 수립 하도록 하면서, 이를 활용한 과학기술 법제와 연구개발시스템의 정기적인 진단 및 시스템 개편에 대한 인프라를 구축하기 위하여 근거 조항을 신설하고, 동 전략의 수립 주체를 국가연구개발사업 관련 종합조정 기능을 가진 미래창조과학부장관으로 규정하고, 관련 사항에 대한 부분은 국가과학기술심의회 심의를 받도록 하였다.

또한 연구개발시스템 및 과학기술 분야 법령정비 중장기전략의 수립 절차 등에 대하여는 대통령령으로 규정하도록 위임하였고 ‘연구개발시스템’이라는 용어를 새로이 정의하였다. 다만 해당 용어가 법령 전체에서 쓰이는 용어가 아니므로 조항 내에 규정 하는 일반 입법례에 비추어 규정하고자 하였다.

3) 참고입법례

■ 일본 연구개발력강화법(研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律)

제2조(정의)

4. 용어 「연구개발시스템」은 연구개발 등의 추진을 위한 기반이 정비되어 과학기술에 관한 예산, 인재, 기타 과학기술의 진흥에 필요한 자원(이하 「과학기술진흥에 필요한 자원」이라 한다)이 투입되는 것과 동시에, 연구개발이 이루어지고 그 성과의 보급 및 실용화를 도모될 때까지의 구조 전반을 말한다.

제47조 국가는 연구개발시스템의 개혁에 관한 국내외 동향, 다양한 분야의 연구개발

의 국제적인 수준, 연구개발 등에 관한 비용과 편익의 비교 다른 방법으로 다른 분야의 연구개발 등 중요성 비교 국가자금에 의해 행해지는 연구개발 등 혁신의 창출에 영향을 줄 현저한 신규성을 가지고 또는 현저하게 창조적인 분야를 대상으로 하는 연구개발로서 그 성과의 실용화에 의해 매우 중요한 혁신의 창출을 이끌어 낼 수 있는 것 및 사회과학 또는 경영관리방법에 자연과학의 응용에 관한 연구개발의 추진 방향에 대해 연구하고 그 결과를 연구개발시스템 및 국가의 자금에 의해 수행되는 연구개발 등의 추진방식에 반영한다.

나. 정부연구개발투자의 방향과 기준 설정

1) 구체적인 입법(안)

- 제7조(정부연구개발투자의 방향과 기준 설정)** ① 미래창조과학부장관은 기획재정부장관과 협의하여 「국가재정법」 제7조에 따른 국가재정운용계획과 「과학기술기본법」 제7조에 따른 과학기술기본계획을 반영하여 정부연구개발투자 방향을 설정하여야 한다.
- ② 중앙행정기관의 장은 소관 국가연구개발사업 전략기획을 수립함에 있어 제1항에 따른 정부연구개발투자 방향을 반영하여야 한다.
- ③ 미래창조과학부장관은 대통령령으로 정하는 바에 따라 매년 연구기관 등을 대상으로 정부연구개발투자 방향 설명회를 개최하여야 한다.

2) 입법취지 및 주요내용

현행법상 정부 R&D 연구개발 투자방향 설정 기능은 미래창조과학부에 속해 있고, 정부 R&D 예산 편성기능은 기획재정부의 기능으로 편제되어 있어 정부 R&D 연구개발 투자 방향 설정에 대한 기능이 실제 정부 R& 예산 편성과정에서 반영되는지 여부에 대한 회의론적 시각이 존재한다.

이에 본 법에서는 과학기술기본법의 해당 조항을 다음과 같이 정비하였다. 미래창조과학부장관은 기획재정부장관과 협의하여 「국가재정법」 제7조에 따른 국가재정운용계획과 과학기술기본법 제7조에 따른 과학기술기본계획을 반영하여 정부연구개발투자 방향을 설정하도록 함으로써 정부 R&D 투자방향 설정이 정부 R&D 예산 편성 과정에서 반영되도록 하였고, 중앙행정기관의 장에 대하여 소관 국가연구개발사업 전략기획의 수립에 정부연구개발투자 방향을 반영하도록 함으로써 실효성을 담보하도록 하였다. 아울러 현재 실무상 진행되고 있는 정부연구개발투자 방향 설명회 개최에 대한 법적 근거를 명확히 하였다.

3) 참고입법례

■ 「과학기술기본법」 시행령

제33조(중·장기 정책목표 및 방향의 설정) ① 미래창조과학부장관은 법 제7조제1항에 따라 확정된 과학기술발전에 관한 중·장기 정책목표와 방향(이하 이 조에서 “중·장기정책목표등”이라 한다)을 관계행정기관장에게 통보하고 공표하여야 한다.

② 중·장기정책목표등은 법 제13조에 따른 과학기술 발전 추세와 그에 따른 미래사회의 변화에 대한 예측 결과 및 우리나라의 연구개발 수행능력을 토대로 설정되어야 하며, 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다.

1. 5년 이상의 기간에 걸친 과학기술 중·장기 발전목표
2. 제1호에 따른 발전목표를 실현하기 위한 발전전략 및 추진방향
3. 그 밖에 국가과학기술발전에 필요한 중요 정책 추진과제

다. 국가연구개발사업 예산의 배분·조정 등

1) 구체적인 입법(안)

제8조(국가연구개발사업 예산의 배분·조정 등) ① 국가연구개발사업에 관련된 중앙행정기관의 장은 해당 기관의 다음다음 연도 국가연구개발사업의 투자우선순위에 대한 의견을 매년 10월 31일까지 기획재정부장관과 미래창조과학부장관에게 제출하여야 한다.

② 관계 중앙행정기관의 장은 「국가재정법」 제28조에 따라 기획재정부장관에게 제출하는 해당 회계연도부터 5회계연도 이상의 기간 동안 예정된 신규사업 및 기획재정부장관이 정하는 주요 계속사업 중 국가연구개발사업 관련 중기사업계획서를 매년 1월 31일까지 미래창조과학부장관에게 제출하여야 한다.

③ 미래창조과학부장관은 제2항에 따른 중기사업계획서를 검토하고, 「과학기술기본법」 제9조의2에 따른 국가과학기술심의회 심의를 거쳐 정부연구개발투자 방향과 기준을 매년 3월 15일까지 기획재정부장관 및 관계 중앙행정기관의 장에게 알려야 한다.

④ 관계 중앙행정기관의 장은 「국가재정법」 제31조제1항에 따라 기획재정부장관에게 제출하는 해당 기관의 예산요구서 중 국가연구개발사업 관련 예산요구서를 매년 5월 31일까지 미래창조과학부장관에게 제출하여야 한다.

⑤ 미래창조과학부장관은 제1항·제2항 및 제4항에 따라 관계 중앙행정기관의 장이 각각 제출한 국가연구개발사업의 투자우선순위에 대한 의견과 국가연구개발사업 관련 중기사업계획서 및 예산요구서에 대하여 제12조에 따른 국가연구개발사업의 조사·분석·평가와 연계하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 다음 각 호의 사항을 마련하고, 심의회의 심의를 거쳐 그 결과를 매년 6월 30일까지 기획재정부장관에게 알려야 한다.

1. 국가연구개발사업의 목표 및 추진방향
2. 국가연구개발사업의 분야별·사업별 투자우선순위

3. 국가연구개발사업 예산의 배분방향 및 대통령령으로 정하는 주요 국가연구개발사업 예산의 배분·조정 내역
 4. 유사하거나 중복되는 국가연구개발사업 간의 조정 및 연계
 5. 대형 국가연구개발사업의 투자적정성, 중점추진방향 및 개선방향
 6. 다수 부처 관련 국가연구개발사업의 부처별 역할 분담
 7. 기초연구와 지방과학기술의 진흥에 관한 사항
 8. 중소기업의 기술혁신 지원에 관한 사항
 9. 그 밖에 국가연구개발사업의 투자효율성을 높이기 위하여 필요한 사항
- ⑥ 제2항과 제4항에도 불구하고 국방 분야의 국가연구개발사업 관련 중기사업 계획서와 예산요구서 중 국방부장관이 미래창조과학부장관과 협의하여 정하는 중기사업계획서와 예산요구서는 제출하지 아니할 수 있다.
- ⑦ 기획재정부장관은 정부 재정규모 조정 등 특별한 경우를 제외하고는 제5항에 따른 심의회의 심의 결과를 반영하여 다음 연도 예산을 편성하여야 한다.

2) 입법취지 및 주요내용

국가연구개발사업 예산의 배분·조정에 관한 조항은 현행 과학기술기본법 제12조의 2에서 규정하고 있다. 국가연구개발사업 예산의 배분·조정은 국가 차원에서 주요 국가연구개발사업에 대한 거시조정을 하는 데 있어 필수불가결한 기능이다.

본 법은 국가연구개발사업 총괄규범의 성격을 가지고 있고, 연구개발 법제의 시스템화 관점에서 입법이 추진되는 법률로 설계하였기 때문에 국가연구개발사업의 시행과 관련된 핵심조항인 해당 조항을 과학기술기본법에서 이관 받아 규정하는 것이 입법 취지 및 법체계상 타당하다고 판단하였다.

3) 참고입법례

■ 「과학기술기본법」

제12조의2(국가연구개발사업 예산의 배분·조정 등) ① 국가연구개발사업에 관련된

중앙행정기관의 장은 해당 기관의 다음다음 연도 국가연구개발사업의 투자우선 순위에 대한 의견을 매년 10월 31일까지 기획재정부장관과 미래창조과학부장관에게 제출하여야 한다.

② 관계 중앙행정기관의 장은 「국가재정법」 제28조에 따라 기획재정부장관에게 제출하는 해당 회계연도부터 5회계연도 이상의 기간 동안 예정된 신규사업 및 기획재정부장관이 정하는 주요 계속사업 중 국가연구개발사업 관련 중기사업계획서를 매년 1월 31일까지 미래창조과학부장관에게 제출하여야 한다.

③ 미래창조과학부장관은 제2항에 따른 중기사업계획서를 검토하고, 심의회의 심의를 거쳐 정부연구개발투자의 방향과 기준을 매년 3월 15일까지 기획재정부장관 및 관계 중앙행정기관의 장에게 알려야 한다.

④ 관계 중앙행정기관의 장은 「국가재정법」 제31조제1항에 따라 기획재정부장관에게 제출하는 해당 기관의 예산요구서 중 국가연구개발사업 관련 예산요구서를 매년 5월 31일까지 미래창조과학부장관에게 제출하여야 한다.

⑤ 미래창조과학부장관은 제1항·제2항 및 제4항에 따라 관계 중앙행정기관의 장이 각각 제출한 국가연구개발사업의 투자우선순위에 대한 의견과 국가연구개발사업 관련 중기사업계획서 및 예산요구서에 대하여 제12조에 따른 국가연구개발사업의 조사·분석·평가와 연계하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 다음 각 호의 사항을 마련하고, 심의회의 심의를 거쳐 그 결과를 매년 6월 30일까지 기획재정부장관에게 알려야 한다.

1. 국가연구개발사업의 목표 및 추진방향
2. 국가연구개발사업의 분야별·사업별 투자우선순위
3. 국가연구개발사업 예산의 배분방향 및 대통령령으로 정하는 주요 국가연구개발사업 예산의 배분·조정 내역

4. 유사하거나 중복되는 국가연구개발사업 간의 조정 및 연계
 5. 대형 국가연구개발사업의 투자적정성, 중점추진방향 및 개선방향
 6. 다수 부처 관련 국가연구개발사업의 부처별 역할 분담
 7. 기초연구와 지방과학기술의 진흥에 관한 사항
 8. 중소기업의 기술혁신 지원에 관한 사항
 9. 그 밖에 국가연구개발사업의 투자효율성을 높이기 위하여 필요한 사항
- ⑥ 제2항과 제4항에도 불구하고 국방 분야의 국가연구개발사업 관련 중기사업 계획서와 예산요구서 중 국방부장관이 미래창조과학부장관과 협의하여 정하는 중기사업계획서와 예산요구서는 제출하지 아니할 수 있다.
- ⑦ 기획재정부장관은 정부 재정규모 조정 등 특별한 경우를 제외하고는 제5항에 따른 심의회의 심의 결과를 반영하여 다음 연도 예산을 편성하여야 한다.

라. 예비타당성 조사 선정 및 의견 제출

1) 구체적인 입법(안)

제9조(예비타당성조사 대상사업 선정을 위한 의견 제출) ① 미래창조과학부장관은 대통령령으로 정하는 국가연구개발사업으로서 「국가재정법」 제38조제2항에 따라 중앙행정기관의 장이 예비타당성조사 대상사업 선정을 신청한 국가연구개발사업에 대하여는 기획재정부장관이 예비타당성조사 대상사업을 선정하기 전에 해당 국가연구개발사업의 기술성을 평가하여 적합 여부에 관한 의견을 기획재정부장관에게 제출할 수 있다.

② 기획재정부장관은 제1항에 따른 기술성 평가 대상 국가연구개발사업에 대하여는 미래창조과학부장관이 기술성을 평가하여 적합하다는 의견을 제출한 국가연구개발사업 중에서 예비타당성조사 대상사업을 선정하여야 한다.

③ 제1항에 따른 기술성 평가의 기준, 방법 및 그 밖에 필요한 사항은 기획재정부장관이 미래창조과학부장관과 협의하여 정하는 바에 따른다.

2) 입법취지 및 주요내용

예비타당성조사제도는 국가연구개발사업의 추진과정에서 대형연구개발사업을 론칭하는 경우에는 필수적으로 거쳐야 하는 과정이다. 「국가재정법」 제38조는 「과학기술기본법」 제11조에 따른 국가연구개발사업 중 총사업비가 500억 원 이상이고 국가의 재정지원 규모가 300억 원 이상인 신규 사업의 경우에 예비타당성조사를 실시하도록 규정하고 있다.

과학기술기본법 제12조의3은 「국가재정법」 제38조제2항에 따라 중앙행정기관의 장이 예비타당성조사 대상사업 선정을 신청한 국가연구개발사업에 대하여는 기획재정부장관이 예비타당성조사 대상사업을 선정하기 전에 해당 국가연구개발사업의 기술성을 평가하여 적합 여부에 관한 의견을 기획재정부장관에게 제출할 수 있고, 기획재정부장관은 기술성 평가 대상 국가연구개발사업에 대하여는 미래창조과학부장관이 기술성을 평가하여 적합하다는 의견을 제출한 국가연구개발사업 중에서 예비타당성조사 대상사업을 선정하여야 한다고 규정하고 있다.

따라서 본 법에서는 과학기술기본법 제12조의3을 이관 받아 예비타당성조사 대상사업 선정을 위한 의견제출 기능을 국가연구개발사업 총괄규범인 본 법의 규범체제로 편입하여 대형연구개발사업의 시행에 있어 국가적 차원의 거시조정이 가능하도록 하였다.

3) 참고입법례

■ 「과학기술기본법」

제12조의3(예비타당성조사 대상사업 선정을 위한 의견 제출) ① 미래창조과학부장관은 대통령령으로 정하는 국가연구개발사업으로서 「국가재정법」 제38조제2항에 따라 중앙행정기관의 장이 예비타당성조사 대상사업 선정을 신청한 국가연구개발사업에 대하여는 기획재정부장관이 예비타당성조사 대상사업을 선정하기 전에 해당 국가연구개발사업의 기술성을 평가하여 적합 여부에 관한 의견을

기획재정부장관에게 제출할 수 있다.

② 기획재정부장관은 제1항에 따른 기술성 평가 대상 국가연구개발사업에 대하여는 미래창조과학부장관이 기술성을 평가하여 적합하다는 의견을 제출한 국가연구개발사업 중에서 예비타당성조사 대상사업을 선정하여야 한다.

③ 제1항에 따른 기술성 평가의 기준, 방법 및 그 밖에 필요한 사항은 기획재정부장관이 미래창조과학부장관과 협의하여 정하는 바에 따른다.

마. 기획특별위원회

1) 구체적인 입법(안)

제10조(국가연구개발사업 기획특별위원회의 설치 등) ① 정부는 대통령령으로 정하는 주요 국가연구개발사업의 기획 등에 대한 주요사항을 협의하기 위하여 「과학기술기본법」 제9조의 국가과학기술심의회 내에 국가연구개발사업 기획특별위원회(이하 “기획특별위원회”라 한다)를 설치·운영할 수 있다.

② 국가연구개발사업 기획특별위원회는 위원장 1명을 포함한 30인 이내의 위원으로 구성한다.

③ 국가과학기술연구회 이사장이 위원장이 되며, 위원은 다음 각 호에 해당하는 사람이 된다.

1. 「과학기술분야 정부출연연구기관 등의 설립·운영 및 육성에 관한 법률」에 따른 국가과학기술연구회 이사장
2. 「과학기술기본법」 제9조의2제7항에 따른 국가과학기술심의회 운영위원회 위원
3. 국가연구개발사업의 시행에 관한 전문지식과 경험이 풍부한 산·학·연 전문가 중에서 국가과학기술심의회 위원장이 위촉하는 사람
- ④ 위원장은 기획특별위원회를 대표하며, 회의를 소집하고 그 의장이 된다.
- ⑤ 기획특별위원회 위원장이 부득이한 사유로 직무를 수행할 수 없을 때에는

국가과학기술심의회 의장이 지명한 위원장이 그 직무를 대행한다.

⑥ 기획특별위원회의 위원이 결원되면 지체 없이 제3항에 따라 새로운 위원을 위촉하여야 한다.

⑦ 기획특별위원회의 효율적인 운영 및 지원을 위하여 간사위원을 두며, 간사위원은 미래창조과학부 과학기술전략본부장이 된다.

⑧ 제1항부터 제7항까지 규정한 사항 외에 기획특별위원회의 구성 및 운영에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

2) 입법취지 및 주요내용

정부 R&D 전략기획과 사업기획 역할 구분에 따라 전략기획 기능은 정부(전문기관)의 역할로 설정하고, 사업기획은 전문가 중심의 의사결정권을 강화하여 하르나크 원칙을 구현하고자 국가과학기술심의회 내에 국가연구개발사업 기획특별위원회를 두도록 규정하였다.

본 법에서는 대내외 혁신환경에 변화에 대응하기 위해 기획특별위원회의를 설치하여 사업기획의 전문성을 강화하고, 동 조항은 전략기획과 사업기획 역할 분담체제를 정비하기 위하여 조항을 신설하고 전문적 책무와 자율 중심의 플랫폼을 구축하고 국가과학기술연구회의 기능을 재편하여 사업기획을 강화하는 것이 목적이다.

3) 참고입법례

■ 산업융합 촉진법

제8조(산업융합발전위원회) ① 산업융합의 촉진 등 산업융합 관련 정책을 심의·조정하기 위하여 국무총리 소속으로 산업융합발전위원회(이하 이 조에서 “위원회”라 한다)를 둔다.

② 위원회는 다음 각 호의 사항을 심의·조정한다. 이 경우 과학기술과 관련된 사항에 대하여는 「과학기술기본법」 제9조에 따른 국가과학기술심의회와 미리

협의하여야 한다.

1. 산업융합의 촉진을 위한 주요 정책과 계획의 수립·조정
 2. 기본계획의 수립과 시행에 관한 사항
 3. 제6조제2항에 따라 관계 중앙행정기관의 장으로부터 제출받은 실행계획과 전년도 실행계획의 추진 실적에 관한 사항
 4. 산업융합 관련 재정의 확보 방안에 관한 사항
 5. 산업융합의 촉진과 관련된 지원에 관한 사항
 6. 산업융합과 관련된 국가표준 및 인증에 관한 사항
 7. 산업융합과 관련한 기업의 애로 및 건의 사항과 제10조제5항에 따라 산업융합촉진 옴부즈만이 보고한 사항
 8. 융합 신산업의 지원에 관한 사항
 9. 산업융합의 촉진과 관련하여 관계 중앙행정기관의 장이 요청하는 사항
 10. 그 밖에 위원회의 위원장이 회의에 부치는 사항
- ③ 위원회는 위원장 1명을 포함한 25명 이내의 위원으로 구성한다.
- ④ 위원장은 국무총리가 되고, 간사는 미래창조과학부장관과 산업통상자원부장관이 공동으로 되며, 위원은 다음 각 호에 해당하는 사람이 된다.
1. 대통령령으로 정하는 관계 중앙행정기관의 장과 국무조정실장
 2. 산업융합 및 그 촉진과 관련하여 전문지식과 경험이 풍부한 사람 중 위원장이 위촉하는 사람
- ⑤ 위원장은 위원회를 대표하며, 위원회의 업무를 총괄한다.
- ⑥ 위원장이 부득이한 사유로 직무를 수행할 수 없을 때에는 위원장이 미리 정한 위원이 위원장의 직무를 대행한다.
- ⑦ 제4항제2호에 따라 위촉한 위원의 임기는 2년으로 한다.
- ⑧ 위원장은 필요하다고 인정하는 경우에 위원회의 회의를 소집하고 그 의장이 된다.
- ⑨ 위원회의 회의는 위원 과반수의 출석으로 개의하고, 출석위원 과반수의 찬성

으로 의결한다.

⑩ 위원회의 업무를 효율적으로 수행·지원하고, 위원회가 위임하는 업무를 검토·조정하거나 처리하기 위하여 위원회에 전문위원회를 둘 수 있다.

⑪ 제1항부터 제10항까지에서 규정한 사항 외에 위원회와 전문위원회의 구성 및 운영에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

■ 공공데이터의 제공 및 이용 활성화에 관한 법률

제5조(공공데이터전략위원회) ① 공공데이터에 관한 정부의 주요 정책과 계획을 심의·조정하고 그 추진사항을 점검·평가하기 위하여 국무총리 소속으로 공공데이터전략위원회(이하 “전략위원회”라 한다)를 둔다.

② 위원은 위원장 2명을 포함하여 35명 이내로 한다.

③ 위원장은 국무총리와 제2호의 위원 중에서 대통령이 지명하는 사람이 공동으로 되고, 위원은 다음 각 호의 사람이 된다.

1. 중앙행정기관의 장, 지방자치단체의 장 및 공공기관의 장 중 대통령령으로 정하는 사람

2. 공공데이터의 제공 및 이용에 관한 전문지식과 경험이 풍부한 사람 중에서 국무총리가 위촉하는 사람

④ 전략위원회의 효율적 운영 및 지원을 위하여 간사 1명을 두되, 간사는 행정자치부장관이 된다.

⑤ 제3항제2호에 따라 위촉된 위원의 임기는 2년으로 하고 1차에 한하여 연임할 수 있다. 다만, 위원의 사임 등으로 새로 위촉된 위원의 임기는 전임 위원의 남은 임기로 한다.

⑥ 전략위원회에 상정할 안건을 미리 검토하고 전략위원회가 위임한 안건을 심의하기 위하여 전략위원회에 공공데이터전략실무위원회(이하 “실무위원회”라 한다)를 두며, 실무위원회 소속으로 안건 심의 등을 지원하기 위하여 분야별 전문위원회를 둘 수 있다.

⑦ 전략위원회 및 실무위원회, 분야별 전문위원회의 구성과 운영에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

바. 분류기준

1) 구체적인 입법(안)

제11조(국가연구개발사업의 분류기준) ① 미래창조과학부장관은 기획재정부장관과 협의하여 대통령령으로 국가연구개발사업의 유형·범위 및 예산산정기준(이하 “분류기준”이라 한다)을 마련하여야 한다.

② 미래창조과학부장관은 국제적인 기준을 고려하여 제1항에 따른 분류기준을 마련하여야 하며, 중앙행정기관의 장은 소관 국가연구개발사업을 제1항에 따른 분류기준에 부합하도록 운영하여야 한다.

2) 입법취지 및 주요내용

국가연구개발사업 분류기준은 R&D 통계분류 기준인 OECD 권고기준(Frascati Manual)을 기본으로 사용하고 있으며, 직접 적용이 곤란한 경우에 한정하여 실무적으로 국내 여건에 맞게 조정하여 집계하도록 하고 있다.⁴²⁹⁾

현재 정부의 R&D 예산의 정의와 OECD의 R&D 예산의 정의는 크게 다르지 않는 것으로 보인다.⁴³⁰⁾ 다만, 국가연구개발사업에 대한 예산배분 과정은 단순한 재원배분 이상의 중요한 의미, 즉 국가 차원에서 어떠한 연구개발사업 이나 분야에 우선권을 설정하여야 하는 정책결정의 문제로 귀결된다.

현행 체계에서는 관계 중앙행정기관이 해당 국가연구개발사업을 수행하고자 할 경우에 관련 사업이 예산체계에 반영되어야 한다. 하지만 국가연구개발사업 분류기준과 예산상의 코드가 일치하지 아니한 상태임에도 불구하고 통계 등을 구축, 이를 분석

429) 임길환(2015), 앞의 자료, 94면.

430) 자세한 내용은 임길환(2015), 앞의 자료, 94면 참조.

하여 국가과학기술정책에 대한 거시적 방향성을 국가차원에서 설정하는 경우에는 문제점이 발생할 수 있다. 따라서 본 법에서는 이를 해결할 수 있도록 국가연구개발사업의 유형·범위 및 예산산정기준 등에 관한 공통고시를 마련하도록 하고 분류기준을 국제적인 기준과 부합하도록 하여 국제협력 관련 연구개발도 용이하게 할 수 있도록 관련 규정을 신설하였다.

사. 국가연구개발사업에 대한 조사·분석·평가

1) 구체적인 입법(안)

제123조(국가연구개발사업에 대한 조사·분석·평가) ① 미래창조과학부장관은 매년 국가연구개발사업에 대한 조사·분석 및 평가(이하 “평가등”이라 한다)를 하여야 한다. 이 경우 평가에 관한 사항은 「국가연구개발사업 등의 성과평가 및 성과관리에 관한 법률」에서 정하는 바에 따른다.

② 미래창조과학부장관은 제1항 전단에도 불구하고 대통령령으로 정하는 국방분야의 국가연구개발사업에 대한 조사와 분석을 하지 아니할 수 있다.

③ 미래창조과학부장관은 국가연구개발사업의 평가등을 하기 위하여 관계 중앙행정기관, 지방자치단체, 관련 교육·연구기관 및 국가연구개발사업에 참여하는 법인이나 단체에 필요한 자료의 제출을 요구할 수 있으며, 자료 제출을 요구받은 기관·법인 또는 단체는 특별한 사유가 없으면 이에 따라야 한다.

④ 관계 중앙행정기관의 장은 소관 국가연구개발사업을 추진할 때에는 평가등의 결과를 반영하여 연구개발투자가 최대한 효율적으로 이루어지도록 노력하여야 한다.

⑤ 제1항 전단에 따른 조사와 분석의 범위·방법 및 절차 등에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

2) 입법취지 및 주요내용

국가연구개발사업에 대한 조사·분석 및 평가 기능은 국가연구개발사업의 시행과정에서 나타난 현상들의 조사·분석 및 평가를 통해 이를 기반으로 향후 정부 R&D 전략을 수립하고 제도개선 등에 유용하게 활용된다.

이 제도는 과학기술기본법 제12조에 그 근거를 두고 있으나 본 법이 국가연구개발사업 총괄규범으로서 기능 및 역할 설정의 재편에 따라 과학기술기본법 제12조에서 해당 조항을 이관 받아 규정하였다. 아울러 본 법 제4조의 적용범위에 해당하는 기관들의 기관고유사업인 경우에도 해당 조항은 실무를 반영하여 적용대상으로 하였다.

3) 참고입법례

■ 과학기술기본법

제12조(국가연구개발사업에 대한 조사·분석·평가) ① 미래창조과학부장관은 매년 국가연구개발사업에 대한 조사·분석 및 평가(이하 “평가등”이라 한다)를 하여야 한다. 이 경우 평가에 관한 사항은 「국가연구개발사업 등의 성과평가 및 성과관리에 관한 법률」에서 정하는 바에 따른다.

② 미래창조과학부장관은 제1항 전단에도 불구하고 대통령령으로 정하는 국방분야의 국가연구개발사업에 대한 조사와 분석을 하지 아니할 수 있다.

③ 미래창조과학부장관은 국가연구개발사업의 평가등을 하기 위하여 관계 중앙행정기관, 지방자치단체, 관련 교육·연구기관 및 국가연구개발사업에 참여하는 법인이나 단체에 필요한 자료의 제출을 요구할 수 있으며, 자료 제출을 요구받은 기관·법인 또는 단체는 특별한 사유가 없으면 이에 따라야 한다.

④ 관계 중앙행정기관의 장은 소관 국가연구개발사업을 추진할 때에는 평가등의 결과를 반영하여 연구개발투자가 최대한 효율적으로 이루어지도록 노력하여야 한다.

⑤ 제1항 전단에 따른 조사와 분석의 범위·방법 및 절차 등에 관하여 필요한

사항은 대통령령으로 정한다.

■ 농촌진흥법

제11조(연구개발사업의 평가) 농촌진흥청장은 연구개발사업을 효과적으로 추진하기 위하여 이에 대한 평가와 성과관리를 실시하고 그 결과를 기본계획 또는 시행계획에 반영하여야 한다.

■ 기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률

제33조(연구개발사업의 경제성평가 실시) 정부는 연구개발사업 성과의 이전 및 사업화를 촉진하기 위하여 연구개발사업이 유발할 경제적 효과 등을 평가하는 경제성평가를 실시할 수 있다.

아. 연구개발 관련 인력의 교육

1) 구체적인 입법(안)

제13조(연구개발 관련 인력의 교육) ① 미래창조과학부장관은 국가연구개발사업에 참여하는 연구자 및 연구지원 인력의 역량을 강화하고, 국가연구개발사업의 투명성과 효과성을 높이기 위하여 연구개발 관련 인력에 대한 교육과정을 기획하여 시행할 수 있다.

② 미래창조과학부장관은 연구개발 관련 인력에 대한 교육과정을 체계적으로 기획·추진하기 위하여 필요한 업무를 대통령령으로 정하는 기관에 위탁하고 필요한 경비의 전부 또는 일부를 지원할 수 있다.

③ 중앙행정기관의 장 및 연구기관 등의 장은 연구책임자, 참여연구원 및 연구지원 인력 등이 교육에 참여할 수 있도록 지원하여야 한다.

④ 제1항의 교육과정에 포함될 사항 및 제2항의 업무위탁에 관한 사항은 대통령령으로 정한다.

2) 입법취지 및 주요내용

우리나라의 국가연구개발사업과 관련된 각 단행 법률들이 전문인력 양성 및 지원 관련 조항을 규정하고 있고, 입법과정에서도 관련 조항을 규정하고자 하는 것이 일반적인 입법론으로 받아들여지고 있다.

국가연구개발사업의 목적은 국가경쟁력을 제고하는 데 있으며, 이러한 목적의 달성을 위하여 연구개발 관련 인력의 교육은 필수조건이다. 현행 공동관리규정 제33조는 연구개발 관련 인력의 교육을 규정하고 있는 바, 본 법에서는 공동관리규정 제33조의 입법취지를 반영하여 연구개발 인력의 교육에 관한 조항을 법률상의 일반원칙으로 승격하여 규정하였다.

본 법에서는 국가연구개발사업에 참여하는 연구자 및 연구지원 인력의 역량 강화 및 국가연구개발사업의 투명성과 효율성을 높이기 위한 교육과정을 기획 및 시행할 수 있는 근거를 마련하고, 연구개발 관련 인력에 대한 교육과정을 체계적으로 기획하고 추진하기 위한 업무를 기관에 위탁할 수 있는 근거를 마련하고, 연구개발 관련 인력들이 교육에 참여할 수 있는 지원체계를 구축하도록 중앙행정기관의 장과 연구기관의 장의 책무를 규정하였다.

3) 참고입법례

■ 국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정

제33조(연구개발 관련 인력의 교육) ① 미래창조과학부장관은 국가연구개발사업에 참여하는 연구기관, 연구자 및 연구지원 인력의 연구 및 연구지원 역량을 강화하고, 국가연구개발사업의 투명성과 효율성을 높이기 위하여 연구개발 관련 인력에 대한 교육과정을 기획하여 시행할 수 있다.

② 제1항에 따른 교육과정에 포함될 사항은 다음 각 호와 같다.

1. 연구 기획·관리·평가
2. 연구개발성과 창출지원·보호·활용

3. 연구윤리
4. 연구실 안전
5. 연구노트
6. 연구보안
7. 지식재산 관리 및 특허정보 조사 활용
8. 연구개발비의 집행
9. 국제공동연구개발 수행

10. 그 밖에 국가연구개발사업의 수행에 필요한 사항

③ 미래창조과학부장관은 연구개발 관련 인력에 대한 교육과정을 체계적으로 기획·추진하기 위하여 필요한 업무를 다음 각 호의 기관에 위탁하고 필요한 경비를 지원할 수 있다.

1. 「과학기술기본법」 제20조에 따른 한국과학기술기획평가원
 2. 그 밖에 연구개발 관련 인력에 대한 교육 역량을 갖춘 것으로 미래창조과학부장관이 인정하는 기관
- ④ 중앙행정기관의 장, 전문기관의 장 또는 연구기관의 장은 연구책임자, 참여연구원 및 연구지원 인력 등이 지식재산 관리, 연구개발비의 집행 등 연구 및 연구지원 역량 강화에 관한 교육에 참여할 수 있도록 지원하여야 한다.

■ 국제과학비즈니스벨트 조성 및 지원에 관한 특별법

제33조(전문 연구개발 인력 등의 양성 및 대학·연구기관·기업 간 교류·협력체계

구축) ① 국가는 지구에 있는 대학에 대하여 새로운 기초·원천분야 및 학제 간 융합분야 등의 전문 연구개발 인력 및 사업화 지원 인력을 양성하기 위한 시책을 세우고 추진할 수 있다.

② 국가는 지구에 있는 연구기관·대학 및 기업 간의 교류·협력을 강화하기 위하여 다음 각 호의 지원을 할 수 있다.

1. 국내외 연구기관·대학 및 기업 간의 연계 교육프로그램의 개발 및 시행 지원

2. 연구인력의 교류활성화에 관한 지원
3. 연구장비운용 기술인력의 교육훈련 및 관계 기관에 대한 인력 지원 프로그램의 개발 및 운영 지원
4. 해외 고급과학기술 인력의 유치 지원
5. 연구인력·연구과제 및 연구장비 등에 관한 정보체계의 구축 지원
6. 그 밖에 지구 내 연구기관·대학 및 기업의 교류와 협력을 강화하기 위하여 필요한 사항으로서 대통령령으로 정하는 사항의 지원

■ 연구개발특구의 육성에 관한 특별법

제10조(특구의 전문 연구개발 인력 등의 양성 및 대학·연구소·기업 간 교류·협력 체계의 구축) ① 미래창조과학부장관은 특구에 있는 대학에 대하여 새로운 기술 분야와 융합 기술분야 등의 전문 연구개발 인력 및 사업화 지원 인력을 양성하기 위한 시책을 세우고 추진하여야 한다.

② 미래창조과학부장관은 특구의 대학·연구소 및 기업 간의 교류 및 협력을 강화하기 위하여 다음 각 호의 지원을 할 수 있다.

1. 국내외 기업, 국내외 대학 또는 국내외 연구기관과의 연계 교육 프로그램의 개발 및 시행 지원
2. 특구의 대학에 대한 창업과정의 개설 및 운영 지원
3. 연구개발 지원 전문인력 및 경영전문가 육성을 위한 교육프로그램의 개발 및 시행 지원
4. 연구 및 기술 인력의 교류 활성화 및 산업현장 교육 내실화(內實化) 지원
5. 연구장비 운용 기술인력의 교육훈련 및 관계 기관에 대한 인력 지원 프로그램의 개발 및 운영 지원
6. 연구소기업 및 첨단기술기업 등에 대한 전문 연구개발 인력 지원
7. 「병역법」 제36조에 따른 전문연구요원이 종사할 지정업체를 선정하기 위한 우대 추천

8. 이공계 석사 및 박사 연구인력 고용보조금의 우선 지원
9. 해외 고급 과학기술 인력의 유치 지원
10. 연구인력, 연구과제 및 연구장비 등에 관한 정보체계의 구축 지원
11. 그 밖에 특구의 대학·연구소 및 기업의 교류와 협력을 강화하기 위하여 필요한 사항으로서 대통령령으로 정하는 사항의 지원

자. 연구기관의 역량 강화

1) 구체적인 입법(안)

제14조(연구기관의 역량 강화) ① 미래창조과학부장관은 다음 각 호에 해당하는 연구기관의 역량을 강화하기 위한 시책을 마련하여야 한다.

1. 「정부출연연구기관 등의 설립·운영 및 육성에 관한 법률」 또는 「과학기술분야 정부출연연구기관 등의 설립·운영 및 육성에 관한 법률」에 따라 설립된 연구기관
2. 「특정연구기관 육성법」의 적용을 받는 연구기관
3. 「고등교육법」에 따른 대학·산업대학·전문대학 및 기술대학(이와 같은 수준 이상의 학교로서 다른 법령에 따라 설립된 학교를 포함한다) 또는 그 소속 부설 연구소(이하 ‘대학’이라 한다)
4. 국공립연구기관
5. 「산업기술혁신 촉진법」 제42조의 규정에 따른 전문생산기술연구소
6. 「기초연구진흥 및 기술개발지원에 관한 법률」 제14조에 따른 기업부설연구소(이하 “기업연구소”라 한다) 및 기업의 연구개발전담부서
7. 「산업기술연구조합 육성법」에 의한 산업기술연구조합
8. 「공공기관 운영에 관한 법률」 제5조의 규정에 따른 공공기관
9. 「민법」 또는 다른 법률에 의하여 설립된 비영리법인 중 연구인력·시설 등 대통령령으로 정하는 기준에 해당하는 비영리법인

10. 「국가과학기술 경쟁력 강화를 위한 이공계지원 특별법」 제18조의 연구개발서비스업을 수행하는 법인
 11. 「의료법」에 의하여 설립된 의료법인 중 연구인력·시설 등 대통령령으로 정하는 기준에 해당하는 의료법인
 12. 그 밖에 연구인력·시설 등 대통령령으로 정하는 기준에 해당하는 국내의 연구기관 또는 단체
- ② 제1항의 연구기관 역량을 강화하기 위한 시책에 포함되어야 할 내용은 다음 각 호와 같다.
1. 국가연구개발사업의 수요예측에 따른 연구조직의 구축
 2. 연구기관 사이의 인력교류
 3. 연구기관 소속연구원의 학습과 재교육 시스템의 구축
 4. 연구기관과 그 소속연구원의 평가 및 보상시스템의 개선
- ③ 미래창조과학부장관은 제1항에 따른 업무를 수행하기 위하여 연구기관의 감독관청인 중앙행정기관 및 국가과학기술연구회에 대하여 필요한 자료의 제출을 요구할 수 있으며, 자료의 제출을 요구받은 감독관청인 중앙행정기관, 국가과학기술연구회 및 연구기관은 특별한 사유가 없는 한 그에 따라야 한다.

2) 입법취지 및 주요내용

국가연구개발사업의 추진 및 시행에 있어서 실제 연구업무를 수행하는 중추적인 역할은 연구기관에서 담당하고 있다. 즉, 연구기관의 역량은 국가연구개발사업의 성패를 좌우할 수 있는 중요한 요소이며, 연구기관의 혁신은 곧 국가연구개발사업의 효율성 및 혁신과 연관된다고 볼 수 있다. 따라서 연구기관의 역량을 강화하기 위하여 지속적인 시책의 추진이 필요하다.

따라서 본 법에서는 연구기관의 역량을 강화하기 위한 시책의 시행 주체를 미래창조과학부장관으로 규정하고, 연구기관의 역량을 강화하기 위한 시책의 주요내용을 규정하고, 연구기관의 경쟁력을 지속적으로 제고 할 수 있도록 하고, 미래창조과학부장

관이 중앙행정기관과 국가과학기술심의회 및 연구기관에 대하여 자료제출 요구할 수 있는 권한을 규정함으로써 당해 업무 수행의 효율성을 제고하고자 하였다.

3) 참고입법례

■ 연구개발특구의 육성에 관한 특별법

제11조(정부출연연구기관의 혁신 역량 강화를 위한 지원) 미래창조과학부장관은 특구 안의 정부출연연구기관의 혁신 역량을 강화하기 위하여 다음 각 호의 사항을 지원할 수 있다.

1. 장래 수요의 예측에 따른 전문분야별 유연한 연구조직의 구축
2. 정부출연연구기관 사이의 인력 교류 활성화
3. 정부출연연구기관 소속 연구원의 학습과 재교육시스템의 구축
4. 정부출연연구기관과 그 소속 연구원의 평가 및 보상시스템의 개선

차. 공동·융합연구개발의 촉진

1) 구체적인 입법(안)

제15조(공동·융합 연구개발의 촉진) ① 정부는 연구기관 간 또는 국제공동연구를 위한 국내외 기관 상호 간의 공동연구개발을 촉진하기 위한 지원시책을 세우고 추진하여야 한다.

② 정부는 학제 간, 신기술 상호 간 또는 학문 및 산업 간의 융합기술 연구개발을 촉진하기 위한 시책을 세우고 추진하여야 한다.

2) 입법취지 및 주요내용

연구기관 간 공동연구 또는 국제공동연구 등을 통한 공동 또는 융합 연구개발은 과학기술계가 당면한 복잡한 문제의 해결력을 담보하기 위해 연구개발의 한 유형으로 정착되고 있다. 또한 최근 공동·융합 연구의 중요성이 강조되고 있는 상황인 바, 이에

대해 정부의 지원시책 추진 의무를 부과할 필요가 있다.

현행 과학기술기본법 제17조에서 이러한 내용을 규정하고 있으나 이를 국가연구개발사업의 일반법인 본 법으로 이관하여 주의적으로 규정하고자 하였다. 따라서 본 법에서는 정부의 공동·융합 연구개발을 위한 지원시책 및 추진에 대한 지원근거를 규정하여 연구기관 간의 협업시스템의 구축을 통한 국가연구개발사업에서 투자의 효율성을 담보하고, 연구수행의 효율성을 강화하고자 하였다.

3) 참고입법례

■ 「과학기술기본법」

제17조(협동·융합연구개발의 촉진) ① 정부는 기업, 교육기관, 연구기관 및 과학기술 관련 기관·단체 간 또는 이들 상호간의 협동연구개발을 촉진하고 복돋우기 위한 시책을 세우고 추진하여야 한다.

② 정부는 민·군 간의 협동연구개발을 장려하고 민·군 기술협력을 촉진하기 위한 시책을 세우고 추진하여야 한다.

③ 미래창조과학부장관은 국가적으로 중요한 연구개발과제의 협동·융합연구개발을 위하여 필요하다고 인정하면 관련 기관의 장의 요청에 따라 협동·융합연구개발 관련 기관 간에 과학기술인이 서로 교류하는 것을 권고하거나 알선할 수 있다.

④ 정부는 신기술 상호간 또는 신기술과 학문·문화·예술 및 산업 간의 융합연구개발을 촉진하기 위한 시책을 세우고 추진하여야 한다.

■ 천연물신약 연구개발 촉진법

제8조(공동·협동연구개발의 촉진) 보건복지부장관은 천연물신약연구개발을 효율적으로 추진하기 위하여 산업계·학계 및 연구기관간의 공동·협동연구개발을 촉진하여야 한다.

■ 협동연구개발촉진법

제11조(국제협동연구개발과제의 우선지원) 국가·지방자치단체 또는 공공기관은 대학·기업 또는 연구소가 외국의 연구개발관련기관과 공동으로 수행하는 협동연구개발과제중 대통령이 정하는 요건에 해당되는 과제의 경우에는 국내의 대학·기업 또는 연구소사이의 협동연구개발과제에 우선하여 지원할 수 있다

카. 연구성과의 활용 및 사업화 촉진을 위한 기반구축

1) 구체적인 입법(안)

제16조(연구성과의 활용 및 사업화 촉진을 위한 기반구축 등) 미래창조과학부장관은 「과학기술기본법」 제16조의3 및 제16조의4에 따라 국가연구개발사업 연구성과의 활용 및 사업화 촉진, 기술창업 활성화를 위하여 다음 각 호의 기관에 대한 지원시책을 추진하여야 한다.

1. 「기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률」 제2조제10호에 따른 공공연구기관첨단기술지주회사
2. 「산업교육진흥 및 산학협력촉진에 관한 법률」 제2조제8호에 따른 산학협력기술지주회사
3. 「벤처기업 육성에 관한 특별조치법」 제2조제8항에 따른 신기술창업전문회사
4. 「연구개발특구의 육성에 관한 특별법」 제2조제6호에 따른 연구소기업
5. 「중견기업 성장촉진 및 경쟁력 강화에 관한 특별법」 제2조제1호에 따른 중견기업
6. 「중소기업기본법」 제2조에 따른 중소기업
7. 그 밖에 대통령령으로 정하는 기관 또는 단체

2) 입법취지 및 주요내용

현행 연구성과의 활용 및 사업화 등과 관련된 법제들은 단일 법률이 아닌 각 소관부처별로 분화되어 운영되고 있으며, 따라서 국가연구개발사업에 대한 일반법으로서의 성격에 기초하여 국가연구개발사업에 대한 범부처적 조정기능을 강화할 수 있는 근거규정을 신설할 필요가 있다.

따라서 본 법에서는 국가연구개발사업의 연구성과 활용 및 사업화 촉진, 기술창업 활성화 등의 범부처적 기능을 부여하고, 지원시책의 추진 주체를 미래창조과학부장관으로 규정하였다. 다만, 정부조직 개편과정에서 관련 총괄규범이 국가과학기술정책 총괄기구로 법령소관이 이관된다면 해당 조항은 불필요하다고 판단된다.

3) 참고입법례

■ 기술이전 및 사업화 촉진에 관한 법률

제7조(기술이전·사업화 정보의 등록 및 제공 촉진) ① 정부는 기술이전·사업화를

촉진하기 위하여 기술, 기술인력, 설비 및 기술평가에 관한 정보 등 기술이전·사업화에 관한 정보를 체계적으로 제공하기 위한 시책을 마련하여야 한다.

② 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자가 기술을 이전하려는 경우에는 그 기술이 국가기밀에 해당하는 등 대통령령으로 정하는 특별한 사유가 있는 경우를 제외하고는 기술의 내용 등을 6개월 이내에서 대통령령으로 정하는 기간에 「산업기술혁신 촉진법」 제38조에 따른 한국산업기술진흥원(이하 “기술진흥원”이라 한다)에 등록하여야 한다.

1. 공공연구기관
2. 공공연구기관이 아닌 기관·단체로서 국가, 지방자치단체 또는 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제4조에 따른 공공기관(이하 “공공기관”이라 한다)의 지원을 받아 기술을 개발·보유하는 기관 및 단체
3. 「산업기술연구조합 육성법」에 따른 산업기술연구조합

③ 정부는 기술이전·사업화에 관한 정보의 제공 업무를 다음 각 호의 기관으로 하여금 수행하게 하고 이를 지원할 수 있다.

1. 기술진흥원
2. 제10조에 따른 기술거래기관
3. 제11조에 따른 전담조직
4. 제12조에 따른 사업화 전문회사
5. 제35조에 따른 기술평가기관
6. 그 밖에 대통령령으로 정하는 관계 전문기관

④ 제2항에 따른 기술이전·사업화 정보의 등록에 관한 구체적인 방법과 제3항에 따른 지원에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

타. 국가연구개발사업 관련 정보·통계의 활용체계 구축

1) 구체적인 입법(안)

제17조(국가연구개발사업 관련 정보·통계의 활용체계 구축) ① 미래창조과학부장관은 국가과학기술종합정보시스템에 등록된 국가연구개발사업 관련 정보(연구개발정보를 포함한다. 이하 같다)·통계를 이용하고자 하는 자가 정책 및 학술연구 등의 목적을 위하여 열람 또는 복사를 요청하는 경우에는 해당 정보·통계를 이용자에게 제공하여야 한다. 다만, 국가안보나 국가의 중대한 이익을 해할 우려가 있다고 인정되는 경우에는 그러하지 아니하다.

② 미래창조과학부장관은 이용자가 국가연구개발사업 관련 정보·통계를 효율적으로 활용할 수 있도록 지원할 기관을 지정하고 미래창조과학부령으로 그 운영에 필요한 규정을 제정·운영하여야 한다.

2) 입법취지 및 주요내용

연구개발정책상 데이터 기반의 연구가 강화됨으로써 빅데이터의 중요도가 높아지

고 있다. 특히 국가과학기술정책이나 산업정책상 국가연구개발사업 정보·통계 등은 이러한 데이터 기반 연구에서 중요한 정보자산이다. 따라서 국가연구개발사업 관련 정보 및 통계의 활용을 위한 공개절차 등을 제도권 내로 편입할 필요성이 제기된다.

이에 본 법에서는 국가연구개발사업 관련 정보 및 통계를 적극적으로 활용할 수 있는 공개제도에 관한 절차규정을 마련하고자 하였다. 다만, 국가안보 및 국가의 중대한 이익과 관련되는 경우는 예외로 규정하였다.

3) 참고입법례

■ 보건의료기본법

제53조(보건의료 통계·정보 관리시책) 국가와 지방자치단체는 보건의료에 관한 통계와 정보를 수집·관리하여 이를 보건의료정책에 활용할 수 있도록 필요한 시책을 수립·시행하여야 한다.

■ 환경보전법

제22조(환경보전 정보와 통계의 관리) ① 환경부장관은 환경보전에 관한 정보와 통계를 수집하고 관리하여 국민건강 피해의 예방과 관리에 활용할 수 있도록 필요한 시책을 세우고 시행하여야 한다.

② 환경부장관은 제1항에 따른 환경보전에 관한 정보와 통계를 널리 보급하기 위하여 필요한 시책을 마련하여야 한다.

파. 연구개발 지원환경의 조성

1) 구체적인 입법(안)

제18조(연구개발 지원환경의 조성) ① 미래창조과학부장관은 관계 중앙행정기관의 장과 협의하여 연구자가 연구개발 업무 이외의 행정업무 등으로 인한 부담을 최소화하는 등 연구개발에 전념할 수 있는 연구 환경 조성을 위한 시책을 지속

적으로 추진하여야 한다.

② 연구기관의 장은 연구자가 효율적으로 연구개발을 수행할 수 있도록 연구지원체계를 구축·운영하여야 한다.

2) 입법취지 및 주요내용

연구개발 지원환경의 조성은 연구개발사업에 대한 효율성을 담보하기 위한 전제조건이며, 국가연구개발사업의 성패는 연구자의 효율적 연구개발의 수행에 따라 좌우된다. 따라서 현행 공동관리규정 제32조에서 규정하고 있는 연구수행에의 전념 조항을 법률로 승격시켜 규정할 필요가 있다.

따라서 본 법에서는 연구자가 연구개발에 전념할 수 있도록 연구 환경을 조성하기 위한 시책을 마련하여 지속적으로 추진하도록 규정하고, 시책의 추진주체를 미래창조과학부 장관으로 규정하고, 연구기관의 장은 연구자가 효율적으로 연구개발을 수행할 수 있도록 연구지원체계를 구축 및 운영하도록 하였다.

3) 참고입법례

■ 국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정

제32조(연구수행에의 전념) ① 연구개발과제를 수행하는 연구기관의 장은 소속 연구자가 국가연구개발사업의 수행에 전념할 수 있도록 배려하여야 한다.

② 연구자가 동시에 수행할 수 있는 연구개발과제는 최대 5개 이내로 하며, 그 중 연구책임자로서 동시에 수행할 수 있는 연구개발과제는 최대 3개 이내로 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 연구개발과제는 포함하지 아니한다.

1. 제6조제4항에 따른 신청 마감일부터 4개월 이내에 종료되는 연구개발과제
2. 사전조사, 기획·평가연구 또는 시험·검사·분석에 관한 연구개발과제
3. 세부과제의 조정 및 관리를 목적으로 하는 연구개발과제

4. 중소기업과 비영리법인의 공동기술개발 과제로서 미래창조과학부 장관이 관계 중앙행정기관의 장과 협의하여 그 금액 등을 별도로 정하는 연구개발과제(비영리법인 소속 연구자의 연구개발과제 수 계산에 대해서만 적용한다)

5. 미래창조과학부장관이 관계 중앙행정기관의 장과 협의하여 별도로 정하는 금액 이하의 소규모 연구개발과제

③ 연구기관의 장은 연구개발과제를 수행 중인 연구책임자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 중앙행정기관의 장 또는 전문기관의 장의 승인을 받거나, 연구책임자를 변경하여야 한다. 이 경우 중앙행정기관의 장은 해당 연구개발과제의 협약기간 등을 고려하여 다음 각 호의 어느 하나의 사유에 해당하는 기간을 달리 정할 수 있다.

1. 연구책임자가 6개월 이상 계속하여 외국에 체류하려는 경우
2. 연구기관의 장이 연구책임자를 6개월 이상 계속하여 국내외 기관에 파견(교육훈련, 출장, 연수 등을 포함한다)하려는 경우
3. 제1호 및 제2호에서 규정한 사항 외에 연구책임자가 6개월 이상 계속하여 해당 연구개발과제를 수행하기 어려운 사유가 발생한 경우

하. 연구윤리

1) 구체적인 입법(안)

제19조(연구윤리의 확보 등) ① 미래창조과학부장관은 연구자 및 연구기관의 연구 부정행위를 방지하고 연구윤리를 확보하기 위한 시책을 수립하여야 한다.

② 연구기관의 장은 제1항의 연구윤리를 확보하기 위한 시책을 반영하여 연구윤리에 관한 규정을 제정·운영하여야 한다.

③ 국가연구개발사업에 참여하는 연구자 및 연구기관의 장은 연구개발과제를 수행함에 있어 연구윤리에 위배되지 않도록 노력하여야 한다.

2) 입법취지 및 주요내용

연구윤리는 연구의 시발점이며, 연구부정행위를 판단하는 요건이다. 따라서 본 법에서는 현행 공동관리규정 제30조제2항·제3항·제4항에서 규정하고 있는 내용을 법률로 승격하여 연구기관 및 연구자의 연구부정행위를 방지하고 연구윤리를 확보하기 위하여 시책을 수립하도록 하고, 연구기관 장이 연구윤리에 관한 규정을 제정·운영하도록 하고, 국가연구개발사업에 참여하는 연구자 및 연구기관의 장은 연구윤리에 위배하지 않도록 주위의무를 규정하고자 하였다.

3) 참고입법례

■ 학술진흥법

제15조(연구윤리의 확보) ① 교육부장관은 학술진흥을 방해하는 연구자의 연구부정행위를 방지하고 건전한 학술연구의 기풍이 조성될 수 있도록 연구윤리 확보를 위한 지침(이하 “연구윤리지침”이라 한다)을 마련하는 등 연구윤리 확보를 위한 시책을 세우고 추진하여야 한다.

② 교육부장관은 제1항의 연구윤리 확보를 위한 시책을 효율적으로 추진하기 위하여 대학등의 활동에 필요한 경비의 일부 또는 전부를 지원할 수 있다.

③ 교육부장관으로부터 사업비의 지원을 받은 대학등은 연구윤리지침에 따라 연구부정행위의 방지 및 검증을 위한 자체 연구윤리규정을 마련하여 시행하는 등 필요한 조치를 하여야 한다.

④ 제1항에 따른 연구윤리지침의 작성, 제2항에 따른 정부의 지원 및 제3항에 따른 대학등의 조치에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

고. 연구노트의 작성 및 활용

1) 구체적인 입법(안)

제20조(연구노트의 작성 및 활용) ① 미래창조과학부장관은 연구개발과제를 수행하는 연구자가 연구개발 수행의 시작부터 연구성과의 보고·발표 또는 연구개발 정보 및 지식재산권의 확보 등에 이르기까지의 과정을 기록한 연구노트를 작성하여 관리할 수 있도록 시책을 마련하여야 한다.

② 미래창조과학부장관은 제1항에 따른 시책에 따라 연구노트 작성지침을 마련하거나 변경하고자 하는 경우에 중앙행정기관 및 연구기관의 의견을 수렴하여야 한다.

③ 중앙행정기관의 장은 연구자가 연구개발과제의 목표를 달성하지 못한 경우 연구노트를 활용하여 연구개발과제의 수행과정을 검증할 수 있다.

④ 중앙행정기관의 장 또는 제45조에 따른 국가연구개발관리원의 장은 제3항에 따라 연구개발과제가 성실하게 수행되었음이 입증된 경우에는 제43조에 따른 국가연구개발사업에 대한 참여제한 등에 대한 조치를 감면할 수 있다.

2) 입법취지 및 주요내용

국가연구개발사업의 수행에 있어 연구자가 연구의 수행단계부터 연구성과의 보고·발표 또는 연구개발정보와 지식재산권의 확보 등에 대한 전 과정을 기록 및 관리하는 것은 성실한 연구를 수행하였는지 판단할 수 있는 중요한 요건이다.

또한 연구자가 국가연구개발사업을 수행함에 있어 성실하게 연구하였는데도 연구개발과제의 목표에 도달하지 못한 경우, 참여제한 등의 제재를 받게 되면 연구자들이 창의적이고 도전적인 연구보다는 성공할 수 있는 연구만을 수행하려는 행위태양의 문제가 발생하며 이를 해결하고 연구성과의 질적 발전을 담보할 필요가 있다.

현행 공동관리규정 제29조는 연구노트지침 마련 및 제공을 규정하고 있으며, 본 법에서는 동 규정의 원칙들을 법률로 승격하여 규정하였다. 즉 미래창조과학부장관은

연구개발과제를 수행하는 연구자가 연구개발 수행의 시작부터 연구성과의 보고·발표 또는 연구개발정보 및 지식재산권의 확보 등에 이르기까지의 과정을 기록한 연구노트를 작성하여 관리할 수 있게 시책을 마련하도록 규정하고, 연구노트 작성지침을 마련하거나 변경하고자 하는 경우에 중앙행정기관 및 연구기관의 의견을 수렴하도록 규정하였다.

또한 연구노트를 이용하여 연구개발과제의 수행과정을 검증할 수 있는 절차를 마련하여 검증할 수 있도록 하고, 중앙행정기관의 장 또는 국가연구개발관리원의 장은 연구개발과제가 성실하게 수행되었음이 입증된 경우에는 국가연구개발사업에 대한 참여 제한 등에 대한 조치를 감면할 수 있도록 규정하였다.

(3) 참고입법례

■ 국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정

제29조(연구노트지침 마련·제공) ① 미래창조과학부장관은 연구개발과제를 수행하는 연구자 및 연구기관의 장이 연구수행의 시작부터 연구개발성과의 보고·발표 또는 지식재산권의 확보 등에 이르기까지의 연구과정 및 연구개발성과를 기록한 연구노트를 작성하여 관리할 수 있도록 필요한 지침(이하 “연구노트지침”이라 한다)을 마련하여 제공하여야 한다.

② 연구노트지침에 포함되어야 할 사항은 다음 각 호와 같다.

1. 연구노트의 개념
2. 연구개발과제를 수행하는 연구자 및 연구기관의 연구노트 작성 및 관리를 위한 역할과 책임
3. 연구노트 작성 및 관리 방법
4. 그 밖에 연구노트 작성 및 관리를 위하여 필요한 사항

③ 연구개발과제를 수행하는 연구기관의 장은 연구노트지침을 반영하여 연구노트 작성 및 관리에 관한 자체 규정을 마련하여 운영하여야 한다.

④ 연구자는 제3항에 따른 소속 연구기관의 자체 규정에 따라 연구노트를 작성

하여 관리하여야 한다.

⑤ 미래창조과학부장관은 연구노트지침을 마련하거나 변경하려는 경우 관련 연구기관 등의 의견을 수렴하여야 하며, 관계 중앙행정기관의 장과 협의하여야 한다.

⑥ 중앙행정기관의 장은 연구개발과제를 수행하는 연구기관의 장이 제3항에 따른 자체 규정을 마련하여 실효성 있게 운영하고 있는지에 대하여 점검할 수 있다

노. 감사에 대한 감면 요청

1) 구체적인 입법(안)

제21조(감사에 대한 감면 요청 등) 미래창조과학부장관은 국가연구개발관리원 또는 연구기관 등(연구자 및 소속원을 포함한다. 이하 이 조에서 같다)이 국가연구개발사업을 수행함에 있어 「과학기술분야 정부출연연구기관 등의 설립·운영 및 육성에 관한 법률」에 따라 설치된 과학기술 법제 자문위원회의 유권해석의 결과에 따른 행위에 대하여는 「국회법」, 「감사원법」 등 관계 법령에 따른 감사처분에 대한 감면을 요청할 수 있다.

2) 입법취지 및 주요내용

「형법」 제16조는 소위 ‘금지착오’라 하여 자신의 행위가 위법하다는 것을 인식하지 못할 정당한 사유가 있는 경우 예를 들어 전문가 또는 책임 있는 공무원 등의 유권해석에 따라 특정행위를 하였을 때 책임조각사유에 해당한다고 보아 가벌성을 부정하고 있다.

따라서 본 법에서는 「과학기술분야 정부출연연구기관 등의 설립·운영 및 육성에 관한 법률」에 따라 설치된 과학기술 법제 자문위원회의 유권해석의 결과에 따른 연구자의 행위에 대해서는 국회법, 감사원법 등 관계 법령 감사처분에 대한 감면을 요청할

수 있도록 규정함으로써 연구자가 국가연구개발사업의 수행에 전념할 수 있는 환경을 조성하도록 하였다.

3) 참고입법례

■ 형법

제16조(법률의 착오) 자기의 행위가 법령에 의하여 죄가 되지 아니하는 것으로 오인한 행위는 그 오인에 정당한 이유가 있는 때에 한하여 벌하지 아니한다.

3. 국가연구개발사업의 시행

가. 사전조사 및 기획

1) 구체적인 입법(안)

제22조(사전조사 및 기획) ① 중앙행정기관의 장은 국가연구개발사업을 추진하려는 경우에는 「과학기술분야 정부출연연구기관 등의 설립·운영 및 육성에 관한 법률」에 따라 설립된 국가과학기술연구회 등에 위탁하여 기술적·경제적 타당성 등에 대한 사전조사 또는 기획연구를 수행하여야 한다.

② 중앙행정기관의 장은 국가연구개발사업을 신규로 추진하려는 경우에는 제1항에 따른 사전조사 또는 기획연구 결과를 바탕으로 사업을 구체적으로 기획하고, 제8조제4항에 따라 국가연구개발사업 관련 예산요구서를 미래창조과학부장관에게 제출할 때 그 기획안을 함께 제출하여야 한다. 다만, 중앙행정기관의 장이 재난·재해, 국민건강 등 공공수요가 있는 사업으로 시급히 추진할 필요가 있다고 인정하는 경우에는 미래창조과학부장관과 협의하여 기획안의 제출시기를 1년의 범위 내에서 유예할 수 있다.

③ 중앙행정기관의 장은 새로운 국가연구개발사업에 대한 계획을 수립하는 경우에는 다른 사업과의 중복을 피하기 위하여 관계 중앙행정기관의 장과 협의를

하는 등 국가연구개발사업 간의 연계를 강화하기 위하여 노력하여야 하며, 「과학기술기본법」 제9조에 따라 설치된 국가과학기술심의회로부터 중앙행정기관 간 공동기획의 필요성이 제시된 국가연구개발사업에 대해서는 관계 중앙행정기관의 장과 협의하여 공동으로 기획하여야 한다.

④ 중앙행정기관의 장은 국가연구개발사업을 추진하는 경우 「고등교육법」 제2조 각 호의 학교 및 다른 법률에 따라 설치된 대학(이하 “대학”이라 한다), 정부출연연구기관·특정연구기관 및 산업체 간에 협력하여 연구를 추진할 필요가 있다고 인정되면 공동기획·연구·사업화, 기술이전·자문 및 보유자원 공동활용 등의 방법으로 산학연협력을 할 수 있도록 장려하여야 한다.

⑤ 제2항에 따라 미래창조과학부장관에게 제출하는 구체화된 사업의 기획안에 포함되어야 하는 사항은 대통령령으로 정한다.

2) 입법취지 및 주요내용

국가연구개발사업을 추진하는 데 있어 사전조사 및 기획은 연구개발사업 성공을 위한 전제조건이며, 세계적 추세도 연구개발사업의 사전조사 및 기획부분을 강화하고 있다. 현행 공동관리규정 제4조는 국가연구개발사업을 신규추진하는 경우, 예산의 편성 전 사전조사를 할 수 있도록 규정하고 있다.

따라서 이러한 내용을 법률로 승격시켜 본 법에서 원칙으로 규정하고, 중앙행정기관의 장에게 국가연구개발사업을 추진하는 데 있어서 사전조사 또는 기획연구를 수행할 수 있는 근거를 마련하고, 중앙행정기관의 장이 국가연구개발사업을 신규로 추진하는 경우에는 기획연구 결과와 기획안을 제출하도록 하고, 시급히 추진할 필요가 있는 사업의 경우에는 1년 간 유예할 수 있도록 규정하였다. 다만, 법 기술상의 필요에 따라 기획안에 포함될 구체적인 내용은 대통령령으로 위임하도록 하였다.

3) 참고입법례

■ 국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정

제4조(사전조사 및 기획) ① 중앙행정기관의 장은 국가연구개발사업을 추진하려는 경우에는 그 사업의 기술적·경제적 타당성 등에 대한 사전조사 또는 기획연구를 수행하여야 한다.

② 중앙행정기관의 장은 제1항에 따른 사전조사 또는 기획연구를 하는 경우 국내외 특허 동향, 기술 동향, 표준화 동향 및 표준특허 동향(표준화 동향 및 표준특허 동향은 연구개발성과와 표준화 및 표준특허를 연계할 필요가 있는 경우만 해당한다)을 조사하여야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 기초연구단계의 국가연구개발사업에 대한 사전조사 또는 기획연구를 하는 경우로서 중앙행정기관의 장이 그 동향조사가 불필요하다고 인정하는 경우

2. 중앙행정기관의 장이 「중소기업기본법」 제2조에 따른 중소기업 (이하 “중소기업”이라 한다)이 주관연구기관이 되어 수행하는 것이 적절하다고 인정하는 국가연구개발사업으로서 2년 이내의 단기사업을 추진하기 위하여 사전조사 또는 기획연구를 하는 경우

③ 중앙행정기관의 장은 새로운 국가연구개발사업에 대한 계획을 수립하는 경우에는 다른 사업과의 중복을 피하기 위하여 관계 중앙행정기관의 장과 협의를 하는 등 국가연구개발사업 간의 연계를 강화하기 위하여 노력하여야 하며, 미래 창조과학부장관 또는 법 제9조에 따라 설치된 국가과학기술심의회(이하 “국가과학기술심의회”라 한다)로부터 중앙행정기관 간 공동기획의 필요성이 제시된 국가연구개발사업에 대해서는 관계 중앙행정기관의 장과 협의하여 공동으로 기획하여야 한다.

④ 중앙행정기관의 장은 국가연구개발사업을 추진하는 경우에는 연구개발의 효율성을 높이기 위하여 국제공동연구, 외국과의 인력교류 및 국제학술활동 등 국제적 연계·협력을 장려하여야 한다.

⑤ 중앙행정기관의 장은 국가연구개발사업을 추진하는 경우 「고등교육법」 제2조 각 호의 학교 및 다른 법률에 따라 설치된 대학(이하 “대학”이라 한다), 정부출연연구기관·특정연구기관 및 산업체 간에 협력하여 연구를 추진할 필요가 있다고 인정되면 공동 기획·연구·사업화, 기술이전·자문 및 보유자원 공동활용 등의 방법으로 산학연협력을 할 수 있도록 장려하여야 한다.

⑥ 중앙행정기관의 장은 국가연구개발사업을 신규로 추진하려는 경우에는 예산을 편성하기 전에 제1항에 따른 사전조사 또는 기획연구 결과를 바탕으로 사업을 구체적으로 기획하고, 그 기획안을 법 제12조의2제4항에 따라 국가연구개발사업 관련 예산요구서를 미래창조과학부장관에게 제출할 때에 함께 제출하여야 한다. 다만, 중앙행정기관의 장이 재난, 재해, 국민건강 등 공공수요가 있는 사업으로 시급히 추진할 필요가 있다고 인정하는 경우에는 미래창조과학부장관과 협의하여 기획안의 제출시기를 1년의 범위에서 유예할 수 있다.

⑦ 제6항에 따라 미래창조과학부장관에게 제출하는 구체화된 사업의 기획안에 포함되어야 하는 사항은 다음 각 호와 같다.

1. 국가연구개발사업의 목표, 세부추진내용 및 추진체계
2. 다른 중앙행정기관의 소관 업무와 관련되는 사항에 대한 조정방안(해당 사항이 있는 경우만 해당한다)
3. 국가연구개발사업의 평가계획
4. 필요한 자원의 규모 및 인력 확보방안
5. 정부지원의 타당성 검토 결과
6. 연구개발성과의 활용방안 및 기대효과
7. 국내외 특허 동향, 기술 동향, 표준화 동향 및 표준특허 동향(제2항 본문에 따라 조사한 경우만 해당한다)

나. 다부처공동기획사업

1) 구체적인 입법(안)

제23조(다부처공동기획사업) ① 미래창조과학부장관은 공동·융합 연구를 촉진하고 연구개발투자의 효율성을 높이기 위하여 2개 이상의 중앙행정기관과 관련된 국가연구개발사업 중 공동기획이 필요하다고 대통령령으로 정하는 사업에 대하여는 다부처공동기획사업으로 운영할 수 있다.

② 미래창조과학부장관은 제1항에 따른 다부처공동기획사업의 운영에 관한 사항을 관계 중앙행정기관의 장과 협의하여 미래창조과학부령으로 정한다.

2) 입법취지 및 주요내용

다부처공동기획사업은 현행 과학기술기본법 제17조와 동법 시행령 제25조 및 공동관리규정 제4조에 근거하여 다부처공동기획사업 운영지침⁴³¹⁾에 따라 시행되고 있다. 그러나 현행 법제상 다부처공동기획사업의 시행에 대한 근거규정이 명확하지 않기 때문에 이를 명확히 규정할 필요가 있다고 본다.

따라서 본 법에서는 다부처공동기획사업의 근거규정을 마련하고, 다부처공동기획사업의 운영에 관련된 사항은 미래창조과학부령으로 정하도록 하였다.

3) 참고입법례

■ 과학기술기본법

제17조(협동·융합연구개발의 촉진) ① 정부는 기업, 교육기관, 연구기관 및 과학기술 관련 기관·단체 간 또는 이들 상호간의 협동연구개발을 촉진하고 복돋우기 위한 시책을 세우고 추진하여야 한다.

② 정부는 민·군 간의 협동연구개발을 장려하고 민·군 기술협력을 촉진하기 위

431) 미래창조과학부 고시 제2013-22호 참조.

한 시책을 세우고 추진하여야 한다.

③ 미래창조과학부장관은 국가적으로 중요한 연구개발과제의 협동·융합연구개발을 위하여 필요하다고 인정하면 관련 기관의 장의 요청에 따라 협동·융합연구개발 관련 기관 간에 과학기술인이 서로 교류하는 것을 권고하거나 알선할 수 있다.

④ 정부는 신기술 상호간 또는 신기술과 학문·문화·예술 및 산업 간의 융합연구개발을 촉진하기 위한 시책을 세우고 추진하여야 한다.

제25조(국가연구개발사업의 공동기획) ① 미래창조과학부장관은 법 제17조제1항에 따른 협동연구개발을 촉진하고 연구개발투자 효율성을 높이기 위하여 2개 이상의 중앙행정기관과 관련된 국가연구개발사업 중 관계 중앙행정기관 간 공동기획이 필요한 사업(이하 “공동기획사업”이라 한다)을 관계 중앙행정기관의 장과 협의하여 지정할 수 있다.

② 관계 중앙행정기관의 장은 제1항에 따라 지정된 공동기획사업에 대하여 사업추진계획을 공동으로 기획하여야 한다.

③ 제1항에 따른 공동기획사업의 선정 및 운영 등에 관한 사항은 미래창조과학부장관이 정하여 고시한다.

다. 기술수요조사

1) 구체적인 입법(안)

제24조(기술수요조사) ① 중앙행정기관의 장은 정기적으로 기술수요조사를 하고 그 결과를 반영하여 연구개발과제를 발굴하여야 한다. 다만, 국가연구개발사업에 참여하려는 연구자가 직접 연구기획 결과를 제출하도록 하는 연구개발과제 또는 국가차원에서 시급하거나 안보 및 재난·재해 등 전략적으로 반드시 수행할 필요가 있는 연구개발과제의 경우에는 기술수요조사 결과를 반영하지 아니

할 수 있다.

② 중앙행정기관의 장은 제1항에 따라 기술수요조사를 하였을 때에는 그 결과를 관계기관이 공동으로 활용할 수 있도록 조치하여야 한다.

③ 제1항에 따른 기술수요조사의 절차 및 내용에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

2) 입법취지 및 주요내용

국가연구개발사업의 추진에 있어서 투자의 효율성을 극대화하기 위한 전제 조건 중 하나가 기술수요조사이다. 2005년에 개정된 공동관리규정에서는 중앙행정기관의 장이 정기적으로 기술수요조사를 하도록 하고, 그 결과를 반영하여 연구개발과제를 발굴하고 그 결과를 관계기관이 공동으로 활용할 수 있도록 규정하고 있다.

따라서 본 법에서는 이러한 내용을 이관 받아 법률로 승격시켜 규정하고, 중앙행정기관의 장에게 주기적으로 기술수요조사를 하고 이로써 연구개발과제를 발굴하도록 하였다. 다만, 법에서 정하는 예외적인 경우에는 기술수요조사 결과의 반영을 면제하도록 하였다. 또한 기술수요조사의 결과를 범부처가 공동으로 활용할 수 있도록 하고, 기술수요조사의 절차 및 내용에 관한 사항은 대통령령으로 위임하였다.

3) 참고입법례

■ 국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정

제5조(기술수요조사) ① 중앙행정기관의 장은 정기적으로 기술수요조사를 하고, 그 결과를 반영하여 연구개발과제를 발굴하여야 한다. 다만, 연구에 참여하려는 연구자가 직접 연구기획 결과를 제출하도록 하는 연구개발과제 또는 시급하거나 전략적으로 반드시 수행할 필요가 있는 연구개발과제의 경우에는 기술수요조사 결과를 반영하지 아니할 수 있다.

② 중앙행정기관의 장은 제1항에 따라 기술수요조사를 하였을 때에는 그 결과

를 관계 기관이 공동으로 활용할 수 있도록 조치하여야 한다.

③ 제1항에 따른 기술수요조사에 포함될 사항은 다음 각 호와 같다.

1. 제안하는 기술의 개발목표 및 내용
2. 제안하는 기술의 연구개발 동향 및 파급효과
3. 제안하는 기술의 시장 동향 및 규모
4. 제안하는 기술의 개발기간, 정부지원 규모 및 형태
5. 제안하는 기술의 연구개발 추진체계
6. 제안하는 기술에 대한 평가의 주안점

■ 국토교통과학기술 육성법

제7조(기술수요조사) ① 국토교통부장관은 국내외 기술동향조사 등을 통하여 정기적으로 기술수요조사를 하고, 그 결과를 반영하여 연구개발과제를 발굴하여야 한다.

② 제1항에 따른 기술수요조사에 필요한 사항은 국토교통부령으로 정한다.

라. 공고 및 신청

1) 구체적인 입법(안)

제25조(공고 및 신청) ① 중앙행정기관의 장은 국가연구개발사업을 추진하려면 사업별 세부계획을 공고하여야 한다. 다만, 국가안보 및 사회·경제에 파장이 우려되는 분야의 경우에는 공고하지 아니할 수 있다.

② 중앙행정기관의 장은 제1항에 따른 공고를 할 때에는 국가과학기술종합정보시스템에 공고내용을 게재하여야 하며, 절차 및 내용에 포함되어야 할 사항은 대통령령으로 정한다.

③ 국가연구개발사업에 참여하려는 자는 대통령령으로 정하는 바에 따라 연구개발계획서를 작성하여 해당 중앙행정기관의 장 또는 제45조에 따른 국가연구

개발관리원의 장에게 연구개발과제를 신청하여야 한다.

④ 제3항에 따른 연구개발과제 신청 시 중앙행정기관의 장 또는 제45조에 따른 국가연구개발관리원의 장은 과제신청정보를 국가과학기술종합정보시스템과 연계하여 운영하여야 한다.

2) 입법취지 및 주요내용

국가연구개발과제의 공고 및 신청의 절차는 국가연구개발과제의 선정절차의 시작이며 필수불가결한 절차이다. 현행 공동관리규정 제6조에서 국가연구개발과제의 공고 및 신청에 관하여 규정하고 있다. 따라서 본 법안에서는 공동관리규정 제6조의 규정을 법률로 승격시켜 원칙을 규정하고 국가연구개발사업의 추진 시 세부계획 등을 공고하도록 규정하고, 다만 국가안보 및 사회적·경제적 파장이 우려되는 경우에는 공고절차를 생략할 수 있도록 하였다.

아울러 국가연구개발사업 신청 및 절차에 있어서 필요한 사항과 연구개발계획서의 내용은 대통령령으로 정하도록 하고, 연구개발과제를 신청 시 중앙행정기관의 장 또는 국가연구개발관리원의 장은 과제신청정보를 국가과학기술종합정보시스템과 연계하여 운영하도록 하였다.

3) 참고입법례

■ 국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정

제6조(공고 및 신청) ① 중앙행정기관의 장은 국가연구개발사업을 추진하려면 사업별 세부계획을 미리 30일 이상 공고하여야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 공고하지 아니할 수 있다.

1. 국가안보 및 사회·경제에 파장이 우려되는 분야인 경우
2. 외국 정부와의 양해각서 등에 따라 추진되는 국제공동연구의 경우
3. 중앙행정기관의 장이 국가의 주도가 불가피하거나 경쟁이 필요하지 아니하

다고 판단하여 연구개발과제와 그 수행기관을 지정하여 추진하는 국가연구개발사업의 경우

② 제1항에 따른 공고에 포함되어야 할 사항은 다음 각 호와 같다.

1. 국가연구개발사업의 추진목적, 사업내용 및 사업기간
2. 연구개발과제의 신청자격
3. 연구개발과제의 선정 절차 및 일정
4. 연구개발과제의 선정을 위한 심의·평가 절차
5. 연구개발과제의 선정을 위한 심의·평가 기준
6. 제24조의4에 따른 연구개발과제의 보안등급
7. 그 밖에 중앙행정기관의 장이 정하는 사항

③ 중앙행정기관의 장은 제1항에 따른 공고를 할 때에는 국가과학기술종합정보시스템(법 제11조의2제2항에 따른 국가과학기술종합정보시스템을 말한다. 이하 같다)에 공고내용을 게재하여야 한다.

④ 국가연구개발사업을 수행하거나 참여하려는 자는 다음 각 호의 사항이 포함된 연구개발계획서를 작성하여 해당 중앙행정기관의 장 또는 전문기관의 장에게 연구개발과제를 신청하여야 한다.

1. 연구개발의 필요성
 2. 연구개발의 목표와 내용
 3. 평가의 착안점 및 기준
 4. 연구개발의 추진 전략·방법 및 추진체계
 5. 국제공동연구 추진계획(국제공동연구인 경우만 해당한다)
 6. 연구개발성과의 활용방안 및 기대효과
 7. 주요 연구실적, 연구논문 발표실적, 현재 참여하고 있는 국가연구개발사업 및 참여연구원 편성표(과학기술인등록번호, 소속기관, 인적사항이 포함되어야 한다). 다만, 국가과학기술종합정보시스템에 등록된 사항은 제외할 수 있다.
- 7의2. 연구개발비 명세서

8. 제24조의4에 따른 보안등급의 분류 및 결정사유
9. 연구개발과제 수행에 따른 연구실 등의 안전조치(「연구실 안전환경 조성에 관한 법률」 및 「산업안전보건법」 등 관련 법령에 따른 연구실 등의 안전조치를 말한다. 이하 같다) 이행계획
- ⑤ 제4항에 따른 연구개발계획서의 서식은 미래창조과학부령으로 정한다.

■ 학술진흥법 시행령

제5조(학술지원사업의 공고 및 신청) ① 교육부장관은 법 제6조제1항에 따라 학술 지원 대상자를 선정할 때에는 다음 각 호의 사항이 포함된 학술지원사업별 세부 계획을 30일 이상 공고하여야 한다. 다만, 국가안보 및 사회·경제에 파장을 일으킬 것으로 우려되는 분야의 경우에는 공고하지 아니할 수 있다.

1. 학술지원사업의 추진목적, 사업내용 및 사업기간
2. 학술지원사업의 신청자격
3. 학술지원 대상자의 선정 절차 및 일정
4. 학술지원 대상자 선정을 위한 심의·평가 절차와 기준 등

② 학술지원사업을 신청하려는 자는 다음 각 호의 사항이 포함된 학술활동 계획서를 교육부장관에게 제출하여야 한다.

1. 학술활동의 필요성
2. 학술활동의 목표와 내용
3. 학술활동의 추진 전략·방법 및 추진체계
4. 기대성과 및 학술활동 결과의 활용방안
5. 학술활동 수행자 편성표 및 법 제6조제2항에 따른 학술지원 사업비(이하 “사업비”라 한다) 명세서

마. 연구개발과제의 선정

1) 구체적인 입법(안)

제26조(연구개발과제의 선정) ① 중앙행정기관의 장은 연구개발과제를 선정할 때에는 미리 연구개발과제의 선정평가단을 구성·운영하여 선정의 객관성을 유지하여야 한다. 다만, 국가안보를 위하여 필요한 경우에는 연구개발과제 선정평가단을 구성하지 아니할 수 있다.

② 미래창조과학부장관은 연구개발과제 평가단을 구성하는 평가위원의 공정성과 전문성을 확보하고 체계적으로 관리하기 위해 관계 중앙행정기관에서 보유한 평가위원 관련 정보를 대통령령으로 정하는 바에 따라 국가과학기술종합정보시스템에서 등록·관리하여야 한다.

③ 미래창조과학부장관은 연구개발과제의 선정 및 연구개발 성과를 국가연구개발사업의 성과평가에 활용할 수 있으며, 중앙행정기관 및 제45조에 따른 국가연구개발관리원의 장에게 해당 자료를 요청할 수 있고, 자료의 제공을 요청받은 중앙행정기관 및 제45조에 따른 국가연구개발관리원의 장은 특별한 사유가 없으면 그 요구에 따라야 한다.

④ 연구개발과제 평가단의 구성·운영 및 연구개발과제의 선정 등에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

2) 입법취지 및 주요내용

연구개발과제의 선정과정에서 객관성과 투명성 등을 유지하기 위하여 연구개발과제의 선정평가단을 미리 구성·운영함으로써 선정절차의 투명성 및 객관성을 담보할 필요가 있다. 현행 공동관리규정 제7조에서는 연구개발과제 선정평가단의 구성 및 운영에 관한 근거를 두고 있으며, 이를 법률로 승격시켜 해당 사항의 원칙을 본 법에서 규정하도록 하였다.

따라서 본 법에서는 연구개발과제의 선정절차에서 평가위원의 공정성 및 전문성을

확보하고, 선정절차를 체계적으로 관리하여 연구개발과제 선정의 객관성을 담보하고, 각 중앙행정기관에서 보유한 평가위원 관련 정보를 국가과학기술종합정보시스템에서 등록 및 관리하도록 하고, 필요한 사항은 대통령령에 위임하도록 하였다.

아울러 연구개발과제의 선정 및 연구개발결과를 국가연구개발사업의 평가에 활용할 수 있도록 하고, 미래창조과학부장관은 중앙행정기관 및 국가연구개발관리원의 장에게 해당 자료를 요청할 수 있는 근거규정을 마련하고, 연구개발과제 평가단의 구성 및 운영, 연구개발과제의 선정에 있어서 필요한 사항은 대통령령으로 위임하였다.

3) 참고입법례

■ 국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정

제7조(연구개발과제의 선정) ① 중앙행정기관의 장은 연구개발과제를 선정할 때에는 미리 연구개발과제 평가단을 구성·운영하여 선정의 객관성을 유지하여야 한다. 다만, 제24조의4제1항제1호에 따른 보안과제(이하 “보안과제”라 한다)로 분류되는 등 국가안보를 위하여 필요한 경우에는 연구개발과제 평가단을 구성하지 아니할 수 있다.

② 중앙행정기관의 장이 제1항에 따른 연구개발과제 평가단을 구성·운영하는 경우에는 제25조제10항에 따른 평가위원 후보단 중에서 세부기술별로 적정규모의 전문가를 확보하여 평가의 전문성을 유지하고, 이해관계자를 연구개발과제 평가단에서 제외하여 평가의 공정성을 유지하여야 한다. 이 경우 이해관계자는 스스로 회피신청을 하여야 한다.

③ 중앙행정기관의 장은 연구개발과제를 선정할 때에는 다음 각 호의 사항을 검토하여야 한다. 다만, 제11호의 경우에는 응용연구 또는 개발연구단계의 연구개발과제인 경우로 한정한다.

1. 연구개발계획의 창의성 및 충실성
- 1의2. 국가연구개발사업 목적과의 연계성
2. 연구인력, 연구시설·장비 등 연구환경의 수준

3. 국가연구개발사업으로 추진하였거나 추진 중인 연구개발과제와의 중복성(연구개발과제의 효율적인 관리를 위하여 같은 연구개발과제를 복수의 연구기관이 수행하도록 하거나 유사한 연구개발과제를 수행할 필요가 있는 경우는 제외한다)
 4. 제6조제4항제8호에 따라 분류된 보안등급의 적정성
 5. 연구시설·장비 구축의 타당성
 6. 연구개발과제 수행의 국내외 연계·협력 가능성
 7. 연구개발성과의 파급효과
 8. 기술이전, 사업화 및 후속연구 등 연구개발성과의 활용 가능성
 9. 연구책임자의 연구역량 및 연구윤리 수준
 10. 연구개발과제 수행에 따른 연구실 등의 안전조치 이행계획의 적정성
 11. 공지된 기술 및 지식재산권 존재 유무(주관연구기관이 중소기업으로서 총 연구기간이 1년 이내인 과제는 제외한다)
- ④ 중앙행정기관의 장은 연구개발과제를 선정하는 경우 제1호부터 제3호까지의 연구자가 신청한 연구개발과제를 우대하여야 하며, 제4호부터 제7호까지의 연구자가 신청한 연구개발과제 또는 제8호 및 제9호에 해당하는 연구개발과제를 우대할 수 있다.
1. 최근 3년 이내에 제16조제1항에 따른 평가 결과 우수한 연구개발 성과를 낸 것으로 판단되는 연구자
 2. 최근 3년 이내에 제17조제9항에 따라 포상을 받은 연구자
 3. 최근 3년 이내에 기술이전 실적이 우수한 연구자
 4. 최근 3년 이내에 국내외의 저명한 과학기술 관련 기구 등으로부터 수상한 실적이 있는 연구자
 5. 미래창조과학부장관이 지정하는 연구개발 소외지역에 있는 연구기관에 소속된 연구자
 6. 최근 3년 이내에 보안과제를 수행한 연구자
 7. 그 밖에 중앙행정기관의 장이 우대가 필요하다고 인정하는 연구자

8. 해당 과제의 참여기업에 중소기업이 포함된 연구개발과제

9. 국제공동연구 중 외국의 정부·법인·단체 또는 개인이 연구개발비의 일부를 부담하는 연구개발과제

⑤ 중앙행정기관의 장은 연구개발과제를 선정하는 경우 최근 3년 이내에 제30조제1항 각 호의 행위(이하 “연구부정행위”라 한다)를 하였거나 최종평가 결과 낮은 등급을 받은 연구개발과제의 연구책임자가 새로운 연구개발과제를 신청할 때에는 감점을 하는 등 불리하게 대우할 수 있다.

⑥ 삭제

⑦ 중앙행정기관의 장은 연구개발과제를 선정하였을 때에는 연구개발과제의 선정을 위한 평가에 참여한 사람(이하 “평가위원”이라 한다)의 명단 및 제1항에 따른 연구개발과제 평가단의 종합 평가의견 등(평가위원별 평가점수 및 의견은 제외한다)을 포함한 평가 결과를 제6조제4항에 따라 연구개발과제를 신청한 자 및 전문기관의 장에게 통보하여야 한다.

⑧ 중앙행정기관의 장은 선정된 연구개발과제 중 장기간에 걸쳐 추진할 필요가 있다고 인정되는 연구개발과제는 10년 이내의 범위에서 계속과제로 선정할 수 있다.

⑨ 중앙행정기관의 장은 제7항에 따른 연구개발과제 선정 결과에 대한 이의신청 제도를 운영할 수 있다.

⑩ 제2항에 따른 평가의 전문성과 공정성을 확보하기 위한 평가위원의 선정기준은 별표 1과 같고, 제4항 및 제5항에 따른 연구개발과제 선정 시의 우대·감점 기준 및 방법은 별표 1의3과 같다.

⑪ 중앙행정기관의 장이 제3항제3호에 따른 연구개발과제의 중복성을 검토할 때는 제25조제1항에 따른 국가과학기술종합정보시스템을 통하여 실시하여야 하며, 그 결과 중복이 의심되는 경우에는 연구개발과제의 중복 여부를 판단하여야 한다. 다만, 경쟁이나 상호보완이 필요한 경우에는 중복되는 과제로 판단하지 아니할 수 있다.

바. 평가위원의 제척·기피·회피

1) 구체적인 입법(안)

제27조(평가위원의 제척·기피·회피) ① 제26조의 연구개발과제 선정평가단으로 참여하는 위원은 다음 각 호의 1에 해당하는 사유가 있는 경우에는 해당 선정평가 업무에서 제척된다.

1. 위원 또는 그 배우자나 배우자이었던 자가 당해 연구개발과제에 지원을 신청한 경우
2. 위원이 당해 연구과제에 지원한 신청자와 친족관계에 있거나 있었던 경우
3. 그 밖에 연구개발과제 선정평가 시 공정성을 저해할 수 있는 경우로서 대통령령으로 정하는 경우

② 연구개발과제 지원 신청자는 연구개발과제 평가단의 구성에 있어 당해 연구개발과제 평가의 공정성을 기대하기 어려운 평가위원이 포함되었을 경우에는 중앙행정기관의 장에게 해당 위원을 기피 신청할 수 있다.

③ 위원이 제1항 또는 제2항의 사유에 해당하는 경우에는 스스로 당해 연구개발과제의 선정평가에서 회피할 수 있다.

④ 평가에 참여하는 위원은 해당 업무와 관련하여 연구개발과제 지원자 또는 제3자로부터 금품이나 이익을 제공 받아서는 아니된다.

2) 입법취지 및 주요내용

연구개발과제 선정과정에서 평가위원의 전문성과 공정성은 절차의 정당성을 확보하는 데 있어 중요한 요소이다. 따라서 연구개발과제 선정 평가위원과 피평가자 간의 인간관계 및 이해관계가 설정되어 있는 경우에는 설사 공정하게 평가를 하였다고 하더라도 평가의 공정성이 의심을 받음으로써 선정의 결과가 훼손될 수도 있다.⁴³²⁾

국가연구개발과제의 선정에서 평가위원의 공정성을 확보하기 위해서는 공정한 계

432) 앞의 설문에서 연구개발과제의 선정 및 평가의 합리성을 묻는 질문에서 긍정적 답변과 부정적 답변이 각각 23.9%와 31%였다. 이는 선정 및 평가에 있어서 합리적이라고 응답자들이 생각하고 있는 것으로 보인다.

임의 규칙을 확보할 필요가 있다. 이를 위해 평가위원의 제척·기피·회피 규정을 신설할 필요가 있다. 사전에 사유를 명시함으로써 신청자가 기피신청을 하도록 하는 것이 공정성을 담보하는 가장 좋은 방안이기는 하지만 연구개발과제 선정절차에서 평가위원의 정보가 사전에 공개되지 않기 때문에 기피신청은 연구개발과제 선정절차 내에서 하도록 하고, 회피사유가 있는 경우 평가위원 본인이 직접 의사표시를 하게 할 필요가 있다.

따라서 본 법에서는 국가연구개발사업의 선정과정에서 공정성을 확보하기 위하여 평가위원에 대한 제척·기피·회피 제도를 신설하고 그 요건을 규정하였다.

3) 참고입법례

■ 개인정보보호법

제42조(위원의 제척·기피·회피) ① 분쟁조정위원회의 위원은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 제43조제1항에 따라 분쟁조정위원회에 신청된 분쟁조정사건(이하 이 조에서 “사건”이라 한다)의 심의·의결에서 제척(除斥)된다.

1. 위원 또는 그 배우자나 배우자였던 자가 그 사건의 당사자가 되거나 그 사건에 관하여 공동의 권리자 또는 의무자의 관계에 있는 경우
2. 위원이 그 사건의 당사자와 친족이거나 친족이었던 경우
3. 위원이 그 사건에 관하여 증언, 감정, 법률자문을 한 경우
4. 위원이 그 사건에 관하여 당사자의 대리인으로서 관여하거나 관여 하였던 경우

② 당사자는 위원에게 공정한 심의·의결을 기대하기 어려운 사정이 있으면 위원장에게 기피신청을 할 수 있다. 이 경우 위원장은 기피신청에 대하여 분쟁조정위원회의 의결을 거치지 아니하고 결정한다.

③ 위원이 제1항 또는 제2항의 사유에 해당하는 경우에는 스스로 그 사건의 심의·의결에서 회피할 수 있다.

■ 환경오염피해 배상책임 및 구제에 관한 법률

제31조(심사위원회의 위원의 제척·기피·회피) ① 심사위원회의 위원은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 사건의 심리·결정에서 제척된다.

1. 심사위원회의 위원 또는 그 배우자나 배우자였던 자가 그 사건의 당사자가 되거나 그 사건에 관하여 공동권리자 또는 의무자의 관계에 있는 경우
2. 심사위원회의 위원이 그 사건의 당사자와 「민법」 제777조에 따른 친족이거나 친족이었던 경우
3. 심사위원회의 위원이 그 사건에 관하여 증언이나 감정을 한 경우
4. 심사위원회의 위원이 그 사건에 관하여 당사자의 대리인으로 관여하거나 관여하였던 경우
5. 심사위원회의 위원이 그 사건의 대상이 된 결정등에 관여한 경우

② 당사자는 심사위원회의 위원에게 심리·결정의 공정을 기대하기 어려운 사정이 있는 경우에는 기피신청을 할 수 있다.

③ 심사위원회의 위원은 제1항이나 제2항의 사유에 해당하면 스스로 그 사건의 심리·결정을 회피할 수 있다.

사. 협약의 체결

1) 구체적인 입법(안)

제28조(협약의 체결 등) ① 중앙행정기관의 장은 제26조에 따라 선정된 연구개발과제에 대하여 당사자 간 협의에 기초하여 대통령령이 정하는 바에 따라 주관연구기관의 장과 협약을 체결하여야 한다.

② 중앙행정기관의 장은 제1항에도 불구하고 제45조에 따른 국가연구개발관리원의 장과 일괄하여 협약을 체결하거나 제45조에 따른 국가연구개발관리원의 연구개발사업계획을 승인하여 국가연구개발사업을 추진할 수 있다. 이 경우 제45조에 따른 국가연구개발관리원의 장은 주관연구기관의 장과 개별적으로 협

약을 체결하여야 한다.

③ 중앙행정기관의 장은 당초의 연구계획으로 연구의 수행이 계속되기 어렵거나 연구개발의 수행이 불가능한 사유가 발생한 때에는 협약을 변경 또는 해약할 수 있으며, 이 경우 중앙행정기관의 장은 연구비의 집행중지, 현장 실태조사 등 적절한 조치를 취하여야 한다.

④ 협약의 변경 또는 해약의 사유에 관한 자세한 사항은 대통령령으로 정한다.

⑤ 중앙행정기관의 장은 제3항 및 제4항에 따라 협약을 해약하였을 때에는 실제 연구개발에 사용된 금액을 제외한 나머지 연구개발비 중 정부출연금의 지분에 해당하는 금액을 회수하여야 한다. 이 경우 중앙행정기관의 장은 대통령령으로 정하는 사유로 협약을 해약하였을 때에는 제50조에 따라 해당 연구기관 및 연구책임자에 대하여 연대하여 손해배상을 청구할 수 있다.

2) 입법취지 및 주요내용

현행 공동관리규정 제9조에서 제11조까지는 국가연구개발사업에 대한 협약의 체결, 변경, 취소에 대하여 규정하고 있다. 협약체결의 과정은 계약법의 대전제인 계약 자유의 원칙을 전제로 하여 규정할 필요가 있다고 본다.

따라서 본 법에서는 계약자유 원칙을 선언적으로 규정하고, 협약의 내용, 체결방식, 구체적인 협약의 변경사유 및 해약사유는 소관부처 등의 특성을 반영할 수 있도록 대통령령으로 위임하였다.

또한 협약의 해약 시 연구개발 중에 사용된 금액을 제외한 나머지 연구개발비 및 정부출연금 지분에 해당하는 금액을 회수하도록 하고, 중앙행정기관의 장은 대통령령으로 정하는 사유로 협약을 해약하였을 때에는 해당 연구기관 및 연구책임자에 대하여 연대하여 손해배상을 청구할 수 있도록 규정하였다.

3) 참고입법례

■ 공동관리규정

제9조(협약의 체결) ① 중앙행정기관의 장은 제7조에 따라 선정된 연구개발과제에 대하여 주관연구기관의 장이 선정 통보를 받은 날부터 1개월 이내(국제공동연구의 경우에는 선정 통보를 받은 날부터 2개월 이내)에 주관연구기관의 장과 다음 각 호의 사항을 우선적으로 포함하는 협약을 체결하여야 한다.

1. 연구개발과제계획서
2. 참여기업에 관한 사항
3. 연구개발비의 지급방법 및 사용·관리에 관한 사항
4. 연구개발성과의 보고에 관한 사항
5. 연구개발성과의 귀속 및 활용에 관한 사항
6. 연구개발성과의 등록·기탁에 관한 사항
7. 기술료의 징수·사용에 관한 사항
8. 연구개발성과의 평가에 관한 사항
9. 연구윤리 확보 및 연구부정행위의 방지에 관한 사항
10. 협약의 변경 및 해약에 관한 사항
11. 협약의 위반에 관한 조치
12. 연구개발과제계획서, 연구보고서, 연구개발성과 및 참여인력 등 연구개발 관련 정보의 수집·활용에 대한 동의에 관한 사항
13. 연구수행 과정에서 취득(개발하거나 구매하여 취득한 경우를 말한다. 이하 같다)한 연구시설·장비의 등록·관리에 관한 사항
14. 연구개발과제의 보안관리에 관한 사항
15. 제29조제1항에 따른 연구노트(이하 “연구노트”라 한다)의 작성 및 관리에 관한 사항
16. 연구개발과제 수행에 따른 연구실 등의 안전조치 이행에 관한 사항
17. 그 밖에 연구개발에 관하여 필요한 사항

② 중앙행정기관의 장은 제1항에도 불구하고 전문기관의 장과 일괄하여 협약을 체결하거나, 전문기관의 연구개발사업계획을 승인하여 국가연구개발사업을 추진할 수 있다. 이 경우 전문기관의 장은 주관연구기관의 장과 개별적으로 협약을 체결하여야 한다.

③ 중앙행정기관의 장은 제7조제8항에 따라 선정된 계속과제에 대해서는 다년도 협약을 체결할 수 있다.

④ 중앙행정기관의 장 또는 전문기관의 장은 제1항부터 제3항까지의 규정에 따라 주관연구기관의 장과 협약을 체결한 경우 연구개발과제의 효율적 관리를 위하여 연구개발과제별 고유번호를 부여하여야 한다.

⑤ 미래창조과학부장관은 관계 중앙행정기관의 장과 협의하여 제4항에 따른 연구개발과제별 고유번호의 부여방법을 정하여 고시하여야 한다.

⑥ 중앙행정기관의 장 또는 전문기관의 장은 제1항·제2항(중앙행정기관의 장이 전문기관의 장과 일괄하여 협약을 체결하는 경우는 제외한다) 및 제3항에 따른 협약을 전자문서(「전자서명법」 제2조제3호에 따른 공인전자서명이 있는 것만 해당한다)로 체결할 수 있다.

제10조(협약의 변경) ① 중앙행정기관의 장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유가 발생하였을 때에는 협약으로 정하는 바에 따라 협약의 내용을 변경할 수 있다.

1. 중앙행정기관의 장이 협약의 내용을 변경할 필요가 있다고 인정하는 경우
2. 주관연구기관의 장 또는 전문기관의 장이 주관연구기관·연구책임자·연구목표·참여기업 또는 연구기간 등의 변경을 사유로 협약내용의 변경을 요청한 경우
3. 제9조제3항에 따라 다년도 협약을 체결한 연구개발과제(이하 “다년도 협약과제”라 한다)의 경우에는 정부의 예산사정, 해당 연구개발 과제의 연차실적·계획서 평가 결과 등에 따라 협약내용을 변경할 필요가 있는 경우

4. 환율변동 및 국내의 정세변화 등에 따라 국제공동연구의 협약내용을 변경할 필요가 있는 경우

② 중앙행정기관의 장은 제1항에 따라 협약의 내용을 변경하였을 때에는 지체 없이 주관연구기관의 장 또는 전문기관의 장에게 변경한 내용을 통보하여야 한다

제11조(협약의 해약) ① 중앙행정기관의 장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유가 발생하였을 때에는 협약으로 정하는 바에 따라 협약을 해약할 수 있다. 이 경우 참여기업이 참여하는 연구개발과제에 대해서는 참여기업의 대표와 미리 협의하여야 한다.

1. 연구개발목표가 다른 연구개발에 의하여 성취되었거나 대내외 기술환경의 변화 등으로 연구개발을 계속할 필요성이 없어진 경우

1의2. 연구개발과제 수행 중에 추진 중인 다른 연구개발과제와 중복되는 것으로 확인된 경우. 다만, 제7조제11항 단서에 해당하는 경우는 제외한다.

2. 주관연구기관 또는 참여기업의 중대한 협약 위반으로 인하여 연구개발을 계속 수행하기가 곤란한 경우

3. 주관연구기관 또는 참여기업이 연구개발과제의 수행을 포기한 경우

4. 주관연구기관 또는 참여기업에 의하여 연구개발의 수행이 지연되어 처음에 기대하였던 연구개발성과를 거두기 곤란하거나 연구개발을 완수할 능력이 없다고 인정되는 경우

5. 다년도 협약과제의 경우에는 제16조제1항 단서에 따른 연차실적·계획서에 대한 검토 및 단계평가 결과 중앙행정기관의 장에 의하여 연구개발 중단조치가 내려진 경우

6. 부도·법정관리·폐업 등의 사유로 주관연구기관 또는 참여기업이 연구개발과제를 계속 수행하는 것이 불가능하거나 계속 수행할 필요가 없다고 중앙행정기관의 장이 인정하는 경우

7. 제24조에 따른 보안관리가 허술하여 중요 연구정보가 외부로 유출되어 연구

수행을 계속하는 것이 불가능하다고 중앙행정기관의 장이 인정하는 경우

8. 제31조제3항에 따라 연구부정행위로 판단되어 연구개발과제의 연구개발을 계속 수행하는 것이 불가능하다고 중앙행정기관의 장이 인정하는 경우

9. 연구책임자가 다른 연구개발과제 수행과정에서 제27조에 따라 연구개발비의 용도 외 사용 등의 사유로 참여제한이 확정된 경우

10. 연구개발과제 수행에 따른 연구실 등의 안전조치가 불량하여 「연구실 안전환경 조성에 관한 법률」 제17조에 따른 연구실의 사용제한·금지 또는 철거 등의 조치로 연구수행을 계속하는 것이 불가능하다고 중앙행정기관의 장이 인정하는 경우

11. 참여기업이 연구개발비 부담 의무를 이행하지 아니하는 경우

12. 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 연구개발과제가 선정된 경우

② 중앙행정기관의 장은 제1항 각 호의 사유가 발생하였을 때에는 연구비의 집행 중지 및 현장 실태조사 등 적절한 조치를 하여야 한다.

③ 중앙행정기관의 장은 제1항에 따라 협약을 해약하였을 때에는 실제 연구개발에 사용한 금액을 제외한 나머지 연구개발비 중 정부 출연금 지분에 해당하는 금액을 회수하여야 한다. 이 경우 제1항제2호부터 제4호까지, 제6호부터 제8호까지, 제11호 및 제12호에 해당하는 사유로 협약을 해약하였을 때에는 정부 출연금의 전부 또는 일부를 회수할 수 있고, 필요한 경우 법 제11조의2에 따라 참여제한을 할 수 있다.

④ 중앙행정기관의 장은 제3항 후단에 따라 회수하여야 할 정부 출연금의 금액을 정할 때에는 미리 전문 평가단을 구성·운영하여 연구의 달성도에 대한 평가 등 심의를 거쳐야 한다. 이 경우 전문 평가단의 구성·운영에 관하여는 제7조제2항을 준용한다.

아. 연구개발사업의 선정 및 평가 등의 특례

1) 구체적인 입법(안)

제29조(연구개발사업의 선정 및 평가 등의 특례) ① 미래창조과학부장관은 다음 각 호의 사업에 대하여 연구개발과제의 선정 및 연구성과 평가과정에 대하여 특례를 정할 수 있다.

1. 기초연구사업
2. 국제공동연구개발사업
3. 재난·재해 연구개발사업
4. 기타 「과학기술기초법」 제9조에 따른 국가과학기술심의회에서 특례를 인정할 필요가 있다고 심의한 연구개발사업

② 제1항에 관한 사항은 대통령령으로 정한다.

2) 입법취지 및 주요내용

국가연구개발사업 중 기초연구사업의 경우 당해 사업의 특성상 단기간의 투자로 성과를 내기가 힘들며, 중장기적 투자에 의한 연구의 축적 등에 의해서 질적 성과가 서서히 나타나는 특성이 있으며,⁴³³⁾ 국제공동연구개발사업의 경우에는 국가연구개발사업이 국내의 연구기관(연구자) 뿐만 아니라 당해 사업의 특성 및 규모에 따라 외국의 연구기관(연구자)들과 함께 수행하는 경우가 지속적으로 증가하고 있으며 이를 통하여 미래 기술개발 참여 및 시장 선점 및 저개발국에 대해서는 호혜적 차원의 공동연구를 전략적으로 확대 R&D 거점으로 성장할 수 전략적 관점에서 접근할 필요성이 있다.⁴³⁴⁾

또한 수행하는 연구기관(연구자)의 국가별 법령이 다름으로 인하여 발생할 수 있는 문제 등을 해결하기 위하여 국제법(섭외사법)적 요소를 고려하지 않을 수 없다는 점, 마지막으로 재난·재해 연구개발사업은 정책비중이 높고, 연구개발의 성과물이 당해

433) 임길환(2016), 「기초연구지원 R&D사업 평가」, 국회예산처, 4면 참조.

434) 임길환(2016), 「기초연구지원 R&D사업 평가」, 국회예산처, 4면 참조.

연구과제의 대상 자연재해에 대한 예방적 성격을 가지고 있다는 점에서 특수성⁴³⁵⁾을 가진다.

즉, 기초연구개발과 국제공동연구개발사업 및 재난·재해연구개발사업의 경우 각각의 특수성 때문에 기존의 연구개발 선정 및 평가제도를 이용하는 것은 타당하지 않다고 본다. 현행 국가연구개발사업 관련 법제에서는 공동관리규정 제33조의2(기초연구단계 연구개발과제 수행에 대한 특례)와 33조의4(혁신도약형 연구개발사업에 대한 특례)에서는 기초연구과제 및 혁신도약형 연구개발사업 등의 특례를 규정하고 있다.

따라서 본 법에서는 기초연구사업, 국제공동연구개발사업, 재난·재해 연구개발사업,⁴³⁶⁾ 기타 과학기술기본법 제9조에 따른 국가과학기술심의회에서 특례를 인정할 필요가 있다고 심의한 연구개발사업에 대하여는 연구개발과제의 선정 및 연구성과 평가과정에 대하여 특례를 정할 수 있도록 규정하여 법의 유연성을 확보하고, 연구개발과제의 선정 및 연구성과 평가과정에 있어서 특례에 관한 사항은 대통령령으로 위임하도록 하였다.

3) 참고입법례

■ 국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정

제33조의2(기초연구단계 연구개발과제 수행에 대한 특례) ① 주관연구기관의 장은 중앙행정기관의 장이 정하는 기초연구단계 연구개발과제로서 제9조제3항에 따른 다년도 협약을 체결한 경우에는 연차별 연구개발비의 사용잔액에 대하여 제12조의2제3항제2호에도 불구하고 중앙행정기관의 장 또는 전문기관의 장의 승인을 받지 아니하고 협약기간 내에서 다음 연도의 연구개발비에 포함하여 사용할 수 있다.

② 중앙행정기관의 장은 제1항에 따른 기초연구단계 연구개발과제에 대하여 연

435) 김두연 외(2013), 「자연재난분야 연구개발 사업의 특성을 고려한 성과지표 및 성과평가체계 개발」, 『한국건설관리학회 논문집』, 제14권 제4호, 한국건설관리학회, 119면 참조.

436) 재난·재해 연구개발사업의 경우에는 B/C 분석을 중심으로 사업의 타당성을 검증하는 경우, 연구개발과제에 선정될 수 없는바 이러한 경우에도 특례로 추가하였다.

구개발비의 규모 등을 고려하여 제15조제1항부터 제3항까지의 규정에 따른 연구개발성과의 보고 및 제19조제1항에 따른 연구개발비의 사용실적 보고를 달리 할 필요가 있다고 인정하는 경우 제출 문서의 종류, 보고서에 포함되어야 할 사항, 제출기간을 달리 정할 수 있다.

③ 중앙행정기관의 장은 제1항에 따른 기초연구단계 연구개발과제에 대하여 제16조제1항에 따라 평가를 실시한 결과 법 제11조의2제1항제1호에 해당하는 경우에도 불구하고 연구개발을 성실하게 수행한 사실이 인정된 경우에는 제7조제5항에 따른 연구개발과제 선정 시 감점 부여, 제27조에 따른 참여제한 및 사업비 환수 등의 불이익 조치를 아니할 수 있다.

제33조의4(혁신도약형 연구개발사업에 대한 특례) ① 중앙행정기관의 장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것으로 인정되는 국가연구개발사업을 혁신도약형 연구개발사업으로 정할 수 있다.

1. 학문적 발전 또는 공공복리 증진에 획기적으로 이바지할 수 있는 연구개발사업
2. 혁신적이고 산업 활용도가 높아 많은 수익을 창출하거나 새로운 산업군(産業群) 또는 시장을 형성할 수 있는 연구개발사업

② 중앙행정기관의 장은 제1항에 따른 혁신도약형 연구개발사업(이하 “혁신도약형 연구개발사업”이라 한다)에 대하여 제6조제1항에 따라 세부계획을 공고할 때에는 해당 사업이 혁신도약형 연구개발사업이라는 것을 분명히 밝혀야 한다.

③ 중앙행정기관의 장은 제7조제3항에 따라 혁신도약형 연구개발사업의 연구개발과제 선정을 위한 검토를 할 때에는 다음 각 호의 검토항목에 대해서는 해당 호에 따른 배점비율을 부여하여야 한다.

1. 연구개발 목표의 도전성 및 연구개발계획의 창의성 관련 항목: 총점의 50퍼센트 이상
 2. 연구책임자의 연구역량 및 연구윤리 수준 관련 항목: 총점의 20퍼센트 이상
- ④ 중앙행정기관의 장은 혁신도약형 연구개발사업의 연구개발과제에 대하여 제

16조제1항에 따른 중간평가를 하지 아니할 수 있으며, 중간평가를 하는 경우에는 연구개발 내용을 조정하거나 보완하기 위한 목적으로 하여야 한다.

⑤ 중앙행정기관의 장은 혁신도약형 연구개발사업의 연구개발과제에 대하여 제 16조제1항에 따른 최종평가를 할 때에는 연구개발성과를 중점적으로 평가하여야 한다.

자. 연구개발비의 지급 및 정산

1) 구체적인 입법(안)

제30조(연구개발비의 지급) ① 중앙행정기관의 장은 연구개발비의 전부 또는 일부를 출연할 수 있다.

② 중앙행정기관의 장은 연구기관 중 비영리기관이 주관연구기관, 협동연구기관 또는 공동연구기관인 경우에는 해당 비영리기관이 연구개발비를 부담하게 하여서는 아니된다. 다만, 대통령령으로 정하는 연구개발과제의 경우에는 그러하지 아니하다.

③ 국가연구개발사업에 참여기업이 있는 경우 중앙행정기관 및 참여기업의 연구개발비 출연·부담 기준은 대통령령으로 정한다.

④ 중앙행정기관의 장이 지급하는 연구개발비의 비목은 직접비 및 간접비(연구개발과제 수행기관이 연구개발과제를 수행하는 데에 공통적으로 소요되는 비용으로 개별 연구과제에서 직접 산출할 수 없는 비용을 말한다. 이하 같다)로 구성하며, 각 비목별 계상기준에 관한 사항은 대통령령으로 정한다.

⑤ 미래창조과학부장관은 제4항에 따른 간접비 계상기준을 정하기 위하여 미래창조과학부 내에 간접비산출위원회를 설치·운영할 수 있다.

⑥ 연구개발비의 지급절차, 간접비산출위원회의 구성 및 운영 등에 관하여 필요한 세부사항은 대통령령으로 정한다.

2) 입법취지 및 주요내용

연구개발비의 지급에 관련된 내용은 현행 공동관리규정 제12조, 제12조의2, 제12조의3에서 규정하고 있다. 따라서 이러한 내용을 법률로 승격시켜 본 법에서 규정하되, 본 법이 기존의 연구관리 중심의 법제에서 벗어나 연구의 자율성 확보와 책임성 강화를 기조로 하고 있어, 창의적이고 도전적인 연구 환경을 조성하는 데에 그 목적을 두고 있다.

따라서 본 법에서는 중앙행정기관의 장의 연구개발비의 출연에 대한 근거를 법률로 규정하고, 연구기관 중 비영리기관의 연구개발비 부담을 면제하고, 국가연구개발사업에 참여기업이 있는 경우에는 중앙행정기관 및 참여기업의 연구개발비 출연·부담 기준은 대통령령으로 정하도록 위임하여 정책환경의 변화에 신속히 대처하도록 하였다.

또한 연구개발비의 비목은 직접비 및 간접비로 구성하도록 하고, 각 비목별 계상기준에 관한 사항은 대통령령으로 위임하였다. 아울러 간접비 계상기준을 정하기 위하여 간접비산출위원회를 설치·운영 근거를 법률로 규정하고, 연구개발비의 지급에 필요한 사항은 대통령령으로 위임하였다.

3) 참고입법례

■ 국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정

제12조(연구개발비의 지급) ① 중앙행정기관의 장은 연구개발비의 전부 또는 일부를 출연할 수 있다.

② 중앙행정기관의 장은 대학, 정부출연연구기관 및 특정연구기관 등 비영리법인(이하 “비영리법인”이라 한다)이 주관연구기관, 협동연구기관 또는 공동연구기관인 경우와 「국가과학기술 경쟁력 강화를 위한 이공계 지원 특별법」 제18조에 따라 신고한 연구개발서비스업자(이 항에서 “연구개발서비스업자”라 한다)가 시험·분석 등 연구개발서비스 제공만을 목적으로 협동연구기관 또는 공동연구기관으로 참여하는 경우에는 해당 비영리법인 및 연구개발서비스업자가 연구개

발비를 부담하게 하여서는 아니 된다. 다만, 비영리법인이 연구개발비를 부담하는 것이 필요하다고 인정되는 연구개발과제로서 다음 각 호의 연구개발과제의 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 연구시설·장비구축과 관련된 연구개발과제

2. 연구인력 양성을 주된 목적으로 하는 연구개발과제

③ 국가연구개발사업에 참여기업이 있는 경우 중앙행정기관 및 참여기업의 연구개발비 출원·부담 기준은 별표 1의4에 따른다. 다만, 중앙행정기관의 장이 필요하다고 인정하는 국가연구개발사업에 대해서는 미래창조과학부장관과 협의하여 별표 1의4의 기준과 달리 정할 수 있다.

④ 중앙행정기관의 장은 연구개발과제의 규모, 연구의 착수시기 및 정부의 재정 사항 등을 고려하여 연구개발비를 일시불로 지급하거나 분할하여 지급할 수 있다. 이 경우 중앙행정기관의 장은 주관연구기관에 제5항 본문의 비목(費目) 중 간접비를 직접비와 분리하여 지급할 수 있다.

⑤ 연구개발비의 비목은 직접비 및 간접비(연구개발과제 수행기관이 연구개발과제를 수행하는 데에 공통적으로 들지만 개별 연구개발과제에서 직접 산출할 수 없는 비용을 말한다. 이하 같다)로 구성하며, 각 비목별 계상기준은 별표 2와 같다. 다만, 국제공동연구의 경우 중앙행정기관의 장은 협약으로 정하는 바에 따라 해당 연구에 참여하는 외국 정부 또는 기관의 연구개발비 계상기준을 고려하여 별도의 비목별 계상기준을 적용할 수 있다.

차. 연구개발비의 관리기준

1) 구체적인 입법(안)

제31조(연구개발비의 관리기준) ① 미래창조과학부장관은 「과학기술기본법」 제9조의2제7항에 따른 국가과학기술심의회 운영위원회 심의를 거쳐 미래창조과학부령으로 연구비 관리기준에 대한 표준지침을 제정·운영할 수 있다.

② 중앙행정기관의 장은 소관 국가연구개발사업의 연구비 관리기준을 제정 운용함에 있어 제1항에 따른 표준지침을 준용하여야 한다.

2) 입법취지 및 주요내용

연구개발비의 관리는 국가연구개발사업 관리의 주요 요소이자 현행 전문기관 업무의 상당부분을 차지하고 있다. 따라서 본 법에서는 과학기술기본법 제9조의2제7항에 따른 국가과학기술심의회 운영위원회 심의를 거쳐 연구비 관리기준에 대한 표준지침을 제정·운영할 수 있도록 규정하고, 소관부처는 국가연구개발사업의 연구비 관리기준을 제정 운용함에 있어 표준지침을 준용하도록 규정하여 통일성을 기할 수 있도록 하였다.

3) 참고입법례

■ 국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정

제27조(연구개발비의 관리기준) ① 미래창조과학부장관은「과학기술기본법」제9조의2제7항에 따른 국가과학기술심의회 운영위원회 심의를 거쳐 미래창조과학부령으로 연구비 관리기준에 대한 표준지침을 제정·운영할 수 있다. ② 중앙행정기관의 장은 소관 국가연구개발사업의 연구비 관리기준을 제정 운용함에 있어 제1항에 따른 표준지침을 준용하여야 한다.

카. 사용실적 보고 및 정산

1) 구체적인 입법(안)

제32조(사용실적 보고 및 정산) ① 주관연구기관의 장은 협약기간(다년도 협약과제의 경우 해당 연도 협약기간을 말한다) 종료 후 대통령령으로 정하는 기간 이내에 연구개발비의 사용실적을 중앙행정기관의 장에게 보고하여야 한다. 다만, 중

양행정기관의 장이 해당 업무를 제45조에 따라 국가연구개발관리원에 위탁한 경우에는 국가연구개발관리원의 장에게 보고하여야 한다.

② 중앙행정기관의 장은 주관연구기관이 연구개발비 집행에 대한 외부감사시스템을 구축하고 있는 경우에는 사용실적보고 절차를 면제할 수 있다.

③ 제1항에 따라 연구개발비의 사용실적을 보고받은 중앙행정기관의 장은 연구개발비 집행이 적절한지를 확인하기 위하여 수행한 연구개발과제 중 일부를 추출하여 연구개발비를 정산할 수 있다.

④ 중앙행정기관의 장은 제1항 및 제2항에 따른 연구개발비의 사용실적 보고 및 정산이 완료된 후에도 연구자 등이 연구개발비를 부당하게 집행한 사실을 알게 된 경우에는 정산 및 현장검증을 실시할 수 있다. 이 경우 중앙행정기관의 장은 연구개발비 중 사용잔액이 있거나 부당하게 집행한 금액이 있는 경우에는 정부출연금을 회수하여야 한다.

⑤ 그 밖에 연구개발비의 사용실적 보고 및 정산에 필요한 세부사항은 대통령령으로 정한다.

2) 입법취지 및 주요내용

현행 공동관리규정 제19조에서는 연구개발비의 사용실적 보고 및 정산을 규정하고 있고, 본 법에서는 동 규정 중 원칙을 법률로 승격시켜 규정하고자 하였다. 연구자 및 연구기관에 대한 연구의 자율성과 연구지원 인력의 연구행정 업무의 효율성을 제고할 수 있도록 사용실적 보고 및 정산시스템을 간소화하고자 하였다.

본 법에서는 주관연구기관이 연구개발비 집행에 대한 외부감사시스템을 구축하고 있는 경우에는 사용실적보고 절차를 면제할 수 있도록 하고, 연구개발비의 사용실적 보고 및 정산이 완료된 후에도 연구자 등이 연구개발비를 부당하게 집행한 사실을 알게 된 경우에는 정산 및 현장검증을 실시할 수 있도록 규정하고, 중앙행정기관의 장은 연구개발비 중 사용잔액이 있거나 부당하게 집행한 금액이 있는 경우에는 정부출연금을 회수하도록 규정하였다. 아울러 연구개발비 사용실적 보고 및 정산과 관련 필요한

사항들은 대통령령으로 위임하도록 하였다.

3) 참고입법례

■ 국가연구개발사업 관리 등에 관한 규정

제19조(사용실적 보고 및 정산) ① 주관연구기관의 장은 협약기간(다년도 협약과제의 경우 해당 연도 협약기간을 말한다) 종료 후 3개월 이내에 다음 각 호의 문서 또는 전자문서로 연구개발비의 사용실적을 중앙행정기관의 장 또는 전문기관의 장에게 보고하여야 한다.

1. 연구개발계획과 집행실적의 대비표
2. 연구개발과제를 수행하는 연구기관의 자체 회계감사 의견서. 다만, 중앙행정기관의 장이 별도로 정하는 경우에는 해당 중앙행정기관의 장의 확인서 또는 전문기관의 정산결과로 갈음할 수 있다.

② 제1항에 따라 연구개발비의 사용실적을 보고받은 중앙행정기관의 장 또는 전문기관의 장은 연구개발비 집행이 적절한지를 확인하기 위하여, 수행한 연구개발과제 중 일부를 추출하여 연구개발비를 정산하여야 한다. 다만, 주관연구기관에 정산시스템이 구축되지 아니한 경우 또는 그 밖에 중앙행정기관의 장이 필요하다고 인정하는 경우에는 수행한 연구개발과제 전부에 대하여 정산할 수 있다.

③ 제1항에 따라 연구개발비의 사용실적을 보고받은 전문기관의 장은 보고내용에 대한 검토 및 제2항에 따른 연구개발비 정산 결과를 중앙행정기관의 장에게 보고하여야 한다.

④ 중앙행정기관의 장은 연구개발과제의 수행이 종료된 후에 연구개발비에서 다음 각 호에 해당하는 금액을 제외한 후 사용잔액이 있거나, 제1항에 따른 연구개발비 사용실적의 보고내용에 대한 검토 및 제2항에 따른 연구개발비 정산 결과 부당하게 집행한 금액이 있는 경우에는 해당 금액 중 정부 출연금 지분에 해당하는 금액을 회수하여야 한다.

1. 제12조의2제3항제2호에 따라 중앙행정기관의 장이 다음 연도 직접비에 포함하여 사용하게 하는 금액
2. 연구개발비 중 간접비의 사용잔액으로서 중앙행정기관의 장이 다음 연도의 간접비로 사용하게 하는 금액. 다만, 제11조제1항제2호부터 제4호까지 및 제6호부터 제8호까지의 규정에 해당하는 사유로 협약이 해약된 경우는 제외한다.
3. 제12조의3제1항에 따라 학생인건비 통합관리 기관으로 지정된 연구기관에서 직접비 중 학생인건비로 사용하고 남은 금액
- ⑤ 제4항에도 불구하고 중앙행정기관의 장은 제16조제1항에 따른 최종 평가 결과가 우수한 것으로서 제17조제3항 각 호의 요건을 모두 갖춘 연구개발과제에 대해서는 연구개발비 사용잔액을 회수하지 아니하고 주관연구기관의 장으로 하여금 해당 중앙행정기관의 장의 승인을 받아 연구개발비 사용잔액을 해당 연구개발과제와 관련된 후속 연구개발을 위한 용도로 사용하게 할 수 있다.
- ⑥ 중앙행정기관의 장 또는 전문기관의 장은 제1항 및 제2항에 따른 연구개발비의 사용실적 보고 및 정산이 완료된 후에도 사용잔액이 있거나 연구개발과제를 수행한 연구기관에서 연구개발비를 부당하게 집행한 사실을 알게 된 경우에는 정산 및 현장검증을 할 수 있으며, 그 결과 사용잔액이 있거나 부당하게 집행한 금액이 있는 경우에는 해당 금액 중 정부 출연금 지분에 해당하는 금액을 회수하여야 한다.
- ⑦ 중앙행정기관의 장은 제4항 및 제6항에 따라 회수된 금액을 국고 또는 해당 기금 등에 납입하여야 한다.
- ⑧ 중앙행정기관의 장은 제4항 및 제6항에 따라 연구개발비의 사용잔액과 부당하게 집행한 금액을 회수하는 경우에는 별도의 관리계좌를 지정하여 주관연구기관으로 하여금 이에 입금하도록 하여야 한다.
- ⑨ 제4항 및 제6항에 따른 부당 집행 금액의 구체적 회수기준 및 범위는 별표 2의2와 같다.
- ⑩ 제1항 각 호의 문서 작성에 필요한 서식은 미래창조과학부령으로 정한다.

⑪ 중앙행정기관의 장 또는 전문기관의 장은 제25조제5항에 따라 국가과학기술 종합정보시스템에 등록하는 연구시설·장비를 구입하는 데 사용한 금액을 제2항에 따라 정산할 때에는 해당 연구시설·장비가 국가과학기술종합정보시스템에 등록되었는지 확인하여야 한다.

⑫ 제1항에 따라 연구개발비의 사용실적을 보고받은 중앙행정기관의 장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 금액이나 연구개발과제에 대해서는 제2항에도 불구하고 정산하지 아니할 수 있다. 이 경우에도 주관연구기관의 장은 제12조의2제2항 및 제9항에 따라 증명자료를 갖추어 사용하여야 한다.

1. 직접비 중 연구과제추진비로 사용한 금액
2. 연구비 관리체계 평가 결과 최우수등급을 받은 기관이 수행한 연구개발과제

⑬ 중앙행정기관의 장 또는 전문기관의 장은 제2항에 따른 연구개발의 정산을 전문성을 갖춘 기관에 의뢰할 수 있다.

⑭ 중앙행정기관의 장은 국제공동연구 중 외국의 기관이 사용한 연구개발비의 사용실적을 제2항에 따라 정산하는 경우에는 그 사용실적의 증명을 해당 기관의 확인서로 대체할 수 있다.

타. 연구개발과제의 결과보고 및 연구성과 평가

1) 구체적인 입법(안)

제33조(연구개발과제의 결과보고 및 연구성과 평가) ① 주관연구기관의 장은 협약으로 정한 시기 또는 연구개발이 종료된 때에는 연구개발과제의 연구성과를 중앙행정기관의 장에게 제출하여야 한다.

② 중앙행정기관의 장은 제1항에 따라 제출된 연구개발과제의 결과에 대하여 연구성과의 수준 향상 및 활용 촉진을 위해 연구개발과제 연구성과평가단을 구성하여 평가를 실시하고 연구내용의 조정 및 보완 등에 관한 자문을 제공할 수 있다.

- ③ 중앙행정기관의 장은 국가연구개발사업의 투자 효율성 제고를 위하여 제2항에 따른 연구성과 평가 결과에 기초하여 필요한 경우 해당 연구개발과제 중단 등의 조치를 취할 수 있다.
- ④ 연구개발과제 연구성과평가단의 구성 및 운영에 관하여는 제26조 및 제27조의 규정을 준용한다. 이 경우 선정평가단은 연구성과평가단으로 본다.
- ⑤ 제1항부터 제3항의 규정에 따른 연구개발과제의 결과보고, 연구성과 평가의 종류 및 방법, 연구성과 평가에 따른 조치에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

2) 입법취지 및 주요내용

현행 공동관리규정 제15조에서 제17조는 연구개발결과의 보고, 평가 및 이에 따른 세부조치 등을 규정하고 있다.

본 법에서는 이러한 규정들 중 원칙을 법률로 승격시켜 연구개발과제의 결과보고 및 연구성과 평가라는 조항으로 규정하고, 연구개발성과 평가단을 운용함에 있어 연구개발과제 선정절차를 준용하도록 하고, 연구성과 평가 결과에 기초하여 필요한 경우에 해당 연구개발과제의 중단 등의 조치를 취할 수 있도록 규정하였다. 또한 연구개발과제의 결과보고 및 연구성과 평가에서 필요한 사항들은 대통령령으로 규정하도록 위임하였다.

3) 참고입법례

■ 국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정

제16조(연구개발성과의 평가) ① 중앙행정기관의 장은 국가연구개발사업의 투자효율성 제고, 연구개발성과의 목표 관리 및 활용 촉진을 위하여 연구개발성과의 활용 계획·실적에 대한 중간평가 및 최종평가를 하고, 연구개발성과의 활용을 위한 추적평가(제15조제2항제5호에 따른 연구개발성과의 활용계획이 제대로

이행되고 있는지를 제21조제3항에 따른 연구개발성과 활용 보고서 등을 통하여 조사·분석하는 것을 말한다. 이하 같다)를 할 수 있다. 다만, 제7조제8항에 따른 계속과제로서 연구기간을 단계로 나누어 협약한 연구개발과제의 경우에는 단계 중의 중간평가를 하지 아니하고 연차실적·계획서에 대한 검토로 대체하며, 단계가 끝나는 때에 단계평가를 한다.

② 연구개발과제가 보안과제로 분류되는 등 국가안보를 위하여 필요한 경우 또는 중앙행정기관의 장이 연구개발과제의 성격 및 연구개발비의 규모 등을 고려하여 평가를 달리할 필요가 있다고 판단한 경우에는 제1항에 따른 평가를 하지 아니할 수 있다.

③ 제1항에 따른 중간평가 및 최종평가는 연구개발과제별로 그 특성에 따라 상대평가, 절대평가 또는 혼합평가의 방법으로 달리할 수 있다.

④ 중앙행정기관의 장은 연구개발성과를 평가할 때에는 연구개발과제의 선정을 위한 평가에 참여한 전문가를 중심으로 제25조제10항에 따른 평가위원 후보단을 이용하여 평가단을 구성하여야 하며, 필요한 경우에는 해외 전문가를 활용하는 등 전문성·객관성 및 공정성을 유지하도록 하여야 한다. 이 경우 평가단의 구성·운영에 관하여는 제7조제2항을 준용한다.

⑤ 제1항 단서에 따른 단계평가를 할 때에는 그 연구개발과제와 관련된 국내외 특허 동향, 기술 동향, 표준화 동향, 표준특허 동향(표준화 동향 및 표준특허 동향은 연구개발성과와 표준화 및 표준특허를 연계할 필요가 있는 경우만 해당한다) 및 사업화 가능성 등을 조사하여 그 단계평가에 반영할 수 있다.

⑥ 미래창조과학부장관은 관계 중앙행정기관의 장과 협의하여 제1항에 따른 추적평가를 지원하고, 추적평가 표준지침을 마련하여 관계 중앙행정기관의 장 및 전문기관의 장에게 제공할 수 있다. 이 경우 추적평가 지원을 위한 협의사항 및 추적평가 표준지침에는 「국가연구개발사업 등의 성과평가 및 성과관리에 관한 법률」 제8조제2항제4호에 따른 연구개발사업에 대한 추적평가의 지원 및 상호간의 원활한 연계·시행에 관한 사항이 포함되어야 한다.

제17조(평가에 따른 조치) ① 중앙행정기관의 장은 제16조제1항에 따른 중간평가 및 단계평가 결과 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 연구개발과제에 대해서는 연구개발을 중단시킬 수 있으며, 단계평가에서 지적된 사항을 반영하여 다음 단계의 연구개발계획을 수립하도록 하여야 한다.

1. 상대평가의 방법을 사용할 때에는 국가연구개발사업의 특성에 따라 중앙행정기관의 장이 정하는 등급 미만에 해당하는 경우

2. 절대평가의 방법을 사용할 때에는 만점의 60퍼센트 미만에 해당하는 경우

② 중앙행정기관의 장은 제16조제5항에 따른 조사 결과가 다음 각 호의 어느 하나에 해당할 때에는 협약으로 정하는 바에 따라 해당 연구개발과제를 중단시키거나 연구개발의 목표를 변경하는 등의 조치를 할 수 있다.

1. 단계평가의 대상인 연구개발과제의 연구개발성과와 유사한 것이 이미 개발되어 그 연구개발이 불필요하다고 판단되는 경우

2. 이전에 예측한 연구개발 환경이 변경되어 다음 단계의 연구개발의 수행이 불필요하다고 판단되는 경우

③ 중앙행정기관의 장은 제16조제1항에 따른 최종평가 결과가 우수한 것으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 연구개발과제에 대해서는 우수성과에 대한 실용화 지원 등의 후속대책을 마련할 수 있다.

1. 최종평가 결과 상대평가 시 상위 10퍼센트 이내, 절대평가 시 만점의 90퍼센트 이상(이하 “최우수등급”이라 한다)인 과제

2. 연구개발계획서에서 제시한 연구개발목표가 모두 달성된 과제

3. 연구개발 성과의 활용을 통하여 해당 분야 기술경쟁력을 높이는 데 현저히 이바지할 수 있다고 평가되는 과제

④ 중앙행정기관의 장은 제16조제1항에 따른 평가 결과 연구개발의 결과가 극히 불량하다고 판단하는 경우에는 해당 연구개발과제를 실패한 연구개발과제로 결정할 수 있다.

- ⑤ 중앙행정기관의 장은 제16조제1항에 따른 평가 결과에 대한 이의신청 제도를 운영할 수 있다.
- ⑥ 중앙행정기관의 장은 연구개발성과의 평가를 종합하여 일정 시기별로 연구개발평가백서를 발간할 수 있다.
- ⑦ 중앙행정기관의 장은 우수 연구개발성과의 성과확산을 촉진하기 위하여 제3항에 해당하는 연구개발과제의 제목, 주관연구책임자 및 연구개발성과 등의 정보를 관계 중앙행정기관의 장에게 알려야 한다.
- ⑧ 중앙행정기관의 장은 제3항에 해당하는 연구개발과제를 수행한 연구책임자가 다음 각 호의 사업을 수행하려는 경우 우선 지원할 수 있다.
 1. 연구개발성과의 특허 출원 또는 국제표준 제정
 - 1의2. 국제표준과 연계된 연구개발성과의 특허 보정
 2. 같은 기술 분야의 후속단계에 해당하는 연구개발
- ⑨ 미래창조과학부장관은 제16조제1항에 따른 최종평가 결과가 우수하여 관계 중앙행정기관의 장이 추천한 연구개발성과 중에서 우수한 연구개발성과를 선정할 수 있다. 이 경우 미래창조과학부장관은 우수한 연구개발성과를 낸 해당 연구자에게 적절한 포상을 할 수 있다.

파. 연구개발결과의 공개

1) 구체적인 입법(안)

- 제34조(연구개발결과의 공개)** ① 중앙행정기관의 장 또는 국가연구개발관리원의 장은 제33조제1항에 따라 제출받은 연구개발과제의 결과에 대한 데이터베이스를 구축하여 관련 연구기관·산업계 및 학계에서 활용할 수 있도록 공개하여야 한다.
- ② 미래창조과학부장관은 국가과학기술종합정보시스템과 제1항에 따른 데이터베이스를 연계하여 연구개발과제의 결과에 대한 정보가 통합적으로 제공될 수

있도록 하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항에 따른 연구개발과제의 결과 공개에 관한 세부사항은 대통령령으로 정한다.

2) 입법취지 및 주요내용

국가연구개발사업은 정부출연금에 기반을 두고 추진하고 있으며, 연구개발결과들을 관련 연구기관, 산업계, 학계 등에서 활용할 수 있도록 하여 중국적으로 국가경쟁력을 강화할 수 있도록 하여야 한다. 또한 연구개발결과의 공개는 연구의 자율성을 구성하는 요소의 하나이다.

따라서 본 법에서는 연구개발과제의 결과를 데이터베이스화하여, 이를 국가과학기술종합정보시스템과 연계함으로써 관련 연구기관, 산업계, 학계 등에서 활용하도록 규정하고 연구개발과제의 결과 공개에 대한 세부사항은 대통령령으로 위임하여 정하도록 하였다.

3) 참고입법례

■국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정

제18조(연구개발성과의 공개) ① 중앙행정기관의 장은 제15조제1항에 따라 제출받은 연구개발 최종보고서 및 요약서의 데이터베이스를 구축하여 관련 연구기관·산업계 및 학계 등에서 활용할 수 있도록 널리 공개하여야 한다.

② 미래창조과학부장관은 국가과학기술종합정보시스템과 제1항에 따른 데이터베이스를 연계하여 연구개발성과의 정보가 통합적으로 제공될 수 있도록 하여야 한다.

③ 중앙행정기관의 장은 필요한 경우 연구개발성과에 대한 종합발표회 또는 분야별 발표회를 개최할 수 있다. 이 경우 주관연구기관의 장은 발표회 개최에 적극 협조하여야 한다.

④ 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 다음 각 호의 구분에 따른 비공개기간 동안 제1항부터 제3항까지의 규정을 적용하지 아니한다. 다만, 비공개기간 연장이 필요한 특별한 사유가 있는 경우에는 기간 만료일부터 3개월 이전에 중앙행정기관의 장의 승인을 받아 최대 3년의 범위에서 연장할 수 있다.

1. 중앙행정기관의 장이 제15조제2항제7호에 따른 보안등급을 검토한 결과 보안과제로 분류된 경우: 최대 3년 이내의 범위에서 해당 보안과제에서 정한 기간
2. 주관연구기관의 장이 지식재산권의 취득을 위하여 공개 유보를 요청하여 중앙행정기관의 장이 승인한 경우: 1년 6개월 이내
3. 참여기업의 대표가 영업비밀 보호 등의 정당한 사유로 비공개를 요청하여 중앙행정기관의 장이 승인한 경우: 1년 6개월 이내
4. 국제공동연구 중 협약에서 비공개하기로 정한 경우: 1년 6개월 이내

⑤ 중앙행정기관의 장은 제2항에 따른 연구개발성과의 정보를 통합적으로 제공하기 위하여 제15조제1항에 따른 최종보고서·요약서의 전자문서를 제9조제4항에 따른 고유번호별로 전산 관리하여야 한다.

4. 연구성과의 관리·활용 및 보안

가. 연구성과의 소유·관리

1) 구체적인 입법(안)

제35조(연구성과의 소유·관리) ① 연구성과는 국가연구개발사업에 참여하는 연구형태와 비중, 연구성과의 유형 등을 고려하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 연구기관 등의 소유로 한다. 다만, 중앙행정기관의 장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 국가의 소유로 할 수 있다.

1. 국가안보상 필요한 경우
2. 연구성과를 공공의 이익을 목적으로 활용하기 위하여 필요한 경우

3. 연구기관이 국외에 소재한 경우
4. 그 밖에 연구기관 등이 소유하기에 부적합하다고 인정되는 경우
 - ② 중앙행정기관의 장은 제1항에 따라 국가가 소유하게 된 연구성과를 국가연구개발관리원 등에 위탁하여 관리하게 할 수 있다.
 - ③ 그 밖에 연구성과의 소유·관리에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

2) 입법취지 및 주요내용

국가연구개발사업을 통해 창출된 연구성과인 유·무형적 결과물의 소유권은 각 당사자 간의 이해관계가 첨예하게 대립하는 영역으로, 이러한 결과물의 소유권의 귀속에 대한 분쟁 등이 발생한 경우에 향후 연구성과의 활용 및 사업화 과정에서 장애요인으로 작용할 수 있다. 따라서 연구성과의 소유와 관리에서 범부처적인 원칙을 정할 필요가 있으며, 각 중앙행정기관의 규범체계의 부정합성을 제어할 필요가 있다.

현행 공동관리규정 제20조는 단순히 연구개발결과물의 소유에 대해서 규정하고 있으나 본 법에서는 원칙을 규정하고, 각 소관부처의 특성을 반영할 수 있도록 규정할 필요가 있다.

따라서 본 법에서는 연구성과 소유권을 연구기관등의 소유로 귀속 하고, 예외적인 경우에는 국가소유로 할 수 있도록 규정하였다. 또한 연구성과를 국가연구개발관리원에 위탁하여 관리하도록 하고, 연구성과의 소유 및 관리에 필요한 사항은 대통령령으로 위임하도록 하였다. 다만, 이 경우 연구 시설·장비에 대한 현행법상의 연구성과로 볼 것인지와 소유·관리 체계에 대한 부분은 최종 입법 시 추가적인 검토가 필요하다고 본다.

3) 참고입법례

■ 국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정

제20조(연구개발성과의 소유) ① 국가연구개발사업의 수행 과정에서 얻어지는 연

구기자재, 연구시설·장비, 시작품(試作品) 및 연구노트 등 유형적 성과는 협약으로 정하는 바에 따라 주관연구기관(세부과제의 경우에는 협동연구기관을 말한다)의 소유로 한다. 다만, 공동연구기관, 위탁연구기관 및 참여기업(이하 “참여기관”이라 한다)이 소유의 조건으로 부담한 연구기자재, 연구시설·장비는 해당 참여기관의 소유로 할 수 있다.

② 국가연구개발사업의 수행 과정에서 얻어지는 지식재산권, 연구보고서의 판권 등 무형적 성과는 협약에서 정하는 바에 따라 개별 무형적 성과를 개발한 연구기관의 단독 소유로 하고, 복수의 연구기관이 공동으로 개발한 경우 그 무형적 성과는 공동으로 개발한 연구기관의 공동 소유로 한다. 다만, 무형적 성과를 소유할 의사가 없는 연구기관이 있는 경우에는 협약에서 정하는 바에 따라 함께 연구를 수행한 연구기관이 단독 또는 공동으로 소유할 수 있다.

③ 중앙행정기관의 장은 국제공동연구의 협약을 체결하는 경우 연구개발성과를 국내 소재 주관연구기관, 협동연구기관 또는 참여기관의 소유로 하거나 이들 기관이 우선적으로 실시권을 획득할 수 있도록 노력하여야 한다.

④ 중앙행정기관의 장은 법 제11조의3제1항 각 호 외의 부분 단서에 따라 연구개발성과를 국가의 소유로 할 경우에는 협약에서 이를 명확히 하여야 한다.

⑤ 연구개발성과 소유기관의 장은 다음 각 호에 해당하는 경우에는 참여기업 또는 연구개발성과를 실시하는 기업(이하 “실시기업”이라 한다)의 대표와 협의하여 제1항부터 제3항까지의 규정에 따라 취득한 연구개발성과를 참여기업·실시기업 또는 다른 적절한 기관(국내에 있는 기관을 우선적으로 고려하여야 한다)에 양여할 수 있다. 다만, 연구개발성과 소유기관이 연구개발성과에 대한 권리를 포기하는 경우에는 해당 연구개발과제를 수행한 연구책임자에게 무상(無償)으로 양여할 수 있다.

1. 제1항에 따른 유형적 성과의 경우에는 연구개발성과 소유기관이 참여기업 또는 실시기업으로부터 해당 성과의 가액 중 정부 출연금 지분에 상당하는 금액을 기술료 등으로 회수한 경우

2. 제2항에 따른 무형적 성과의 경우에는 연구개발성과 소유기관이 참여기업 또는 실시기업으로부터 법 제11조의4제1항에 따른 기술료의 징수를 완료한 경우
 ⑥ 주관연구기관·협동연구기관 및 참여기관의 장은 국가연구개발사업에 따른 연구개발성과로서 지식재산권을 출원·등록하거나 포기하는 경우에는 다음 각 호의 조치를 하여야 한다.

1. 국내 또는 국외에서 출원하거나 등록하는 지식재산권의 경우에는 지식재산권 출원서 또는 등록신청서와 그 사실을 증명할 수 있는 서류를 출원 또는 등록 후 6개월 이내에 관계 중앙행정기관의 장에게 제출하여야 한다.
2. 지식재산권을 국내에 출원 또는 등록할 경우에는 제9조제4항에 따른 연구개발과제별 고유번호, 지원하는 중앙행정기관, 연구개발과제명을 반드시 적어야 한다.
3. 국외에서 등록된 지식재산권의 경우에는 등록공보 발간 후 3개월 이내에 등록공보의 사본을 관계 중앙행정기관의 장에게 제출하여야 한다.
4. 국내 또는 국외에 등록된 지식재산권의 포기로 권리가 소멸되는 경우에는 그 권리 소멸일 전에 그 사실을 관계 중앙행정기관의 장에게 통보하여야 한다.

나. 연구개발정보의 관리

1) 구체적인 입법(안)

제36조(연구개발정보의 관리) ① 미래창조과학부장관은 중앙행정기관이 수행하고 있는 국가연구개발사업의 연구개발정보를 체계적으로 관리하기 위해 「과학기술기본법」 제26조에 따른 과학기술지식·정보·통계 등의 관리·유통에 관한 시책의 추진에 근거하여 국가연구개발사업 연구개발정보 관리계획을 수립하고, 이를 효율적으로 시행할 수 있는 국가과학기술종합정보시스템을 구축·운영하여야 한다.

- ② 미래창조과학부장관은 제1항의 국가연구개발사업 연구개발정보 관리계획을

수립함에 있어 과학기술데이터 등 연구개발정보의 유형 및 특성에 따라 별도의 정보관리·유통체계를 구축이 필요한 경우에는 이를 위한 연구개발정보시스템을 구축·운영할 수 있다.

③ 미래창조과학부장관은 제1항의 국가과학기술종합정보시스템 및 제2항의 연구개발정보시스템을 효율적으로 구축·운영하기 위하여 관계 중앙행정기관(국가연구개발관리원을 포함한다. 이하 본 항에서 같다) 및 연구기관에 대하여 그 소관에 속하는 연구개발정보 및 자료의 제출을 요구하거나 정보시스템의 상호 간 연계를 요구할 수 있으며, 해당 중앙행정기관 및 연구기관의 장은 특별한 사유가 없으면 그 요구에 따라야 한다.

④ 미래창조과학부장관은 관계 중앙행정기관의 장과 협의하여 정보시스템의 상호연계·관리 및 운영 등을 위하여 미래창조과학부령으로 국가연구개발정보표준을 정하여 고시하여야 한다.

⑤ 중앙행정기관의 장은 소관 업무와 관련하여 추진하고 있는 국가연구개발사업의 연구개발과제의 정보(과제기획 경과를 포함한다), 연구개발과제의 평가위원 및 평가결과, 연구성과, 실패한 연구개발과제 정보 등 모든 연구개발정보를 관리하기 위한 정보관리시스템을 구축·운영하여야 하며 대통령령으로 정하는 사유를 제외하고는 해당 연구개발정보를 공개하여야 한다.

⑥ 연구기관의 장은 연구개발과제의 수행에 따라 발생하는 중요 연구개발정보에 대하여는 대통령령이 정하는 바에 따라 보존·관리하고, 이용자의 요청이 있는 경우 이를 공개하거나 제공하여야 한다.

⑦ 국가연구개발관리원의 장 또는 주관연구기관의 장은 연구성과를 유형 및 분야별로 효율적으로 관리하고 유통하기 위하여 대통령령이 정하는 바에 따라 미래창조과학부장관이 지정한 기관에 등록하거나 기탁하여야 한다.

⑧ 제7항에 따라 연구성과를 등록받거나 기탁 받은 기관은 해당 정보의 특성에 부합하도록 정보시스템을 구축하고 국가과학기술종합정보시스템과 연계하여 정보의 관리·유통 체계를 구축·운영하여야 하며, 소관 연구성과의 유지·보관

및 관리의무를 다하여야 한다.

⑨ 그 밖에 연구성과의 보존·등록·기탁·관리 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

2) 입법취지 및 주요내용

연구개발정보의 체계적·효율적 관리는 연구개발결과를 활용하기 위한 전제조건이다. 현행 공동관리규정 제25조에서 연구개발정보의 관리에 관한 내용을 규정하고 있다. 이에 본 법에서는 해당 규정 등을 이관 받아 규정하고, 세부적 내용은 대통령령으로 위임하도록 규정하였다.

이에 과학기술기본법 제26조에 따라 국가연구개발사업 연구개발정보 관리계획을 수립하고, 이러한 정보를 효율적으로 시행할 수 있도록 국가과학기술종합정보시스템을 구축·운영하도록 규정하였고, 중앙행정기관의 장은 소관업무와 관련하여 추진하고 있는 국가연구개발사업 개발과제의 정보 및 실패한 연구개발과제의 정보 등을 관리하기 위한 관리시스템을 운영하도록 규정하였고 이러한 정보시스템은 국가과학기술종합정보시스템과 연계하도록 하고, 연구개발정보의 기탁 관련 규정을 신설하였다.

3) 참고입법례

■ 국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정

제25조(연구개발정보의 관리) ① 미래창조과학부장관은 중앙행정기관이 수행하고 있는 국가연구개발사업의 연구개발정보를 체계적으로 관리하기 위한 국가연구개발사업 연구개발정보 관리계획을 법 제26조에 따른 과학기술지식·정보 등의 관리·유통에 관한 시책에 따라 수립하고, 이를 효율적으로 시행할 수 있는 국가과학기술종합정보시스템을 구축하여 운영하여야 한다.

② 미래창조과학부장관은 국가과학기술종합정보시스템을 효율적으로 관리·운영하기 위하여 관계 중앙행정기관, 지방자치단체, 관련 교육·연구기관, 법인·단

체에 대하여 그 소관에 속하는 연구개발정보 및 자료의 제출을 요구하거나 제3항의 국가연구개발정보표준에 따라 정보시스템의 상호연계를 요구할 수 있으며, 해당 기관·법인 또는 단체의 장은 특별한 사유가 없으면 그 요구에 따라야 한다.

③ 미래창조과학부장관은 관계 중앙행정기관의 장과 협의하여 정보시스템의 상호연계를 위한 국가연구개발정보표준을 정하여 고시하여야 한다.

④ 중앙행정기관의 장은 추진하고 있는 국가연구개발사업 연구개발과제의 정보, 참여연구원의 정보, 평가위원 및 평가 결과, 연구개발성과, 실패한 연구개발 과제 정보 등 모든 연구개발정보를 관리하기 위하여 전문기관이 운영하는 정보관리시스템을 국가과학기술종합정보시스템과 연계하도록 하여야 한다. 이 경우 중앙행정기관의 장은 소관 전문기관이 다수인 경우에는 대표전문기관을 지정하여 각 전문기관의 정보관리시스템과 연계된 대표전문기관의 정보관리시스템을 통해 연구개발정보를 총괄적으로 관리하도록 할 수 있다.

⑤ 주관연구기관의 장은 국가연구개발사업을 통하여 취득한 연구시설·장비 중 3천만원 이상이거나 3천만원 미만이라도 공동활용이 가능한 연구시설·장비는 취득 후 30일 이내에 국가과학기술종합정보시스템에 등록하여 관리하여야 하며, 연구시설·장비의 유휴·저활용, 불용, 폐기 및 소유권 이전 등 변동사항이 발생하였을 때에는 그 변동사항을 국가과학기술종합정보시스템에 등록하여야 한다. 다만, 제4항에 따라 전문기관의 정보관리시스템이 국가과학기술종합정보시스템과 연계된 경우에는 전문기관의 정보관리시스템에 등록함으로써 국가과학기술종합정보시스템에 등록한 것으로 본다.

⑥ 중앙행정기관의 장 또는 전문기관의 장은 제5항에 따른 주관연구기관의 연구시설·장비 등록·관리 실태를 주기적으로 점검 및 관리·감독하여야 한다.

⑦ 미래창조과학부장관은 주관연구기관의 연구시설·장비 도입에 관한 사항을 심의하기 위하여 국가연구시설·장비심의평가단을 구성·운영하여야 한다.

⑧ 삭제

⑨ 삭제

⑩ 미래창조과학부장관은 연구개발과제의 선정 및 평가, 연구개발성과의 평가 등에 공정성과 전문성을 확보하고 평가위원을 체계적으로 관리하기 위하여 관계 중앙행정기관의 장과 협의하여 평가위원 후보단을 구성한 후 다음 각 호의 정보를 포함하여 국가과학기술종합정보시스템에서 통합하여 관리하여야 한다.

1. 인적사항
2. 전공
3. 연구분야
4. 논문실적
5. 평가 이력 사항
6. 그 밖에 평가위원 선정에 필요한 사항

⑪ 미래창조과학부장관은 국가연구개발사업을 수행하거나 참여하려는 자에 대하여 국가과학기술종합정보시스템을 통하여 과학기술인 등록번호를 부여하여 관리하여야 한다.

⑫ 중앙행정기관의 장은 제4항에 따라 전문기관이 운영하는 정보관리시스템과 국가과학기술종합정보시스템의 연계를 통하여 제11항에 따른 과학기술인 등록번호가 포함된 참여연구원 정보를 관리하여야 한다.

⑬ 주관연구기관의 장 또는 전문기관의 장은 연구개발성과를 논문, 특허, 연구시설·장비 등 연구개발성과 분야별로 효율적으로 관리하고 유통하기 위하여 미래창조과학부장관이 지정한 기관(이하 “전담기관”이라 한다)에 등록(연구개발성과 중 특허정보에 대하여 특허청이 해당 특허정보를 전담기관에 제공하는 경우는 제외한다)하거나 기탁하여야 한다.

⑭ 전담기관은 국가과학기술종합정보시스템과 연계하여 연구개발성과와 관련된 정보의 관리·유통체계를 구축·운영하여야 하며, 연구개발성과의 유지·보관 및 관리의 의무를 다하여야 한다. 이 경우 중앙행정기관의 장은 전담기관의 운영에 필요한 경비의 전부 또는 일부를 지원할 수 있다.

⑮ 제1항에 따른 연구개발정보 관리계획에는 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다.

1. 연구개발정보의 공동활용을 위한 표준화 계획
2. 평가위원 정보 및 연구개발 참여인력 정보 관리계획
3. 연구개발 평가정보 관리계획
4. 연구개발 성과정보 관리계획
5. 연구시설·장비 정보 관리 계획

⑯ 제4항에 따른 정보관리시스템에는 다음 각 호의 정보가 포함되어야 한다.

1. 제8조제1항 본문에 따른 연구개발계획서, 제8조제1항 단서에 따른 연차실적·계획서, 제15조제1항에 따른 최종보고서·요약서 및 제16조제1항 단서에 따른 단계평가를 위한 단계실적·계획서
2. 연구개발과제별 선정 및 단계·최종·추적 평가에 참여한 평가위원의 명단, 종합평가의견, 평가결과, 평가결과에 따른 제재사항
3. 연구책임자와 참여연구원별 과학기술인등록번호, 소속기관, 인적사항, 국가연구개발사업 참여과제 정보, 과제별 참여율, 주요 연구실적 및 연구논문 발표 실적
4. 지식재산권, 논문, 기술료 수입 등 과제별 연구개발성과
5. 그 밖에 중앙행정기관의 장이 필요하다고 인정하는 사항

⑰ 중앙행정기관의 장은 제4항의 정보관리시스템을 제1항의 국가과학기술종합정보시스템에서 정한 표준에 따라 관리하여야 한다.

⑱ 중앙행정기관의 장은 연구개발정보를 국가과학기술종합정보시스템에 입력할 수 있는 수집·연계 체계를 구축하고, 해당 정보를 국가과학기술종합정보시스템에 상시적으로 입력하여야 한다.

⑲ 제5항에 따라 주관연구기관의 장이 취득한 연구시설·장비를 국가과학기술종합정보시스템에 등록하는 경우에는 다음 각 호의 정보를 전자적으로 등록·관리하여야 한다.

1. 연구시설·장비를 취득한 국가연구개발사업의 고유번호 및 소관 중앙행정기관명
 2. 연구시설·장비의 명칭(한글명·영문명) 및 모델명
 3. 연구시설·장비의 제작사·제작국가
 4. 연구시설·장비의 사진 및 특징, 구성, 미래창조과학부장관이 별도로 정하는 연구시설·장비의 표준분류기준에 따라 해당 연구시설·장비가 속하는 분류기준
 5. 연구시설·장비의 취득금액, 취득일, 취득방법, 설치장소, 활용범위, 용도, 상태 및 고정자산번호
 6. 연구시설·장비의 관리기관명 및 관리담당자
- ⑳ 미래창조과학부장관은 제10항에 따른 평가위원 후보단을 관리할 때 개인정보가 유출되지 아니하도록 특별한 보안조치를 마련하여야 한다.
- ㉑ 미래창조과학부장관은 제10항에 따른 평가위원 후보단을 관계 중앙행정기관이 효율적으로 사용할 수 있는 방안을 마련하고 이를 관계 중앙행정기관에 적극 홍보하여야 한다.
- ㉒ 제13항 및 제14항에 따른 연구개발성과의 등록·기탁의 기준 및 절차 등은 별표 4와 같다.
- ㉓ 주관연구기관의 장 또는 전문기관의 장이 제22항에 따라 연구개발성과를 등록·기탁할 때에는 전담기관이 각각 별도로 정한 서식을 작성하여야 한다.
- ㉔ 전담기관이 제23항에 따른 등록·기탁 서식을 정할 때에는 해당 연구개발성과 분야의 특성을 고려하여야 한다.
- ㉕ 미래창조과학부장관은 주관연구기관의 장 또는 전문기관의 장으로부터 제13항에 따른 연구개발성과의 등록 또는 기탁 실적 및 제14항에 따른 정보의 관리·유통체계의 구축·운영 실적을 보고받을 수 있다.
- ㉖ 주관연구기관의 장은 연구개발과제를 수행하는 연구책임자와 참여연구원에 대한 제16항제3호의 정보를 제4항에 따른 정보관리시스템에 등록하여야 한다.
- ㉗ 미래창조과학부장관은 연구개발성과의 유지·보관·관리 등에 관한 정보를 교

환하고 상호 발전방안을 협의하도록 하기 위하여 전담기관으로 구성되는 협의체를 운영할 수 있다.

다. 연구성과 등의 보호 및 보안

1) 구체적인 입법(안)

제37조(연구성과 등의 보호 및 보안) ① 정부는 보호할 가치가 있는 국가연구개발사업의 연구성과에 대하여 지식재산권의 설정 등을 통하여 보호될 수 있도록 적극 지원하여야 한다.

② 중앙행정기관의 장 및 국가연구개발사업에 참여하는 연구기관의 장은 국가연구개발사업의 연구성과와 연구개발정보가 외부로 유출되지 아니하도록 보안대책을 수립·시행하여야 한다.

③ 그 밖에 제1항 및 제2항에 따른 국가연구개발사업의 보안에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

2) 입법취지 및 주요내용

국가연구개발사업으로 창출된 연구성과는 국가경쟁력 제고 및 국가안보적 측면에서 볼 때 매우 중요한 요소이기 때문에 이러한 성과를 보호하는 것은 국가연구개발사업의 수행과 더불어 중요한 요소로 볼 수 있다.

현행 과학기술기본법 제16조의5에서 연구성과의 보호에 대한 내용을 규정하고 있지만 국가연구개발사업 총괄규범에서도 이를 주의적으로 규정할 필요가 있다고 본다. 따라서 본 법에서는 연구성과 등의 보호 및 보안에 대한 규정을 두고, 이를 근거로 하위규범체계를 정비할 필요가 있다고 본다.

따라서 본 법에서는 보호할 가치가 있는 국가연구개발사업의 연구성과에 대하여 지식재산권의 설정 등을 통하여 적극적으로 보호하도록 규정하고, 중앙행정기관의 장 및 연구기관의 장에게 연구성과와 연구개발정보의 유출을 방지하기 위한 보안 대책을

수립 및 시행하도록 규정하고, 현행 연구성과 보안 지침 관련 사항을 대통령령으로 정하도록 위임하였다.

3) 참고입법례

■ 「과학기술기본법」

제16조의2(연구개발성과의 보호 및 보안) ① 정부는 보호할 가치가 있는 국가연구개발사업 및 민간연구개발의 성과(이하 “연구개발성과”라 한다)에 대하여는 지식재산권의 설정 등을 통하여 보호될 수 있도록 적극 지원하여야 한다.

② 중앙행정기관의 장 및 국가연구개발사업을 수행하는 연구기관의 장은 국가연구개발사업의 성과가 외부로 유출되지 아니하도록 보안대책을 수립·시행하여야 한다.

③ 제2항에 따른 국가연구개발사업의 보안에 관한 대상 및 방법 등에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

라. 연구성과의 활용 촉진

1) 구체적인 입법(안)

제38조(연구성과의 활용촉진) ① 연구성과 소유기관의 장 또는 국가연구개발관리원의 장 등은 실시계약을 체결하는 등 연구성과를 널리 활용하는 데에 필요한 조치를 하여야 한다.

② 참여기업이 있는 연구개발과제의 경우 연구성과에 대해서는 참여기업이 실시하는 것을 원칙으로 한다. 다만, 연구성과의 소유기관 또는 국가연구개발관리원의 장 등은 대통령령이 정하는 바에 따라 참여기업 외의 자에게 실시를 허락할 수 있다.

③ 연구성과 소유기관의 장 또는 국가연구개발관리원의 장은 기술실시계약을 하려는 때에는 국내의 기술실시 능력이 있는 중소기업을 우선적으로 고려하여

야 하며, 이에 해당하는 중소기업이 없을 때에는 국내에서 실시할 예정인 기업 또는 기관을 실시계약 체결 대상으로 고려하여야 한다.

④ 연구성과 소유기관이 제2항 및 제3항에 따라 실시를 허락함에 있어 실시조건, 실시대가 및 납부방법 등은 당사자 간 합의로 정한다.

⑤ 연구성과 소유기관의 장 또는 국가연구개발관리원의 장은 소유한 지식재산권에 대하여 실시계약이 체결되지 않을 것이라고 판단되는 사유가 있는 경우에는 국가연구개발관리원의 장 또는 중앙행정기관의 장의 승인을 받아 지식재산권을 적정한 기관에 양도할 수 있다. 이 경우 그 양도로 발생한 수입의 사용에 관하여는 제36조제3항을 준용한다.

2) 입법취지 및 주요내용

국가연구개발사업의 주요 목적 중 하나는 연구성과 창출뿐만 아니라 창출된 성과를 활용하여 국가경쟁력을 강화하고자 하는 것이다. 그러나 국가연구개발사업의 결과 창출된 연구성과의 생산성 감소 및 활용도 저하는 국가연구개발사업의 효과성에 대한 의문이 제기되고 있는 상황이며, 이에 따라 국가연구개발사업의 연구성과 활용 및 사업화에 대한 기반 구축의 필요성이 요구되고 있다.

현행 법제는 이와 관련 과학기술기본법 제11조의3에 근거하여 공동관리규정 제21조에서 국가연구개발사업 성과의 활용 및 촉진에 관한 내용을 규정하고 있는바, 국가연구개발사업의 총괄규범인 본 법에서 해당 원칙을 규정해야 한다고 본다.

따라서 본 법에서는 연구성과의 활용에 대한 법적 근거 신설 및 연구성과의 실시에 대한 일반적인 원칙을 규정하고자 하였다. 특히 중소기업에 대한 연구성과 활용 등에 있어서 특례조항을 규정하여 중소기업의 참여를 확대할 수 있도록 하고, 연구성과의 미실시로 인한 연구성과의 사장을 방지하기 위하여 타 기관에 양도할 수 있도록 하였다.

3) 참고입법례

■ 「과학기술기본법」

제11조의3(국가연구개발사업성과의 소유·관리 및 활용촉진) ① 국가연구개발사업의 성과는 국가연구개발사업에 참여하는 연구형태와 비중, 연구개발성과의 유형 등을 고려하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 연구기관 등의 소유로 한다. 다만, 중앙행정기관의 장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 국가의 소유로 할 수 있다.

1. 국가안보상 필요한 경우
 2. 연구개발성과를 공공의 이익을 목적으로 활용하기 위하여 필요한 경우
 3. 연구기관 등이 국외에 소재한 경우
 4. 그 밖에 연구기관 등이 소유하기에 부적합하다고 인정되는 경우
- ② 중앙행정기관의 장은 제1항에 따라 국가가 소유하게 된 연구개발성과를 전문기관 등에 위탁하여 관리하게 할 수 있다.
- ③ 그 밖에 연구개발성과의 소유·관리 및 활용촉진에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

■ 국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정

제21조(연구개발성과의 활용촉진) ① 연구개발성과 소유기관의 장 또는 전문기관의 장은 연구개발성과가 널리 활용될 수 있도록 출원 중인 지식재산권을 포함한 연구개발성과를 대상으로 기술실시계약을 체결하는 등 연구개발성과를 활용하는 데에 필요한 조치를 하여야 한다. 이 경우 참여기업 외의 자와 기술실시계약을 하려는 때에는 국내의 기술실시 능력이 있는 중소기업 및 중견기업(「중견기업 성장촉진 및 경쟁력 강화에 관한 특별법」 제2조제1호에 따른 중견기업을 말한다. 이하 같다)을 우선적으로 고려하여야 한다.

- ② 참여기업이 있는 경우 연구개발성과에 대해서는 참여기업이 실시하는 것을 원칙으로 하며, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 참여기업 외의 자

가 실시할 수 있다.

1. 연구개발성과를 일반에 공개하여 활용할 목적으로 수행하는 연구개발과제의 경우

2. 참여기업 외의 자가 실시를 원하는 경우로서 해당 연구개발성과를 공동소유한 참여기업이 동의한 경우

3. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우로서 참여기업이 정당한 사유가 있음을 소명하지 못한 경우

가. 연구개발과제 종료 후 1년 이내에 참여기업이 실시계약을 체결하지 아니한 경우

나. 참여기업이 약정한 기술료를 1년 이상 납부하지 아니한 경우

다. 참여기업이 기술실시계약을 체결한 후 연구개발성과를 활용하는 사업을 정당한 사유 없이 1년 이내에 시작하지 아니하거나 그 사업을 1년 이상 쉬는 경우

4. 참여기업이 연구개발성과에 대하여 실시할 의사가 없음을 표명한 경우

5. 그 밖에 중앙행정기관의 장이 참여기업 외의 자가 실시할 필요가 있다고 인정하는 경우

③ 중앙행정기관의 장 또는 전문기관의 장은 연구개발과제를 수행한 연구기관의 장으로 하여금 연구개발과제가 종료된 해의 다음해부터 최장 5년간 매년 2월 말일까지 연구개발성과의 활용 현황 조사를 위한 연구개발성과 활용 보고서를 제출하게 할 수 있다.

④ 중앙행정기관의 장은 개발연구단계의 연구개발과제의 경우 연구개발이 종료된 때부터 3년 이내에 연구개발성과의 활용실적을 추적평가하는 등 연구개발성과의 활용을 촉진하여야 한다.

⑤ 연구개발성과 소유기관의 장 또는 전문기관의 장은 특허를 받을 수 있는 권리나 출원·등록된 지식재산권에 대하여 기술실시계약이 체결되지 않을 것이라고 판단되는 사유가 있는 경우에는 전문기관의 장 또는 중앙행정기관의 장의

승인을 받아 그 권리를 적정한 기관에 양도할 수 있다. 이 경우 그 양도로 발생한 수입의 사용에 관하여는 제23조를 준용한다.

⑥ 중앙행정기관의 장은 기술 이전 및 확산을 촉진하기 위하여 국가연구개발사업에 따른 연구개발성과 중 공개 활용할 수 있는 기술을 적극 발굴하여 정보화하고, 국가연구개발사업에 따른 연구개발성과의 이전·확산·사업화를 위한 기술 거래·양도 및 후속 연구개발과제의 지원 등을 추진하는 경우 「기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률」 제11조에 따른 기술이전·사업화에 관한 업무를 전담하는 조직 또는 「산업교육진흥 및 산학협력촉진에 관한 법률」 제25조에 따른 산학협력단과 협력하여야 한다. 이 경우 주관연구기관의 장 및 주관연구책임자는 적극 협조하여야 한다.

⑦ 제3항에 따른 연구개발성과 활용 보고서의 서식은 미래창조과학부령으로 정한다.

⑧ 연구기관이 제20조제2항에 따른 자기 소유의 무형적 성과를 실시하기 위하여 같은 연구개발과제에서 발생한 다른 연구기관 소유의 무형적 성과의 실시가 필요한 경우 해당 무형적 성과의 소유기관의 장은 협약에서 정하는 바에 따라 실시를 허락하여야 한다. 이 경우 무형적 성과의 실시기간 및 조건에 대해서는 서로 합의하여 정한다.

⑨ 제8항에 따라 다른 연구기관의 무형적 성과의 실시를 원하는 연구기관은 중앙행정기관의 장이 정하는 기간 이내에 해당 무형적 성과의 소유기관의 장에게 서면으로 실시 허락을 요청하여야 한다.

⑩ 연구개발성과 소유기관의 장 또는 전문기관의 장은 제1항에 따라 기술실시 계약을 체결할 때에는 「기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률」 제35조에 따라 지정된 기술평가기관을 통하여 기술평가를 실시하고 기술료 등을 산정하도록 노력하여야 한다.

마. 연구시설·장비의 취득·관리 및 활용 촉진

1) 구체적인 입법(안)

제39조(연구시설·장비의 취득·관리 및 활용촉진) ① 중앙행정기관의 장은 국가연구개발사업과 관련한 연구시설·장비의 효율적인 취득·관리 및 활용을 촉진하기 위하여 다음 각 호의 시책을 추진하여야 한다.

1. 연구개발과제의 선정 시 연구시설·장비의 필요성, 타당성 및 활용성 검토
2. 연구시설·장비의 수요조사, 사전기획 및 실태분석
3. 연구시설·장비 정보의 생산·유통·관리 및 활용 촉진
4. 연구과제 수행 중 또는 완료 후 유허 연구시설·장비의 관리이전(국제공적개발원조사업을 포함한다)
5. 그 밖에 연구시설·장비 관리의 효율화를 위한 관련 사항

② 미래창조과학부장관은 제1항의 시책을 원활하게 추진하기 위하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 연구시설·장비의 도입·운영·관리·공동활용 및 처분에 대한 표준지침을 마련하여 중앙행정기관의 장 및 국가연구개발관리원의 장에게 제공하여야 한다.

③ 미래창조과학부장관은 연구시설·장비관리 전담기관을 지정하고 연구시설·장비의 취득·관리 및 활용촉진 등에 관한 업무를 위탁할 수 있다.

④ 연구기관의 장은 연구자의 연구시설·장비 활용을 지원하기 위하여 연구시설·장비 전담인력을 대통령령으로 정하는 기준에 따라 배치·운영하여야 한다.

⑤ 미래창조과학부장관은 민간 연구시설·장비 활용을 촉진하기 위한 시책을 추진하는 경우 민간 연구시설·장비의 사용에 소요되는 경비 등을 지원할 수 있다.

2) 입법취지 및 주요내용

국가연구개발사업을 시행함에 있어 연구시설 및 연구장비 등의 확충은 효과적인 연구수행을 위한 근간이 된다고 볼 수 있다. 그러나 연구시설 및 장비의 특성상 대규모

재정이 필요한 영역이 있기 때문에 한정된 재정을 고려하여 이를 적정하게 배분 및 관리하고 이를 통하여 연구시설·장비의 활용을 촉진하는 것은 국가연구개발사업의 효율성을 제고하는 방법이라고 본다.

그러나 현행 국가연구개발사업 관련 법체계에서는 이와 관련된 법역에 대한 독립된 규범체계가 미비되어 있기 때문에 이를 규정할 필요성이 있다. 또한 법제상 유휴장비에 대한 ODA사업에 있어서 활용할 수 있는 근거가 마련되어 있지 않아 당해 사업의 추진에 있어 장애로서 작용하고 있기 때문에 이에 대한 근거를 규정할 필요가 있다고 본다.

따라서 본 법에서는 중앙행정기관의 장에게 국가연구개발사업과 관련한 연구시설·장비의 효율적인 취득·관리 및 활용을 촉진하기 위한 시책을 추진하도록 하고, 미래창조과학부장관에게 연구시설 및 장비관리 전담기관을 지정하여 연구시설 및 장비의 취득과 관리 및 활용촉진 등에 관한 업무를 위탁할 수 있도록 규정하였다.

3) 참고입법례

■ 기초연구진흥 및 기술개발지원에 관한 법률

제10조(연구 시설·장비 공동활용 촉진) 제6조에 따른 기초연구사업을 수행하는 기관 또는 단체의 장은 기초연구 관련 분야 연구자가 소속된 기관의 장으로부터 기초연구사업을 수행하는 기관 또는 단체가 소유하고 있는 연구 시설·장비의 활용 요청을 받으면 그 연구자가 연구 시설·장비를 활용할 수 있도록 적극 협조하여야 한다.

■ 「과학기술기본법」

제28조(연구개발 시설·장비의 확충·고도화 및 관리·활용) ① 정부는 효율적이고 균형 있는 연구개발을 추진하기 위하여 필요한 연구개발 시설과 장비 등을 확충·고도화하고 관리·운영·공동활용 및 처분하기 위한 시책을 세우고 추진하여야 한다.

② 정부는 제1항에 따른 연구개발 시설·장비의 확충·고도화, 관리·운영·공동활용 및 처분을 추진하기 위하여 필요한 때에는 대통령령으로 정하는 바에 따라 이를 지원할 기관을 지정하고 그 운영에 필요한 경비를 지원할 수 있다.

③ 미래창조과학부장관은 관계 중앙행정기관의 장과 협의하여 제1항에 따른 연구개발 시설·장비의 관리·운영·공동활용 및 처분에 대한 표준지침을 정하여 고시하여야 한다.

④ 제3항에 따른 표준지침의 적용 대상, 수립 절차 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

■ 산업교육진흥 및 산학협력촉진에 관한 법률

제37조의4(연구시설·장비의 공동 활용 등) ① 국가는 연구시설·장비 활용 효율화, 장비운용 전문인력의 육성 등 연구시설·장비의 공동 활용 및 연구개발정보의 교류 촉진을 위한 계획을 수립·추진할 수 있다.

② 국가, 지방자치단체 또는 「공공기관의 운영에 관한 법률」에 따른 공공기관으로부터 운영에 소요되는 비용을 지원받는 산업교육기관은 다른 산업교육기관, 연구기관, 산업체 등으로부터 해당 기관이 보유한 연구시설·장비 활용 요청이 있는 경우 해당 기관의 업무수행에 지장이 없는 범위에서 적극 협조하여야 한다.

■ 중소기업 기술혁신 촉진법

제25조의2(연구시설·장비의 공동 활용 지원) ① 중소기업청장은 중소기업의 기술 혁신을 촉진하기 위하여 대학·연구기관·공공기관 등이 보유한 연구시설·장비에 대한 이용알선 및 활용사업을 추진할 수 있다.

② 중소기업청장은 제1항에 따른 사업을 추진하기 위하여 필요하다고 인정할 때에는 대학·연구기관·공공기관 및 중소기업 등에 사용되는 비용의 일부를 출연할 수 있다.

바. 기술료의 징수 및 사용

1) 구체적인 입법(안)

제40조(기술료의 징수 및 사용) ① 연구성과 소유기관의 장은 연구성과를 실시하려

는 자와 실시권의 내용, 기술료 및 기술료 납부방법 등에 관하여 계약을 체결하는 때에는 기술료를 징수하여야 한다.

② 연구성과 소유기관의 장 또는 국가연구개발관리원의 장은 연구성과를 실시하려는 자의 신청이 있는 때에는 그 타당성을 검토한 후 중앙행정기관의 장의 승인을 받아 제1항에 따른 기술료를 감면하거나 징수기간을 연장할 수 있다.

③ 연구성과 소유기관의 장은 제1항에 따라 징수한 기술료를 다른 법률에 특별한 규정이 없으면 다음 각 호의 용도에 사용하여야 한다.

1. 참여연구원이나 기술이전 및 사업화에 기여한 직원 등에 대한 보상금
2. 연구개발 재투자
3. 그 밖에 대통령령으로 정하는 분야

④ 그 밖에 제1항부터 제3항까지의 규정에 따른 기술료의 징수 및 사용 등에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

2) 입법취지 및 주요내용

기술료 징수 및 사용과 관련된 각 부처의 규범체계가 서로 다르기 때문에 연구기관(연구자, 행정조직)의 행정업무의 부담 증가와 혼선을 초래하고 있으며, 더불어 각 소관부처 간 법제상 부정합성의 문제가 제기되고 있다.

과학기술기본법 제11조의4에서는 기술료 징수 및 사용에 대한 내용을 규정하고 있는바, 해당 규정을 이관 받아 규정함으로써 규범체계를 정비하고자 하였다.

본 법에서는 기술료의 징수와 사용근거 및 기술료 감면과 징수기간 연장에 대해 원칙을 정하고, 기술료의 징수 및 사용 등에 관한 사항을 대통령령으로 위임하였고, 이를 기반으로 각 소관부처의 연구개발사업 관리규정상 특성을 반영할 수 있도록 하였다.

3) 참고입법례

■ 국토교통과학기술 육성법

- 제15조(기술료의 징수)** ① 국토교통부장관은 연구개발성과를 사용·양도·대여 또는 수출하려는 자로부터 대통령령으로 정하는 바에 따라 기술료를 징수할 수 있다. 다만, 연구개발사업의 특성에 따라 기술료의 감면이 필요한 경우 대통령령으로 정하는 바에 따라 기술료의 전부 또는 일부를 감면할 수 있다.
- ② 제1항에 따른 기술료의 징수·관리 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

■ 「과학기술기본법」

- 제11조의4(기술료의 징수 및 사용)** ① 연구개발성과 소유기관의 장(제11조의3제2항에 따라 전문기관 등에 위탁한 경우에는 위탁받은 기관의 장)은 연구개발성과를 실시(연구개발성과를 사용·양도·대여 또는 수출하려는 것을 말한다. 이하 같다)하려는 자와 실시권의 내용, 기술료 및 기술료 납부방법 등에 관하여 계약을 체결하는 때에는 기술료를 징수하여야 한다. 다만, 연구개발성과 소유기관이 소유하고 있는 성과를 직접 실시하려는 경우에는 전문기관의 장이 기술료를 징수할 수 있다.
- ② 연구개발성과 소유기관의 장 또는 전문기관 등의 장은 연구개발성과를 실시하려는 자의 신청이 있는 때에는 그 타당성을 검토한 후 중앙행정기관의 장의 승인을 받아 제1항에 따른 기술료를 감면하거나 징수기간을 연장할 수 있다.
- ③ 연구개발성과 소유기관의 장은 제1항에 따라 징수한 기술료를 다른 법률에 특별한 규정이 없으면 다음 각 호의 용도에 사용하여야 한다.
1. 참여연구원이나 기술확산에 기여한 직원 등에 대한 보상금
 2. 연구개발재투자
 3. 그 밖에 대통령령으로 정하는 분야
- ④ 그 밖에 제1항부터 제3항까지의 규정에 따른 기술료의 징수 및 사용 등에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

■ 기초연구진흥 및 기술개발지원에 관한 법률

제17조(기술료의 징수 및 사용) ① 제14조제1항 각 호의 기관 또는 단체의 장은 기초연구사업, 특정연구개발사업 및 제15조제1항에 따른 자체연구(이하 “연구사업”이라 한다)의 연구개발결과를 사용·양도·대여 또는 수출하는 자에게 기술료를 징수할 수 있다.

② 제14조제1항 각 호의 기관 또는 단체의 장이 제1항에 따라 기술료를 징수한 경우에는 대통령령으로 정하는 바에 따라 관계 중앙행정기관의 장에게 보고하여야 한다.

③ 제1항에 따라 기술료를 징수한 기관 또는 단체의 장은 징수한 기술료를 다음 각 호의 용도에 사용하여야 한다.

1. 연구사업에 참여한 연구원 등에 대한 보상
2. 관계 중앙행정기관의 장에 대한 납부
3. 연구개발에 대한 재투자 등 대통령령으로 정하는 용도

④ 관계 중앙행정기관의 장은 제3항제2호에 따라 납부받은 기술료를 대통령령으로 정하는 바에 따라 다음 각 호의 용도에 사용하여야 한다.

1. 연구사업과 우수연구·기술개발의 장려·촉진
2. 우수 과학기술인의 복지증진
3. 진흥기금에의 산입

⑤ 제1항에 따른 기술료의 징수, 제3항제1호에 따른 보상 및 같은 항 제2호에 따른 납부에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

■ 농림수산물과학기술 육성법

제7조(기술료의 징수 및 사용) ① 농림축산식품부장관 또는 해양수산부장관은 제6조제2항에 따른 연구결과를 사용·양도·대여 또는 수출하려는 자로부터 대통령령으로 정하는 바에 따라 기술료를 징수할 수 있다. 다만, 농어업인이 연구결과를 사용하는 경우 등 대통령령으로 정하는 경우에는 기술료의 전부 또는 일부를

면제할 수 있다.

② 농림축산식품부장관 또는 해양수산부장관은 제1항에 따라 징수한 기술료를 다음 각 호의 사업에 사용할 수 있다. 이 경우 「국가재정법」 제53조제5항에 따라 기획재정부장관과 협의하여야 한다.

1. 농림수산물식품과학기술 연구개발사업

2. 그 밖에 농림수산물식품과학기술 육성을 위한 사업으로서 대통령령으로 정하는 사업

③ 제1항과 제2항에 따른 기술료의 징수·관리 및 사용 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

■ 문화산업진흥 기본법

제17조의2(기술료의 징수) ① 문화체육관광부장관은 제17조제1항에 따라 지원 또는 출연한 기술개발사업이 끝났을 때에는 기술개발사업실시기관에 대하여 그가 지원하거나 출연한 기술개발사업으로부터 발생한 수익의 전부 또는 일부에 해당하는 금액(이하 “기술료”라 한다)을 징수할 수 있다.

② 기술료의 징수대상·징수금액 및 징수방법 등에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

■ 방위산업법

제52조(기술료의 징수 및 사용) ① 국방과학기술을 보유한 각군, 방위사업청, 정부출연연구기관(이하 “기술보유기관”이라 한다)의 장은 해당 국방과학기술을 이용하려는 자와 기술 이용에 관한 계약을 체결하고 그 기술을 이용하는 자로부터 기술료를 징수하여야 한다. 다만, 해당 국방과학기술의 연구개발에 참여한 업체가 그 연구개발에서 확보한 기술을 활용하고자 하는 경우에는 기술료를 징수하지 아니할 수 있다.

② 기술보유기관이 제1항에 따라 징수한 기술료(각군과 방위사업청이 징수한

기술료는 제외한다)는 다음 각 호의 용도에 사용되어야 한다.

1. 연구개발에의 재투자
 2. 국방과학기술과 관련된 지식재산권 출원 및 관리 등에 관한 비용
 3. 참여연구원이나 기술 확산에 기여한 직원 등에 대한 보상금
 4. 해당 국방과학기술을 보유한 기관의 운영경비
 5. 수출을 위한 방산물자등의 개조·개발에의 재투자
- ③ 기술보유기관은 국방과학기술의 민수활용 촉진, 방산물자등의 수출촉진 및 중소기업·중견기업의 육성 등을 위하여 제1항에 따른 기술료의 전부 또는 일부를 감면할 수 있다.
- ④ 제1항 및 제3항의 규정에 따른 기술료의 산정·징수방법, 징수절차 및 감면 등에 관하여 필요한 사항은 방위사업청장이 정하여 고시한다.

■ 보건의료기술 진흥법

제14조(기술료의 징수 및 사용) ① 보건복지부장관은 제5조제2항에 따른 연구 결과를 사용·양도·대여 또는 수출하려는 자로부터 대통령령으로 정하는 바에 따라 기술료를 징수할 수 있다.

② 보건복지부장관은 제1항에 따라 징수한 기술료를 다음 각 호의 사업에 사용할 수 있다. 이 경우 「국가재정법」 제53조제5항에 따라 기획재정부장관과의 협의를 거쳐야 한다.

1. 연구개발사업
 2. 그 밖에 보건의료산업의 진흥을 위한 사업으로서 대통령령으로 정하는 사업
- ③ 보건복지부장관은 제1항과 제2항에 따른 기술료의 징수·관리 및 사용에 관한 업무를 제7조에 따른 연구개발사업 전문기관에게 위탁할 수 있다.
- ④ 제1항 및 제2항에 따른 기술료의 징수·관리 및 사용 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

■ 산업기술혁신 촉진법

제12조(기술료의 징수 및 사용) ① 산업통상자원부장관은 산업기술개발사업이 끝난 경우에는 그 결과를 사용·양도·대여 또는 수출하려는 자로부터 기술료를 징수할 수 있다.

② 제1항에 따라 징수한 기술료는 제37조의4제1항에 따른 산업기술혁신계정의 재원으로 귀속된다.

③ 제1항에 따른 기술료의 징수 및 관리에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

■ 식품·의약품 등의 안전기술 진흥법

제10조(기술료의 징수) ① 식품의약품안전처장은 제7조제2항에 따른 연구개발사업의 성과를 사용·양도·대여 또는 수출하려는 자로부터 대통령령으로 정하는 바에 따라 기술료를 징수할 수 있다. 다만, 국공립 연구기관, 그 밖에 대통령령으로 정하는 기관이 연구개발성과를 공익을 목적으로 사용하려는 경우나 그 밖에 대통령령으로 정하는 경우에는 기술료의 전부 또는 일부를 면제할 수 있다.

② 제1항에 따른 기술료의 징수·관리 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

■ 재난 및 안전관리 기본법

제73조(기술료의 징수 및 사용) ① 국민안전처장관은 연구개발사업의 성과를 사업화함으로써 수익이 발생할 경우에는 사업자로부터 그 수익의 일부에 해당하는 금액(이하 “기술료”라 한다)을 징수할 수 있다.

② 국민안전처장관은 기술료를 다음 각 호의 사업에 사용할 수 있다.

1. 재난 및 안전관리 연구개발사업
2. 그 밖에 재난 및 안전관리와 관련된 기술의 육성을 위한 사업으로서 대통령령으로 정하는 사업

③ 기술료의 징수대상, 징수방법 및 사용 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

■ 정보통신 진흥 및 융합 활성화 등에 관한 특별법

제34조(기술료의 징수 및 사용) ① 미래창조과학부장관은 제32조제2항에 따른 정보통신융합등 기술·서비스의 개발 사업이 끝난 경우에는 그 결과를 사용·양도·대여 또는 수출하려는 자로부터 기술료를 징수할 수 있다.

② 미래창조과학부장관은 제1항에 따라 징수한 기술료를 제32조제2항에 따른 정보통신융합등 기술·서비스의 개발 사업에 사용하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항에 따른 기술료의 징수·관리 및 사용 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

■ 중소기업 기술혁신 촉진법

제28조(기술료의 징수 및 사용) ① 중소기업청장은 제10조제1항에 따른 기술혁신 사업이나 제11조제1항에 따른 산학협력 지원사업이 완료된 경우에는 출연한 금액의 100분의 50 이내의 범위에서 사업자로부터 기술료를 징수할 수 있다.

② 중소기업청장은 제1항에 따른 기술료를 이 법에 따라 출연하는 기술혁신 촉진 지원사업에 사용하여야 한다.

③ 중소기업청장은 제10조제1항에 따른 기술혁신사업이나 제11조제1항에 따른 산학협력 지원사업의 성과로 나온 지식재산권이 해당 중소기업에 귀속되지 아니하는 경우 등 대통령령으로 정하는 사유에 해당하는 경우에는 기술료를 면제할 수 있다.

④ 중소기업청장은 제10조제1항에 따른 기술혁신사업이나 제11조제1항에 따른 산학협력 지원사업을 수행한 자가 기술료를 한꺼번에 내거나 조기에 상환하는 경우 등 대통령령으로 정하는 사유에 해당하는 경우에는 기술료 중 일정 금액을 감면할 수 있다.

⑤ 제1항부터 제4항까지에서 규정한 사항 외에 기술료의 징수·면제 및 감면 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

사. 연구성과의 활용보고 및 추적평가

1) 구체적인 입법(안)

- 제41조(연구성과의 활용보고 및 추적평가)** ① 중앙행정기관의 장 또는 국가연구개발관리원의 장은 연구개발과제를 수행한 연구기관의 장으로 하여금 연구개발과제가 종료된 해의 다음해부터 최장 5년간 연구성과의 활용현황조사를 위한 연구성과 활용보고서를 제출하게 할 수 있다.
- ② 중앙행정기관의 장은 개발연구단계의 연구개발과제의 경우 연구개발이 종료된 때부터 3년 이내에 연구성과의 활용실적을 추적평가 하는 등 연구성과의 활용을 촉진하기 위한 시책을 마련하여야 한다.
- ③ 제1항 및 제2항을 적용함에 있어 단계적으로 구분되거나 장기간 추진되는 연구개발사업의 경우에는 종료의 시점은 그 세부 연구개발과제 종료 후 다음해부터 기산한다.
- ④ 연구성과의 활용보고 및 추적평가에 관한 사항은 대통령령으로 정한다.

2) 입법취지 및 주요내용

국가연구개발사업의 추진 목적 중 하나는 연구성과의 창출과 이를 활용 및 사업화하여 국가경쟁력을 강화하는 것이다. 따라서 연구성과를 단순히 평가하기에 그치지 않고 연구성과의 활용 현황을 모니터링 할 수 있는 체계를 구축하는 기능을 강화할 필요가 있다고 본다. 아울러 단계적으로 구분되거나 장기간 추진되는 사업의 경우에는 그 종료시점과 기산일을 명확하게 하여 혼동을 방지할 필요성이 있다고 본다.

본 법에서는 연구개발과제의 활용보고 및 추적평가의 규정을 신설함으로써 연구성과의 활용에 대한 데이터 기반을 구축할 수 있도록 하였고, 중앙행정기관의 장에게 연구성과 활용을 촉진하기 위한 시책을 마련하도록 하여 규범체계 간의 통일성을 기하고자 하였다. 아울러 연구성과의 활용보고 및 추적평가에 관한 사항은 대통령령으로 위임하였다.

3) 참고입법례

■ 국가연구개발사업 등의 성과평가 및 성과관리에 관한 법률

제8조(자체성과평가의 실시)

② 제1항의 규정에 따른 연구개발사업에 대한 자체성과평가는 다음 각 호에 대하여 실시하여야 한다.

4. 연구개발사업 종료 후 5년간의 연구성과의 관리·활용에 대한 추적평가

아. 국제공동연구에 관한 특례

1) 구체적인 입법(안)

제42조(국제공동연구에 대한 특례) 미래창조과학부장관은 중앙행정기관의 장과 협의하여 국제공동연구사업의 경우에는 이 법 제3장 및 제4장을 적용함에 있어 연구개발비의 관리 및 연구성과의 소유·관리 등에 대하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 특례를 정할 수 있다.

2) 입법취지 및 주요내용

국가연구개발사업은 국내 연구자 및 연구기관 뿐만 아니라 필요한 경우 외국의 연구기관 등과 공동으로 수행하는 국제공동연구 형태가 증가하고 있다. 하지만 국제공동연구사업은 연구개발비의 계상 및 연구개발 성과의 활용 등에 있어서 각 국의 관련 법제의 차이로 인한 문제가 발생할 수 있다.

따라서 국제공동연구의 경우에는 연구개발비의 관리, 연구성과의 소유 및 관리 등에 있어서 특례를 인정할 필요가 있다고 본다. 이에 본 법에서는 국제공동연구사업의 경우 연구개발비의 관리, 연구성과의 소유 및 관리 등에 있어서 특례규정을 신설하고, 이와 관련하여 필요한 사항은 대통령령으로 정하도록 위임하였다.

3) 참고입법례

■ 국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정

제12조(연구개발비의 지급) ⑤ 연구개발비의 비목은 직접비 및 간접비(연구개발과제 수행기관이 연구개발과제를 수행하는 데에 공통적으로 들지만 개별 연구개발과제에서 직접 산출할 수 없는 비용을 말한다. 이하 같다)로 구성하며, 각 비목별 계상기준은 별표 2와 같다. 다만, 국제공동연구의 경우 중앙행정기관의 장은 협약으로 정하는 바에 따라 해당 연구에 참여하는 외국 정부 또는 기관의 연구개발비 계상기준을 고려하여 별도의 비목별 계상기준을 적용할 수 있다.

5. 국가연구개발사업에 대한 제재

가. 참여제한

1) 구체적인 입법(안)

제43조(국가연구개발사업에 대한 참여제한) ① 중앙행정기관의 장은 국가연구개발사업에 참여한 기관, 단체, 기업, 연구책임자·연구원 또는 소속 임직원에게 다음 각 호의 어느 하나에 해당하면 10년의 범위에서 소관 국가연구개발사업의 참여를 제한할 수 있으며, 이미 출연하거나 보조한 연구개발비의 전부 또는 일부를 환수할 수 있다. 다만, 제1호에 해당하는 경우로서 제20조제4항에 따라 연구개발을 성실하게 수행한 사실이 인정되는 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 제33조에 따른 연구개발과제의 연구성과 평가결과 연구성과가 극히 불량하여 실패한 연구개발과제로 결정된 경우
2. 정당한 절차 없이 연구개발 내용을 누설하거나 유출한 경우
3. 정당한 사유 없이 연구개발과제의 수행을 포기한 경우
4. 정당한 사유 없이 기술료를 납부하지 아니한 경우

5. 연구개발비를 사용용도 외의 용도로 사용한 경우
6. 정당한 사유 없이 연구성과인 지식재산권을 연구책임자나 연구원의 명의로 출원하거나 등록한 경우
7. 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 연구개발과제를 신청하거나 수행한 경우
8. 그 밖에 국가연구개발사업을 수행하기 부적합한 경우로서 협약의 규정을 위반한 경우
 - ② 중앙행정기관의 장은 이미 참여제한을 받은 자에게 다른 연구개발과제에서 발생한 사유를 이유로 다시 참여제한을 하는 경우, 그 기간의 기산일은 진행 중인 참여제한 기간이 종료되는 다음 날부터 기산한다.
 - ③ 중앙행정기관의 장은 제1항에 따라 국가연구개발사업의 참여를 제한한 경우에는 관계 중앙행정기관 및 관련 기관에 해당 참여제한 사항을 통보하고, 국가과학기술종합정보시스템에 해당 참여제한 사항을 등록·관리하여야 한다.
 - ④ 중앙행정기관의 장은 제1항부터 제3항까지의 규정에 따라 참여제한을 결정한 때에는 지체 없이 참여제한 조치를 받은 자와 그 소속기관의 장 등에게 그 사실을 통지하여야 한다.
 - ⑤ 제1항 본문에 따른 참여제한 사유별 참여제한기간과 연구개발비 환수액에 대한 구체적인 기준, 참여제한기간 및 연구개발비 환수액의 감면 등에 관한 기준 등에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

2) 입법취지 및 주요내용

현행 과학기술기본법 제11조의2와 이에 근거하여 제정된 공동관리규정 제27조에서는 국가연구개발사업의 참여제한 규정을 두고 있으며, 소관부처의 법률에서도 중복적으로 이를 규정하고 있다.

따라서 본 법에서는 과학기술기본법의 관련 조항을 이관 받아 국가연구개발사업 관련 총괄규범인 본 법에서 통일적으로 규정할 필요가 있다. 이에 본 법에서는 참여제한 또는 연구개발비 환수제도의 근거를 규정하고, 연구의 책임성을 강화하기 위하여 참

여제한 기간을 종전 5년에서 10년으로 확대하였고, 참여제한에 대한 중복적인 사유가 있는 경우에는 기산일을 명확히 하였고, 성실한 실패의 경우에는 연구의 자율성을 보장하기 위해 참여제한에 대해 예외조항을 신설하였다. 아울러 참여제한 및 연구개발비 환수제도와 관련하여 필요한 사항은 대통령령으로 위임하도록 규정하였다. 다만, 참여제한제도 등의 존폐에 관한 논의가 연구과정에서 진행되었으나 참여제한제도가 법률상 자격제한의 성격을 갖는다는 점에서 해당사항은 존치하기로 하였다.

3) 참고입법례

■ 기초연구진흥 및 기술개발지원에 관한 법률

제18조(참여제한) ① 관계 중앙행정기관의 장은 연구사업에 참여한 기관·단체 또는 소속 임직원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 5년 이내의 범위에서 소관 연구개발사업의 참여를 제한할 수 있으며, 정부가 이미 출연한 사업비의 전부 또는 일부를 환수할 수 있다.

1. 연구개발의 결과가 극히 불량하여 중앙행정기관에서 실시하는 평가에 따라 실패한 것으로 판정받은 자
2. 정당한 절차를 거치지 아니하고 연구내용을 누설하거나 유출한 자
3. 정당한 사유 없이 연구개발과제의 수행을 포기한 자
4. 정당한 사유 없이 기술료를 납부하지 아니하거나 그 납부를 게을리한 자
5. 제6조제2항 및 제14조제2항에 따른 출연금을 연구개발비의 사용 용도 외에 사용한 자
6. 연구개발 자료나 결과를 위조 또는 변조하거나 표절하는 등의 연구부정행위를 한 자
7. 그 밖에 협약위반 행위로서 대통령령으로 정하는 경우에 해당하는 자

② 관계 중앙행정기관의 장은 제1항에 따른 참여제한을 할 경우 다른 관계 중앙행정기관의 장에게 그 사실을 통보하여야 하고, 이를 통보받은 관계 중앙행정기관의 장은 지체 없이 해당되는 기관·단체 또는 소속 임직원에게 대하여 국가연구

개발사업의 참여를 제한하여야 한다.

③ 제1항에 따라 관계 중앙행정기관의 장이 연구사업에 참여한 기관·단체 또는 소속 임직원에 대하여 참여기간을 제한하거나 사업비를 환수하는 경우 그 구체적인 기준 등 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

■ 「과학기술기본법」

제11조의2(국가연구개발사업에 대한 참여제한 등) ① 중앙행정기관의 장은 소관 국가연구개발사업에 참여한 기관, 단체, 기업, 연구책임자·연구원 또는 소속 임직원에 대하여 다음 각 호의 어느 하나에 해당하면 5년(과거에 이미 동일한 참여제한 사유로 다른 국가연구개발사업 과제에서 참여를 제한받은 자에 대하여는 10년)의 범위에서 소관 국가연구개발사업의 참여를 제한할 수 있으며, 이미 출연하거나 보조한 사업비의 전부 또는 일부를 환수할 수 있다. 다만, 제1호에 해당하는 경우로서 연구개발을 성실하게 수행한 사실이 인정되는 경우에는 참여제한기간과 사업비 환수액을 감면할 수 있다.

1. 연구개발의 결과가 극히 불량하여 중앙행정기관이 실시하는 평가에 따라 중단되거나 실패한 연구개발과제로 결정된 경우
2. 정당한 절차 없이 연구개발 내용을 국내외에 누설하거나 유출한 경우
3. 정당한 사유 없이 연구개발과제의 수행을 포기한 경우
4. 정당한 사유 없이 기술료를 납부하지 아니한 경우
- 4의2. 정당한 사유 없이 사업비 환수금을 납부하지 아니한 경우
5. 연구개발비를 사용용도 외의 용도로 사용한 경우
6. 정당한 사유 없이 연구개발성과인 지식재산권을 연구책임자나 연구원의 명의로 출원하거나 등록한 경우
7. 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 연구개발을 수행한 경우
8. 그 밖에 국가연구개발사업을 수행하기 부적합한 경우로서 협약의 규정을 위반한 경우

② 중앙행정기관의 장은 다음 각 호의 경우에는 이를 각각 관계 중앙행정기관 및 관련 기관에 통보하고, 국가과학기술종합정보시스템에 해당 사항을 등록·관리하여야 한다.

1. 제1항에 따라 국가연구개발사업의 참여를 제한한 경우
2. 제1항에 따라 사업비의 전부 또는 일부를 환수한 경우
3. 제7항에 따라 제재부가금 부과처분을 한 경우

③ 제2항제1호의 경우에 해당하여 참여제한 사항을 통보받은 관계 중앙행정기관의 장은 참여제한 조치를 받은 자에 대하여 국가연구개발사업에 대한 참여를 제한하여야 한다.

④ 중앙행정기관의 장은 제1항부터 제3항까지의 규정에 따라 참여제한을 결정한 때에는 지체 없이 참여제한 조치를 받은 자와 그 소속 기관의 장 등에게 그 사실을 통지하여야 한다.

⑤ 중앙행정기관의 장은 제1항에 따른 사업비 환수 처분을 받은 자가 영업을 양도하거나 법인의 합병이 있는 경우 영업을 양수한 자, 합병 후 존속하는 법인 및 합병에 따라 설립되는 법인에 대하여 환수 절차를 계속할 수 있다.

⑥ 중앙행정기관의 장 또는 중앙행정기관의 장의 승인을 받은 전문기관의 장은 제1항에 따른 사업비 환수 처분을 받은 자가 환수금을 기한 내에 납부하지 아니하면 기한을 정하여 독촉을 하고, 그 지정된 기간에도 납부하지 아니하면 국세 체납처분의 예에 따라 징수할 수 있다.

⑦ 중앙행정기관의 장은 제1항제5호에 해당하는 행위가 있을 때에는 해당 기관, 단체, 기업, 연구책임자·연구원 또는 소속 임직원에 대하여 사용용도 외의 용도로 사용한 금액의 5배 이내의 범위에서 제재부가금을 부과·징수할 수 있다.

⑧ 중앙행정기관의 장은 제7항에 따라 제재부가금 부과처분을 받은 자가 제재부가금을 기한 내에 납부하지 아니하면 국세 체납처분의 예에 따라 징수한다.

⑨ 제1항 본문에 따른 참여제한 사유별 참여제한기간과 사업비 환수액에 대한 구체적인 기준, 제1항 단서에 따른 연구개발을 성실하게 수행한 사실의 인정,

참여제한기간 및 사업비 환수액의 감면 등에 관한 기준, 제7항에 따라 제재부가금을 부과하는 위반행위의 종류·정도 등에 따른 제재부가금의 금액 등에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

■ 농촌진흥법

제8조(연구개발사업의 참여제한) ① 농촌진흥청장은 연구개발사업에 참여한 기관, 단체, 기업이나 그 소속 임직원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 5년 이내의 범위에서 농촌진흥청장이 발주하는 「과학기술기본법」 제11조에 따른 국가연구개발사업의 참여를 제한할 수 있으며 이미 출연한 사업비의 전부 또는 일부를 환수할 수 있다.

1. 제11조에 따른 평가에서 연구개발의 결과가 극히 불량한 것으로 판정된 경우
 2. 정당한 절차를 거치지 아니하고 연구내용을 누설하거나 유출한 경우
 3. 정당한 사유 없이 연구개발과제의 수행을 포기한 경우
 4. 정당한 사유 없이 제13조에 따른 기술료를 납부하지 아니한 경우
 5. 사업비를 정당한 용도 이외에 사용한 경우
 6. 정당한 사유 없이 연구개발 결과물인 지식재산권을 연구책임자·연구원 또는 소속 임직원의 명의로 출원하거나 등록한 경우
 7. 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 사업을 수행한 경우
- ② 제1항에 따라 연구개발사업에 참여를 제한하는 경우 농촌진흥청장은 다른 관계 중앙행정기관의 장에게 참여제한 사실을 알려야 한다.
- ③ 제1항에 따른 참여제한 사유별 제한기간 및 이의신청 절차 등에 필요한 사항은 농촌진흥청장이 정한다.

■ 산업기술혁신 촉진법

제11조의2(국가연구개발사업의 참여제한 등) ① 산업통상자원부장관은 제11조에

따라 산업기술개발사업에 참여한 기관, 단체, 기업, 연구책임자·연구원 또는 소속 임직원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 5년 이내의 범위에서 산업통상자원부장관이 발주하는 「과학기술기본법」 제11조에 따른 국가연구개발사업의 참여를 제한할 수 있으며 산업통상자원부장관이 이미 출연한 사업비의 전부 또는 일부를 환수할 수 있다.

1. 연구개발의 결과가 극히 불량하여 산업통상자원부장관이 실시하는 평가에 따라 실패한 사업 또는 중단사업으로 결정된 경우
 2. 정당한 절차를 거치지 아니하고 연구내용을 누설(漏泄)하거나 유출한 경우
 3. 정당한 사유 없이 연구개발과제의 수행을 포기한 경우
 4. 정당한 사유 없이 제12조에 따른 기술료를 납부하지 아니한 경우
 5. 출연금을 연구개발비의 연구용도 외의 용도로 사용한 경우
 6. 연구개발 자료 및 결과의 위조·변조·표절 등 부정행위를 한 경우
 - 6의2. 정당한 사유 없이 연구개발결과물인 지식재산권을 연구책임자·연구원 또는 소속 임직원의 명의로 출원하거나 등록한 경우
 - 6의3. 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 사업을 수행한 경우
 7. 그 밖에 제11조제2항 또는 제3항의 협약에 대한 중대한 위반 행위로서 대통령령으로 정하는 경우
- ② 제1항제1호에 따른 연구결과의 평가기준, 평가절차, 연구개발의 참여제한 기간 및 이의신청 절차 등 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.
- ③ 제1항에 따라 국가연구개발사업에 참여를 제한하는 경우 산업통상자원부장관은 다른 관계 중앙행정기관의 장에게 참여제한 사실을 알려야 한다.
- ④ 산업통상자원부장관은 제1항에 따른 참여제한 또는 출연금 환수조치가 있을 경우 해당 연구책임자·연구원 또는 임직원이 소속된 기관의 장에게 그 참여제한 또는 환수조치의 내역과 사실 등을 통지하여야 한다.
- ⑤ 삭제
- ⑥ 삭제

⑦ 삭제

■ 환경기술 및 환경산업 지원법

제5조의2(국가연구개발사업 등의 참여제한 등) ① 환경부장관은 제5조에 따라 개발사업에 참여한 기관, 단체, 사업자 또는 그 소속 임직원에게 대하여 「과학기술기본법」 제11조의2제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 5년의 범위에서 개발사업과 환경부장관이 발주하는 「과학기술기본법」 제11조에 따른 국가연구개발사업(이하 이 조에서 “국가연구개발사업”이라 한다)의 참여를 제한할 수 있으며, 환경부장관이 이미 출연한 사업비의 전부 또는 일부를 환수할 수 있다.

② 환경부장관은 제1항에 따라 개발사업과 국가연구개발사업의 참여를 제한한 경우에는 다른 관계 중앙행정기관의 장에게 그 사실을 알려야 한다.

③ 제2항에 따라 참여제한 사실을 통보받은 관계 중앙행정기관의 장은 참여제한 조치를 받은 자에 대하여 소관 국가연구개발사업의 참여를 5년의 범위에서 제한할 수 있다.

④ 환경부장관 및 관계 중앙행정기관의 장은 제1항부터 제3항까지의 규정에 따라 참여제한을 결정한 때에는 지체 없이 참여제한 조치를 받은 자에게 그 사실을 알려야 한다.

⑤ 제1항 또는 제3항에 따른 참여제한 조치를 받은 자는 그 조치권자에게 이의신청을 할 수 있다.

⑥ 제1항부터 제5항까지의 규정에 따른 참여제한 기간, 개발사업결과의 평가기준·평가절차, 사업비의 환수 및 이의신청 절차 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

나. 의견의 제출

1) 구체적인 입법(안)

제44조(의견의 제출) 중앙행정기관의 장이 제43조에 따라 참여제한, 연구개발비 환수를 결정하려는 경우에는 이해관계인에 대하여 의견제출 및 이의신청 기회를 제공하여야 한다.

2) 입법취지 및 주요내용

국가연구개발사업에 있어 참여제한 및 연구개발비의 환수는 행정법상 침익적 처분의 성격을 가지고 있음에도 불구하고 현행 과학기술기본법 등 관련 법제에서는 이와 관련된 이의수단이 존재하지 않는다.

따라서 이러한 침익적 처분에 대하여 이해관계인의 의견제출 절차를 신설할 필요성이 있어 본 법에서는 참여제한 및 연구개발비환수 등 침익적 처분에 대한 이해관계인의 의견제출 절차를 신설하였다.

3) 참고입법례

■ 국가연구개발사업 관리 등에 관한 규정

제7조(연구개발과제의 선정) ⑨ 중앙행정기관의 장은 제7항에 따른 연구개발과제 선정 결과에 대한 이의신청 제도를 운영할 수 있다

제17조(평가에 따른 조치) ⑤ 중앙행정기관의 장은 제16조제1항에 따른 평가 결과에 대한 이의신청 제도를 운영할 수 있다.

제27조(참여제한 기간 및 사업비 환수 기준) ⑦ 중앙행정기관의 장은 제6항의 심의 결과에 대한 이의신청 제도를 운영할 수 있다.

6. 국가연구개발사업 혁신 지원기관

가. 국가연구개발관리원의 설립

1) 구체적인 입법(안)

제45조(국가연구개발관리원의 설립) ① 국가연구개발사업의 전략기획·평가·관리·연구성과의 활용 및 사업화 등을 지원하기 위하여 국가연구개발관리원(이하 “관리원”이라 한다)을 설립한다.

② 관리원은 법인으로 한다.

③ 관리원은 그 주된 사무소가 있는 곳에서 설립등기를 함으로써 성립한다.

④ 관리원은 다음 각 호의 사업을 수행한다.

1. 국가연구개발사업계획의 수립과 관련된 기술동향 등의 조사·분석 및 기술수요의 예측 등 국가연구개발사업의 전략기획 및 정책개발 지원에 관한 사항
2. 국가연구개발사업의 시행 관련 법령의 유권해석 지원에 관한 사항
3. 연도별 연구개발과제의 선정과 관련된 검토 및 기술적 지원
4. 연구개발과제의 평가 및 활용에 관한 사항
5. 정부 등의 위탁사업 및 출연금의 관리에 관한 사항
6. 연구개발비의 지급 및 관리(환수를 포함한다)에 관한 사항
7. 기술료의 징수 및 관리에 관한 사항
8. 손해배상 청구에 관한 사항
9. 연구개발과제의 보안에 관한 사항
10. 연구시설·장비의 관리 및 활용에 관한 사항
11. 연구개발정보의 등록·기탁 등에 관한 사항
12. 연구부정행위 방지를 위한 활동지원 및 조치에 관한 사항
13. 연구노트 작성 및 활용에 관한 사항
14. 그 밖에 대통령으로 정하는 국가연구개발사업의 지원에 관한 사항

⑤ 관리원은 관계 중앙행정기관 및 지방자치단체와 그 소속기관, 정부가 출연하

는 연구기관 등에 대하여 중립성과 객관성을 확립하여야 한다.

⑥ 정부는 예산의 범위에서 관리원의 설립·운영에 필요한 경비와 사업 수행에 드는 비용의 전부 또는 일부를 출연할 수 있다.

⑦ 관리원에 관하여 이 법 및 「공공기관의 운영에 관한 법률」에서 정하는 것을 제외하고는 「민법」중 재단법인에 관한 규정을 준용한다.

2) 입법취지 및 주요내용

현행 과학기술기본법 제11조제4항은 중앙행정기관의 장이 소관 국가연구개발사업의 효율적 추진을 위하여 필요하다고 인정하는 경우에는 소관 법령으로 정하는 기관 또는 단체에 국가연구개발사업의 과제 기획 등에 관한 업무를 대행하게 할 수 있도록 하고, 이 경우 중앙행정기관의 장은 전문기관에 대하여 기획 등의 수행에 사용되는 비용의 전부 또는 일부를 지원할 수 있도록 규정하고 있다.

따라서 우리나라는 현행 법제상 분산형 연구개발시스템을 운영하면서 과제 기획 등의 기능을 각 소관부처의 전문기관에게 위탁하여 집행하고 있다. 이에 따라 다수의 전문기관이 설립·지정되어 운영되고 있으나 소관부처의 이해관계를 반영하게 되면서 사업기획 및 과제관리 중심의 기능을 수행하는 기관으로 운영되고 있어 정부 R&D 전략기획 역량 부족 등의 문제점이 제기되고 있다(이에 관하여는 제3장 제2절 참조).

따라서 본 법에서는 실질적으로 전문기관을 통합 운영하며 소관부처의 정부 R&D 전략기획 기능을 지원하는 조직으로 재편하기 위해 국가연구개발관리원의 설립근거 조항을 신설하여 관리원의 설립 목적과 사업범위 등을 규정하고, 중립성과 객관성을 확보하기 위하여 선언적 내용을 규정하였다. 또한 국가연구개발사업의 진행과정에서 생겨나는 복잡한 법령체계에서 연유하는 법령의 해석상 문제에 대한 유권해석 지원을 통해 연구의 자율성을 담보하기 위하여 (가칭) 과학기술 법제 자문위원회를 설치할 수 있는 법적 근거를 마련하고자 하였다.

3) 참고입법례

■ 「과학기술기본법」

제11조(국가연구개발사업의 추진) ④ 중앙행정기관의 장은 소관 국가연구개발사업의 효율적 추진을 위하여 필요하다고 인정하는 경우에는 소관 법령으로 정하는 기관 또는 단체에 국가연구개발사업의 과제 기획등에 관한 업무를 대행하게 할 수 있다. 이 경우 중앙행정기관의 장은 기획등을 대행하는 자(이하 “전문기관”이라 한다)에 대하여 기획등의 수행에 사용되는 비용의 전부 또는 일부를 지원할 수 있다.

■ 국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정

제28조(전문기관의 업무) 전문기관은 다음 각 호의 업무를 수행할 수 있다.

1. 국가연구개발사업계획의 수립과 관련된 기술 동향 등의 조사·분석 및 기술 수요의 예측 등 국가연구개발사업의 기획 및 정책개발 지원에 관한 사항
2. 연도별 연구개발과제의 선정과 관련된 연구개발과제의 검토, 운영관리 및 기술적 지원
3. 연구개발과제의 평가 및 활용에 관한 사항
4. 정부 등의 위탁사업 및 출연금의 관리
5. 연구개발비 지급 및 관리에 관한 사항
6. 기술료의 징수 및 관리에 관한 사항
7. 연구개발과제의 보안관리에 관한 관리·감독
8. 연구시설·장비 등록 및 관리에 관한 관리·감독
9. 연구윤리 확립 및 연구부정행위 방지를 위한 활동 지원 및 조치에 관한 사항
10. 연구노트 작성 및 관리에 관한 관리·감독
11. 그 밖에 국가연구개발사업의 수행에 관하여 중앙행정기관의 장이 필요하다고 인정하는 사항

■ 국가정보화 기본법

제28조(전문기관의 지정) ① 미래창조과학부장관 및 행정자치부장관은 지식정보자원의 관리·유통·활용·표준화 및 중요지식정보자원의 지정·관리 등을 위한 사업을 효율적으로 추진하기 위하여 전문기관을 지정할 수 있으며, 전문기관의 업무수행을 위하여 예산의 범위에서 출연할 수 있다.

② 전문기관의 지정 및 운영에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

■ 농촌융복합산업 육성 및 지원에 관한 법률

제17조(농촌융복합산업 지원 전문기관 등) ① 농림축산식품부장관은 기본계획을 체계적으로 추진하고 농촌융복합산업을 전문적으로 육성·지원하기 위하여 전담 인력 및 조직 등 대통령령으로 정하는 일정한 기준을 갖춘 기관을 농촌융복합산업 지원 전문기관(이하 “지원기관”이라 한다)으로 지정할 수 있다.

② 지원기관의 업무는 다음 각 호와 같다.

1. 농촌자원 및 농촌융복합산업의 조사·분석과 수집 정보의 제공
2. 농촌융복합산업과 관련된 창업·보육 및 경영·컨설팅 지원
3. 농촌융복합산업 관련 지원 기능 수행조직 간의 협력체계 구축 및 전문가 관리
4. 농촌융복합산업 관련 기술의 연구·개발 지원
5. 농촌융복합산업 사업자와 국내외 연구기관·대학 및 기업 간의 연계 지원
6. 농촌융복합산업 생산 제품의 판매·유통 및 홍보지원
7. 농촌융복합산업 사업자에 대한 교육·연수
8. 농촌융복합산업 사업자의 사업 추진현황 및 경영실태 관리
9. 그 밖에 농촌융복합산업 육성 및 지원을 위하여 농림축산식품부장관으로부터 위탁받은 업무

③ 시·도지사는 시·도계획을 체계적으로 추진하고 제2항의 업무를 지원하기 위하여 전담 인력 및 조직 등 대통령령으로 정하는 일정한 기준을 갖춘 기관을 농촌융복합산업 지원센터(이하 “지원센터”라 한다)로 지정할 수 있다.

④ 농림축산식품부장관 또는 시·도지사는 제1항 및 제3항에 따라 지정된 지원기관 및 지원센터에 대하여 업무 수행에 필요한 비용을 지원할 수 있다.

⑤ 농림축산식품부장관 및 시·도지사는 지정된 지원기관 및 지원센터가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 대통령령으로 정하는 바에 따라 그 지정을 취소하거나 6개월 이내의 기간을 정하여 그 업무의 전부 또는 일부의 정지를 명할 수 있다. 다만, 제1호에 해당하는 때에는 지정을 취소하여야 한다.

1. 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 지정을 받은 경우
2. 정당한 사유 없이 1년 이상 농촌융복합산업 육성·지원활동을 수행하지 아니한 경우
3. 제1항 및 제3항에 따른 지정기준에 맞지 아니하게 된 경우
4. 제38조제1항에 따른 보고를 거짓으로 하거나 보고·검사를 방해하는 경우

⑥ 지원기관 및 지원센터의 지정 및 지정 취소 절차, 그 밖의 운영 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

■ 보건의료기술진흥법

제7조(연구개발사업 전문기관의 지정) ① 보건복지부장관은 「한국보건산업진흥원법」에 따른 한국보건산업진흥원이나 보건의료 분야의 기관·단체를 연구개발사업 전문기관으로 지정하여 다음 각 호의 업무를 수행하게 할 수 있다.

1. 보건의료산업체에 대한 연구·기술개발 지원
2. 연구개발사업의 조사·기획·평가 및 관리
3. 제5조제2항에 따른 연구과제에 대한 협약
4. 제10조제2호부터 제4호까지의 규정에 따른 보건의료정보의 관리·유통 등
5. 그 밖에 보건의료기술 진흥을 위하여 보건복지부령으로 정하는 업무

② 보건복지부장관은 제1항에 따른 연구개발사업 전문기관이 제1항 각 호의 업무를 수행하는 데에 필요한 비용을 보조할 수 있다.

■ 산업기술혁신 촉진법

제21조(연구장비·시설 등의 확충 및 활용촉진) ④ 산업통상자원부장관은 주관기관 등이 보유하고 있는 연구장비등의 효과적인 관리 및 활용촉진을 위하여 대통령령으로 정하는 기준에 따라 연구장비관리 전문기관을 지정하여 관련 업무를 수행하게 할 수 있다. 이 경우 산업통상자원부장관은 해당 전문기관에 연구장비등의 관리 및 활용촉진을 위하여 드는 비용의 전부 또는 일부를 지원할 수 있다.

제23조(산업기술혁신 정보의 생산·관리 및 활용촉진) ② 산업통상자원부장관은 제1항 각 호의 정보의 효과적인 생산·관리 및 활용 등을 위하여 필요한 경우 대통령령으로 정하는 기준에 따라 분야별 전문기관을 지정하고, 해당 사업에 필요한 경비를 지원할 수 있다.

■ 중소기업 기술혁신 촉진법

제7조(중소기업 기술진흥 전문기관의 지정) ① 중소기업청장은 제9조에 따른 기술혁신 촉진 지원사업을 효율적으로 지원하기 위하여 중소기업 기술진흥 전문기관(이하 “기술진흥전문기관”이라 한다)을 지정할 수 있다. 이 경우 중소기업청장은 미리 산업통상자원부장관에게 보고하여야 한다.

② 기술진흥전문기관은 다음 각 호의 사업을 한다.

1. 중소기업의 기술혁신을 촉진하기 위한 수요조사 및 연구·기획
2. 제9조에 따른 기술혁신 촉진 지원사업의 평가·관리
3. 제29조에 따라 중소기업청장으로부터 위탁받은 기술료의 징수 등

③ 중소기업청장은 기술진흥전문기관이 제2항에 따른 업무를 수행하는 데에 필요한 경비를 예산의 범위에서 출연할 수 있다.

④ 기술진흥전문기관의 지정·운영 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

나. 한국과학기술기획평가원의 설립

1) 구체적인 입법(안)

제46조(한국과학기술기획평가원의 설립) ① 과학기술정책의 수립·조정 및 국가연구개발사업의 평가 등을 지원하기 위하여 한국과학기술기획평가원(이하 “기획평가원”이라 한다)을 설립한다.

② 기획평가원은 다음 각 호의 사업을 수행한다.

1. 「과학기술기초법」제9조제2항제1호에 따라 심의회가 심의하는 주요 정책 및 계획의 수립·조정에 대한 지원
2. 「과학기술기초법」제9조제2항제5호에 따라 심의회가 심의하는 국가연구개발사업 예산의 배분·조정에 대한 지원
3. 제12조에 따른 국가연구개발사업에 대한 평가등에 대한 지원
4. 「과학기술기초법」제13조에 따른 과학기술예측
5. 「과학기술기초법」제14조에 따른 기술영향평가 및 기술수준평가
6. 제1호부터 제5호까지의 사업을 위하여 대통령령으로 정하는 국가연구개발사업에 대한 연구기획·평가 및 관리에 관한 사항

② 기획평가원에 관하여는 제45조제2항부터제3항까지, 제5항부터제7항까지를 각각 준용한다. 이 경우 “관리원”은 각각 “기획평가원”으로 본다.

2) 입법취지 및 주요내용

과학기술기초법 제20조에서는 과학기술정책의 수립 및 조정, 국가연구개발사업의 평가 등을 지원하기 위하여 한국과학기술기획평가원의 설립할 수 있도록 규정하고 있다.

하지만 국가연구개발사업의 총괄규범의 성격을 갖는 본 법이 제정되는 경우에는 기획평가원의 설립 근거를 과학기술기초법에 준치시키는 것은 입법체계상 적절하지 않다. 따라서 과학기술기초법의 해당 조항을 국가연구개발사업의 총괄규범인 본 법으로 이관하여 규정하는 것이 타당하다고 보며, 과학기술기획평가원의 업무가 타 소관부처,

자치단체, 소속기관 및 출연연 등의 이해관계와 관련되어 있기 때문에 중립성과 객관성을 유지하도록 하였다. 이에 본 법에서는 한국과학기술기획평가원의 설립의 근거규정을 이관하고, 기관의 사업범위와 타 부처 및 단체, 소속기관 및 출연연 등에 대한 중립성과 객관성을 유지하도록 규정하였다.

3) 참고입법례

■ 「과학기술기본법」

제20조(한국과학기술기획평가원의 설립) ① 과학기술정책의 수립·조정 및 국가연구개발사업의 평가 등을 지원하기 위하여 한국과학기술기획평가원(이하 “기획평가원”이라 한다)을 설립한다.

② 기획평가원은 법인으로 한다.

③ 기획평가원은 그 주된 사무소가 있는 곳에서 설립등기를 함으로써 성립한다.

④ 기획평가원은 다음 각 호의 사업을 수행한다.

1. 제9조제2항제1호에 따라 심의회가 심의하는 주요 정책 및 계획의 수립·조정에 대한 지원
2. 제9조제2항제5호에 따라 심의회가 심의하는 국가연구개발사업 예산의 배분·조정에 대한 지원
3. 제12조에 따른 국가연구개발사업에 대한 평가등에 대한 지원
4. 과학기술예측
5. 제14조에 따른 기술영향평가 및 기술수준평가
6. 제1호부터 제5호까지의 사업을 위하여 대통령령으로 정하는 국가연구개발사업에 대한 연구기획·평가 및 관리에 관한 사항
- ⑤ 기획평가원은 관계 중앙행정기관 및 지방자치단체와 그 산하기관, 정부가 출연하는 연구기관 등에 대하여 중립성과 객관성을 확립하여야 한다.
- ⑥ 정부는 예산의 범위에서 기획평가원의 설립·운영에 필요한 경비와 사업 수행에 드는 비용의 전부 또는 일부를 출연할 수 있다.

⑦ 기획평가원에 관하여 이 법 및 「공공기관의 운영에 관한 법률」에서 정하는 것을 제외하고는 「민법」 중 재단법인에 관한 규정을 준용한다.

7. 보칙 및 벌칙

가. 권한의 위임 및 위탁

1) 구체적인 입법(안)

제47조(권한의 위임 및 위탁) ① 중앙행정기관의 장은 이 법에 의한 권한의 일부를 국가연구개발사업 관련 업무를 수행하는 기관 또는 단체의 장에게 위임 또는 위탁할 수 있다.

② 중앙행정기관의 장은 제1항에 따라 위임 또는 위탁한 사무에 관하여 그 위임 또는 위탁을 받은 자를 지휘·감독한다.

③ 중앙행정기관의 장은 제1항에 따라 위임 또는 위탁한 사무에 관하여 그 위임 또는 위탁을 받은 자에게 필요한 자료의 제출을 요구할 수 있다.

2) 입법취지 및 주요내용

국가연구개발사업의 시행에 있어서 전문성이 요구되는 특수한 분야의 업무는 민간의 전문성을 활용함으로써 연구자 및 연구기관의 연구의 자율성과 행정업무 등에 있어서 효율성을 제고할 수 있다고 본다.

따라서 민간의 전문성을 활용하기 위하여 민간에게 그 권한의 일부를 위임 또는 위탁할 수 있도록 규정하였다. 이에 따라 본 법에서는 중앙행정기관의 장에게 국가연구개발사업의 시행에 관한 업무의 일부를 관련 업무를 수행하는 기관 또는 단체장에게 위임·위탁할 수 있는 근거를 신설하고, 중앙행정기관의 장에게 권한의 일부를 위임·위탁 받은 자에 대한 지휘·감독의무를 규정하였다.

3) 참고입법례

■ 1인 창조기업 육성에 관한 법률

제21조(권한 등의 위임·위탁) ① 이 법에 따른 중앙행정기관의 장의 권한은 그 일부를 대통령령으로 정하는 바에 따라 특별시장·광역시장·특별자치시장·도지사·특별자치도지사 또는 시장·군수·구청장(자치구의 구청장을 말한다)에게 위임할 수 있다.

② 중앙행정기관의 장은 이 법에 따른 업무의 일부를 대통령령으로 정하는 바에 따라 전담기관 등에 위탁할 수 있다

■ 건설기술 진흥법

제82조(권한 등의 위임·위탁) ① 국토교통부장관은 이 법에 따른 권한의 일부를 대통령령으로 정하는 바에 따라 중앙행정기관의 장에게 위탁하거나 시·도지사 또는 대통령령으로 정하는 국토교통부 소속 기관의 장에게 위임할 수 있다.

② 국토교통부장관 또는 시·도지사는 이 법에 따른 업무의 일부를 대통령령으로 정하는 바에 따라 「공공기관의 운영에 관한 법률」에 따른 공공기관, 협회, 그 밖에 건설기술 또는 시설안전과 관련된 기관 또는 단체에 위탁할 수 있다

■ 농림수산물식품과학기술 육성법

제20조(권한의 위임·위탁) ① 이 법에 따른 농림축산식품부장관 또는 해양수산부장관의 권한은 대통령령으로 정하는 바에 따라 그 일부를 소속 기관의 장, 농촌진흥청장, 산림청장에게 위임할 수 있다. 다만, 제12조제3항의 권한은 위임하여야 한다.

② 이 법에 따른 농림축산식품부장관 또는 해양수산부장관의 권한은 대통령령으로 정하는 바에 따라 그 일부를 농림수산물식품과학기술 육성 관련 업무를 수행하는 기관·단체의 장에게 위탁할 수 있다

■ 산업기술혁신 촉진법

제44조(권한의 위임·위탁) ① 이 법에 따른 산업통상자원부장관 또는 교육부장관의 권한은 그 일부를 대통령령으로 정하는 바에 따라 소속 기관의 장 또는 중소기업청장에게 위임하거나 기술진흥원·평가관리원·세라믹기술원·한국공학한림원·시험원의 장, 그 밖에 대통령령으로 정하는 법인 또는 단체에 위탁할 수 있다.

② 산업통상자원부장관 또는 교육부장관은 제1항에 따라 위임 또는 위탁한 사무에 관하여 그 위임 또는 위탁을 받은 자를 지휘·감독한다.

③ 산업통상자원부장관 또는 교육부장관은 제1항에 따라 위임 또는 위탁한 사무에 관하여 그 위임 또는 위탁을 받은 자에게 필요한 자료의 제출을 요청할 수 있다

■ 신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급 촉진법

제32조(권한의 위임·위탁) ① 이 법에 따른 산업통상자원부장관의 권한은 그 일부를 대통령령으로 정하는 바에 따라 소속 기관의 장, 특별시장·광역시장·도지사 또는 특별자치도지사(이하 “시·도지사”라 한다)에게 위임할 수 있다.

② 이 법에 따른 산업통상자원부장관 또는 시·도지사의 업무는 그 일부를 대통령령으로 정하는 바에 따라 센터 또는 「에너지법」 제13조에 따른 한국에너지기술평가원에 위탁할 수 있다

나. 주민등록정보 등 개인정보의 수집 및 이용

1) 구체적인 입법(안)

제48조(주민등록정보 등 개인정보의 수집 및 이용) ① 중앙행정기관의 장은 국가연구개발사업의 시행을 위하여 필요한 경우에는 관계 중앙행정기관 및 연구개발과제에 참여하는 연구원(이하 본조에서는 “관계 중앙행정기관 등”이라 한다)에

게 대통령령이 정하는 바에 따라 주민등록정보 등 필요한 자료의 제출을 요청할 수 있으며, 관계중앙행정기관 등은 이에 협조하여야 한다.

② 중앙행정기관의 장은 제1항의 개인정보의 수집 및 이용에 관한 업무의 전부 또는 일부를 제45조에 따른 관리원에게 대행하게 할 수 있다.

③ 중앙행정기관의 장은 제2항에 따라 관리원에게 업무를 대행하게 하는 경우에는 그에 필요한 경비를 지원할 수 있으며, 관리원 및 그 소속원에 대한 관리·감독 책임을 진다.

④ 그 밖에 주민등록정보 등 개인정보의 수집 및 이용에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

2) 입법취지 및 주요내용

국가연구개발사업의 원활한 시행을 위해서 개인정보의 수집 및 이용이 필요한 경우가 있지만 「개인정보보호법」은 법적 근거가 있는 경우에 한하여 주민등록번호 등 개인정보를 수집 및 이용할 수 있도록 규정하고 있다. 따라서 국가연구개발사업의 시행에 있어서 필요한 경우 개인정보의 수집 및 이용을 할 수 있는 법적 근거를 마련할 필요가 있다.

본 법에서는 중앙행정기관의 장이 국가연구개발사업의 원활한 시행을 위하여 필요한 경우에는 중앙행정기관 및 연구개발과제에 참여하는 연구자에게 주민등록정보 등 필요한 자료의 제출을 요청할 수 있도록 하고, 이러한 업무를 국가연구개발관리원이 대행할 수 있도록 하였고, 중앙행정기관의 장은 국가연구개발관리원 및 그 소속원에 대한 관리 및 감독 책임을 지도록 하였고, 이와 관련된 필요한 사항의 경우에는 대통령령으로 정하도록 위임하였다.

3) 참고입법례

■ 소득세법

제166조(주민등록 전산정보자료 등의 이용) 소득세의 과세업무 및 징수업무의 원활한 수행을 위하여 「주민등록법」에 따른 주민등록 전산정보자료 및 「가족관계의 등록 등에 관한 법률」에 따른 등록전산정보자료의 이용에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

■ 주민등록법

제19조의2(자료의 제공) ① 시장·군수·구청장 및 행정자치부장관은 재외국민의 거주 사실 등을 명확하게 파악하기 위하여 필요한 경우에는 법무부장관에게 출입국자료 및 국내거소신고자료 제공을 요청할 수 있으며, 외교부장관에게 해외이주신고자료 및 재외국민등록자료 제공을 요청할 수 있다. 이 경우 법무부장관 및 외교부장관은 특별한 사유가 없으면 이에 따라야 한다.

② 법무부장관 및 외교부장관은 국내거소신고자 관리 또는 재외국민등록 등을 위하여 필요한 경우에는 시장·군수·구청장 및 행정자치부장관에게 재외국민의 주민등록자료 제공을 요청할 수 있다. 이 경우 시장·군수·구청장 및 행정자치부장관은 특별한 사유가 없으면 이에 따라야 한다.

③ 제1항 및 제2항에 따른 자료의 제공에 대하여는 그 사용료와 수수료 등을 면제한다.

■ 고용정책 기본법

제13조의3(재정지원 일자리사업 통합정보전산망의 구축·운영 등) ① 고용노동부장관은 재정지원 일자리사업 참여자의 선발, 취업의 지원, 각종 급여·수당의 지급 및 환수 등 재정지원 일자리사업의 수행 및 관리에 필요한 각종 자료 또는 정보의 효율적 처리와 기록·관리 업무의 전자화를 위하여 정보시스템(이하 “통합정보전산망”이라 한다)을 구축·운영할 수 있다.

② 고용노동부장관은 제1항에 따른 업무를 수행하기 위하여 법원·보건복지부·행정자치부·국세청 등 국가기관과 지방자치단체의 장 및 관련 기관·단체의 장

에게 다음 각 호의 자료 제공 및 관계 전산망의 이용을 요청할 수 있다. 이 경우 자료의 제공 등을 요청받은 기관의 장은 정당한 사유가 없으면 그 요청에 따라야 한다.

1. 사업자등록부
2. 국민건강보험·국민연금·고용보험·산업재해보상보험·보훈급여·공무원연금·군인연금·사립학교교직원연금·별정우체국연금의 가입 여부, 가입종별, 소득정보, 부과액 및 수급액
3. 건물, 토지, 자동차, 건설기계, 선박의 공시가격 또는 과세표준액
4. 주민등록 등본·초본
5. 가족관계등록부(가족관계증명서, 혼인관계증명서, 기본증명서)
6. 장애등급
7. 북한이탈주민확인증명서
8. 사회보장급여 수급이력
9. 국가기술자격 취득 정보
10. 출입국 정보
11. 범죄사실에 관한 정보

③ 고용노동부장관은 제2항에 따른 자료 및 관계 전산망의 이용을 위하여 「사회보장기본법」 제37조제2항에 따른 사회보장정보시스템을 연계하여 사용할 수 있다.

④ 재정지원 일자리사업을 수행하는 중앙행정기관, 지방자치단체 및 위탁받은 기관·단체의 장(이하 “수행기관”이라 한다)은 제1항의 재정지원 일자리사업 수행 및 관리를 위하여 통합정보전산망을 통하여 제2항의 개인정보를 활용하고자 하는 경우 고용노동부장관에게 통합정보전산망 사용을 요청할 수 있다.

⑤ 제2항부터 제4항까지에 따른 관계 전산망, 통합정보전산망 또는 자료의 이용 및 제공에 대하여는 수수료·사용료 등을 면제한다.

■ 과학기술인공제회법

제16조의8(민감정보 및 고유식별정보의 처리) ① 공제회는 다음 각 호의 사무를 수행하기 위하여 불가피한 경우 당사자의 동의를 받아 「개인정보 보호법」 제23조에 따른 건강에 관한 정보와 같은 법 제24조에 따른 고유식별정보가 포함된 자료를 처리할 수 있다.

1. 회원의 부담금에 관한 사무
2. 회원(회원의 유가족을 포함한다)에 대한 급여의 지급 및 대여에 관한 사무
3. 회원을 위한 복지후생사업에 관한 사무

② 공제회는 제1항에 따른 정보가 포함된 자료를 처리할 때에는 해당 정보를 「개인정보 보호법」에 따라 보호하여야 한다.

■ 금융지주회사법

제48조의2(고객정보의 제공 및 관리) ① 금융지주회사등은 「금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률」 제4조제1항 및 「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」 제32조·제33조에도 불구하고 「금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률」 제4조에 따른 금융거래의 내용에 관한 정보 또는 자료(이하 “금융거래정보”라 한다) 및 「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」 제32조제1항에 따른 개인신용정보를 다음 각 호의 사항에 관하여 금융위원회가 정하는 방법과 절차(이하 “고객정보 제공절차”라 한다)에 따라 그가 속하는 금융지주회사등에게 신용위험관리 등 대통령령으로 정하는 내부 경영관리상 이용하게 할 목적으로 제공할 수 있다.

1. 제공할 수 있는 정보의 범위
2. 고객정보의 암호화 등 처리방법
3. 고객정보의 분리 보관
4. 고객정보의 이용기간 및 이용목적
5. 이용기간 경과 시 고객정보의 삭제
6. 그 밖에 고객정보의 엄격한 관리를 위하여 대통령령으로 정하는 사항

② 금융지주회사의 자회사등인 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 투자매매업자 또는 투자중개업자는 해당 투자매매업자 또는 투자중개업자를 통하여 증권을 매매하거나 매매하고자 하는 위탁자가 예탁한 금전 또는 증권에 관한 정보 중 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 정보(이하 “증권총액정보등”이라 한다)를 고객정보제공절차에 따라 그가 속하는 금융지주회사등에게 신용 위험관리 등 대통령령으로 정하는 내부 경영관리상 이용하게 할 목적으로 제공할 수 있다.

1. 예탁한 금전의 총액
 2. 예탁한 증권의 총액
 3. 예탁한 증권의 종류별 총액
 4. 그 밖에 제1호부터 제3호까지에 준하는 것으로서 금융위원회가 정하여 고시하는 정보
- ③ 제1항 및 제2항에 따라 자회사등이 금융거래정보·개인신용정보 및 증권총액정보등(이하 “고객정보”라 한다)을 제공하는 경우에는 「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」 제32조제10항을 적용하지 아니한다.
- ④ 제1항 및 제2항에 따라 고객정보를 그가 속하는 금융지주회사등에게 제공하는 경우에는 그 제공내역을 고객에게 통지하여야 한다. 다만, 연락처 등 통지할 수 있는 개인정보를 수집하지 아니한 경우에는 그러하지 아니하다.
- ⑤ 제4항에 따라 통지하여야 하는 정보의 종류, 통지 주기 및 방법, 그 밖에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.
- ⑥ 금융지주회사등은 고객정보의 엄격한 관리를 위하여 그 임원 중에 1인 이상을 고객정보를 관리할 자(이하 “고객정보관리인”이라 한다)로 선임하여야 한다.
- ⑦ 고객정보관리인은 고객정보의 엄격한 관리를 위하여 금융위원회가 정하는 바에 따라 업무지침서를 작성하고, 그 내용을 금융위원회에 보고하여야 한다.
- ⑧ 금융지주회사등은 대통령령이 정하는 바에 따라 고객정보의 취급방침을 정하여야 하며, 이를 당해 금융지주회사 등의 거래상대방에게 통지하거나 공고하

고 영업점에 게시하여야 한다.

⑨ 제1항부터 제8항까지의 규정에 따른 적용을 받는 금융지주회사등 및 자회사 등의 구체적인 범위는 대통령령으로 정한다.

■ 보건의료기술진흥법

제26조(자료의 제공) ① 한국보건의료연구원은 연구에 필요한 정보 수집을 위하여 국가기관 및 대통령령으로 정하는 공공기관에 대하여 자료를 제출하도록 요청할 수 있다. 이 경우 그 요청을 받은 기관은 특별한 사유가 없으면 그에 따라야 한다.

② 한국보건의료연구원은 제1항에 따라 자료를 요청할 경우 「개인정보 보호법」 제23조에 따른 민감정보 및 같은 법 제24조에 따른 고유식별정보 등의 개인정보가 포함된 자료의 제출을 요청할 수 있다. 이 경우 해당 국가기관 및 공공기관은 개인식별이 가능한 부분을 삭제한 후 제출하여야 한다.

③ 제2항에도 불구하고 한국보건의료연구원은 연구를 위하여 두 개 이상의 국가기관 및 공공기관이 보유한 자료를 통합하여 분석할 필요가 있는 경우에는 국가기관 및 공공기관으로부터 개인식별이 가능한 부분을 포함한 자료를 제출받아 자료의 통합작업을 수행할 수 있다. 이 경우 자료를 통합한 후에는 반드시 개인식별이 가능한 부분을 삭제하여야 한다.

④ 제1항부터 제3항까지의 규정에 따라 제공된 자료는 연구목적 외에는 사용할 수 없다.

■ 전기통신사업법

제32조의5(부정가입방지시스템 구축) ① 미래창조과학부장관은 부정한 방법을 통한 전기통신역무 제공계약 체결을 방지하기 위하여 가입자 본인 확인에 필요한 시스템(이하 “부정가입방지시스템”이라 한다)을 구축하여야 하고, 제32조의4제2항에 따른 전기통신사업자가 해당 시스템을 이용할 수 있도록 하여야 한다.

② 미래창조과학부장관은 부정가입방지시스템의 구축·운영을 위하여 본인(법정 대리인을 포함한다) 확인에 필요한 다음 각 호의 정보를 보유한 국가기관·공공기관의 장에게 「전자정부법」 제36조제1항에 따른 행정정보의 공동이용을 통하여 제32조의4제3항에 따라 제시한 증서 등의 진위 여부에 대한 확인을 요청할 수 있다. 이 경우 요청을 받은 국가기관·공공기관의 장은 정당한 사유가 없으면 이에 따라야 한다.

1. 개인의 주민등록 및 가족관계에 관한 정보
2. 법인의 등기 및 사업자등록에 관한 정보
3. 외국인과 재외국민의 등록·거소신고 및 출입국에 관한 정보
4. 그 밖에 제32조의4제3항에 따라 제시한 증서 및 서류에 관한 정보

③ 미래창조과학부장관은 부정가입방지시스템의 구축·운영 등의 업무를 대통령령으로 정하는 바에 따라 「방송통신발전 기본법」 제15조에 따른 한국정보통신진흥협회(이하 “한국정보통신진흥협회”라 한다)에 위탁할 수 있다.

다. 벌칙

1) 구체적인 입법(안)

제49조(벌칙) ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에 대하여는 3년 이하의 징역 또는 1천만 원 이하의 벌금에 처한다.

1. 제27조제4항을 위반하여 업무수행 과정에서 금품이나 이익을 제공받은 사람
2. 제33조제4항을 위반하여 업무수행 과정에서 금품이나 이익을 제공받은 사람
3. 제43조제1항제2호를 위반하여 정당한 절차 없이 연구개발 내용을 누설하거나 유출한 경우
4. 제43조제1항제6호를 위반하여 정당한 사유 없이 연구성과인 지식재산권을 연구책임자나 연구원의 명의로 출원하거나 등록한 경우
5. 제43조제1항제7호를 위반하여 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 연구개발

과제를 신청하거나 수행한 경우

② 제43조제1항제5호를 위반하여 연구개발비를 사용용도 외의 용도로 사용한 자에 대하여는 5년 이하의 징역 또는 3천만 원 이하의 벌금에 처한다.

2) 입법취지 및 주요내용

현행 국가연구개발사업 관련 법제에서는 연구비의 부정사용 등과 같은 행위에 대하여 참여제한, 연구비환수, 제재부과금 등 행정처분을 중심으로 규율하고 있으나 연구비부정사용행위는 빈번히 발생하고 있고, 이에 대한 사회적 비판이 거세지고 있다. 따라서 이러한 행정처분 중심의 제재가 과연 연구비의 부정사용행위 등을 예방하는데 효과가 있는지와 연구의 자율성과 책임의 견제와 균형이라는 관점에서 재고가 필요하다.

스위스의 경우, 연구비 부정사용 등의 행위와 관련 형사소추를 할 수 있도록 규정하고 있다는 점은 우리에게 시사하는 바가 있다. 따라서 연구비 부정사용행위 등의 문제를 해결하기 위하여 현행 형법상의 제재를 국가연구개발사업 총괄규범인 본 법에 도입함으로써 연구기관 및 연구자의 책임성을 강화하고, 이를 사전에 예방할 수 있는 효과를 담보할 필요가 있다고 본다.

또한 본 법에서는 연구개발과제 선정과 평가단계에 참여하는 위원과 연구개발 내용을 누설 및 유출, 부당한 지식재산권의 출원 및 등록, 부정한 방법으로 연구개발과제의 신청 및 수행, 연구비의 부당한 사용 등 기존 형법이 적용되는 행위유형에 따라 각각의 형벌 책임을 규정하였다.

3) 참고입법례

■ 부정청탁 및 금품등 수수의 금지에 관한 법률

제22조(벌칙) ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 3년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금에 처한다.

1. 제8조제1항을 위반한 공직자등(제11조에 따라 준용되는 공무원행 사인을 포함한다). 다만, 제9조제1항·제2항 또는 제6항에 따라 신고하거나 그 수수 금지 금품등을 반환 또는 인도하거나 거부의 의사를 표시한 공직자등은 제외한다.
2. 자신의 배우자가 제8조제4항을 위반하여 같은 조 제1항에 따른 수수 금지 금품등을 받거나 요구하거나 제공받기로 약속한 사실을 알고도 제9조제1항제2호 또는 같은 조 제6항에 따라 신고하지 아니한 공직자등(제11조에 따라 준용되는 공무원행사인을 포함한다). 다만, 공직자등 또는 배우자가 제9조제2항에 따라 수수 금지 금품등을 반환 또는 인도하거나 거부의 의사를 표시한 경우는 제외한다.
3. 제8조제5항을 위반하여 같은 조 제1항에 따른 수수 금지 금품등을 공직자등(제11조에 따라 준용되는 공무원행사인을 포함한다) 또는 그 배우자에게 제공하거나 그 제공의 약속 또는 의사표시를 한 자
4. 제15조제4항에 따라 준용되는 「공익신고자 보호법」 제12조제1항을 위반하여 신고자등의 인적사항이나 신고자등임을 미루어 알 수 있는 사실을 다른 사람에게 알려주거나 공개 또는 보도한 자
5. 제18조를 위반하여 그 업무처리 과정에서 알게 된 비밀을 누설한 공직자등
 - ② 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 2년 이하의 징역 또는 2천만원 이하의 벌금에 처한다.
 1. 제6조를 위반하여 부정청탁을 받고 그에 따라 직무를 수행한 공직자등(제11조에 따라 준용되는 공무원행사인을 포함한다)
 2. 제15조제2항을 위반하여 신고자등에게 「공익신고자 보호법」 제2조제6호가목에 해당하는 불이익조치를 한 자
 3. 제15조제4항에 따라 준용되는 「공익신고자 보호법」 제21조제2항에 따라 확정되거나 행정소송을 제기하여 확정된 보호조치결정을 이행하지 아니한 자
 - ③ 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 1년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금에 처한다.

1. 제15조제1항을 위반하여 신고등을 방해하거나 신고등을 취소하도록 강요한 자
2. 제15조제2항을 위반하여 신고자등에게 「공익신고자 보호법」 제2조제6호나 목부터 사목까지의 어느 하나에 해당하는 불이익조치를 한 자
- ④ 제1항제1호부터 제3호까지의 규정에 따른 금품등은 몰수한다. 다만, 그 금품 등의 전부 또는 일부를 몰수하는 것이 불가능한 경우에는 그 가액을 추징한다.

■ 형법

제356조(업무상의 횡령과 배임) 업무상의 임무에 위배하여 제355조의 죄를 범한 자는 10년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금에 처한다

■ 방위산업기술 보호법

제21조(벌칙) ① 방위산업기술을 외국에서 사용하거나 사용되게 할 목적으로 제10조제1호 및 제2호에 해당하는 행위를 한 사람은 15년 이하의 징역 또는 1억5천만원 이하의 벌금에 처한다.

② 제10조제1호 및 제2호에 해당하는 행위를 한 사람은 7년 이하의 징역 또는 7천만원 이하의 벌금에 처한다.

③ 제10조제3호에 해당하는 행위를 한 사람은 5년 이하의 징역 또는 5천만원 이하의 벌금에 처한다.

④ 제19조를 위반하여 비밀을 누설·도용한 사람은 7년 이하의 징역이나 10년 이하의 자격정지 또는 7천만원 이하의 벌금에 처한다.

⑤ 제1항부터 제3항까지의 죄를 범한 사람이 그 범죄행위로 인하여 얻은 재산은 몰수한다. 다만, 그 재산의 전부 또는 일부를 몰수할 수 없는 때에는 그 가액을 추징한다.

⑥ 제1항 및 제2항의 미수범은 처벌한다.

⑦ 제1항부터 제3항까지의 징역형과 벌금형은 병과할 수 있다.

■ **스위스 연구 혁신 촉진에 관한 연방법**((Bundesgesetz über die Förderung der Forschung und der Innovation))

제25조(형사소추) 범죄행위에 대해서는 1990년10월5일 제정된 보조금법 제37조 또는 38조에 따라 혁신 촉진 범위 내에서 1974년 3월22일에 제정된 연방법의 행 정범죄에 관한 규정에 따라 연방 경제교육연구부에서 소추한다.

라. 공무원 의제

1) 구체적인 입법(안)

제50조(별칙적용에 있어서 공무원의제) 제47조제1항에 따른 위탁사무에 종사하는 자, 제45조, 제46조의 임직원은 「형법」 제127조 및 제129조부터 제132조까지의 규정에 따른 벌칙의 적용에서는 공무원으로 본다.

2) 입법취지 및 주요내용

공공기관 등의 임직원 또는 중앙행정기관으로부터 위탁업무를 수행하는 법인이나 단체의 임직원 등의 업무는 공공성을 가지고 있기 때문에 이들도 공무원에 준한다고 볼 수 있다.

따라서 이들이 범죄를 저질렀을 경우에는 공무원으로 보고 처벌하는 것은 법의 일반적인 입법례이다. 또한 국가연구개발사업 관련 업무의 수행에 있어서 효율성과 전문성을 확보하기 위하여 민간에 위탁하는 경우에 당해 업무를 수행하는 자의 비리행위는 사전에 차단할 필요가 있는바, 별칙적용에 있어서 공무원의제를 도입하였다. 아울러 본 법에서는 공무원의제에서 적용 대상과 행위태양 등을 열거하여 규정하였다.

3) 참고입법례

■ **1인 창조기업 육성에 관한 법률**

제22조(별치 적용에서의 공무원 의제) 제21조에 따라 중앙행정기관의 장이 위탁한 업무에 종사하는 전담기관 등의 임직원은 「형법」 제129조부터 제132조까지의 규정에 따른 벌칙을 적용할 때에는 공무원으로 본다.

■ 건설기술 진흥법

제84조(별치 적용 시의 공무원 의제) 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람은 「형법」 제129조부터 제132조까지의 규정을 적용할 때에는 공무원으로 본다.

1. 중앙심의위원회, 지방심의위원회 또는 특별심의위원회의 위원 중 공무원이 아닌 위원
2. 제6조에 따른 기술자문위원회의 위원 중 공무원이 아닌 위원
3. 제39조에 따른 건설사업관리 업무 중 대통령령으로 정하는 업무를 수행하는 건설기술자
4. 제68조에 따른 건설사고조사위원회의 위원 중 공무원이 아닌 위원

■ 건축서비스산업 진흥법

제35조(별치 적용에서의 공무원 의제) 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람은 「형법」 제129조부터 제132조까지의 규정을 적용할 때에는 공무원으로 본다.

1. 공공건축지원센터의 임원 및 직원
2. 제25조에 따른 건축진흥원의 임원 및 직원

■ 「과학기술기본법」

제36조(별치 적용에서 공무원 의제) 제20조에 따른 한국과학기술기획평가원의 임원 및 직원은 「형법」 제129조부터 제132조까지의 규정을 적용할 때에는 공무원으로 본다.

■ 과학기술분야 정부출연연구기관 등의 설립·운영 및 육성에 관한 법률

제35조(별칙 적용 시의 공무원 의제) 연구기관 및 연구회의 임직원은 「형법」 제129조부터 제132조까지의 규정을 적용하는 경우 공무원으로 본다.

■ 국제과학비즈니스벨트 조성 및 지원에 관한 특별법

제25조(별칙 적용에서의 공무원 의제) 연구원의 임직원은 「형법」 제129조에서 제132조까지의 규정의 적용에 있어서는 공무원으로 본다.

■ 기상산업진흥법

제25조(별칙 적용 시의 공무원 의제) 기상정보지원기관에서 기상정보의 제공 업무에 종사하는 임직원은 「형법」 제129조부터 제132조까지의 규정을 적용할 때에는 공무원으로 본다.

■ 기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률

제40조(별칙 적용 시의 공무원 의제) 관계중앙행정기관의 장이 제39조에 따라 위탁한 업무에 종사하는 기술진흥원·기술거래기관 또는 기술평가기관의 임원 및 직원은 「형법」 제129조부터 제132조까지의 규정을 적용할 때에는 공무원으로 본다.

■ 기초연구진흥 및 기술개발지원에 관한 법률

제40조(별칙 적용 시의 공무원 의제) 관계중앙행정기관의 장이 제39조에 따라 위탁한 업무에 종사하는 기술진흥원·기술거래기관 또는 기술평가기관의 임원 및 직원은 「형법」 제129조부터 제132조까지의 규정을 적용할 때에는 공무원으로 본다.

■ 농림수산물식품과학기술 육성법

제21조(별칙 적용 시의 공무원 의제) 농림축산식품부장관 또는 해양수산부장관이

제20조제2항에 따라 위탁한 업무에 종사하는 기관·단체의 임직원은 그 업무에 관하여 「형법」 제129조부터 제132조까지의 규정에 따른 벌칙을 적용할 때에는 공무원으로 본다.

■ 산업기술혁신 촉진법

제45조(벌칙 적용 시의 공무원 의제) 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기관·법인 또는 단체의 임직원은 「형법」 제129조부터 제132조까지의 규정을 적용할 때에는 공무원으로 본다.

1. 기술진흥원, 평가관리원, 세라믹기술원 및 전략기획단
2. 산업통상자원부장관 또는 교육부장관이 제44조제1항에 따라 위탁한 업무에 종사하는 한국공학한림원·시험원, 그 밖에 대통령령으로 정하는 법인 또는 단체

■ 산업융합 촉진법

제37조(벌칙 적용 시 공무원 의제) 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람은 「형법」 제127조 및 제129조부터 제132조까지의 규정에 따른 벌칙을 적용할 때에는 공무원으로 본다.

1. 제10조제3항에 따라 산업융합촉진 ombudsman으로 위촉되어 해당 업무를 수행하는 산업융합 관련 전문가
2. 제26조제1항에 따라 지정받은 기관 또는 법인에서 산업융합지원센터의 업무를 수행하는 임직원

■ 정보통신산업 진흥법

제49조(벌칙 적용에서의 공무원 의제) 산업진흥원의 임직원과 제45조제2항 및 제47조제2항에 따라 미래창조과학부장관이 위탁한 업무에 종사하는 기관 또는 단체의 임직원은 「형법」 제129조부터 제132조까지의 규정에 따른 벌칙의 적용

에서는 공무원으로 본다.

■ 정부출연연구기관 등의 설립·운영 및 육성에 관한 법률

제33조(별칙 적용 시의 공무원 의제) 연구기관 및 연구회의 임원과 대통령령으로 정하는 직원은 「형법」 제129조부터 제132조까지의 규정을 적용할 때에는 공무원으로 본다.

■ 중소기업 기술혁신 촉진법

제30조(별칙 적용 시의 공무원 의제) 제6조제3항에 따른 위원 중 공무원이 아닌 위원, 제13조의2제3항에 따라 시행기관인 공공기관 및 기술진흥전문기관으로부터 지원단에 파견된 임직원, 제29조제1항에 따라 위탁받은 업무를 수행하는 기술진흥전문기관의 장 및 그 소속 직원, 같은 조 제2항에 따라 위탁받은 업무를 수행하는 기관 또는 단체의 장 및 그 소속 직원은 「형법」 제129조부터 제132조까지의 규정을 적용할 때에는 각각 공무원으로 본다.

마. 손해배상책임

1) 구체적인 입법(안)

제51조(손해배상책임) 국가연구개발사업의 시행에 참여하는 자가 고의 또는 중대한 과실로 제43조제1항 제2호 및 제5호부터 7호까지를 위반하여 국가에 손해를 끼친 경우 연구기관 등과 연대하여 그 손해를 배상할 책임이 있다.

2) 입법취지 및 주요내용

국가연구개발사업을 통해 창출되는 연구성과는 국가경쟁력과 직접적인 연관을 가지고 있고, 특성상 국가재정이 투입되기 때문에 연구성과 및 연구성과의 가치를 저하시키는 행위, 연구개발비의 부당한 집행, 부당한 지식재산권의 출원 및 등록은 결국 국가적 차원에서 손해를 야기하는 국부유출행위라고 볼 수 있다.

현행 과학기술기본법 제11조의2는 이러한 행위에 대한 제재조치로 참여제한, 사업비 환수조치를 규정하고 연구개발비의 부정사용에 대해서 제재부과금을 부과할 수 있도록 규정하고 있으며, 미래창조과학부와 중소기업청은 제재부과금에 대하여 임의조항으로, 산업통상자원부는 가산금이나 부과면제에 대해 규정하는 등 각 소관부처에 따라 규정되어 있다. 또한 실무상으로 제재부과금에 대한 미납이 많아 제재부과금제도의 실효성이 떨어지고 있다는 문제가 제기 되고 있다.

따라서 이러한 제재부과금제도를 전면 개편할 필요가 있다고 보며, 이를 민사상 손해배상제도로 재편하기 위해 본 법에서는 손해배상책임의 범위와 대상 등을 규정하였고 연구기관 등의 연대책임을 규정하였다.

3) 참고입법례

■ 국가재정법

제84조(기금자산운용담당자의 손해배상 책임) ① 기금의 자산운용을 담당하는 자는 고의 또는 중대한 과실로 법령을 위반하여 기금에 손해를 끼친 경우 그 손해를 배상할 책임이 있다.

② 공무원이 기금의 자산운용에 영향을 줄 목적으로 직권을 남용하여 기금관리주체 그 밖에 기금의 자산운용을 담당하는 자에게 부당한 영향력을 행사하여 기금에 손해를 끼친 경우 당해 공무원은 제1항의 규정에 따른 책임이 있는 자와 연대하여 손해를 배상하여야 한다.

| 제6장 | 결론

제1절 (가칭) 연구개발 혁신 및 지원에 관한 법률 (안) 도출

1. 연구의 목적 및 방법론

본 연구는 2012년도의 선행연구에서 제시한 ‘과학기술 법제 시스템화’의 연장선상에서 진행되었고, 2013년의 선행연구에서 제시한 ‘국가연구개발사업 관련 별도 법률 제정 방안’의 후속연구라고 볼 수 있다. 본 연구의 기본 방향은 선행연구의 관점인 과학기술 법제의 시스템화의 측면에서 국가연구개발사업 추진과정에서의 문제점 등에 대한 분석을 기반으로 연구문화와 연구환경 발전에 대한 대안을 제시하여 국가연구개발사업 총괄규범으로서 기능할 수 있는 (가칭) 연구개발 혁신 및 지원에 관한 법률 제정(안)을 도출하여 국가연구개발사업의 수행을 지원하고, 연구개발사업의 효율성을 담보하는데 그 목적을 두고 있다.

본 연구에서는 NIS 관점에서 선행연구와 외국 법제 및 현행 국가연구개발사업 관련 법제를 분석하여 얻은 시사점과 국가연구개발사업에 관련된 법령들에 대한 이해관계자의 이해관계 분석 등을 통하여 국가연구개발사업 공통적용 법제의 입법논거를 마련하는 한편, 타 법령에 대한 개편 방향을 제시하고자 하였다.

국가연구개발사업의 법제를 분석하는 과정에서는 쟁점을 명확히 하고자 FGI(Focus Group Interview)를 사용하였고, 이해관계자들의 이해관계는 이해관계자 분석방법론(stakeholder analysis)을 활용하여 대안을 제시하였으며, 본 연구진의 또 다른 연구에서 국가연구개발사업 참여자 및 정책전문가들을 상대로 해서 실시한 설문조사에서 나타난 현행 법제의 실무상의 문제점과 이에 따른 해결방안 등을 본 법(안)에 반영하고자 하였다.

2. (가칭) 연구개발 혁신 및 지원에 관한 법률(안) 제정 방향 및 주요 내용

본 연구는 과학기술 법제 시스템화의 관점에서 국가연구개발사업 법제를 어떠한 방향으로 개편할 것인지를 제시하는 연구로서 최종목표는 국가연구개발사업의 전체를 아우를 수 있는 공통적용 가능한 입법(안)을 제시하는 것이다.

본 연구에서는 첫째, 국가연구개발 법제의 시스템화와 연구개발사업 점검(모니터링) 강화를 위한 정책기반 구축, 둘째, 정부 R&D 예산 관련 법령 조항 체계의 정비, 셋째, 연구의 자율성 확보와 책무성 강화, 넷째, 전략기획과 사업기획의 전문성 강화와 역할 분담체제의 정비 등을 입법의 기본방향으로 설정하였다

특히 국가연구개발 법제의 시스템화 관점에서 과학기술기본법과 동 법(안)이 국가연구개발사업의 추진과 관련하여 연결점을 찾아 국가과학기술정책 총괄규범 거버넌스 체제에 편입하였고, 과학기술기본법에는 거버넌스와 국가과학기술정책 관련 선언적인 규정들을 남기고, 주요 관련 조항은 본 법으로 이관함으로써 법제 구조를 간소화 하는 등의 방법론으로 과학기술기본법의 기본법으로서의 성격을 강화하고자 하였다. 또한 본 법(안)은 국가연구개발사업 총괄 규범으로 설계하였는바, 중장기 관점에서는 국가연구개발사업을 수행하는 소관부처의 관련 법제와도 통일성을 갖도록 함으로써 국가연구개발사업 법제의 일관성을 갖추도록 하였다.

연구의 자율성을 확장하기 위하여 현행 국가연구개발사업 관련 법제를 관리 중심에서 연구지원 중심으로 전환하고 네거티브 규제를 확대하며 연구행정업무를 간소화하여 연구자의 연구수행의 편의성을 도모하는 한편, 연구의 자율성 확보에 있어 중요한 연구개발 예산과 관련하여 홀데인 원칙을 도입하도록 하는 등 연구의 자율성을 확보하고자 하였다.

그리고 기존 국가연구개발사업 법제의 참여제한 등의 행정벌 중심의 체제를 탈피하여 형사벌제도와 민사상 손해배상책임을 도입하는 등 연구의 자율성과 함께 책임제도를 강화함으로써 헌법상 대원칙인 견제와 균형을 도모하고자 하였다.

정부 R&D 전략기획과 사업기획에 대한 역할 분담체제를 정립하고, 과학기술 법제 자문위원회의 설치·운영 규정을 과학기술분야 정출연법 또는 본 법의 전문기관의 기능 편제에 대한 검토의견을 제시하여 연구과제 수행 시 발생할 수 있는 법률적 분쟁을

사전에 차단할 수 있도록 함으로써 연구의 자율성을 확보하는 데에 주요한 방법론으로 사용될 수 있도록 제도를 설계하고자 하였다.

또한 현행 국가연구개발사업에 있어서의 기획은 전문기관 및 국가과학기술연구회가 과학기술기본법, 각 소관부처의 법령 등에 따라 수행하고 있지만 전문기관의 기획 인력과 예산의 부족으로 인하여 연구관리 기능에 치중되어 운용되는바, 국가 차원의 국가연구개발사업을 추진하는 과정에서 중복연구 등의 문제점이 발생한다.

따라서 이러한 문제점을 해결하기 위하여 본 법(안)에서는 국가연구개발사업 기획 특별위원회를 설치하여 국가연구개발사업의 기획 등에 대한 주요한 사항을 협의하도록 하고 아울러 (가칭) 국가연구개발관리원을 설립하여 소관부처 국가연구개발사업의 전략기획과 정책개발 지원, 연구개발과제의 평가와 활용 중심의 연구사업 관리 등의 업무를 수행하도록 하여 국가연구개발사업의 수행의 효율성과 자율성을 확보하고자 하였다.

제2절 학술적·정책적 기여

1. 본 연구의 의의

본 연구는 국가과학기술정책이 Fast Follower 전략에서 First Mover 전략으로 급속하게 재편되어야 한다는 당위성이 요구됨에 따라 “과학기술 법제 시스템화”라는 관점에서 국가연구개발사업 및 국가과학기술정책 등을 분석하여 (가칭) 「연구개발 혁신 및 지원에 관한 법률」의 제정안을 제시하여, 국가연구개발사업의 시행과 관련 공통적용 법률(안)을 제시하였고, 이와 관련된 법제들의 개편방향성을 설정하여 입법과정에서 참조할 수 있게 하였다는 점에서 의의를 가진다고 볼 수 있다.

본 연구는 국가연구개발사업 관련 법제의 역할과 기능을 분석함으로써 국가과학기술정책의 변화에 따른 연구개발시스템의 개편 시 참고자료로 활용할 수 있도록 하였고, 관련 법률의 개정 시 참고자료로 활용할 수 있다는 점에서 국가과학기술정책 관련 정책 인프라를 제공하고자 설립된 기관의 설립 목적에 부합하는 정책을 입안하고자 하였다는 점에서 의의를 가진다고 본다.

2. 정책적 기여와 활용방안

본 연구는 기존의 선행연구가 단행 법률 차원에서 개정안을 제시하고 있는 것과 달리 전체 과학기술 법제 지배구조 하에서 국가연구개발사업의 법제 간 부정합성을 제거하는 데에 주안점을 두었으며, 더 나아가 ‘과학기술법제 시스템화’라는 측면에서 국가연구개발사업 법제의 개편방향을 제시하고자 하였다.

이를 위해 연구진은 연구의 기획 및 수행과정에서 관련 법제의 수범자인 출연연, 대학, 전문기관 등과 긴밀한 협조체제를 구축하였고, 국가연구개발사업의 연구과제를 수행하는 연구기관(연구자) 들과 지속적으로 의견을 교환하여 현행 법제의 문제점을 분석하고 대안을 마련하고자 하였다.

또한 종전의 선행연구가 연구의 궁극적인 목적인 법안 성안을 도달하지 못한 원인, 즉 국가연구개발사업 법제가 다수의 소관부처에 걸쳐 있다는 점에서 정부입법보다는

이해관계자의 이해관계 조정이라는 측면에서 여야 합의에 따른 의원입법 절차를 통해 해결해야 한다는 방법론을 제시하였다.

본 연구는 국가연구개발사업 관련 법제의 개선방안을 단순히 도출한 것에 그치지 않고 제시된 쟁점들을 반영하여 최종적으로 입법의 성안단계에서 참고자료로 사용할 수 있도록 설계함으로써 추후 진행될 관련 법제의 입법과정이나 정책수립에 참고자료로 활용할 수 있도록 하였고, 이로써 연구의 정책적 기여도 및 활용방안을 제고하고자 하였다.

3. 연구성과의 학술적 의의

본 연구의 연구진은 종전의 법제 연구의 방법론으로 쓰인 국내 법제와 외국 입법례를 분석하는 해석법학적 관점에서의 연구를 탈피하여 국내외의 과학기술정책과 국가연구개발사업의 추진 등에 대한 분석을 토대로 국가연구개발사업 관련 법제를 분석하고 단순히 국가연구개발사업 법제뿐만 아니라 이와 관련된 법제와의 관계 등을 종합적으로 분석하는 방법론을 사용함으로써 ‘과학기술정책의 시스템화’라는 측면에서 정책적으로 수용될 수 있는 대안을 설계하였다는 점에서 다른 연구들과 학술적 측면에서 차별성이 있다고 본다.

더불어 본 연구에서는 법학분야에서 종전부터 널리 사용되어온 해석법학뿐만 아니라, 사회과학 분야에서 사용되는 제도설계이론, FGI방법론, 이해관계자 분석방법론 등과 함께 관련 전문가들의 설문법론을 차용하여 검증하는 방법론을 사용함으로써 과학기술 법제의 시스템화를 시도하는 새로운 방법론을 제시하였다는 점에서 의의가 있다고 본다.

참고문헌

- (재)한일산업·기술협력재단(2016), 「일본의 제5기 과학기술 기본계획」, 『일본경제리포트』.
- 교육과학기술부·학술진흥재단(2008), 「해외 연구윤리 확립 활동 사례」.
- 국회예산정책처(2016), 「2015 회계년도 결산 종합 분석」, 국회예산정책처.
- 권명화(2013), 「주요국의 성과지향적 R&D 예산조정·배분체계의 활용방안 연구」, 한국과학기술기획평가원.
- 길부중 외(2008), 「국가연구개발사업 투자우선순위 도출모델 조사 및 개선방안 연구」, 미래창조과학부.
- 김두연 외(2013), 「자연재난분야 연구개발 사업의 특성을 고려한 성과지표 및 성과평가체계 개발」, 『한국건설관리학회 논문집』, 14(4), 한국건설관리학회.
- 김민기 외(2012), 「강소국의 과학기술정책 및 행정체계 비교분석」, 한국과학기술기획평가원.
- 김병철(2012), 「정책연구기관 운영체제에 관한 국제비교연구」, 『정책개발연구』, 12(2), 한국정책개발학회.
- 김우현(2007), 「공공 R&D사업의 기술이전 및 사업화 정책 개선방안에 관한 연구」, 고려대 행정대학원 석사학위 논문, 47면. 27.
- 김인직(2013), 「2013년도 정부연구개발예산 현황분석」, 한국과학기술기획평가원.
- 김현일(2013), 「예비타당성조사 제도를 통해 본 국가재정법의 개정방안 연구」, 『법학논총』, 26(2), 국민대학교법학연구소.
- 김홍범(2010), 「주요국 연구성과 관리 활용제도 조사분석」, 한국과학기술기획평가원. p. 26.
- 미래부 연구제도과(2016.3.2.), 「국가연구개발사업 공통법률 신규 제정 필요성」 내부자료.
- 미래창조과학부(2016), 「2017년도 정부연구개발사업 예산배분·조정(안)」, 미래창조과학부.
- 미래창조과학부·한국과학기술기획평가원(2015), 「2014년도 연구개발활동조사 결과」, 미래창조과학부.
- _____(2016), 「2015년도 국가연구개발사업 조사·분석 보고서」, 미래창조과학부.
- 미야모토 타쿠토(2016), 「일본의 과학기술 이노베이션 정책을 둘러싼 개혁 경위와 현황」, 『R&D INI』, 한국과학기술기획평가원.
- 박노연(2010), 「2010년도 미국 연방정부의 연구개발 예산분석」, 한국과학기술기획평가원.
- 법제처(2012), 「법령입안심사기준연구」, 법제처.

- 신은정(2016), 「기초연구 지원 동향 및 시사점(I)」, 『동향과 이슈』, 24, 과학기술정책연구원.
- 신태영(2012), 「생산구조와 연구개발 투자효용성의 동태적 변화」, 『Issues & Policy』, 56, 과학기술정책연구원.
- 인승구(2013), 「국가연구개발사업에 대한 주요국의 사전평가제도 현황분석」, 한국과학기술기획평가원.
- 양승우 외(2012), 「과학기술 법제 분석 및 개선방안」, 과학기술정책연구원.
- _____(2013a), 「국가연구개발사업 관련 별도 법률 제정방안」, 과학기술정책연구원.
- _____(2013b), 「소관부처 과학기술 법제 분석 및 개선방안 - 연구개발성과의 활용 및 사업화 법제를 중심으로」, 과학기술정책연구원.
- _____(2013c), 「연구성과 평가법제 분석 및 개선방안」, 과학기술정책연구원.
- _____(2014), 「국가연구개발사업 공통법률 제정에 관한 연구」, 한국과학기술기획평가원.
- _____(2015), 「R&D 전문관리기관 효율화에 관한 연구」, 한국과학기술기획평가원.
- _____(2016), 「정부 R&D 전략과 추진체계 개선방안」, 과학기술정책연구원.
- 엄천익 외(2016), 「2015년도 국가연구개발사업 투자현황」, 『KISTEP 통계브리프』, 2016년 제9호, 한국과학기술기획평가원.
- 오윤정 외(2015), 「우리나라와 주요국의 연구개발투자 현황 비교」, 『KISTEP 통계브리프』, 2015년 제16호, 한국과학기술기획평가원.
- 유성재 외(2002), 「연구회 및 출연연구기관의 새로운 경영모델」, 경제사회연구회.
- 윤종민(2012), 「과학기술 환경 변화와 과학기술 법제 개편 방향」, 『기술학회지』, 15(4), 한국기술혁신학회.
- 이기종 외(2009), 「공공부문 R&D 기관평가 해외동향」, 한국과학기술기획평가원.
- 이성기 외(2015), 「2015년 공공연구기관(대학·연구소) 기술이전·사업화 실태조사 보고서」.
- 이준 외(2011), 「일본의 국가연구개발사업 관리 현황 분석」, 『2011 한국기술혁신학회 학술대회 발표 논문집』, 한국기술혁신학회.
- 이준우 외(2008), 「국가 연구개발사업 관리의 효율성 제고를 위한 법제연구」, 한국법제연구원.
- 이택근 외(2015), 「국가연구개발 성과평가계획 수립을 위한 평가체계 분석 및 발전방안 연구」, 한국과학기술기획평가원.
- 임길환(2015), 「국가R&D 정책 평가: 지원체계 및 재정운용을 중심으로」, 국회 예산정책처.
- _____(2016), 「기초연구지원 R&D사업 평가」, 국회예산정책처.

- 장교식(2006), 「국가연구개발사업의 효율적 관리를 위한 법제개선방안」, 『토지공법연구』, 33, 한국토지공법학회.
- 장용석(2006), 「미국의 연구개발 프로그램 평가 방법 및 체계 분석」, 한국산업기술재단.
- 전유정 외(2011), 「주요국 연구기관의 블록펀딩(Block Funding) 지원 동향 및 시사점」, 한국과학기술평가원.
- 정동덕 외(2014), 「국가연구개발 법제 패러다임 분석을 통한 수요-공급 통합형 장기 제도개선방향 도출에 관한 연구」, 한국과학기술기획평가원.
- 조혜신(2013), 「이스라엘 연구개발(R&D) 촉진 법제에 관한 연구」, 한국법제연구원.
- 주독한국대사관 분관 외(2013), 「독일의 과학기술 정책 및 연구개발 추진동향」.
- 최형애(2008), 「국가연구개발사업의 기술이전 활성화를 위한 법제도 개선방안에 관한 연구」, 연세대법무대학원 석사학위 논문.
- 한국과학기술기획평가원(2016), 「일본, 특정국립연구개발법인 기본 방침 발표」, 『과학기술&ICT 정책·기술동향』, 74, 한국과학기술기획평가원.
- 한국과학재단(1998), 「우리나라와 선진 각국 과학기술 관련 법령제도 비교연구」, 한국과학재단.
- 한국연구재단(2014), 「해외 연구지원기관 조사·분석을 통한 우리나라 민간공익재단의 차별화 방안」, 한국연구재단.
- 한상연(2013), 「세계 주요 국가의 연구윤리 관련 법제도 비교」, 『아태연구』, 20(3).
- 행정안전부(2011), 「과학적 조직관리를 위한 조직진단 매뉴얼」, 네오피아 기획.
- 허인(2012), 「국가연구개발 사업과 직무발명 보상에 관한 고찰」, 『과학기술법연구』, 8(3), 한국과학기술법학회.
- 현대호 외(2012), 「공동관리규정 법제화 필요성 여부 및 법제화 방안 연구」, 한국법제연구원.
- 현재호·길부중(1997), 「기술이전 촉진을 위한 한·미·일 3국의 법제 비교 연구」, 과학기술정책연구원.
- 호서대학교산학협력단(2012), 「개방형 혁신체제 하에서의 합리적 R&D 협력 거버넌스 구축 방안」, 특허청.
- 홍성주·홍창의(2015), 「독일의 연구개발 시스템 현황 분석과 한국과의 비교 시사점」, 『STEP1 Insight』, 166, 과학기술정책연구원.

Canadian Research Integrity Committee(2009), "The State of Research Integrity and

Misconduct Policies in Canada’.

Freeman, C.(1979), “Determinants of Innovation, Futures: The Journal of Forecasting and Planning 11”.

IMD, “The World Competitiveness Yearbook”, 각 년도.

MINISTRY OF EMPLOYMENT AND THE ECONOMY(2009), “Evaluation of the Finnish National Innovation System Policy Report”.

Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation(2016), “Forschung und Innovation in der Schweiz 2016”.

Stone, Heather A. “Law Encouraging Technological Innovation in Israel”, 한국법제연구원 개원23주년 기념학술대회 자료집(2013).

OECD(2015), “Main Science and Technology Indicators”, 2015-1.

OECD(2016), “Main Science and Technology Indicators”, June 2016-1.

미래창조과학부 보도자료(2015.4.), 「정부 R&D 예산 배분·조정 체계.

_____ (2015.7.), 「내년도 연구개발(R&D), 경제혁신과 미래성장동력 창출에 중점 지원.

서울경제신문(2014.10.14.), 「정부 R&D 10건중 6건 ‘셀프과제’로 나눠먹기」 기사.

연합뉴스(2016.8.28.), 「법원 “연구재단의 연구비 환수 조치는 무효”」 기사.

전자신문(2015.1.4.), 「2022년 과학기술 박사인력 부족」 기사.

조선일보(2016.5.1.), 「미국 내 한국 유학생 7.8% 감소……」 기사.

주간동아(2016.6.1.), 「함흥차사가 된 유학생들」 기사.

한국경제(2016.5.25), 「한국행 택한 외국인 과학자들 “오래 연구하기 힘드네요”」 기사.

S&TGPS, <http://www.now.go.kr/index.do>

<http://www.whitehouse.gov/administration/eop/ostp/nstc>(최종방문 2016.8.26.)

<http://ja.wikipedia.org>(최종방문 2016.8.26.)

<http://en.wikipedia.org/>(최종방문 2016.10.10.)

부록: 연구개발 혁신 및 지원에 관한 법률(안)

제안 이유

오늘날 과학기술은 경제성장의 새로운 성장동력 확보와 인구의 고령화, 기후변화 등의 다양한 사회적·경제적 이슈를 해결하는 전제로서의 역할이 확대되고 있으며, 미래안(案)으로서의 역할이 증대되고 있음.

현행 국가연구개발사업 관련 법제는 「과학기술기본법」과 이에 근거한 「국가연구개발사업이 관리 등에 관한 규정」 및 각 소관부처의 국가연구개발사업 관련 법제 등으로 구성되어 있어, 법제 간의 정합성 문제가 발생하고 있음.

또한 국가 차원의 국가연구개발사업에 대한 전략기획 기능은 국가과학기술심의회와 각 소관부처의 전문기관으로 이원화되어 있고, 예산의 배분·조정과 편성도 국가과학기술심의회와 기획재정부로 이원화되어 국가연구개발사업의 기획과 예산의 조정과 배분 과정에서 효율성이 저하되고 있음.

국가연구개발사업의 수행과정에서 행정처분 중심의 법제는 연구의 자율성을 약화시키고 연구성과의 질적 저하의 문제는 국민의 설명책임 강화라는 형태로 표출되고 있음. 따라서 국가연구개발사업 수행체계를 견제와 균형의 관점에서 연구의 자율성을 보장하고 책임을 강화하는 형태로 전환하기 위한 법적 기반을 강화함으로써 국가연구개발사업의 효과성을 담보하고 이를 기반으로 국민의 삶의 질 향상과 국민경제 발전에 이바지하려는 것임.

주요내용

가. 국가연구개발사업, 연구개발과제, 연구기관, 주관연구기관, 참여기업, 연구성과, 연구개발정보, 과학기술데이터, 실시, 출연금, 기술료 등 국가연구개발사업 관련한 개념을 정의함(안 제2조)

- 나. 국가연구개발사업을 추진하는 데 있어서 기본원칙을 제시하고 이에 따른 국가연구개발사업의 효율성 등을 확보할 수 있는 방안을 마련하도록 함(안 제3조)
- 다. 본 법의 적용범위와 다른 법률과의 관계를 규정하고, 과학기술분야 법령정비 중장기전략을 수립하도록 함으로써 국가연구개발사업 법제 간 정합성 문제를 해결할 수 있도록 함(안 제4조, 제5조, 제6조)
- 라. 정부연구개발투자의 방향 설정 및 정부 R&D 예산 배분·조정 및 편성 간의 연계를 강화하도록 하고, 국가연구개발사업의 전략기획의 일관성을 가질 수 있도록 함(안 제7조)
- 마. 국가연구개발사업의 예산 배분·조정 및 예비타당성조사제도, 국가연구개발사업에 대한 조사·분석·평가 관련 규정을 이관함으로써 국가연구개발사업의 효율성을 꾀함(안 제8조, 제9조, 제12조)
- 바. 국가연구개발사업의 기획 및 주요사항을 협의하는 기획특별위원회를 설치함으로써 국가연구개발사업의 전략기획 기능을 강화함(안 제10조)
- 사. 국가연구개발사업의 유형, 범위, 예산산정 등 분류기준을 마련하도록 하여 예산의 편성과 국제협력사업의 추진에 있어 효율성을 강화할 수 있도록 함(안 제11조)
- 아. 국가연구개발사업 관련 인력의 교육 및 연구기관의 역량강화를 위한 시책 등을 마련하도록 하여 국가과학기술 경쟁력을 강화하도록 함(안 제13조, 제14조)
- 차. 연구기관 간의 국제공동연구를 촉진하는 시책을 마련하도록 함으로써 국가연구개발사업에 있어서 투자 및 연구수행의 효율성을 높일 수 있도록 함(안 제15조)
- 카. 연구성과의 활용 및 사업화 촉진을 위한 기반 구축과 국가연구개발사업 관련 정보 및 통계 활용체계를 구축하여 연구성과의 사업화 및 정책 및 학술연구의 발전을 도모할 수 있도록 함(안 제16조, 제17조)
- 타. 연구자가 연구 이외의 행정업무 등으로 인한 부담을 최소화하기 위하여 연구 환경 조성을 위한 시책을 지속적으로 추진하도록 하여 연구개발을 효과적으로 수행할 수 있도록 함(안 제18조)
- 파. 연구자 및 연구기관의 연구윤리 준수에 대한 선언적 규정을 산입하여, 연구윤리 지침의 근거와 연구부정행위 등에 대한 제재의 근거를 제시함(안 제19조)

- 하. 연구개발과제를 수행하는 자에게 연구노트를 작성토록 하고 이를 관리할 수 있는 시책을 마련하도록 함으로써 실패한 연구의 경우에도 연구수행의 성실성 판단절차를 통하여 제재조치를 감면할 수 있도록 하여 도전적 연구를 촉진하도록 함(안 제20조)
- 거. 국가연구개발관리원 또는 연구기관 등이 과학기술 법제 자문위원회의 유권해석에 따라 연구개발사업을 수행하는 경우, 감사처분 등을 감면할 수 있도록 함으로써 연구개발과제의 수행 중 발생할 수 있는 법적 분쟁 등을 방지하도록 하여 연구의 효율성 저하를 방지하도록 함(안 제21조)
- 너. 중앙행정기관의 장이 국가연구개발사업을 추진하는 경우에 사전조사 및 기획을 국가과학기술연구회에 위탁하도록 하여 전문성을 확보하고 공동기획이 필요한 경우에는 공동기획하도록 함으로써 국가연구개발사업의 기획 및 사업조정에 있어서 효율성을 확보하도록 함(안 제22조)
- 더. 다부처공동기획사업의 추진 및 시행에 있어서 법적 근거를 마련(안 제23조)
- 러. 기술수요조사제도를 법률에 규정하여 국가연구개발사업 전반에 걸쳐 시행할 수 있는 근거를 마련하고 그 결과를 관계행정기관이 공동으로 활용하게 하여 국가연구개발사업의 효율성을 높이고자 함(안 제24조)
- 머. 국가연구개발사업의 공고 및 신청, 연구개발과제의 선정, 연구개발과제 선정평가단의 공정한 구성, 연구개발과제 협약 체결, 변경, 해약 및 연구개발사업의 선정과 평가 등의 특례규정을 대통령령인 「국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정」에서 법률로 승격하여 본 법에서 규정하고, 그 근거를 명확하고 체계적으로 제시함(안 제25조, 제26조, 제27조, 제28조, 제29조)
- 버. 연구개발비의 지급의 원칙과 연구개발비의 관리기준 등에 대한 표준지침 등을 제정하여 운영하도록 함으로써 연구자(기관)의 연구의 자율성을 강화하고, 행정업무를 경감할 수 있도록 함(안 제30조, 제31조)
- 서. 연구개발비의 사용실적 및 보고, 연구개발과제의 결과 보고 및 연구성과 평가, 연구개발결과의 공개 등에 대한 내용이 대통령령인 「국가연구개발사업이 관리 등에 관한 규정」에 규정되어 있는바 이를 본 법으로 이관함으로써 법체계상 정합성을 담보하고 법적 근거를 명확히 함(안 제32조, 제33조, 제34조)

- 어. 연구성과의 소유에 대한 문제를 범부처적으로 규율하도록 하여 이해당사자 간의 분쟁을 방지하고 연구성과를 전문기관에 위탁할 수 있도록 하여 연구성과 관리를 강화하도록 함(안 제35조)
- 처. 연구개발정보의 관리에 대한 시책을 마련하여 운영하게 하고, 연구성과에 대한 보호 및 보안 대책을 수립·시행하도록 하여 연구개발성과를 체계적으로 관리하도록 하고, 연구성과의 활용을 촉진하도록 함(안 제36조, 제37조, 제38조)
- 커. 연구시설 및 장비 등의 취득과 관리 및 활용을 촉진하기 위한 시책을 중앙행정기관 장에게 마련하도록 함으로써 국가연구개발사업의 효율성을 강화하고자 함(안 제39조)
- 터. 기술료의 징수 및 사용의 용도 등을 규정함(제40조)
- 퍼. 연구성과의 활용보고 및 추적평가제도 등을 규정하여 추적평가 등의 기산점을 명확하게 제시하여 연구 관련 행정업무상 혼란을 방지하고, 연구성과 활용을 촉진하는 시책을 마련하도록 하여 연구성과의 활용 및 사업화를 촉진하도록 함(안 제41조)
- 히. 국제공동연구의 활성화를 위하여 국제공동연구에 대한 특례를 규정함(안 제42조)
- 고. 국가연구개발사업의 참여제한 및 연구개발비 환수 등의 기준과 실패한 연구에 대한 구제의 내용 등을 규정함으로써 연구자(기관)의 연구윤리 및 도전적 연구환경을 조성하고, 업무위탁에 의한 전문기관의 연구자(기관)에 대한 제재조치의 불비로 인한 문제 발생을 방지하기 위한 규정을 신설하고, 참여제한 및 연구개발비 환수 등의 결정에 대한 의견제출 및 이의신청의 기회를 제공하도록 하여 당해 연구자(기관)의 권리를 보호하고자 함(안 제43조, 제44조)
- 노. 국가연구개발관리원의 설립을 통하여 전략기획, 평가, 관리, 연구성과의 활용 및 사업화 지원 등의 전문성을 확보하도록 함(제45조)
- 도. 한국과학기술기획평가원의 설립 근거를 「과학기술기본법」에서 이관하여 규정함(안 제46조)
- 로. 국가연구개발사업을 수행하는데 있어서 전문성 있는 기관이나 단체에 위임 위임하거나 위탁할 수 있는 근거를 제공함으로써 연구개발서비스업 등을 육성하기 위한 기반 마련(안 제47조)

- 모. 「개인정보보호법」상 개인정보의 수집과 이용 등을 엄격히 제한하고 있는바 이를 명시적으로 규정함(안 제48조)
- 보. 연구비 부정사용 등의 행위를 예방하기 위하여 형벌 규정을 신설하고, 제47조제1항의 위탁사무 종사자, 제45조의 국가연구개발관리원, 제46조의 한국과학기술기획평가원의 임직원의 경우에 공무원으로 의제하도록 함(안 제49조, 제50조)
- 소. 국가연구개발사업의 시행에 참여하는 자가 고의 또는 중과실로 인하여 국가에 손해를 끼친 경우에는 연구기관과 연대책임을 지도록 함(안 제51조)

「연구개발 혁신 및 지원에 관한 법률」 제정(안)

제1장 총칙

제1조(목적) 이 법은 국가연구개발사업 시행에 관한 기본원칙 및 합리적인 기준을 정함으로써 자율적인 연구환경의 조성 및 책임체제의 구축을 통하여 국가연구개발 투자의 효과성을 제고하고 국민경제의 발전 및 국가경쟁력 강화에 이바지함을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. “국가연구개발사업”이란 중앙행정기관이 법령에 근거하여 연구개발과제를 특정하고 그 연구개발비의 전부 또는 일부를 출연하거나 공공기금 등으로 지원하는 연구개발사업을 말한다.
2. “연구개발과제”란 국가연구개발사업을 추진하기 위하여 소관 중앙행정기관의 장이 선정한 협약체결의 대상이 되는 단위과제를 말한다.
3. “연구기관”이라 함은 국가연구개발사업에 참여하여 연구개발을 수행하는 기관이나 단체로, 제11조제1항 각 호에 해당하는 기관이나 단체를 말한다.
4. “주관연구기관”이란 국가연구개발사업의 연구개발과제를 주관하여 수행하는 기관을 말한다.
5. “참여기업”이란 연구성과를 실시할 목적으로 해당 연구개발과제에 필요한 연구개발 비용이나 자원의 일부를 부담하는 기업 또는 「산업기술연구조합육성법」에 따라 설립된 산업기술연구조합, 그 밖에 중앙행정기관의 장이 정하는 기관 또는 단체를 말한다.
6. “연구성과”란 국가연구개발사업을 통하여 창출되는 특허, 논문, 연구개발 정보 등 과학기술적 성과와 그 밖에 유·무형의 경제·사회·문화적 성과를 말한다.
7. “국가과학기술종합정보시스템”이란 「과학기술기본법」제26조 및 동법시행령

제40조에서 규정하는 과학기술 및 국가연구개발사업 관련 지식·정보 통계 등의 관리·유통을 위하여 구축·운영하는 범정부 차원의 정보시스템을 말한다.

8. “연구개발정보”란 국가연구개발사업 관련 과제정보, 성과정보, 평가결과·조정정보, 인력정보, 시설·장비정보, 기술·산업정보, 기술이전·사업화정보 등을 말한다(연구개발 활동의 기초자료로 이용되는 각종 과학기술데이터를 포함한다).

9. “과학기술데이터”란 과학기술분야의 연구개발 과정 또는 결과로서 생성되는 각종 실험·관측·측정·조사·분석·시험·계산 등의 결과가 수치·문자·이미지·음성·영상 등으로 표현된 정형 또는 비정형자료나 기록을 말한다(디지털 자원을 포함한다).

10. “실시”란 연구성과를 사용(연구성과를 사용하여 생산하는 경우를 포함한다), 양도(기술이전을 포함한다), 대여 또는 수출하는 것을 말한다.

11. “출연금”이란 국가연구개발사업의 목적을 달성하기 위하여 국가 등이 반대급부 없이 예산이나 기금 등에서 연구기관에게 지급하는 연구경비를 말한다.

12. “기술료”란 국가연구개발사업의 연구성과를 실시하는 권리(이하 “실시권”이라 한다)를 획득한 대가로 실시권자가 연구성과를 소유한 기관에게 지급하는 금액을 말한다.

제3조(국가연구개발사업의 추진원칙) ① 정부는 국가연구개발사업을 추진할 때에는 다음 각 호의 기본원칙에 따라 수행하여야 한다.

1. 정부는 민간부문과의 역할분담 등을 고려하여 국가연구개발사업의 효과성을 제고할 수 있는 방안을 지속적으로 강구하여야 한다.
2. 정부는 연구기관과 연구자에게 최상의 연구환경을 조성하는 등 연구개발 역량을 높이기 위한 지원을 강화하여야 한다.
3. 정부는 국가연구개발사업 관련 제도나 규정을 마련할 경우 연구기관 고유의

특성을 반영하고, 연구자와 연구기관의 자율성을 최우선으로 고려하여야 한다.

4. 정부는 연구기관 및 과학기술 관련 기관·단체 간의 협력, 기술·학문·산업 간의 융합 및 창의적·도전적 연구개발이 활성화 될 수 있는 방안을 강구하여야 한다.

5. 정부는 역량 있는 연구자 또는 연구기관이 적극적으로 국가연구개발사업에 참여할 수 있도록 시책을 세우고 추진하여야 하며, 연구자 및 연구기관이 연구개발을 성실하게 수행한 경우에는 연구성과가 미흡하더라도 불이익이 없도록 연구개발 관련 제도를 운영하여야 한다.

6. 정부는 국가연구개발사업을 시행함에 있어 연구개발과제의 특성에 따라 연구목표, 연구기간, 연구비 등을 설정할 수 있도록 하고, 연구자의 창의성과 도전성을 강화하기 위한 지원시책을 마련하여야 한다.

7. 정부는 국가연구개발사업의 효과성을 높이기 위하여 국제공동연구, 외국과의 인력교류 및 국제학술활동 등 국제적 연계·협력을 장려하기 위한 시책을 마련하여야 한다.

8. 정부는 연구자 또는 연구기관 간 공동기획·연구·사업화, 기술이전·자문 및 보유자원 공동활용 등의 방법으로 산·학·연 협력을 장려하기 위한 시책을 마련하여야 한다.

9. 정부는 국가연구개발사업의 시행을 통해 산출된 지식, 정보, 기술 등을 공개하고 연구성과의 활용 및 사업화를 촉진하는데 필요한 지원시책을 세우고 추진하여야 한다.

② 정부는 국가연구개발사업을 투명하고 공정하게 추진하고 효율적으로 관리하며, 각 부처가 추진하는 국가연구개발사업을 긴밀히 연계하기 위하여 다음 각 호에 관한 사항을 정하여야 한다.

1. 국가연구개발사업의 기획, 공고 등에 관한 사항

2. 국가연구개발사업의 과제의 선정, 협약 등에 관한 사항

3. 연구개발 성과의 평가 및 활용 등에 관한 사항
 4. 국가연구개발사업의 보안, 정보관리, 성과관리, 연구윤리의 확보 등 연구수행의 기반에 관한 사항
 5. 그 밖에 국가연구개발사업의 기획·관리·평가 및 활용 등(이하 “기획 등”이라 한다)
- ③ 중앙행정기관의 장은 소관 국가연구개발사업의 효율적 추진을 위하여 필요하다고 인정하는 경우에는 「과학기술분야 정부출연연구기관 등의 설립·운영 및 육성에 관한 법률」에 따라 설립된 국가과학기술연구회, 소관 법령으로 정하는 기관 또는 단체에 국가연구개발사업 과제 기획 등에 관한 업무를 대행하게 할 수 있다. 이 경우 중앙행정기관의 장은 기획 등을 대행하는 자에 대하여 기획 등의 수행에 사용되는 비용의 전부 또는 일부를 지원할 수 있다.

제43조(적용범위) 이 법은 다음 각 호의 사업에 대해서는 적용하지 아니한다. 다만, 제12조에 따른 국가연구개발사업에 대한 조사·분석·평가 및 제36조에 따른 연구개발정보의 관리에 관하여는 그러하지 아니하다.

1. 「정부출연연구기관 등의 설립·운영 및 육성에 관한 법률」 및 「과학기술분야 정부출연연구기관 등의 설립·운영 및 육성에 관한 법률」에 따라 설립된 정부출연연구기관(이하 “정부출연연구기관”이라 한다) 및 국가과학기술연구회와 「특정연구기관 육성법」의 적용을 받는 연구기관(이하 “특정연구기관”이라 한다)의 기본사업(정부출연연구기관 및 국가과학기술연구회와 특정연구기관이 정관에 따라 그 설립목적을 달성할 수 있도록 정부가 직접 출연한 예산으로 수행하는 사업을 말한다)
2. 「국방과학연구소법」에 따라 설립된 국방과학연구소에서 수행하는 사업
3. 「산업기술혁신 촉진법」 제42조에 따라 설립된 전문생산기술연구소의 기본사업(전문생산기술연구소가 정관에 따라 그 설립목적을 달성할 수 있도록 정부가

직접 출연한 예산으로 수행하는 사업을 말한다)

제5조(다른 법률과의 관계) ① 국가연구개발사업의 시행(기획·관리·평가 및 연구성과의 활용 및 사업화를 포함한다. 이하 같다)에 관하여 다른 법률에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 이 법에서 정하는 바에 따른다.

② 국가연구개발사업의 시행에 관하여 다른 법률을 제정하거나 개정할 때에는 이 법의 목적과 취지에 맞도록 하여야 한다.

제2장 국가연구개발사업의 추진 기반 조성 등

제6조(연구개발시스템 및 과학기술분야 법령정비 중장기전략 수립) ① 정부는「과학기술기본법」제6조에 따른 국가과학기술혁신체제의 구축을 위하여 연구자와 연구기관의 연구개발 및 연구성과의 활용능력(사업화를 포함한다)을 강화하고 국가연구개발사업의 효과성을 확보하기 위한 시책을 지속적으로 추진하여야 한다.

② 미래창조과학부장관은 제1항의 시책을 추진하기 위하여 중앙행정기관의 장과 협의하여 5년 마다 연구개발시스템(과학기술 진흥을 위한 예산, 인력 등 자원투입 및 국가연구개발사업의 시행에 대한 연구개발 구조 전반을 말한다) 혁신에 관한 시책을 지속적으로 추진하여야 한다.

③ 정부는 과학기술분야 관련 법령정비 중장기전략을 수립하고「과학기술기본법」제9조제1항에 따른 국가과학기술심의회의 심의를 거쳐 확정하여야 한다.

④ 제2항 및 제3항의 연구개발시스템 및 과학기술분야 법령정비 중장기전략의 수립절차 등에 관한 사항은 대통령령으로 정한다.

제7조(정부연구개발투자의 방향과 기준 설정) ① 미래창조과학부장관은 기획재정부장관과 협의하여「국가재정법」 제7조에 따른 국가재정운용계획과 「과학기술기본법」 제7조에 따른 과학기술기본계획을 반영하여 정부연구개발투자 방향을 설정하여야 한다.

② 중앙행정기관의 장은 소관 국가연구개발사업 전략기획을 수립함에 있어 제1항에 따른 정부연구개발투자 방향을 반영하여야 한다.

③ 미래창조과학부장관은 대통령령으로 정하는 바에 따라 매년 연구기관 등을 대상으로 정부연구개발투자 방향 설명회를 개최하여야 한다.

제8조(국가연구개발사업 예산의 배분·조정 등) ① 국가연구개발사업에 관련된 중앙행정기관의 장은 해당 기관의 다음다음 연도 국가연구개발사업의 투자우선순위에 대한 의견을 매년 10월 31일까지 기획재정부장관과 미래창조과학부장관에게 제출하여야 한다.

② 관계 중앙행정기관의 장은 「국가재정법」 제28조에 따라 기획재정부장관에게 제출하는 해당 회계연도부터 5회계연도 이상의 기간 동안 예정된 신규사업 및 기획재정부장관이 정하는 주요 계속사업 중 국가연구개발사업 관련 중기사업계획서를 매년 1월 31일까지 미래창조과학부장관에게 제출하여야 한다.

③ 미래창조과학부장관은 제2항에 따른 중기사업계획서를 검토하고, 「과학기술기본법」 제9조의2에 따른 국가과학기술심의회 의 심의를 거쳐 정부연구개발투자의 방향과 기준을 매년 3월 15일까지 기획재정부장관 및 관계 중앙행정기관의 장에게 알려야 한다.

④ 관계 중앙행정기관의 장은 「국가재정법」 제31조제1항에 따라 기획재정부장관에게 제출하는 해당 기관의 예산요구서 중 국가연구개발사업 관련 예산요구서를 매년 5월 31일까지 미래창조과학부장관에게 제출하여야 한다.

⑤ 미래창조과학부장관은 제1항·제2항 및 제4항에 따라 관계 중앙행정기관의 장이 각각 제출한 국가연구개발사업의 투자우선순위에 대한 의견과 국가연구개발사업 관련 중기사업계획서 및 예산요구서에 대하여 제12조에 따른 국가연구개발사업의 조사·분석·평가와 연계하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 다음 각 호의 사항을 마련하고, 심의회의 심의를 거쳐 그 결과를 매년 6월 30일까지 기획재정부장관에게 알려야 한다.

1. 국가연구개발사업의 목표 및 추진방향
 2. 국가연구개발사업의 분야별·사업별 투자우선순위
 3. 국가연구개발사업 예산의 배분방향 및 대통령령으로 정하는 주요 국가연구개발사업 예산의 배분·조정 내역
 4. 유사하거나 중복되는 국가연구개발사업 간의 조정 및 연계
 5. 대형 국가연구개발사업의 투자적정성, 중점추진방향 및 개선방향
 6. 다수 부처 관련 국가연구개발사업의 부처별 역할 분담
 7. 기초연구와 지방과학기술의 진흥에 관한 사항
 8. 중소기업의 기술혁신 지원에 관한 사항
 9. 그 밖에 국가연구개발사업의 투자효율성을 높이기 위하여 필요한 사항
- ⑥ 제2항과 제4항에도 불구하고 국방 분야의 국가연구개발사업 관련 중기사업 계획서와 예산요구서 중 국방부장관이 미래창조과학부장관과 협의하여 정하는 중기사업계획서와 예산요구서는 제출하지 아니할 수 있다.
- ⑦ 기획재정부장관은 정부 재정규모 조정 등 특별한 경우를 제외하고는 제5항에 따른 심의회의 심의 결과를 반영하여 다음 연도 예산을 편성하여야 한다.

제9조(예비타당성조사 대상사업 선정에 관한 의견 제출) ① 미래창조과학부장관은 대통령령으로 정하는 국가연구개발사업으로서 「국가재정법」 제38조제2항에 따라 중앙행정기관의 장이 예비타당성조사 대상사업 선정을 신청한 국가연구개발사업에 대하여는 기획재정부장관이 예비타당성조사 대상사업을 선정하기 전에 해당 국가연구개발사업의 기술성을 평가하여 적합 여부에 관한 의견을 기획재정부장관에게 제출할 수 있다.

② 기획재정부장관은 제1항에 따른 기술성 평가 대상 국가연구개발사업에 대하여는 미래창조과학부장관이 기술성을 평가하여 적합하다는 의견을 제출한 국가

연구개발사업 중에서 예비타당성조사 대상사업을 선정하여야 한다.

③ 제1항에 따른 기술성 평가의 기준, 방법 및 그 밖에 필요한 사항은 기획재정부장관이 미래창조과학부장관과 협의하여 정하는 바에 따른다.

제10조(국가연구개발사업 기획특별위원회의 설치 등) ① 정부는 대통령령으로 정하는 주요 국가연구개발사업의 기획 등에 대한 주요사항을 협의하기 위하여 「과학기술기본법」 제9조의 국가과학기술심의회 내에 국가연구개발사업 기획특별위원회(이하 “기획특별위원회”라 한다)를 설치·운영할 수 있다.

② 국가연구개발사업 기획특별위원회는 위원장 1명을 포함한 30인 이내의 위원으로 구성한다.

③ 국가과학기술연구회 이사장이 위원장이 되며, 위원은 다음 각 호에 해당하는 사람이 된다.

1. 「과학기술분야 정부출연연구기관 등의 설립·운영 및 육성에 관한 법률」에 따른 국가과학기술연구회 이사장

2. 「과학기술기본법」 제9조의2제7항에 따른 국가과학기술심의회 운영위원회 위원

3. 국가연구개발사업의 시행에 관한 전문지식과 경험이 풍부한 산·학·연 전문가 중에서 국가과학기술심의회 위원장이 위촉하는 사람

④ 위원장은 기획특별위원회를 대표하며, 회의를 소집하고 그 의장이 된다.

⑤ 기획특별위원회 위원장이 부득이한 사유로 직무를 수행할 수 없을 때에는 국가과학기술심의회 의장이 지명한 위원장이 그 직무를 대행한다.

⑥ 기획특별위원회의 위원이 결원되면 지체 없이 제3항에 따라 새로운 위원을 위촉하여야 한다.

⑦ 기획특별위원회의 효율적인 운영 및 지원을 위하여 간사위원을 두며, 간사위

원은 미래창조과학부 과학기술전략본부장이 된다.

⑧ 제1항부터 제7항까지 규정한 사항 외에 기획특별위원회의 구성 및 운영에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

제11조(국가연구개발사업의 분류기준) ① 미래창조과학부장관은 기획재정부장관과 협의하여 대통령령으로 국가연구개발사업의 유형·범위 및 예산산정기준(이하 “분류기준”이라 한다)을 마련하여야 한다.

② 미래창조과학부장관은 국제적인 기준을 고려하여 제1항에 따른 분류기준을 마련하여야 하며, 중앙행정기관의 장은 소관 국가연구개발사업을 제1항에 따른 분류기준에 부합하도록 운영하여야 한다.

제12조(국가연구개발사업에 대한 조사·분석·평가) ① 미래창조과학부장관은 매년 국가연구개발사업에 대한 조사·분석 및 평가(이하 “평가등”이라 한다)를 하여야 한다. 이 경우 평가에 관한 사항은 「국가연구개발사업 등의 성과평가 및 성과관리에 관한 법률」에서 정하는 바에 따른다.

② 미래창조과학부장관은 제1항 전단에도 불구하고 대통령령으로 정하는 국방분야의 국가연구개발사업에 대한 조사와 분석을 하지 아니할 수 있다.

③ 미래창조과학부장관은 국가연구개발사업의 평가등을 하기 위하여 관계 중앙행정기관, 지방자치단체, 관련 교육·연구기관 및 국가연구개발사업에 참여하는 법인이나 단체에 필요한 자료의 제출을 요구할 수 있으며, 자료 제출을 요구받은 기관·법인 또는 단체는 특별한 사유가 없으면 이에 따라야 한다.

④ 관계 중앙행정기관의 장은 소관 국가연구개발사업을 추진할 때에는 평가등의 결과를 반영하여 연구개발투자가 최대한 효율적으로 이루어지도록 노력하여야 한다.

⑤ 제1항 전단에 따른 조사와 분석의 범위·방법 및 절차 등에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

제13조(연구개발 관련 인력의 교육) ① 미래창조과학부장관은 국가연구개발사업에 참여하는 연구자 및 연구지원 인력의 역량을 강화하고, 국가연구개발사업의 투명성과 효과성을 높이기 위하여 연구개발 관련 인력에 대한 교육과정을 기획하여 시행할 수 있다.

② 미래창조과학부장관은 연구개발 관련 인력에 대한 교육과정을 체계적으로 기획·추진하기 위하여 필요한 업무를 대통령령으로 정하는 기관에 위탁하고 필요한 경비의 전부 또는 일부를 지원할 수 있다.

③ 중앙행정기관의 장 및 연구기관 등의 장은 연구책임자, 참여연구원 및 연구지원 인력 등이 교육에 참여할 수 있도록 지원하여야 한다.

④ 제1항의 교육과정에 포함될 사항 및 제2항의 업무위탁에 관한 사항은 대통령령으로 정한다.

제14조(연구기관의 역량 강화) ① 미래창조과학부장관은 다음 각 호에 해당하는 연구기관의 역량을 강화하기 위한 시책을 마련하여야 한다.

1. 「정부출연연구기관 등의 설립·운영 및 육성에 관한 법률」 또는 「과학기술분야 정부출연연구기관 등의 설립·운영 및 육성에 관한 법률」에 따라 설립된 연구기관
2. 「특정연구기관 육성법」의 적용을 받는 연구기관
3. 「고등교육법」에 따른 대학·산업대학·전문대학 및 기술대학(이와 같은 수준 이상의 학교로서 다른 법령에 따라 설립된 학교를 포함한다) 또는 그 소속 부설 연구소(이하 “대학”이라 한다)
4. 국공립연구기관
5. 「산업기술혁신 촉진법」제42조의 규정에 따른 전문생산기술연구소
6. 「기초연구진흥 및 기술개발지원에 관한 법률」제14조에 따른 기업부설연구소

(이하 “기업연구소”라 한다) 및 기업의 연구개발전담부서

7. 「산업기술연구조합 육성법」에 의한 산업기술연구조합

8. 「공공기관 운영에 관한 법률」제5조의 규정에 따른 공공기관

9. 「민법」또는 다른 법률에 의하여 설립된 비영리법인 중 연구인력·시설 등 대통령령으로 정하는 기준에 해당하는 비영리법인

10. 「국가과학기술 경쟁력 강화를 위한 이공계지원 특별법」 제18조의 연구개발 서비스업을 수행하는 법인

11. 「의료법」에 의하여 설립된 의료법인 중 연구인력·시설 등 대통령령으로 정하는 기준에 해당하는 의료법인

12. 그 밖에 연구인력·시설 등 대통령령으로 정하는 기준에 해당하는 국내외 연구기관 또는 단체

② 제1항의 연구기관 역량을 강화하기 위한 시책에 포함되어야 할 내용은 다음 각 호와 같다.

1. 국가연구개발사업의 수요예측에 따른 연구조직의 구축

2. 연구기관 사이의 인력교류

3. 연구기관 소속연구원의 학습과 재교육 시스템의 구축

4. 연구기관과 그 소속연구원의 평가 및 보상시스템의 개선

③ 미래창조과학부장관은 제1항에 따른 업무를 수행하기 위하여 연구기관의 감독관청인 중앙행정기관 및 국가과학기술연구회에 대하여 필요한 자료의 제출을 요구할 수 있으며, 자료의 제출을 요구받은 감독관청인 중앙행정기관, 국가과학기술연구회 및 연구기관은 특별한 사유가 없는 한 그에 따라야 한다.

제15조(공동·융합연구개발의 촉진) ① 정부는 연구기관 간 또는 국제공동연구를 위

한 국내외 기관 상호 간의 공동연구개발을 촉진하기 위한 지원시책을 세우고 추진하여야 한다.

② 정부는 학제 간, 신기술 상호 간 또는 학문 및 산업 간의 융합기술 연구개발을 촉진하기 위한 시책을 세우고 추진하여야 한다.

제16조(연구성과의 활용 및 사업화 촉진을 위한 기반구축 등) 미래창조과학부장관은 「과학기술기본법」제16조의3 및 제16조의4에 따라 국가연구개발사업 연구성과의 활용 및 사업화 촉진, 기술창업 활성화를 위하여 다음 각 호의 기관에 대한 지원시책을 추진하여야 한다.

1. 「기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률」제2조제10호에 따른 공공연구기관
첨단기술지주회사
2. 「산업교육진흥 및 산학협력촉진에 관한 법률」제2조제8호에 따른 산학협력
력기술지주회사
3. 「벤처기업 육성에 관한 특별조치법」제2조제8항에 따른 신기술창업전문회사
4. 「연구개발특구의 육성에 관한 특별법」제2조제6호에 따른 연구소기업
5. 「중견기업 성장촉진 및 경쟁력 강화에 관한 특별법」제2조제1호에 따른 중견
기업
6. 「중소기업기본법」제2조에 따른 중소기업
7. 그 밖에 대통령령으로 정하는 기관 또는 단체

제17조(국가연구개발사업 관련 정보·통계의 활용체계 구축) ① 미래창조과학부장관은 국가과학기술종합정보시스템에 등록된 국가연구개발사업 관련 정보(연구개발정보를 포함한다. 이하 같다)·통계를 이용하고자 하는 자가 정책 및 학술연구 등의 목적을 위하여 열람 또는 복사를 요청하는 경우에는 해당 정보·통계를 이용자에게 제공하여야 한다. 다만, 국가안보나 국가의 중대한 이익을 해할 우

려가 있다고 인정되는 경우에는 그러하지 아니하다.

② 미래창조과학부장관은 이용자가 국가연구개발사업 관련 정보·통계를 효율적으로 활용할 수 있도록 지원할 기관을 지정하고 미래창조과학부령으로 그 운영에 필요한 규정을 제정·운영하여야 한다

제18조(연구개발 지원환경의 조성) ① 미래창조과학부장관은 관계 중앙행정기관의 장과 협의하여 연구자가 연구개발 업무 이외의 행정업무 등으로 인한 부담을 최소화하는 등 연구개발에 전념할 수 있는 연구환경 조성을 위한 시책을 지속적으로 추진하여야 한다.

② 연구기관의 장은 연구자가 효율적으로 연구개발을 수행할 수 있도록 연구지원체계를 구축·운영하여야 한다

제19조(연구윤리의 확보 등) ① 미래창조과학부장관은 연구자 및 연구기관의 연구부정행위를 방지하고 연구윤리를 확보하기 위한 시책을 수립하여야 한다.

② 연구기관의 장은 제1항의 연구윤리를 확보하기 위한 시책을 반영하여 연구윤리에 관한 규정을 제정·운영하여야 한다.

③ 국가연구개발사업에 참여하는 연구자 및 연구기관의 장은 연구개발과제를 수행함에 있어 연구윤리에 위배되지 않도록 노력하여야 한다.

제20조(연구노트의 작성 및 활용) ① 미래창조과학부장관은 연구개발과제를 수행하는 연구자가 연구개발 수행의 시작부터 연구성과의 보고·발표 또는 연구개발정보 및 지식재산권의 확보 등에 이르기까지의 과정을 기록한 연구노트를 작성하여 관리할 수 있도록 시책을 마련하여야 한다.

② 미래창조과학부장관은 제1항에 따른 시책에 따라 연구노트 작성지침을 마련하거나 변경하고자 하는 경우 중앙행정기관 및 연구기관의 의견을 수렴하여야 한다.

③ 중앙행정기관의 장은 연구자가 연구개발과제의 목표를 달성하지 못한 경우

연구노트를 활용하여 연구개발과제의 수행과정을 검증할 수 있다.

- ④ 중앙행정기관의 장 또는 제45조에 따른 국가연구개발관리원의 장은 제3항에 따라 연구개발과제가 성실하게 수행되었음이 입증된 경우에는 제43조에 따른 국가연구개발사업에 대한 참여제한 등에 대한 조치를 감면할 수 있다.

제21조(감사에 대한 감면 요청 등) 미래창조과학부장관은 국가연구개발관리원 또는 연구기관 등(연구자 및 소속원을 포함한다. 이하 이 조에서 같다)이 국가연구개발사업을 수행함에 있어 「과학기술분야 정부출연연구기관 등의 설립·운영 및 육성에 관한 법률」에 따라 설치된 과학기술 법제 자문위원회의 유권해석의 결과에 따른 행위에 대하여는 「국회법」, 「감사원법」등 관계 법령에 따른 감사처분에 대한 감면을 요청할 수 있다.

제3장 국가연구개발사업의 시행

제1절 국가연구개발사업의 기획 및 공고

제22조(사전조사 및 기획) ① 중앙행정기관의 장은 국가연구개발사업을 추진하려는 경우에는 과학기술분야 정부출연연구기관 등의 설립·운영 및 육성에 관한 법률」에 따라 설립된 국가과학기술연구회 등에 위탁하여 기술적·경제적 타당성 등에 대한 사전조사 또는 기획연구를 수행하여야 한다.

- ② 중앙행정기관의 장은 국가연구개발사업을 신규로 추진하려는 경우에는 제1항에 따른 사전조사 또는 기획연구 결과를 바탕으로 사업을 구체적으로 기획하고, 제8조제4항에 따라 국가연구개발사업 관련 예산요구서를 미래창조과학부장관에게 제출할 때 그 기획안을 함께 제출하여야 한다. 다만, 중앙행정기관의 장이 재난·재해, 국민건강 등 공공수요가 있는 사업으로 시급히 추진할 필요가 있다고 인정하는 경우에는 미래창조과학부장관과 협의하여 기획안의 제출시기를 1년의 범위 내에서 유예할 수 있다.

- ③ 중앙행정기관의 장은 새로운 국가연구개발사업에 대한 계획을 수립하는 경

우에는 다른 사업과의 중복을 피하기 위하여 관계 중앙행정기관의 장과 협의를 하는 등 국가연구개발사업 간의 연계를 강화하기 위하여 노력하여야 하며, 「과학기술기본법」제9조에 따라 설치된 국가과학기술심의회로부터 중앙행정기관 간 공동기획의 필요성이 제시된 국가연구개발사업에 대해서는 관계 중앙행정기관의 장과 협의하여 공동으로 기획하여야 한다.

④ 중앙행정기관의 장은 국가연구개발사업을 추진하는 경우 「고등교육법」제2조 각 호의 학교 및 다른 법률에 따라 설치된 대학(이하 “대학”이라 한다), 정부출연연구기관·특정연구기관 및 산업체 간에 협력하여 연구를 추진할 필요가 있다고 인정되면 공동기획·연구·사업화, 기술이전·자문 및 보유자원 공동활용 등의 방법으로 산학연협력을 할 수 있도록 장려하여야 한다.

⑤ 제2항에 따라 미래창조과학부장관에게 제출하는 구체화된 사업의 기획안에 포함되어야 하는 사항은 대통령령으로 정한다.

제23조(다부처공동기획사업) ① 미래창조과학부장관은 공동·융합연구를 촉진하고 연구개발투자의 효율성을 높이기 위하여 2개 이상의 중앙행정기관과 관련된 국가연구개발사업 중 공동기획이 필요하다고 대통령령으로 정하는 사업에 대하여는 다부처공동기획사업으로 운영할 수 있다.

② 미래창조과학부장관은 제1항에 따른 다부처공동기획사업의 운영에 관한 사항을 관계 중앙행정기관의 장과 협의하여 미래창조과학부령으로 정한다.

제24조(기술수요조사) ① 중앙행정기관의 장은 정기적으로 기술수요조사를 하고 그 결과를 반영하여 연구개발과제를 발굴하여야 한다. 다만, 국가연구개발사업에 참여하려는 연구자가 직접 연구기획 결과를 제출하도록 하는 연구개발과제 또는 국가차원에서 시급하거나 안보 및 재난·재해 등 전략적으로 반드시 수행할 필요가 있는 연구개발과제의 경우에는 기술수요조사 결과를 반영하지 아니할 수 있다.

② 중앙행정기관의 장은 제1항에 따라 기술수요조사를 하였을 때에는 그 결과

를 관계기관이 공동으로 활용할 수 있도록 조치하여야 한다.

③ 제1항에 따른 기술수요조사의 절차 및 내용에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

제25조(공고 및 신청) ① 중앙행정기관의 장은 국가연구개발사업을 추진하려면 사업별 세부계획을 공고하여야 한다. 다만, 국가안보 및 사회·경제에 파장이 우려되는 분야의 경우에는 공고하지 아니할 수 있다.

② 중앙행정기관의 장은 제1항에 따른 공고를 할 때에는 국가과학기술종합정보시스템에 공고내용을 게재하여야 하며, 절차 및 내용에 포함되어야 할 사항은 대통령령으로 정한다.

③ 국가연구개발사업에 참여하려는 자는 대통령령으로 정하는 바에 따라 연구개발계획서를 작성하여 해당 중앙행정기관의 장 또는 제45조에 따른 국가연구개발관리원의 장에게 연구개발과제를 신청하여야 한다.

④ 제3항에 따른 연구개발과제 신청 시 중앙행정기관의 장 또는 제45조에 따른 국가연구개발관리원의 장은 과제신청정보를 국가과학기술종합정보시스템과 연계하여 운영하여야 한다.

제2절 연구개발과제의 선정 및 협약체결

제26조(연구개발과제의 선정) ① 중앙행정기관의 장은 연구개발과제를 선정할 때에는 미리 연구개발과제의 선정평가단을 구성·운영하여 선정의 객관성을 유지하여야 한다. 다만, 국가안보를 위하여 필요한 경우에는 연구개발과제 선정평가단을 구성하지 아니할 수 있다.

② 미래창조과학부장관은 연구개발과제 평가단을 구성하는 평가위원의 공정성과 전문성을 확보하고 체계적으로 관리하기 위해 관계 중앙행정기관에서 보유한 평가위원 관련 정보를 대통령령으로 정하는 바에 따라 국가과학기술종합정보시스템에서 등록·관리하여야 한다.

③ 미래창조과학부장관은 연구개발과제의 선정 및 연구개발 성과를 국가연구개발사업의 성과평가에 활용할 수 있으며, 중앙행정기관 및 제45조에 따른 국가연구개발관리원의 장에게 해당 자료를 요청할 수 있고, 자료의 제공을 요청받은 중앙행정기관 및 제45조에 따른 국가연구개발관리원의 장은 특별한 사유가 없으면 그 요구에 따라야 한다.

④ 연구개발과제 평가단의 구성·운영 및 연구개발과제의 선정 등에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

제27조(평가위원의 제척·기피·회피) ① 제26조의 연구개발과제 선정평가단으로 참여하는 위원은 다음 각 호의 1에 해당하는 사유가 있는 경우에는 해당 선정평가 업무에서 제척된다.

1. 위원 또는 그 배우자나 배우자이었던 자가 당해 연구개발과제에 지원을 신청한 경우
2. 위원이 당해 연구과제에 지원한 신청자와 친족관계에 있거나 있었던 경우
3. 그 밖에 연구개발과제 선정평가 시 공정성을 저해할 수 있는 경우로써 대통령령으로 정하는 경우

② 연구개발과제 지원 신청자는 연구개발과제 평가단의 구성에 있어 당해 연구개발과제 평가의 공정성을 기대하기 어려운 평가위원이 포함되었을 경우에는 중앙행정기관의 장에게 해당 위원을 기피 신청할 수 있다.

③ 위원이 제1항 또는 제2항의 사유에 해당하는 경우에는 스스로 당해 연구개발과제의 선정평가에서 회피할 수 있다.

④ 평가에 참여하는 위원은 해당 업무와 관련하여 연구개발과제 지원자 또는 제3자로부터 금품이나 이익을 제공 받아서는 아니된다.

제28조(협약의 체결 등) ① 중앙행정기관의 장은 제26조에 따라 선정된 연구개발과제에 대하여 당사자 간 협의에 기초하여 대통령령이 정하는 바에 따라 주관연

구기관의 장과 협약을 체결하여야 한다.

② 중앙행정기관의 장은 제1항에도 불구하고 제45조에 따른 국가연구개발관리원의 장과 일괄하여 협약을 체결하거나 제45조에 따른 국가연구개발관리원의 연구개발사업계획을 승인하여 국가연구개발사업을 추진할 수 있다. 이 경우 제45조에 따른 국가연구개발관리원의 장은 주관연구기관의 장과 개별적으로 협약을 체결하여야 한다.

③ 중앙행정기관의 장은 당초의 연구계획으로 연구의 수행이 계속되기 어렵거나 연구개발의 수행이 불가능한 사유가 발생한 때에는 협약을 변경 또는 해약할 수 있으며, 이 경우 중앙행정기관의 장은 연구비의 집행중지, 현장 실태조사 등 적절한 조치를 취하여야 한다.

④ 협약의 변경 또는 해약의 사유에 관한 자세한 사항은 대통령령으로 정한다.

⑤ 중앙행정기관의 장은 제3항 및 제4항에 따라 협약을 해약하였을 때에는 실제 연구개발에 사용된 금액을 제외한 나머지 연구개발비 중 정부출연금의 지분에 해당하는 금액을 회수하여야 한다. 이 경우 중앙행정기관의 장은 대통령령으로 정하는 사유로 협약을 해약하였을 때에는 제50조에 따라 해당 연구기관 및 연구책임자에 대하여 연대하여 손해배상을 청구할 수 있다.

제29조(연구개발사업의 선정 및 평가 등의 특례) ① 미래창조과학부장관은 다음 각 호에 사업에 대하여 연구개발과제의 선정 및 연구성과 평가과정에 대하여 특례를 정할 수 있다.

1. 기초연구사업
2. 국제공동연구개발사업
3. 재난·재해 연구개발사업
4. 기타 「과학기술기본법」제9조에 따른 국가과학기술심의회에서 특례를 인정할 필요가 있다고 심의한 연구개발사업

- ② 제1항에 관한 사항은 대통령령으로 정한다.

제3절 연구개발비의 지급 및 정산

제30조(연구개발비의 지급) ① 중앙행정기관의 장은 연구개발비의 전부 또는 일부를 출연할 수 있다.

- ② 중앙행정기관의 장은 연구기관 중 비영리기관이 주관연구기관, 협동연구기관 또는 공동연구기관인 경우에는 해당 비영리기관이 연구개발비를 부담하게 하여서는 아니된다. 다만, 대통령령으로 정하는 연구개발과제의 경우에는 그러하지 아니하다.

- ③ 국가연구개발사업에 참여기업이 있는 경우 중앙행정기관 및 참여기업의 연구개발비 출연·부담 기준은 대통령령으로 정한다.

- ④ 중앙행정기관의 장이 지급하는 연구개발비의 비목은 직접비 및 간접비(연구개발과제 수행기관이 연구개발과제를 수행하는 데에 공통적으로 소요되는 비용으로 개별 연구과제에서 직접 산출할 수 없는 비용을 말한다. 이하 같다)로 구성하며, 각 비목별 계상기준에 관한 사항은 대통령령으로 정한다.

- ⑤ 미래창조과학부장관은 제4항에 따른 간접비 계상기준을 정하기 위하여 미래창조과학부 내에 간접비산출위원회를 설치·운영할 수 있다.

- ⑥ 연구개발비의 지급절차, 간접비산출위원회의 구성 및 운영 등에 관하여 필요한 세부사항은 대통령령으로 정한다.

제31조(연구개발비의 관리기준) ① 미래창조과학부장관은「과학기술기본법」제9조의2제7항에 따른 국가과학기술심의회 운영위원회 심의를 거쳐 미래창조과학부령으로 연구비 관리기준에 대한 표준지침을 제정·운영할 수 있다.

- ② 중앙행정기관의 장은 소관 국가연구개발사업의 연구비 관리기준을 제정 운용함에 있어 제1항에 따른 표준지침을 준용하여야 한다.

제32조(사용실적 보고 및 정산) ① 주관연구기관의 장은 협약기간(다년도 협약과제의 경우 해당 연도 협약기간을 말한다) 종료 후 대통령령으로 정하는 기간 이내에 연구개발비의 사용실적을 중앙행정기관의 장에게 보고하여야 한다. 다만, 중앙행정기관의 장이 해당 업무를 제45조에 따라 국가연구개발관리원에 위탁한 경우에는 국가연구개발관리원의 장에게 보고하여야 한다.

② 중앙행정기관의 장은 주관연구기관이 연구개발비 집행에 대한 외부감사시스템을 구축하고 있는 경우에는 사용실적보고 절차를 면제할 수 있다.

③ 제1항에 따라 연구개발비의 사용실적을 보고받은 중앙행정기관의 장은 연구개발비 집행이 적절한지를 확인하기 위하여 수행한 연구개발과제 중 일부를 추출하여 연구개발비를 정산할 수 있다.

④ 중앙행정기관의 장은 제1항 및 제2항에 따른 연구개발비의 사용실적 보고 및 정산이 완료된 후에도 연구자 등이 연구개발비를 부당하게 집행한 사실을 알게 된 경우에는 정산 및 현장검증을 실시할 수 있다. 이 경우 중앙행정기관의 장은 연구개발비 중 사용잔액이 있거나 부당하게 집행한 금액이 있는 경우에는 정부출연금을 회수하여야 한다.

⑤ 그 밖에 연구개발비의 사용실적 보고 및 정산에 필요한 세부사항은 대통령령으로 정한다.

제4절 연구개발과제의 결과보고 및 연구성과 평가

제33조(연구개발과제의 결과보고 및 연구성과 평가) ① 주관연구기관의 장은 협약으로 정한 시기 또는 연구개발이 종료된 때에는 연구개발과제의 연구성과를 중앙행정기관의 장에게 제출하여야 한다.

② 중앙행정기관의 장은 제1항에 따라 제출된 연구개발과제의 결과에 대하여 연구성과의 수준 향상 및 활용 촉진을 위해 연구개발과제 연구성과평가단을 구성하여 평가를 실시하고 연구내용의 조정 및 보완 등에 관한 자문을 제공할 수

있다.

③ 중앙행정기관의 장은 국가연구개발사업의 투자 효율성 제고를 위하여 제2항에 따른 연구성과 평가 결과에 기초하여 필요한 경우 해당 연구개발과제의 중단 등의 조치를 취할 수 있다.

④ 연구개발과제 연구성과평가단의 구성 및 운영에 관하여는 제26조 및 제27조의 규정을 준용한다. 이 경우 선정평가단은 연구성과평가단으로 본다.

⑤ 제1항부터 제3항의 규정에 따른 연구개발과제의 결과보고, 연구성과 평가의 종류 및 방법, 연구성과 평가에 따른 조치에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

제34조(연구개발결과의 공개) ① 중앙행정기관의 장 또는 국가연구개발관리원의 장은 제33조제1항에 따라 제출받은 연구개발과제의 결과에 대한 데이터베이스를 구축하여 관련 연구기관·산업계 및 학계에서 활용할 수 있도록 공개하여야 한다.

② 미래창조과학부장관은 국가과학기술종합정보시스템과 제1항에 따른 데이터베이스를 연계하여 연구개발과제의 결과에 대한 정보가 통합적으로 제공될 수 있도록 하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항에 따른 연구개발과제의 결과 공개에 관한 세부사항은 대통령령으로 정한다.

제4장 연구성과의 관리·활용 및 보안

제35조(연구성과의 소유·관리) ① 연구성과는 국가연구개발사업에 참여하는 연구형태와 비중, 연구성과의 유형 등을 고려하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 연구기관 등의 소유로 한다. 다만, 중앙행정기관의 장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 국가의 소유로 할 수 있다.

1. 국가안보상 필요한 경우

2. 연구성과를 공공의 이익을 목적으로 활용하기 위하여 필요한 경우
 3. 연구기관이 국외에 소재한 경우
 4. 그 밖에 연구기관 등이 소유하기에 부적합하다고 인정되는 경우
- ② 중앙행정기관의 장은 제1항에 따라 국가가 소유하게 된 연구성과를 국가연구개발관리원 등에 위탁하여 관리하게 할 수 있다.
- ③ 그 밖에 연구성과의 소유·관리에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

제36조(연구개발정보의 관리) ① 미래창조과학부장관은 중앙행정기관이 수행하고 있는 국가연구개발사업의 연구개발정보를 체계적으로 관리하기 위해 「과학기술기본법」 제26조에 따른 과학기술지식·정보·통계 등의 관리·유통에 관한 시책의 추진에 근거하여 국가연구개발사업 연구개발정보 관리계획을 수립하고, 이를 효율적으로 시행할 수 있는 국가과학기술종합정보시스템을 구축·운영하여야 한다.

② 미래창조과학부장관은 제1항의 국가연구개발사업 연구개발정보 관리계획을 수립함에 있어 과학기술데이터 등 연구개발정보의 유형 및 특성에 따라 별도의 정보관리·유통체계 구축이 필요한 경우에는 이를 위한 연구개발정보시스템을 구축·운영할 수 있다.

③ 미래창조과학부장관은 제1항의 국가과학기술종합정보시스템 및 제2항의 연구개발정보시스템을 효율적으로 구축·운영하기 위하여 관계 중앙행정기관(국가연구개발관리원을 포함한다. 이하 본 항에서 같다) 및 연구기관에 대하여 그 소관에 속하는 연구개발정보 및 자료의 제출을 요구하거나 정보시스템의 상호 간 연계를 요구할 수 있으며, 해당 중앙행정기관 및 연구기관의 장은 특별한 사유가 없으면 그 요구에 따라야 한다.

④ 미래창조과학부장관은 관계 중앙행정기관의 장과 협의하여 정보시스템의 상호연계·관리 및 운영 등을 위하여 미래창조과학부령으로 국가연구개발정보표준

을 정하여 고시하여야 한다.

⑤ 중앙행정기관의 장은 소관 업무와 관련하여 추진하고 있는 국가연구개발사업의 연구개발과제의 정보(과제기획 경과를 포함한다), 연구개발과제의 평가위원 및 평가결과, 연구성과, 실패한 연구개발과제 정보 등 모든 연구개발정보를 관리하기 위한 정보관리시스템을 구축·운영하여야 하며 대통령령으로 정하는 사유를 제외하고는 해당 연구개발정보를 공개하여야 한다.

⑥ 연구기관의 장은 연구개발과제의 수행에 따라 발생하는 중요 연구개발정보에 대하여는 대통령령이 정하는 바에 따라 보존·관리하고, 이용자의 요청이 있는 경우 이를 공개하거나 제공하여야 한다.

⑦ 국가연구개발관리원의 장 또는 주관연구기관의 장은 연구성과를 유형 및 분야별로 효율적으로 관리하고 유통하기 위하여 대통령령이 정하는 바에 따라 미래창조과학부장관이 지정한 기관에 등록하거나 기탁하여야 한다.

⑧ 제7항에 따라 연구성과를 등록받거나 기탁받은 기관은 해당 정보의 특성에 부합하도록 정보시스템을 구축하고 국가과학기술종합정보시스템과 연계하여 정보의 관리·유통체계를 구축·운영하여야 하며, 소관 연구성과의 유지·보관 및 관리의무를 다하여야 한다.

⑨ 그 밖에 연구성과의 보존·등록·기탁 및 관리 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

제37조(연구성과 등의 보호 및 보안) ① 정부는 보호할 가치가 있는 국가연구개발사업의 연구성과에 대하여 지식재산권의 설정 등을 통하여 보호될 수 있도록 적극 지원하여야 한다.

② 중앙행정기관의 장 및 국가연구개발사업에 참여하는 연구기관의 장은 국가연구개발사업의 연구성과와 연구개발정보가 외부로 유출되지 아니하도록 보안대책을 수립·시행하여야 한다.

③ 그 밖에 제1항 및 제2항에 따른 국가연구개발사업의 보안에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

제38조(연구성과의 활용촉진) ① 연구성과 소유기관의 장 또는 국가연구개발관리원의 장 등은 실시계약을 체결하는 등 연구성과를 널리 활용하는 데에 필요한 조치를 하여야 한다.

② 참여기업이 있는 연구개발과제의 경우 연구성과에 대해서는 참여기업이 실시하는 것을 원칙으로 한다. 다만, 연구성과의 소유기관 또는 국가연구개발관리원의 장 등은 대통령령이 정하는 바에 따라 참여기업 외의 자에게 실시를 허락할 수 있다.

③ 연구성과 소유기관의 장 또는 국가연구개발관리원의 장은 기술실시계약을 하려는 때에는 국내의 기술실시 능력이 있는 중소기업을 우선적으로 고려하여야 하며, 이에 해당하는 중소기업이 없을 때에는 국내에서 실시할 예정인 기업 또는 기관을 실시계약 체결 대상으로 고려하여야 한다.

④ 연구성과 소유기관이 제2항 및 제3항에 따라 실시를 허락함에 있어 실시조건, 실시대가 및 납부방법 등은 당사자 간 합의로 정한다.

⑤ 연구성과 소유기관의 장 또는 국가연구개발관리원의 장은 소유한 지식재산권에 대하여 실시계약이 체결되지 않을 것이라고 판단되는 사유가 있는 경우에는 국가연구개발관리원의 장 또는 중앙행정기관의 장의 승인을 받아 지식재산권을 적정한 기관에 양도할 수 있다. 이 경우 그 양도로 발생한 수입의 사용에 관하여는 제36조제3항을 준용한다.

제39조(연구시설·장비의 취득·관리 및 활용촉진) ① 중앙행정기관의 장은 국가연구개발사업과 관련한 연구시설·장비의 효율적인 취득·관리 및 활용을 촉진하기 위하여 다음 각 호의 시책을 추진하여야 한다.

1. 연구개발과제의 선정 시 연구시설·장비의 필요성, 타당성 및 활용성 검토

2. 연구시설·장비의 수요조사, 사전기획 및 실태분석
 3. 연구시설·장비 정보의 생산·유통·관리 및 활용 촉진
 4. 연구과제 수행 중 또는 완료 후 유휴 연구시설·장비의 관리이전(국제공적개발원조사업을 포함한다)
 5. 그 밖에 연구시설·장비 관리의 효율화를 위한 관련 사항
- ② 미래창조과학부장관은 제1항의 시책을 원활하게 추진하기 위하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 연구시설·장비의 도입·운영·관리·공동활용 및 처분에 대한 표준지침을 마련하여 중앙행정기관의 장 및 국가연구개발관리원의 장에게 제공하여야 한다.
- ③ 미래창조과학부장관은 연구시설·장비관리 전담기관을 지정하고 연구시설·장비의 취득·관리 및 활용촉진 등에 관한 업무를 위탁할 수 있다.
- ④ 연구기관의 장은 연구자의 연구시설·장비 활용을 지원하기 위하여 연구시설·장비 전담인력을 대통령령으로 정하는 기준에 따라 배치·운영하여야 한다.
- ⑤ 미래창조과학부장관은 민간 연구시설·장비 활용을 촉진하기 위한 시책을 추진하는 경우 민간 연구시설·장비의 사용에 소요되는 경비 등을 지원할 수 있다.

제40조(기술료의 징수 및 사용) ① 연구성과 소유기관의 장은 연구성과를 실시하려는 자와 실시권의 내용, 기술료 및 기술료 납부방법 등에 관하여 계약을 체결하는 때에는 기술료를 징수하여야 한다.

- ② 연구성과 소유기관의 장 또는 국가연구개발관리원의 장은 연구성과를 실시하려는 자의 신청이 있는 때에는 그 타당성을 검토한 후 중앙행정기관의 장의 승인을 받아 제1항에 따른 기술료를 감면하거나 징수기간을 연장할 수 있다.
- ③ 연구성과 소유기관의 장은 제1항에 따라 징수한 기술료를 다른 법률에 특별한 규정이 없으면 다음 각 호의 용도에 사용하여야 한다.

1. 참여연구원이거나 기술이전 및 사업화에 기여한 직원 등에 대한 보상금
2. 연구개발 재투자
3. 그 밖에 대통령령으로 정하는 분야
- ④ 그 밖에 제1항부터 제3항까지의 규정에 따른 기술료의 징수 및 사용 등에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

제41조(연구성과의 활용보고 및 추적평가) ① 중앙행정기관의 장 또는 국가연구개발관리원의 장은 연구개발과제를 수행한 연구기관의 장으로 하여금 연구개발과제가 종료된 해의 다음해부터 최장 5년간 연구성과의 활용현황조사를 위한 연구성과 활용보고서를 제출하게 할 수 있다.

② 중앙행정기관의 장은 개발연구단계의 연구개발과제의 경우 연구개발이 종료된 때부터 3년 이내에 연구성과의 활용실적을 추적평가 하는 등 연구성과의 활용을 촉진하기 위한 시책을 마련하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항을 적용함에 있어 단계적으로 구분되거나 장기간 추진되는 연구개발사업의 경우에는 종료의 시점은 그 세부 연구개발과제 종료 후 다음해부터 기산한다.

④ 연구성과의 활용보고 및 추적평가에 관한 사항은 대통령령으로 정한다.

제42조(국제공동연구에 대한 특례) 미래창조과학부장관은 중앙행정기관의 장과 협의하여 국제공동연구사업의 경우에는 이 법 제3장 및 제4장을 적용함에 있어 연구개발비의 관리 및 연구성과의 소유·관리 등에 대하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 특례를 정할 수 있다.

제5장 국가연구개발사업에 대한 제재

제43조(국가연구개발사업에 대한 참여제한) ① 중앙행정기관의 장은 국가연구개발사업에 참여한 기관, 단체, 기업, 연구책임자·연구원 또는 소속 임직원에 대하

여 다음 각 호의 어느 하나에 해당하면 10년의 범위에서 소관 국가연구개발사업의 참여를 제한할 수 있으며, 이미 출연하거나 보조한 연구개발비의 전부 또는 일부를 환수할 수 있다. 다만, 제1호에 해당하는 경우로서 제20조제4항에 따라 연구개발을 성실하게 수행한 사실이 인정되는 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 제33조에 따른 연구개발과제의 연구성과 평가결과 연구성과가 극히 불량하여 실패한 연구개발과제로 결정된 경우
 2. 정당한 절차 없이 연구개발 내용을 누설하거나 유출한 경우
 3. 정당한 사유 없이 연구개발과제의 수행을 포기한 경우
 4. 정당한 사유 없이 기술료를 납부하지 아니한 경우
 5. 연구개발비를 사용용도 외의 용도로 사용한 경우
 6. 정당한 사유 없이 연구성과인 지식재산권을 연구책임자나 연구원의 명의로 출원하거나 등록한 경우
 7. 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 연구개발과제를 신청하거나 수행한 경우
 8. 그 밖에 국가연구개발사업을 수행하기 부적합한 경우로서 협약의 규정을 위반한 경우
- ② 중앙행정기관의 장은 이미 참여제한을 받은 자에게 다른 연구개발과제에서 발생한 사유를 이유로 다시 참여제한을 하는 경우, 그 기간의 기산일은 진행 중인 참여제한 기간이 종료되는 다음 날부터 기산한다
- ③ 중앙행정기관의 장은 제1항에 따라 국가연구개발사업의 참여를 제한한 경우에는 관계 중앙행정기관 및 관련 기관에 해당 참여제한 사항을 통보하고, 국가과학기술종합정보시스템에 해당 참여제한 사항을 등록·관리하여야 한다.
- ④ 중앙행정기관의 장은 제1항부터 제3항까지의 규정에 따라 참여제한을 결정한 때에는 지체 없이 참여제한 조치를 받은 자와 그 소속기관의 장 등에게 그

사실을 통지하여야 한다.

- ⑤ 제1항 본문에 따른 참여제한 사유별 참여제한기간과 연구개발비 환수액에 대한 구체적인 기준, 참여제한기간 및 연구개발비 환수액의 감면 등에 관한 기준 등에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

제44조(의견의 제출) 중앙행정기관의 장이 제43조에 따라 참여제한, 연구개발비 환수를 결정하려는 경우에는 이해관계인에 대하여 의견제출 및 이의신청 기회를 제공하여야 한다.

제6장 국가연구개발사업 혁신 지원기관

제45조(국가연구개발관리원의 설립) ① 국가연구개발사업의 전략기획·평가·관리·연구성과의 활용 및 사업화 등을 지원하기 위하여 국가연구개발관리원(이하 “관리원”이라 한다)을 설립한다.

- ② 관리원은 법인으로 한다.

- ③ 관리원은 그 주된 사무소가 있는 곳에서 설립등기를 함으로써 성립한다.

- ④ 관리원은 다음 각 호의 사업을 수행한다.

1. 국가연구개발사업계획의 수립과 관련된 기술동향 등의 조사·분석 및 기술수요의 예측 등 국가연구개발사업의 전략기획 및 정책개발 지원에 관한 사항
2. 국가연구개발사업의 시행 관련 법령의 유권해석 지원에 관한 사항
3. 연도별 연구개발과제의 선정과 관련된 검토 및 기술적 지원
4. 연구개발과제의 평가 및 활용에 관한 사항
5. 정부 등의 위탁사업 및 출연금의 관리에 관한 사항
6. 연구개발비의 지급 및 관리(환수를 포함한다)에 관한 사항
7. 기술료의 징수 및 관리에 관한 사항

8. 손해배상 청구에 관한 사항
 9. 연구개발과제의 보안에 관한 사항
 10. 연구시설·장비의 관리 및 활용에 관한 사항
 11. 연구개발정보의 등록·기탁 등에 관한 사항
 12. 연구부정행위 방지를 위한 활동지원 및 조치에 관한 사항
 13. 연구노트 작성 및 활용에 관한 사항
 14. 그 밖에 대통령령으로 정하는 국가연구개발사업의 지원에 관한 사항
- ⑤ 관리원은 관계 중앙행정기관 및 지방자치단체와 그 소속기관, 정부가 출연하는 연구기관 등에 대하여 중립성과 객관성을 확립하여야 한다.
- ⑥ 정부는 예산의 범위에서 관리원의 설립·운영에 필요한 경비와 사업 수행에 드는 비용의 전부 또는 일부를 출연할 수 있다.
- ⑦ 관리원에 관하여 이 법 및 「공공기관의 운영에 관한 법률」에서 정하는 것을 제외하고는 「민법」중 재단법인에 관한 규정을 준용한다.

제46조(한국과학기술기획평가원의 설립) ① 과학기술정책의 수립·조정 및 국가연구개발사업의 평가 등을 지원하기 위하여 한국과학기술기획평가원(이하 “기획평가원”이라 한다)을 설립한다.

- ② 기획평가원은 다음 각 호의 사업을 수행한다.
1. 「과학기술기초법」제9조제2항제1호에 따라 심의회가 심의하는 주요 정책 및 계획의 수립·조정에 대한 지원
 2. 「과학기술기초법」제9조제2항제5호에 따라 심의회가 심의하는 국가연구개발사업 예산의 배분·조정에 대한 지원
 3. 제12조에 따른 국가연구개발사업에 대한 평가등에 대한 지원

4. 「과학기술기본법」제13조에 따른 과학기술예측
5. 「과학기술기본법」제14조에 따른 기술영향평가 및 기술수준평가
6. 제1호부터 제5호까지의 사업을 위하여 대통령령으로 정하는 국가연구개발사업에 대한 연구기획·평가 및 관리에 관한 사항
- ③ 기획평가원에 관하여는 제45조제2항부터제3항까지, 제5항부터제7항까지를 각각 준용한다. 이 경우 “관리원”은 각각 “기획평가원”으로 본다.

제7장 보칙 및 벌칙

제47조(권한의 위임 및 위탁) ① 중앙행정기관의 장은 이 법에 의한 권한의 일부를 국가연구개발사업 관련 업무를 수행하는 기관 또는 단체의 장에게 위임 또는 위탁할 수 있다.

② 중앙행정기관의 장은 제1항에 따라 위임 또는 위탁한 사무에 관하여 그 위임 또는 위탁을 받은 자를 지휘·감독한다.

③ 중앙행정기관의 장은 제1항에 따라 위임 또는 위탁한 사무에 관하여 그 위임 또는 위탁을 받은 자에게 필요한 자료의 제출을 요구할 수 있다.

제48조(주민등록정보 등 개인정보의 수집 및 이용) ① 중앙행정기관의 장은 국가연구개발사업의 시행을 위하여 필요한 경우에는 관계 중앙행정기관 및 연구개발과제에 참여하는 연구원(이하 본조에서는 “관계 중앙행정기관 등”이라 한다)에게 대통령령이 정하는 바에 따라 주민등록정보 등 필요한 자료의 제출을 요청할 수 있으며, 관계중앙행정기관 등은 이에 협조하여야 한다.

② 중앙행정기관의 장은 제1항의 개인정보의 수집 및 이용에 관한 업무의 전부 또는 일부를 제45조에 따른 관리원에게 대행하게 할 수 있다.

③ 중앙행정기관의 장은 제2항에 따라 관리원에게 업무를 대행하게 하는 경우에는 그에 필요한 경비를 지원할 수 있으며, 관리원 및 그 소속원에 대한 관리·

감독 책임을 진다.

④ 그 밖에 주민등록정보 등 개인정보의 수집 및 이용에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

제49조(벌칙) ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에 대하여는 3년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금에 처한다.

1. 제27조제4항을 위반하여 업무수행 과정에서 금품이나 이익을 제공받은 사람
2. 제33조제4항을 위반하여 업무수행 과정에서 금품이나 이익을 제공받은 사람
3. 제43조제1항제2호를 위반하여 정당한 절차 없이 연구개발 내용을 누설하거나 유출한 경우
4. 제43조제1항제6호를 위반하여 정당한 사유 없이 연구성과인 지식재산권을 연구책임자나 연구원의 명의로 출원하거나 등록한 경우
5. 제43조제1항제7호를 위반하여 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 연구개발 과제를 신청하거나 수행한 경우

② 제43조제1항제5호를 위반하여 연구개발비를 사용용도 외의 용도로 사용한 자에 대하여는 5년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금에 처한다.

제50조(벌칙적용에 있어서 공무원의제) 제47조제1항에 따른 위탁사무에 종사하는 자, 제45조, 제46조의 임직원은 「형법」 제127조 및 제129조부터 제132조까지의 규정에 따른 벌칙의 적용에서는 공무원으로 본다.

제51조(손해배상책임) 국가연구개발사업의 시행에 참여하는 자가 고의 또는 중대한 과실로 제43조제1항 제2호 및 제5호부터 7호까지를 위반하여 국가에 손해를 끼친 경우 연구기관 등과 연대하여 그 손해를 배상할 책임이 있다.

Summary

[Title] A Study on the Legislation of a Common Act on National R&D Program

- **Project Leader: Seung Woo Yang**
- **Project Participants: Sung Joo Hong · Myong-Hwa Lee · Jae Kyung Kim**

It is an undeniable truth that scientific technique nowadays, not as a current issue, but as an issue of the future, has economic and social influences nationally or globally, and as Intellectual Property Rights is becoming to be considered as a major component in evaluation of national competitiveness and economic growth, creation and utilization of knowledge based on creativity in regard to national science and technology policies is becoming an issue.

Though Korea has yielded profound research achievements in quantitative aspect with consistent and daring investment to national R&D project, qualitative aspect is yet unsatisfactory when compared to that of advanced countries, and creative utilization and commercialization of research accomplishments is poor.

Such problem is due to: current legislation on science and technology focused on management which makes researchers to focus on achievable studies rather than creative and challenging studies; involvement of multiple central governments and parties in R&D legislations which crafts legal systems with complicate interest; incoherence among law systems of competent authorities.

Therefore, this study analyzes current laws related to national R&D projects for cultivation of high-quality research achievements from national R&D projects and improvement of support system to encourage utilization and commercialization of the achievements from the perspective of National Innovation System and ‘systemization of science and technology laws’ and reviews the necessity of R&D system reform based on the analysis.

Also, this study has attempted to deduce issue on plans to improve legal

system for innovation and support of national R&D project by comparing preceding studies and relevant foreign laws and thus, analysis on legal system related to R&D support and utilization and commercialization of research achievements according to competent authorities or politic parties has been conducted. Furthermore, the study provides alternative policies to improve problems of related laws based on data acquired from analysis of law, so that it can be used as reference for future legislation process.

Our science and technology policies in 2016 now stand for a new era of transition. It is anticipated that this study can be an important sight for improvement of Korean science and technology policies.

Finally, it must be mentioned that the perspectives in this report is solely that of the author and not a formal standpoint of the institute.

Contents

Chapter 1. Introduction	1
1. Background and Objectives of the Study	1
2. Scope and Method of the Study	15
Chapter 2. Analysis of Foreign Cases	19
1. Overview	19
2. U.S.	20
3. Germany	29
4. Japan	39
5. Switzerland	53
6. Israel	68
7. Summary: Implications for the Legislation of a Common Act on National R&D Program in Korea	79
Chapter 3. Analysis of National R&D Program Act in Korea	86
1. Governance System of National R&D Program Act	86
2. Issues in the Enforcement of National R&D Program Act	139
Chapter 4. Basic Direction of ‘R&D Innovation and Support Act (Provisional Title)’	150
1. Need for ‘R&D Innovation and Support Act (Provisional Title)’	150
2. Basic Direction of the Legislation	160
Chapter 5. Key Contents of ‘R&D Innovation and Support Act (Provisional Title)’	167
1. Structuring of the Act	167
2. Composition of the Act	169
3. Key Contents of the Act	173
Chapter 6. Conclusion	334
1. Tentative Provisions of ‘R&D Innovation and Support Act (Provisional Title)’ ...	334

2. Academic and Policy Contributions 337

References 339

Appendix: R&D Innovation and Support Act 343

Summary 379

Contents 381

연구보고서 발간 목록

SCIENCE AND TECHNOLOGY POLICY INSTITUTE

2013년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 13-01	과학기술혁신 촉진을 위한 부처간 연계·협력 메커니즘	이세준
	정책연구 13-02	저성장시대의 효과적인 기술혁신 자원제도	성지은
	정책연구 13-03	소관부처 과학기술 법제 분석 및 개선방안	양승우
	정책연구 13-04	한국 과학기술혁신정책 장기 추세 분석	홍성주
	정책연구 13-05	미래 신산업의 기술혁신 전망 및 발전전략: 프레임워크 개발 및 탐색적 적용	하태정
	정책연구 13-06	농업의 신성장동력화를 위한 기술혁신의 역할과 기능	이주량
	정책연구 13-07	기술창업의 성공조건과 지원정책	이윤준
	정책연구 13-08	지식재산 인프라 글로벌 경쟁력 제고방안(II)	손수정
	정책연구 13-09	융합연구사업의 실태조사와 연구개발 특성 분석	이광호
	정책연구 13-10	공공서비스와 과학기술의 연계 강화방안	서지영
	정책연구 13-11	사회문제 해결형 연구개발사업 발전방안 연구	송위진
	정책연구 13-12	창조도시의 혁신정책: 지속가능한 도시를 위한 시민참여형 혁신전략	송위진
	정책연구 13-13	혁신 시스템 효율성 제고를 위한 중개기능 개선방안	정미애
	정책연구 13-14	미래 과학기술 인재상과 이공계대학 지원정책의 전환 방향	홍성민
	정책연구 13-15	정부출연연구기관의 연구지원인력 현황 및 개선방안	민철구
	정책연구 13-16	대학의 지식이전 활성화를 위한 연구자 지원방안: 대학 교수의 산학협력 동기를 중심으로	김형주
	정책연구 13-17	창조경제에의 국민 참여 확대를 위한 과학기술 인프라 구축방안	홍사균
	정책연구 13-18	창의적 연구개발을 위한 K-APPA 시스템 구축방안	송치웅
	정책연구 13-19	지역 과학기술인재의 정주 현황 및 인재-산업 연계방안	박기범
	정책연구 13-20	빅데이터 기반 융합 서비스 산업 창출방안	장병열
	정책연구 13-21	국가연구개발사업 관련 별도 법률 제정방안	양승우

분류	출판물번호	출판물명	저자
	정책연구 13-22	창의적 성과 창출을 위한 기초연구 지원관리제도 개선방안	이민형
	정책연구 13-23	국가연구개발 시설·장비 관련 법제화 연구	최자선
	정책연구 13-24-01	Diagnosis and Solutions for STI Strategy Development : ASEAN Global Challenges and African Health Innovation	이정협
	정책연구 13-24-02	Innovation System Diagnosis and STI Strategy Development : The Case of Nepal	이정협
	정책연구 13-25	연구개발투자의 경제적 효과 평가 및 예측모형 개발(II)	이우성
	정책연구 13-26	정부 연구개발사업 구조 진단 및 개선방안	이민형 안두현
	정책연구 13-27	청색경제(Blue Economy)의 부상과 과학기술외교의 효율적 대응전략	홍성범 이명진
	정책연구 13-28	과학기술특성화대학 기술사업화 선도모델 구축	김선우
	정책연구 13-29	한국 바이오벤처 20년: 역사, 현황, 발전과제	김석관
조사 연구	조사연구 13-01	정부 과학기술 국제협력사업 구조 진단 및 개선방안	김기국
	조사연구 13-02	통일 이후 남북한 과학기술 통합전략을 위한 사례조사 연구: 독일사례를 중심으로	김종선
	조사연구 13-03	주요국의 창조경제 정책 현황과 사례	김왕동
	조사연구 13-04	국가대형연구시설의 체계적 구축 및 관리 효율화를 위한 실태분석 및 정책제언	조현대
	조사연구 13-05	과학기술 분야 FTA 대응방안 연구	박찬수
	조사연구 13-06	2013년 한국의 과학기술혁신 지표	김석현
	조사연구 13-07	과학기술 기반의 국가발전 미래연구 V	박병원
	조사연구 13-08	중소기업 기술혁신 역량 평가 및 글로벌 정책동향 분석(IV)	임채운
	조사연구 13-09	2012 박사인력활동조사	조가원
	조사연구 13-10	한국의 기술혁신통계조사 개선방안 연구	하태정
	조사연구 13-11	중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB구축(II)	홍성범
정책 자료	정책자료 13-01	과학기술 및 ICT분야의 국가경쟁력 지수 비교연구: IMD, WEF, ITU를 중심으로	강희종
	정책자료 13-02	국가 미래 메가성장 동력원 발굴사업 사전기획 연구	손수정

I 2014년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 14-01	연구성과 평가법제 분석 및 개선방안	양승우
	정책연구 14-02	원천연구 성과제고 및 활용강화를 위한 성과평가체계 개선 방안	조현대
	정책연구 14-03	재정 상황 변화에 따른 연구개발 예산 및 조세지원 대응방안	황용수
	정책연구 14-04	사회문제 해결형 혁신에서 사용자 참여 활성화 방안 -사회·기술시스템 전환의 관점-	송위진
	정책연구 14-05	융합 비즈니스 모델 활성화 방안	이광호
	정책연구 14-06	소프트웨어 활용분야별 혁신 특성 분석	김승현
	정책연구 14-07	바이오 분야 규제형성과정 개선방안	이명화
	정책연구 14-08	기업가정신의 국제 비교를 통한 창업 환경 진단 및 개선방안	김석관
	정책연구 14-09	기술혁신형 중소기업 육성을 위한 공공구매제도 개선방안	최종화
	정책연구 14-10	연구공동체의 능동적 역할 제고를 위한 발전전략과 과제	홍사균
	정책연구 14-11	지역의 창조경제활동 현황과 지역혁신 정책 방향	박동배
	정책연구 14-12	사회적 도전과제 해결을 위한 출연(연)의 역할과 과제	김왕동
	정책연구 14-13	전환기 과학기술인재정책의 한계 및 대응방안	박기범
	정책연구 14-14	이공계 대학의 창업교육 혁신방안	김선우
	정책연구 14-15	생애주기형 과학기술인력 활용시스템 구축방안 -고경력 과학기술인력을 중심으로-	민철구
	정책연구 14-16	글로벌 STI 플랫폼 구축방안: 창조경제와 신뢰외교를 지원하는 현지거점을 중심으로	장용석 이명진
	정책연구 14-17	한·중 FTA에 대응하는 농업 R&D 정책방향	이주량
	정책연구 14-18	북한 환경기술 연구현황과 남북 과학기술 협력방안	김종선
	정책연구 14-19	역동적 혁신경제 구축을 위한 지식재산 사업화 금융 활성화 방안	손수정
	정책연구 14-20	제조업기반 서비스 산업 R&D 혁신전략 -제조업의 서비스화 R&D-	장병열
	정책연구 14-21	기초·원천연구 투자의 성과 및 경제적 효과분석	이우성
	정책연구 14-22	민간 R&D 투자 활성화를 위한 방안 연구	김승현
	정책연구 14-23	선도형 R&D 전환을 위한 기초연구사업 지원체계 분석 및 개선방안	조현대
	정책연구 14-24	기술가치평가 기반 국가 R&D 사업의 성과평가 및 기술료 연계 가능성 탐색연구	손수정
	정책연구 14-25	위성정보 활용 촉진을 위한 효율적 기반구축 연구	강희종

분류	출판물번호	출판물명	저자
	정책연구 14-26	바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업 (4년차) - 개인 유전체 기반 맞춤 의료의 현황과 발전 과제 -	정기철
	정책연구 14-27	STI Strategies for Poverty Reduction: the Case of Lao PDR	이정협
	정책연구 14-28	남북 ICT 협력 추진 방안	이춘근
	정책연구 14-29	대·중소기업 동반성장형 창업활성화 전략 -대기업 벤처링 활동을 중심으로-	이윤준
조사 연구	조사연구 14-01	정부연구개발사업의 기획시스템 개선 방안 -R&D 아키텍처를 중심으로-	안두현
	조사연구 14-02	혁신 정책의 변화와 한국형 혁신시스템의 탐색	이정원 홍성주
	조사연구 14-03	친환경에너지타운 조성을 위한 새로운 정책개입 방안	장영배
	조사연구 14-04	과학기술분야 전략적 아웃소싱 서비스 활성화방안 연구	장병열
	조사연구 14-05	2014 한국의 과학기술혁신 지표	김석현
	조사연구 14-06	과학기술 기반의 국가발전 미래연구 VI	박병원
	조사연구 14-07	중소기업 기술혁신 역량 평가 및 글로벌 정책동향 분석(V)	임채윤
	조사연구 14-08	중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축사업: 신소재 분야를 중심으로	홍성범
	조사연구 14-09	박사인력활동조사의 개선과 활용	조가원
	조사연구 14-10	2014년도 한국기업혁신조사: 제조업 부문	조가원
	조사연구 14-11	문제해결 중심 정부연구개발사업 관리체계 구축방안	이민형
	조사연구 14-12	기업 내·외부 연구개발과 성과와의 관계에 관한 연구	정미애
정책 자료	정책자료 14-01	한국의 Young Innovators 사례 발굴 및 확산: Young Innovators 포럼 경과 보고서	김형주
	정책자료 14-02	대개도국 과학기술정책협력사업	조황희
	정책자료 14-03	2014년도 국제기술혁신협력사업	조황희

I 2015년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 15-01	융합 연구개발사업 평가체계 개선방안	이광호
	정책연구 15-02	인문·기술 융합에 기반한 기업혁신 사례 분석 및 활성화 방안	최종화
	정책연구 15-03	전환기의 한국형 과학기술혁신 시스템	이정원 홍성주
	정책연구 15-04	R&D 분야 국가재정 효율화 방안 연구	안두현
	정책연구 15-05	국가연구개발사업의 공공가치 개념 도입방안	조현대
	정책연구 15-06	지역의 STI 사회자본 진단과 시사점	정미애
	정책연구 15-07	기술규제에 대한 거래비용 접근의 탐색 연구	정장훈
	정책연구 15-08	정부 연구개발사업 예비타당성조사제도 개선방안 - 재정법제를 중심으로 -	양승우
	정책연구 15-09	사회적 경제의 혁신능력 향상 방안: 혁신연계조직을 중심으로	김종선
	정책연구 15-10	기술영향평가의 실효성 제고를 위한 제도 개선방안	이명화
	정책연구 15-11	STI 정책영향평가 탐색연구	황석원
	정책연구 15-12	신기술 발전에 따른 산업 지형의 변화 전망과 대응 전략	김석관
	정책연구 15-13	중견기업의 성장경로 분석과 맞춤형 지원 방안	박찬수
	정책연구 15-14	공공연구기관의 기술사업화 촉진을 위한 C&BD형 사업의 모색	손수정
	정책연구 15-15	중저기술 산업의 혁신특성 분석과 발전방향	김승현
	정책연구 15-16	과학기술인력 양성을 위한 교육 및 R&D 정책 연계방안	홍성민
	정책연구 15-17	과학기술인력의 정년에 대한 이슈와 정책방안	엄미정
	정책연구 15-18	UN의 Post-2015 개발의제와 과학기술혁신 국제협력 방안	이우성
	정책연구 15-19	유라시아 지역 STI 국제협력 전략	이춘근 이명진
	정책연구 15-20	통일 이후 남북한 과학기술체제 통합방안	이춘근
	정책연구 15-21	바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업(5차년도) - 바이오 연구 인프라의 관리·활용 실태 및 개선방안 -	신은정
	정책연구 15-22	사회·기술시스템 전환 전략 연구사업(1차년도)	송위진
	정책연구 15-23	안전한 연구개발 환경 조성을 위한 제도 개선 방안	서지영
	정책연구 15-24	우리나라의 과학기술·ICT 외교 거버넌스 구축방안 연구	이우성

분류	출판물번호	출판물명	저자
	정책연구 15-25	국가연구개발 정성평가 현황과 발전방향	조현대
	정책연구 15-26	산업수확 활성화를 위한 국내 산업수확 생태계 분석	박기범
조사 연구	조사연구 15-01	지역 공공연구조직 활성화 방안: 국내외 지역 공공연구 조직 분포 및 현황 조사연구	박동배
	조사연구 15-02	사회문제 해결형 혁신정책의 글로벌 이슈 조사연구	성지은
	조사연구 15-03	노후 산업단지의 재생 전략	이정찬
	조사연구 15-04	2015 글로벌 혁신 스코어보드	김기국
	조사연구 15-05	2015년 기술혁신 성과지표분석 및 DB 구축사업	배용호
	조사연구 15-06	과학기술기반의 국가발전 미래연구 Ⅶ	박병원
	조사연구 15-07	중소기업 기술혁신 역량 평가 및 글로벌 정책 분석 사업(VI)	임채윤
	조사연구 15-08	2015년 중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축사업: ICT 분야를 중심으로	홍성범
	조사연구 15-09	2015년 기업가정신 모니터링 사업	김선우
	조사연구 15-10	박사학위과정 재정지원 실태조사: 대학원지원정책의 중장기 효과분석	조가원
	조사연구 15-11	한국기업혁신조사의 동향과 활용	조가원
정책 자료	정책자료 15-01	2015년도 국제기술혁신협력사업	조황희
	정책자료 15-02	농업분야 신재생에너지 정책방향 연구	박동배

I 2016년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 16-01	연구개발투자에서 정부와 민간의 역할 분석 연구	배용호
	정책연구 16-02	과학기술인력의 연구환경 진단과 대응 - 출연(연) 연구자를 중심으로 -	홍성민
	정책연구 16-03	정부 R&D 전략과 추진체계 개선방안	양승우
	정책연구 16-04	R&D 투자 영향평가 기반구축 및 시범분석(1차년도)	황석원
	정책연구 16-05	지역 기반의 지식 트라이앵글에서 대학의 역할 강화 방안	김형주
	정책연구 16-06	연구개발성과의 질적 평가체계 구축방안	조현대
	정책연구 16-07	공공부문 과학연구에서의 자율과 책임	박기범
	정책연구 16-08	오픈 사이언스를 위한 연구성과물 공개정책과 과제	신은정
	정책연구 16-09	융합이 기술혁신패턴에 미치는 영향과 대응전략 - 자동차산업과 디스플레이산업을 중심으로 -	이광호
	정책연구 16-10	농업과학기술 혁신체계의 진화와 선택: 국가간 비교연구	이주량
	정책연구 16-11	혁신제품 확산효과와 예측모형 연구	정기철
	정책연구 16-12	글로벌 주도권 확보를 위한 사물인터넷 플랫폼 전략(1차년도)	최병삼
	정책연구 16-13	기술혁신형 공공구매(K-PPI)체계 구축과 추진전략	최종화 정장훈
	정책연구 16-14	산업추도권 확보를 위한 경쟁과 협력(coopetition)의 혁신전략 - 세계 디스플레이 산업구도 분석 -	조용래
	정책연구 16-15	데이터 기반 헬스케어 혁신의 부상과 대응 전략	정일영
	정책연구 16-16	포용적 혁신과 글로벌 협력전략	장용석
	정책연구 16-17	북한의 과학기술인력 현황분석과 협력 과제	이춘근
	정책연구 16-18	기술혁신의 패러다임 변화에 대응하는 국가과학기술혁신전략 탐색연구	홍사균
	정책연구 16-19	트랜스휴머니즘 부상에 따른 과학기술 정책이슈의 탐색	박성원
	정책연구 16-20	차세대 생산혁명을 대비한 제조업 혁신정책과 도전과제	김승현
	정책연구 16-21	미래산업·신산업 분야 인재기반 조성을 위한 인적자원 양성 및 취·창업 지원 방안 연구	홍성민
	정책연구 16-22	국가연구개발사업 공통적용 법률 제정방안	양승우
	정책연구 16-23	바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업(6차년도) : 바이오헬스 혁신시스템 진단 및 정부의 역할	이명화
	정책연구 16-24	국민 과학마인드 제고 방안 수립	박성원
	정책연구 16-25	글로벌 기초연구정책 이슈분석 및 플랫폼 구축방안	이민형

분류	출판물번호	출판물명	저자
조사 연구	조사연구 16-01	전환기 과학기술정책 이슈와 대안 탐색	이세준
	조사연구 16-02	디지털 사회혁신의 활성화 전략 연구	김중선
	조사연구 16-03	SDGs에 대응하는 과학기술 외교전략 - 파리협정을 중심으로 -	이우성
	조사연구 16-04	한국 과학기술 50년, 기획조사 연구 - 과학기술 50주년 성과 분석 및 확산에 관한 연구 -	홍성주
	조사연구 16-05	2016 글로벌 혁신 스코어보드	김기국
	조사연구 16-06	2016년 과학기술인력 통계조사	조가원
	조사연구 16-07	고령친화 R&D 동향분석	서지영
	조사연구 16-08	2016년 기술혁신 성과지표 분석 및 DB 구축사업	배용호
	조사연구 16-09	과학기술기반 미래연구사업 Ⅷ	박병원
	조사연구 16-10	중소기업 기술혁신 역량평가 및 글로벌 정책 분석 사업 Ⅶ	박찬수
	조사연구 16-11	2016년 중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축사업 : 환경기술 분야를 중심으로	홍성범
	조사연구 16-12	사회·기술시스템 전환 전략 연구사업(2차년도) - 농업·농촌 사회·기술시스템 전환 연구 -	송위진
	조사연구 16-13	2016년 기업가정신 모니터링 사업	김선우
	조사연구 16-14	기술사 수급 안정화를 위한 노동시장 분석	홍성민
	조사연구 16-15	2016년 한국기업혁신조사: 제조업 및 서비스업 부문	조가원
정책 자료	정책자료 16-01	미래전 대응 국방연구개발시스템 발전방안	하태정
	정책자료 16-02	이공계 박사후과정연구원(포닥)의 경력경로 다변화에 따른 새로운 지원 정책 모색	성경모
	정책자료 16-03	G20 정상회의와 과학기술혁신 아젠다 연구	이우성
	정책자료 16-04	연구개발서비스업 혁신역량 강화방안 기획연구	최병삼
	정책자료 16-05	2016년도 국제기술혁신협력사업	임덕순

보고서 판매 안내

SCIENCE AND TECHNOLOGY POLICY INSTITUTE

우리 연구원은 과학기술정책 분야의 연구를 전문적으로 수행하는 정부출연연구기관으로서 과학기술정책 연구 분야에 관심 있는 분들이 연구 성과물을 널리 이용할 수 있도록 아래와 같이 선별 판매를 하고 있습니다.

■ 판매대상자료목록

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• “과학기술과 사회”의 주요 쟁점 분석 요구	송위진	155	6,000
• 주요 사회적 위험에 대한 기술혁신 차원의 대응방안	이공래	291	8,000
• 신기술의 사회윤리적 논쟁에 관한 정책네트워크 분석 : 생명윤리와 인터넷내용규제의 입법과정을 중심으로	송성수	162	6,000
• 미래선도산업의 육성을 위한 중장기 기술혁신전략	이정원	255	8,000
• 과학기술의 질적 제고 및 불균형 완화: 정책과제 및 개선 방안	조현대	212	7,000
• 한국 과학기술자사회의 특성 분석 - 脫추격체제로의 전환을 중심으로 -	송위진	177	6,000
• 중국의 혁신클러스터 특성 및 유형 분석: 한국 사례와의 비교	홍성범	174	6,000
• 신기술 변화에 대응한 산·학·연 연구개발 파트너십의 강화 방안	황용수	176	6,000
• 한국국가혁신체제 발전방안 연구	송위진	206	7,000
• 개방형 지역혁신체제 구축을 위한 공공연구기관 운영전략	이공래	234	7,000
• 세계1위 상품의 한·중·일 경쟁력 비교와 정책시사점	이정원 송종국	122	5,000
• 한국형 지역혁신체제의 모델과 전략 1: 지역혁신의 공간적 틀	이정협	350	9,000
• 기술혁신과 구조적 실업에 관한 실증연구	하태정	167	4,000
• BRICs 국가들의 부상과 과학기술정책적 대응방안	임덕순 외	447	11,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 혁신주도형 중소기업 육성을 위한 정책방안: 공급가치사슬 관점에서	민철구 외	203	7,000
• 기술혁신과 경제성장: 요소대체율과 기술진보율에 관한 실증적 고찰	신태영	100	4,000
• R&D 글로벌화: 현황과 수준측정을 위한 지표개발	이정원 외	170	5,000
• 정부출연연구기관의 연구과제중심 운영체제(PBS) 개선방안 연구	김계수 외	248	7,000
• 다분야 기술융합의 혁신시스템 특성	이공래	132	5,000
• 제약산업의 혁신체제 개선을 위한 산학연 협력 강화 방안	김석관	250	6,000
• 고급 과학기술인력 양성 관련 정부지원사업의 성과평가방안	박재민 조현대	175	6,000
• BT분야 혁신기반 실태분석 및 선진화 방안	조현대	379	10,000
• 정부출연 연구기관 연구과제중심 운영제도(PBS) 대체모델 적용 연구	김계수	144	5,000
• R&D 프로그램의 유형별 경제성 평가 방법론 구축	황석원	122	5,000
• 선진 혁신클러스터 구축을 위한 가상 클러스터 활용방안 : 지리적 클러스터의 보완적 관점에서	김왕동	185	5,000
• 과학기술인력의 학교에서 직업으로의 이행과정 및 취업구조 분석	박재민	141	5,000
• 한국형 지역혁신체제의 모델과 전략: 지역혁신의 유형과 발전경로	이정협	326	8,000
• 지속적 경제성장을 위한 최적 R&D 집약도 도출 : 파레토 최적배분을 위한 탐색적 연구	김병우	59	4,000
• R&D 투자 촉진을 위한 재정지원정책의 효과분석	송종국	101	4,000
• 혁신클러스터의 네트워크 평가지표 개발 및 적용 : 대덕 IT 클러스터를 중심으로	김왕동 김기근	148	4,000
• 기술기반 문화콘텐츠 서비스업의 혁신특성과 R&D 전략 : 온라인게임산업을 사례로	최지선 외	522	6,000
• 지역혁신 거버넌스의 진단과 대안 모색 : 대기업 중심 생산집적지의 전환을 중심으로	이정협 외	290	4,000
• 국내외 공공연구시스템의 변천과 우리의 발전과제	조현대 외	440	6,000
• 미래 환경변화에 따른 HRST 정책진단 및 중장기 정책 방향	진미석 외	400	4,000
• 사회적 목표를 지향하는 혁신정책의 과제	송위진 외	333	4,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 사회적 목표를 지향하는 혁신정책의 과제: Synthesis Report	송위진 외	92	2,000
• 기초기술 연구개발투자의 경제성 분석	황석원 외	283	4,000
• 제조업 성장에 기여하는 R&D서비스업 육성전략	최지선 외	303	6,000
• R&D 서비스기업 사례연구집	최지선 외	178	
• 출연연구기관의 지속가능성 분석 및 제고방안	조현대 외	376	4,000
• 공공연구조직의 창의성 영향요인 및 시사점	김왕동	98	4,000
• 대학 연구기능 활성화를 위한 교육 연구 연계	민철구 외	184	4,000
• 한국선도산업의 혁신경로 창출능력	이공래 외	328	10,000
• 2005년도 한국의 기술혁신조사: 제조업 부문	엄미정 외	608	30,000
• 한국의 혁신수준 분석: EIS를 토대로	엄미정 외	157	5,000
• 2006년도 한국의 기술혁신조사: 서비스부문	엄미정 외	308	14,000
• 2008년도 한국의 기술혁신조사: 제조업부문	김현호 외	501	30,000
• 21세기 과학기술정책의 부문별 과제	이연오	342	9,000
• 일본,미국,유럽 연구개발 프론티어-21세기 국가경쟁력 지침	김갑수	762	50,000
• 탈추격형 기술혁신체제의 모색	송위진 외	447	10,000
• 세계적 과학자의 경력과정분석과 시사점	김왕동	240	4,000
• 통합형 혁신정책을 위한 정책조정 방식 설계	성지은	244	4,000
• R&D 환경변화에 대응한 대학내 연구조직 지원정책 개선방안	엄미정	211	4,000
• 저탄소 녹색성장 종합평가지수 개발 - 국가와 지역 적용을 초점으로	유익선	211	4,000
• 저탄소 녹색성장을 위한 과학기술정책과제	장진규 외	262	4,000
• 공공연구의 산업기술혁신파급정도·효과분석 및 정책제언	조현대	218	6,000
• 과학기술 지표 연구: 기업부문 기술혁신의 투입과 성과	김석현	총4권	12,000
• 녹색기술혁신의 특성·역량분석 및 활성화 방안	장진규	323	8,000
• 기술혁신과 일자리 창출 : 고용확대를 위한 기술혁신 지원정책	이공래	220	7,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 국가 R&D사업 경제적 타당성 평가 방법론 개선방안	황석원	170	6,000
• FTA 환경변화에 따른 기술 무역장벽 대응방안	하태정	182	6,000
• 미래지향형 과학기술 혁신 거버넌스 설계 및 개선방안	성지은	214	7,000
• 기초연구성과 창출 및 확산 촉진을 위한 연구시스템 개선방안	조현대	218	7,000
• 이공계대학의 구조변화 추세분석과 경쟁력 확보방안	민철구	250	7,000
• 북한의 산업기술 발전경로와 남북 산업연계 강화방안	김종선	160	6,000
• 2010년도 한국의 기술혁신조사: 제조업부문	하태정	520	12,000
• 2010년도 과학기술인력 통계 조사·분석 : 박사 및 연구인력의 진로와 경력	엄미정	161	6,000
• 2010년도 기업부문 과학기술혁신 지표연구	김석현	총5권	20,000
• 국가 거대과학기술의 뉴 프론티어 창출 전략	조현대	426	12,000
• 연구개발인력 경력개발과 고용촉진 전략 : 박사학위자의 민간부문 진출을 중심으로	엄미정	175	6,000
• 지역혁신을 위한 지역대학의 역할정립과 활성화 방안	민철구	200	7,000
• 전염성 동물질환에 대한 과학기술적 대응방안	서지영	218	7,000
• 남북한 과학기술 혁신체제 연계 방안	김종선	164	6,000
• 다부처 R&D 사업 기획 및 추진 방안	조현대	200	7,000
• 과학기술혁신기반 모바일생태계 발전 전략	황석원	220	7,000
• 지식재산비즈니스 모델 전망과 성장동력화 방안	손수정	255	7,000
• 스마트 전문화의 개념 및 분석틀 정립	이정협	105	6,000
• 2011년도 한국의 기술혁신조사 : 서비스업 부문	하태정	600	13,000
• 2011 과학기술혁신지표연구	김석현	총5권	20,000
• 과학기술 법제 분석 및 개선방안	양승우	304	8,000
• 기업이 정신 고취를 통한 기술창업 활성화 방안	이윤준	264	7,000
• 연구소 중심의 대학연구시스템 활성화 방안	민철구	223	7,000
• 소관부처 과학기술 법제 분석 및 개선방안 : 연구개발성과의 활용 및 사업화 법제를 중심으로	양승우	261	7,000
• 미래 과학기술 인재상과 이공계대학 지원정책의 전환방향	홍성민	239	7,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 정부출연 연구기관의 연구지원인력 현황 및 개선 방안	민철구	142	6,000
• 국가연구개발사업 관련 별도 법률 제정방안	양승우	413	8,000
• 연구성과 평가법제 분석 및 개선방안	양승우	232	7,000
• 원천연구 성과제고 및 활용강화를 위한 성과평가체계 개선 방안	조현대	186	6,000
• 기술혁신형 중소기업 육성을 위한 공공구매제도 개선방안	최종화	172	6,000
• 이공계 대학의 창업교육 혁신방안	김선우	236	7,000
• 생애주기형 과학기술인력 활용시스템 구축방안 -고경력 과학기술인력을 중심으로-	민철구	112	6,000
• 한·중 FTA에 대응하는 농업 R&D 정책방향	이주량	149	6,000
• 선도형 R&D 전환을 위한 기초연구사업 자원체계 분석 및 개선방안	조현대	156	6,000
• STI Strategies for Poverty Reduction: the Case of Lao PDR	이정협	168	6,000
• 2014 한국의 과학기술혁신 지표	김석현	총6권	20,000
• 인문·기술 융합에 기반한 기업혁신 사례분석 및 활성화 방안	최종화	134	6,000
• 국가연구개발사업의 공공가치 개념 도입방안	조현대	136	6,000
• STI 정책영향평가 탐색연구	황석원	178	6,000
• 과학기술인력 양성을 위한 교육 및 R&D 정책 연계방안	홍성민	116	6,000
• 2015년 기술혁신 성과지표분석 및 DB 구축사업	배용호	총2권	10,000
• 2015년 기업가정신 모니터링 사업	김선우	총2권	20,000
• 과학기술인력의 연구환경 진단과 대응	홍성민	216	7,000
• 정부 R&D 전략과 추진체계 개선방안	양승우	271	7,000
• R&D 투자 영향평가 기반구축 및 시범분석(1차년도)	황석원	529	10,000
• 연구개발성과의 질적 평가체계 구축방안	조현대	234	7,000
• 공공부문 과학연구에서의 자율과 책임	박기범	110	6,000
• 오픈 사이언스를 위한 연구성과물 공개정책과 과제	신은정	110	6,000
• 융합이 기술혁신패턴에 미치는 영향과 대응전략 - 자동차산업과 디스플레이산업을 중심으로 -	이광호	298	7,000
• 혁신제품 확산효과와 예측모형 연구	정기철	91	4,000
• 글로벌 주도권 확보를 위한 사물인터넷 플랫폼 전략(1차년도)	최병삼	130	6,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 기술혁신형 공공구매(K-PPI)체계 구축과 추진전략	최종화 정장훈	166	6,000
• 산업주도권 확보를 위한 경쟁과 협력(coopetition)의 혁신전략	조용래	199	6,000
• 데이터 기반 헬스케어 혁신의 부상과 대응 전략	정일영	156	6,000
• 포용적 혁신과 글로벌 협력전략	장용석	225	7,000
• 트랜스휴머니즘 부상에 따른 과학기술 정책이슈의 탐색	박성원	164	6,000
• 차세대 생산혁명을 대비한 제조업 혁신정책과 도전과제	김승현	132	6,000
• 국가연구개발사업 공통적용 법률 제정방안	양승우	382	8,000
• 바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업(6차년도) : 바이오헬스 혁신시스템 진단 및 정부의 역할	이명화	326	8,000
• 국민 과학마인드 제고 방안 수립	박성원	148	8,000
• 글로벌 기초연구정책 이슈분석 및 플랫폼 구축방안	이민형	156	6,000
• 2016년 기술혁신 성과지표 분석 및 DB 구축사업	배용호	총2권	12,000
• 2016년 한국기업혁신조사: 제조업 및 서비스업 부문	조가원	총2권	14,000



STEPI 자료 판매코너

교보문고 정부간행물 코너 -----	(02-397-3628)
영풍문고 정부간행물 코너 -----	(02-399-5632)
북스리브로 정부간행물 코너 -----	(02-757-8991)
정부간행물판매센터 총판 -----	(02-394-0337)